বাংলাদেশের ১১টি সরকারি সেবা: আইন ও আবেদন প্রক্রিয়া

11 Government Services in Bangladesh: Law and Application Process

---

প্রথম অংশ: বাংলা

ফি, পোর্টাল, বয়সসীমা ও সময়সীমা প্রায়ই বদলায়, তাই আবেদনের আগে সরকারি সাইটে মিলিয়ে নেবেন।

১) মৃত্যু সনদ

বিষয়: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ অনুযায়ী মৃত্যুর সরকারি নিবন্ধন ও সনদ।

কী কী কাজে লাগে: মৃত ব্যক্তির NID/জন্ম নিবন্ধন, আবেদনকারীর NID, ডাক্তার/হাসপাতালের সনদ (থাকলে), চেয়ারম্যান/কাউন্সিলরের প্রত্যয়ন।

মেয়াদ ও ধরন: সনদ স্থায়ী, মেয়াদ শেষ হয় না। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভার্সন পাওয়া যায়। নিবন্ধন দুই ধরনের: সময়মতো এবং বিলম্বিত (ফি ও যাচাই লাগে)।

কখন করতে হয়: মৃত্যুর ৪৫ দিনের মধ্যে (বিনা ফি)। দেরি করলে ফি লাগে, আর ব্যাংক, ওয়ারিশ সনদ, সম্পত্তি ও পেনশনের কাজ আটকে যায়।

আবেদন প্রক্রিয়া:

1. bdris.gov.bd তে অনলাইনে ফর্ম পূরণ, অথবা ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে সরাসরি আবেদন।
2. কাগজপত্র আপলোড বা জমা।
3. রেজিস্ট্রারের যাচাই ও অনুমোদন (প্রযোজ্য ফি দিতে হয়)।
4. সনদ ডাউনলোড বা সংগ্রহ।

বাড়তি পরামর্শ: মৃত ব্যক্তির NID বাতিলের জন্য নির্বাচন কমিশনে আলাদা আবেদন করুন। নামের বানান ও জন্মতারিখ জন্ম নিবন্ধনের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

২) পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদ (PCC)

বিষয়: আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি রেকর্ড নেই, এটি প্রমাণ করার পুলিশের সনদ।

কী কী কাজে লাগে: পাসপোর্ট কপি, NID, ছবি, আবেদন ফর্ম, ফি পরিশোধের রসিদ, বায়োমেট্রিক (আঙুলের ছাপ)।

মেয়াদ ও ধরন: সাধারণত ৬ মাস পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য ধরা হয়। অনেক দূতাবাস ৩ মাসের মধ্যে ইস্যু হওয়া সনদ চায়। ধরন: বিদেশ ভিসা/চাকরি/অভিবাসনের জন্য, আর দেশীয় চাকরি ও ভেরিফিকেশনের জন্য।

কখন করতে হয়: ভিসা বা চাকরির আবেদনের ঠিক আগে, কারণ মেয়াদ কম। যাচাইয়ে সময় লাগে, তাই হাতে সময় রাখুন।

আবেদন প্রক্রিয়া:

1. বাংলাদেশ পুলিশের অনলাইন PCC পোর্টালে আবেদন।
2. অনলাইনে ফি পরিশোধ।

3. নির্ধারিত তারিখে বায়োমেট্রিক প্রদান।
4. স্পেশাল ব্রাঞ্চ (SB) যাচাই।
5. সনদ ইস্যু। বিদেশে ব্যবহারের জন্য পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সত্যায়ন লাগতে পারে।

৩) সনদের আবেদন ও অনলাইন সাধারণ ডায়েরি (GD)

বিষয়: GD হলো থানায় ঘটনার লিখিত রেকর্ড (পুলিশ আইন ১৮৬১ ও পুলিশ রেগুলেশনস অনুযায়ী)। এটি মামলা (FIR) নয়। সনদের আবেদন বলতে এখানে সনদ হারালে বা নষ্ট হলে প্রতিলিপির আবেদন বোঝানো হয়েছে।

কী কী কাজে লাগে: NID, মোবাইল নম্বর (OTP-র জন্য), ঘটনার বিবরণ (কী হারিয়েছে, কোথায়, কখন), এবং হারানো জিনিসের নম্বর বা কপি (থাকলে)।

মেয়াদ ও ধরন: GD-র নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই, তবে অনেক অফিস সাম্প্রতিক GD চায়। ধরন: জিনিস/কাগজ হারানো, নিখোঁজ, হুমকি, পারিবারিক বা প্রতিবেশী বিরোধ ইত্যাদি।

কখন করতে হয়: হারানো বা হুমকির সঙ্গে সঙ্গে। দেরিতে অপব্যবহারের ঝুঁকি বাড়ে।

আবেদন প্রক্রিয়া:

1. বাংলাদেশ পুলিশের অনলাইন GD সেবায় (ওয়েব/অ্যাপ) NID ও OTP দিয়ে প্রবেশ, অথবা থানায় সরাসরি।
2. ঘটনার ধরন বেছে বিবরণ লেখা।
3. জমা দিলে GD নম্বর পাওয়া যায়।
4. সেই GD কপি দিয়ে প্রতিলিপির আবেদন (পাসপোর্ট, ব্যাংক কার্ড, সনদ ইত্যাদি)।

সতর্কতা: মিথ্যা তথ্য দিলে দণ্ডবিধি ১৮৬০ অনুযায়ী শাস্তি হতে পারে।

৪) ট্রেড লাইসেন্স

বিষয়: ব্যবসা চালানোর স্থানীয় সরকারের অনুমতি। আইন: স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯, (পৌরসভা) আইন ২০০৯, (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯।

কী কী কাজে লাগে: NID, TIN, ছবি, দোকানের ভাড়া চুক্তি বা মালিকানার কাগজ, বাড়িওয়ালার NOC, হোল্ডিং ট্যাক্স রসিদ, ব্যবসার ধরন ও মূলধনের তথ্য।

মেয়াদ ও ধরন: মেয়াদ এক অর্থবছর (১ জুলাই – ৩০ জুন), প্রতি বছর নবায়ন করতে হয়। ধরন: নতুন ও নবায়ন। ফি ব্যবসার ধরন ও আকার অনুযায়ী আলাদা।

কখন করতে হয়: ব্যবসা শুরুর আগে। নবায়ন সাধারণত ৩০ জুনের মধ্যে, দেরিতে জরিমানা লাগে।

আবেদন প্রক্রিয়া:

1. দোকানের এলাকা অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ বেছে নেওয়া (অনেক জায়গায় অনলাইন আবেদন আছে)।
2. ফর্ম পূরণ ও কাগজ জমা।
3. ফি ও কর পরিশোধ।
4. পরিদর্শন, তারপর লাইসেন্স ইস্যু।

৫) আয়কর রিটার্ন (e-Return) ও e-TIN নিবন্ধন

বিষয়: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (NBR) অধীনে আয়কর আইন ২০২৩ অনুযায়ী করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (TIN) ও বার্ষিক আয়ের বিবরণী জমা।

কী কী কাজে লাগে: e-TIN-এর জন্য: NID, নিজের নামে নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর, ইমেইল। রিটার্নের জন্য: আয়ের প্রমাণ (বেতন সনদ, ব্যাংক স্টেটমেন্ট), সম্পদ-দায়ের তালিকা, ব্যয়ের বিবরণ, বিনিয়োগের প্রমাণ (সঞ্চয়পত্র, ডিপিএস, বিমা), আগের বছরের রিটার্ন।

মেয়াদ ও ধরন: TIN আজীবন থাকে। রিটার্ন প্রতি বছর দিতে হয়। রিটার্নের ধরন: সাধারণ, সংশোধিত ও বিলম্বিত। আয়বছর সাধারণত ১ জুলাই – ৩০ জুন।

কখন করতে হয়: ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার জন্য সাধারণত ৩০ নভেম্বর। NBR সময় বাড়ালে তাদের ঘোষণায় দেখবেন। করমুক্ত সীমার নিচে আয় হলেও কিছু ক্ষেত্রে রিটার্ন বাধ্যতামূলক, যেমন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাস, গাড়ির মালিকানা, সরকারি চাকরি।

আবেদন প্রক্রিয়া:

1. etaxnbr.gov.bd তে NID, মোবাইল ও ইমেইল দিয়ে e-TIN নিবন্ধন ও OTP যাচাই। সঙ্গে সঙ্গে ১২ ডিজিটের TIN ও সনদ পাওয়া যায়।
2. লগইন করে e-Return অপশন বেছে নেওয়া।
3. আয়, সম্পদ, দায় ও ব্যয়ের তথ্য পূরণ।
4. প্রয়োজনীয় কর পরিশোধ।
5. রিটার্ন সাবমিট করে প্রাপ্তিস্বীকার রসিদ ডাউনলোড।

বাড়তি পরামর্শ: করমুক্ত সীমা প্রতি বছর বদলায়, তাই চলতি বছরের অঙ্ক NBR থেকে দেখুন। রিটার্নের রসিদ ব্যাংক ঋণ, ভিসা ও ট্রেড লাইসেন্স নবায়নে কাজে লাগে।

৬) বিদেশগামীদের জন্য সনদ সত্যায়ন

বিষয়: দেশের কাগজ বিদেশে গ্রহণযোগ্য করতে ধাপে ধাপে সরকারি সত্যায়ন বা বৈধকরণ।

কী কী কাজে লাগে: মূল সনদ ও ফটোকপি, পাসপোর্ট/NID কপি, আবেদন ফর্ম, ফি রসিদ, গন্তব্য দেশের নির্দেশনা।

মেয়াদ ও ধরন: সত্যায়নের নিজের নির্দিষ্ট মেয়াদ সাধারণত নেই, তবে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স বা মেডিকেলের মতো কাগজের নিজস্ব মেয়াদ আছে। ধরন: শিক্ষাগত সনদ, জন্ম নিবন্ধন, বিয়ের কাবিননামা, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স, ব্যবসা বা চাকরির কাগজ।

কখন করতে হয়: ভিসা বা চাকরির আবেদন ও দূতাবাসের অ্যাপয়েন্টমেন্টের আগেই। ধাপ বেশি, তাই আগে শুরু করুন।

আবেদন প্রক্রিয়া:

1. ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ: শিক্ষা বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়, নিকাহ রেজিস্ট্রার, পুলিশ সদর দপ্তর ইত্যাদি।
2. শিক্ষা সনদে প্রয়োজন হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ধাপ।
3. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (MoFA) সত্যায়ন।
4. গন্তব্য দেশের দূতাবাসে বৈধকরণ, যেখানে প্রযোজ্য।

সতর্কতা: নিয়ম দেশভেদে আলাদা, তাই MoFA ও সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের সাইটে মিলিয়ে নিন। দালাল এড়িয়ে চলুন, জাল কাগজ ফৌজদারি অপরাধ।

৭) নাগরিকত্ব, ওয়ারিশ ও চারিত্রিক সনদ

বিষয়: নাগরিকত্ব সনদ: বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার স্থানীয় প্রত্যয়ন (নাগরিকত্ব আইন ১৯৫১ ও নাগরিকত্ব (সাময়িক বিধান) আদেশ ১৯৭২)। ওয়ারিশ সনদ: মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের তালিকা। চারিত্রিক সনদ: ব্যক্তির আচরণ ও চরিত্রের প্রত্যয়ন।

কী কী কাজে লাগে: NID, জন্ম নিবন্ধন, ছবি, হোল্ডিং ট্যাক্স রসিদ বা বাসস্থানের প্রমাণ। ওয়ারিশের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত: মৃত্যু সনদ ও উত্তরাধিকারীদের NID।

মেয়াদ ও ধরন: আইনে নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই, তবে বেশিরভাগ অফিস সাম্প্রতিক (প্রায় ৬ মাসের মধ্যে) সনদ চায়। ওয়ারিশ সনদ দুই ধরনের: স্থানীয় সরকারের (চেয়ারম্যান/কাউন্সিলর) এবং আদালতের উত্তরাধিকার সনদ (Succession Act 1925, জেলা জজ আদালত)। ব্যাংক হিসাব, ঋণ ও কিছু সম্পত্তির ক্ষেত্রে আদালতের সনদ লাগতে পারে। ওয়ারিশের ভাগ ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী ঠিক হয়। চারিত্রিক সনদ দেন চেয়ারম্যান/কাউন্সিলর, গেজেটেড কর্মকর্তা বা প্রতিষ্ঠানপ্রধান।

কখন করতে হয়: চাকরি, ভর্তি, পাসপোর্ট, ব্যাংক, সম্পত্তি হস্তান্তর, অথবা মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার দাবির সময়।

আবেদন প্রক্রিয়া:

1. নিজ ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয় বা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে আবেদন।
2. কাগজপত্র জমা ও স্থানীয় যাচাই।
3. ফি পরিশোধ (যেখানে প্রযোজ্য)।
4. সনদ গ্রহণ। অনেক জায়গায় ডিজিটাল সনদে QR কোড থাকে।

৮) জন্ম নিবন্ধন সনদ

বিষয়: জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ অনুযায়ী জন্মের সরকারি নিবন্ধন ও সনদ। এতে ১৭ ডিজিটের নিবন্ধন নম্বর থাকে।

কী কী কাজে লাগে: বাবা-মায়ের NID/জন্ম নিবন্ধন, হাসপাতালের জন্মসনদ বা টিকা কার্ড, বাসস্থানের প্রমাণ (হোল্ডিং ট্যাক্স রসিদ)। দেরিতে নিবন্ধনে স্কুলের সনদ বা হলফনামা লাগতে পারে।

মেয়াদ ও ধরন: সনদ স্থায়ী। বাংলা ও ইংরেজি দুই ভার্সন আছে। ধরন: নতুন, বিলম্বিত নিবন্ধন, তথ্য সংশোধন ও প্রতিলিপি।

কখন করতে হয়: জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে (বিনা ফি)। এরপর ফি লাগে। স্কুল ভর্তি, পাসপোর্ট ও NID-র আগে এটি লাগবেই।

আবেদন প্রক্রিয়া:

1. bdris.gov.bd তে অনলাইনে ফর্ম পূরণ, অথবা ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে আবেদন।
2. কাগজপত্র আপলোড বা জমা।

3. রেজিস্ট্রারের যাচাই ও অনুমোদন (প্রযোজ্য ফি সহ)।
4. সনদ ডাউনলোড বা সংগ্রহ।

বাড়তি পরামর্শ: নাম, বাবা-মায়ের নাম ও জন্মতারিখে ভুল থাকলে পরে সব কাগজে সমস্যা হয়, তাই এখনই সংশোধন করুন।

৯) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID)

বিষয়: নির্বাচন কমিশনের (NID উইং) দেওয়া নাগরিকের পরিচয়পত্র। আইন: জাতীয় পরিচিতি নিবন্ধন আইন ২০২৩।

কী কী কাজে লাগে: জন্ম নিবন্ধন, বাবা-মায়ের NID, শিক্ষাগত সনদ, বাসস্থানের প্রমাণ (ইউটিলিটি বিল/হোল্ডিং ট্যাক্স), নাগরিকত্ব সনদ (প্রয়োজনে)।

মেয়াদ ও ধরন: নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই, আজীবন। ধরন: নতুন নিবন্ধন, তথ্য সংশোধন, হারালে প্রতিলিপি (ডুপ্লিকেট), স্মার্ট কার্ড, ও অনলাইন NID কপি।

কখন করতে হয়: সাধারণত ১৮ বছর পূর্ণ হলে। বয়সের সর্বশেষ নিয়ম কমিশন থেকে দেখুন। ব্যাংক, সিম, পাসপোর্ট, ট্যাক্স ও ভোটের জন্য লাগে। কার্ড হারালে সঙ্গে সঙ্গে GD করুন।

আবেদন প্রক্রিয়া:

1. অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন (সরকারি NID পোর্টাল), অথবা উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসে সরাসরি।
2. কাগজ জমা।
3. নির্ধারিত দিনে ছবি, আঙুলের ছাপ ও চোখের আইরিস স্ক্যান।
4. যাচাই শেষে স্মার্ট কার্ড সংগ্রহ বা NID কপি ডাউনলোড।
5. সংশোধন বা প্রতিলিপির জন্য অনলাইনে আবেদন ও ফি (প্রযোজ্য হলে)।

বাড়তি পরামর্শ: NID-র তথ্য জন্ম নিবন্ধন ও শিক্ষা সনদের সঙ্গে মিলিয়ে রাখুন। অমিল থাকলে পাসপোর্টে আটকাবে।

১০) পাসপোর্ট (ই-পাসপোর্ট)

বিষয়: বিদেশ ভ্রমণের জন্য ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (DIP) প্রদত্ত পরিচয় ও ভ্রমণ নথি। আইন ও বিধি: পাসপোর্ট আদেশ ১৯৭৩ ও পরবর্তী বিধিমালা (সর্বশেষ সংশোধন DIP সাইটে দেখুন)।

কী কী কাজে লাগে: NID (১৮ বছরের নিচে জন্ম নিবন্ধন), আগের পাসপোর্ট (থাকলে), ছবি, পেশার কাগজ (যেখানে প্রযোজ্য), ফি রসিদ। হারালে GD কপি।

মেয়াদ ও ধরন: মেয়াদ ৫ বছর বা ১০ বছর (১৮ বছরের নিচে সাধারণত ৫ বছর)। পৃষ্ঠা ৪৮ বা ৬৪। ডেলিভারির ধরন: সাধারণ, জরুরি ও অতি জরুরি (দ্রুত হলে ফি বেশি)। পাসপোর্টের ধরন: সাধারণ, সরকারি ও কূটনৈতিক।

কখন করতে হয়: ভ্রমণের অনেক আগে। অনেক দেশ মেয়াদ শেষ হতে কমপক্ষে ৬ মাস বাকি থাকতে বলে, তাই নবায়ন আগে করুন।

আবেদন প্রক্রিয়া:

1. অনলাইনে ফর্ম পূরণ (ই-পাসপোর্ট পোর্টাল)।
2. ফি অনলাইনে বা ব্যাংকে জমা।
3. নির্ধারিত তারিখে পাসপোর্ট অফিসে ছবি ও বায়োমেট্রিক।

4. প্রয়োজনে পুলিশ যাচাই।
5. পাসপোর্ট সংগ্রহ (বা ডেলিভারি)।

সতর্কতা: দালাল এড়ান। ফি শুধু সরকারি ব্যাংক বা অনলাইনে দিন।

১১) ড্রাইভিং লাইসেন্স

বিষয়: বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BRTA) প্রদত্ত যানবাহন চালানোর অনুমতি। আইন: সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮।

কী কী কাজে লাগে: NID, ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, ডাক্তারের মেডিকেল সনদ, ফি রসিদ, লার্নার লাইসেন্স (প্রথমে)।

মেয়াদ ও ধরন: স্মার্ট কার্ড সাধারণত ৫ বছর মেয়াদের, মেয়াদের আগে নবায়ন করতে হয়। ধরন: নন-প্রফেশনাল (ব্যক্তিগত গাড়ি/মোটরসাইকেল), প্রফেশনাল (বাণিজ্যিক), ও লার্নার। বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ধরনভেদে আলাদা, BRTA থেকে দেখে নিন।

কখন করতে হয়: গাড়ি চালানোর আগে। নবায়ন মেয়াদ শেষের আগেই করুন। না করলে জরিমানা হয়।

আবেদন প্রক্রিয়া:

1. BRTA-র অনলাইন সেবায় আবেদন ও লার্নার লাইসেন্স।
2. মেডিকেল পরীক্ষা ও ফি পরিশোধ।
3. নির্ধারিত সময় পর লিখিত ও ব্যবহারিক ড্রাইভিং পরীক্ষা।
4. বায়োমেট্রিক ও ছবি।
5. পাস করলে স্মার্ট কার্ড ডেলিভারি।

সতর্কতা: লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালালে সড়ক পরিবহন আইনে জরিমানা ও শাস্তি আছে।

অতিরিক্ত পয়েন্ট

- **ক্রম:** আগে জন্ম নিবন্ধন, তারপর NID, তারপর পাসপোর্ট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স। আর মৃত্যু সনদ আগে করলে পরে ওয়ারিশ সনদ, ব্যাংক ও সম্পত্তির কাজ সহজ হয়।
- **নাম মেলানো:** সব কাগজে নাম, বাবা-মায়ের নাম ও জন্মতারিখ এক রাখুন। ভুল থাকলে আগে জন্ম নিবন্ধন ঠিক করুন, তারপর NID। অমিল হলে বেশিরভাগ আবেদন আটকায়।
- **হারালে:** সঙ্গে সঙ্গে GD করুন, তারপর প্রতিলিপির আবেদন করুন।
- **জাল কাগজের শাস্তি:** জাল বা মিথ্যা কাগজ দিলে দণ্ডবিধি ১৮৬০ ও সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা হতে পারে।
- **সহায়তা:** তথ্য ও অভিযোগের জন্য জাতীয় তথ্য সেবা ৩৩৩, জরুরি সেবা ৯৯৯।
- **দালাল:** সরকারি সেবায় অতিরিক্ত টাকা চাওয়া অবৈধ। দুর্নীতি দমন কমিশনের হটলাইন ১০৬।
- **কপি রাখা:** প্রতিটি সনদের স্ক্যান কপি সংরক্ষণ করুন।

Part Two: English

Fees, portals, age limits and deadlines change often, so please confirm on the official sites before applying.

1) Death Certificate

Subject: Official registration of a death and the certificate, under the Births and Deaths Registration Act 2004.

Documents needed: Deceased's NID/birth registration, applicant's NID, doctor/hospital certificate (if any), chairman/councillor's confirmation.

Validity and types: Permanent, no expiry. Available in Bangla and English versions. Two kinds of registration: timely, and late (late needs a fee and verification).

When to do it: Within 45 days of death (free in this period). Delay brings a late fee and blocks bank, inheritance, property and pension work.

Application process:

1. Fill the form online at bdris.gov.bd, or apply in person at the Union Parishad/Pourashava/City Corporation.
2. Upload or submit documents.
3. Registrar verifies and approves (pay the fee, if applicable).
4. Download or collect the certificate.

Extra tips: Separately apply to the Election Commission to cancel the deceased's NID. Match name spelling and date of birth with the birth registration.

2) Police Clearance Certificate (PCC)

Subject: A police certificate showing the applicant has no criminal record.

Documents needed: Passport copy, NID, photo, application form, fee receipt, biometrics (fingerprints).

Validity and types: Usually treated as valid for about 6 months. Many embassies want one issued within 3 months. Types: for foreign visa/job/immigration, and for local jobs and verification.

When to do it: Just before the visa or job application, because validity is short. Verification takes time, so leave a buffer.

Application process:

1. Apply on the Bangladesh Police online PCC portal.
2. Pay the fee online.
3. Give biometrics on the scheduled date.
4. Special Branch (SB) verification.
5. Certificate issued. For use abroad, Foreign Ministry attestation may be needed afterwards.

3) Certificate Applications and Online General Diary (GD)

Subject: A GD is a written record of an incident at the police station (kept under the Police Act 1861 and Police Regulations). It is not a case (FIR). Certificate application here means applying for a duplicate when a certificate is lost or damaged.

Documents needed: NID, mobile number (for OTP), incident details (what was lost, where and when), and the item's number or copy (if any).

Validity and types: A GD has no fixed expiry, but many offices want a recent one. Types: lost items/documents, missing person, threats, family or neighbour disputes, etc.

When to do it: Immediately after the loss or threat. Delay increases the risk of misuse.

Application process:

1. Log in with NID and OTP on Bangladesh Police's online GD service (web/app), or go to the thana in person.
2. Choose the incident type and write the details.
3. Submit to receive a GD number.
4. Use the GD copy to apply for a replacement (passport, bank card, certificate, etc.).

Warning: False information can lead to punishment under the Penal Code 1860.

4) Trade Licence

Subject: Local government permission to run a business. Laws: Local Government (City Corporation) Act 2009, (Pourashava) Act 2009, (Union Parishad) Act 2009.

Documents needed: NID, TIN, photo, shop rent agreement or ownership papers, landlord's NOC, holding tax receipt, business type and capital details.

Validity and types: Valid for one fiscal year (1 July – 30 June), renewed yearly. Types: new and renewal. Fees vary by business type and size.

When to do it: Before starting business. Renew normally by 30 June; late renewal attracts a penalty.

Application process:

1. Choose the City Corporation/Pourashava/Union Parishad by shop location (online application exists in many places).
2. Fill the form and submit documents.
3. Pay fees and taxes.
4. Inspection, then licence issue.

5) Income Tax e-Return and e-TIN Registration

Subject: Taxpayer Identification Number (TIN) and annual income statement under the Income Tax Act 2023, administered by the National Board of Revenue (NBR).

Documents needed: For e-TIN: NID, a mobile number registered in your name, email. For return: income proof (salary certificate, bank statements), assets and liabilities list, expense details, investment proof (savings certificates, DPS, insurance), previous year's return.

Validity and types: TIN is lifelong. The return must be filed every year. Return types: normal, revised, late. The income year normally runs 1 July – 30 June.

When to do it: Normally 30 November for individual taxpayers. If NBR extends the date, check its announcement. Even below the tax-free threshold, filing is mandatory in some cases, such as residence in a city corporation area, car ownership or government service.

Application process:

1. Register for e-TIN at etaxnbr.gov.bd with NID, mobile and email, and verify the OTP. You get the 12-digit TIN and certificate immediately.
2. Log in and choose the e-Return option.
3. Fill in income, assets, liabilities and expenses.
4. Pay any tax due.
5. Submit and download the acknowledgement receipt.

Extra tips: The tax-free limit changes yearly, so check this year's figure with NBR. The return receipt is useful for bank loans, visas and trade licence renewals.

6) Certificate Attestation for Those Going Abroad

Subject: Step-by-step official attestation or legalisation to make Bangladeshi documents acceptable abroad.

Documents needed: Original certificate and photocopy, passport/NID copy, application form, fee receipt, destination country's instructions.

Validity and types: The attestation itself usually has no fixed expiry, but papers like police clearance or medical reports have their own validity. Types: educational certificates, birth registration, marriage certificate, police clearance, business or employment papers.

When to do it: Before the visa or job application and embassy appointment. There are many steps, so start early.

Application process:

1. Issuing authority: education board/university, nikah registrar, Police HQ, etc.
2. For education certificates, the Education Ministry step if required.
3. Foreign Ministry (MoFA) attestation.
4. Legalisation at the destination country's embassy, where applicable.

Warning: Rules differ by country, so confirm on the MoFA and relevant embassy sites. Avoid brokers; forged documents are a criminal offence.

7) Citizenship, Inheritance (Warish) and Character Certificates

Subject: Citizenship certificate: local confirmation of being a Bangladeshi citizen (Citizenship Act 1951 and Citizenship (Temporary Provisions) Order 1972). Warish certificate: list of the deceased's legal heirs. Character certificate: confirmation of a person's conduct and character.

Documents needed: NID, birth registration, photo, holding tax receipt or proof of residence. For warish additionally: death certificate and the heirs' NIDs.

Validity and types: The law sets no fixed expiry, but most offices want a recent one (issued within about 6 months). Warish comes in two kinds: the local government certificate (chairman/councillor) and the court succession certificate (Succession Act 1925, District Judge Court). The court one may be needed for bank accounts, debts and some property matters. Heirs' shares are set by religious personal law (Muslim, Hindu, etc.). Character certificates are issued by the chairman/councillor, a gazetted officer or the head of an institution.

When to do it: For jobs, admission, passport, bank, property transfer, or inheritance claims after a death.

Application process:

1. Apply at your Union Parishad, the ward councillor's office of the City Corporation/Pourashava, or a Union Digital Centre.
2. Submit documents and go through local verification.
3. Pay the fee (where applicable).
4. Receive the certificate. Many places issue digital certificates with a QR code.

8) Birth Registration Certificate

Subject: Official registration of a birth and the certificate, under the Births and Deaths Registration Act 2004. It carries a 17-digit registration number.

Documents needed: Parents' NID/birth registration, hospital birth record or vaccination card, proof of address (holding tax receipt). Late registration may need a school certificate or affidavit.

Validity and types: Permanent. Available in Bangla and English versions. Types: new, late registration, correction, and duplicate.

When to do it: Within 45 days of birth (free). After that a fee applies. It is needed for school admission, passport and NID.

Application process:

1. Fill the form online at bdris.gov.bd, or apply at the Union Parishad/Pourashava/City Corporation.
2. Upload or submit documents.
3. Registrar verifies and approves (with fee, if applicable).
4. Download or collect the certificate.

Extra tips: Errors in name, parents' names or date of birth cause trouble on every later document, so correct them early.

9) National ID (NID)

Subject: Citizen identity card issued by the Election Commission (NID Wing). Law: National Identity Registration Act 2023.

Documents needed: Birth registration, parents' NID, educational certificate, proof of address (utility bill/holding tax), citizenship certificate (if required).

Validity and types: No fixed expiry, lifelong. Types: new registration, correction, duplicate if lost, smart card, and online NID copy.

When to do it: Generally at 18. Check the Commission for the latest age rule. Needed for bank, SIM, passport, tax and voting. If the card is lost, file a GD immediately.

Application process:

1. Preliminary application online (official NID portal), or in person at the upazila/thana election office.
2. Submit documents.
3. On the appointed day, give photo, fingerprints and iris scan.
4. After verification, collect the smart card or download the NID copy.
5. For correction or duplicate, apply online and pay the fee (if applicable).

Extra tips: Keep NID details consistent with the birth registration and education certificates. A mismatch will block the passport.

10) Passport (e-Passport)

Subject: Identity and travel document issued by the Department of Immigration and Passports (DIP). Law and rules: Passport Order 1973 and later rules (check DIP for the latest amendments).

Documents needed: NID (birth registration for under 18), old passport (if any), photo, occupation papers (where applicable), fee receipt. If lost, the GD copy.

Validity and types: 5 or 10 years (usually 5 for those under 18). 48 or 64 pages. Delivery types: regular, express and super express (faster costs more). Passport types: ordinary, official and diplomatic.

When to do it: Well before travel. Many countries want at least 6 months of validity left, so renew early.

Application process:

1. Fill the application online (e-passport portal).
2. Pay the fee online or at a bank.
3. Give photo and biometrics at the passport office on the scheduled date.
4. Police verification if required.
5. Collect the passport (or delivery).

Warning: Avoid brokers. Pay fees only through official banks or online.

11) Driving Licence

Subject: Permission to drive vehicles, issued by the Bangladesh Road Transport Authority (BRTA). Law: Road Transport Act 2018.

Documents needed: NID, photo, educational certificate, doctor's medical certificate, fee receipt, learner licence (first).

Validity and types: The smart card is usually valid for 5 years and must be renewed before expiry. Types: non-professional (private car/motorcycle), professional (commercial) and learner. Age and education requirements differ by type, so check BRTA.

When to do it: Before driving. Renew before expiry; late renewal attracts a fine.

Application process:

1. Apply on BRTA's online service and get a learner licence.
2. Medical examination and fee payment.
3. Written and practical driving tests after the required waiting period.
4. Biometrics and photo.
5. On passing, the smart card is delivered.

Warning: Driving without a licence brings fines and penalties under the Road Transport Act.

Extra Points

- **Order:** Birth registration first, then NID, then passport and driving licence. Getting the death certificate first makes warish, bank and property work easier later.
- **Name consistency:** Keep name, parents' names and date of birth identical across documents. If wrong, fix the birth registration first, then the NID. Mismatches stall most applications.
- **If lost:** File a GD immediately, then apply for a duplicate.
- **Forgery penalty:** Forged or false papers can lead to cases under the Penal Code 1860 and related laws.
- **Help:** For information and complaints, the national service line is 333; emergencies, 999.
- **Brokers:** Demanding extra money for public services is illegal. The Anti-Corruption Commission hotline is 106.
- **Keep copies:** Keep scanned copies of every certificate.

সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০২৬

(২০২৬ সনের ২৮ নং আইন)

[১০ এপ্রিল, ২০২৬]

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) সময়োপযোগী করিবার লক্ষ্যে উক্ত আইন অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন

২। সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "সত্তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তফসিলে তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে" শব্দগুলির পর "বা সত্তার যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন

৩। উক্ত আইনের ধারা ২০ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "যদি কোনো ব্যক্তিকে ধারা ১৮ এর বিধান অনুসারে তালিকাভুক্ত করা হয় বা কোনো সত্তাকে নিষিদ্ধ করা হয়" শব্দগুলি ও সংখ্যার পরিবর্তে "যদি কোনো ব্যক্তি বা সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর-

(অ) দফা (গ)-তে উল্লিখিত "নিষিদ্ধ" শব্দের পরিবর্তে "উক্ত" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(ঙ) উক্ত সত্তা কর্তৃক বা উহার পক্ষে বা সমর্থনে যে কোনো প্রেস বিবৃতির প্রকাশনা বা মুদ্রণ কিংবা গণমাধ্যম, অনলাইন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য যে কোনো মাধ্যমে যে কোনো ধরনের প্রচারণা, অথবা মিছিল, সভা-সমাবেশ বা সংবাদ সম্মেলন আয়োজন বা জনসম্মুখে বক্তৃতা প্রদান নিষিদ্ধ করিবে।";

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "নিষিদ্ধ" শব্দের পরিবর্তে "উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ সংঘটনের" শব্দগুলির পরিবর্তে "ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা সত্তার" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত

৪। (১) সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ২১ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬

(২০২৬ সনের ৯৯ নং আইন)

[১ জুলাই, ২০২৬]

সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৮১ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল, যথা:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২০২৬ সনের ৮১ নং আইনের ধারা ২০ এর বিলুপ্তি

২। সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৮১ নং আইন) এর ধারা ২০ বিলুপ্ত হইবে।

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

উ্ড়রাি্ধকার আইন, ১৯২৫

উ্ত্তরাি্ধকার আইন, ১৯২৫

(THE SUCCESSION ACT, 1925)

(১২৫ সেনর ৩৯নং আইন)

[৩০ ঁশ ঁসেক্টর, ১৯২৫]

উ্ড়রাি্ধকার আইন, ১৯২৫

বাংলাে্দেশ উইলিবহীন অবস্থা এবং উইল সংক্রান্ত উ্ত্তরাি্ধকাে্রর ঁহ্যে্ল ে্যাজ্য আইন সংহতকরণকে্ল্প ে্ণীত আইন।

ঁযেহতু বাংলাে্দেশ উইলিবহীন অবস্থা এবং উইল সংক্রান্ত উ্ত্তরাি্ধকাে্রর ঁহ্যে্ল ে্যাজ্য আইন সংহত করা ে্যাজনীয় ও সমীচীন; ঁসহেইহতু এত্দোরা িনম্নরূপ আইন করা হইলঃ

ভাগ - ১

ে্াথিমক

ধারা-১। সংি্হe িশেরানাম।- এই আইন উ্ত্তরাি্ধকার আইন, ১৯২৫ না্ম অিভিহত হইেব।

ধারা-২। সংজ্ঞা। - িবষয় বা ে্সর্ভর পিরপিB ঁকান িকছু না থাি্কেল এই আইেন-

(ক) ''ে্শাসক'' অথর্ঁ িনবর্ঁাহক না থাি্কেল মৃত ব্যি্ক্তর ভূ-সম্প্ত্তি পিরচালনার জ্ন্য উপযু্ক্ত কর্তৃপে্ক্ষর দ্বারা িনেযাগে্াe ঁকান ব্যি্ক্তক বুঝাইেব;

(খ) ''কিডিসল'' (Codicil) অথর্ঁ উইল সংক্রান্ত কৃত ঁকান দিলল এবং উহার ব্যাখ্যা, পিরবর্তঁন, বা সংে্যাজন এবং উইেলর অংশিবেশষ গঠন কের বিলয়া িবেবিচত হইেব;

(খখ) ''েজলা জজ'' অথর্ঁ মূল এি্প্তয়ারসম্পন্ন ে্ধান আদালেতর িবচারক বুঝাইেব।

(গ) ''িনবর্ঁাহক'' অথর্ঁ উইলকারীর িনেয়াগ দ্বারা মৃত ব্যি্ক্তর সবর্ঁেশষ উইেলর কার্যঁকরণ করার জ্ন্য িবশ্বাস বেল অিপর্ঁত

ঁকান ব্যি্ক্ত;

(ঘ) ''বাংলাে্দেশ খৃ্ষ্টান'' অথর্ঁ বাংলাে্দেশর একজন নাগিরক িযিন অিবিমশ্র এিশয়াি্টক বংে্শাদ্ভূত বিলয়া িনেজেক

দাবী কেরন এবং িযিন খৃ্ষ্ট ধেমর্ঁর ঁকান অংে্শ অন্গত;

(ঙ) ''নাবালক'' অথর্ ১৮৭৫ সেনর সাবালকঽ আইন সাপেক্ষ ক্ষমতা বলে, যিনি উক্ত আইনের অথর্গত সাবালকঽ

অজর্ন কেরন নাই, এবং অন্য ক্ষমতা বলে, যাহার বয়স ১৮ বৎসর হয় নাই এবং ''নাবালকঽ'' অথর্ উক্ত ক্ষমতা বলে

মযর্াদা;

(চ) ''ডেবট'' অথর্ উইলকারীর ভূ-সম্পত্তির পিরচালনা মঞ্জুর সম্পিকর্ত উপযুক্ত প্রিপ্যারসম্প্রদায় আদালেতর সীল

মোহের সত্যায়িত উইেলর অনুলিপি;

(ছ) ''উইল'' অথর্ উইলকারীর সম্পত্তি িবষেয় তাহার ইচ্ছার আইনগত ঘোষণা বুঝাইেব, যাহা িতিন তাহার মৃত্যুর পের

কাযর্ কর হইেব মেমর্ ইচ্ছা ঘোষণ কেরন।

ধারা-৩। এই আইেনর প্রেয়াগ হইেত ক্ষমতা জাতি, ক্ষমতাপন্ন বা উপজাতিেক অবলম্বাহিত দানে সরকারেরর ক্ষমতা। - (১)

সরকার সরকারী ক্ষমতাগেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা ১৮৬৫ সেনর ১৬ই মার্চর্ হইেত ভূতাপেক্ষভাবে িকংবা ভিবষ্যত্ হইেত এই

আইেনর িনম্নলিখিত ক্ষমতা িবধানাবলীর কার্যকরতা হইেত অথর্াত্ ৫ ধারা ক্ষমতাথেক ৪৯ ধারা পর্যন্ত, ৫৮ ধারা ক্ষমতাথেক ১৯১

ধারা পর্যন্ত, ২১২, ২১৩ ধারা এবং ২১৫ ধারা ক্ষমতাথেক ৩৬৯ ধারা পর্যন্ত ক্ষমতা ক্ষমতাপন্ন, সমদায় বা উপজাতিেক িকংবা

উহার ক্ষমতা অংশেক, অবলম্বাহিত িদেত পারিেব যাহার ক্ষমতা সরকার উক্ত িবধানাবলী বা আদেশ উল্লিখিত ক্ষমতা

একিট প্রেযাজন হওয়া অসম্ভব বা অসমীচীন বিলয়া িবেবচনা কের।

(২) একইরূেপ প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার উক্ত ক্ষমতা আদেশ প্রতিপালন কিরেত পারিেব, িকন্তু এমনভাবে নয় ক্ষমতা যাহাতে

উক্ত প্রতিপালনেরর ক্ষমতা ভূতাপেক্ষ কার্যকরতা থাকে।

(৩) এই ধারায় উল্লিখিত অবলম্বাহিতপ্রভাব বলিক্তগণেক ''অবলম্বাহিতপ্রভাব বলিক্তগণ'' িহসাবে উল্লিখিত।

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

ভাগ - ২

স্থায়ী িনবাস সম্পিকর্ত

ধারা ৪। এই অধ্যায়ের প্রেয়াগ। - মৃত বলিক্ত িহন্দু, মুসিলম, ক্ষমতাবৈধ বা জৈন হইেল এই অধ্যায় প্রযুক্ত হইেব না।

ধারা ৫। মৃত বলিক্তর যথানিয়মে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিেত উত্তরাধিকার িনয়ন্ত্রণকারী আইন। -(১) মৃত্যুর সমেয়

ক্ষমতাযখানেই স্থায়ী িনবাস (domicile) থাকুক না ক্ষমতাকন মৃত বলিক্তর বাংলাদেশ অবিস্থত স্থাবর সম্পত্তিেত উত্তরাধিকার

বাংলােদেশর আইন ৫োরা িনয়ি¥ত হইেব। (২) মৃতুœর সময় ঁয ঁদেশ ৩ায়ী িনবাস থাকেব মৃত বœিপর অ৩াবর

সGিÿেত উÿরাধিকার ঐ ঁদেশর আইন ৫োরা িনয়ি¥ত হইেব।

উদাহরণ

(অ) বাংলােদেশ ৩ায়ী িনবাস থাকাকালে 'ক' dাÿ এবং ইংলœােyড অ৩াবর সGিÿ এবং বাংলােদেশ ৩াবর ও অ৩াবর

উভয় ১কার সGিÿ রাখিয়া dাÿ মারা ঁগল। এñেÿ সমu সGিÿেত উÿরাধিকার বাংলােদেশর আইন ৫োরা

িনয়ি¥ত হইেব।

(আ) 'ক' একজন ইংেরজ বœিপ। dাÿ ৩ায়ী িনবাস থাকাকালে বাংলােদেশ তাহার ৩াবর ও অ৩াবর সGিÿ রাখিয়া

বাংলােদেশ মারা ঁগল। অ৩াবর সGিÿেত উÿরাধিকার িবষয়িট dাÿ বসবাসরত অব৩ায় মৃতুœবরণকারী একজন

ইংেরজ বœিপর অ৩াবর সGিÿেত উÿরাধিকার dাÿ ১চিলত ঁয িবিধমালা ৫োরা িনয়ি¥ত হয়, উp িবিধমালা ৫োরা

িনয়ি¥ত হইেব, এবং ৩াবর সGিÿর উÿরাধিকার বাংলােদেশর আইন ৫োরা িনয়ি¥ত হইেব।

আেলাচনা

এই ধারার ১থম অংেশ বলা হেয়েছ ঁয, মৃতুœর সময় একজন বœিপর ৩ায়ী আবাসভূিম বাংলােদশ বা অ¥ ঁদেশ

ঁযখানেই থা^ক না ঁকন বাংলােদেশ অবি৩ত তার ৩াবর সGিÿর উÿরাধিকার বাংলােদেশর আইন অLযায়ী হেব।

ি৫তীয় অংেশ বলা হেয়েছ, মৃতুœর সময় একজন বœিপর ঁযেদেশ ৩ায়ী আবাস থাকেব অ৩াবর সGিÿেত তার

উÿরাধিকার ঐ ঁদেশর আইন অLযায়ী হেব।

ধারা-৬। dÞধুমাÞ একটা ৩ায়ী আবাস অ৩াবর সGিÿেত উÿরাধিকার ১ভাবিত কের। - অ৩াবর সGিÿেত

উÿরাধিকারের ডেjে একজন বœিপর ঁকবলমাÞ একিট ৩ায়ী আবাস থাকেত পারেব।

আেলাচনা

এই ধারাি‌ট মূলতঃ Somerville Vs. Somerville (5 Ves. 750) মামলার িভিÿেত এই আইেন ৩ান ঁপেয়েছ। ঁকান

ডেjে একজন বœিপর একাধিক ৩ায়ী আবাস থাকেত পাের িকn অ৩াবর সংিÿেত উÿরাধিকারের ঁñেÞ তার

একিটমাÞ ৩ায়ী আবাস থাকেত পারেব।

ধারা-৭। jবধভাবে জΛèহণকারী বǫিpর উত্ পিÿ ৩ায়ী আবাস। - jবধভাবে জΛ èহণকারী ɔেতǫক বǫিpর উত্ পিÿ

৩ায়ী সɢেকঁ আবাস তাহার জেΛর সময় তাহার িপতা ঁয ঁদেশ ৩ায়ীভাবে বাস কিরেতন িকংবা উp বǫিp মরেণাÿর

জাত সɔান হইেল িপতার মৃতুǫর সময় িপতা ঁয ঁদেশ ৩ায়ীভাবে বসবাস কিরেতন ঐ ঁদেশ হইেব।

উদাহরণ

উ্রািধকার আইন, ১৯২৫

'ক' এর জেΛর সময় তার িপতার ৩ায়ী আবাস ছিল ইংলǫাবেড। অতএব, ক ঁয ঁদেশই জΛèহণ কɁক না ঁকন তাহার

মূল আবাস হেব ইংলǫাবেড।

আেলাচনা

মূল ৩ায়ী আবাস বা জΛসূেœ ৩ায়ী িনবাসঃ Udmy vs Udmy (1 HL Sc 111) মামলায় Lord Westburn বেলেছন,

এটা Λীকৃত নীিত ঁয, ৩ায়ী িনবাস বǫতীত ঁকান মাˬষ থাকেত পাের না এবং jবধ জেΛর ঁনœেœ জΛমা্ই ɔেতǫকিট

িশdz তার িপতার এবং অৈবধ জেΛর ঁনœেœ ɔিতিট িশdz তার মাতার ৩ায়ী িনবাস ঁপেয় থাকে। মরেণাÿর জাত

সɔাবেনর ঁবলায় িপতার মৃতুǫর সময় িপতা ঁয ঁদেশ ৩ায়ী িনবাস। এটাবেকই বেল জΛসূেœ ৩ায়ী িনবাস বা মূল ৩ায়ী

িনবাস।

ধারা ৮। অৈবধ সɔাবেনর মূল ৩ায়ী িনবাস। - অৈবধ সɔাবেনর জেΛর সময় তাহার মাতা ঁয ঁদেশ ৩ায়ীভাবে িনবাসিত

ছিেলন, ঐ ঁদশই হইেব তাহার মূল ৩ায়ী িনবাস।

ধারা ৯। মূল৩ায়ী িনবাসের ৩াি়য়Ó (Continuance)। - নতুন ঁকাবেনা ৩ায়ী িনবাস অিজর্ত না হওয়া পযর্ɔ মূল ৩ায়ী

িনবাস িবদǫমান থাবেক।

ধারা ১০। নতুন ৩ায়ী িনবাস অজর্ন। - মূল৩ায়ী িনবাস নয় এমন ঁকান ঁদেশ ৩ায়ী আবাস (fixed habitation)

দিলেলর মাধǫেম একজন বǫিp নতুন ৩ায়ী আবাস অজর্ন কিরেত পািরেব।

বǫাখǫা- বাংলাবেদশ ঁবসামিরক, সামিরক, ঁনৗ িকংবা িবমান বাহিনীবেত চা^রী অথবা ঁকান ঁপশা বা জীিবকা (calling)

িনবর্াহ কিরবার dবাদ dʒধুমা্র বাংলাদেশ বসবাস কিরবার কারেণ ঁকানা বǫিp এই ঁদেশ ʊায়ী আবাস দখল

কিরয়াছেন বিলয়া গণǫ হইেব না।

উদাহরণ

(অ) ক-এর ʊায়ী িনবাস ইংলǫাyড; িতিন বাংলাদেশ আিসয়া তাহার বাকী জীবনকাল এখানেই বসবাস কিরয়া কাটেয়

িদবার ইôা ঁপাষণ কিরয়া বǫারtার বা বǫবসায়ী িহসাব িনেজেক ɔিতɪত কেরন। তাঁহার বতর্মান ʊায়ী িনবাস

বাংলাদেশ হইেব।

(আ) ইংলǫাyডর ʊায়ী িনবাসী 'ক' অɁিলয়া যান এবং অɁলীয় একিট চা^রীেত ঁযাগদান কেরন এবং ঐ চা^রীেত

বহাল থাকিবার ইôা ঁপাষণ কেরন। 'ক' অɁিলয়ায় একিট ʊায়ী িনবাস অজর্ন কিরয়াছেন।

(ই) dাj ʊায়ী িনবাসী 'ক' বাংলাদেশ সরকারের সিহত কেয়ক বৎসেরর চুিpর অধীেন এই ঁদেশ বসবাস কিরবার

জ৸ আসন। িতিন উp সময় ঁশেষ dাj িফিরয়া যাইবার ইôা ঁপাষন কেরন। িতিন বাংলাদেশ ঁকান ʊায়ী িনবাস

অজর্ন কেরন নাই।

(ঈ) ক-এর ʊায়ী িনবাস ইংলǫাyড; িতিন িবলুe অংশীদাির্ঔর িবষয়াবলী অবসায়েনর ডৈjে বসবাস কিরেত

বাংলাদেশ যান, এবং উp ডৈj পূরণ হওয়া মা্র ইংলǫাyড িফিরয়া যাইবার ইôা ঁপাষণ কেরন। তাঁহার

বসবাসের ঁময়াদ যত দীঘর্ই ঁহাক না ঁকন এইɛপ বসবাসের মাধǫেম িতিন বাংলাদেশ ঁকান ʊায়ী িনবাস অজর্ন

কিরেবন না।

(উ) পূেবর্াp সবর্েশষ উদাহরেণ উৰিখত পিরʊিতেত 'ক' বাংলাদেশ বসবাস কিরেত িগয়া পরবতর্ীেত তাঁহার ইôার

পিরবতর্ন ঘটান এবং বাংলাদেশ ʊায়ী আবাস গিড়য়া ঁতালেন। 'ক' বাংলাদেশ ʊায়ী িনবাস অজর্ন কিরয়াছেন।

(ঊ) চʜরনগর ফরাসী বসিতেত ʊায়ী িনবাসী। ক' রাজৈনিতক কারেণ ঢাকায় আɸয় িনেত বাধǫ হন এবং রাজৈনিতক

পিরবতর্ন সংঘিটত হইেল িতিন চʜরনগের িফিরেত পারিেবন এই আশায় অেনক বৎসর ঢাকাতে বসবাস কেরন।

এইঽপ বাস কিরবার কারেণ িতিন বাংলােদশ ঁকান ৩ায়ী িনবাস অজর্ঁন কেরন নাই।

উ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

(ঋ) পূেবর্াp সবর্ঁেশষ উদাহরেণ বিণর্ত পিরি৩িত ঢাকায় আিসয়া বসবাস কিরবার এক পযর্ঁাে়য় চ৷রনগের িনরাপেদ

ঁফরার উp রাজৈনিতক পিরবতর্ঁন সংঘিটত হইবার পের 'ক' অবo াহতভাবে ঢাকায় বসবাস কিরেত থাকে এবং

ঢাকােত তাহার ৩ায়ী আবাস হইেব এইঽপ ইôা ঁপাষণ কেরন। 'ক' বাংলাদেশ ৩ায়ী িনবাস ê হণ (অজর্ঁন)

কিরয়াছেন।

আেলাচনা

িকভাবে নতুন ৩ায়ী িনবাস অজর্ঁন (ê হণ) করা যায় ঁস সgকর্ঁ এই ধারায় আেলাচনা করা হেয়ছ। মূল ৩ায়ী িনবাস নয়

এমন ঁয ঁকান ঁদেশ ৩ায়ী আবাস ১িত৷ার মাধo েম একজন বo িp তার নতুন ৩ায়ী িনবাস ê হণ করেত পাের। তেব

এই ধারাি ট এo াংলো- হিyডয়ান িহেসেব পিরিচত জাতি এবং ৩ায়ীভাবে এখানে বসবাসকৃত জাতির ঁhে৷ ১েযাজo হেব

না [PLD 1958 (Lah.) 699]।

ধারা-১১। বাংলাদেশ ৩ায়ী িনবাস ê হেণর িবেশষ প ত্তি। - বাংলাদেশ ৩ায়ী িনবাস ê হেণর ইôা সyিলত ʌহেu

িলিখত ঁঘাষণাপ৷ র্তরী এবং সরকার কতৃর্ঁক এতdzেjে৷ িনেয়াজিত বাংলাদেশর ঁকান অিফেস উহা দাখিল পূবর্ঁক

ঁয ঁকান বo িp বাংলাদেশ ৩ায়ী িনবাস ê হণ কিরেত পারিেবনঃ তেব শতর্ঁ থাকে ঁয, এইঽপ ঁঘাষণাদানের অবo বিহত

এক বu সর পূবর্ঁ পযর্ঁ১ তাহাকে বাংলাদেশ বসবাস কিরেত হইেব।

ধারা-১২। িবেদশী সরকারের ১িতিনিধ বা তাহার পিরবারের অংশ িহসাবে আবাসের মাধo েম ৩ায়ী িনবাস ê হণ করা

যাইেব না। - ঁকান ঁদেশর সরকার কতৃর্ঁক উহার রা৷দূত, কনসাল বা অyকান ১িতিনিধ িহসাবে অyকানো ঁদেশ

িনেয়াগকৃত ঁকানো বo িp তাঁহার িনেয়াগের dবাদে dধুমা৷ ঐ অyদেশ বসবাস কিরবার কারেণ ঁসখানে ৩ায়ী িনবাস

ঁহণ কেরন না িকংবা এইঢ়প ঃথেমাি÷িখত বৃিpর পিরবাের অংশ বা চাকর িহসাবে তাঁহার সিহত ধুমা¡

বসবাসের কারেণ অ¥কোন বৃিp এইঢ়প ঁকান ৎায়ী িনবাস ঁহণ কেরন না।

ধারা-১৩। নতুন ৎায়ী িনবাসের ৎাি়য়ঃ।- পূবর্ঁর ৎায়ী িনবাস পুনরায় ঁহণ অথবা অ¥ একিট অিজর্ত না হওয়া পযর্ঁ›

নতুন ৎায়ী িনবাস অবৃাহত থাকিেব।

ধারা-১৪। নাবালেকর ৎায়ী িনবাস। - নাবালেকর ৎায়ী িনবাস িপতামাতার ৎায়ী িনবাস অ§সরণ কিরেব, যাহাদের

িনকট হইেত ঁস মূল ৎায়ী িনবাস পাইয়াছে।

বৃিতÑম- নাবালক িববাহিত হইেল, িকংবা ঃজাতের কেমর্ ঁকান পদ ধারণ কিরেল অথবা িনেয়াজিত থাকেল িকংবা

িপতামাতার সহ¡িতেত পৃথক ঁকান বৃবসা ধ§? কিরেল তাহার ৎায়ী িনবাস তাহার িপতামাতার ৎায়ী িনবাসের সিহত

পরবির্তত হইেব না।

ধারা-১৫। িববাহের ফেল মিহলা কর্তৃক অিজর্ত ৎায়ী িনবাস।- িববাহের মাধৃেম একজন মিহলা তাহার ∧ামীর ৎায়ী

িনবাস অজর্ন কিরয়া থাকেন, যিদ পূবর্ তাহার (মিহলার) ঐ একই ৎায়ী িনবাস না থাকে।

ধারা-১৬। িববাহ চলাকালে ¤ীর ৎায়ী িনবাস।- িববাহকালীন সময়ে ¤ীর ৎায়ী িনবাস তাহার ∧ামীর ৎায়ী অ§সরণ

কিরেব।

বৃিতÑম- ঁকান উপযুp আদালেতর দৃ ৎারা ∧ামী-¤ী উভেয় পৃথক হইয়া ঁগেল, িকংবা ∧ামীেক দীপা›ের পাঠানো

হইেল ¤ীর ৎায়ী িনবাস আর ∧ামীর ৎায়ী িনবাসেক অ§সরণ কিরেব না।

ধারা-১৭। নাবালেকর নতুন ৎায়ী িনবাস অজর্ন। - এই ভাগে হিতপূবর্ঁ অ¥ভাবে যাহা িকছু বলা হইয়াছে তাহা বৃতীত,

একজন বৃিp তাহার নাবালকঃ চলাকালে নতুন ঁকান ৎায়ী িনবাস অজর্ন কিরেত পাের না।

উ়রাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-১৮। পাগেলর নতুন ৎায়ী িনবাস অজর্ন।- অ¥কোন বৃিpর ৎায়ী িনবাস অ§সরণকারী ঁকান ৎায়ী িনবাস বৃতীত

অ্যকোন ভাবে একজন িবকৃত মিধr বƍিp নতুন ঁকান ৩ায়ী িনবাস অজর্ঁন কিরেত পারেন না।

ধারা-১৯। অ্য ঁকাথাও ৩ায়ী িনবাস ১মাণের অবতর্মানের বাংলাদেশ অ৩াবর সŋিত্তেত উ্তরাধিকার।- অ্য

ঁকাথাও ঁকান ৩ায়ী িনবাসের ১মাণের অবতর্মানে যিদ ঁকান বƍিp বাংলাদেশ অ৩াবর সŋি রাখিয়া মারা যায়,

তাহা হইেল ঐ সŋিত্তেত উ্তরাধিকার বাংলাদেশর আইন Ćারা িনয়িšত হইেব।

ভাগ-৩

িববাহ

ধারা-২০। িববাহ Ćারা ʌাথর্ঁও ও অিধকার অিজর্ত হইেব না িকংবা নr হইেব না। -(১) ঁকান বƍিp িতিন যাহাকে িববাহ

কিরয়াছেন ঐŠপ িববাহ Ćারা তাহার সŋিত্তেত ঁকান অজর্ঁন কিরেবন না, িকংবা িতিন অিববাহিত হইেল কিরেত

পারেতন এইŠপ ঁকান কার্যঁ তাহার িনজʌ সŋি সŋকর্ঁ কিরেত অèম হইেব না।

(২) এই ধারা-

(ক) ১লা জানুয়ারী-১৮৬৬ইং তারিেখর পূেবর্ঁ চুিpভুp ঁকান িববাহের ঁèল ১যুp হইেব না;

(খ) িববাহের সময় িহŋু, মুসিলম, ঁবৗĆ, িশখ অথবা ǰজন ধেমর্ঁর ১িত আনুগত্য ১কাশকারী পèĆেয়র একজন বা

উভেয়র ঁকান িববাহের ঁèল ১যুp হইেব না, এবং কখেনা ১যুিp হইয়াছে বিলয়া গণ্য হইেব না।

ধারা-২১। বাংলাদেশ ৩ায়ীভাবে িনবাসিত এবং ৩ায়ীভাবে িনবাসিত নয় এইŠপ বƍিpর মধ্যকার িববাহের ফল। -

যিদ ঁকান বƍিpর ৩ায়ী িনবাস বাংলাদেশ না হয়, এবং বাংলাদেশ িববাহ কিরয়া থাকে এবং ঁকান বƍিpর ৩ায়ী

িনবাস বাংলাদেশ হয়, তাহা হইেল ঁকান পèই িববাহ Ćারা িববাহপূর্বর্ঁ সŋাদিত ঁসেটলেমেyট অ১ভূর্ঁp নয়,

অ্যপèর সŋি সŋকর্ঁ, এইŠপ ঁকান অিধকার, যাহা িববাহের সময় উভয়পè ৩ায়ীভাবে বাংলাদেশ িনবাসিত

না হইেল িতিন অ্যপè তĆারা অজর্ঁন কিরেতন না, অজর্ঁন কিরেবন না।

ধারা-২২।িববাহ ১তƍাশী নাবালেকর সŋি বেÞাবধকরণ।- (১) িববাহ ১তƍাশী নাবালেকর সŋি বেÞাবধ করা

যাইেব এই শেতর্ঁ ঁয, উp বেÞাবধ নাবালেকর িপতার অনুমাদনèেম িকংবা িপতা মৃত হইেল অথবা বাংলাদেশ

অনুপি৩ত থাকিেল হাইেকার্টঁ িবভাগের অনুমাদনèেম তƍকর্তৃর্ঁক সŋাদিত হইয়াছে।

(২) ১লা জা‌ল়য়ারী ১৮৬৬ইং তা‌রিেখর পূ‌েবর্ সৃ‌ষ্ট অথবা তত্ পূ‌েবর্ ঘটমান ঁকান উইলিবহীন অবস্থা

(intestacy)'র ঁজন্ম ে‌ল িকংবা অকৃত উইল (intestate) বা ঁকান িহ‌ন্দু, মুসিলম, ঁবৗদ্ধ, িশখ বা ঁজনর সৃ‌ষ্টিত উইল

সংস্থা উত্তরা‌ধকা‌েরর ঁজন্ম ে‌ল এই ধারা অথবা ২১ ধারার ঁকান িকছুই ঃযুক্ত হইেব না।

ভাগ -৪

সেগা‌ঢ়তা সৃ‌ষ্টকর্ঁ

ধারা-২৩। এই ভা‌েগর ঃে‌য়াগ। - ১লা জা‌ল়য়ারী ১৮৮৬ইং তা‌রিেখর পূ‌েবর্ সৃ‌ষ্ট অথবা তত্ পূ‌েবর্ ঘটমান ঁকান

উইল িবহীন অবস্থার (intestacy) ঁজন্ম ে‌ল িকংবা অকৃত উইল (intestacy) বা ঁকান িহ‌ন্দু, মুসিলম, ঁবৗদ্ধ, িশখ, ঁজন বা

পা‌রিথর্ব সৃ‌ষ্টির উইল সংস্থা উত্তরা‌ধকা‌েরর ঁজন্ম ে‌ল এই ধারার ঁকান িকছুই ঃযুক্ত হইেব না।

ধারা-২৪। জা‌তি বা সেগা‌ঢ়তা। - আঞ্চ‌ীয়তা বা সেগা‌ঢ়তা হইেতেছ একই বংশ (stock) বা সাধারণ পূবর্পুরুষ হইেত

সৃষ্টূত বৃদ্ধিপ্রবেগর্ঁর সংে‌যাগ বা সৃষ্টকর্ঁ।

ধারা-২৫। সরাসির সেগা‌ঢ়তা। -(১) সরাসির সেগা‌ঢ়তা হইেতেছ তাহাই যাহা ২ জন বৃদ্ধিপ্রর মেধৃ িবদৃমান থা‌েক

যাহা‌েদর একজন, একজন বৃদ্ধিপ এবং িপতা, িপতামহ এবং ঃপিতামহ এবং সরাসির ঊর্দ্ধ ঁরখায় যতই উপের ঁহাক,

উত্তরা‌ধকার আইন, ১৯২৫

িকংবা একজন বৃদ্ধিপ এবং তাহার পুত্র, ঁপৗত্র, ঃপৗত্র এবং সরাসির িনম্ন ঁরখায় যতই িনম্নগামী হউক িহসা‌েব,

অন্যজন হইেত সরাসির ঁরখায় উদ্ভূত।

(২) ঃতিটি বংশধর (generation) ঊর্দ্ধঁগামী বা িনম্নগামী ধাপ গঠন কিরয়া থা‌েক।

(৩) একজন বৃদ্ধিপ্রর িপতা ঃথম ধা‌েপ তাহার সিহত সংযুr, এবং একইভা‌েব তাহার পুত্রর সিহত; িদ্বতীয় ধা‌েপ

তাহার িপতামহ এবং ঁপৗত্র; তৃতীয় ধা‌েপ তাহার ঃপিতামহ এবং ঃপৗত্র এবং এইভা‌েব ঊমাগত।

ধারা-২৬। আ‌ইিন সেগা‌ঢ়তা। -(১) আ‌ইিন সেগা‌ঢ়তা হেঃ তাহাই যাহা দ্বইজন বৃদ্ধিপ্রর মেধৃ অবস্থান কেরন,

যাহারা একই বংশ বা পূবর্পুরুষ হইেত উদ্ভূত, িকন্তু যাহা‌েদর ঁকউই অন্যজন হইেত সরাসির ঁরখায় উদ্ভূত নয়।

(২) মৃত বৃদ্ধিপ্রর সা‌েথ ঁকান আ‌ইিন আঞ্চ‌ীয় ঁকান ধা‌েপ অবস্থান কের উহা িনণর্ঁয়কে‌ল মৃত বৃদ্ধিপ হইেত সাধারণ

বংশ ঊর্দ্ধঁ গণনা করা ঃে‌য়াজন, এবং অতঃপর ঊর্দ্ধঁ এবং িনম্নগামী উভয় ঃেতৃক বৃদ্ধিপ্রর জন্য অ‌ইেমাদিত ধা‌েপ

আ‌ইিন জাতীয় িনম্নগামী।

আলোচনা

Consanguinity দ্বই ৩কারঃ Lineal এবং Collateral. মৃত বৃি্দ হইেত ঊর্ধ্বগামী বা িনmগামী যাহাই হুাক না

হুকান দ্বইজন বৃি্দ একটা সরাসির হুরখা সমিকর্তত তাকে Lineal Consanguinity বেল। সরাসির হুরখায় দ্বই বৃি্দ

সমিকর্তত না হেল তখন তাকে, Collateral Consanguinity বেল।

ধারা-২৭।- উ্যরাি্ধকারের ডেি্জ বৃি্দগণ মৃত বৃি্দর সিহত একইভাবে সংি্জর হইেব। - উ্যরাি্ধকারের

ডেি্জ হুকান পাথর্কৃ থাকেনা-

(ক) ঐ বৃি্দেদর মেধৃ যাহারা মৃত বৃি্দর সিহত তাহার িপতার মাধৃ্যেম সমিকর্তত এবং ঐ বৃি্দেদর মেধৃ যাহারা

তাহার মাতার মাধৃ্যেম তাহার সিহত সমিকর্তত; বা

(খ) ঐ বৃি্দেদর মেধৃ যাহারা আপনেদর (full blood) এর মাধৃ্যেম মৃত বৃি্দর সিহত সংি্জর এবং ঐ বৃি্দেদর

যাহারা সত্ িহসাবে (half blood) তাহার সিহত সংি্জর; বা

(গ) ঐ বৃি্দেদর মত যাহারা মৃত বৃি্দর জীবdশায় ৩কৃতপেনই জ্ঞাহণ কেরন এবং ঐ বৃি্দেদর মেধৃ যাহারা

তাহার মৃতুৃর সমেয় মাতৃগেভর্ হিছেলন িকন্তু পরবর্তীেত জীব৯ অবস্থায় জ্ঞাহণ কেরন।

ধারা-২৮। জাতির ধাপ গণনার পদ্ধতি।- ১নং তফিসেল উেল্লখিত স্ত্রাতি হুটিবেল ৩দিশর্ত পদ্ধতিেত স্ত্রাতির ধাপ গণনা

কিরেত হয়।

উদাহরণ

(অ) হুয বৃি্দর আòীয় গণনা কিরেত হয় এবং তাহার কাজিন জামর্ান িকংবা ৩থম কাজিন, হুটিবেল হুযমন ৩দিশর্ত,

চতুথর্ ধাপে সমিকর্তত; িপতার ঊর্ধ্বর্ এক ধাপ এবং সাধারণ পূবর্ পুরুষের অন্যজন, অথর্াত্ িপতামেহর অন্যজন; এবং

তাহার িনকট হইেত কাকা খুড়ার সিহত সংি্জর িনg ধাপের অন্যজন এবং সকল চাচির ধাপে কাজিন জামর্াচেনর সিহত

সংি্জর অন্যজন।

(আ) ভাইেয়র একজন হুপৌত্র এবং কাকা/ খুড়ার এক পুত্র, অথর্াত্ ৩েতৃক ৪ চার ধাপ অপসারিত হওয়ার কারেণ

একজন ৩ভাইেপা এবং একজন কাজিন জামর্ান সম/একই ধাপে অবস্থান কেরন।

(ই) একজন কািজন জামউঁেনর ঁপৗী একজন ঁêট আংেকেলর ঁপৗেীর ৺ায় একই ধাপ অবৗান কেরন, কারণ তাহারা

উভেয় ঽাতির ৬৭ ধাপ অবৗান কেরন।

উড়রাধকার আইন, ১৯২৫

আলাচনা

ফাtঁ কাজন বা ''কাজন জামউঁান'' অথঁ কাকা/চাচা এবং কাকী/চাচীর ৩াথিমক সহানগণ।

''েসেকyড কাজন'' অথঁ ঁয বৃিpর একই ৩িপতামহ বা ৩মাতামহী আছ এবং ছয় ধাপ সংিJr ঐ বৃিp।

Case Law

Section 28 (with 1st Schedule-Pre-emption Relations by consanguinity-The donor's daughter's sons are not relations by consanguinity within three degrees of the donor. They cannot therefore, get the protection of clause (c) of sub-section (10) of sections 96 of the State Acquisition & Tenancy Act. The Court below committed error of law in their decisions occasioning failure of justice in holding otherwise. [Mir Amanullah Vs. Mohammad Sharif, 44 DLR 228].

ভাগ-৫

অকৃ ত উইল সৗিকű ত উড়রাধকার

অধRায় - এক

5াথিমক

ধারা-২৯। এই ভাগের ৩েয়াগ।- (১) এইভাগ ১লা জাLয়ারী ১৮৬৬ সালের পূেবঁ ঘটমান ঁকান উইলিবহীন অবৗা অথবা ঁকান িহu, মুসিলম, ঁবৗ, িশখ বা jজেনর সGিyর ঁহেl ৩যুp হইেব না।

(২) উপ-ধারা (১) অথবা আপাততঃ বলবত্ অ৺ ঁকান আইেন যাহা বলা হইয়াছ তাহা বৃতীত, এই ভাগের িবধানাবলী সকল উইলিবহীন অবৗার ঁহেl বাংলাদেশর আইন সৃির কিরেব।

ধারা ৩০। মৃত বৃিp ঁকান সGিy উইলিবহীন অবৗায় রাখিয়া মারা িগয়াছ সGেকঁ।- ঁকান বৃিp কাযঁকর হইত

সহম উইল সGিকঁত িবিলবৃবৗা কেরন নাই এইrপ সকল সGিy সGেকঁ উইলিবহীন (অকৃত উইল) অবৗায় মারা

িগয়াছন বিলয়া িবেবিচত হইেব।

উদাহরণ

(অ) 'ক' ঁকান উইল না কিরয়া মারা যান। 'ক' তাহার সমᵸ সGিȳ সGেকঁ উইলিবহীন অবʊায় মারা িগয়ােছন।

(আ) 'ক' উইল কিরয়া এবং 'খ' ঁক তাহার িনবঁাহক িনেয়াগ কিরয়া মারা যান, িকʞ উইেল আর অɣেকান িবধান নাই।

'ক' তাহার সGিȳর বʐন সGেকঁ উইলিবহীন অবʊায় মারা িগয়ােছন।

(ই) 'ক' ঁবআইনী ডৈজেɹ সমᵸ সGিȳ উইল কিরয়া মারা যান। 'ক' তাহার সGিȳর বʐন সGেকঁ উইলিবহীন

অবʊায় মারা িগয়ােছন।

(ঈ) 'ক' খ ঁক ১০০০ এবং 'গ' এর ঁজǫ১ প্লুেক ১০০০ টাকা উইল কিরয়া ঁদন এবং উইলমূেল আর ঁকান িকছু

ɔদান কেরন নাই এবং ২০০০ টাকা রাখিয়া এবং অɣ ঁকান সGিȳ নয়, মারা যান। 'গ' ঁকান প্লু না রাখিয়া ক-এর

পূেবঁ মারা ঁগেলন। ক ১০০০ টাকার বʐন সGেকঁ উইলিবহীন অবʊায় মারা ঁগেলন।

অধǫায় - ɖই

পািসঁ বǫতীত অকৃত উইেলর ঁȟেু িবিধমালা

উȘরাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-৩১। পািসঁেদর ঁȟেু এই অধǫায় ɔেযাজǫ হইেব না। - পািসঁেদর ঁȟেু এই অধǫােয়র ঁকান িকছুই ɔযুƥ হইেব

না।

ধারা-৩২। এইʏপ সGিȳ বতঁাে◌না। - অকৃত উইলকারীর সGিȳ তাহার ʑী বা ʌামী িকংবা Ǹমাʟসাের মৃত বǫিƥর

আǿীয়গেণর উপর এবং এই অধǫােয় অতঃপর বিণঁত িবধান অʟসাের বতঁাহেব।

বǫাখǫা- একজন িবধবা, তাহার িববাহের পূেবঁ সGাদিত ȷবধ চুিƥর ȹারা তাহাক তাহার ʌামীর ভূ-সGিȳেত তাহার

বʐনমূলক অংশ হইেত বাদ ঁদওয়া হইেল, তাহার জɣ এতȹারা ɔণীত িবধােন অিধকারী হইেব না।

ধারা-৩৩। ঁযেȟেু অকৃত উইলকারী িবধবা ʑী এবং সরাসির (বা ɔতǫȟ) বংশধর, বা ɖȘধুমাু িবধবা ʑী ও Ṣাি◌ত বা

িবধবা ʑী এবং ঁকান Ṣাি◌ত নয়, রাখিয়া িগয়ােছন। - ঁযেȟেু অকৃত উইলকারী একজন িবধবা ʑী রাখিয়া িগয়ােছন-

(ক) যিদ িতিন ঁকান সরাসির বংশধরও রাখিয়া যান, তাহেল অতঃপর উৈʟখিত িবিধ অʟসাের তাঁহার এক তৃতীয়াংশ

পাইেব তাঁহার িবধবা ¯ী এবং অিবশ¯ dzই-তৃতীয়াংশ পাইেব তাঁহার সরাসির বংশধরগণ;

(খ) ৩৩ক ধারায় যাহা বলা হইয়াে ছ উহা বÖতীত, যিদ িতিন ÿকান সরাসির বংশধর না রাি খয়া িক¤ তাঁহার Ùাি ত

সমকÆীয় বÖি pগণেক রাি খয়া যান, তাহেল অতঃপর বিণÆত িবধান অ¨যায়ী তাঁহার সমি য়র অধÆাংশ পাইেব তাহার

িবধবা ¯ী এবং অ¥ অংশ পাইেব Ù¨া¨যায়ী তাহার Ùাি তগণ;

(গ) যিদ িতিন তাঁহার Ùাি ত সমকÆীয় কাউেক রাি খয়া না যান, তাহেল তাহার সমুদয় সমি ¥ পাইেব তাহার িবধবা ¯ী।

ধারা-৩৩ক। ÿযৗ¤ অকৃত উইলকারী িবধবা ¯ী রাি খয়া িগয়াে ছন এবং ÿকান সরাসির বংশধর রাি খয়া যান নাই

ÿসৗ¤ িবেশষ িবধান। - (১) ÿযৗ¤ অকৃত উইলকারী একজন িবধবা ¯ী রাি খয়া িগয়াে ছন, িক¤ ÿকান সরাসির

বংশধর রাি খয়া যান নাই এবং তাহার সমি ¥ ১কৃত মূলÖ ৫,০০০/= টাকার অিধক নয়, ÿসৗ¤ তাহার সমুদয়

সমি ¥ পাইেব তাহার িবধবা ¯ী।

(২) ÿযৗ¤ সমুদয় সমি ¥র মূলÖ ৫,০০০/= টাকার অিধক হয়, ÿসৗ¤ িবধবা ¯ী উহা হইেত ৫,০০০/= টাকা

পাইেবন এবং অকৃত উইলকারীর মৃতুÖর তাি রখ হইেত বা¤সিরক ৪% হাের dদ সহ উপ§প ৫,০০০/= টাকা

পিরেশাধ না হওয়া পযÆ১ ঐ সমুদয় সমি ¥র উপর তাহার (িবধবার) চাজÆ থাি কেব।

(৩) অ¤ ধারায় িবধবার জ¥ ১ণীত িবধান তাহার পূেবÆাp dদসহ উপ ৫,০০০/= টাকা পিরেশাধের পের িবদÖমান

উপ উইলকারীর ভূ-সমি ¥র অবিশ¨াংেশ তাহার (িবধবার) ¬াে খÆর অিতির p ¬§প এবং উপ§প অবিশ¨াংশ ৩৩

ধারার িবধান অ¨যায়ী এমনভাে ব বÿন কিরয়া িদেত হইেব ÿযন উহা উপ ১কৃত উইলকারীর সমি ¥র সমুদয় অংশ।

(৪) সমি ¥র ÿমাট মূলÖ হইেত অকৃত উইলকারীর সকল ÿদনা এবং সু¤কাে র বÖা িয়ত সকল অথÆ, এবং সমি ¥র

অ¥া¥ সমু দায় এবং চাজÆ বাদ িদয়া সমি ¥র ১কৃত মূলÖ িনধÆারণ কিরেত হইেব।

(৫) অ¤ Øারা ১েযাজÖ হইেব না-

(ক) িনেgর ÿকান বÖি pর সমি ¥র ÿযৗ¤-

(অ) বাংলাে দশী ÿকান খ¤ান,

(আ) বাংলাে দশী খ¤ান অথবা মৃতুÖকাে ল বাংলাে দশী খ¤ান ি ছল এই§প ÿকান পু¯ষের ÿকান স১ান বা নাি তনাতনী; বা

(ই) অ‍ু আইেনর িবধানাবলী ৫ারা, িবেশষ িববাহ আইন, ১৮৭২ সােলর ২৪ ধারার অধীন, সম্ভ্যেত উ্যরাি্ধকার

িনয়ি্যত এইরূপ িহ‍ু, ্যবৗ৫, িশখ বা ্যজন ধমর্ভ ৈহণকারী ্যকান ব্যি্প;

উ্যরাি্ধকার আইন, ১৯২৫

(খ) সমুদয় সম্ভ্য সম্ভেকর্ভ মৃত ব্যি্প উইলহীন অবস্থায় মারা না ্যগেল।

ধারা-৩৪। ্যযৗথ অকৃত উইলকারী িবধবা ্যকান ৯ী এবং ্যকান স্যাি্ত রাি্খয়া যান নাই। - ্যযৗথ অকৃত-উইলকারী

্যকান িবধবা ৯ী রাি্খয়া যান নাই, ্যসৗথ অতঃপর বিণর্ভত িবিধ অ‍ৈসাের তাহার সম্ভ্য পাইেব তাহার সরাসির

বংশধরগণ অথবা সরাসির বংশধর নয় তাহার এমন স্যাি্ত সম্ভকর্ভীয় ব্যি্পগণ; এবং িতিন তাহার স্যাি্ত সম্ভকর্ভীয়

কাউেকও না রাি্খয়া ্যগেল উ্প সম্ভ্যর অিধকারী হইেব সরকার।

ধারা-৩৫। িবপ্ভীেকর অিধকার। - ৲ামী রাি্খয়া ৯ী মারা ্যগেল, ৲ামী উইলহীন অবস্থায় মারা ্যগেল তাহার সম্ভ্য

সম্ভেকর্ভ একজন িবধবা ৯ীর ্যযমন অিধকার থাে্ক, ্যস (৯ী) উইলহীন অবস্থায় মারা ্যগেল তাহার সম্ভ্য সম্ভেকর্ভও

তাঁহার (৲ামীর) একইরূপ অিধকার থাি্কেব।

সরাসির বংশধর থাি্কেল বৃন

ধারা-৩৬। বৃন িবিধ। - (িবধবা ৯ী রাি্খয়া ্যগেল িবধবার অংশ বাদ ্যদওয়ার পর) সরাসির বংশধরেদর মেধ্য অকৃত

উইলকারীর সম্ভ্যর বৃন িবিধ ৩৭ ্যথেক ৪০ ধারায় বিণর্ভত িবিধর অ‍ৈরূপ হইেব।

ধারা-৩৭। ্যযৗথ অকৃত উইলকারী ধ্যধুমা‍ু একিট স২ান বা একাি্ধক স২ান রাি্খয়া যান। - ্যযৗথ অকৃত

উইলকারী তাহার এক বা একাি্ধক স২ান ছাড়া মৃত ্যকান স২ােনর মাধ্যেম ্যকান দূরবত্যর্ভী সরাসির বংশধর না রাি্খয়া

যান, ্যসৗথ তাহার সম্ভ্য ্যকবলমা‍ু একিট স২ান থাি্কেল ঐ জীিবত স২ান অথবা তাহার সকল জীিবত স২ােনর

মেধ্য সমানভােব ভাগ কিরয়া ি্দেত হইেব।

ধারা-৩৮। ্যযৗথ অকৃত উইলকারী এক বা একাি্ধক ্যপৗ‍ু-্যপৗ‍ুী ছাড়া ্যকান স২ান রাি্খয়া যান নাই। - ্যযৗথ

অকৃত উইলকারী একজন ঁপৗ/েপৗী বা একাধিক ঁপৗ-ঁপৗী ছাড়া জীিবত ঁকান সɔান রাখিয়া যান নাই এবং মৃত

ঁপৗ/েপৗীর মাধǫেম দূরবতঁী ঁকান বংশধরও রাখিয়া যান নাই, ঁসেঃ সɢিȳ পাইেব তাহার জীিবত ঁপৗ/েপৗী

যিদ ঁকবলমা একজন থাকে, অথবা তাহার সকল জীিবত ঁপৗ-ঁপৗীেদর মেধǫ সমানভাবে ভাগ হইয়া যাইেব।

উদাহরণ

(অ) জন, ঁমরী এবং ঁহনরী নামে 'ক' এর িতন সɔান ছাড়া অɣ ঁকউ ঁনই। তাহারা সকেল িপতার মৃতুǫর পূবঁ

মৃতুǫবরণ কেরন। জন ʤহিট, ঁমরী িতনিট এবং ঁহনরী চারিট সɔান রাখিয়া যান। পের ক মৃত ঁপৗ/েপৗীর ঁকান

বংশধর না রাখিয়া ঁকবলমা ঐ নয়জন ঁপৗ/েপৗী রাখিয়া উইলিবহীন অবʊায় মারা যান। তাঁহার ɔেতǫক

ঁপৗ/েপৗী এক নবমাংশ কিরয়া পাইেব।

(আ) িকɹ ঁহনরী যিদ ঁকান সɔান না রাখিয়া মারা যাইেতন, তাহা হইেল সমুদয় সɢিȳ অকৃত উইলকারীর পাঁচ ঁপৗীঁপৗী অথঁাত্ জন ও ঁমরীর সɔানেদর মেধǫ সমানভাবে ভাগ হেয় ঁযত।

ধারা-৩৯। ঁযঃ অকৃত উইলকারী ʤধুমা ɔেপৗ-ঁপৗী বা দূরবতঁী সরাসির বংশধর রাখিয়া িগয়াছেন।-

একইভাবে সɢিȳ পাইেব দাগ অʟসাের অকৃত উইলকারীর িনকটতম জীিবত সরাসির বংশধরগণ, ঁযঃ তাহারা

সকেল ধাপ অʟসাের তাহার ɔেপৗ. ঁপৗী অথবা ধাপ অʟসাের সকেল ওরা দূরবতঁী।

উʂরাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-৪০। ঁয ঁঃ অকৃত উইলকারী সরাসির বংশধর রাখিয়া যান যাহারা তাহার ʂাতির একই ধাপ নয় এবং

যাহাদের মাধǫেম দূরবতঁী বংশধর মৃত। - (১) যিদ অকৃত উইলকারী সরাসির বংশধর রাখিয়া যান যাহারা তাহার

ʂাতির একই ধাপ অবʊান কেরন না এবং ঁয সকল বǫিপর বরাবের তাহার িনকট হইেত ওরা দূরবতঁী বংশধরগণ

মৃত ঁসেঃ উইলকারীর সরাসির বংশধেরর সংখǫার অʟʢপ সমান ভাগ সɢিȳ বিʐত হইেব, যাহারা তাহার

মৃতুǫেত তাহার িনকটতম ʂাতি ধাপ অবʊান করেতা অথবা তাহার উȳরজীিব িহসাবে সরাসির বংশধর রাখিয়া তাহার

পূবঁ তাহার অʟʢপ ধাপের বংশধরগণ মারা যায়।

(২) উইলকারীর মৃতুǫেত তাহার ʂাতির িনকটতম ধাপে অবʊানকারী সরাসির বংশধরগেণর ɔেতǫেকর মেধǫ উপ

ভাগের অংশ বিÿত হইেব এবং উপ মৃত সরাসির বংশধরগেণর ১েতœকের সমেকঁ উপ ভাগ বিÿত হইেব এবং উপ

মৃত সরাসির বংশধর ১েতœকের সমেকঁ বিÿত ভাগ তাহার উÿরজীিব স২ান বা স২ানগণ বা অিধক দূরবতঁী সরাসির

বংশধরগেণর দখলভুপ হইেব। যাহারা সবঁদা অকৃত উইলকারী উÿরজীিব িহসাবে তাহার িপতামাতা ঁয অংশ পাইত

ঐ অংশ èহণ কেরন।

উদাহরণ

(অ) ক- এর জন, ঁমরী এবং ঁহনরী নামে িতন স২ান িছল। জন চার স২ান, এবং ঁমরী এক স২ান রাখিয়া মারা যায়,

এবং ঁহনরী িপতার উÿরজীিব থাকেন। উইলিবহীন অবœায় এক-তৃতীয়াংশ ঁহনরী এক-তৃতীয়াংশ জেনর ৪ স২ান

এবং অবিশr তৃতীয়াংশ ঁমরীর এক স২ান পায়।

(আ) ক- ঁকান স২ান রাখিয়া যান নাই, িকx আটজন নাতি-নাতনী এবং মৃত নাতি-নাতনীর œই স২ান রাখিয়া যান।

সমিÿ নয় অংেশ ভাগ করা হয়, যাহার এক অংশ ১েতœক নাতি-নাতনী এবং অবিশr এক নবমাংশ œই ১নাতিনাতনীর মেধœ সমান অংেশ ভাগ করা হয়।

(ই) ক-এর িতন স২ান আেছ, জন, ঁমরী এবং ঁহনরী। জন চার স২ান, এবং জেনর এক স২ান œই স২ান রাখিয়া মারা

যান। ঁমরী এক স২ান রাখিয়া মারা যান। 'ক' পরবতঁীেত উইলিবহীন অবœায় মারা যায়। তাহার সমিÿর একতৃতীয়াংশ ঁহনরী, এক-তৃতীয়াংশ ঁমরীর স২ান এবং এক-তৃতীয়াংশ চার অংেশ ভাগ করা হয়, যাহার এক অংশ জেনর

িতন উÿরজীিব স২ানের ১েতœকের মেধœ ভাগ করা হয় এবং অবিশrাংশ জেনর œই নাতি-নাতনীর মেধœ সমান অংেশ

ভাগ করা হয়।

(ঈ) ক-এর œই জন স২ান আেছ, জন এবং ঁমরী। জন তাহার গভঁবতী qী রাখিয়া িপতার পূেবঁ মারা যান। তারপর ক

ঁমরীেক রাখিয়া মারা যায় এবং যথাসময়ে জেনর স২ান জœায়। ক-এর সমিÿ ঁমরী এবং মরেণাÿর স২ানের মেধœ

সমান ভাগে ভাগ করা হয়।

সরাসির বংশধর না থাকেল বÿনীতি

ধারা-৪১। অকৃত উইলকারী সরাসির বংশধর রাখিয়া না ঁগেল বÿনীতি।- ঁযেhে অকৃত উইলকারী ঁকান সরাসির

বংশধর রাি◌খয়া যান নাই, ৃসেঃ◌ৃ তাহার সɢি◌ু ধারা ৪২ হইেব ৪৮ অɹযায়ী বʐ◌েনর িবিধসমূহ (একজন িবধবা ʑী

থাি◌কেল তাহার অংশ বাদ ৃদওয়ার পর)

ধারা-৪২। ৃযেঃ◌ৃ অকৃত উইলকারীর িপতা জীিবত।- যিদ অকৃত উইলকারীর িপতা জীিবত থা◌েকন, তাহা হইেল

িতিন সɢি◌ুেত উʊরাি◌ধকারী হইেবন।

ধারা-৪৩। ৃযেঃ◌ৃ অকৃত উইলকারীর িপতা মৃত, ি◌কʁ তাহার মাতা, ভাই এবং ৃবান জীিবত। - অকৃত উইলকারীর

িপতা যিদ মৃত হন, ি◌কʁ তাহার মাতা জীিবত এবং ভাই বা ৃবানও জীিবত এবং মৃত ভাই বা ৃবা◌েনর ৃকান সɔান

জীিবত না থা◌েক ৃসেঃ◌ৃ মাতা এবং জীিবত ɔ◌েতǫক ভাই বা ৃবান সমান অংেশ সɢি◌ুেত উʊরাি◌ধকারী হইেবন।

উʢরাি◌ধকার আইন, ১৯২৫

উদাহরণ

ক- তাহার মাতা সেহাদর ʤই ভাই জন ও ৃহনরী এবং এক ৃবান ৃমরী, ৃয মা◌েয়র কʏা, ি◌কʁ িপতার নয়, রাি◌খয়া

উইলিবহীন অবʊা◌য় মারা ৃগল। মাতা এক-চতুথঁ অংশ এবং ɟবিপৗʢয় ৃবান ৃমরী পা◌েব এক চতুথঁ অংশ।

ধারা-৪৪। অকৃত উইলকারীর িপতা যিদ মৃত হন, ি◌কʁ তাহার মাতা জীিবত থা◌েকন, এবং ৃকান ভাই বা ৃবান এবং

ৃকান ভাইেয়র বা ৃবা◌েনর সɔান বা সɔান-সɔিত, িযিন বা যাহার উপ অকৃত উইলকারীর জীবɟশায় মারা ৃযেত

পারেতন, জীিবত থা◌েক, তাহেল মাতা এবং ɔ◌েতǫক জীিবত ভাই বা ৃবান, এবং ɔ◌েতǫক মৃত ভাই বা ৃবা◌েনর জীিবত

সɔান বা সɔান-সɔিত, এমনভা◌েব সɢি◌ুেত সমান অংশ পাইেব ৃযন উপ অকৃত উইলকারীর মৃতুǫর সময় এইʕপ

সɔান-সɔিত (একা◌িধক হইেল)'র িনজ িনজ িপতা-মাতা জীিবত থা◌িকেল ৃয অংশ পাইেতন তাহারা ৃকবলমাৗ ৃসই

অংশ সমানভা◌েব ɇহণ করেছন।

উদাহরণ

ক উইল না কের তার মাতা, তার ʤই gাতা জন ও ৃহনরী এবং মৃত ৃবান ৃমরীর এক সɔান এবং মৃত ɟবমাতৃয় ভাই

জেজর ʤই সɔান ৃরেখ মারা যান। মাতা এক পɪমাংশ, ৃমরীর সɔান এক পɪমাংশ, জন ও ৃহনরী ɔ◌েতǫ◌েক এক

পɪমাংশ এবং অবিশr এক পɪমাংশ জেজর ʤই সɔা◌েনর মেধǫ বিʐত হেব।

ধারা-৪৫। ৃযেঃ◌ৃ অকৃত উইলকারীর িপতা মৃত এবং তাহার মাতা এবং এক ভাই বা ৃবান ৃকান মৃ◌েতর ভাই বা

ŭবােনর সɔানগণ জীিবত।- অকৃত উইলকারীর িপতা যিদ মৃত হন, িকˌ মাতা জীিবত থাকেন এবং ভাই ও ŭবান সকেল

মৃত হন, িকˌ অকৃত উইলকারীর জীবdশায় তাহাদের সকল বা একজন সɔান জীিবত থাকে, তাহা হইেল মাতা এবং

ɔেতǫক মৃত ভাই ŭবােনর সɔান বা সɔানগণ সɢিÿেত এমনভাবে সমান অংশ পাইেব ŭযন অকৃত উইলকারীর মৃতুǫর

সময় উপŧপ সɔানেদর (একািধক হইেল) িনজ িনজ িপতা মাতা জীিবত থাকেল ŭয অংশ পাইেতন তাহারা (সɔানরা)

ŭকবলমাˌ ŭসই অংশ সমানভাবে ĕহণ কিরেতেছ।

উদাহরণ

ক- একজন অকৃত উইলকারী। িতিন তাহার মাতা এবং মৃত ŭবান ŭমরীর এক সɔান এবং মৃত ভাই জেজŭর dুই সɔান

ছাড়া ŭকান ভাই িকংবা ŭবান রাখিয়া যান নাই। মাতা এক-তৃতীয়াংশ, ŭমরীর সɔান এক-তৃতীয়াংশ পাইেব এবং

অবিশr এক তৃতীয়াংশ জেজŭর dুই সɔাবেনর মেধǫ সমান ভাবেগ ভাগ হেয় যাবে।

ধারা-৪৬। ŭযেˆˌ অকৃত উইলকারীর িপতা মৃত, িকˌ মাতা জীিবত এবং ŭকান ŭবান, ভাই, ভাইেপা বা ভাহিঝ নাই।-

অকৃত উইলকারী িপতা যিদ মৃত হন, িকˌ মাতা জীিবত থাকেন এবং ŭকান ভাই িকংবা ŭবান িকংবা অকৃত উইলকারী

ŭকান ভাই বা ŭবাবেনর ŭকান সɔান না থাকে, ŭসেˆˌ সɢিÿ পাইেব মাতা।

ধারা-৪৭। ŭযেˆˌ অকৃত উইলকারী সরাসির বংশধর িকংবা িপতা বা মাতা রাখিয়া যান নাই।- ŭযেˆˌ অকৃত

উইলকারী ŭকান সরাসির বংশধর িকংবা িপতা িকংবা মাতা রাখিয়া যান নাই, ŭসেˆˌ সɢিÿ তাহার ভাই এবং ŭবান

এবং তাহার পূবŭ মৃত উপ ভাই বা ŭবাবেনর সɔান বা সɔানেদর মেধǫ সমান ভাবে ভাগ হইেব। [যেন অকৃত

উইলকারীর মৃতুǫর সময় উপŧপ সɔানেদর (একািধক হইেল) িনজ িনজ িপতামাতা জীিবত থাকেল ŭয অংশ পাইেতন

তাহারা (সɔানরা) ŭকবলমাˌ ŭসই অংশ সমানভাবে ĕহণ কিরেতেছ।

উòরাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-৪৮। ŭযেˆˌ অকৃত উইলকারী ŭকান সরাসির বংশধর িকংবা িপতা, মাতা, ভাই িকংবা ŭকান ŭবান রাখিয়া যান

নাই-ŭযেˆˌ অকৃত উইলকারী িপতা, মাতা, ভাই িকংবা ŭকান ŭবান রাখিয়া মারা যান নাই, ŭসেˆˌ তাহার সɢিÿ

তাহার Ṣাতির িনকটতম ধাপ অবতান ঁহণকারী আòীয় Λজেনর মেধ্য সমান অংশ ভাগ হইয় যাইব।

উদাহরণ

(অ) ক একজন অকৃত উইলকারী ঁস একজন িপতামহ এবং একজন িপতামহী রাখয়া যান এবং তাহার Ṣাতির একই

ধাপ িকংবা িনকটতম ধাপ অবতানকারী ঁকান আòীয় রাখয়া যান নাই। তাহারা ি্তীয় ধাপ অবতান করায় অকৃত

উইলকারীর চাচা (Uncle) বা চাচী (Aunt) ঁক বিহভূঁত কিরয়া চাচা এবং চাচী ঁকবলমাᾒ তৃতীয় ধাপ অবতান করার

কারেণ, সGিỹত সমান অংশ পাইবন।

(আ) ক একজন অকৃত উইলকারী ঁস একজন ১িপতামহ বা একজন ১িপতামহী এবং চাচা এবং চাচী রাখয়া যান এবং

ঁকান তাহার Ṣাতির একই বা িনকটতর ধাপ অবতানকারী অ¥ ঁকান আòীয় রাখয়া যান নাই। ইহারা সকেলই

তৃতীয় ধাপ অবতান করায় সমান অংশ পাইব।

(ই) ক একজন অকৃত উইলকারী ঁস একজন ১িপতামহ একজন কাকা, এবং একজন ভাইেপা রাখয়া যান িকˆ তাহার

Ṣাতির িনকটতর ধাপ অবতানকারী অ¥ ঁকান আòীয় রাখয়া যান নাই। ইহারা সকেলই তৃতীয় ধাপ অবতান করায়

সমান অংশ পাইবন।

(ঈ) অকৃত উইলকারীর এক ভাই বা ঁবােনর দশ সˆান এবং তাহার অ¥ ভাই বা ঁবােনর এক সˆান লইয়া তাহার

Ṣাতির িনকটতম ধাপ অবতানকারী আòীয়- ঁফণী গিঠত। তাহারা ১েতœেক সGিỹ এক এগারাতমাংশ পাইব।

ধারা-৪৯। সˆােনর কল্যাণ মামলার িবষয়বʯভুp হইব না। - ঁযেˆᾒ উইলিবহীন অবতায় মারা যাওয়া বœিpর

সGিỹত বˆনমূলক অংশ (ভাগ) এইŠপ বœিpর সˆান বা সˆােনর ঁকান বংশধর দাবী কিরয়া থাকে, ঁসেˆᾒ উp

সˆান বা সˆােনর ঁকান বংশধেরর কল্যাণ অকৃত উইলকারীর জীবƺশায় পিরেশাধত, ১দỹ বা বেʉাবʉকৃত ঁকান

অথঁ বা সGিỹ উpŠপ বˆনমূলক ভাগ ১াDZলেন িবেবিচত হইব না।

অধœায়-িতন

পারসী অকৃত উইলকারীর জ¥ িবেশষ িবিধ

ধারা-৫০। উইলিবহীন উỹরাধকার সGিকঁত সাধারণ নীিত-পারসীেদর মেধ্য উইলিবহীন উỹরাধকাের ডৈƺেɹ-

(ক) মৃত বœিpর জীবƺশায় বাʉিবকভােব জΛঁহণকারী এবং তাহার মৃতুœর সময় ঁকবলমাᾒ গেভঁ আসা িকˆ

পরবতর্ীেত জীিবত অবƟায় জΛèহণকারী বǫিpর মেধǫ ǯকান পাথর্কǫ থাকেব না;

(খ) অকৃত উইলকারীর সরাসির বংশধর ǯকান বǫিp ǯয বǫিp ǯকান িবধবা ƶী বা িবপÓীক না রাখিয়া অকৃত

উইলকারীর জীবƫশায় মারা িগয়াছেন িকংবা ǯকান সরাসির বংশধর িকংবা ǯকান সরাসির বংশধেরর িবধবা ƶী অকৃত

উইলকারীর সǺিÿর িবভাজন পƹিত িনণর্েয় িবেবিচত হইেব না; এবং

ǯযèেল অকৃত উইলকারীর জীবƫশায় তাহার ǯকান অòীেয়র িবধবা ƶী পুনরায় িববাহ কের, ǯসèেল ঐ মিহলা

অকৃত উইলকারীর সǺিÿ ǯকান অংশ পাইেব না এবং অকৃত উইলকারীর মৃতুǫেত তাহার অিধÓ িছল না বিলয়া

িবেবিচত হইেব।

ধারা-৫১। পুǲষ অকৃত উইলকারীর ƶী তাহার িবধবা ƶী, সǴান এবং িপতামাতার মেধǫ িবভাজন সǺেকর্ । -(১) উপধারা (২)-এর িবধানাবলী সাপেèà, একজন পুǲষ পারসীর উইলিবহীন অবƟায় রাখিয়া যাওয়া সǺিÿ ভাগ হইেব-

উȘরাধিকার আইন, ১৯২৫

(ক) ǯযèেল ǯস একজন িবধবা ƶী এবং ǯছেলেমেয় রাখিয়া মারা যান, ǯসèেল ɔেতǫক সǴান এবং িবধবার অংশ

ɔেতǫক কƬার অংেশর িƈণ পিরমাণ তাহার িবধবা ƶী এবং সǴানরা পাইেব; বা

(খ) ǯযèেল ǯস ǯছেলেমেয় রাখিয়া মারা যান িকƪ ǯকান িবধবা ƶী থাকে না, ǯসèেল ɔেতǫক পুেűর অংশ ɔেতǫক

কƬার অংেশর িƈণ পিরমাণ সǴানেদর মেধǫ ভাগ হইেব।

(২) ǯযèেল অকৃত উইলকারী সǴান অথবা িবধবা ƶী এবং সǴান ছাড়াও িপতামাতার একজন অথবা উভয়েক রাখিয়া

মারা যান, ǯসèেল িপতা এক পুেűর অেধর্েকর সমান অংশ এবং মাতা এক কƬার অেধর্েকর সমান অংশ পাইেব।

ধারা-৫২। িবপÓীক Λামী এবং সǴানেদর মেধǫ একজন মিহলা অকৃত উইলকারীর সǺিÿ িবভাজন। -একজন মিহলা

পারসীর উইলিবহীন অবƟায় রাখিয়া যাওয়া সǺিÿ িবƶত হইেব-

(ক) ǯযèেল ǯস Λামী এবং সǴান রাখিয়া মারা যায়, ǯসèেল িবপÓীক Λামী এবং সǴানেদর মেধǫ যাহাতে িবপÓীক

Λামী এবং ɔেতǫক সǴান সমান অংশ পায়; বা

(খ) ǯযèেল ǯস সǴান রাখিয়া, িকƪ Λামী নয়, মারা যায়, ǯসèেল সমান অংেশ সǴানেদর মেধǫ।

ধারা-৫৩। সরাসির বংশধর রাখিয়া যাওয়া অকৃত উইলকারীর পূবর্মৃত সম্পত্তির অংশের ভাগ। - যদি সকল ক্ষেত্রে একজন পারসী ব্যক্তি সরাসির বংশধর রাখিয়া মারা যায় এবং তাহার জীবদ্দশায় তাহার কোন সন্তান মারা যায়, কিন্তু উইলিবহীন অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া তাহার সম্পত্তির অংশ, যাহা তাহার ঐরূপ পুত্র তাহার মৃত্যুর সময় জীবিত থাকেল পাইত, নিম্নলিখিত বিধি মোতাবেক বিবৃত হইেব, যথাঃ-

(ক) যিদ ঐরূপ মৃত সন্তান পুত্র হইত, তাহা হইেল বিধবা স্ত্রী এবং সন্তান এই অধ্যায়ের বিধানাবলী মোতাবেক এমনভাবে অংশ পাইেব যেন অকৃত উইলকারীর মৃত্যুর অব্যবিহত পের যেস (ঐরূপ সন্তান) মারা গিয়াছেঃ তেব শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ মৃত সন্তান একজন বিধবা স্ত্রী কিংবা সরাসির বংশধেরর বিধবা স্ত্রী রাখিয়া গিয়াছেন কি।

কোন সরাসির বংশধর রাখিয়া যায় নাই, যেক্ষেত্রে অকৃত উইলকারীর উইলিবহীন অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তি

উপরূপ বন্টনের পর তাহার ভাগের অবিশ্রাংশ এই অধ্যায়ের বিধানাবলী অনুযায়ী ভাগ হইেব, এবং উপরূপ অবিশ্রাংশ বন্টনের যেবলায় অকৃত উইলকারীর উপ মৃত সন্তান বিেবিচত হইেব না।

(খ) যিদ উপ মৃত সন্তান কন্যা হইত, তাহা হইেল তাহার অংশ তাহার সন্তানেদর মেধ্য সমানভাবে ভাগ হইেব।

(গ) যিদ উপ সন্তানের কোন সন্তান অকৃত উইলকারীর জীবদ্দশায় মারা যায়, তাহা হইেল অকৃত উইলকারীর মৃত্যুর সময় জীবিত থাকেল তাহার প্রাপ্য অংশ কোনমত দফা (ক) বা দফা (খ) অনুযায়ী একইভাবে বিবৃত হইেব।

(ঘ) যেক্ষেত্রে অকৃত উইলকারীর জীবদ্দশায় তাহার কোন দূরবর্তী সরাসির বংশধর মারা যায়, যেক্ষেত্রে (গ) দফার বিধানাবলী প্রয়োজনীয় পিরবর্তনসহ অকৃত উইলকারীর মৃত্যুর সময় জীবিত থাকেল যেস যে অংশ পাইত ঐ অংশের

বিভাজেনর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইেব তাহা হইেল এবং অকৃত উইলকারীর মেধ্য অকৃত উইলকারীর সকল সরাসির বংশধেরর পূবর্-মৃত্যুজিনত কারেণ।

Case Law

Section 63 & 283- Admittedly, except PW1 no one was examined among the 8 attesting withnesses to prove attestation of the alleged will and no explanation was given for their non-examination even though the law required that at least two attesting witnesses each of whom saw the testator sign or affix his mark should be examined by the propounder of the will. The long delay of 15 years in filing the application for probate was not explained. The alleged will was found not to be physically genuine. [Bhagirat Barman & another Vs. Haricharan Barman, 4 BLC 234].

উ্ড়রাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-৫৪। ঁযেঃেু অকৃত উইলকারী সরাসির ঁকান বংশধর রাখিয়া যান না িকখ িবধবা ঃী, িবপঠীক ংামী বা ঁকান

সরাসির বংশধেরর িবধবা ঃী রাখিয়া যান ঁসেঃেু সগিু বৃন।- ঁযেঃেু একজন পারসী ঁকান সরাসির বংশধর না

রাখিয়া মারা যান িকখ একজন িবধবা ঃী, িবপঠীক ংামী অথবা সরাসির বংশধেরর একজন িবধবা ঃী রাখিয়া মারা

যান, ঁসেঃেু তাহার উইলিবহীন অবঢ়ায় রাখিয়া যাওয়া সগিু িনgিলিখত িবিধ অলসাের বিৃত হইেব,

যথাঃ-

(ক) যিদ িবধবা ঃী একজন িবধবা ঃী বা িবপঠীক ংামী রাখিয়া যান, িকখ সরাসির বংশধেরর ঁকান িবধবা ঃী রাখিয়া

যান না, তাহা হইেল িবধবা ঃী বা িবপঠীক ংামী উপ সগিুর অেধঁক পাইেব।

(খ) যিদ অকৃত উইলকারী একজন িবধবা ঃী অথবা িবপঠীক ংামী এবং ঁকান সরাসির বংশধেরর একজন িবধবা ঃীও

রাখিয়া যান, তাহা হইেল িবধবা ঃী বা িবপঠীক ংামী উপ সগিুর এক তৃতীয়াংশ পাইেব, িকংবা যিদ উপ্প

একাধিক িবধবা ঃী থাকে, তাহা হইেল সবঁেশষ উেখিত এক-তৃতীয়াংশ তাহাদের মেধ্য সমানভাবে বিৃত হইেব।

(গ) যিদ অকৃত উইলকারী ঁকান িবধবা ঃী িকংবা িবপঠীক ংামী রাখিয়া না যান িকখ সরাসির বংশধেরর একজন

িবধবা ঃী রাখিয়া যান, িতিন উপ সগিুর এক তৃতীয়াংশ পাইেবন িকংবা যিদ অকৃত উইলকারী ঁকান িবধবা ঃী বা

িবপঠীক ংামী রাখিয়া না যান িকখ সরাসির বংশধেরর একাধিক ঃী রাখিয়া যান, ঁসেঃেু উপ সগিুর ধইতৃতীয়াংশ উপ্প িবধবাদের মেধ্য সমান অংেশ বিৃত হইেব।

(ঘ) (ক), (খ) বা (গ) দফায় উিখত অংশ বৃেনর পের অবিশ্রাংশ তফসীল ২ এর ভাগ এক- এ উিখত অকৃত

উইলকারীর আঃীয় ংজেনর মেধ্য Ùমালসাের বিৃত হইেব। উপ তফিসেলর ভাগ ১-এ ঃথেম অবঢ়ানকারী

িনকটাঃীয়গণ, িৎতীয় ঢ়ানে অবঢ়ানকারী আঃীয়গেণর উপর াধান্য পাইেব। িৎতীয় ঢ়ানে অবঢ়ানকারীগণ, তৃতীয়

ঢ়ানে অবঢ়ানকারীগেণর উপর এবং এইভাবে Ùমপযঁায়ে, তেব শতঁ থাকে ঁয, সগিু এমনভাবে বিৃত হইেব যাহাতে

াতে্যক পুষ িনকট আঃীেয়র িদক হইেত একই ধাপে অবঢ়ানকারী াতে্যক মিহলার িৎণ পায়।

(ঙ) দফা (গ)-এ উিখত অবিশrাংশর অিধকারী যিদ ǯকান আòীয় ʌজন না থাকে, তাহা হইেল সমূহǯ অবিশrাংশ

এই ধারায় অংশ লাভ অিধকারী বǫিপগেণর মেধǫ উিখত অংশর আনুপাতিক হাের বিǯত হইেব।

ধারা-৫৫। ǯযৗথভাবে অকৃত উইলকারী সরাসির বংশধর িকংবা িবধবা ǯী বা িবপÓীক ʌামী িকংবা ǯকান সরাসির

বংশধেরর িবধবা ǯীও রাখিয়া না যান ǯসৗথভাবে সমিǯর বǯন। -ǯযৗথভাবে একজন পারসী সরাসির ǯকান বংশধর

িকংবা িবধবা ǯী বা িবপÓীক ʌামী িকংবা ǯকান সরাসির বংশধেরর িবধবা ǯী রাখিয়া না যান, িǼতীয় তফিসেলর িǼতীয়

ভাগ বিণউত Ǹমানুসাের তাহার িনকট আòীয়গণ তাহার উইলিবহীন অবsায় রাখিয়া যাওয়া সমূহǯ সমিǯর

উǯরাধিকারী হইেবন। উp তফিসেলর িǼতীয় ভাগ ১থেম অবsানকারী িনকট আòীয়গণ িǼতীয় sাভে

অবsানকারীগেণর উপর ১াধান্য পাইেব, িǼতীয় sাভে অবsানকারীগণ তৃতীয় sাভে অবsানকারীগেণর উপর এবং

এইভাবে Ǹমানুযায়ী, তেব শতউ থাকে ǯয, সমিǯ এমনভাবে বিǯত হইেব যাহাতে ১ভেǫক পুǯষ িনকটাòীয় িদক

হইেত একই ধাপে অবsানকারী ১ভেǫক মিহলা িǼjণ পায়।

ধারা-৫৬। ǯযৗথভাবে এই অধǫায়ের িবধানাবলী অধীভেন উǯরাধিকার লাভে ǯকান আòীয় না থাকে ǯসৗথভাবে সমিǯ

বǯন। - ǯযৗথভাবে এই অধǫায়ের িবধানাবলীর অধীন উইলিবহীন অবsায় রাখিয়া যাওয়া পারসী সমিǯভে

উǯরাধিকারী হওয়ার মেতা ǯকান আòীয় না থাকে, ǯসৗথভাবে উp সমিǯ তাহার Sাতির িদক হইেত িনকটতম ধাপে

অবsানকারী আòীয়জেনর মেধǫ সমানভাবে বিǯত হইেব।

ভাগ-৬

উSরাধিকার আইন, ১৯২৫

উইল সংÇাļ উSরাধিকার

অধRায়-এক

সূচনাপবÅ

ধারা-৫৭। িহu, ১ভূিত কতৃউক কৃত উইেলর ǯনৗথভাবে এই ভাগের কিতপয় িবধানাবলীর ১েয়াগ। - তৃতীয় তফিসেল বিণউত

এই ভাগের কিতপয় িবধানাবলী উপ তফিসেল উেlখত বাধা-িনেষধ এবং পিরবতর্ন সাপেkh, যাজ্য হইেব-

(ক) বাংলাদেশর সীমানার মেধ্য ১৮৭০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখ বা তদপরবর্তীতে কোন হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা

জৈন কর্তৃক কৃত সকল উইল এবং কিডিসল (Codicil) -এর ক্ষেত্রে; এবং

(খ) উপ ভূ-খণ্ড এবং সীমার বাইের কৃত সকল উইল এবং কিডিসেলর ক্ষেত্রে ততখানি যতখানি উহা ভু-খণ্ড বা সীমার

মেধ্য অবিচ্ছেদ্য ভাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত হইেব, এবং

(গ) কোন সকল উইল এবং কিডিসেলর ক্ষেত্রে দফা (ক) এবং (খ)-এর িবধানাবলী প্রযুিপ্ত নয়, ১৯২৭ সালের ১লা

জানুয়ারী তারিখ বা তদপরবর্তীতে কোন হিন্দু, বৌদ্ধ, িশখ বা জৈন কর্তৃক কৃত ঐ সকল উইল এবং কিডিসেলর

ক্ষেত্রেঃ

তেব শর্তে থাকে কোন, িববাহের মাধ্যেম উপগত কোন উইল বা কিডিসল ভঙ্গ্যাহার করা যাইেব না।

ধারা-৫৮। এই ভাগের সাধারণ প্রয়োগ। - (১) এই ভাগের িবধানাবলী কোন মুসলমানের সম্পত্তিেত উইল সংক্রান্ত

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে িকংবা ৫৭ ধারায় যাহা বলা হইয়াছে উহা ব্যতীত কোন হিন্দু, বৌদ্ধ, িশখ বা জৈনর সম্পত্তিেত

উইল সংক্রান্ত উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইেব না, িকংবা উহা ১৮৬৬ সেনর ১লা জানুয়ারীর পূর্েব কৃত কোন

উইেলর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইেব না।

(২) (১) উপধারায় িকংবা আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইেন যাহা বলা হইয়াছে উহা ব্যতীত এই ভাগের িবধানাবলী

উইল সংক্রান্ত উত্তরাধিকারের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশর আইন বেল গণ্য হইেব।

অধ্যায় -দ্বই

উইল এবং কিডিসল সম্পর্কিত

ধারা-৫৯। উইল সম্পাদেন কোযাগ্য ব্যিক্ত। - নাবালক নয় এমন প্রত্যেক ব্যিক্তই উইেলর মাধ্যেম তাঁহার

সম্পত্তি িবিল ব্যবস্থা কিরেত পারিেবন।

ব্যাখ্যা ১। একজন িববাহিত মিহলা তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার িনজস্ব কাযর্ের মাধ্যেম কোন সম্পত্তি হস্তান্তর কিরেত

পারিেতন উইেলর মাধ্যেম ঐ সম্পত্তি িবিল ব্যবস্থা কিরেত পারিেবন।

ব্যাখ্যা ২। বিধর, কোবা বা অন্ধ ব্যিক্তগণ উইল সম্পাদেন অেযাগ্য হইেব না যিদ তাহারা জানেন কোন তদন্তেরা তাহারা িক

কিরেতেছ।

বǫাখǫা ৩। ʌাভাবিকভাবে িবকৃত মিʁ বǫিp তাঁহার dʊ মিʁেǀর িবরামকালে উইল সɢাদন কিরেত পািরেবন।

বǫাখǫা ৪। যিদ ǯকান বǫিp মাতাল অবʊা িকংবা অdʊতা িকংবা অɣেকান কারেণ এমন মানিসক অবʊায় থাকে ǯয,

িতিন িক কিরেতেছন তাহা িতিন জানেন না, তাহা হইেল ঐ বǫিp উইল সɢাদন কিরেত পািরেবন না।

উদাহরণ

উʂরািধকার আইন, ১৯২৫

(১) ক- তাহার পɻǯবতǯী এলাকায় িক হইেতেছ তাহা বুিঝেত পাের এবং জানা সকল ɔেœর উǲর িদেত পাের িকɻ

তাহার সɢিǲর বা তাহার ʂাি‌ত সɢকǯীয় বǫিpগেণর ɔকৃিত সɢেকǯ পূণǯ অবিহিত নাই িকংবা উইল সɢাদন কিরেল

তাহার dিবধা হইেব উহা সɢেকǯও ধারণা নাই। ক- ǯকান ǰবধ উইল সɢাদন কিরেত পািরেব না।

(২) ক- উইল বিলয়া গণǫ এমন একটা দিলল সɢাদন কের, িকɻ ǯস দিলেলর ɔকৃিত িকংবা ইহার িবধানের ɔভাব

সɢেকǯ িকছু জানেন না। দিললিট ǰবধ উইল না।

(৩) ক একজন dzবǯল বǫিp, িকɻ ǯস তাঁহার সɢিǲ যথাথǯ িবিল বǫবʊা সɢেকǯ রায় িদেত পাের এবং ǯসই অʟসাের

উইল সɢাদন কের। এটা একিট ǰবধ উইল।

ধারা-৬০। উইল সংɴাɔ অিভভাবক।- বয়স যাহাই ǯহাক না ǯকন একজন িপতা উইেলর মাধǫেম নাবালক অবʊায় তাহার সɔানের অিভভাবক িনযুp হইেত পািরেবন।

ধারা-৬১। ɔতারণা, বল ɔেয়াগ বা জবরদিʁর মাধǫেম ɔাɪe উইল।- ǯকান উইল বা উইেলর ǯকান অংশ ɔতারণা, বল ɔেয়াগ িকংবা উইলকারীর সŋিত নাই এমন ǯজার জবরদিʁর মাধǫেম সɢাদিত হইেল উইলিট বাতিল বেল গণǫ হইেব।

উদাহরণ

(অ) ক- িমথǫাভাবে এবং জানিয়া উইলকারীর িনকট এইŸপ বেল ǯয তাহার একমাɻ সɔান মৃত িকংবা ǯস িকছু

অৈনিতক কাযǯ কিরয়াছেন এবং তদŒারা ক-ǯক তাঁহার বরাবের উইল করার জɣ ɔেরাচিত কের। এইŸপ উইল

ঽতারণার মাধ্যেম লাভ করা হইয়াে◌ছ বিলয়া গণ্য হইেব এবং ইহা অৈবধ।

(আ) ক- ঽতারণা এবং সঠতার মাধ্যেম তাহার বরাবের উইল কিরয়া িদবার জন্য উইলকারীেক ঽেরাচিত কের।

উইলিট অৈবধ।

(ই) ক- আইনগত কর্তৃপেৰ্র কেয়িদ থাকা অবস্থায় উইল সম্পাদন কের। কেয়দবাসের কারেণ উইলিট অৈবধ নয়।

(ঈ) গ-ক উইল কিরয়া না িদেল ক-খ ক জ্ঞাত করার বা তাহার বাড়ি পুড়েয় ফলবার বা ক ফৌজদারী অিভেযাগ ক্ষতগ্রস্ত

করাে◌নার ভমিক ফলদয়। ফেল খ, গ ক উইল কিরয়া ফলদয়। বল ঽেয়াগের মাধ্যেম সম্পাদিত বিলয়া উইলিট ফলবআইনী।

(উ) অন্যর ঽভাবে ঽভাবিত না হইয়া উইল করার মত পযপ্তাে বুদ্ধি ক-এর আেছ। ক স খ-এর িনয়ন্ত্রণাধীন থাকা অবস্থায়

খ-এর িনেদপ্তেশ উইল সম্পাদন কের। এইরূপ ঽতীয়মান হইেব য, ক-এর ভেয়ই খ উইল সম্পাদন কিরয়াে◌ছন।

উইলিট ফলবআইনী।

(ঊ) ক-এর এমন ভয় ঽাস্থ্য ফল য, অন্যর জবরদিস্ত ঽিতেরাধ কিরেত অৰম। ক, খ-এর চাপে পিড়য়া দ্রুধুমাত্র শাি◌

রৰাে◌থর্ একটা িনিদর্ষ্ট অংশ উইল কিরয়া ফলদয়। উইলিট ফলবআইনী।

(ঋ) ক-এর এমন ভয় ঽাস্থ্য ফল য, ক তাহার িনজস্ব িবেবচনা এবং ইচ্ছা ঽেয়াগ কিরেত অৰম। খ-এর অল্পবয়স্ক িবনয়

এবং ঽেরাচনায় খ-এর দৃপ্তিরশ্মেম িকন্তু তাহার িনজস্ব িবেবচনা এবং ইচ্ছায় একটা উইল কের। উইলিট খ এর

অল্পবয়স্ক িবনয় এবং ঽেরাচনায় সম্পাদিত হইেলও ফলবআইনী হইেব না।

(এ) ক, খ-এর িনকট হইেত উইলপত্র লাভের উদ্দেশ্য তাহার (খ-এর) মেনাযোগ আকর্ষণ কিরয়া তাহাকে ফলতাষামোদ

কেরন এবং তাহার মেধ্য ক-এর ঽিত একিট খামেখয়ালি পৰপাতিত্বের সৃষ্টি কের। এইরূপ মেনাযোগ ও ফলতাষামোদের

ফেল 'খ' উইল কিরয়া ক-ক উইলপত্র িদয়া ফলদন। ক-এর উদ্দেশ্য মেনাযোগ ও ফলতাষামোদের কারেণ উইলিট ফলব-আইনী

হইেব না।

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-৬২। উইল ঽতত্যাহার িকংবা পিরবতর্ন করা যাইেব।- উইেলর মাধ্যেম সম্পূর্ণ িবিল বত্তবস্থাকরেণ ফলযাগ্য হইেলই

উইল সম্পাদনকারী উইলিট ঽতত্যাহার িকংবা পিরবতর্ন কিরেত পারিেবন।

অধ্যায়-িতন

ঽকাশিত উইেলর সgাদন সgেকঁ

ধারা-৬৩। ঽকাশিত উইেলর সgাদন।- ঁকান অিভযাগ িনেয়াজিত বা যুে সংJr ঁসিনক নয় অথবা অL¢পভাবে

িনেয়াজিত বা সংJr ঁবমানিক অথবা সমুেqর নাবিক নয় এমন ঽেতৃক উইলকারী িনiলিখত িবিধ ঁমাতাবেক উইল

সgাদন কিরেত পারেবন-

(ক) উইলকারী উইেল ^াহর কিরেবন িকংবা তাঁহার িচ১ (mark) লটকাইয়া িদেবন িকংবা উইলিট তাঁহার উপিsিত

এবং িনেদঁশ অ¥ ঁকান বৃিp কতৃঁক ^াহিরত হইেত হইেব।

(খ) উইলকারীর ^াহর বা িচ১ বা তাঁহার পেh ^াহরকারীর ^াহর এমনভাবে িদেত হইেব ঁয, যাহাতে উহা উইল

িহসাবে কাযঁকর িলখন হওয়ার ইôা ঁপাষণ করা হইয়াছিল এই¢প ঽতীয়মান হয়।

(গ) উইেল উইলকারীেক ^াহর িদেত িকংবা িচ১ লটকাইয়া িদেত ঁদিখয়াছেন অথবা অ¥ ঁকান বৃিpেক উইেল

^াহর কিরেত ঁদিখয়াছেন, এমন dzই বা তেতাধিক বৃিpর উপিsিতেত উইলিট সতৃাি়য়ত হইেত হইেব এবং

উইলকারীর িনেদঁশে অথবা উইলকারীর িনকট হইেত তাঁহার ^াহর বা িচ১ সgেকঁ িকংবা উp¢প বৃিpর ^াহর

সgেকঁ বৃিpগত পিরিচিত লাভ কিরয়াছেন এবং ঽেতৃক সাhী উইলকারীর উপিsিতেত উইেল ^াহর কিরেবন িকx

একই সমেয় একাধিক সাhীর উপিsিত এবং সতৃাি়য়ত করার িবেশষ ঁকান ফরেমর ঽেয়াজন হইেব না।

ধারা-৬৪। ঁরফাের¡র মাধৃেম কাগজপে¤র অ›ভূঁিp।- যথাযথভাবে িনবি¥ত ঁকান উইল বা কিডিসেল যিদ ঁকান

উইলকারী তাঁহার ইôার ঽকাশ ^¢প িলিখত অ¥ ঁকান দিলেলর বরাত িদয়া থাকেন, তাহা হইেল ঐ দিলল উইল বা

কিডিসেলর অংশ বিলয়া িবেবিচত হইেব। উপযু¤ উইলকারী উইল সgাদন কিরেল এই অLমান করা যায় ঁয, িতিন

উইেলর িবষয়বq সgেকঁ জানিেতন এবং উহা অLেমাদন কিরয়াছেন।

অধৃায় -চার

িবেশষ qিবধাঽাe (িঽিভেলজড) উইল সgেকঁ

ধারা-৬৫। িঽিভেলজড উইল।- ঁকান অিভযাগ িনেয়াজিত বা যুে সংJr ঁসিনক অথবা অL¢পভাবে িনেয়াজিত বা

সংJr ঁবমানিক অথবা সমুেqর নাবিক এমন ঁয ঁকউ, যিদ িতিন ১৮ বsর বয়স পূণঁ কের থাকেন, ৬৬ ধারায় বিণঁত

প্রিতেত উইলের মাধ্যেম তাঁহার সম্পিŸ হস্তান্তর কিরেত পারিেবন। এইরূপ উইলেক িতিভেলজড উইল বেল।

উদাহরণ

(অ) Šকান Šরিজেমেyটর সাথে সংিJr ক, একজন Šমিডেকল অিফসার, সিতœকাের Šকান অিভযানে িনেয়াজিত। িতিন

তœতই Šকান অিভযানে িনেয়াজিত Ÿসিনক, আর তাই িতিভেলজড উইল করেত পারেবন।

(আ) ক, সমুেদ্র অবতানরত Šকান বাণিজ্যক জাহাজের পাসŠার (Purser), িতিন একজন নাবিক, এবং সমুেদ্র অবতান

করায় িতেভেলজড উইল করেত পারেবন।

(ই) ক, িবেদ্রাহীদের িবরুেদ্ধ ময়দানে যুদ্ধরত একজন Ÿসিনক হওয়ায় িতিন তœত পেদাই যুদ্ধেদ্ধ িনেয়াজিত বেল

গণ্য হন এবং Šসইহতু িতিভেলজড উইল করেত পারেবন।

উড়্রাধিকার আইন, ১৯২৫

(ঈ) ক, একটা জাহাজের নাবিক। সমুদ্র যাত্রাকালে অসু সময়র জন্য িতিন তীরবতŠী Šপাতাশ্রয় Ÿনয়ে আছেন। এই

ধারার উেJ্যপূরণ কেসু িতিন সমুেদ্রর একজন নাবিক হওয়ায় িতিভেলজড উইল করেত পারেবন।

(উ) Šনৌবাহিনীর কমান্ডদানকারী একজন এডিমরাল। িকন্তু িতিন তীের বাস কেরন এবং মাঝে মাঝে জাহাজে গমন

কেরন। িতিন সমুেদ্র অবতানকারী িহেসেব গণ্য না হওয়ায় িতিভেলজড উইল করেত পারেবন না।

(ঊ) ক সামিরক অিভযানে কমŠরত একজন নাবিক, িকন্তু সমুেদ্র অবতানরত নয়। িতিন একজন Ÿসন্য িহসাবে গণ্য

হওয়ায় িতিভেলজড উইল করেত পারেবন।

ধারা-৬৬। িতিভেলজড উইল করার িনয়ম এবং সম্পাদেনর িবিধ।-(১) িতিভেলজড উইল িলিখত হইেত পারেব,

অথবা Šমৌখিকভাবেও করা যাইেব।

(২) িতিভেলজড উইেলর সম্পাদন িনম্নিলিখত িবিধ দ্বারা িনয়িšত হইেবঃ

(ক) উইলিট সম্পূর্ণভাবে উইলকারীর িনজহাতে িলিখত হইেত পারেব। এইরূপ Šক্ষত্রে উহা ¯াক্ষরিত িকংবা সতœাির্যত

হওয়ার েয়াজন নাই।

(খ) উহা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে লিখিত হইতে পারিবে এবং উইলকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে পারিবে। এই

ক্ষেত্রে উহা সত্যায়িত হওয়ার প্রয়োজন নাই।

(গ) যদি হিসাবে বিবেচিত দলিলটি অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে লিখিত হয় এবং উইলকারী

কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হয়, তাহা হইলে, যদি এই মর্মে প্রমাণ করা যায় যে, উহা উইলকারীর নির্দেশে লিখিত হইয়াছে

কিংবা তিনি উহা উইল হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন, দলিলটি তাঁহার উইল হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(ঘ) যদি দলিল হইতে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, দলিলটি উইলকারীর ইচ্ছানুযায়ী সম্পূর্ণ করা হয় নাই, তাহা হইলে

উক্ত কারণে, দলিলটি উইল হিসাবে প্রবধ হইবে না, এই শর্তে যে, দলিলটির অসম্পাদন দিলে প্রকাশিত উইল সংশোধন

অভিপ্রায়ের পরিত্যাগ বর্তীত পুরোপুরি সংগতভাবে অন্য কোন কারণ অনুমোদন করা যাইবে।

(ঙ) যদি প্রসিনক, প্রবমানিক এবং নাবিকেদর উইল প্রণেতর জন্য লিখিত নির্দেশ থাকে, কিন্তু উইল প্রণত এবং

সম্পাদিত হওয়ার আগে মারা যায়, তাহা হইলে ঐরূপ নির্দেশ তাঁহার উইল সৃষ্টিকারী হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(চ) যদি উইল প্রণত করার জন্য প্রসিনক, প্রবমানিক কিংবা নাবিক, দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতেত স্বীয়াথিক নির্দেশ দিয়া

থাকেন, এবং উক্ত নির্দেশ তাঁহার জীবদ্দশায় লিখিত হইয়া থাকে, কিন্তু উহা প্রণত এবং সম্পাদেনর আগেই তিনি মারা

যান, তাহা হইলে উক্ত নির্দেশ তাহার উপস্থিতেত লিখিত না হইলেও কিংবা তাহাকে পাঠ করিয়া শুনানো না হইলেও

উইল বিলয়া বিবেচিত হইবে।

(ছ) প্রসিনক, প্রবমানিক কিংবা নাবিক এই সময়ে দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতেত তাঁহার ইচ্ছা স্বাক্ষণার মাধ্যমে

স্বীয়াথিকভাবে উইল প্রতরী করিতে পারিবেন।

(জ) স্বীয়াথিকভাবে প্রতরী উইল এক মাসের অবস্থানে বাতিল হইয়া যাইবে এবং তদুপের উইলকারী জীবিত থাকিলেও

স্বকান ব্যক্তিভেলজড উইল করিতে পারিবেন না।

অধ্যায়-পাঁচ

উইল সত্যায়িতকরণ, প্রত্যাহার, পরবর্তন এবং পুনর্বহাল সম্পর্কে

ধারা-৬৭। সত্যায়িতকরণ সাক্ষীকে প্রদেয় দানের ফল। - উইল সত্যায়িতকারী স্বকান ব্যক্তি, কিংবা তাঁহার স্বামী বা স্ত্রীকে

িবেকাে়ৎ বা চা^রী িহসাে ১দ্য ুকান লাে ভর কারেণ উইলিট অপযউাeভাে সতœাি়য়ত হইয়াে ছ বিলয়া িবেবিচত

হইেব না িকƙ িরেকাে়ৎ বা পদ/চা^রীিট যতদূর পযউ১ সতœাি়য়তকারী বœিp, তাহার ^ামী বা zী, িকংবা তাহাে দর

মাধœে দাবীদার ুয ুকান সGেকউ হইেব তu'দূর পযউ১ বাি তল বিলয়া িবেবিচত হইেব।

উ়রাি ধকার আইন, ১৯২৫

ধারা-৬৮। ^াথউ থাি কবার িকংবা িনবউাহক হওয়ার কারেণ সাnীগণ অেযাগœ হইেবন না। -উইেল ^াথউ থাকা িকংবা

িনবউাহক হওয়ার কারেণ ুকান বœিp সাnী িহসাে উইলিটর সGাদন ১মাণ করার িকংবা উহার ¡বধতা বা অৈবধতা

১মাণ করার অেযাগœ হইেবন না।

ধারা-৬৯। উইলকারীর িববাে হর মাধœে উইল ১তœাহার। - পেদর nমতাবেল ১ƙত বœতীত ১েতœকিট উইল

উইলকারীর িববাে হর মাধœে ১তœাদ্ধৃত হইেব, যখন উp পেদর nমতা ১েযাজœ সGি়য়, উpŕপ বেÐাবÐ না

থাি কেল তাঁহার িনবউাহক বা ১শাসক িকংবা উইলিবহীন অবsার ুnে¦ অিধকারী বœিpর বরাবের চিলয়া যাইত।

বœাখœা- যখন ুকান বœিp িতিন মাি লক নন এমন ুকান সGি়য়র িবিলবœবsা িনধউারণ করার nমতা১াe হন, তখন

ঐŕপ সGি়য় িনিদউ¾r কিরবার nমতা তাঁহার থাি কেব।

ধারা-৭০। আনি১ভেলজড উইল বা কিডিসেলর ১তœাহার। - ুকান আনি১ভেলজড উইল বা উহার ুকান অংশ, ববাহ

বা অ¥েকান উইল বা কিডিসল িকংবা উহা ১তœাহার কিরবার জ¥ ুকান িলিখত ুঘাষণা এবং হিতপূেবউ সGাি দত

হওয়ার জ¥ আনি১ভেলজড উইল সGাদেনর পেøত িকংবা উহা ১তœাহাের ইôায় তাঁহার উপি sিতেত বা িনেদউেশ

তদকতৃউক বা অ¥েকান বœিp কতৃউক পুেড় যাওয়া, ি ছঁেড় ুফলা বা অ¥ ুকানভাে z ংস হওয়া বœতীত, ১তœাদ্ধৃত

হইেব না।

উদাহরণ

(অ) ক- একটা আনিɔিভেলজড উইল কিরয়ােছন। পরবতঁীেত িতিন ɔথমিটর ɔতǫাহাের ইôায় অɣ ওারকিট

িɔভেলজড উইল কিরয়ােছন। ইহা ɔতǫাহার হইেব।

(আ) ক- একটা আনিɔিভেলজড উইল কেরন। পরবতঁীেত িতিন অɣ একটা িɔভেলজড উইল কিরবার অিধকারী

হইয়া আনিɔিভেলজড উইল ɔতǫাহাের ইôায় একটা িɔভেলজড উইল কেরন। এটা ɔতǫাহার হইেব।

ধারা-৭১। আনিɔিভেলজড উইেল িবেলাপ, ইyটার-লাইেনশন, বা পিরবতঁেনর ফল।- যতদূর পযঁɔ ɣকান

আনিɔিভেলজড উইেলর শǝাবলী বা অথঁ অপাঠǫ বা ɣবাধগমǫহীন হয়, ততদূর পযঁɔ বǫতীত সɢাদেনর পের উহাে‌ত

ɣকান িবেলাপ, ইyটারলাইেনশন বা পিরবতঁন ঘটাে‌না যাইেব না, যিদ না উইল সɢাদেনর জɣ ইেতাপূেবঁ পǽিতেত

উp পিরবতঁন সɢাদিত না হইয়া থাকঃ

তেব শতঁ থাকে ɣয, উpɻেপ পিরবিতঁত উইল যেথাপযুpভাবে সɢাদিত হইয়াছ বিলয়া গণǫ হইেব যিদ উইেলর

ɣশষ ɔাɔ বা মাঝের ɣকান অংশ বা উp পিরবতঁেনর িবপরীেত বা িনকেট বা উp পিরবতঁেনর উৎথকারী yারেকর

ɣশেষ বা িবপরীেত উইলকারীর ʌাiনর এবং সাiনীর নাম সই ɣদওয়া হয় এবং উইেলর ɣশেষ বা অɣ ɣকান অংশ

িলিখত হয়।

ধারা-৭২। িɔভেলজড উইল বা কিডিসেলর ɔতǫাহার।- একটা িɔভেলজড উইল বা কিডিসল ɣকান আনিɔিভেলজড

উইল বা কিডিসেলর মাধǫেম অথবা উহা ɔতǫাহাের ইôা বǫp কিরয়া ɣকান কাযঁর মাধǫেম ɔতǫাহার করা যাইেব

এবং িɔভেলজড উইেলর jবধতা ɣদওয়ার পযঁাe আLɔানকতাও উহার সিহত থাকেত হইেব। আবার উহা

ɔতǫাহাের ইôা বǫp কিরয়া উইলকারীর ǽারা অথবা তাঁহার উপিʊিতেত এবং িনেদঁশ ɣকান বǫিpর ǽারা পুিড়েয়,

িছেড় ɣফেল িকংবা অɣ ɣকানভাবে zংস কিরয়াও ɔতǫাহার করা যাইেব।

উ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

বǫাখǫা - িɔভেলজড উইলেক jবধতা দান করার পযঁাe আLɔানকতা সংযাগ কাযঁǽারা িɔভেলজড উইল বা

কিডিসেলর ɔতǫাহারাথঁ উp কাযঁ কিরবার সময় উইলকারীেক িɔভেলজড উইল কিরবার অবʊানে থাকবার

ে়াজন নাই।

ধারা-৭৩। আন িভেলজড উইেলর পুনবর্হাল।- (১) তৃাহার করা হইয়াছ এমন ুকান আন িভেলজড উইল বা

কিডিসল বা উহার ুকান অংশিবেশষ উহার পুন সৃাদন, িকংবা কিডিসল সৃাদত হবার পূর্বাপ পৰ্িত এবং উহা

পুনবর্হালের ইôা তকাশ বৃতীত অধ ুকানভাবে পুনবর্হাল করা যাইব না।

(২) যখন আংিশকভাবে তৃাহার করা হইয়াছ এবং পরবর্তীেত সমূর্ণভাবে তৃাহার করা হইয়াছ এইৰপ ুকান

উইল বা কিডিসল পূনবর্হাল করা হয়, তখন এইৰপ পুনঃচলন সৃূর্ণ অংশের তৃাহারর পূর্ব যতখানি তৃাহার

করা হইয়াছ ততখানি পর্যন্ত সাসারত হইব; উপ উইল বা কিডিসেলর মাধৃেম িবপরীত মেমর্ ুকান ইôা মাণত

না হইল।

অধৃায় -ছয়

উইেলর বৃাখৃা সৃেকর্

ধারা-৭৪। উইেলর শব্দ।- উইল ুকান ুটকিনকৃাল শব্দ বা কলা সৃিকর্ত পদ বৃবহৃত হইব এইৰপ েয়াজন নাই,

তেব দৃধুমাৃ উইল হইত উইলকারীর ইôা জানা যায় এইৰপ শব্দ বৃবহার কিরেত হইব।

ধারা-৭৫। উইেলর ভেুল বা িবষয় সৃেকর্ তœ িনণর্েয় তদ্।- উইেলর বৃবহৃত ুকান শব্দাবলীর মাধৃেম ুকান

বৃিপ বা ুকান সৃিয় িনেদর্শ করা হইয়াছ। এতদিবষেয় তœের িনৰ্িয়কেˆ আদালত উপ উইেলর অধীেন ংথর্

আছ বিলয়া দাবীদার বৃিপ সৃিকর্ত তৃেতৃকিট াসর্িক ঘটনা/িবষয়, িবিল বৃবহার িবষয় িহসাবে দাবীকৃত সৃিয়,

উইলকারী এবং তাহার পিরবারের অবস্থা এবং উইলকারী বৃবহার কিরয়াছ এইৰপ শব্দর সিঠক েয়াগ সহায়তা

কিরেত পাের। এইৰপ তৃেতৃকিট ঘটনার অবগিত সৃেকর্ তদ্ কিরেব।

উদাহরণ

(অ) ক- উইেলর মাধৃেম তাঁহার ুজৃ সন্তানেক অথবা তাহার কিন্া নাতী/নাতনীেক অথকা তাঁহার চাচাতা ুবান

ুমরীেক দান কেরন। উইেলর বর্ণনা ুকান বৃিপর ুঢ়ৃ তৃযাজৃ উহা িনৰ্িয়কেˆ আদালত তদ্ কিরেত পািরেব।

(আ) ক, উইেলর মাধ্যেম খ ২ক ''ওাক একর'' নামে আমার ভূ-সংিক্রয় দান কেরন। উইেলর িবষয়বস্তু িক উহা িনণর্য়

করার জন্য অথর্াৎ উইলকারী ২কান ভূ-সংিক্রয়েক ওাক একর বেলন উহা িনণর্য় করার জন্য সাক্ষ্য গ্রহণ করা

আবশ্যক হইেব।

(ই) ক, খ ২ক উইেলর মাধ্যেম ''গ-এর িনকট হইেত আিম ঋয়কৃত সংিক্রয়'' দান কেরন। ২কান সংিক্রয় খ-এর িনকট

হইেত গ ঋয় কিরয়ামেছন উহা িনণর্য়েয় সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইেব।

ধারা-৭৬। জন্মের গণ্য বধ্যাখধ্যা বা গণ্য বর্ণনা। - (১) ২যমন্ত্রী উপ্রদায়গ্রহীতা বা উপ্রদায়গ্রহীতার ২ধীনেক বর্ণনা

করার জন্য উইেল বধ্যবহৃত শব্দাবলীর অথর্ যিক এইরূপ বুঝামেনা হয়, ২সমন্ত্রী নামের বর্ণনায় িবদ্যমান ২কান ভুল

উপ্রদায় কার্যকর হইেত িবরত থাকিেব না।

(২) উপ্রদায়গ্রহীতার নামে ভুল তাহাকে বর্ণনার দ্বারা এবং উপ্রদায়গ্রহীতার বর্ণনায় ভুল নামের দ্বারা সংশোধন করা

যাইেব।

উদাহরণ

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

(অ) ক-একিট উপ্র দায় ''আমার ভাই জেনর দ্বিতীয় পুত্র থমাসেক'' উইল কিরয়া িদেলন। উইলকারীর একিটমাত্র

ভাই ছিল জন নামে যাহার থমাস নামে ২কান সন্তান ২নই। িকন্তু উইিলয়াম নামে দ্বিতীয় পুত্র আেছ। উইিলয়াম উপ্র

উপ্রদায় পাইেব।

(আ) ক, ''আমার ভাই জেনর দ্বিতীয় পুত্র থমাস'' ২ক উপ্রদায় উইল কিরয়া ২দন। উইলকারী জন নামে একিটমাত্র

ভাই আেছ, যাহার জ্যেষ্ঠ সন্তানের নাম থমাস এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম উইিলয়াম। থমাস উপ্রদায় পাইেব।

(ই) উইলকারী তাঁহার সংিক্রয় ''গ-এর জ্যবধ সন্তান ক, এবং খ ২ক'' উইল কিরয়া িদেলন। গ-এর ২কান জ্যবধ সন্তান ২নই,

তেব ক ও খ নামে ক্সহিট অৈবধ সন্তান আেছ। অৈবধ হইেল দানিট ক ও খ-এর ২ন্যে জ্যেষ্ঠ হইেব।

(ঈ) উইলকারী তাহার অবিশষ্ট ভূ-সংিক্রয় ''আমার ৭ সন্তানের মেধ্য ভাগ হইেব'' এই মেমর্ উইল কেরন এবং নাম

উেখ করার সময় ২কবলমাত্র ৬ জেনর নাম উেখ কেরন। এই িবচ্যুতি ৭ম সন্তানেক অন্যান্যেদর সিহত তাহার অংশ

িনেত জ্যিতহত কিরেব না।

(উ) উইলকারীর ৬ জন নাি‌ত-নাতনী বতর্ত্তমান থাকাকা‌ে ''আমরা ৬ নাি‌ত-নাতনী‌ে‌ক'' উইল কির‌য়া‌ে‌ছন এবং তা‌ে‌দর

ঔী‌ত্তীয় নাে‌ম উে‌ল্লখর সময় একজনেক একবা‌েরই বাদ ি‌দয়া অারকজেনর নাম ধইবার উে‌ল্লখ কেরন। যাহার নাম

উে‌ল্লখ করা হয় নাই ি‌তিন অ‌ংশ পাইেবন।

(ঊ) উইলকারী ''ক-এর ি‌তন স‌ন্তা‌েনর ম‌েতৃকেক ১০০০ টাকা'' উইল কির‌য়া যুদন। উইেলর তাি‌রেখ ক-এর ৪ স‌ন্তান

আে‌ছ। উইলকারীর মৃতুৃর পূ‌েবর্ থাি‌কেল ৪ স‌ন্তা‌েনর ম‌েতৃ‌েক ১০০০ টাকা পাইেব।

আেলাচনা

উইেল নাে‌ম বা বণর্নায় যুকান ভুল থাকেল পের যুসটা সং‌শাধন করা যা‌েব। তার জ‌ন্য উযরদায় অকাযর্কর হেব না

(Murari Lal Vs. Kundar Lal, 31 Au. 330).

ধারা-৭৭। কখন শ‌র্তাবলী সরবরাহ করা যাইেব। - যুযে‌ন‌েু অেথর্র পূর্ণ অিভবৃি‌প্রর যুন‌েু ম‌ৌিলক যুকান শর্ত বাদ

পেড় যায়, যুযে‌ন‌েু ম‌র্ত ে‌ারা উহা সরবরাহ করা যাইেব।

উদাহরণ

উইলকারী তাহার ক‌ন্যা ক-যুক ৫০০ টাকা এবং ক‌ন্যা খ-যুক ৫০০ টাকা উইল কির‌য়া যান। ক, ৫০০ টাকার দানিট

ৈহণ কিরেব।

ধারা-৭৮। িবষয় বণর্নার গুা‌ে িববরেণর বাি‌তল। - যুয িবষয়িট উইলকারী ধার্যর্ কিরেত চা‌েহন যিদ ঐ িবষয়িট উইেল

ম‌দ্য িববরণ হইেত পর্যর্া‌েভা‌েব িচি‌হ্নত করা যায়, িকন্তু বণর্নার িকছু অ‌ংশ ম‌েযাজৃ না হয়, তাহা হইেল বণর্নার উপ

অ‌ংশ গুা‌ে িহসা‌েব বাি‌তল হইেব এবং দানিট বলবত্ হইেব।

উদাহরণ

(অ) ক, খ যুক ''ঠ এ অবি‌স্থত এবং ব-এর দখেল থাকা আমার জলাভূি‌ম'' উইলমূ‌েল দান কেরন। উইলকারীর ঠ-এর

জলাভূি‌ম আে‌ছ িকন্তু ব-এর দখেল যুকান জলাভূি‌ম যুনই। ''ব-এর দখেল'' শর্তাুলা গুা‌ে িহসা‌েব বাদ যাইেব এবং ঠ-এ

অবি‌স্থত জলাভূি‌ম উইলমূ‌েল হস্তা‌ন্তিরত হইেব।

(আ) উইলকারী ''রামপুে‌রর আমার জাি‌মনদারী'' ক-যুক উইলমূ‌েল দান কেরন। রামপুে‌র তাহার একটা ভূ-সম্পি‌ত্ত ি‌ছল,

িকx ঁসটা তালুক, জাি মনদারী নয়। উইলমূ েল তালুকিট হ াঁ িরত হইেব।

উ রাি ধকার আইন, ১৯২৫

ধারা-৭৯। বণঁনার ঁকান অংশ g া িহসাে ব াি তল হইেব না। - উইলকারী ঁয িবষয় উইলমূ েল দান কিরেত চাে হন ঐ

িবষেয়র বণঁনামূলক িহসাে ব ঁকান উইেল যিদ কিতপয় অব ার উে খ থাে ক, এবং উp অব া িবদ ৃমান তাহার

এইঃপ সGিy থাে ক, তাহা হইেল দানিট উp সGিyর ঁজ ৃ সীমাবd বিলয়া গণ ৃ হইেব এবং বণঁনার ঁকান অংশ

g া িহসাে ব াি তল করা আইনসীত হইেব না। কারণ উইলকারীর অx সGিy ি ছল যাহাে ত বণঁনার ঐঃপ অংশ

া াজ ৃ হয় না।

ব ৃাখ ৃা- ঁকান িবষয় এই ধারার অথঁা সাে র পেড় িকনা তাহা িবচাে র ৭৮ ধারার অধী েন বা িতল হইেব। এইঃপ

শ াবলী উইল হইেত বাদ ঁদওয়া হইয়াে ছ বিলয়া গণ ৃ হইেব।

উদাহরণ

(অ) ক, খ-ঁক ''ঠ-এ অবি ত এবং ব-এর দখেল থাকা আমার জলাভূ িম'' খ ঁক উইলমূ েল দান কের। উইলকারীর ঠ-এ

জলাভূ িম ি ছল যাহার িকছু অং েশ দখেল ব ি ছল, িকছু অং েশর দখেল ব ি ছল না। দানিট ব-এর দখেল থাকা এবং ঠ-এ

অবি ত জলাভূ িমর ঁজ ৃ সীমাবd থা িকেব।

(আ) ক, খ ঁক ''ঠ-এ অবি ত এবং ব-এর দখেল থাকা আমার ১০০০ িবঘার জলাভূ িম'' উইলমূ েল হ াঁ রর কেরন।

উইলকারীর ঠ-এ জলাভূ িম ি ছল, যাহার িকছু অং েশর দখল ি ছল ব-এর এবং িকছু অংশ ব-এর দখেল ি ছলনা।

পিরমাপিট dইটা জলাভূ িমর ঁযেকানটার ঁজ ৃ সGূ ঁভাে ব অ া াজ ৃ হইেব। পিরমাপটা উইল হইেত বাদ যাইেব

বিলয়া গণ ৃ হইেব এবং ব-এর দখেল থাকা ঠ-এ অবি ত জলাভূ িমই dz ধুমা া উইলমূ েল হ াঁ িরত হইেব।

ধারা-৮০। মূল dৃথঁতার ঁজ ৃ বা হক সা ৃ ঐহণেযাগ ৃ হইেব। - ঁযে ৃ উইেলর শ াবলী dৃথঁহীন নয়, িকx বা হক সা ে ঁদখা যায় ঁয, ঐjেলা া েয়াগেযাগ ৃ এবং উহার একটা উইলকারী ঐঃপ ইô া কিরয়া ছল, ঁসে ৃ বা হক সা ৃ ঐ শ jেলার ঁকানjেলা সGেকঁ ইô া বp করা হেয়ি ছল ঁস সGেকঁ িবেবচনায় আনা যাইেব।

উদাহরণ

(অ) একজন ঁলাে কর ঁমরী নাে ম ২ জন চাচাে তা/খালাে তা ঁবান আেছ। িতিন ''আমার চাচাে তা/খালাে তা ঁবান ঁমরী''

ঁক িকছু অথর্ উইলমূেল দান কেরন। ঁদখা যায় ঁয, dzইজন বৃিpর ɔেতৃেক উইেল বণর্না িদেôন। অতএব, উp বণর্না

dzহিট দরখাে◌ুর িবষয় হয় যাে◌দর একিট উইলকারী ইôা কেরিছল। দরখা◌ু dzহিটর ঁকানিট সɢেকর্ উইলকারী ইôা

কেরিছল ঁয সɢেকর্ সাèৃ ঁহণেযাগৃ হইেব।

(আ) ক-উইেলর মাধৃেম খ-ঁক ''dলতানপুর খুরদ'' নাে◌ম আমায় ভূ-সɢিÿ দান কেরন। এর ঁথেক এইʏপ ɔতীয়মান

হয় ঁয, dলতানপুর খুরদ নাে◌ম তার dzহিট ভূ-সɢিÿ িছল। ক ঁকান ভূ-সɢিÿ উইলমূেল দান কিরেত চাি◌হয়াি◌ছেলন ঁয

সɢেকর্ সাèৃ ঁহণেযাগৃ হইেব।

আেলাচনা

সɢূণর্ উইল ঁথেকই উইলকারীর ইôা অʟমান করা যায়। তা ঁসটা ঘটনাগত ɔœ, আইনগত ɔœ নয়। তেব উইেল

ঁৃথর্তা থাকেল অɔিনর্িহত সাèৃ ঁহণেযাগৃ হেব না।

ধারা-৮১। মূল ঁৃথর্তা বা ʰিটর ঁনৃ ʌাভাবিক সাèৃ অঁহণেযাগৃ হইেব। - ঁযনৃ উইেল ঁৃথর্হীনতা বা ʰিট

থাে◌ক, ঁসনৃ উইলকারীর ইôা সɢেকর্ ঁকান ʌাভাবিক সাèৃ ঁদওয়া যাইেব না।

উʂরাি◌ধকার আইন, ১৯২৫

উদাহরণ

(অ) একজন ঁলাে◌কর কৃাে◌রাি◌লন নাে◌ম একজন চাচী/খালা এবং ঁমরী নাে◌ম একজন চাচাে◌তা/খালাে◌তা ঁবান আছ;

িকʏ ঁমরী নাে◌ম ঁকান চাচী/খালা ঁনই। ি◌তিন উইলমূেল ''আমার চাচী/খালা কৃাে◌রালীনেক'' ১০০০ টাকা এবং

''আমার চাচাে◌তা ঁবান/খালাে◌তা ঁবান ঁমরীে◌ক'' ১০০০ টাকা দান কেরন এবং পরবতর্ীে◌ত ''আমার পূে◌বর্াি◌ধখত

চাচী/খালা ঁমরীে◌ক'' ১০০০ টাকা দান কেরন। উইেল ɔদÿ বণর্না ɔেযাজৃ হয় এইʏপ ঁকান বৃিp নাই; এবং

''আমার পূে◌বর্াp চাচী/খালা বলেত কাে◌ক বুঝাে◌না হয় ঁস সɢেকর্ ঁকান সাèৃ ঁদওয়া যাইেব না। ৮৯ ধারার অধীে◌ন

অিনʁতার কারেণ উইলমূেল দানিট ঐবধ।

(আ) উÿরদায়ēহীতার নাে◌মর ʊান খাি◌ল ʊান ঁরেখ ক-১০০০ টাকা উইলমূেল দান কেরন। উইলকারী ঐ ফাঁকা

জায়গায় কার নাম বসাে◌ত ঁচেয়িছেলন ঁস সɢেকর্ ঁকান সাèৃ ঁদওয়া যাইেব না।

(ই) ক, খ ঁক ..... টাকা বা ..... তাহার ভূ-সgিু উইলমূেল দান কেরন। িক পিরমান অথঁ বা ঁকান ভূ-সgিু

উইলকারী উৈত্থ কিরেত চািহয়ািছেলন ঁস সgেকঁ সাহ্য ঁদওয়া যাইেব না।

ধারা-৮২। সমধ্য দফা হইেত সংগৃিহতবয় দফার অথঁ। - উইেল ঁকান দফার অথঁ সgূণঁ দিলল হইেত সংেহ কিরেত

হইেব এবং এক অেথ্যর বরাতে উহার সকল অংশ বয়াথয়া কিরেত হইেব।

উদাহরণ

(অ) উইলকারী খ-ঁক ক-এর মৃতুয়েত একটা qিনিদঁr তহিবল বা সgিু ঁদন এবং পরবতঁী দফার মাধয়েম তাহার

সমুদয় সgিু ক-ঁক ঁদন। কিতপয় দফা একt কিরেল তার ফল এইৎপ হইেব ঁয, qিনিদঁr তহিবল বা সgিু কএর জীবjশায় ক-এর উপের এবং তাহার মৃতুয়র পের খ-এর উপর থ্য হইেব। খ-এর বরাবের উইলমূেল দান হইেত

এইৎপ ৩তীয়মান হয় ঁয, উইলকারী শৈjলা সং^িচত অেথঁ বয়বহার কিরয়াছেলন যাহাতে িতিন ঁকান সgিু বা

তহিবল ক-ঁক িদেবন বণঁনা করা হইয়াছ।

(আ) উইলকারী তাঁহার সমুদয় ভু-সgিু খ-ঁক উইলমূেল ভাগ কের ঁদন যাহার একটা অংশেক বলা হয় ওয়াক একর''

এবং তাঁহার উইেলর অথ্য অংশ খ-ঁক ওয়াক একর ঁদন। পরবতঁী দানিট ১থম দানের বয়িতঐম িহসাবে এমনভাবে

পিড়েত হইেব যাহাতে ''আিম ওয়াক একর খ-ঁক এবং আমার ভূ-সgিুর অবিশrাংশ ক-ঁক িদলাম'' এইৎপ বুঝা

যায়।

ধারা ৮৩। কখন শৈাবলী সং^িচত অেথঁ এবং ∧াভাবিেকর ঁচেয় বয়াপক অেথঁ বুিঝেত হইেব। - সাধারণ শৈাবলী

সং^িচত অেথঁ বুিঝেত হইেব, ঁযেhtু উইল হইেত এইৎপ সংেহ করা যায় ঁয, উইলকারী উp শৈাবলী সং^িচত

অেথঁই বয়বহার কিরেত চািহয়াছেলন এবং ∧াভাবিক অেথঁর ঁচেয় শৈাবলীেক বয়াপক অেথঁ বুিঝেত হইেব ঁযেhtু

উইেলর অথ্যাথ্য শৈাবলী হইেত এমন সংেহ করা যাইেব ঁয, উইলকারী উহা ঐৎপ বয়াপক অেথঁ বয়বহার কিরেত

চাহিয়া িছেলন।

উদাহরণ

(অ) একজন উইলকারী ক-ঁক ''খ-এর দখেল আমার ফামঁ এবং গ ঁক ''ছ-এ অবিতত আমার সকল জলা জিম'' ঁদন।

খ-এর দখেল থাকা ফামেঁর একটা অংশ ঠ-এ অবিতত জলাভূিম এবং ঠ-এ উইলকারীর অথ্যাথ্য জলাভূিমও িছল। ''ঠএ অিবতত আমার সকল জলাভূিম'' এই সাধারণ শৈjলা ক-এর বরাবের দান ৫ারা সং^িচত ক ঠ-এ অবিতত ফামেঁর

অংশসহ খ-এর দখেল থাকা সমুদয় ফামর্ ê হণ কেরন।

উ ্রাি ধকার আইন, ১৯২৫

(আ) উইলকারী (জাহাজ অবƟানরত একজন নাবিক) তাঁহার মাৃক তাঁহার ǯসানার আংিট, এবং ǯপাষাৃকর ǯবাতাম

এবং বাৈদশ এবং তাঁহার বƯুৃক (তাঁহার জাহাজ সাী) একটা লাল বাÍ, একটা Ʉাৱ লাইফ (Clasp Knife) এবং

পূৃবর্ উইলমূৃল দান করা হয়িন এমন সকল িজিনস। এই উইলমূৃল দান Ɛারা বাড়েত উইলকারীর অংশ ক-এর

বরাবের হʁাɔিরত হইেব না।

(ই) ক-উইলমূৃল খ-ǯক তাঁহার গৃৃহর সকল আসবারপ, ǯজট, িলেনন, চায়না, বই, ছিব এবং অƴাƴ ɔকার সকল

পণǫ দান কেরন এবং পের খ-ǯক তাঁহার সɢিয়র একটা িনিদর্ɳ অংশ দান কেরন। ɔথম উইলমূৃল দান করা খ

উইলকারীর একই ɔকৃিতর ɷবǫসামêী পাইবার অিধকার হইেবন।

ধারা-৮৪। ɖহিট সƫাবǫ বǫাখǫার ǯকানিট অêাি ধকার পাইেব। - ǯযৗৃ একটা দফার ɖহিট অথর্ ê হণেযাগǫ যাহার

একিটর ɔভাব/ফল থাৃক এবং অƴিটর িকছুই থাৃক না, ǯসৗৃ ɔথমিট অêাি ধকার পাইেব।

ধারা-৮৫। যুি pসংগতভাৃব বǫাখǫা করা হইল ǯকান অংশ বাতল হইেব না। - যুি p সংগত বǫাখǫা অোরাপ সƫব

হইেল একটা উইেলর ǯকান অংশ অথর্হীন িহসাৃব বাতল হইেব না।

ধারা-৮৬। উইেলর িবিভɨ অংশ িǼÓ শৈর বǫাখǫা। - একই উইেলর িবিভɨ অংশ একই শৈর বǫবহার ঘিটেল,

িবপৗ িকছু ɔমাণত না হইেল, উহা সবর্ৗ একই অেথর্ বǫবɖত হইয়াৃছ মেমর্- ধিরয়া িনেত হইেব।

ধারা-৮৭। যতদূর সƫব উইলকারীর ইôা কাযর্কর কিরেত হইেব। - উইলকারীর ইôা বাতল করা যাইেব না কারণ

উহা পূণর্ভাৃব কাযর্কর করা যাইেব না। িকɁ যতদূর সƫব কাযর্কর কিরেত হইেব।

উদাহরণ

উইলকারী মৃতুǫ শযǫায় উইলমূৃল তাঁহার সকল সɢিয় গ, ঘ ǯক দান কেরন এবং তাঁহার মৃতুǫর পের িনিদর্ɳ একটা

হাসপাতালেক উহা দান কেরন। উইলকারীর ইôা পূণর্ভাৃব কাযর্কর হেব না কারণ ১১৮ ধারার অধীন হাসপাতাল

বরাবের দানিট ঐবধ, িকɁ উহা গ, ঘ-এর বরাবের কাযর্কর হইেব।

ধারা-৮৮। সবর্ৃশষ ɖহিট অসাম৩ʒ দফা বলবত্ থাকেব। - ǯযৗৃ ɖহিট দফা বা উইেলর দান পরʌর

অসাম৩ʒ হওয়ার কারেণ তাহারা পরʌর একৃ অবƟান কিরেত পাৃর না, ǯসৗৃ সবর্ৃশষিট বলবত্ থাকেব।

উদাহরণ

(অ) উইলকারী উইেলর ১থম দফার মাধ্যেম ক-ঁক রংপুেরর সgিু এবং সবঁেশষ দফার মাধ্যেম উহা খ-ঁক দান কেরন। সgিুিট খ পাইেব।

(আ) যিদ একজন বৃিd উইেলর dʒ২েতই তাঁহার বাড়ী ক-ঁক এবং উইেলর ঁশেষ িনেদঁশ ঁদন ঁয বাড়ীিট িবN়য় কির়য়া লভ্যাংশ খ-এর কল্যাণাথঁ িবিনেয়াগ কিরেত হইেব। এiেল পরবতঁী বpবৃিট ১াধ্যু পাইেব।

ধারা-৮৯। উইল বা উইলমূেল দান অিনয়তার কারেণ ঁবআইনী। - িনিদঁr ঁকান ইô ১কাশ কের না এমন উইল বা উইলমূেল দান অিনয়তার কারেণ অৈবধ হইেব।

উ়রািধকার আইন, ১৯২৫

উদাহরণ

যিদ ঁকান উইলকারী বেলন, "আিম ক-এর বরাবের পণ্য উইল কির়য়া িদলাম" িকংবা ক-এর বরাবের উইল কির়য়া িদলাম "আিম তফিসেল উেlখত সমu পণ্য ক-ঁক িদলাম" এবং ঁকান তফিসল পাওয়া যায় নাই িকংবা পিরমাণ উেlখ না কির়য়া আিম অথঁ, গম, ঁতল বা সমজাতীয় িকছু উইলমূেল দান কিরলাম" তাহা হইেল উহা অৈবধ হইেব।

ধারা-৯০। উইলকারীর মৃতুৃেত িবষয় বণঁনাকারী শ১াবলী বণঁনায় উyরদানকারী সgিুর বরাত িদেব। - সgিুর

উইেল উেlখত বণঁনা, দােনর িবষয়, উইলকারীর মৃতুৃেত উp বণঁনার উyরদানকারী সgিু গঠন কের বিলয়া িবেবিচত হইেব।

ধারা-৯১। সাধারন উইলমূেল দান ৫ারা সgাদিত িনেয়াগের ৯মতা। - উইল ৫ারা িবপরতী মেমঁ ইô ১তীয়মান না

হইেল উইলমূেল উইলকারীর ভূ-সgিুর দান িতিন উপযুp বিলয়া মেন কেরন এমন ঁকান িবষেয়র ঁ৯েl উইল ৫ারা

তাহার ঁয সgিু ধাযঁ কিরবার ৯মতা হেছ উp ঁকান সgিু অ১ভূঁp কের বিলয়া বৃাখৃা কিরেত হইেব, এবং িতিন

উপযুp বিলয়া মেন কেরন এমন ঁকান িবষেয়র ঁ৯েl সাধারণভােব উইলমূেল হu১রেক অ১ভূঁp কের বিলয়া বুিঝেত হইেব এবং উp ৯মতার y়য় কাযঁকর হইেব।

ধারা-৯২। ধাযঁ না করা হইেল ৯মতার বpার ঁ৯েl অযুp দান। - ঁযe৯েl একজন িনিদঁr ঁযমন ধাযঁ কিরেত পাের

ঁতমনভাবে কিতপয় িবষেয়র কলৃাপে বা বার ঁয সgিু উইলমূলে দান কের ঁদওয়া হয়, িকংবা একজন qিনিদর্ঁ

বৃিp যতটু^ পারেন ততটু^ িনিদর্ঁ িবষেয়র কলৃাণাথর্ঁ উইল কিরয়া ঁদওয়া হয়, এবং উইলিট ধাযর্ঁ করা হয় নাই

এমন ঁকান ঘটনার উৎথ কের, যিদ উইল ৫ারা ১দয্ ঃমতা ১েয়াগ করা না হয়, ঁসেঃলু সgিুয়িট সমান অংশ

ঃমতার সকল বyর অিধকারী হইেব।

উদাহরণ

ক উইলমূলে তাঁর ৪ীকে তার (৪ীর) উবjশায় ঁভাগ করার জয় একিট ফlyড দান কেরন এবং িনেদর্ঁশ ঁদন ঁয, ৪ী মারা

ঁগেল উp ফlyড িতিন (৪ী) ঁযমন ৎপ ধাযর্ঁ করেবন ঁতমন অৎপাতে তার সহানেদর মেধৃ িবভাজৃ হেব। ৪ী ফlyড

সgকর্ঁ ঁকান িকছু ঋণ না কেরই মারা যান। ফlyডিট সহানেদর মেধৃ সমভাবে বিৃত হেব।

ধারা-৯৩। শৈ িবেশষাি়য়ত না কিরয়া িবেশষ বৃিpর উ়রাধিকার ১ভ্িতর বরাবের উইলমূলেদান। -ঁযেঃলু ঁকান

িবেশষাি়য়ত শৈ বৃতীত "উ়রাধিকারী" িকংবা "সিঠক উ়রাধিকারী" িকংবা "আòীয়" িকংবা "আòীেয়র িনকটতম

জন" িকংবা "পরবতর্ঁী আòীয়" িকংবা িবেশষ ঁকান বৃিpর বরাবের উইলমূলে দান করা হয়, এবং অৎপভাবে

আথৃাি়য়ত ঁফণী দানিটর সরাসির এবং ধীন বy গঠন কের, ঁসেঃলু উইলমূলে দানকৃত সgিুয়িট এমনভাবে

বিৃত হইেব ঁযন উহা ঐৎপ বৃিpর দখলভুp এবং তাহার ঐৎপ সgিু হইেত ধীনভাবে তাঁহার ঁদনা

পিরেশাধর জয় সgিু রাখিয়া উইলিবহীন অবsায় মারা িগয়াছেন।

উদাহরণ

(অ) ক "আমার িনজধ িনতটতম" আòীেয়র বরাবের তাঁহার সgিু রাখিয়া যান। যিদ ক উইলিবহীন অবsায় তাঁহার

ঁদনা পিরেশাধর জয় সgিু রাখিয়া মারা যান, তাহা হইেল সgিুেত অিধকারী বৃিpগেণর বরাবের সgিু

বতর্ঁাইেব।

উ়রাধিকার আইন, ১৯২৫

(আ) ক, খ ঁক জীবনবৃাপী ১০,০০০/= টাকা উইলমূলে দান কের যান এবং খ এর মৃতুৃর পের "আমার িনজধ

উŸরাি◌ধকারীগণেক"। যিদ উp টাকা ক-এর উইলমূ◌েল দানকৃত সɢি◌ÿ না হইত তাহা হইেল খ-এর মৃতুoর পের

উŸরদায় উহা◌েত অিধকারী বoি◌pগেণর উপের বতŠ◌াইেব।

(ই) ক- তাহার সɢি◌ÿ খ Šক; ি◌কʁ খ তাঁহার পূ◌েবŠ মারা Šগেল খ-এর পরবতŠী আòীয়েক ি◌দয়া যান। খ, ক-এর পূ◌েবŠ

মারা যান। সɢি◌ÿি◌ট এমনভা◌েব বতŠ◌াইেব Šযন উহা খ-এর দখলভুp এবং তাহা হইেত Šদনা পিরেশা◌েধর জ¥ িতিন

উইলিবহীন অবŏ◌ায় সɢি◌ÿ রা◌িখয়া ি◌গয়া◌েছন।

(ঈ) ক, খ Šক তার জীবনবoা◌পী ১০,০০০/= টাকা দান কেরন এবং খ এর মৃতুoর পের উহা খ-এর উŸরাি◌ধকারীগণেক

ি◌দয়া যান। উŸরাি◌ধকারীগণেক ি◌দয়া যান। উŸরদায় এমনভা◌েব বতŠ◌াইেব Šযন উহা দখলভুp।

ধারা-৯৪। ি◌বেশষ বoি◌pর ◌ি◌তিনিধ, ◌ভৃ◌িতর বরাবের উইলমূ◌েল দান। - Šযে◌ন◌ে◌ু ি◌বেশষ Šকান বoি◌pর ◌ি◌তিনিধ বা

আইনগত ◌ি◌তিনিধ বা বoি◌pগত ◌ি◌তিনিধ বা ি◌নহক বা ◌শাসেকর বরাবের উইলমূ◌েল দান করা হয় এবং অ◌ুপভা◌েব

আখoা◌ি◌য়ত Šফণী দানিটর সরাসির এবং ◌াধীন ব◌ধ গঠন কের, Šসে◌ন◌ে◌ু উইলমূ◌েল দানকৃত সɢি◌ÿি◌ট এমনভা◌েব বি◌ত

হইেব Šযন উহা ঐ◌ুপ বoি◌pর দখলমুp এবং তাহার ঐ◌ুপ হইেত ◌াধীনভা◌েব তাঁহার Šদনা পিরেশা◌েধর জ¥ সɢি◌ÿ

রা◌িখয়া উইলিবহীন অবŏ◌ায় মারা ি◌গয়া◌েছন।

উদাহরণ

ক-এর আইনগত ◌ি◌তিনিধর বরাবের উইলমূ◌েল দান করা হয়। ক Šদডিলয়া হইয়া উইলিবহীন অবŏ◌ায় মারা যান। খএর তাহার ◌শাসক। খ-উŸরদায় êহণ কিরেত পা◌িরেব এবং ◌থেমই উইল এর অপিরেশা◌িধত Šদনা মুp কিরবার

জ¥ বoবহার কিরেবন, যিদ Šকান অিতিরp থা◌েক, তাহেল খ, ক-এর মৃতুo◌েত তাহার Šয সকল বoি◌p ক-এর সɢি◌ÿ

পাইবার অিধকারী হইত তাহা◌েদরেক ি◌দয়া ি◌দেবন।

ধারা-৯৫। সীমাবɛ শ◌ বoতীত উইলমূ◌েল দান। - Šযে◌ন◌ে◌ু সɢি◌ÿ Šকান বoি◌p◌েক উইলমূ◌েল দান করা হয়, Šসে◌ন◌ে◌ু

ঐ বoি◌p উp সɢি◌ÿ◌েত উইলকারীর সমুদয় ◌াথŠ পাইবার অিধকারী হইেবন, যিদন না উইল হইেত এই◌ুপ ◌তীয়মান

হয় Šয, Šকবলমা◌ু সীমাবɛ ◌া◌েথŠই তাহা◌েক Šদওয়ার ইô◌া করা হইয়া◌িছল।

ধারা-৯৬। ি◌বকŒ ি◌হসা◌েব উইলমূ◌েল দান। - Šযে◌ন◌ে◌ু সɢি◌ÿ অ¥ Šকান বoি◌p◌েক ি◌কংবা বoি◌pর ফণী◌েক ি◌বকŒ

উইলমূ◌েল দানসহ Šকান বoি◌p◌েক উইলমূ◌েল দান কের Šদওয়া হয়, Šসে◌ন◌ে◌ু ি◌বপরীত মেমŠ উইল হইেত ি◌ভ‡ Šকান

ইôা ১তীয়মান না হইেল, ১থম নামভূp উ্যরদায়ৎহীতা উ্যরদাে়য অিধকারী হইেবন, যিদ িতিন উহা কাযর্কেরর

সময় জীিবত থাকেন; িকˌ যিদ িতিন মারা যান ি্তীয় ধেরর িহসাবে নামভুp বা বৃিpর ঁফণীগণ উভেয় দায় ৎহণ

কিরেব।

উদাহরণ

(অ) উইলমূেল ক বা খ ঁক দান করা হয়। উইলকারীর মৃতুৃর পের ক জীিবত থাকে। খ িকছুই পাইেব না।

(আ) ক বা খ ঁক উইলমূেল দান করা হয়। উইেলর পের এবং উইলকারীর আেগ ক মারা যায়। উ্যরদায় খ পাইেব।

(ই) উইলমূেল ক বা খ ঁক দান করা হয়। উইেলর তাির্খ ক মারা যায়। উ্যরদায় খ পাইেব।

(ঈ) ক বা তাঁহার উ্যরাধিকারীর বরাবের সˌিু উউলমূেল দান করা হয়। উইলকারীর মৃতুৃর পের ক জীিবত থাকে,

ক সˌূণর্ভাবে সˌিু পাইেব।

উ্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

(উ) ক বা তাঁহার িনকট আôীয়ের বরাবের সˌিু উইলমূেল দান করা হয়। উইলকারীর জীবdশায় ক মারা যায়।

উইলকারীর মৃতুৃেত দানিট ক এর িনকট আôীয়গেণর বরাবের কাযর্কর হইেব।

(ঊ) ক এর জীবনবৃাপী সˌিু দান করা হয় এবং তাঁহার মৃতুৃর পের খ, ঁক িকংবা তাহার উ্যরাধিকারেক।

উইলকারীর মৃতুৃর পের ক এবং খ জীিবত থাকে। খ-ক এর জীবdশায় মারা যান। ক এর মৃতুৃেত দানিট খ এর

উ্যরাধিকারীগেণর বরাবের কাযর্কর হইেব।

(ঋ) ক এর জীবনবৃাপী সˌিু উইলমূেল দান করা হয় এবং তাহার মৃতুৃর পের খ ঁক বা তাঁহার উ্যরাধিকারীেক। খ

উইলকারীর জীবdশায় মারা যায়। উইলকারীর মৃতুৃর পের ক জীিবত থাকে। ক-এর মৃতুৃেত দানিট খ-এর

উ্যরাধিকারীেদর বরাবের কাযর্কর হইেব।

ধারা-৯৭। বৃিpর বরাবের উইলমূেল দােন সংযুp ঁফণী বণর্নাকারী শৈর ফল। - ঁযেˆেˌ সˌিু উইলমূেল ঁকান

বৃিpেক দান করা হয় এবং বৃিpর ফণী বণর্নাকারী শৈাবলী ঁযাগ করা হয় িকˌ পৃথকভাবে সরাসির বˌ িহসাবে

তাহাদের িনেদর্শ কের না, ঁসেˆেˌ উp বৃিp উইলকারীর সমুদয় ∧াথর্র অিধকারী হইেব যিদ না উইল েকারা িভˌ

ইôা ɔতীয়মান হয়।

উদাহরণ

(অ) উইলমূেল একটা দান করা হয়ক এবং তাহার সɔানেদরেক,

ক এবং তাহার বতর্তমান ৪ীর সɔানেদরেক,

ক এবং তাহার উ̈রািধকারীেদরেক,

ক এবং তাহার শরীেরর উ̈রািধকারীেদরেক,

ক এবং তাহার শরীেরর পু?ষ উ̈রািধকারীেদরেক,

ক এবং তাহার শরীেরর মিহলা উ̈রািধকারীেদরেক,

ক এবং তাহার সɔানেক,

ক এবং তাহার পিরবারেক,

ক এবং তাহার বংশধরেদরেক,

ক এবং তাহার ɔিতিনিধেদরেক,

ক এবং তাহার বǫিpগত ɔিতিনিধেদরেক,

ক এবং তাহার িনবর্াহক এবং ɔশাসকেদরেক।

উpেযাগ্য ɔেতǫকিটেত সɢিȳেত উইলকারীর সমুদয় ʌাথর্ ক ৈহণ কের।

(আ) ক এবং তাহার ভাইেক উইলমূেল দান করা হয়। ক এবং তাহার ভাই ɣযৗথভাবে উ̈রদাে়য় অিধকারী।

(ই) সারা জীবেনর জ৮ ক ɣক এবং তাহার মৃতুǫর পের তাঁহার সɔানেক উইলমূেল দান করা হয়। ক-এর মৃতুǫেত কএর সɔােনর বণর্নাদানকারী সকল বǫিpগেণর ɔেতǫেক সমান অংশ সɢিȳ পাইেব।

উ̟রািধকার আইন, ১৯২৫

ধারা-৯৮। ধ্রুমা্ সাধারণ বণর্নাধীন বǫিp-ɣফীেক উইলমূেল দান। - ɣযৗথভাে্ ধ্রুমা্ সাধারণ বণর্নাধীন

বǫিpেফীেক উইলমূেল দান করা হয়, ɣসৗথভা্ বণর্নার শৈাবলী তাহাদের সাধারণ অেথর্ ɔেযাজǫ হয় না, এইŠপ

ɣকান বǫিp উ̈রদায় ৈহণ কিরেব না।

ধারা-৯৯। শৈর বǫাখǫা। - একিট উইেল-

(ক) ''েছেলেমেয়'' শৈিট ɣয বǫিpর ''েছেলেমেয়'' সɢেকর্ বলা হয় ɔথম ধাপ ঐ বǫিpর ɣকবলমা্ সরাসির

বংশধরেদর ɣসৗথভা্ ɔেযাজǫ হয়;

(খ) ''নাতি-নাতনী'' শব্দটি দ্বারা বংশধরের নাতি-নাতনী সংকেত বলা হয় দ্বিতীয় ধাপে ঐ বংশধরের দকবলমাত্র সরাসির

বংশধেরর দ্বারা ব্যাজংশ হয়;

(গ) ''ভাইেপা'' এবং ''ভাইঝি'' শব্দ দুইটি দ্বারা ভাই বা দ্বাবেনর দ্বছেল-দ্বমেয়র দ্বারা ব্যাজংশ হয়;

(ঘ) ''চাচাতো/খালাতো দ্বাবান'' বা ংথম চাচাতো/ ''খালাতো দ্বাবান'' বা ''কাজিন জামদ্বান'' দ্বারা বংশর ''চাচাতো/

খালাতো দ্বাবান বা ংথম চাচাতো/খালাতো দ্বাবান বা কাজিন জামদ্বান সংকেত বলা হয় ঐ বংশর পিতা বা মাতার ভাই

দ্বাবেনর সংানেনর দ্বারা ব্যাজংশ হয়;

(ঙ) একবার দূরীভূত ''ংথম খালাতো/চাচাতো দ্বাবান'' শব্দাবলী দ্বারা বংশর পিতামাতার ংথম চাচাতো/খালাতো দ্বাবান সংকেত

বলা হয়, ঐ বংশর পিতামাতারা কাজিন-জামদ্বানেদর দ্বারা বা কাজিন জামদ্বানেদর সংানেদর দ্বারা ব্যাজংশ হয়;

(চ) ''দ্বিতীয় চাচাতো/খালাতো দ্বাবান'' শব্দাবলী দ্বারা বংশর দ্বছেলেমেয় সংকেত বলা হয় ঐ বংশর দাদা বা দাদীর

ভাই বা দ্বাবেনর নাতি-নাতনীেদর দ্বারা ব্যাজংশ হয়;

(ছ) ''সংান'' এবং ''বংশধর'' শব্দাবলী দ্বারা বংশর সংান বা বংশধর সংকেত বলা হয় ঐ বংশর দকবলমাত্র সরাসির

সকল বংশধেরর দ্বারা ব্যাজংশ;

(জ) রূ সংকদ্বীয় ংকাশক শব্দাবলী আপন এবং সংসংকেদ্বর দ্বারা একইভাবে ব্যাজংশ হয়।

সংকদ্ব ংকাশকারী সকল শব্দাবলী মাতৃগেভদ্ব সংাবেনর দ্বারা ব্যাজংশ, দ্বারা পরবতদ্বীেত জ^ৈহণ কের।

ধারা-১০০। সংকদ্ব ংকাশকারী শব্দাবলী দ্বকবলমাত্র দ্বধ সংকদ্বেক িনেদদ্বশ কের বা উপ সংকদ্ব না থাকেল খণ্ডাত দ্বধ

িনেদদ্বশ কের। - উহেল িবপরীত মেমদ্ব দ্বকান হিঁতের অবতদ্বমাবেন ''সংান'' শব্দটি বা ''েছেল'' শব্দটি বা ''কন্যা'' শব্দটি

অথবা সংকদ্ব ংকাশকারী অন্য দ্বকান শেব্দ দ্বকবলমাত্র দ্বধ সংকদ্ব িনেদদ্বশ কের এমনভাবে বুঝেত হইেব িকংবা

দ্বযেহতু উপ দ্বধ সংকদ্ব দ্বনই, দ্বসেহতু উহেলর তাির্খ উপস্থাপ সংকেদ্ব খণ্ডাত অজদ্বন কিরয়াছে।

উদাহরণ

(ক) ক-এর খ, গ এবং ঘ নামে তিন সন্তান আছে। খ ও গ জীবিত কিন্তু ঘ অবিবাহিত সন্তান। ক তাহার সন্তানদের মধ্যে সমান

অংশে ভাগ করে দুওয়ার জন্য সংগ্রহ রাখিয়া যান। সংগ্রহ ঘ বালেদ খ ও গ-এর মধ্যে সমানভাবে বিতরণ হইবে।

(আ) ক-এর একটা অবিবাহিত ভাইঝি আছে যে তাহার ভাইজি হওয়ার খরচাদিত অজুহাত কিরয়াছে এবং ক-এর অন্যকোন জীবিত

ভাইঝি নাই। ক তাহাকে অর্থদান দান কিরয়াছেন। অবিবাহিত ভাইঝি উত্তরদায়ে অধিকারী।

(ই) ক, উইলে তাহার সন্তানেদর উল্লেখ করে এবং অবিবাহিত সন্তান খ এর নাম উল্লেখ করে। "আমার উপর সন্তানেদর

বরাবের" উত্তরদায় করে। জীবিত সন্তানের সাথে খ উত্তরদায়ে অংশ পাইবে।

(ঈ) ক "খ-এর সন্তানেদরেক" উত্তরদায় রাখিয়া যায়। খ মারা যায় কিন্তু অবিবাহিত সন্তান ছাড়া আর কাউেক রাখিয়া যায়

নাই। উইলের তারিখ যাহারা খ-এর সন্তান হওয়ার খরচাদিত অজুহাত করে তাহারাই দানের বিষয়বস্তু হইবে।

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

(উ) ক, খ-এর সন্তানেদর বরাবের উত্তরদায় দান করেন। খ-এর কখেনা কোন জীবিত সন্তান ছিল না। গ এবং ঘ উইলের

তারিখ খ-এর সন্তানের মযর্তাদা অজুহাত করে। উইলের তারিখর পের এবং উইলকারীর মৃত্যুর পূর্বে ঙ এবং চ জন্মগ্রহণ

করিয়া খ-এর সন্তানের মযর্তাদা অজুহাত করেন। কেবলমাত্র গ এবং ঘ দানের বস্তু হইবে।

(ঊ) ক, স্ত্রী নয় এমন একজন মিহলার গর্ভা তাহার জাত সন্তানের বরাবের দান করেন। খ উইলের তারিখে উপর

মিহলার গর্ভা ক-এর সন্তানের মযর্তাদা অজুহাত করে। খ উত্তরদায় পায়।

(ঋ) ক, কখেনা তাহার স্ত্রী হইবে না এমন একজন মিহলার গর্ভা তাঁহার জাত সন্তানের অর্ভেল উইলমূলে দান করেন।

উত্তরদায়িট অবিবধ।

(এ) ক-এর বিবাহিত নয় কিন্তু ততকর্তৃক গভর্বতী এমন একজন মিহলার সন্তানের অর্ভেল উত্তরদায় উইলমূলে দান

করেন। উত্তরদায়িট অবিবধ।

ধারা-১০১। জ্যেষ্ঠে একই বণ্টিপর বরাবের প্রহিট দান করা হয় জ্যেষ্ঠে বণ্টাথণ্টার নিয়ম।-জ্যেষ্ঠে এিকট উইল গর্ভা

একই বণ্টিপর বরাবের প্রহিট দান করা হয় এবং উইলকারী এথমিটর পিরবেতর্ত বা এথমিট ছাড়াও দ্বিতীয়িট করেত

ইôা কিরয়ােছন িকনা এ িবষেয় ɔœ উôাপিত হয়; যিদ িতিন িক ইôা ɣপাষণ কিরয়াছেলন ɣস sɢেকউ উইেল ɔমাণ

করার িকছু না থাকে, ɣসেহু উইেলর বǫাখǫায় িনিgিলিখত িবিধসমূহ কাযউকরী হইেবঃ-

(ক) যিদ একই িনিদউr িজিনস একই উইেল িকংবা উইেল এবং আবার কিডিসেল একই উŷরদায় ȇহীতার বরাবের

ɖইবার উইলমূেল দান করা হয়, তাহা হইেল িতিন ɣকবলমাȴ ঐ িনিদউr িজিনস ȇহেণর অিধকার হইেবন।

(খ) ɣযেহু এক এবং একই উইল বা এক এবং একই কিডিসল ɣকান িকছুর একই পিরমাণ একই বǫিpর বরাবের

ɖই ৩ােন উইলমূেল দান করা হয়, ɣসেহু িতিন ɖধুমাȴ উp একটা উŷরদােয়র অিধকারী হইেবন।

(গ) ɣযেহু অসম পিরমাণের ɖহিট উŷরদায় একই উইেল বা একই কিডিসেল ɣদওয়া হয়, ɣসেহু

উŷরদায়ȇহীতা উভয়িটেত অিধকারী হইেবন।

(ঘ) ɣযেহু সমান বা অসমান পিরমাণ ɖহিট উŷরদায় একটা উইল ৫ারা এবং অ¥টা কিডিসল ৫ারা একই

উŷরদায়ȇহীতাকে ɣদওয়া হয়, ɣসেহু উŷরদায় ȇহীতা উভয় উŷরদােয়র অিধকারী হইেবন।

বǫাখǫা- এই ধারায় (ক) ɣথেক (ঘ) দফা পযউ› উইল শ৯িট কিডিসলেক অ›ভূউp কের না।

উদাহরণ

(অ) ক-এর ভারত হৈ∧িরয়াল বǫাংেক দশিট ɣশয়ার আেছ। িতিন ''আিম খ ɣক হৈ∧িরয়াল বǫাঙেক আমার দশিট

ɣশয়ার উইলমূেল দান কিরলাম'' শ৯াবলীর সাহােযǫ উইল কেরন। অ¥াȴ দােনর পের ''এবং আিম হৈ∧িরয়াল

বǫাংেক আমার দশিট ɣশয়ার খ ɣক দান কিরলাম''- এই শ৯াবলী িদেয় উইলিট ɣশষ কেরন। খ সাধারণভােব

হৈ∧িরয়াল বǫাংেক ক-এর দশিট ɣশয়ার পাইেব।

(আ) ক-এর খ ৫ারা ɔদŷ একিট ডায়মেyডর আংিট আেছ যাহা িতিন খ ɣক উইলমূেল হ¢াɔর কেরন। পরবতউীেত ক

তাহার উইেলর কিডিসল কেরন এবং তাহার অ¥াȴ উŷরদায় ɣদওয়ার পের আংিট িতিন গ ɣক দান কেরন। আংিট

ছাড়া অ¥ িকছু দাবী কিরেত পািরেবন না।

(ই) ক উইল ৫ারা খ ɣক ৫০০০ টাকা দান কেরন এবং পরবতউীেত একই উইেল একই শ৯াবলী পুনবউǫp কেরন। খ

ɖধুমাȴ ৫০০০ টাকার উŷরদায়িট পাইেবন।

(ঈ) ক উইলমূেল খ ɣক ৫০০০ টাকা দান কেরন এবং পরবতউীেত একই উইেল খ ɣক ৬০০০ টাকা দান কেরন। খ

১১০০০ টাকা পাইেব।

(উ) ক উইলমূেল খ-ɣক ৫০০০ টাকা এবং উইেলর কিডিসল মূেল ৫০০০ টাকা দান কেরন। খ ১০,০০০ টাকা

পাইেবন।

উ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

(ঊ) ক তাঁহার উইেলর একটা কিডিসল ৫োরা খ-ঁক ৫০০০ টাকা এবং অ¥ কিডিসল ৫োরা গ-ঁক ৬০০০ টাকা দান কেরন। খ-১১,০০০ টাকা পাইেবন।

(ঋ) ক উইল ৫োরা খ-ঁক ৫০০০ টাকা দান কেরন, কারণ খ আমার নাসঁ'' এবং উইেলর অ¥ অংেশ তাকে ''৫০০ টাকা দান কেরন, কারণ িতিন আমার স¤াানের সাথ ইংলœাyড িগয়াছেলন'' খ ১০০০ টাকা পাইেবন।

(এ) ক উইল ৫োরা খ-ঁক ৫০০০ টাকা এবং উইেলর অ¥ অংেশ ভাতা িহসাবে ৪০০ টাকা দান কেরন। খ উভয় উÿরদায় পাইেবন।

(ঐ) ক উইল ৫োরা খ-ঁক ৫০০০ টাকা এবং যিদ ঁস ১৮ বছর বয়স পূণঁ কের তাহা হইেল ৫০০০ টাকা দান কেরন। খ সgূণঁভাবে ৫০০০ টাকা পাইেবন এবং শতঁসাপেৈ অপর ৫০০০ টাকা পাইেবন।

ধারা-১০২। অবিশr উÿর দায় êহীতার গঠন। - উইলকারীর ইôা ১কাশকারী ঁকান শ৯াবলী ৫োরা অবিশr উÿরদায়êহীতা গঠন করা যাইেব, যাহাতে আথœাি়য়ত বœিp তাহার সgিÿর অিতিরp বা অবিশr অংশ êহণ কিরেব।

উদাহরণ

(অ) ক উইল সংÑা১ কেয়কিট কাগজপেৃর সমqেয় গিঠত কাগজপেৃ উইল কের যান। কাগজপেৃর একিটেত িনgিলিখত কথাjেলা ঁলখা িছলঃ

আিম মেন কির, আমার অে১œাির্Ñয়ার যাবতীয় বœয় ১ভূিত িনবঁাহ করার পর যা িকছু থাকেব তার সবটু^ বতঁমােন

jুেল অধœয়নরত খ পাবে, যা পরবতঁীেত খ ঁয ঁপশায় িনেয়াজিত হেব ঐ ঁপশার জ¥ উপেযাগী gওয়ার জ¥ বœয়

হেব।'' এখােন ''খ'' অবিশr উÿরদায় êহীতা বেল পিরগিণত হেব।

(আ) ক উইল কের যান, উইলিটর ঁশেষ িনেgাp কথাটি রেয়েছ-''আিম িবjাস কির ঁয, আমার ঁদনা পিরেশাধ করার

মেতা পযঁাe অথঁ আমার বœাংকােরর হাতে থাকেব এবং খ ত৫োরা আমার ঁদনা পিরেশাধ করেব বেল আিম আশা কির।

এখােন ''খ'' অবিশr উÿর দায় êহীতা বেল বণœ হেব।

(ই) ক tক ও ফালyড বাদে তার সমূদয় সgিÿ খ ঁক উইল কের ঁদন; tক ও ফালyড িতিন গ ঁক উইল কের ঁদন। ''খ''

অবিশr উÿরদায় ê্হীতা বেল গণo হেব।

ধারা-১০৩। ǯকান সGিÿেত উÿরদায়êহীতা অিধকারী হইেবন। -অবিশr দােনর অধীেন উইলকারীর মৃতুoর সময় উÿরদায়êহীতা তাহার সকল সGিÿ পাইেবন, ǯয সGিÿ সGেকউ অ¥েকান উইলমূলক িবিল কেরন নাই যাহা বলবত্ সˆম।

উদাহরণ

ক- উইলমূেল কেয়কিট উÿরদায় হ¥াˆর কেরন যাহার মেধo ১১৮ ধারায় একিট বাতল এবং অ¥িট উÿরদায়êহীতার

মৃতুoজিনত কারেণ তামাদ হেয় যায়। িতিন তাঁহার সGিÿর অবিশrাংশ থ ǯক উইলমূেল দান কেরন। উইল সGাদেনর পের ক একিট জামনদারী! Ñয় কেরন, যাহা মৃতুoর সমেয় তাঁহার দখেল থাকে। থ dzহিট উÿরদাের এবং অবিশrাংশ িহসাব জামনদারিটর অিধকারী হন।

ধারা-১০৪। সাধারণ শেতউ উÿরদায় ¥u হবার সময়। - পিরেশাধর সময় উৎথ না কিরয়া যিদ সাধারণ অেথউ একটা উÿরদায় ǯদওয়া হয়, তাহা হইেল উইলকারীর মৃতুoর িদন হইেত উÿরদায়িটেত উÿরদায়êহীতার ¥াu ∧াথউ থাকে, এবং যিদ িতিন উহা êহণ না কিরয়া মৃতুoবরণ কেরন, তাহা হইেল উহা তাহার ১িতিনিধর বরাবের চিলয়া যাইেব।

উ্রাধকার আইন, ১৯২৫

ধারা-১০৫। ǯকান ǯˆ্ল উÿর দায় তামাদ হেয় যায়। - (১) উÿরদায়êহীতা যিদ উইলকারীর পূেবউই মারা যায়, তাহা হইেল উÿরদায়িট কাযউকর হইেত পািরেব না, িকˆ তামাদ হইয়া যাইেব এবং উইলকারীর সGিÿর অবিশrাংশ গঠন

কিরেব যিদ না উইল ℓারা এই¢প ১তীয়মান হয় ǯয, উইলকারী উÿরদায়িট অ¥ কারো বরাবের চালিয়া যাইেব এই¢প ইôা কিরয়া থাকেন।

(২) উÿরদায় êহেণ উÿরদায়êহীতার ১িতিনিধেক অিধকার ǯদওয়ার জ¥ ১মাণ কিরেত হইেব ǯয, উইলকারী তাঁহার পূেবউ মারা িগয়াছেন।

উদাহরণ

(অ) উইলকারী থ ক ''থ আমার কাছ ৫০০ টাকা পাইেব'' উইলমূেল দান কেরন। থ উইলকারীর পূেবউই মারা যায়। উÿরদায়িট তামাদ হইয়া যাইেব।

(আ) ক এবং তাহার স১ােনর বরাবের উইলমূেল দান করা হয়। ক উইলকারীর পূেবউই মারা যায় িকংবা উইল সGাদেনর সমেয় মৃতুoবরণ কেরন। ক এবং তাঁহার বরাবের উÿরদায়িট তামাদ হইয়া যায়।

(ই) ক ঃুক এবং উইলকারীর পূেবর্ মৃতুœর ঃুˆেˆ খ ঃুক উŸরদায় ঃুদওয়া হয়। উইলকারীর পূেবর্ ক মারা যান।

উŸরদায়িট খ-এর বরাবের চিলয়া যায়।

(ঈ) সারাজীবেনর জ¥ ক ঃুক একিট িনিদর্ƒ পিরমাণ অথর্ উইল ৫ারা দান করা হয় এবং তাঁহার মৃতুœর পূেবর্ খ ঃুক। ক,

উইলকারীর জীবŠশায় মারা যায়; খ ঃুবঁেচ থাকে। খ এর বরাবের দানিট কাযর্কর হয়।

(উ) একিট িনিদর্ƒ পিরমাণ অথর্ ১৮ বৎসর পূণর্ হইেল ক ঃুক এবং ১৮ বৎসর পূণর্ হবার পূেবর্ মারা ঃুগেল খ ঃুক দান

করা হয়। ক ১৮ বৎসর পূণর্ কেরন এবং উইলকারীর জীবŠশায় মারা যান। ক-এর বরাবের উŸরদায়িট তামাি হয়,

এবং খ-এরিট কাযর্কর হয় না।

(ঊ) একই জাহাজ dzঘর্টনায় উইলকারী এবং উŸরদায়ēহীতা মারা যান; িকˆ ঃুয ɔথেম মারা যান ঃুস সŒকর্ ঃুকান

সাˆœ নাই। উŸরদায়িট তামাি হেয় যায়।

ধারা-১০৬। উইলকারীর পূেবর্ dz'জন ঃুযাথ উŸরদায়ēহীতা একজন মারা ঃুগেল উŸরদায় তামাি হয় না। - যিদ ঃুযাথভাবে dzইজন বœি˜েক উŸরদায় ঃুদওয়া হয় এবং তাহাদের একজন উইলকারীর পূেবর্ মারা যান, তাহা হইেল অ¥জন সমুদয় উŸরদায়িট পাইেব।

উদাহরণ

সাধারণভাবে ক এবং খ ঃুক উŸরদায় ঃুদওয়া হয়। উইলকারীর পূেবর্ ''ক'' মারা যান। ''খ'' উŸরদায়িট পায়।

ধারা-১০৭। িভŠ অংশ ঃুদবার ঃুˆেˆ উইলকারীর ইôা সŠিলত শের ফল। - যিদ উŸরদায়ēহীতাকে একিট উŸরদায় এমন শের বœবহার কিরয়া ঃুদওয়া হয় যাহার ফেল এইŠপ বুঝা যায় ঃুয উইলকারী উŸরদায়িটর িভŠ িভŠ অংশ তাহাদেরেক িদেত চাহিয়াছেলন, তাহা হইেল উইলকারীর পূেবর্ ঃুকান উŸরদায়ēহীতা মারা ঃুগেল উŸরদায়িটর যত

থাকিন অংশ তাহার জ¥ ঃুদওয়ার ইôা করা হইয়াছল, ততখাকিন অংশ উইলকারীর সŒিŸর অবিশ¤াংেশর মেধœ পিড়েব।

উদাহরণ

উ¯রাধকার আইন, ১৯২৫

ক, খ এবং গ-এর মেধœ সমানভাবে ভাগ কিরয়া িদয়া িকছু অথর্ দান করা হেলা। ক পূেবর্ই মারা ঃুগেল খ ও গ তাহাদের

জ¥ িনধর্ারিত অংশই পাইেবন।

ধারা-১০৮। কখন তামাদি অংশ বিলবত্বভোহীনভাবে চিলয়া যায়। - ঁযেহনে তামাদি অংশ উইলমূলে হস্তান্তরিত

সাধারণ অবিশ্রাংশের একটা অংশ, ঁসেহনে উপ অংশ বিলবত্বভোহীনভাবে যাইেব।

উদাহরণ

ক, খ এবং গ-এর মেধ্য সমানভাবে ভাগ কিরয়া িদয়া িকছু অথর্ দান করা হেলা। ক পূর্বই মারা ঁগেল তাহার

অবিশ্রাংশের এক-তৃতীয়াংশ বিলবত্বভোহীন হইেব।

ধারা-১০৯। যখন উইলকারীর জীবদ্দশায় তাহার সন্তান বা সরাসির বংশধেরর মৃত্যুেত তার বরাবের দান তামাদি হয়

না। - ঁযেহনে উইলকারীর ঁকান সন্তান বা তাহার অন্য ঁকান সরাসির বংশধেরর বরাবের দান করা হয়, এবং

উত্তরদায়ীহীতা উইলকারীর জীবদ্দশায় মারা যায় িকন্তু, ঁকান সরাসির বংশধর জীিবত থাকে, ঁসেহনে দানিট তামাদি

হইেব না িকন্তু এমনভাবে কাযর্কর হইেব ঁযন উইলকারীর মৃত্যুর অব্যবিহত পের উত্তরদায়ীহীতার মৃত্যু ঘিটয়াছে,

যিদ না উইল অন্যরা িভন্ন ঁকান ইচ্ছা ঃতীয়মান হয়।

উদাহরণ

ক উইলমূলে তাহার সন্তান খ ঁক তাহার িনজস্ব ব্যবহার এবং কল্যাণাথর্ িকছু অথর্ দান কেরন। খ পুত্র গ ঁক রাখিয়া ক

এর পূর্বই মারা যায়। গ, ক এর পের মারা যায় এবং খ তাহার সমস্ত সম্পত্তি তাহার িবধবা স্ত্রী ঘ ঁক দান কের। অথর্ ঘ

এর বরাবের চিলয়া যায়।

ধারা-১১০। খ এর কল্যাণাথর্ ক এর বরাবের দান ক এর মৃত্যুর ফেল তামাদি হয় না। - ঁযেহনে অন্যর কল্যাণাথর্

এক জেনর বরাবের দান করা হয়, ঁসেহনে ঁয ব্যিক্তর বরাবের দান করা হয় উইলকারীর জীবদ্দশায় ঐ ব্যিক্তর মৃত্যু

অন্যরা উত্তরদায়িট তামাদি হয় না।

ধারা-১১১। বিণর্ত ঁফণী বরাবের দানের ঁহনে উত্তরজীবী নীিত। - ঁযেহনে ব্যিক্তগেণর বিণর্ত ঁফণী বরাবের

সাধরাণভাবে দান করা হয়, ঁসেহনে দানকৃত বস্তুিট উইলকারীর মৃত্যুর সময় জীিবত ব্যিক্তর বরাবের চিলয়া যাইেব।

ব্যিতক্রম। -যিদ িনিদর্ঁ ব্যিক্তর ঁবেশষ ধাের্য দায়মান বিণর্ত ব্যিক্তবেগর্ঁর ঁফণী বরাবের সত্তিু দান করা হয়,

িকন্তু, উহার দখল পূর্বর্বর্তী ঁকান দান বা অন্য ঁকান কারেণ উইলকারীর মৃত্যুর পর পর্যন্ত ত্যিগত করা হয়, তাহা হইেল

ঐ সgিÿ ঐ সময় জীিবত বǫpগেণর বরাবের এবং উইলকারীর মৃতুǫর পের মৃত তাহােদর ŭয ŭকান একজেনর

ɔিতিনিধ বরাবের চিলয়া যাইেব।

উদাহরণ

(অ) ক, খ এর সɔানেদরেক ১০০০ টাকা উইলমূেল দান কের িকɪ উp দান তাহােদর মেধǫ কখন বিzত হইেব ŭস

সgেকŭ িকছু বেলন নাই। খ, গ, ঘ এবং ঙ এবং িতন সɔানেক রাখিয়া খ উইল সgাদেনর তারিেখর পূেবŭ মারা যায়। ঙ

উইল এর তারিখ এর পের িকɪ ক এর মৃতুǫর পূেবŭ মারা যায় গ এবং ঘ বাঁচিয়া থাকে। উÿরদায়িট ঙ এর ɔিতিনিধেক

বিহভূŭত কিরয়া গ এবং ঘ এর দখেল চিলয়া যাইেব।

উ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

(আ) সারাজীবেনর জ¥ ক ŭক বৎসর হইেত বৎসেরর বাড়ীর ইজারা দান হয় এবং তাহার মৃতুǫর পের খ এর

সɔানেদরেক। উইলকারীর মৃতুǫর সময় খ এর গ এবং ঘ এর সɔানœয়ে জীিবত িছল এবং তাহার আর ŭকান সɔান িছল

না। পরবতŭীেত ক এর জীবdশায় গ তাহার িনবŭাহক ঙ ŭক রাখিয়া মারা যায় ঘ, ক এর পের মারা যায়। খ এবং ঙ

ŭযৗথভােব ইজারার অনাতিNাɔ অংেশর অিধকারী হইেব।

(ই) িকছু অথŭ সারাজীবেনর জ¥ ক ŭক এবং তাহার মৃতুǫর পর খ এর সɔানেদরেক দানকরা হয়। উইলকারীর মৃতুǫর সময় খ এর গ এর ঘ এর সɔানœয়ে জীিবত িছল এবং তাহার পের ঘ এর ঙ এবং চ সɔানœয়ে জʌëহণ কের। ক এর জীবdশায় গ উইল কিরয়া এবং ঙ উইল না কিরয়া মারা যায়। ক, ঘ এবং ঙ ŭক রাখিয়া মারা যায়। উÿরদায়িট সমান চার অংেশ িবভp করা হয় যাহার মেধǫ একিট অংশ গ এর িনবŭাহক অ¥িট ঘ, ঙ এর ɔশাসক এবং চ ŭক পিরেশাধ করা হয়।

(ঈ) ক তাহার ভূিমর এক তৃতীয়াংশ সারাজীবেনর জ¥ খ-ŭক এবং খ-এর মৃতুǫর পর খ-এর ŭবানেদর অLvেল উইলমূেল দান কিরয়া ŭদন। ক মারা যাওয়ার পের খ-এর dœই ŭবান গ ও ঘ জীিবত থাকে এবং ইহার পের অোরকিট ŭবান ঙ জʌ ëহণ কের। খ-এর জীবdশায় গ মারা যায়; ঘ ও ঙ খ-এর পের মারা যায়। ক-এর এক তৃতীয়াংশ ভূিম সমান অংেশ ঘ, ঙ এবং গ এর ɔিতিনিধেদর অɔভূŭp হইেব।

(উ) ক ১০০০/= টাকা সারাজীবেনর জ¥ খ-ŭক এবং খ-এর মৃতুǫর পের গ-এর ŭছেলেমেয়েদর মেধǫ সমানভােব উইলমূেল দান কেরন। খ-এর মৃতুǫ পযŭɔ গ-এর ŭকান সɔান িছল না। খ-এর মৃতুǫর পের উইলিট ŭব-আইনী হইেব।

(ঊ) ক ১০০০/= টাকা খ-এর জΛêহণ কিরয়াে◌ছ অথবা কের নাই এমন সকল স◌ান◌েদর মেধ◌ ্গ-এর মৃতু◌র পের

বিÍত হইেব মেমŠ উইলমূ◌েল দান কের। ক-এর মৃতু◌র সমেয় খ-এর ডæ◌েটা স◌ান চ ও ছ জΛলাভ কের। গ-এর মৃতু◌র

পের খ-এর আেরা একিট স◌ান জΛ êহণ কের। এেñ◌ৗ দানপ◌ুিট খ-এর উÿর-জাত স◌ান ব◌তীত গ, ঘ, ঙ, চ ও ছ

পাইেব।

(ঋ) ক একিট তহিবল খ-এর স◌ানেদর মেধ◌ এই শেতŠ উইলমূ◌েল দান কের Ÿয, তহিবলিট Ÿজ◌া পু◌ সাবালক হইেল

তাহা◌েদর মেধ◌ ভাগ হইেব। ক-এর মৃতু◌ে◌ত খ-এর গ-না◌েম এক স◌ান জীিবত থা◌েক। পরবতŠী◌েত খ-এর ঘ ও ঙ না◌েম

আেরা ডæ◌েটা স◌ান হয়। ঙ মারা যায়, িক× গ সাবালকÒ অজŠন কিরেল গ ও ঘ জীিবত থা◌েক। এখা◌েন গ সাবালকÒ

অজŠন কিরবার পের খ-এর জΛêহণ কিরত পা◌ের এমন Ÿয Ÿকান স◌ান ব◌তীত দানপ◌ুিট গ, ঘ ও ঙ এর ◌িতিনিধগণ

লাভ কিরেব।

ভাগ-৬

উইল সংÑা◌ Ÿরাি◌ধকার

অধ◌ায়-সাত

বা◌িতল দান সG◌িকŠত

ধারা-১১২। উইলকারীর মৃতু◌র সমেয় অিÞÒ নাই এমন ব◌ি◌pর বরাবের ◌িবেশষ বণŠনা ℓ◌ারা দান। - Ÿযেñ◌ৗ ◌িবেশষ

বণŠনা ℓ◌ারা Ÿকান ব◌ি◌pর বরাবের দান করা হয় এবং উইলকারীর মৃতু◌র সমেয় Ÿকান অিÞÒ থা◌েক না, ◌িযিন বণŠনা◌িটর

উÿর ◌িদেত সñম, Ÿসেñ◌ৗ দানিট বা◌িতল হইেব।

ব◌ি◌তÑম- যিদ ◌িনিদŠ◌ ব◌ি◌pর Ş◌া◌িতর ◌িবেশষ ধা◌েপ দà◌ায়মান বিণŠত বেগŠর Ÿফণী বরাবের সG◌িÿ দান করা হয়, িক×

উহার পূবŠবতŠী Ÿকান দান বা অ¥ Ÿকান কারেণ উইলকারীর মৃতু◌র সময় জীিবত থা◌েক তাহা হইেল সG◌িÿ ঐ ব◌ি◌pর

কা◌েছ যাইেব অথবা ◌িতিন মৃত হইেল তাহার ◌িতিনিধর কা◌েছ যাইেব।

উদাহরণ

উ্ররাি্ধকার আইন, ১৯২৫

(অ) ক তাহার ঁজণ্য পু্র খ ঁক ১০০০ টাকা দান কেরন। উইলকারীর মৃতুণ্যর সময় খ এর অিৗও িছল না। দানিট বাি্তল হইেব।

(আ) ক, খ ঁক এবং খ এর মৃতুণ্যর পর গ এর ঁজণ্য পু্রেক ১০০০ টাকা দান কের। উইলকারী মৃতুণ্যর সময় গ এর ঁকান পু্র িছল না। পরবতঁীেত খ এর জীবdশায় গ এর পু্র স্ান হয়। খ এর মৃতুণ্যর পর উ্যরদায়িট গ এর পু্র পাইেব।

(ই) ক ১০০০/= টাকা সারাজীবেনর জ্য খ-ঁক এবং তাহার মৃতুণ্যর পের গ-এর ঁজণ্য পু্রেক উইলমূ্েল দান কের। ক-এর ঘ নাে্ম এক পু্র স্ান জ্ঁলাভ কের। ১থেম ঘ মারা যায়, পের খ দান পু্রিট ঘ-এর ১িতিনিধগণ পাইেব।

(ঈ) ক তাহার ঞীন একেরর ভূিম খ ঁক এবং ঘ এর মৃতুণ্যর পর গ এর ঁজণ্য পু্রেক দান কের। ঘ এর মৃতুণ্য পযঁ্ত গ এর ঁকান পু্র স্ান িছল না। গ এর ঁজণ্য পু্েুর বরাবের দানিট বাি্তল হইেব।

(উ) ক, গ এর ঁজণ্য পু্রেক ১০০০ টাকা দান কেরন, যাহা খ এর মৃতুণ্যর পের তাহাে্ক পিরেশাধ কিরেত হইেব। উইলকারীর মৃতুণ্যর সময় গ এর ঁকান পু্র স্ান িছল না িকন্ত, পরবতঁীেত জ্ঁঞহণ কের এবং ঘ এর মৃতুণ্যর সময় জীিবত থাে্ক। গ এর পু্র ১০০০ টাকা পাইেব।

ধারা-১১৩। পূবঁদান সাে্পেh উইলকারীর মৃতুণ্যর সমেয় অিৗওহীন বণ্যিpর বরাবের দান। - ঁযেhে্ু উইলকারীর মৃতুণ্যর

সমেয় অিৗও ঁনই এমন ঁকান বণ্যিpর বরাবের দান করা হয়, ঁসেhে্ু পরবতঁী দানিট বাি্তল হইেব যিদ না উহা উইলকৃত বধ্েত িবদণ্যমান উইলকারীর অবিশr সমুদয় ১াথঁ থাে্ক।

উদাহরণ

(অ) সৎিy ক ঁক, ক এর মৃতুণ্যর পর তাহার ঁজণ্য পু্রেক এবং তাহার মৃতুণ্যর পর তাহার ঁজণ্য পু্রেক দান করা হয়।

উইলকারীর মৃতুণ্যর সময় ক এর ঁকান স্ান নাই। ক এর ঁজণ্য পু্েুর বরাবের দানিট অিৗওহীন বণ্যিpর বরাবের দান

হওয়ায় দানিট বাি্তল হইেব।

(আ) একিট তহিবল সারা জীবেনর জ্য ক-ঁক এবং তাহার মৃতুণ্যর পের তার ক্যাে্দরেক উইলমূ্েল দান করা হয়।

'ক' জীিবত থাকাকালীন উইলকারী মারা যায়। ক-এর ক্যান স্ান থাি্কেলও তাে্দর ঁকউ ঁকউ উইলকারীর মৃতুণ্যর

সমেয় জ্ঁ ঞহণ কেরিন। ক-এর ক্যাে্দর বরাবের ১দy দান পু্রিটেত উইলকারী উইলকৃত তহিবেল অ্ভূঁp সমৗ ১াথঁ থাকেব। ক-এর ক্যাে্দর বরাবের ১দy দানপু্রিট ঁব-আইনী।

(ই) িকছু তহিবল ক ঁক এবং ক এর মৃতুণ্যর পের তাহার ক্যাগণেক এই মেমঁ দান করা হয় ঁয, যিদ ক্যাে্দর কা্েরা

১৮ বছেরর নীেচ িবেয় হয় তাহা হইেল তাহার অংশ তাহার মৃতুǫর পের তাহার ǯছেলেমেয়েদর মেধǫ ভাগ হইয়া যাইেব। উইলকারীর মৃতুǫর সময় ক এর ǯকান কɣা সɔান িছল না, িকɬ উইলকারীর মৃতুǫর পের কɣা সɔান জΛêহণ কের। দানিট বাতল হইেব।

(ঈ) ক সারাজীবেনর জɣ খ-ǯক িকছু অ উইলমূেল দান কের এবং এই মেমǴ িনেদǴশ দান কের ǯয, খ-এর মৃতুǫ হইেল উp অথǴ তাহার কɣা সɔানগেণর উপর এমনভাবে িভর হইেব যাহাতে ɔেতǫক কɣার অংশ সারা জীেবনর জɣ তাহার হয় এবং তাহার মৃতুǫর পের তাহার ǯছেল ǯমেয়েদর মেধǫ বিƶত হয়। উইলকারীর মৃতুǫকালে খ-এর জীিবত ǯকান কɣা থাকে না। এȵেˌ, খ-এর কɣাদের বরাবের ɔদয় একমাˌ দানপˌিট উp অথǴ িভর হওয়ায় িনেদǴশের

মেধǫ িনিহত, এবং এই িনেদǴশ এখেনা জΛêহণ কেরিন এমন বǫিpগেণর উp তহিবেল িনিহত জীবন Λেঐর বরাবের

দান পাˌর ɣায় হইেব। খ-এর কɣাদের উপর তহিবল িভর হওয়ার িনেদǴশ ǯব-আইনী।

ধারা-১১৪। অিবরাম হʉাɔর িবেরাধী িনয়ম। - ǯকান সɑিȳ এমনভাবে হʉাɔর করা যাইেব না, যাহা হʉাɔেরর তারিেখ

জীিবত এক বা একাধিক বǫিpর জীবনকাল এবং এইɛপ জীবনকালের অবǫবিহত পর হইেত অপর ǯকান বǫিpর

উȘরাধিকার আইন, ১৯২৫

নাবালক অবʊা অিববাহিত হওয়ার পের বলবত্ হইেব। জীিবত বǫিpর বা বǫিpগেণর জীবনকাল সমাe হওয়ার সময়

উp নাবালেকর অিʉঐ থাকেত হইেব এবং নাবালক সাবালক হওয়ার সাথে সাথে সৃr ΛাখǴ তাহার উপর বতǴাইেব।

উদাহরণ

(অ) একিট তহিবল সারাজীবেনর জɣ ক ǯক, এবং ক-এর মৃতুǫর পের সারাজীবেনর জɣ খ ǯক; এবং খ এর মৃতুǫর পের ɔথম ২৫ বʊসর পূণǴ হওয়া খ-এর ǯছেলর বরাবের উইল মূেল দান করা হইল। উইলকারীর মৃতুǫর পর ক ও খ জীিবত থাকে। এখন খ এর ǯয পু ɔথম ২৫ বʊসর পূণǴ কিরেবন িতিন হইেবন উইলকারীর মৃতুǫর পের ɔথম জΛলাভকারী পু; ক ও খ-এর মৃতুǫর পের ১৮ বʊসেরর অিধক অিতȲাɔ হওয়া পযǴɔ এইɛপ পু ২৫ বʊসর পূণǴ নাও কিরেত পােরন; এবং ক ও খ-এর জীবনকাল এবং খ-এর পুেদর নাবালকঐ ǯশষ হওয়ার পের উp তহিবল ɣʉ হওয়া িবলিʏত হইেত পািরেব। খ-এর মৃতুǫর পের উইলমূেল দানিট ǯবআইনী হইেব।

(আ) একিট তহিবল সরাজীবেনর জɣ ক ǯক, এবং ক-এর মৃতুǫর পের সারাজীবেনর জɣ খ ǯক; এবং খ এর মৃতুǫর পের ɔথম ২৫ বʊসর পূণǴ হওয়া খ-এর ǯছেলর বরাবের উইল মূেল দান করা হইল। ঘ এক বা একাধিক ǯছেল সɔান

রাখিয়া উইলকারীর জীবদ্দশায় মারা যান। এইেক্ষত্রে খ-এর সন্তানগণ উইলকারীর মৃত্যুর সময়ে জীবিত থাকা বৃদ্ধগণ

এবং যখন তাহাদের মধ্যে কেযকান ১ জন, ২৫ বৎসর পূর্ণ করেন তখন তাহার নিজের জীবদ্দশার মধ্যে পড়ন।

উইলমূলে দানিট র্বধ হইেব।

(ই) একিট তহিবল সারাজীবেনর জন্য ক কে, এবং ক-এর মৃত্যুর পের সারাজীবেনর জন্য খ-এর বরাবের উইলমূলে

দান করা হয়। উইেল এই মেমর্ত নিেদর্শ কেদওয়া হয় কেয, খ-এর মৃত্যুর পের তহিবলিট খ-এর ঐ রূপ সন্তানেদর মধ্যে

িবভাজ্য হেব যারা ১৮ বছর বয়স পূর্ণ করেবন, তেব খ-এর কেকান সন্তানের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হেল তহিবলিট গ-এর

বরাবের হস্তান্তরিত হেব। এখানে খ-এর যিিন উইলকারী মৃত্যুর পেরও জীিবত থাকেন, মৃত্যুর পর হেত ১৮ বছর

অিতক্রান্ত হেল তহিবলিট িবভাজ্য হওয়ার সময় হেব। উইলমূলে সমস্ত দানপ্রর্ত্যাহার র্বধ।

(ঈ) একিট তহিবল উইলকারীর কন্যাদের কল্যানাথের্ট প্রাপ্তদের বরাবের উইলমূলে হস্তান্তর করা হেলা এবং নিেদর্শ

কেদওয়া হেলা কেয, যিদ তাদের কেকান একজন নাবালিকা থাকা অবস্থায় িববাহ করেল তহিবেল তার অংশিট এমনভাবে

িন্যরকৃত হেব যাতে মৃত্যুর পের ১৮ বছর পূর্ণ হওয়া তার সন্তানের উপর বর্তায়। উইলকারীর মৃত্যুকালে নিেদর্শিট

প্রযোজ্য হয় এমন কেকান কন্য সন্তানের অিধকার অবশ্যই থাকেত হেব এবং তহিবেলর কেকান অংশ যা নিেদর্শ কেমাতাবেক

িন্যরকৃত হেব, কন্যাদের মৃত্যুর পর কেথেক ১৮ বছর পের নয় হেত পারেব না। সমস্ত শর্তসাপেলাই র্বধ।

ধারা-১১৫। ১১৩ ও ১১৪ ধারার িবধানের অধীন কেফণীর বরাবের দান। - যিদ কেকান কেফণীর বৃদ্ধির বরাবের উইলমূলে

দান করা হয়, যাহাদের কারো সঙ্গেকর্ত ১১৩ বা ১১৪ ধারার িবধানাবলীর কারেণ উপ দান অকার্যকর হইয়া থাকে,

তাহা হইেল দ্যধুমাত্র ঐ বৃদ্ধিগণ সঙ্গেকর্ত এবং সমুদয় কেফণী সঙ্গেকর্ত নয় উপ দান বাতিল হইেব।

উদাহরণ

(অ) একটা তহিবল সারাজীবেনর জন্য ক-কেক এবং ক এর মৃত্যুর পের ২৫ বৎসর বয়স হইেব এমন তাহার সন্তানেক

উইলমূলে দান করা হয়। ক উইলকারীর পের জীিবত থাকে এবং উইলকারীর মৃত্যুর সময়ে তাহার সন্তানও থাকে।

দানের জন্য অনুমোদিত সীমার মধ্যে ক-এর জীিবত সন্তিট সন্তান ১৫ বছর বয়স্ক হইেব। িকন্তু উইলকারীর মৃত্যুর পের

ক-এর সন্তান থাকিেত পারে যাহারা ২৫ বছর বয়স্ক হইেব না যতক্ষণ পর্যন্ত না ক-এর মৃত্যুর পের ১৮ বছর অিতক্রান্ত

হয়। উইলকারীর মৃতুœর পের জীিবত ক-এর সˆাানের বরাবের এবং ক-এর মৃতুœর পের যাহার ১৮ বছর বয়স হয় নাই,

তাহাদের বরাবের দানিট অকাযর্কর হইেব। িকˆ অ¥াˆ¥ সˆানেদর সেবর্া কাযর্কর হয়।

(আ) িকছু তহিবল ক-ৃক এবং ক-এর মৃতুœর পের খ, গ, ঘ এবং ক-এর অ¥ সকল সˆানেক দান করা হয়, যাহারা ২৫ বছর বয়ু হেব। উইলকারীর মৃতুœর সমেয় ক-এর খ, গ, ঘ সˆানগণ জীিবত থাকে। সকল িদক ৃথেক িবষয়িট (১) নং

উ্রাধকার আইন, ১৯২৫

উদাহরণ বিণর্ত িবষেয়র অ্প হইেব। যিদও খ, গ এবং ঘ-এর বরাবের দানিট ৃকান ৃফণীর বরাবের দান িহসাবে গণœ কিরেত ˆিতহত কিরেব না, উহা সˆূণর্ভাবে বাতল না। উহা ক-এর মৃতুœর পের ১৮ বত্ সেরর মেধœ ২৫ বছর

বয়স অজর্নকারী খ, গ বা ঘ এর ৃˆে কাযর্কর হইেব।

ধারা-১১৬। পূবর্দানের বœথতার কারেণ দানের কাযর্কারিতা।- ৃযেˆে ১১৩ এবং ১১৪ ধারায় বিণর্ত িবিধর কারেণ

ৃকান বœিp বা বœিpর ৃফণীর বরাবের উইলমূেল দানিট বাতল হয়, ৃসেˆে একই উইেল ডি¥িথত এবং উp পূবর্দানের পের বা বœথর্তায় কাযর্কর হইেব মেমর্ ইôাকৃত ৃকান দানও বাতল হইেব।

উদাহরণ

(অ) িকছু তহিবল ক-ৃক এবং ক-এর মৃতুœর পের ২৫ বuসর অজর্নকারী তাহার ৃছেলেদরেক উইলমূেল দান করা হয়, এবং উp সˆানের মৃতুœর পের খ-ৃক। খ-এর বরাবের দানিট ১১৪ ধারার অধীেন বাতল হইেব কারণ উহা ক-এর সˆানগেণর বয়স ২৫ বছর হওয়ার পের কাযর্কর হইেব মেমর্ ইôা বœp করা হইয়াছল। খ ৃক ˆদ্য দানিটও বাতল হইেব।

(আ) িকছু তহিবল ক-ৃক এবং ক-এর মৃতুœর পের তাঁহার পুেদর মেধœ সবর্ˆথম ২৫ বuসর বয়স হইেব তাহার বরাবের এবং ৃকান পু ২৫ বছর বয়স অজর্ন না কিরেল খ-এর বরাবের দান করা হয়। উইলকারী ক এবং খ এর পূেবর্ মারা যায়। খ-এর বরাবের দানিট বাতল হইেব কারণ উহা ক-এর পুেদর মেধœ সবর্ˆথম ২৫ বছর পূণর্ কিরেত বœথর্তার কারেণ খ-এর বরাবের দান করা হয়।

ধারা-১১৭। পুœীভুত করার িনেদর্শের ফল।- (১) ৃযেˆে ৃকান উইেলর শতর্াবলীেত এইœপ িনেদর্শ থাকে ৃয, ৃকান

সgিু হইেত উদ্ভূত আয় সgূণর্ভাবে িকংবা আংিশকভাবে উইলকারীর মৃতুœর তাির্খ হইেত বৎসেররও ঁবিশ ঁময়াদে

জমা হইেব, ঁসেঃৗ অতঃপর যাহা বলা হইয়াছে তাহা বœতীত উp িনেদর্শ ঁয সময় পযর্ঁ পুঃীভূত কিরবার িনেদর্শ

ঁদওয়া হয় ঐ সময়ের যতখানি অিতিরp ততখানি বাতিল হইেব, এবং উp ১৮ বৎসর সময় অে সgিু এবং উহার

আয় ঁয সময় পযর্ঁ পুঃীভূত করার িনেদর্শ ঁদওয়া হয় ঐ সময় অবসানে িবিল হইেব।

(২) এই ধারা িনgিলিখত ডৈjে পুঃীভূত কিরবার ঁকান িনেদর্শ ৩ভাবিত কিরেব না-

(অ) উইলকারী িকংবা উইেলর ∧াথর্ঁ èহণকারী ঁকান বœিpর ঁদনা পিরেশাধ, বা

(আ) উইলকারী িকংবা উইেলর অধীনে ∧াথর্ঁ èহণকারী ঁকান বœিpর স৩ানেদর িকংবা পূবর্ঁবর্তী স৩ানের জ¥ অংেশর

িবধান, বা

(ই) উইলকৃত সgিুর ঁহফাজত বা রèণাবèণ, এবং উp িনেদর্শ ঁসই ঁমাতাবেক ঁদওয়া যাইেব।

ধারা-১১৮। ধর্মঁীয় বা দাতবœ বœবহারের জ¥ দান। - ভাইেপা, বা ভাহিঝ বা অ¥ ঁকান িনকট আòীয় আেছ এইŠপ

ঁকান বœিp তাঁহার মৃতুœর অনূœন ১২ বৎসর পূবর্ঁ, উইলেোরা সgাদিত এবং জীবিত বœিpগেণর উইেলর িনরাপ¤া

ঁহফাজেতর আইন েোরা িনধর্ঁারিত ঁকান ৩ানে উp উইল সgাদেনর তাির্খ হইেত ৬ মাসের মেধœ জমাকৃত বœতীত

ধর্মঁীয় বা দাতবœ ডৈjে ঁকান সgিু উইলমূলে দান কিরেত পারিেবন না।

উদাহরণ

ক-এর একজন ভাইেপা আেছ। ক-ে য়াজন মত সgাদিত এবং জমাকৃত হয় নাই উইল েোরা দান কেরনদিরœ জনগেণর জ¥;

অœৎ ÿস¥েদর ঁদখাœনার জ¥;

উ¦রাধিকার আইন, ১৯২৫

হাসপাতাল ৩িতা বা উহার বœে য়র জ¥;

ি্রতমেদর িশèার জ¥;

পিàতেদর সহায়তার জ¥;

ÿুল ৩িতা ার জ¥;

ǯসতু ǰতরী এবং সংʃাের জ¥;

রা¤া ǰতরীর জ¥;

চাচǯ সংʃাের জ¥;

ধমǯীয় বǫিpদর কলǫাণর জ¥;

পাবিলক গাডǯন ɔিতাার জ¥

উp সম¤ দান বাতল হইব।

অধǫায় - আট

উǰরদাের ¥¤তা সɢকǯ

ধারা-১১৯। উǰরদাের ¥¤তার তারিখ যখন পিরেশাধ বা দখল ʊিগত করা হয়। - ǯযেȵ দানের শতǯাবলী ৫ারা

উǰরদায়ēহীতা উইলকৃত বʯিটর তাৎȵিণক দখেলর অিধকারী না হন, ǯসেȵ উপযুp সময়ে উহা ēহেণর

অিধকার, যিদনা উইল ৫ারা িভɟ ইôা বǫp হয়, উইলকারীর মৃতুǫেত উǰরদায় ēহীতার উপর ¥¤ হইব, এবং

উǰরদায়ēহীতার ɔিতিনিধর বরাবের চিলয়া যাইব। যিদ িতিন উp সময়র পূেবǯ মারা যান এবং উp ǯȵ

উইলকারীর মৃতুǫ হইত উǰরদায়িট ¥¤ হইয়া থাক।

বǫাখǫা। - ǯকান বǫিpর বরাবের উǰরদায় তাহার উপর ʌাথǯ ¥¤ হইব না এমন ইôা ʤধুমা¡ একিট িবধান হইত

অʟমান করা যাইব না যদ৫ারা উইলকৃত বʯিটর পিরেশাধ বা দখল ʊিগত করা হয় বা যদ৫ারা উইলকৃত তহিবল

হইত আয় পুǯীভূত হইব বিলয়া িনেদǯশ ǯদওয়া হয় যতȵণ না পিরেশাধর সময় হয় িকংবা এইɛপ ǯকান দফা

হইত ǯয, যিদ িবেশষ ǯকান ঘটনা ঘেট, তাহা হইল উǰরদায়িট অ¥কান বǫিpর বরাবের চিলয়া যাইব।

উদাহরণ

(অ) ক, খ ǯক ১০০ টাকা দান কের যাহা গ-এর মৃতুǫেত ɔেদয় হইব। ক- এর মৃতুǫেত উǰরদায়িট খ-এর উপর ¥¤ হয়, এবং যিদ ǯস গ-এর পূেবǯ মারা যায়, তাহা হইল তাহার ɔিতিনিধ উǰরদায়িট পাইব।

(আ) ক, খ ǯক ১০০ টাকা দান কের, যাহা ১৮ বছর বয়স পূণǯ হইল ɔেদয় হইব। ক-এর মৃতুǫেত উহা খ-এর বরাবের ¥¤ হয়।

(ই) একটা ভূ-সɢিȳ ক-ǯক আজীবেনর জ¥ দান করা হয় এবং তাহার মৃতুǫর পর 'খ' যিদ জীিবত থাক তেব ǯস পাইব এই বলা থাক, িকȹ যিদ 'খ' জীিবত না থাকেন তেব 'গ' পাইব। উইলকারীর জীিবত অবʊায় ক এবং 'খ' বাচিয়া থাক। এȵ খ এবং গ ভূ-সɢিȳেত শতǯ সাপȵ ʌাথǯ পাইব যিদ না ঘটনািট ঘেট।

(ঈ) খ-এর বয়স ১৮ বছর না হওয়া পযর্ন্ত ক ঁক তহিবল দান করা হয় এবং তারপর খ-ঁক। উইলকারীর মৃতুœ হইেত খএর বরাবের উÿরদায়িট ÿu হয়।

উ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

(উ) ক, খ ঁক ηাtমূেল তাঁহার সমুদয় সমgিÿ উইলমূেল দান কের এবং তারপর গ ঁক ঁদয়। ক-এর মৃতুœেত গ-এর

বরাবের দানিট তাহার উপর ÿu হইেব।

ধারা-১২০। ÿuতার তারিখ যখন িনিদর্ঁ অিনিœত ঘটনায় উÿরদায় শতর্সাপেৈ।- (১) ঁকান িনিদর্ঁ অিনিœত ঘটনার

ঁনৈ উইলকৃত উÿরদায় উp ঘটনা না ঘটা পযর্ন্ত ÿu হইেব না।

(২) ঁকান িনিদর্ঁ অিনিœত ঘটনার ঁনৈ উইলকৃত উÿরদায় উp ঘটনা ঘটা অসuব না হওয়া পযর্ন্ত ÿu হইেব না।

(৩) ঁয ঁকান একটা ঁনৈ শতর্ঁিট পূরণ না হইেল উÿরদায়èহীতার ধাথেকর্ঁ শতর্ঁাধীন বলা হয়।

বœিতœম- ঁযেনৈ ঁকান বœিpর বরাবের িবেশষ বয়স অজর্ঁন পযর্ন্ত দান করা হয় এবং িতিন উp বয়েস ঁপৗঁছাোনার

পূেবর্ঁ উইলিট তহিবল হইেত উ¢ৃÿ আয় তাহাক িদয়া ঁদয় অথবা তাহার কলœাণাথর্ঁ যতখািন ৈযাজন আয় ততখািন

ৈয়াজন হইেব এইŸপ িনেদর্শ ঁদয়, ঁসেনৈ তহিবেলর দানিট শতর্ঁাধীন নয়।

উদাহরণ

(১) ঘ এর বরাবের উÿরদায় দান করা হয় যিদ ক, খ এবং ঘ সকেল ১৮ বছেরর নীেচ মারা যায়। উÿরদায়িটেত ঘ এর

শতর্সাপেৈ ধাথর্ঁ আছ যতনৈণ না ক, খ এবং গ সকেল ১৮ বছেরর নীেচ মারা যায় অথবা তাহাদর সকেল উp বয়স

অজর্ঁন কের।

(২) িকছু অথর্ঁ খ ঁক দান করা হয় যিদ ঁস ১৮ বছর বয়ু হয় অথবা যখন তাহার বয়স ১৮ বছর হইেব। ক এর ধাথর্ঁ

শতর্ঁসাপেৈ হয় যতনৈণ না পযর্ন্ত ঁস উp বয়স অজর্ঁন ¢ারা শতর্ঁিট পূণর্ঁ হয়।

(৩) একটা ভূ-সgিÿ ক-ঁক তাহার মৃতুœর পর খ-ঁক দান করা হয় যিদ খ তখন জীিবত থাকে, িকn খ জীিবত না

থাকেল গ-ঁক। উইলকারী ক, খ এবং গ এর পূেবর্ঁ মারা যায়। খ এবং গ ৈতœেক ভূ-সgিÿেত শতর্ঁসাপেৈ ধাথর্ঁ পায়

যিদ না ঘটনাট ঘেট।

(৪) একিট ভূ-সgিÿ 'ক'-এর বরাবের আজীবেনর জ¥ দান উইল করা হইল। ক-এর জীবjশায় 'খ' মারা যায় এবং

'খ'-এর মৃতুœর পর 'গ' উহাতে কায়জী ʌাখউ-লাভ কের।

(৫) 'ক' এর বরাবের এই মেমউ উইল করা হয় যুয, তাহার বয়স যখন ১৮ বছর পূণউ হেব তখন যুস (মিহলা) 'খ'-এর সহিতেত িববাহ কিরেব এবং উp মিহলাি‌ট যিদ ইহার যুকানটাই না কেরন, তেব উহা 'গ' পাইেব। এেনু উভেয় শতউসাপেন ʌাখউ অজউন কিরেব।

(৬) একিট ভূ-সgিy ক যুক দান করা হয় যতনণ না যুস িববাহ কিরেব এবং উp ঘটনার পের খ যুক দান করা হয়। দােন খ এর ʌাখউ শতউসাপেন যতনণ না ক এর িববাহ েরা শতউিট পূণউ হয়।

(৭) ভূ-সgিy ক যুক দান করা হয় যতনণ না যুস ঋণêহীতার ঃিতকাের জ¥ যুকান আইেনর qিবধা পাইেব এবং উp ঘটনার পের খ এর বরাবের দান করা হয়। দানিটেত খ এর ʌাখউ শতউসাপেন যিদ না ক উp আইেনর qিবধা êহণ কের।

(৮) ভূ-সgিy ক যুক দান করা হয় যিদ যুস খ যুক ৫০০ টাকা যুদয়। দানিটেত ক এর ʌাখউ শতউসাপেন যতনণ যুস খ যুক ৫০০ টাকা পিরেশাধ কের।

(৯) ক, খ যুক তাহার qলতানপুেরর খামারিট যুদয় যিদ খ গ যুক qলতানপুর বুজা ক এর খামারিট গ যুক যুদয়। দায়িটেত খ এর শতউ সাপেন যতনণ না যুস পরবতউী খামারিট গ, যুক িদয়া থাকে।

(১০) ক যুক একিট তহিবল দান করা হয় যিদ উইলকারীর মৃতুœর পের ৫ বছেরর মেধœ খ, গ যুক িববাহ কের। উyরদায়িটেত ক এর ʌাখউ শতউসাপেন যতনণ না গ যুক খ এর িববাহ বœতীত ৫ বছর অবসান েরা অথবা উp সমেয়র মেধœ যুকান ঘটনা ঘটা েরা যাহা উp শতউ পূরণ অসuব কিরয়া যুদয়, শতউিট পূরণ হয়।

উ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

(১১) একিট তহিবল ক যুক দান করা হয় যিদ খ উইল েরা তাহার জ¥ যুকান িবধান না কের। খ এর মৃতুœ না হওয়া পযউ উyরদায়িট শতউ সাপেন।

(১২) ১৮ বছর বয়স পূণউ হওয়া মাু ক, খ যুক ৫০০ টাকা দান যুকর এবং িনিদউ যুদয় যুয qদ অথবা উহার যুকান অংশ উp বয়স না হওয়া পযউ তাহার কলœাণাথউ বœয় হইেব। উyরদায়িট ¥u।

(১৩) ১৮ বছর বয়স পূণউ হওয়া মাু ক, খ যুক ৫০০ টাকা দান কের এবং িনেদউশ যুদয় যুয উp বয়স না হওয়া পযউ িনিদউ িকছু অথউ তাহার ভরণ যুপাষেণর জ¥ বœয় করা হেব। উyর দায়িট শতউসাপেন।

ধারা-১২১। িবেশষ বয়স অজউন কিরেব এইেপ যুফণীর সদuগেণর বরাবের দােন িবদœমান ʌাথউর ¥uতা।-যুযেনু

িবেশষ বয়স অজউন কিরেব qধুমাু এইেপ ফণীর সদuগেণর বরাবের দান করা হয়, যুসেনু যুয বœিp উp বয়স

অজ্ঞান কের নাই িতিন উŸরদায়িটেত ʌাে থর্ঁর অিধকারী হইেব না।

উদাহরণ

একিট তহিবল ১৮ বছর বয়স হইেব ক এর এইŠপ সɔান এর বরাবের এমন িনেদর্শসহ দান করা হয় যর্ঁ, যিদ ক এর র্কান সɔান ১৮ বছেরর নীেচ জয় তাহা হইেল র্যঁ অংেশর র্সঁ অিধকারী হইেব ঐ অংেশর আয় তাহার ভরণ-র্পাষণ এবং িশèার জ¥ বǫয় করা হইেব। ১৮ বছেরর নীেচ ক এর র্কান সɔাে নর দানিটেত ¥u অিধকার থাকেব না।

অধǫায় নয়

অ'নারাস দান সɢকর্ঁ

ধারা-১২২। অ'নারাস দান।- র্যঁেহ Ÿরদায়êহীতার উপর র্কান দান বাধǫবাধকতা আেরাপ কের, র্সঁেহ িতিন উহা পূণর্ঁভােব êহণ না কিরেল উহা ℓারা িকছুই êহণ কিরেত পারেবন না।

উদাহরণ

ক এর চ নামক জেয়yট tক র্কাɢানীেত এবং ছ নামক অ¥ একিট জেয়yট tক র্কাɢািনেত র্শয়ার আেছ। ক, খ র্ক উp জেয়yট tক র্কাɢািনর সমu র্শয়ার দান কের। খ, ছ র্কাɢািনর র্শয়ার িনেত অʌীকার কের। র্স চ র্কাɢািনর র্শয়ার বাজয়াe কের।

ধারা-১২৩। একই বǫিpক dz'িট পৃথক এবং ʌাধীন দাে নর একিট êহণ করা যাইেব এবং অ¥িট ɔতǫাখান করা যাইেব।- র্যঁেহ একিট উইল এ একই বǫিpর বরাবের dz'িট পৃথক এবং ʌাধীন দান থাক, র্সঁেহ Ÿরদায়êহীতার র্যঁ র্কান একিট êহেণর এবং অ¥িট অʌীকার কিরবার ʌাধীনতা থাকেব, যিদও পূবর্ঁিট লাভজনক

এবং পেররিট অ'নারাস।

উদাহরণ

ক এর কেয়ক বত্ সর র্মঁয়াদর একিট বাড়ীর ইজারা আেছ যাহার খাজনা িতিন এবং তাহার ɔিতিনিধ উp র্মঁয়াদ ɔদান কিরেত বাধǫ এবং বাড়ীিট র্যঁ খাজনায় ভাড়া র্দওয়া যাইেব উহা তাহার অিধক। খ ইজারািট êহণ কিরেত অʌীকার কের। এইŠপ অʌীকার ℓারা র্সঁ অথর্ঁ বাজয়াe কিরেব না।

উŠরািধকার আইন, ১৯২৫

অধǫায় -দশ

শতর্ঁাধীন দান সɢকর্ঁ

ধারা-১২৪। িনিদর্ƒ অিনƙত ঘটনা ঘটার র্কান সময় উŒখ না থাকেল র্সঁেহ শতসর্ঁাপèন দান।- র্যঁেহ

উ্যরদায় দান করা হয় যিদ িনিদ্ঁর ঘটনা ঘেট এবং উইল-এ উ্প ঘটনা ঘটার জ্য় ঁকান সময় উে্খ না থাে্ক,

ঁসেক্ষে্ত্র উ্যরদায়িট কায্ঁকর হইেব না যিদ না উইলকৃত তহিবল ঁদয় বা বৃ্নেযাগ্য ঁময়াে্দর উ্প ঘটনা ঘেট।

উদাহরণ

(অ) একিট উ্যর দায় ক-ঁক এবং তাহার মৃ্তু্যে্ত খ ঁক দান করা হয়। ক যিদ জীিবত থাে্ক তাহা হইেল খ এর বরাবের উ্যরদায়িট কায্ঁকর হইেব।

(আ) একিট উ্যরদায় ক-ঁক এবং িনঃস্ান অব্ায় তাহার মৃ্তু্যর ঁক্ষে্ত্র খ ঁক দান করা হয়। যিদ ক উইলকারীর পের

মারা যায় অথবা স্ান রাি্খয়া তাহার জীব্শায় মারা যায় তাহা হইেল খ এর বরাবের উ্যরদায়িট কায্ঁকর হইেব না।

(ই) যখন এবং যিদ ১৮ বছর বয়্ হয় তাহা হইেল একিট উ্যরদায় ক ঁক এবং তাহার মৃ্তু্যর ঁক্ষে্ত্র খ-ঁক দান করা

হয়। ক ১৮ বছর বয়স অজ্ঁন কের। খ এর বরাবের উ্যরদায়িট কায্ঁকর হইেব না।

(ঈ) একিট উ্যরদায় ক-ঁক এবং তাহার মৃ্তু্যর পের খ-ঁক এবং িনঃস্ান অব্ায় খ এর মৃ্তু্যর ঁক্ষে্ত্র গ ঁক দান করা

হয়। ''িনঃস্ান অব্ায় খ এর মৃ্তু্যর ঁক্ষে্ত্র'' শ্ব্দ্িল ''ক এর জীব্শায় যিদ খ স্ানহীন অব্ায় মারা যায়''

অথ্ঁমেত, বু্িঝেত হইেব।

(উ) সারা জীবেনর জ্য় ক-এর বরাবের এবং তাহার মৃ্তু্যর পের খ-এর বরাবের এবং 'খ'-এর মৃ্তু্য হইেল 'গ'-এর

বরাবের একিট উ্যরদায় উইল কের ঁদয়া হয়। ''খ''-এর মৃ্তু্য হইেল'' শ্ব্াবলী ক-এর জীব্শায় 'খ' মারা ঁগেল''-

এমন অেথ্ঁ িবেবচনা কিরেত হইেব।

ধারা-১২৫। িনিদ্ঁর নয় এইর্প ঁকান ঁময়াে্দ জীিবত কিতপয় বৃ্িপ্ বরাবের দান।- ঁযেক্ষে্ত্র ঁকান ঁময়াে্দ জীিবত

থাি্কেব এইর্প বৃ্িপ্র বরাবের ঁকান দান করা হয় িকন্তু সিঠক সময় উে্খ করা না হয়, ঁসেক্ষে্ত্র উইল ব্যেরা

িবপরীত মেমর্ইঁা ৩তীয়মান না হইেল উ্যরদায়িট পিরেশাধ বা বৃ্নের সময় জীিবত বৃ্িপ্র বরাবের চিলয়া

যাইেব।

উদাহরণ

(অ) সমভ্িয় সমানভাে্ব ক এবং খ এর মেধ্য অথবা তাে্দর উ্যরজীবীগেণর মেধ্য দান করা হয়। ক এবং খ উভয়ই

যিদ উইলকারীর উ্যরজীবী থাে্ক তাহা হইেল উ্যরদায়িট তাহাে্দর মেধ্য সমান ভাে্গ ভাগ হইেব। যিদ ক

উইলকারীর পূ্েবর্ঁ মারা যায় এবং খ জীিবত থাে্ক তাহেল উহা খ এর বরাবের যাইেব।

(আ) সমভ্িয় ক ঁক এবং ক এর মৃ্তু্যর পের খ এবং গ ঁক অথবা তাহাে্দর উ্যরজীবীে্ক দান করা হয়। ক এর

জীবjশায় খ মারা যায়, গ, ক এর উ্যরজীবী থাকে। ক এর মৃতুo্তে উ্যরদায়িট গ এর কাছে যায়।

(ই) সGিু ক ঁক এবং তাহার মৃতুo্র পের খ এবং গ ঁক অথবা তাদের উ্যরজীবীকে এই িনেদঁশ িদয়া দান করা হয় ঁয, যিদ খ উইলকারীর উ্যরজীবী না হয় তাহেল তাহার সnানগণ তাহার ৩ানে অব৩ান কিরেব। গ উইলকারীর জীবjশায় মারা যায়, খ উইলকারীর উ্যরজীবী থাকে িকn ক এর জীবjশায় মারা যায়। উ্যরদায়িট খ এর nিতিনিধর িনকেট যায়।

উ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

(ঈ) সGিু ক ঁক এবং তাহার মৃতুo্র পের খ এবং গ ঁক এই িনেদঁশ িদয়া দান করা হয় ঁয, যিদ তাহাদের ঁয ঁকান একজন ক এর জীবjশায় মারা যায় তাহা হইেল সমুদয় সGিু উ্যরজীবীর িনকট চিলয়া যাইেব। খ, ক এর জীবjশায় মারা যায় পরবতঁী ক, গ এর জীবjশায় মারা যায়, উ্যরদায়িট গ এর nিতিনিধর িনকেট চিলয়া যায়।

অধo্ায়-এগার

শতঁসাপেn দান সGকঁ

ধারা-১২৬। অসuব শেতঁ দান। - অসuব শেতঁ ঁকান দান বাতিল হয়।

উদাহরণ

(ক) ভূ-সGিু ক-ঁক এই শেতঁ দান করা হয় ঁয, এক ঘyটায় ১০০ মাইল হাঁিটেব। দানিট বাতিল হয়।

(আ) ক, খ ঁক এই শেতঁ ৫০০ টাকা দান কের ঁয খ, ক এর কyাকে িববাহ কিরেব। উইল এর তারিেখ ক-এর কyা মৃত িছল দানিট বাতিল হইেব।

ধারা-১২৭। ঁবআইনী বা অৈনিতক Aাথঁ দান। - ঁকান শেতঁ দান, যাহা পূরণ করা আইন বা jনিতকতা িবেরাধী হইেব, বাতিল হইেব।

উদাহরণ

(অ) ক, খ ঁক এই শেতঁ ৫০০ টাকা দান কের ঁয, ঁস গ ঁক খুন কিরেব। দানিট বাতিল হইেব।

(আ) ক তাহার ভাহিঝেক ৫০০ টাকা দান কের যিদ ঁস তাহার Aামীেক তo্াগ কের। দানিট বাতিল হইেব।

ধারা-১২৮। উ্যরদায় ~~yu~~তার পূবঁবতঁী শতঁপূরণ। - ঁযেnেl উ্যরদায়êহীতা উইলকৃত বuেত ~~yu~~ Aাথঁ êহণ কিরবার পূেবঁ ঁকান উইল পূরণ কিরেত হইেব এমন ঁকান শতঁ আরাপ কের, ঁসেnেl শতঁিট পালন করা হইেল উহা পূরণ করা হইয়াছে বিলয়া িবেবিচত হইেব।

উদাহরণ

(অ) ক ǯক এই শেতর্ উȳরদায় দান করা যায় ǯয, ǯস খ, গ, ঘ এবং ঙ এর সহিতেত িববাহ কিরেব। ক, খ এর িলিখত

সহিতেত িববাহ কের, গ িববাহের সময় উপিস্থত থাকে। খ িববাহের পূর্বে ক ǯক একিট উপহার পাঠায়। ঙ, ক ǯক

বǫিপগতভাবে তাহার ইôার কথা জানায় এবং ǯকান আপিȳ কের নাই। ক শতর্িট পূর্ণ কিরয়াছেন।

(আ) একিট উȳরদায় ক-ǯক এই শেতর্ দান করা হয় ǯয, খ, গ এবং ঘ-এর সহিতেত িববাহ কের। 'ক' শতর্িট পূরণ

কিরয়াছে।

(ই) একিট উȳর দায় ক ǯক এই শেতর্ দান করা হয় ǯয, ǯস খ, গ এবং ঘ এর সহিতেত িববাহ কিরেব। ক, খ এবং গ

এর জীবȷশায় ধ্ধুমাৢ খ এবং গ এর সহিতেত িববাহ কের। ক শতর্িট পূরণ কের নাই।

উȘরািধকার আইন, ১৯২৫

(ঈ) একিট উȳরদায় ক ǯক এই শেতর্ দান করা হয় ǯয, ǯস খ, গ এবং ঘ এর সহিতেত িববাহ কিরেব। ক িনঃশতর্ভাবে

ঙ এর সিহত তাহার িববাহে খ, গ এবং ঘ এর সহিত লাভ কের। পরবতর্ীতে খ, গ এবং ঘ খামেখয়ালীভাবে তাহাদের

সহিত ɔতǫাহার কের। ক, ঙ ǯক িববাহ কের। ক শতর্িট পূরণ কিরয়াছে।

(উ) একিট উȳরদায় ক-ǯক এই শেতর্ দান করা হয় ǯয, খ, গ এবং ঘ এর সহিতেত িববাহ কিরেব। ক তাহাদের সহিত

ছাড়া িববাহ কের িকন্তু িববাহের পের তাহাদের সহিত লাভ কের। ক শতর্িট পূরণ কের নাই।

(ঊ) ক তাহার উইল কের যাহা ৫ারা ǯস খ ǯক িকছু অথর্ দান কের যিদ খ, ক এর িনবর্াহকেদর সহিতেত িববাহ কের।

খ, ক এর জীবȷশায় িববাহ কের এবং ক পরবর্ীতে িববাহে তাহার সহিত বǫp কের। ক মারা যায়। খ এর বরাবের

দানিট কার্যকর হইেব।

(ঋ) একিট উȳরদায় ক ǯক দান করা হয় যিদ ǯস উইল-এ ǯকান িনিদর্ʌ সময়ের মেধǫ ǯকান িনিদর্ʌ দিলল সɡাদন

কের। যুিপসংগত সময়ের মেধǫ ক দিললিট সɡাদন কের। িকন্তু উইেল উেল্লিখত সময়ের মেধǫ কের না। শতর্িট পূরণ

কের নাই এবং তাই উȳরদায়িট ৪হণ কিরবার অিধকারী নয়।

ধারা-১২৯। ক এর বরাবের দান এবং খ এর বরাবের পূর্বে দানের বǫথর্তা।- ǯযɦত একজন বǫিপর বরাবের দান করা

হয় এবং অ¥জন বǫ◌িpর বরাবের ঐ একই ◌িজিনস দান করা হয়, যিদ পূবর্বতর্ী দানিট বǫথর্ হয় ঁসেঽ◌ে¦ পূবর্বতর্ী

দানিটর বǫথর্তায় ◌িৎতীয় দানিট কাযর্কর হইেব যিদও উp বǫথর্তা উইলকারীর কিৃত প¢◌িতেত ঘেট নাই।

উদাহরণ

(অ) ক তাহার সɔ◌ানেদরেক ◌িকছু অথর্ এবং ১৮ বছেরর নী◌েচ তাহারা সকেল মারা ঁগেল উp অথর্ খ ঁক দান কের। ক

ঁকান সɔ◌ান না রা◌িখয়া মারা যায়। খ এর বরাবের দানিট কাযর্করী হইেব।

(আ) ক, খ ঁক এই শেতর্ ◌িকছু অথর্ দান কের ঁয, ঁস ক এর মৃতুǫর ◌িতন মা◌েসর মেধǫ ঁকান ◌িনিদর্ঁ দিলল সɢাদন

কিরেব। এবং যিদ ঁস গ এর বরাবের উহা কিরেত অবেহলা কের। খ উইলকারীর জীবjশায় মারা যায়। গ এর

বরাবের দানিট কাযর্করী হইেব।

ধারা-১৩০। যখন ১থম দা◌েনর বǫথর্তায় ◌িৎতীয় দান কাযর্কর হয় না। - ঁযেঽ◌ে¦ উইল-এ এইɁপ ইôা থা◌েক ঁয ◌িবেশষ

অবɔায় ঁকবলমা¦ ১থম দা◌েনর বǫথর্তার ঘটনায় ◌িৎতীয় দানিট কাযর্কর হইেব ঁসেঽ◌ে¦ ◌িৎতীয় দানিট কাযর্কর হইেব

না যিদ না ১থম দানিট উp ◌িবেশষভা◌েব বǫথর্ হয়।

উদাহরণ

ক তাহার ৪ী◌েক উইলমূ◌েল দান কের ◌িকɁ যিদ ঁস (৪ী) তাহার জীবjশায় মারা যায় ঁসেঽ◌ে¦ তাহার ৪ীর বরাবের

দানকৃত বyি◌ট খ-ঁক দান কের। ক এবং তাহার ৪ী একে¦ মারা যায় ◌িকɁ ৪ী তাহার পূ◌েবর্ মারা ◌িগয়া◌েছ এইɁপ ১মাণ

করা অসyব হয়, খ-এর বরাবের দানিট কাযর্কর হইেব না।

ধারা-১৩১। ◌িনিদর্ঁ অিনিʌত ঘটনা ঘটা বা না ঘটার ঁঽ◌ে¦ শতর্সা◌েপেঽ দান। - (১) ঁকান বǫ◌িpর বরাবের এই শেতর্

দান করা যাইেব ঁয, ◌িনিদর্ঁ অিনিʌত ঘটনা ঘটার ঁঽ◌ে¦ উইলকৃত বyি◌ট অ¥◌েকান বǫ◌িpর কা◌েছ যাইেব অথবা এই

শেতর্ ঁয, ◌িনিদর্ঁ অিনিʌত ঘটনা◌িট না ঘি◌টেল উইলকৃত বyি◌ট অ¥ বǫ◌িpর কা◌েছ যাইেব।

(২) ১◌েতǫকিট ঁঽ◌ে¦ সবর্◌েশষ দানিট ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৯ এবং ১৩০ ধারায় বিণর্ত

◌িবিধ সা◌েপেঽ হইেব।

উড়রাধিকার আইন, ১৯২৫

উদাহরণ

(অ) িকছু অথর্ ''ক'' ুক দান করা হয় যাহা তাহার বয়স ১৮ বছর হইেল তাহার বরাবের ৩েদয় হইেব এবং উপ বয়েসর পূেবর্ই যিদ ুস মারা যায় তাহা হইেল ''খ'' পাইেব। ''ক'' উ্রদায়িটেত ৵৸ ৲াথর্ ঁহণ কের এবং ১৮ বছেরর নীেচ মারা ুগেল উহা ''খ'' পায়।

(আ) ''ক'' এর বরাবের ভূ-সগিু এই শেতর্ দান করা হয় ুয, যিদ ক উইলকারীর উইল করার ুযাগ্যতা িনেয় ৩œ ুতাল তাহা হইেল ভূ-সগিুিট খ এর কাছ চিলয়া যাইেব। ''ক'' উপ ৩œ ুতালায় ভূ-সগিুিট ''খ'' এর কাছ চিলয়া যাইেব।

(ই) িকছু অথর্ ''ক'' ''খ''-ুক এবং তাহার মৃতুয্র পের ''খ'' ুক দান করা হয়, িকˆ যিদ ''খ'' তখন পুˆ স৩ান রাখিয়া মারা যায় তাহা হইেল উপ স৩ান ''খ'' এর ৩েল অবতান কিরেব। যিদ ''ক'' ''খ'' এর জীবŠশায় পুˆ রাখিয়া মারা যায় তাহা হইেল ুস উ্রদায়িটেত ৵৸ ৲াথর্ ঁহণ কের।

(ঈ) িকছু অথর্ ''ক'' এবং ''খ'' ুক এবং ''গ'' এর জীবŠশায় উহাদের ুয ুকান একজন মারা ুগেল গ এর মৃতুয্র সমেয় উ্রজীবীর বরাবের দান করা হয়। ''ক'' এবং ''খ'' ''গ'' এর পূেবর্ মারা যায়। দানিট কাযর্কর হইেব না িকˆ ''ক'' এর ৩িতিনিধ অেথর্র অেধর্ক এবং ''খ'' এর ৩িতিনিধ অপর অেধর্ক পায়।

(উ) ''ক'' ''খ'' ুক তহিবেলর ৲াথর্ দান কের এবং িনেদর্শ ুদয় ুয তাহার মৃতুয্েত উপ তহিবল তাহার িতন স৩াের

মেধয্ অথবা তাহার মৃতুয্র সময় জীিবতেদর মেধয্ সমান ভাের বিˆত হইেব। ''খ'' এর সকল স৩ান তাহার জীবŠশায় মারা যায়। দানিট কাযর্কর হইেব না িকˆ স৩ানেদর ৲াথর্ তাহাদের ৩িতিনিধর বরাবের চিলয়া যায়।

ধারা-১৩২। শতর্ অবŠই চূড়া৩ভাের পূরণ কিরেত হইেব। ১৩১ ধারায় বিণর্ত ুকান দান কাযর্কর হইেব না, যিদ না শতর্িট চূড়া৩ভাের পূরণ করা হয়।

উদাহরণ

(অ) একিট উ্রদায় ''ক'' ুক এইশেতর্ দান করা হয় ুয, যিদ ুস ''খ'', ''গ'' এবং ''ঘ'' এর সহিত ছাড়া িববাহ কের তাহা হইেল উহা ঙ এর বরাবের চিলয়া যাইেব। ঘ মরা যায়। ''খ'' এবং ''গ'' এর সহিত ছাড়া িববাহ কিরেলও ''ঙ'' এর বরাবের দানিট কযর্কর হয় না।

(আ) একিট উ্রদায় ক এর বরাবের এই শেতর্ দান করা হয় ুয, যিদ ুস খ এর সহিত বয্তীত িববাহ কের তাহা হইেল উহা গ এর বরাবের চিলয়া যাইেব। ক খ এর সহিতেত িববাহ কের িকˆ পরবতর্ীেত িবপÓীক হইয়া যায় এবং খ

এর সহিত ছাড়া পুনরায় িববাহ কের। গ এর বরাবের দানিট কাযর্কর হয় না।

(ই) একিট উŸরদায় ক ুক দান করা হয় যাহা তাহার বয়স ১৮ বছর হইেল অথবা ুস িববাহ কিরেল ১েদয় হইেব এবং এই শেতর্ ুয, যিদ "ক" ১৮ বছেরর নীেচ মারা যায় অথবা খ এর সহিত ছাড়া িববাহ কের তাহা হইেল উহা "গ" এর বরাবের চিলয়া যাইেব। "গ" এর বরাবের দানিট কাযর্কর হয়।

ধারা-১৩৩। ি¢তীয় দােনর অৈবধতার ¢ারা মূল দানিট ùিতেষ্ধ হইেব না। - যিদ সবর্েশষ দানিট ÿবধ না হয় তাহা হইেল ত¢ারা মূল দানিট ùিতেষ্ধ হইেব না।

উদাহরণ

উ½রািধকার আইন, ১৯২৫

(অ) ুকান ভূ-সŋিু "ক" ুক এই শেতর্ দান করা হয় ুয যিদ ুস ুকান িনিদর্ r িদেন এক ঘyটায় ১০০ মাইল না হাঁেট তাহা হাইেল ভূ-সŋিুিট "খ" পাইেব। শতর্িট বাতল হওয়ায় "ক" তাহার ভূ-সŋিু এমনভােব লাভ কের ুযন উইল

এ ুকান শতর্ই ডৈখ করা হয় না।

(আ) ুকান ভূ-সŋিু "ক" ুক এবং যিদ ুস তাহার ∧ামীেক তo াগ না কের তাহা হইেল "ঘ" ুক দান করা হয়। "ক" ুক দান করা হয়। "ক" তাহার জীবjশায় ভূ-সŋিুিট এমনভােব পাইেব ুযন উইল এ ুকান শতর্ই ডৈখ করা হয় না।

(ই) একিট ভূ-সŋিু "ক" ুক এবং যিদ ুস িববাহ কের তাহা হইেল "খ" এর ুজo১ প্লুেক দান করা হয়।

উইলকারীর মৃতুo র সময় "খ" এর ুকান স১ান িছল না। ১০৫ ধারার অধীেন দানিট বাতল হওয়ায় "ক" তাহার জীবjশায় ভূ-সŋিুিটর অিধকারী হইেব।

ধারা-১৩৪। এই শেতর্ দান করা হয় ুয, িনিদর্ r অিনœত ঘটনা ঘিটেল বা না ঘিটেল উহার কাযর্কাির তা থাকেব না। -

একিট দান এই শেতর্ করা যাইেব ুয, যিদ িনিদর্ r ঘটনা ঘেট অথবা যিদ িনিদর্ r অিনœত ঘটনা না ঘেট তাহা হইেল উহা কাযর্কর হইেব না।

উদাহরণ

(অ) একিট ভূ-সŋিু "ক" ুক এই শেতর্ দান করা হয় ুয, যিদ ুস ুকান িনিদর্ r গাছ কাটে তাহা হইেল দানিটর ুকান কাযর্কাির তা থাকেব না, "ক" গাছিট কাটে। ুস ভূ-সŋিুেত তাহার জীবন ∧ó হারায়।

(আ) একিট ভূ-সɢিৃ ''ক'' ঁক এই শেতঁ দান করা হয় ঁয, যিদ ঁস উইল এ ডৈধিথত িনবঁাহেকর সহ্যিত বৃতীত ২৫

বছেরর নীেচ িববাহ কের তাহা হইেল উহা তাহার অিধকারভূp হইেব না। ''ক'' তদ্ঢ়প করায় ঁস ভূ-সɢিৃিট হারায়।

(ই) একিট ভূ-সɢিৃ ''ক'' ঁক এই শেতঁ দান করা হয় ঁয, যিদ ঁস উইলকারীর মৃতুৃর পের িতন বছেরর মেধৃ

ইংলৃাyড না যায় তাহা হইেল ভূ-সɢিৃেত তাহার ʌাথঁ থাকেব না। ''ক'' উহা না করায় তাহার ʌাথঁর অবলুিe ঘেট।

(ঈ) একিট ভূ-সɢিৃ ''ক'' ঁক এই শেতঁ দান করা হয় ঁয যিদ ঁস নান হয় তাহা হইেল ঁস উহা ঁকান ʌাথঁ পাইেব না।

''ক'' নান হওয়ায় তাহার ʌাথঁ হারায়।

(উ) একিট তহিবল ''ক'' ঁক জীবন ʌেÓ দান কের এবং ''ক'' এর মৃতুৃর পের ''খ'' ঁক এই শেতঁ দান করা হয় ঁয যিদ

''খ'' নান হয় তাহা হইেল তাহার বরাবের দানিটর ঁকান কাযঁকাির্তা থাকেব না। ''খ'' ''ক'' এর জীবjশায় নান

হওয়ায় ঁস তহিবেল িবদৃমান ʌাথঁ হারায়।

ধারা-১৩৫। উp্ঢ়প শতঁ ১২০ ধারায় অধীেন অৈবধ হইেব না। - একিট দােনর কাযঁকাির্তা থাকেব না এই্ঢ়প শতঁ

যাহােত j়বধ হইেত পাের, ইহা আবjক ঁয উp শতঁ ɔেযাজৃ এই্ঢ়প ঘটনা এমন একিট ঘটনা হইেব যাহা ১২০

ধারায় বিণঁত দােনর শতঁ j়বধভােব গঠন কিরেব।

ধারা-১৩৬। ঁকান সময় িনিদঁr নাই উyরদায়êহীতা কতৃঁক এই্ঢ়প ঁকান ঘটনা অসuব করা িকংবা অিনিদঁrভােব

ৎগিত করার ফলাফল এবং যাহার িবষয়বu সɢাদন না করায় হ৷াɔেরর ফল। - ঁযেনৗেু এই শতঁ দান করা হয় ঁয,

উyরদায়êহীতা ঁকান িনিদঁr কাযঁ না কিরেল দানিটর িবষয়বu অ¥ বৃিpর িনকট চিলয়া যাইেব অথবা দানিটর

কাযঁকাির্তা থাকেব না। িকx কাযঁিট সɢাদেনর জ¥ ঁকান িনিদঁr সময় ডৈধথ না করা হয়, ঁসেনৗেু

উyরদায়êহীতা কতৃঁক গৃহীত পদেনৗেপর ফেল যিদ কাযঁ সɢɟ হওয়া অসuব হয় িকংবা অিনিদঁrভােব ৎগিত থােক,

উyরদায়িট এমনভােব যাইেব ঁযন উyরদায়êহীতা উp কাযঁ সɢɟ না কিরয়া মারা িগয়ােছ।

উ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

উদাহরণ

(অ) ক-ঁক এই শেতঁ উইল কের ঁদয়া হয় ঁয, ঁস ঁসনাবাহিনীেত ঁযাগদান না কিরেল উyরদায়িট খ-এর উপর ¥৷ হইেব। ক পিবৃ আেদশ ঁনওয়ার কারেণ তাহার পেনৗ শতঁপূরণ করা অসuব হইয়া পেড়। উyর দায়িট খ পাইেব।

(আ) ক-ঁক এই শেতঁ উইল কিরয়া ঁদওয়া হইল ঁয, ক, খ-এর কƴাকে িববাহ না কিরেল উহার ঁকান কাযঁকরতা

থাকিেব না। ক, অƴ অোরক জনেক িববাহ করার কারেণ শতঁ পূরণ কিরেত বǫথঁ হইল। উƴরদায়িটর ঁকান কাযঁকরতা

থাকিেব না।

ধারা-১৩৭। পূবঁবতঁী বা পরবতঁী শেতঁর িনদঁীসময়ের মেধǫ সɢাদন। ɔতারণার ঁহেˌ আরও সময়।- ঁযেহˌ

িনিদঁr সময়ের মেধǫ উƴরদায়ɐহীতা কতৃঁক উƴরদায়িট ঁভাগের পূেবঁ শতঁ িহসাবে পূরণ কিরেত হইেব অথবা দানের

িবষয়বʯ পূরণ কিরেত হইেব অথবা দানের িবষয়বʯ পূরণ না করা শেতঁর ঁহেˌ উহা অƴ ঁকান বǫিpর কাছ চিলয়া

যায় অথবা কাযঁকারিতা হারায় উইেল এইʗপ ঁকান কাযঁর ঊƚখ থাকে ঁসেহˌ কাযঁিট িনিদঁr সময়ের মেধǫ সɢɟ

কিরেত হইেব।

অধǫায়-বার

ঁভাগের ɔয়াগ িবষেয় িনেদঁশসহ দান সɢকঁ

ধারা-১৩৮। ঁযেহˌ ঁকান বǫিpর বরাবের চূড়াɔভাবে অথবা তাহার কলǫাণাথঁ তহিবল দান করা হয়।- িকӀ এই

মেমঁ িনেদঁশ থাকে ঁয উহা িবেশষভাবে বǫবʚত বা ঁভাগ কিরেত হইেব ঁসেহˌ উƴরদায়ɐহীতা এমনভাবে তহিবল

ɐহেণ অিধকারী হইেব ঁযন উইেল উp ঁকান িনেদঁশ িছল না।

উদাহরণ

ক এর জƴ বাসʊান Ńয় অথবা ক এর জƴ এǫাি‌নিডটর Ńয়র অথবা তাহাকে ঁকান বǫবসায় বসানার জƴ িনিদঁr

িকছু অথঁ দান করা হয়। ক অথঁর উƴরদায়িট ɐহণ করার জƴ পছʉ কের। ঁস উpʗপ কিরবার অিধকারী।

ধারা-১৩৯। চূড়াɔ দানের ঁভাগের পøিত সং^িচত হইেব উƴরদায়ɐহীতার িনিদঁr কলǫাণ িনিɴত করণাথঁ এইʗপ

িনেদঁশ। - ঁযেহˌ উইলকারী চূড়াɔভাবে ঁকান তহিবল এমনভাবে দান কের যাহার ফেল উহা তাহার ভূ-সɢিƴ হইেত

িবিôɟ হয় িকӀ িনেদঁশ ঁদয় ঁয উহার ঁভাগের ভরণ উƴরদায়ɐহীতার কলǫাণ িনিɴত করণাথঁ তuকতৃঁক সং^িচত

হইেব, ঁসেঋেৃ উপ কলৃাণ উঁরদায়ৎহীতার জ¥ পাওয়া না ঁগেল তহিবল এমনভাবে তাহার দখলভুপ হইেব ঁযন

উইেল উপ¢প ঁকান িনেদর্শ িছল না।

উদাহরণ

(অ) ''ক'' তাহার সমগ্রিঁর অবিশr অংশ তাহার ক¥াগেণর মেধৃ সমান ভাগে ভাগ হইেব এমনভাবে দান কের এবং

িনেদর্শ ঁদয় ঁয, তাহাদের অংশ জীবনবৃাপী িতরকৃত এবং তাহাদের মৃতুৃর পর তাহাদের সন্তানের বরাবের ন্যায়

হইেব। সকল কলৃাণ অিববাহিত অবস্থায় মারা যায়। ন্তেতৃক ক¥ার ন্যিতিনিধগণ অবিশr অংশের ভাগ পাইেব।

(আ) ''ক'' তাহার ক¥ার জ¥ িকছু অথর্ ভুলেত তাহার ঢাি্তদের িনেদর্শ ঁদয় এবং পের ঁস এ¢প িনেদর্শ ঁদয় ঁয

তাহারা তহিবল িবিনেয়াগ কিরেব এবং উহা হইেত আয় তাহার জীবjশায় তাহাকে ন্যদান কিরেব এবং তাহার মৃতুৃর

উ্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

পর ন্যধান অংশ তাহার সন্তানেদর মেধৃ ভাগ কিরয়া িদেব। ক¥া ঁকান সন্তান না রাখিয়া মারা ঁগল। তাহার ন্যিতিনিধ

তহিবেলর অিধকারী হইেব।

ধারা-১৪০। কিতপয় ডেjে তহিবেলর দান যাহার িকছু অংশ পূরণ করা যায় না। - ঁযেঋেৃ উইলকারী ঁকান তহিবল

চূড়ান্তভাবে তাহার ভূ-সমগ্রিঁ হইেত িবিôহ হইেব এমনভাবে দান কের না িকx কিতপয় ডেjে উহা িদয়া থাকে

এবং উপ ডেjেের অংশ পূরণ করা যায় না, ঁসেঋেৃ উপ তহিবল অথবা উইেলর মাধৃেম উহার যতখানি অংশ

িনেশিষত হইয়াছে ততখানি উইলকারীর ভূ-সমগ্রিঁর অংশ থাকে।

উদাহরণ

(অ) ঁকান িবেশষভাবে ঢাি্তগণ িকছু অথর্ িবিনেয়াগ কিরেব এবং উহার ন্যাথর্ ''ক'' এর সন্তানেক ন্যদান কিরেব এবং

তাহার মৃতুৃেত ন্যধান অংশ তাহার সন্তানেদর মেধৃ ভাগ হইেব। প্লু ঁকান সন্তান না রাখিয়া মারা যায়। সন্তানের মৃতুৃর

পর তহিবল উইলকারীর ভূ-সমগ্রিঁভুপ হইেব।

(আ) ''ক'' তাহার ক¥াগেণর মেধৃ সমান ভাগে বিÆত হইেব এই মেমর্ এবং এই িনেদর্শ ঁদয়া তাহার ভূ-সমগ্রিঁর

অবিশr দান কের ঁয ঁকবলমাৃ তাহাদের জীবjশায় তাহাদের ন্যাথর্ থাকিেব এবং তাহাদের মৃতুৃর পের তহিবল

তাহাদের সন্তানগণ পাইেব। ক¥াদের ঁকান সন্তান নাই। তহিবল উইলকারীর ভূ-সমগ্রিঁ ভূপ হইেব।

অধ্যায় -২ক

িনবর্াহেকর বরাবের দান সgেকর্

ধারা-১৪১। উ্তরদায়ৈহীতা িনবর্াহক িহসাবে কাযর্ করবার ইচ্ছা বয্ক্ত না কিরেল িতিন িনবর্াহক িহসাবে নাম িদেত

পারেবন না। - যিদ ২কান উ্তরদায় উইেলর িনবর্াহক িহসাবে নাম িদেত চায় এমন ২কান বয্ক্তর বরাবের দান করা হয়,

তাহা হইেল িতিন উইল ৩মাণ কিরেত না পারেল িকংবা অ্য ২কানভাবে িনবর্াহক িহসাবে কাজ করবার ইচ্ছা বয্ক্ত না

কিরেল, িতিন উ্তরদায়িট ৈহণ কিরেত পারেবন না।

উদাহরণ

িনবর্াহক িহসাবে নাম িদয়াছেন এমন বয্ক্তর ''ক'' ২ক একিট উ্তরদায় দান করা হয়। ক উইেলর িনেদর্শ ২মাতাবেক

অ্যিরিনয়ার আেদশ ২দন এবং উইল ৩মাণ না কিরয়া উইলকারীর িকছু িদন পের মারা যায়। ''ক'' িনবর্াহক িহসাবে

কাজ করবার ইচ্ছা বয্ক্ত কিরয়াছিল।

অধ্যায় - ২চ৷

qিনিদর্ষ্ট উ্তরদায় সgেকর্

ধারা-১৪২। qিনিদর্ষ্ট উ্তরদাবে়র সংজ্ঞা। - ২যেহ্যেু এ উইলকারী ২কান বয্ক্তেক তাহার সgিু্র qিনিদর্ষ্ট অংশ দান

কেরন, যাহা তাহার অ্য সgিু্র সকল অংশ হইেত পৃথক, ২সেহ্যেু উ্তরদায়িটেক qিনিদর্ষ্ট বলা হয়।

উজ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

উদাহরণ

(অ) ''ক'' ''খ'' ২ক দান কের-

''গ'' কর্তৃক আমাবে়ক ৩দ্য ডায়ামেyন্ডর আংিট''

''আমার ২সানার হার''

''উেলর িনিদর্ষ্ট একিট গাঁট''

''কাপেড়র িনিদর্ষ্ট একিট অংশ''

''কলকাতাও আমার এম ?ীেটর বসতবাড়িেত আমার মৃতুœকালে আমার যা িকছু গৃহওলী œবœ থাকেব তার সমূদয়

অংশ''

''িসlুেক রিñত ১০০০ টাকা''

''খ আমার কাছ ঁয ঁদনা পাইেব''

''কিলকাতা আমার বাসাবাড়িেত দখলভুp আমার সব িবল, বyড এবং িসিকউিরিট''

''কিলকাতার বাড়িেত আমার সকল আসবাবপl''

ঙগলীর ওয়াই নদীেত বতর্মানেন অবওানরত জাহাজ থাকা আমার সমu পy।

গ-এর হাতে থাকা ২০০০ টাকা।

ঘ-এর মুচেলকা আমার ওাপœ অথর্

''রামপুর ফœাDzিরেত আমার ঁরাহন''

''রামপুর ফœাDzিরেত আমার ঁরেহেনর টাকার অেধর্ক''

''গ-এর িনকট হইেত ওাপœ ১০০০ টাকা।''

৪% হাের ঁলানে ১০,০০০ টাকার আমার সরকারী অংগীকার পl।

ঁদডিলয়া হওয়া ঘ ও ঁকাগানীর িনকট ঁথক আমাকে ওেদয় সমu অথর্ আমার মৃতুœর পের িনবর্াহক êহণ করেবন তার

সমূদয় অংশ।

আমার মৃতুœর সমেয় আমার ভাড়ার পের থাকার আমার সমu মদ।

আমার ঁঘাড়াjুেলার মধœ ঁথেক খ কতৃর্ক বাছাইকৃত ঁঘাড়া।

ইমেপিরয়াল বœাংক অব হিyডয়ায় আমার সমu ঁশয়ার।

আমার মৃতুœর ইমেপিরয়াল বœাংক অব হিyডয়ার ঁয সমu ঁশয়ার আমার দখেল থাকেব।

আমার আেছ তার সমূদয় অথর্।

আমার মৃতুœকালে আমার অিধকারভূp সকল সরকারী িসিকউিরিটজ;

(আ) ১০,০০০ টাকা মূলœর ক-এর দখলভূp সরকারী অংগীকার পjুেলা ক ''খ''-এর কলœানাথর্ িবNয় করার জy

ŋাtমূেল তার িনবর্াহকেদর বরাবের দান কেরন। উyর দায়িট িনিদর্r।

(ই) ক-এর ঁবনারস ও অyাy ওানে সgিÿ মধœ ঁথেক িতিন ঁবনারেসর সব সgিÿ খ-এর বরাবের উইলমূেল দান

কের ঁদন। উÿরদায়িট dিনিদর্r।

(ঈ) ক খ ঁক উইলমূেল দান কেরন-

(১) কলকাতাo তার বাি়িট;

উ়রাি ধকার আইন, ১৯২৫

(২) তার রামপুেরর জাি মনদারী;

(৩) তার রামনগেরর তালুক;

(৪) শালেকoর তার হিyডেগা ফoাDzরীর ইজারা;

(৫) তার জাি মনদারীর খাজনার মধo হেত বাি ষঁক ৫০০ টাকা ভাতা;

(৬) ক তার এGর জাি মনদারীি ট িবিN করার এবং উহার লভoাংশ খ-এর কলoােন িবিনেয়াগ করার িনেদঁশ ঁদন।

দানjেলার ১েতoকিট qিনিদঁr।

(উ) ক উইলমূেল তার ওয়াই এর জাি মনদারীি ট ১,০০০ টাকা বাি সঁক ভাতাসহ জীবjশায় গ-এর বরাবের চাজঁযুp

কেরন, এবং চাজঁি ট সাপেn িতিন জাি মনদারীি ট ঘ-এর বরাবের উইলমূেল দান কেরন। ১েতoকিট দান qিনিদঁr।

(ঊ) ক উইলমূেল অখঁ দান কেরন-

(১) খ-এর জ¥ কলকাতায় একিট বাি় Nেয়র জ¥;

(২) খ-এর জ¥ ফিরদপুর ঁজলায় একিট সGিy ঁকনার জ¥;

(৩) খ-এর জ¥ ডায়মেyডর একিট আংি ট Nেয়র জ¥;

(৪) খ-এর জ¥ একিট ঁঘাড়া Nেয়র জ¥;

(৫) খ-এর জ¥ ইমেপিরয়াল বoাংক অব হিyডয়াত ঁশয়ার িবিনেয়াগ করার জ¥;

(৬) খ-এর জ¥ সরকারী িসিকউিরিটেজ িবিনেয়াগ করার জ¥;

ক, খ ঁক উইলমূেল দান কেরন-

(৭) ডায়মেyডর একিট আংি ট;

(৮) একিট ঁঘাড়া;

(৯) ১০,০০০ টাকার মূেলoর সরকারী িসিকউিরিটজ;

(১০) ৫০০ টাকার বাি ষঁক ভাতা;

(১১) ১েতoকেক ১েদয় ২,০০০ টাকা;

(১২) ৪% হাের সরকারী িসিকউিরিটজ ঁথেক ১াপ্ ৫,০০০ টাকা।

দানjেলা dিনিদঁর নয়।

(ঋ) ক-এর ইংল্াyড ও ভারেত থাকা সGিȳ আেছ। িতিন খ-এর বরাবের উইলমূেল একিট উȳরদায় দান কেরন, এবং িনেদঁশ ঁদন ঁয, তার ভারেত থাকা সGিȳ ঁথেক উȳর দায়িট পিরেশাধ করেত হেব। িতিন গ-এর বরাবেরও একিট উȳরদায় ঁদন, এবং ঁদন ঁয, ইংল্ােyড থাকা সGিȳ ঁথেক উȳরদায়িট পিরেশাধ করেত হেব।

উȳরদায়jেলার ঁকানিটই dিনিদঁর নয়।

ধারা-১৪৩। িনিদঁর অেথঁর দান ঁযখানে ¥u tকG ১ভূিত বণঁনা করা হয়। - ঁযেȟেৃ িনিদঁর অথঁদান করা হয়, ঁযেȟেৃ উȳরদায়িট dিনিদঁর নয় dȝধুমাৃ এই কারেণ ঁয, উȳরদায়িট ¥u হয় এমন tক, বyড বা িসিকউিরিট উহেল বণঁনা করা হইয়া থােক।

উদাহরণ

''ক'' ''ঘ'' ঁক দান কেরন-

উ্রািধকার আইন, ১৯২৫

''আমার ফােyডর সGিȳর ১০,০০০ টাকা''

''ইt হিyডয়া ঁরলওেয় ঁকাGানীেত িবিনেয়াগকৃত ঁশয়ার সGিȳর ১০,০০০ টাকা''

''রামপুর ফ্ৃাIDzরীর বতঁমােন ঁরেহনমূেল িসিকউরঁ ১০,০০০ টাকা।''

এই সকল উȳরদাে়র ঁকানিট dিনিদঁর নয়।

ধারা-১৪৪। tক দান ঁযেȟেৃ উহেলর তািরেখ একই ১কার tেকর সমান বা ঁবিশ পিরমাণ িছল। - ঁযেȟেৃ সাধারণ শেতঁ ঁযেকান ১কার tেকর িনিদঁর পিরমাণ দান করা হয়, ঁসেȟেৃ উȳরদায়িট িনিদঁর নয় dȝধুমাৃ এই কারেণ ঁয, উহেলর সমেয় উইলকারী, উইলকৃত পিরমাণর সমান বা উহার চাহেত ঁবিশ পিরমাণ dিনিদঁর tেকর অিধকারী িছেলন।

উদাহরণ

''ক'' ৫% হাের ''খ'' ঁক সরকারী িসিকউিরিটর ৫০০০ টাকা দান কেরন। উহেলর তািরেখ ৫০০০ টাকার ঔ¥ সরকারী িসিকউিরিটর ৫% ''ক'' এর িছল। উȳরদায়িট dিনিদঁর নয়।

ধারা-১৪৫। িনিদঁরভােব উইলকারীর সGিȳর অংশিবেশষ িবিল না হওয়া পযঁ১ ঁদয়হীন অেথঁর দান। - অথঁ উȳরদায়

dȝধুমাৃ এই কারেণ dিনিদঁর নয় ঁয, উহেল উহার পিরেশাধ ৩িগত রাখার িনেদঁশ ঁদওয়া হয়, যিদ না উইলকারীর

সম্পত্তির কিছু অংশ ত্যাগ করিয়া নির্দিষ্ট আকারে দান করা হয় বা নির্দিষ্ট ভাবে ত্যাগ করণ করা হয়।

উদাহরণ

ক, খ-কে ১০,০০০ টাকা দান করেন এবং নেদেশ থাকে যে, ক-এর ভারেতর সম্পত্তি ইংলণ্ডে আদায় মাত্র এই

উত্তরদায় পিরেশাধ কিরেত হইেব। উত্তরদায়িট প্রনিদষ্টি নয়।

ধারা-১৪৬। কখন নিদষ্টি প্রভাব প্রনিদষ্টিভাবে উইল করা হয় নাই বিলয়া িবেবিচত হইেব। - যেখানে পূর্বে উইল করা হয়

নাই এই সম্পত্তির কিছু আইেটমসহ উইলকারীর সম্পত্তির অবিশিষ্টাংশের দান থাকে, সেখানে নিদষ্টি প্রভাব নিদষ্টিভাবে

উইল করা হইয়াছে বিলয়া িবেবিচত হইেব না।

ধারা-১৪৭। পরপর কেয়কজন ব্যক্তির বরাবের প্রনিদষ্টি দানের দখল। - যেখানে দুই বা তেতাধিক ব্যক্তিক সম্পত্তি

প্রনিদষ্টিভাবে দান করা হয়, সেখানে উহা যে আকারে উইলকারী রাখিয়া গিয়াছেলন ঐ আকারে রাখেত হইেব যিদও

উহা এমন প্রকৃতির হয় যে, অনবরত উহার মূল্য লোস পাইেতেছ।

উদাহরণ

(অ) ''ক'' কেয়ক বত্ সর যমুয়াদের জন্য একিট বাড়ী ইজারা যনয়, তাহার মৃত্যুর সমেয় যাহার ১৫ ভাগ অবসান হয়

নাই। ''ক'' উক্ত বাড়ীিট জীবনভর ''খ'' যুক এবং ''খ''-এর মৃত্যুর পের ''গ'' যুক দান কেরন। ''খ'', ''ক''-এর যুরেখ

যাওয়া উক্ত সম্পত্তি যুভাগ কের ''খ'' ১৫ বত্ সর যাবত্ যুবঁেচ থাকিেল দানের মাধ্যেম ''গ'' কিছুই পান না।

(আ) ''ক'', ''খ''-এর জীবদ্দশায় একিট এ্যাডিট থাকে, যাহা যুস ''গ'' যুক এবং ''গ''-এর মৃত্যুর পর ''ঘ'' যুক দান

কের। ''গ'' উক্ত এ্যাডিট যুভাগ করেব, যিদও ''খ'', ''ঘ''-এর পূর্বে যমারা যুগেল ''ঘ''-দানের অধীনে কিছুই পান না।

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-১৪৮। পরপর দুই বা তেতাধিক ব্যক্তিক উইলকৃত সম্পত্তির উপর্জেনর িবন্যয় এবং িবিনেয়াগ। - যেখানে

পরপর দুই বা তেতাধিক ব্যক্তিক দানের অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি প্রনিদষ্টিভাবে দান করা হয় নাই, সেখানে িবপরীত মেমর্ম

যুকান িনেদর্শের অবর্তমানে, উক্ত সম্পত্তি িবন্যয় করা যাইেব এবং িবন্যেয়র উপর্জন প্রদীম যুকার্টে ক্রোরা যুকান সাধারণ

িবিধর মাধ্যেম ন্যস্তকারী বা িনেদর্শিত জামানেত িবিনেয়াগ কিরেত হইেব, এবং উপভাগ িঠত তহিবল উহেলর

শতর্ ঙ্ঘমাতাবেক Nিমক উদ্যরদায়েহীতার ৫োরা ঙ্ঘভাগ কিরেত হইেব।

উদাহরণ

''ক''-এর কেয়ক বত্ সর ঙ্ঘময়াদের একটা ইজারা আছ। ঙ্ঘস তাহার সকল সগিু ''খ'' ঙ্ঘক এবং ''খ''-এর মৃত্যুর পর

''গ'' ঙ্ঘক দান কের। ইজারাটি অবধই িবNয় কিরয়া উহার উপর্ অিধকার এই ধারায় উল্লিখতভাবে িবিনেয়াগ কিরেত হইেব

এবং তহিবল হইেত উদ্ভূত আয় ''খ'' ঙ্ঘক িদেত হইেব। ''খ''-এর মৃত্যুেত তহিবেলর মূলধন ''গ'' ঙ্ঘক ন্যস্তদান কিরেত

হইেব।

ধারা-১৪৯। ঙ্ঘযনৌ উদ্যরদায় পিরেশাধ সগিুর ঘাটিত থাকে, ঙ্ঘসনৌ সাধারণ উদ্যরদাের সিহত দ্বিনিদর্ঙ্গ

উদ্যরদায় কমেব না। - যিদ উদ্যরদায় পিরেশাধ সগিুর ঘাটিত থাকে, তাহা হইেল দ্বিনিদর্ঙ্গ উদ্যরদায় সাধারণ

উদ্যরদাের ৫াস পাইেব না।

অধ্যায়-পেনর

িনেদর্শাত্মক উদ্যরদায় সগকর্

ধারা-১৫০। িনেদর্শাত্মক উদ্যরদাের সংস্থা। - ঙ্ঘযনৌ উইলকারী িনিদর্ঙ্গ অথর্ বা ঙ্ঘকান ন্যকার িনিদর্ঙ্গ পেণ্যর পিরমাণ

দান কের এবং ঙ্ঘকান িবেশষ ন্যকার তহিবল বা ৎক এমনভাবে উল্লখ কের যাহা একই িজিনস গঠন কের এবং যাহা

হইেত ন্যাথিমক তহিবল বা ৎক পিরেশাধ কিরেত হয়, ঙ্ঘসনৌ উদ্যরদায়িটেক িনেদর্শাত্মক বলা হয়।

বণ্যাখ্যা - দ্বিনিদর্ঙ্গ উদ্যরদায় এবং িনেদর্শাত্মক উদ্যর দাের মেধ্য পাথর্কয্ এই ঙ্ঘযঙ্ঘযনৌ দ্বিনিদর্ঙ্গ সগিু উদ্যরদায়েহীতাকে ঙ্ঘদওয়া হয় ঙ্ঘসনৌ উদ্যরদায়িট দ্বিনিদর্ঙ্গ;

ঙ্ঘযনৌ উদ্যরদায়িট দ্বিনিদর্ঙ্গ সগিু হইেত পিরেশাধত হইেব বিলয়া িনেদর্শ ঙ্ঘদওয়া হয় ঙ্ঘসনৌ উহা িনেদর্শাত্মক।

উদাহরণ

(অ) ''ক'' ''খ'' ঙ্ঘক ১০০০ টাকা দান কের যাহা ''চ'' হইেত তাহার িনকট ঙ্ঘদয় ঙ্ঘদনা হইেত পিরেশাধ কিরেত হয়। ''খ''

এর বরাবের উদ্যরদায়িট দ্বিনিদর্ঙ্গ এবং ''গ'' এরিট িনেদর্শাত্মক।

(আ) ''ক'' ''খ'' ঙ্ঘক দান কের-

''আমার েীন একর মাঠ উৎপন্ন ফসেলর ১০ বাের''।

''আমার রামপুেরর কারখানায় উত্ পাদিত ৮০ িট িসৃক।''

''সরকারী ১িতऽাপ্ত হইেত ৫% হাের ১০,০০০ টাকা।''

''আমার তহিবলকৃত সɢিÿ হইেত ৫০০ টাকার বাষঁক ভাতা।''

উऽরাধকার আইন, ১৯২৫

''গ'' কতৃঁক আমার িনকট ১াপǫ ২০০০ টাকা হইেত ১০০০ টাকা।

(ই) ক, খ ǯক দান কেরআমার রামনগেরর ভূ-সɢিÿ হইেত ১০,০০০ টাকা অথবা তাহার রামনগেরর ভূ-সɢিÿর উপর চাজঁ dির কের।

ǯকান িনিদঁর বǫবসাে়য মূলধনকৃত আমার ǯশয়াের ১০,০০০ টাকা।

এই দানÿিলর ১েতǫকিট িনেদঁশাóক।

ধারা-১৫১। পিরেশাধর আেদশ যখন তহিবল dিনিদঁর উÿরদাে়য়র িবষয় হইেত ১দান কিরেত হইেব বিলয়া

উÿরদাে়য় িনেদঁশ থাকে। - ǯযèেÞ তহিবেলর একিট অংশ dিনিদঁরভাবে দান করা হয় এবং ঐ তহিবল হইেত

উÿরদায় পিরেশাধত হইেব িনেদঁশ থাকে, ǯস ǯèেÞ dিনিদঁরভাবে উইলকৃত অংশিট ১থম উÿরদায়ëহীতাকে ১দান

কিরেত হইেব এবং তহিবেলর অবিশr অংশ হইেত িনেদঁশাóক উÿরদায় এবং যতখাি অবিশr অংশ ঘাটিত হইেব

ততখাি উইলকারীর সাধারণ সɢিÿ হইেত পিরেশাধ কিরেত হইেব।

উদাহরণ

ক, খ ǯক ১,০০০ টাকা দান কের যাহা চ এর িনকট হইেত তাহার িনকট ǯদনার অংশ। ǯস গ-ǯকও ১,০০০ টাকা দান

কের যাহা চ এর িনকট হইেত ক এর িনকট ǯদনা ǯকবলমাÞ ১,৫০০ টাকা ǯথেক ১০০০ টাকা ঘ এর দখেল এবং

৫০০ টাকা গ-ǯক িদেত হয়। উইলকারীর সাধারণ সɢিÿ হইেত গ-৫০০ টাকা পাইেব।

অধǫায়- ǯষাল

উÿরদায় ১তǫাহার সɢেকঁ

ধারা-১৫২। ১তǫাহাের বǫাখǫা। - dিনিদঁরভাবে দানকৃত ǯকান িকছু যিদ উইলকারীর মৃতুǫর সমেয় তাহার দখেল না

থাকে অথবা িভÿ ১কার সɢিÿেত পিরণত করা হয় তাহা হইেল উÿরদায়িট ১তǫাহার করা হয়। অথঁাত্ উইেলর

কাযঁকািরতা ǯথেক িবষয়বÿ ১তǫাহার করার করাণ উহা কাযঁকর হয় না।

উদাহরণ

(অ) ১৪২ ধারার ১থম ৫িট উদাহরণ।

ক তাহার জীবjশায়-

''আংিটিট Ù়য় কের বা িদয়া ǯদয়।''

''েচইনিট ǯপয়ালায় পিরণত কের।''

''উল কাপড় পিরণত কের।''

''কাপড় ǯপাষাকে পিরণত কের।''

অ৮ একিট বাড়ী ǯনয় যাহাতে ǯস সকল ɑবǫ অপসারণ কের।

এই উ̆র দায়jিল ১েতǫকিট ১তǫাহার করা হয়।

(আ) ক খ ǯক দান কের-

''িসযুকের ১,০০০ টাকা''।

উ়রািধকার আইন, ১৯২৫

''আমার আ৬াবেলর সম৬ ǯঘাড়া''।

ক এর মৃতুǫেত িসযুকে ǯকান অথ̆ পাওয়া যায় নাই এবং আ৬াবেলও ǯকান ǯঘাড়া পাওয়া যায় নাই।

উ̆রদায়jিল ১তǫাহার করা হইয়াছে। (৩) ক, খ ǯক িকছু পেণǫর গাঁইট দান কেরক তাহার সিহত সমুɑযাjায় পণǫjিল ê়হণ কের। জাহাজ এবং পণǫ সমুেɑ িনেখাঁজ হয় এবং ক ডুেব যায়।

উ̆রদায়িট ১তǫাহার করা হইয়াছে।

ধারা-১৫৩। িনেদ̆শা́ক উ̆রদাে়র অ-১তǫাহার। - ǯকান িনেদ̆শা́ক উ̆রদায় এই কারেণ ১তǫাহার করা যায় না

ǯয, উইেলর মাধǫেম ǯয সɢিপেত উহা চাজ̆ করা হয় ঐ সɢি̆ উইলকারীর মৃতুǫর সময় অি৬Ó থাকে না অথবা িভ৷

১কার সɢি̆েত ৎপা১িরত করা হয়, িক৲ এইৎপ ǯনাjে উহা উইলকারীর সাধারণ সɢি̆ হইেত পিরেশাধত

হইেব।

ধারা-১৫৪। তৃতীয় পেনর িনকট হইেত ǯকান িকছু ê়হণ করার জ৮ অিধকাের qিনিদ̆r দােন ১তǫাহার। - ǯযনাে

qিনিদ̆rভােব উইলকৃত বযুিট তৃতীয় পেনর িনকট হইেত িকছু মূেলǫ ê়হণ করার অিধকার হয় এবং উইলকারী িনেজ

উহা ê়হণ কের, ǯসনাে দানিট ১তǫাহার করা হয়।

উদাহরণ

(অ) ক, খ ঁক দান কের-

''েদনা, যা গ আমার িনকট পায়''।

''২,০০০ টাকা, যা গ এর িনকট আমার আছ''।

''চ এর বেyড আমার িনকট ১েদয় অথঁ''।

''রিহমপুর কারখানায় আমার বƒক''।

এই সমu ঁদনার ক এর জীবjশায় িনঃেশিষত হয় িকছু তাহার সŋিতেত এবং িকছু তাহার সŋিত বǫতীত

উ̈রদায়jিল ১তǫাহার করা হেয়ছ।

(আ) ক, খ ঁক তাহার জীবনবীমা পিলিসর িকছু ʌাথঁ দান কের। ক তাহার জীবjশায় পিলিসর পিরমাণ èহণ কের।

উ̈রদায়িট ১তǫাহার করা হেয়ছ।

ধারা-১৫৫। qিনিদঁrভােব উইলকৃত সমুদয় বuর অংশ িবেশষ উইলকারীর èহেণর মাধǫেম ১তǫাহার।- qিনিদঁrভােব

উইলকৃত সমুদয় বuর অংশিবেশষ উইলকারী কতৃঁক গৃহীত হইেল উহা যতখািন গৃহীত হইয়াছ ততখািন উ̈রদােয়র

১তǫাহার িহসােব কাযঁকর হইেব।

উদাহরণ

ক, খ ঁক ''গ ℓারা আমার িনকট ১াপǫ ঁদনা'' দান কের। ঁদনার পিরমাণ ১০,০০০ টাকা। গ, ক ঁক ৫,০০০ টাকা দান

কের। উ̈রদায়িট ক এর ৫,০০০ টাকা èহেণর মাধǫেম ১তǫাহার করা হইয়াছ।

ধারা-১৫৬। qিনিদঁrভােব দান করা হইয়াছ এইŧপ সমুদয় তহিবেলর অংশ উইলকারীর èহেণর মাধǫেম ১তǫাহার।-

যিদ ঁকান সমুদয় তহিবল বা tেকর অংশ qিনিদঁrভােব দান করা হয় তাহা হইেল উp তহিবল বা tেকর অংশ

উ̧রািধকার আইন, ১৯২৫

উইলকারী কতৃঁক èহেণর মাধǫেম যতখািন èহণ করা হইয়াছ ততখািন ১তǫাহার িহসােব কাযঁকর হইেব এবং তহিবল

বা tেক অবিশr অংশ qিনিদঁr উ̈রদােয়র অবǫাহিতর ঁhেl ১েযাজǫ হইেব।

উদাহরণ

ক, খ ঁক চ এর িনকট হইেত তাহার িনকট ঁদয় ১০,০০০ টাকার অেধঁক দান কের। ক তাহার জীবjশায় ৬,০০০ টাকা

èহণ কের। বাকী ৪০০০ টাকা qিনিদঁr দােনর অধীেন তাহার মৃতুǫর সমেয় খ এর দখেল যায়।

ধারা-১৫৭। পিরেশাধের আদেশ ক্যেন্সে একজন উপরদায়গ্রহীতাকে তহিবেলের অংশ প্রদিনদক্রভাবে দান করা হয়

এবং অন্য একজনেক একই তহিবেলের উপর উপরদায় চাজক করা হয় এবং উইলকারী উপ তহিবেলের অংশিবেশষ

গ্রহণ করায় অবিশ্র অংশ উভয় উপরদায় পিরেশাধ অপযক্তে। - ক্যেন্সে তহিবেলের একিট অংশ প্রদিনদক্রভাবে ক্যান

একজন উপরদায়গ্রহীতাকে দান করা হয় এবং একই তহিবেলের উপর চাজকৃত উপরদায় অন্য একজন উপরদায়

গ্রহীতাকে দান করা হয় তখন উইলকারী উপ তহিবেলের অংশিবেশষ গ্রহণ কিরেল এবং তহিবেলর অবিশ্র অংশ

প্রদিনদক্র এবং িনেদক্রশাক উভয় উপরদায় পিরেশাধ অপযক্তে হইেল ক্যেন্সে প্রদিনদক্র উপরদায়িট ক্রথেম পিরেশাধ

ক্রযুপ হইেব এবং িনেদক্রশাক উপরদাকের বাকী অংশ উইলকারীর সাধারণ সত্তি হইেত পিরেশাধ কিরেত হইেব।

উদাহরণ

ক ''ল'' এর কাছ ক্যেথেক ক্রাপণ তার ২,০০০ টাকার মধণ ক্যেথেক ১,০০০ টাকা খ ক্যেক এবং ১,০০০ টাকা গ ক্যেক উইলমূলে

দান কের। পরবক্তীেত ক উপ ক্যেদনার ৫০০ টাকা গ্রহণ কের এবং ক্যেকবলমাত্র ''ল'' এর কাছে ক্রাপণ ১,৫০০ টাকা ক্যেরেখ

মারা যান। এই ১,৫০০ টাকার মধণ ক্যেথেক ১,০০০ টাকা পাবে খ আর ৫০০ টাকা পাবে গ। গ উইলকারীর সাধারণ

সত্তিদ ক্যেথেকও ৫০০ টাকা পাবে।

ধারা-১৫৮। ক্রতণাহার ক্যেন্সে প্রদিনদক্র উইলকৃত টকের উইলকারীর মৃতুণর সময় অিধও থাকে না। - ক্যেন্সে

প্রদিনদক্রভাবে দানকৃত টক উইলকারীর মৃতুণর সমেয় অিধও থাকে না, ক্যেসেন্সে উপরদায়িট ক্রতণাহার করা হয়।

উদাহরণ

ইট হিযডয়া টেক আমার ১০০০ টাকার মূল টক ৪% হাের ১০,০০০ টাকার সরকারী ক্রিতস্রাপত্র। ক টক এবং

পত্রজিল িবনয় কের। উপরদায়জিল ক্রতণাহার করা হইয়াছে।

ধারা-১৫৯। ক্রতণাহার ক্যেন্সে প্রদিনদক্রভাবে দানকৃত টক ক্যেকবলমাত্র উইলকারীর মৃতুণর সমেয় আংিশকভাবে অিধও

থাকে। - ক্যেন্সে প্রদিনদক্রভাবে দানকৃত টক ক্যেকবলমাত্র উইলকৃত মৃতুণর সমেয় অিধও থাকে, ক্যেসেন্সে টকের

যতখানি অিধওহীন হইয়াছে উপরদায়িট ততখানি ক্রতণাহার করা হয়।

উদাহরণ

''ক'' ''খ'' ক্যেক ৫.৫% হাের সরকারী ক্যেদনার ১০,০০০ টাকা দান কের। ''ক'' তিকক্তে ক্যেলানের ১০,০০০ টাকার অেধক্তক

িবনয় কের। উপরদায়িটর অেধক্তক ক্রতণাহার করা হইয়াছে।

উ্ড়রাি্ধকার আইন, ১৯২৫

ধারা-১৬০। অপসারেণর কারেণ িবেশষ ৩াে্নর সিহত সG্িকর্ত বিণর্ত পেণ্ুর ৎ্িনিদর্ঃ দাে্নর অ-১তণ্াহার। - ্িনিদর্ঃ

৩াে্নর সিহত সG্িকর্ত ঁকান বণর্নাধীন পেণ্ুর ৎ্িনিদর্ঃ দান এই কারেণ ১তণ্াহার করা হয় নাই ঁয, উপ পণ্ ঁকান

সাময়ক কারেণ বা ১তারণার মাধ্েম বা উইলকারীর অবগিত বা অ্মিত ব্তীত উপ ৩ান হইেত ১তণ্াহার করা

হইয়াে্ছ।

উদাহরণ

(অ) ক খ ঁক "আমার ম্তুণ্র সময় আমার কলকাতার বসতবাড়ী্েত থাকা সমু গৃহ৩ালী পণ্ দান কের।" পণ্ুল্িল

আুন ঁথেক রˆার জ্য় বাড়ী ঁথেক সরাে্না হয়। পণ্ুল্িল ি্ফিরেয় আনার আোগ "ক" মারা যায়।

(আ) "ক" "খ" ঁক আমার ম্তুণ্র সময় আমার কলকাতার বসতবাি্ড়েত থাকা সমু, গৃহ৩ালী পণ্ দান কের এবং

এর অ্পি৩িতেত সমু পণ্ বাড়ী ঁথেক সরাে্না হয়। পণ্ুল্িল অপসারেণর অ্মোদন না ি্দয়া ক মারা যায়।

উ্যরদায় ৎ্িটর ঁকানিটই ১তণ্াহার করা হয় না।

ধারা-১৬১। কখন উইলকৃত বু্র অপসারণ ১তণ্াহার হয় না। - ঁয ৩াে্ন উইলকৃত বু্িট অবি৩ত হইেব বলা হয় ঐ

৩ান হইেত উহার অপসারণ ১তণ্াহার হয় না ঁসখাে্ন উইলকারী দান করা বুঝাইেত চাি্হয়াি্ছল এইŠপ সGূর্ণ করার

উ্জে্ল ৩ানিট উে্খ করা হয়।

উদাহরণ

(অ) "ক" "খ" ঁক ঢাকায় আমার বসতবাড়ী্েত আমার দখেল থাকা সকল ি্বল, বƒড এবং অ্য্ন্য জামানত দান

কের। "ক" এর ম্তুণ্র সমেয় এই সমু প্বণ্ুল্িল তাহার বাড়ী হইেত অপসারণ করা হয়।

(আ) "ক" "খ" ঁক ঢাকায় তাহার বাড়ীর সকল আসবাবপ্ দান কের। ঢাকায় "ক" এর একিট এবং চালনায় অ্য

আরকিট বাড়ী আে্ছ। ঁসখাে্ন ঁস পযর্ঃায়Ù্েম বাস কের এবং তাহার একেসট আসবাবপ্ থাকায় উপ আসবাবপ্

ঁস ১ে্তণ্কিট বাড়ী্েত তাহার সিহত লইয়া যায়। তাহার ম্তুণ্র সমেয় আসবাবপ্ তাহার চালনার বাড়ী্েত থা্েক।

(ই) "ক" "খ" ঁক প্Á্া নদী্েত থাকেত জাহা্েজ তাহার সকল প্বণ্ দান কের। "ক" এর ি্নেদর্ঃেশ প্বণ্ুল্িল একিট

ুদামঘের ঁনওয়া হয় ঁসখাে্ন প্বণ্ুল্িল "ক" এর ম্তুণ্র সমেয় থা্েক।

এই উ্যরদায়ুল্িল ঁকানিটই ১তণ্াহার করা হয় না।

ধারা-১৬২। যখন তৃতীয় বণ্ি্পর ি্নকট হইেত উইলকারী কর্তৃঁক গৃহীতবণ্ দানকৃত বু্িট মূলণ্বান এবং উইলকারী

িনেজ বা তাহার ঃিতিনিধ উহা ৎহণ কের। - ঁযেঃেু দানকৃত বযিট তৃতীয় বৃিpর িনকট হইেত মূলৃবান িকছু ৎহণ

করার অিধকার হয় না। উইলকারী িনেজ বা তাহার ঃিতিনিধ কতৃঁক তৃতীয় বৃিpর িনকট হইেত গৃহীত অথঁ বা অ¥

ধবৃ ছাড়া ঁযেঃেু দানকৃত বযিট তৃতীয় বৃিpর িনকট হইেত মূলৃবান িকছু ৎহণ করার অিধকার হয়না। ঁসেঃেু

উইলকারী কতৃঁক উp অথঁ বা পণৃ গৃহীত হইেল উহা ঃতৃাহার হইেব না; যিদ িতিন উহা তাহার সাধারণ সমিy়র

সিহত িমশান তাহা হইেল উy়রদায়িট ঃতৃাহার করা হয়।

উদাহরণ

''গ'' এর কাছ ঁথেক দাবী ঁমাতাবেক যাহা িকছু অথঁ পাওয়া যাইেব ক উহা ''খ'' ঁক দান কের। ''ক'' ''গ'' এর িনকট

হইেত তাহার সমুদয় দাবী ৎহণ কের এবং তাহার সাধারণ সমিy় হইেত উহা পৃথক কিরয়া রাখ। উy়রদায়িট

ঃতৃাহার করা হয় নাই।

উ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-১৬৩। উইেলর তািরখ এবং উইেলর মৃতুৃর মেধৃ dিনিদঁr দাবেনর িবষেয়র আইন এর কাযঁ ৫ারা পিরবতঁন। -

ঁযেঃেু dিনিদঁrভাবে দানকৃত ঁকান বযু উইেলর তািরখ এবং উইেলর মৃতুৃর মধৃবতঁী সমেয় পিরবিতঁত হয় এবং

উp পিরবতঁন আইেনর কাযঁ ৫ারা অথবা দানকৃত বযিট অধীন এইrপ ঁকান আইনগত দিলেলর িবধানাবলীর

কাযঁকরতাকাবেল ঘেট, ঁস ঁঃেু উp পিরবতঁেনর কারেণ উy়রদায়িট ঃতৃাহার করা হয় না।

উদাহরণ

(অ) ''ক'' ''খ'' ঁক ৫.৫% হাের সরকারী ঋণর সকল অথঁ দান কের। ৫.৫% হাের িসিকউিরিট ঁলান ''ক'' এর

জীবjশার ৫% tেক rপাঃিরত হয়।

(আ) ''ক'' ''খ'' ঁক ''ক'' এর অ¥ ঢাি্তেদর নামে কনেসাবেল িবিনেয়াগকৃত ২,০০০ টাকা দান কের। ঢাি্তেদর ৫ারা

ঐ ২,০০০ টাকা ''ক'' এর িনেজর নামে হ¦াঃর করা হয়।

(ই) ক সরকারী অংগীকার পেুর ১০,০০০ টাকা খ ঁক উইলমূেল দান কেরন এবং উইলমূেল তার িববাহ বে¦াবে¦র

অধীেন উp অথর্ ঁিবিল বǫবʊা করার অিধকার তার আেছ। পরবতর্ঁীেত ক-এর জীবʃায় বেʜাবেʜ উেʜিখত কতৃর্ঁó

বেল তহিবলিটেক কনসেল ৎপাɔর করা হয়।

এই সমʜ উỳরদাে়য়র ɣকানিট ɔতǫাহার করা হয় নাই।

ধারা-১৬৪। উইলকারীর অবগিত বǫতীত িবষেয়র পিরবতর্ঁন।- ɣযেȵাৄ উহৈলর তািরখ এবং উইলকারীর মৃতুǫর

মধǫবতর্ঁী সমেয় দানকৃত বɥিট পিরবিধর্ঁত হয় এবং উp পিরবতর্ঁন উইলকারীর অবগিত বা অʟেমাদন বǫতীত ঘেট,

ɣসেȵাৄ উỳরদায়িট ɔতǫাহার করা হয় না।

উদাহরণ

''ক'' ''খ'' ɣক ''আমার ৩% হােরর সকল কনসল দান কের।'' উp কনসল ''ক''-এর অবগিত ছাড়াই তাহার ɔিতিনিধ

িবŇয় কের এবং লভǫাংশ ইt হিỳডয়া tেক জমা ɣদয়। এই উỳরদায়িট ɔতǫাহার করা হয়িন।

ধারা-১৬৫। dিনিদর্ঁʳভােব দানকৃত tক এই শেতর্ঁ তৃতীয় বǫিpেক ধার ɣদওয়া হয় ɣয উহা পুনঃʊাপন কিরেত হইেব।-

ɣযেȵাৄ dিনিদর্ঁʳভােব দানকৃত tক এই শেতর্ঁ তৃতীয় পȵেক ধার ɣদওয়া হয় ɣয উহা পুনঃʊাপন কিরেত হইেব এবং

উহা ɣসই ɣমাতাে়বক পুনঃʊাপন করা হয়, ɣসেȵাৄ উỳরদায়িট ɔতǫাহার করা হয় না।

ধারা-১৬৬। dিনিদর্ঁʳভােব দানকৃত tক িবিŇর িকʞ পুনঃʊাপিত এবং উইলকারীর মৃতুǫর সমেয় তাহার দখলভুp।-

ɣযেȵাৄ dিনিদর্ঁʳভােব দানকৃত tক িবŇয় করা হয় এবং ঐ একই সমপিরমাণ tক পরবতর্ঁীেত Ňয় করা হয় এবং

উইলকারী মৃতুǫর সময় তাহার দখলভুp থাে়ক, ɣসেȵাৄ উỳরদায়িট ɔতǫাহার করা হয় না।

অধǫায়-সেতর

উইলমূেল দাে়নর িবষয়বɥর ɣȵাৄ দায়সমূহ পিরেশাধ ɔসেী

উ়রািধকার আইন, ১৯২৫

ধারা-১৬৭। dিনিদর্ঁʳ অিভেযাগ হইেত উỳর দায় êহীতাে়ক অবǫাহিত দাে়ন িনবর্ঁাহেকর ɣকান দায় দাি়য়ó থাি়কেব না।-

ɣযেȵাৄ উইলকারীর মৃতুǫর সমেয় dিনিদর্ঁʳভােব দানকৃত সɢিỳ উইলকারীর িনেজর িকংবা তাহার অধীেন দাবীকারী

অ্যকোন বৃিদ্ধ েোরা সৃ ষ্টকান বন্ধক, পূবর্তীঅ বা দায়ের িবষয়, তখন, উইল েোরা িভন্নরূপ ইচ্ছা ৈতীয়মান না হইেল

ষ্টসেচ্ছুক উত্তরদায় েহীতা যিদ িতিন দানিট েহণ কেরন, উদ্ধৃত সম্পিত্ত বন্ধক বা দায় সাপেচ্ছ েহণ কিরেবন এবং

(তাহার িনেজর এবং উইলকারীর ভূ-সম্পিত্তর মেধ্যর ন্যায়) উদ্ধৃত বন্ধক বা দায়ের চ্ছিতপূরণ দানেযাগ্য থাকিেবন।

(২) সাধারণভাবে উইলকারীর ষ্টদনা পিরেশাধের জন্য উইেল ডিক্রিথত ষ্টকান িনেদর্শ হইেত িভন্ন ষ্টকান অিভপ্রায়

অনুমান করা যাইেব না।

বৃক্ষথৃক্ষ। -ভূিম রাজস্ব আকাের িকংবা খাজনা আকাের সাময়িক পিরেশাধ এই ধারা েোরা বিণর্ত দায় হয় না।

উদাহরণ

(অ) ''ক'', ''খ'' ষ্টক গ েোরা তাহাকে ৩দ্য ডায়মেন্ডর আংিট দান কেরন। ক- এর মৃত্যুর সময় আংিট খ-এর িনকট

বন্ধক থাকে যাহার িনকট বন্ধক রাখে। ক-এর িনবর্াহকেদর দায়িত্ব হেত, যিদ উইলকারীর সম্পিত্তর অবশ্যম্ভাবী ক্ষয়

হয়,

আংিটিট পুনরুদ্ধারের ''খ'' ষ্টক সাহায্য করা।

(আ) ''ক'', ''খ''-ষ্টক একিট জামিনদারী দান কের যাহা ক-এর মৃত্যুর সময় ১০,০০০ টাকার ষ্টরেহন সাপেচ্ছ থাকে,

এবং আসল সহ সুদের পিরমাণ দাঁড়ায় ১১,০০০ টাকা। খ-ষ্টক দানিট েহণ কিরেত হইেল চাজর্সহ েহণ কিরেত হইেব

এবং ষ্টস উদ্ধৃত ১১,০০০ টাকা ৩দানেযাগ্য থাকিেব।

ধারা-১৬৮। দানকৃত বন্ধকেত উইলকারীর ঋণ পূরণ তাহার ভূ-সম্পিত্তর খরেচ কিরেত হইেব। - ষ্টযচ্ছুক দানকৃত বন্ধকেত

উইলকারীর ঋণ পূরেণ িকছু করার দরকার হয়, ষ্টসচ্ছুক উহা উইলকারীর ভূ-সম্পিত্তর খরেচ কিরেত হয়।

উদাহরণ

(অ) ''ক'' িনিদর্ষ্ট মূেল্য একখa জিম ঋণের জন্য চুিক্ত বদ্ধ হয়; ষ্টস খ-ষ্টক দান কের এবং ঋয় মূল্য পিরেশাধের পূেবর্

মারা যায়। ঋয়মূল্য ক এর সম্পত্তি হইেত পিরেশাধ কিরেত হইেব।

(আ) ''ক'' িনিদর্ষ্ট মূেল্য একখa জিম ঋণের চুক্তিবদ্ধ হয়, যাহার অেধর্ক পিরেশাধ করা হয় এবং বাকী অেধর্ক ভূিমর

বন্ধক েোরা িসিকউরড থাকে। পের ক উহা খ-ষ্টক দান কের এবং ঋয়মূল্য পিরেশাধের পূেবর্ মারা যায়। ঋয়মূেল্যর

অধর্াংশ ক এর সম্পত্তি হইেত পিরেশাধ কিরেত হইেব।

ধারা-১৬৯। ভূিম রাজস্ব বা খাজনা সাময়িকভাবে ৩েদয় উত্তরাধিকারেীতার এইরূপ স্থাবর ভূিমর অবৃাহিত। - ষ্টযচ্ছুক

ভূিম রাজΛ বা খাজনা িনয়তকালীন পিরেশাধ কিরেত হয় এইɕপ ʊাবর ভূিমেত/সɢিȳেত িবদǫমান ɳকান Λাথɳ হʉাɔর

কিরেত হয়, ɳসেǹেǀ উইলকারীর ভূ-সɢিȳ এবং উȳরদায়ꢍহীতার মেধǫর ɣায়) ɔদােন বাধǫ থাকেব।

উদাহরণ

''ক'' ''খ'' ɳক একিট বাড়ী দান কের, যাহার জɣ বাষɳক ৩৬৫ টাকা খাজনা িদেত হয়। ''ক'' Λাভাবিক সমেয় তাহার

খাজনা ɔদান কের এবং ২৫ িদন পের মারা যায়। খাজনা সɢেকɳ ''ক''-এর ভূ-সɢিȳ হইেত ২৫ টাকা িদেত হইেব।

ধারা-১৭০ জেয়ɣট tক ɳকাɢানীেত উȳরদায়ꢍহীতার qিনিদɳr tেকর অবǫাহিত। - উইেল ɳকান িনেদɳশনা থাকেল

ɳযǹেǀ জেয়ɣট tক ɳকাɢানীর ɳকান tক ʉাɔর করা হয়, ɳসেǹেǀ, উইলকারীর মৃতুǫর সমেয় tক সɢেকɳ

উȘরাধকার আইন, ১৯২৫

তাহার িনকট ɳকান ফল বা অɣ ɳকান পাওনা ɳদয় থাকেল, উp ফল বা ɳদনরার ভাব ভূ-সɢিȳ হইেত বহন কিরেত

হইেব; উইলকারীর মৃতুǫর পের উp tক িবষেয় ɳকান ফল বা অɣ ɳকান পাওনা থাকেল উহা উȳরাদায়ꢍহীতার ৫োরা

বাহত হইেব, যিদ িতিন দানিট ꢍহণ কেরন।

উদাহরণ

(অ) ''ক'' ''খ'' ɳক ɳরলওেয় ɳকাɢানীেত তাহার ɳশয়ার দান কের। ''ক''-এর মৃতুǫর সমেয় ɔেতǫকিট কেলর ɳǹেǀ

তাহার িনকট ১০০ টাকা পাওনা ছল এবং ɔেতǫকিট ɳশয়ােরর ɳǹেǀ ৫ টাকা পাওনা ছল। উহা ''ক''-এর ভূ-সɢিȳ

হইেত বহন কিরেত হইেব।

(আ) ''ক'' অিভr জেয়ɣট tক ɳকাɢানীেত ৫০িট ɳশয়ার ꢍহণ কিরেত সɧিত হয় এবং ɔেতǫকিট ɳশয়ােরর জɣ

১০০ টাকা পযɳɔ পিরেশাধ কিরেব মেমɳ চুিpবȼ হয়, এবং উp টাকা ɳশয়াের তাহার ΛȮ পূরণ হওয়ার পূেবɳ পিরেশাধ

কিরেত হইেব। ''ক'' ɳশয়ারjিল ''খ'' ɳক ɔদান কের। ক-এর ΛȮ পূণɳ করার জɣ ɔেয়াজনীয় পিরেশাধ তাহার ভূ-

সɢিȳ হইেত কিরেত হইেব।

(ই) ক, খ ɳক ɳরলওেয় ɳকাɢানীর ɳশয়ার দান কের এবং খ উহা ꢍহণ কের। ক-এর মৃতুǫর পের ɳশয়ার সɢেকɳ

একটা কল করা হয়। খ-ɳক কল ɔদান কিরেত হইেব।

(ঈ) ক, খ ɳক জেয়ɣট tক ɳকাɢানীেত তাহার ɳশয়ার দান কের এবং খ উহা ꢍহণ কেরন। পরবতɳীেত ɳকাɢানীিট

অবসািরত হয় এবং ɔেতǫক ɳশয়ার ɳহাɯারেক কিyɳিবউশেনর জɣ ডাকা হয়। উȳরদায়ꢍহীতােক উp

কিyηিবউশেনর পিরমাণ বহন কিরেত হইেব।

(উ) ক ঁরলওেয় ঁকাgানীর ১০িট ঁশয়ারেের মালিক। ক জীিবত থাকাকালে অlিত এক সভায় ৩িত ঁশয়ারে ৫০

টাকার একিট কল ঁদয়া হয়, যাহা িতন িকিৃতে ৩েদয়। ক তাহার ঁশয়ার খ-ঁক উইলমূলে দান কের এবং ৩থম ও

িdতীয় িকিৃ পিরেশাধ করার ধাযঁ তারিেখর মেধ্য এবং ৩থম িকিৃ পিরেশাধ না কিরয়া মারা যায়। ক-এর ভূ-সgিÿ

হইেত ৩থম িকিৃ পিরেশাধ কিরেত হইেব, এবং খ, উÿরদায়িট êহণ কিরেল, তাে অবিশr িকিৃ পিরেশাধ কিরেত

হইেব।

অধ্যায়-১৮

সাধারণ শেতঁ বিণঁত িবষেয়র দান sgেকঁ

ধারা-১৭১। সাধারণ শেতঁ বিণঁত িবষেয়র দান। - যিদ সাধারণ শেতঁ কথায় বিণঁত িকছু দান করা হয়, তাহা হইেল

িনবঁাহক বণঁনাটির উÿরদােনর জ¥ যুিpসংগতভােব যাহা িকছু িবেবিচত হইেব তাহা উÿরদায়êহীতার জ¥ অবjই

Ùয় কিরেবন।

উদাহরণ

(অ) ক, খ ঁক একেজাড়া বাহক ঁঘাড়া বা একিট আংিট দান কেরন। sgিÿ অবsা ভাল হইেল িনবঁাহক অবjই

উÿরদায়êহীতাে উp পণ্য সরবরাহ কিরেবন।

(আ) ক, খ ঁক "আমার বাহক ঁঘাড়া" দান কেরন। তাহার মৃত্যুর সময় ঁকান বাহক ঁঘাড়া িছল না। উÿরদায়িট বথঁ

হইেব।

অধ্যায়- ঊিনশ

উ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

তহিবেলর আয়র ^াথঁর দান sgেকঁ

ধারা-১৭২। তহিবেলর ^াথঁ বা আয়র দান। - ঁযেহ¤ু ঁকান বৃিpর বরাবের তহিবেলর ^াথঁ বা আয় এবং দােনর

ঁভাগ সীিমত ঁময়াদের হইেব বিলয়া উহেল অিভ৩ায়ের হীিত থাে, ঁসেহ¤ু আসল এবং qদ/^াথঁ

উÿরদায়êহীতার দখলভুp হইেব।

উদাহরণ

(অ) ক, খ-ঁক ৫% হাের সরকারী ১িতΡাপ্রাপ্তর ∧াথঁ দান কের। উp িসিকউিরিটেক ১ভাবিত করার মত উইল অ¥

ঁকান Hজ থাকে না। খ, ক এর ৫% হাের সরকারী ১িতΡাপ্রাপ্তর অিধকারী হয়।

(আ) ক, খ ঁক ৫.৫% হাের সরকারী ১িতΡাপ্রাপ্তর ∧াথঁ এবং তাহার মৃতু০র পের উহা গ-ঁক দান কের। ''ক'' তাহার জীবdশায় উp ঁনাটের ∧াথঁ লাভ কিরেব এবং খ এর মৃতু০র পের উহার অিধকারী হইেব ''গ''।

(ই) ক, খ ঁক তাহার ভূিমর খাজনা দান কের। ''খ'' উp ভূিম লাভ কিরেব।

অধ০ায় - িবশ

বাষঁক ভাতার দান sGকঁ

ধারা-১৭৩। উইল ীারা িভdপ অিভ১ায় ১তীয়মান না হইেল তত্ কতৃঁক sৃr বাসঁক ভাতা dzধুমাt জীবনভর ১দয়

হইেব। - ঁযেনাt উইলমূেল ঁকান বাষঁক ভাতা sৃিr করা হয়, ঁসেনাt সাধারণভাবে উp বাষঁক ভাতা sGিy হইেত

১দy হইেব বিলয়া িনেদঁশ থাকা িকংবা উp sGিy Nয় ঁকান িনিদঁr অথঁ িবিনেয়াগ দান করা সেŸও উইল ীারা

িবপরীত অিভ১ায় ১তীয়মান না হইেল উyরদায়êহীতা dzধুমাt তাহার জীবেনর জ¥ উp বাষঁক ভাতা êহণ কিরবার অিধকারী হয়।

উদাহরণ

(অ) ক, খ ঁক বাষঁক ৫০০ টাকা দান কের। ''খ'' তাহার জীবdশায় ১িত বছের ৫০০ টাকা êহণ কিরবার অিধকারী হয়।

(আ) ''ক'' মাসিক হাের খ-ঁক ৫০০ টাকা দান কের। ''খ'' তাহার জীবdশায় ১িতমাসে ৫০০ টাকা êহণ কিরবার অিধকারী হয়।

(ই) ক, খ ঁক ৫০০ টাকার বাষঁক ভাতা এবং খ এর মৃতু০র পর উহা গ ঁক দান কের। খ তাহার জীবdশায় ৫০০ টাকা ভাতা পাইেব। গ, খ এর উyরজীবী হইেল ঁস-এর মৃতু০ ঁথেক তাহার মৃতু০ পযঁ১ ৫০০ টাকা বাষঁক ভাতা পায়।

ধারা-১৭৪। ঁযেনাt সাধারণভাবে sGিy লভ০াংশ িকংবা sGিy হইেত বাষঁক ভাতা ১দy হইেব বিলয়া উইেল িনেদঁশ থাকে অথবা বাষঁক ভাতা Nয় উইলকৃত অথঁ িবিনেয়াগকৃত হইেব ঁসেনাt ¥uতার সময়কাল। - ঁযেনাt

উইলকারীর মৃতু০েত ঁকান ব০িpর জ¥ [িশেরানাম টু িলখ], ঁসেনাt উyরদায়িট উyরদায়êহীতার উপর ∧াথঁসহ ¥u হয় এবং িতিন তাহার জ¥ বাষঁক ভাতা Nয়র অথবা উp ডdেu উইল ীারা বিzত অথঁ êহেণর অিধকারী

হয়।

উড়রাধিকার আইন, ১৯২৫

উদাহরণ

(অ) ''ক'' তাহার উইেল ''খ'' এর জন্য ১,০০০ টাকা বাষর্ষক ভাতা তাহার সমগ্র হইেত ঌয় কিরেত হইেব বিলয়া

িনবর্াহকেদর িনেদর্শ দন। ''খ'' তাহার জন্য ১,০০০ টাকার বাষর্ষক ভাতা ঌয় কিরেত অথবা উপ বাষর্ষক ভাতা ঌেয়র

জন্য পযর্াপ্ত হইেব এমন পিরমাণ অথর্ এহেণর অিধকারী হয়।

(আ) ক, খ ুক একিট তহিবল দান কের এবং িনেদর্শ দয় ুয, খ এর মৃতুœর পের উপ তহিবল ''গ'' এর জন্য বাষর্ষক

ভাতা ঌেয় খাটাইেত হেব। খ এবং গ উইলকারীর উত্তরজীবী। গ, খ এর জীবdশায় মারা যায়। খ এর মৃতুœর পের উপ

তহিবল গ এর ঃিতিনিধর দখলভুপ হয়।

ধারা-১৭৫। বাষর্ষক ভাতা েসকরণ। - ুযেঌে বাষর্ষক ভাতা দান করা হয় িকn উইলকারীর সমগ্র উইল েরা ঃদত্ত

সকল উত্তরদায় পিরেশাধর পযর্াপ্ত না হয়, ুসেঌে বাষর্ষক ভাতাটি উইল েরা ঃদত্ত অন্যান্য আথর্ক উত্তর দায়ের

ন্যায় একই অংপাতে েস পাইেব।

ধারা-১৭৬। ুযেঌে বাষর্ষক ভাতার দান এবং অবিশr দান থাকে, ুসেঌে সমুদয় বাষর্ষক ভাতা ঃথম িমটাইেত

হয়। - ুযেঌে বাষর্ষক ভাতার দান এবং অবিশr দান থাকে, ুসেঌে অবিশrর ুকান অংশ অবিশr

উত্তরদায়êহীতাকে পিরেশাধ কিরবার পূেবর্ সমুদয় বাষর্ষক ভাতা িমটাইেত হয় এবং ঃেয়াজন হইেল উইলকারীর ভূ-

সমগ্র অংশ ডেjে ঃেযাজœ হইেব।

অধœায়-এ^শ

পাওনাদার এবং অংশীদারের উত্তরদায় সমকর্

ধারা-১৭৭। অংশীদার আপাতদৃিrেত উত্তরদায় এবং ুদনা লাভের অিধকারী হয়। - ুযেঌে একজন ুদনাদার তাহার

পাওনাদারের বরাবের ুকান উত্তরদায় দান কের এবং উইল হইেত এইrপ ঃতীয়মান হয় না ুয, উত্তরদায়িট ুদনা

িমটানোর অেথর্ বœবহার করা হইয়াছ, ুসেঌে পাওনাদার উপ উত্তরদায় এবং ুদনা লাভের অিধকারী হইেব।

ধারা-১৭৮। িশdz আপাতদৃিrেত উত্তরদায় এবং অংশলাভের অিধকারী হইেব। - ুযেঌে ুকান িপতা চুিpমূলে িশdzেক

অংশ ১দানে বাধ্য িকন্তু, উপহার কিরেত বাধ্যতঁ হয় এবং পরবতঁীেত উপ িশক্ষকে উত্তরদায় দান কের এবং উইল েকারা

এইহার হীিত ঁদয় না ঁয উত্তরদায়িট উপ অংশ িমটানোর অেথঁ বহার করা হেয়েছ, ঁসেনালু স১ান উত্তরদায় এবং

অংশহণ করার অিধকারী হইেব।

উদাহরণ

ক, খ এর সাথে িববাহ চুিপত্রে আবদ্ধ হয় এবং শতঁ আেরাপ কের ঁয, ঁস উপ হিদ্বত িববাহের ১েতৃক কন্যাকে

তাহার িববাহে ২০,০০০ টাকা ১দান কিরেব। এই শতঁ ভাি়য়া "ক" ১েতৃক িববাহিত কন্যাকে ২০,০০০ টাকা দান

কের। উত্তরদায় হীতাগণ তাহাদের অংশ ছাড়াও এই দানের অিধকারী হইেব।

ধারা-১৭৯। উত্তরদায়হীতার জন্য পরবতঁী িবধান েকারা ঁকান ১তৃাহার হইেব না। - উত্তরদায়হীতার জন্য বেধাবধ

বা িভন্নহার ঁকান পরবতঁী িবধানের মাধ্যেম সম্পূণঁভাবে বা আংিশকভাবে ঁকান দান ১তৃাহার করা যাইেব না।

উড়্রাধিকার আইন, ১৯২৫

উদাহরণ

(অ) ক, তাহার পুত্র খ ঁক ২০,০০০ টাকা দান কেরন। িতিন পরবতঁীেত খ ঁক ২০,০০০ টাকা ১দান কেরন। তদ্েকারা

উত্তরদায়িট ১তৃাদ্ধত হয় না।

(আ) ক তাহার ি্তম ভাহিঝ খ ঁক, যাহাকে িতিন তাহার ঁশশব হইেত লালন পালন কির়য়াছেন, ৪০,০০০ টাকা দান

কেরন। পরবতঁীেত খ-এর িববাহ উপলেৃ িতিন তাহাকে ৩০,০০০ টাকা ঁদন। উত্তরদায়িট তদ্েকারা িবলুপ্ত হয় না।

অধ্যায়-বাইশ

িনবঁাচন সম্পেকঁ

ধারা-১৮০। ঁয অবস্থায় িনবঁাচন হইেব। - ঁয ঁকান বৃিদ্ধ উইলমূলে এমন িকছু িবিল কিরেত চান, যাহার িবিলবৃবস্থা

কিরবার অিধকার তাহার নাই, ঁসেনালু িজিনসিট ঁয বৃিদ্ধর দখলভুক্ত হয় িতিন উপ িবিলবৃবস্থা িনিষ্ত কিরেবন না

উহাতে অসহ্য দিবেন তাহা নির্বাচন করিবেন, এবং পরবর্তী দিনের খরচ/ দৈনিক খরচের খরচ তাহাকে উইলমূলে প্রদেয়

লাভ ত্যাগ করিতে হইবে।

আলোচনা

বাছাইয়ের শর্তাবলীঃ-

(১) উইলকারী উইলের মাধ্যমে তার নিজস্ব কিছু অংককে দিয়া থাকে;

(২) উইলকারী উইলের মাধ্যমে আগ্রককে খুশি করিতে চায় তা, উত্তরাধিকার গ্রহীতার দখলভুক্ত হতে হবে।

(৩) নীতিটি খুরবলমান্য উইলের অধীনে দাবী এবং dehor দাবীর খরচে প্রযোজ্য হবে।

ধারা-১৮১। মালিক কর্তৃক ব্যক্ত শোধযোগ্য হস্তান্তর। - ১৮০ ধারায় বিধৃত অবস্থায় তক্ত খুরান শোধযোগ্য এমনভাবে

উত্তরাধিকারগ্রহীতার নিকট হস্তান্তরিত হইবে খুযন উহা তাহার অন্তর্গত উইলমূলে বিলবক্তব্য করা হয় নাই উইলকারা

তাহাকে প্রদেয় হইবে বিলম্বিত অভিদানের পরিমাণ বা মূল্যের চাজর্ নিরাশ উইলগ্রহীতাকে দান করা সাপেক্ষ এবং

সেটও।

ধারা-১৮২। উইলকারীর মালিকানা সংকর্ তাহার বিশ্বাস অনুসারিক। - ১৮০ এবং ১৮১ ধারার বিধানাবলী,

উইলকারী তাহার উইল কারা যাহা বিলবক্তব্য করিতে চাহেন তাহা তাহার নিজের বিলম্বিত বিশ্বাস করুক বা না করুক,

প্রযোজ্য হইবে।

উদাহরণ

(অ) ধলতানপুরের ফার্মটি গ-এর ছিল। ক উহা উইলমূলে খ-খুক দান করেন এবং গ-খুক ১,০০০ টাকার একিট

উত্তরাধিকার খুদন। গ তাহার ৮০০ টাকা মূল্যের ধলতানপুরের খামারিট রাখার নির্বাচন করেন। গ-১০০০ টাকার

উত্তরাধিকারিট বাতিল করিয়া খুদন, যাহা হইতে ৮০০ টাকা খ-এর নিকট চিলিয়া যায় এবং অবিশর ২০০ টাকা অবিশর

দানের মেধ্য পেড় অথবা খুন্যমেত, উইলহীন উত্তরাধিকারের বিধি খুমাতাবেক বর্তায়।

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

(আ) ক, খ খুক একিট ভূ-সংক্রান্ত দান করেন যিদ খ-এর খুজন্য গাতা (যিনি বিবাহিত এবং তাহার সন্তান আছে) তাহার

মৃত্যুর সময়ে খুকান জীবিত সন্তান না থাকে। ক, গ-খুক একিট হীরাও দান করেন, যাহা খ-এর দখলভুক্ত। খ খুক হীরাটি

তǫাগ কিরবার অথবা ভূ-সGিঁ◌িট হারাবার িনবর্াচন কিরেত হইেব।

(ই) ক, খ ǯক ১০০০ টাকা এবং গ ǯক একিট ভূ-সGিঁ দান কের, যাহা ǯকান বেধাবধাধীেন ঘ-এর দখলভূp হইেব

যিদ তাহার ǯজǫ gাতা (িযিন িববাহিত এবং সˆাানের অিধকারী) তাহার মৃতুǫর সমেয় ǯকান জীিবত সˆান রাখিয়া না

যান। খ-ǯক অবƒই ভূ-সGিঁ◌িট পিরতǫাগ কিরবার অথবা উঁরদায়িট ǯঘারাানোর িনবর্াচন কিরেত হইেব।

(ঈ) ১৮ বuসর বয়ু একজন বǫিp "ক" বাংলাদেশ ৩ায়ীভাবে িনবর্াসিত িকˆ িতিন ইংলǫাnড িরেয়ল ১পাি◌িটর্র

মালিক, আইন অLযায়ী গ যাহার উঁরাধিকারী। ক, গ ǯক একটা উঁরদায় দান কের এবং খ ǯক "আমার ǯযখানেই

যাহাই থা^ক সকল সGিঁ" দান কের এবং ২১ বuসেরর নীেচ মারা যায়। ইংলǫাnডর িরেয়ল ১পাি◌িটর্ উইলমূেল

হধাˆিরত হয় না। গ ইংলǫাnডর িরেয়ল ১পাি◌িটর্র দাবী তǫাগ না কিরয়াই তাহার উঁরদায়ের দাবী কিরেত পাির্েব।

ধারা-১৮৩। মাLেষর কলǫাণাথর্ দান িকভাবে িনবর্াচেনর ডৈjেu গণǫ। - একজন বǫিpর কলǫাণাথর্ দান, িনবর্াচেনর

ডৈjেu, তাহার িনেজর বরাবের দানের ¥ায় একই িজিনস হয়।

উদাহরণ

dলতানপুর খুরেডর খামারিট খ এর সGিঁ; ক উহা গ ǯক দান কের এবং তাহার িনেজর িনবর্াহকেদর dলতানপুর

বুজুগর্ নামে অোরকিট ফামর্িট এই িনেদর্শ িদয়া দান কের ǯয, উহা িবিNত হইেব এবং উহার লভǫাংশ খ-এর ǯদনা

পিরশাধ বǫয় কিরেত হইেব। খ উইেলর শতর্ মানিয়া চিলেব িকনা িকংবা উহার িবপরীেত dলতানপুর খুরেড়র

খামারিট রাখিেব িকনা তাহা িনবর্াচন কিরেব।

ধারা-১৮৪। পেরাnভাবে লাভ বিtত। - উইেলর অধীন সরাসির ǯকান লাভ êহণ কিরেতেছ না িকˆ পেরাnভাবে

উহার অধীন লাভ হইেত বিtত হইেতেছ এইŠপ বǫিp িনবর্াচন কিরেত পাের না।

উদাহরণ

dলতানপুেরর ভূিম গ এর নামে এবং তাহার মৃতুǫর পের তাহার একমাl সˆান খ এর নামে বেধাবধ ǯদওয়া হয়। ক

উp ভূিম খ-ǯক এবং ১০০০ টাকা গ-ǯক দান কের। গ উইলিবহীন অব৩ায় মারা যায় এবং ǯকান িনবর্াচনও কের না।

খ, গ এর সGিঁর ǯদখাdŠনার ভার ǯনয় এবং তŸাধায়ক িহসাবে উইেলর অধীেন গ এর পেn ভূ-সGিঁ êহণ করার

িনবর্াচন কের। খ উপ নমতায় ১,০০০ টাকার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করতে পারবে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে
তাহার

বণ্টিপগত র্জবিশেরণ র্ক্স উইলের িবপরীেত ক্ষতিপূরণের ভূমি দখেল রাখে।

ধারা-১৮৫। উইলের অধীন িবেশষ র্ক্যাগণ্তায় হস্তান্তরকারী বণ্টিপ অর্থ র্জবিশেরণ িবপরীতভাবে হস্তান্তর করার
িনবর্াচন

কিরেত পারে। র্ক্য বণ্টিপ তাহার িবেশষ র্ক্যাগণ্তায় উইলে অধীনে র্ক্কান লাভ হস্তান্তর কের ঐ বণ্টিপ অর্থ র্ক্কান চিরন্তন

উইলের িবপরীেত হস্তান্তর করার িনবর্াচন কিরেত পারিেব।

উদাহরণ

ক্ষতিপূরণের ভূ-সম্পত্তি "ক" র্ক্ক এবং তাহার মৃত্যুর পের "খ"-র্ক্ক ২,০০০ টাকা এবং "গ" র্ক্ক ১,০০০ টাকা, র্ক্য

"খ" এর একমাত্র সন্তান, িদয়া যায়। "গ" "খ" এর সম্পত্তির ভার র্ক্নয় এবং প্রশাসক িগসাবে উইলের িবপরীেত উপ

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

ভূ-সম্পত্তি রাখার এবং ২,০০০ টাকার উর্ধ্বতন দায় পিরতণ্যাগ করার িনবর্াচন কের। "গ" ইহা কিরেত পারিেব এবং

উইলের অধীন ১,০০০ টাকার উর্ধ্বতন দাবী কিরেত পারিেব।

ধারা-১৮৬। সবর্শেষ ৬টি ধারার িবধানাবলীর বণ্টিতর্ম।- ১৮০ ধারা র্ক্থেক ১৮৫ ধারা পর্যন্ত যাহা িকছু বলা র্ক্হাক না

র্ক্কন র্ক্যেন্তাল র্ক্কান িবেশষ দান উর্ধ্বতনস্থহীতার অিধকারভুপ র্ক্কান িকছুর পিরবেতর্ন, যাহা উইল প্রারা
িবিলবণ্টবণ্টা

করা হয়, হইেব বিলয়া উইেল প্রকাশ করা হয় তখন উর্ধ্বতনস্থহীতা উপ বদ্ধ দাবী কিরেল র্ক্স অবজ্ঞ িবেশষ

উপহারিট পিরতণ্যাগ কিরেব িকন্তু উইল তাহাকে প্রদর্থ অর্থ র্ক্কান ক্ষিবধা র্ক্স পিরতণ্যাগ কিরেত বাধণ্য নয়।

উদাহরণ

"ক" এর িববাহ বেদ্ধাবদ্ধাধীন তাহার স্ত্রী, যিদ িতিন ক এর উর্ধ্বতনজীিব হন, তাহার জীবদ্দশায় ক্ষতিপূরণের ভূ-
সম্পত্তি

র্ক্ভাগের অিধকারী। ক উইলমূেল উপ সম্পত্তির ন্যাস্তর্র পিরবেতর্ন তাহার স্ত্রীকে তাহার জীবদ্দশায় ২০০ টাকা
বার্ষিক

ভাতা দান কের এবং ভূ-সম্পত্তিট তাহার পুত্রকে দান কের। িতিন তাহার স্ত্রীকে ১,০০০ টাকার একিট উর্ধ্বতনও

প্রদান কেরন। স্ত্রী বেদ্ধাবদ্ধাধীন যাহা িকছু পান তাহা র্ক্নওয়ার িনবর্াচন কেরন। িতিন বার্ষিক ভাতা
পিরতণ্যাগ কিরেত

বাধ্য থাকিবে কিন্তু, ১০০০ টাকার উর্ধ্বে দাবিটি নয়।

ধারা-১৮৭। কখন উইল প্রোবা লাভ হইবে।- উইল প্রোবা লাভ হইবে যদি

এবং নিবন্ধনকৃত একজন যুক্তিসংগত ব্যক্তির রায়ের ক্ষেত্রে সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করে উক্ত বিষয়ে সংক্ষুব্ধ

থাকে অথবা তিনি উক্ত বিষয়ের তদন্তের অধিকার পরিত্যাগ করে।

উদাহরণ

(অ) ক প্রতাপপুর খুঁটি নামে একটি ভূ-সম্পত্তির মালিক এবং তাহার প্রতাপপুর বুজুগটি নামে অন্য একটি ভূ-

জীবনস্বত্ব আছে, যাহাতে তাহার মৃত্যুর পর তাহার সন্তান "খ" পূর্ণস্বত্বে অধিকারী হইবে। "ক" উইলমূলে প্রতাপপুর

খুরেদর ভূ-সম্পত্তি "খ" ক্ষুব্ধ এবং প্রতাপপুর বুজুগটি সম্পত্তি "গ" ক্ষুব্ধ দান করে। "খ" প্রতাপপুর বুজুগটির ভূ-

সম্পত্তে তাহার নিজস্ব অধিকার সংক্ষুব্ধ অস্থায়ী থাকার কারণে উহা "গ" এর দখলে ক্ষুব্ধয়ার অনুমিত ক্ষুদ্র এবং

প্রতাপপুর খুরেদর ভূ-সম্পত্তির দখলে প্রবেশ করে। "খ" "গ" ক্ষুব্ধ যদি প্রতাপপুর বুজুগটির দান কের নাই।

(আ) "ক" এর ক্ষুব্ধাপ্য খ প্রতাপপুর নামে একটি ভূ-সম্পত্তির দখল ক্ষুদ্র। "ক" "গ" ক্ষুব্ধ প্রতাপপুর এবং "ক" এর

সম্পত্তির অবিশ্র অংশ "খ" ক্ষুব্ধ দান করে। "খ" এর নিবন্ধকৃত প্রোরা স্বাত হয় ক্ষুব্ধ, অবিশ্র অংশের পরিমাণ ৫,০০০

টাকা হইবে এবং ক্ষুব্ধ "গ" ক্ষুব্ধ প্রতাপপুরের দখল ক্ষুব্ধয়ার অনুমিত ক্ষুদ্র। ক্ষুব্ধ পরবর্তীতে জানিতে পারে ক্ষুব্ধ উক্ত

অবিশ্র অংশের পরিমাণ ৫০০ টাকার ক্ষুব্ধশী হয় না। "খ" এর বরাবের প্রতাপপুর ভূ-সম্পত্তির দান নিষ্ফল কের নাই।

ধারা-১৮৮। ক্ষুব্ধান অবজ্ঞায় অবগিত বা অধ্য তথ্যাগ অনুমান কিরেত বা ধিরয়া নিেত হয়।- বিপরীত মেমর্ত সাক্ষ্য না

থাকিেল অসাধ্যিত প্রকাশ করার ক্ষুব্ধান কার্যত সম্পাদন ব্যক্তিরেক উত্তরদায়ীহীতা যিদ উইল প্রোরা তাহাকে প্রদত্ত লাভ

প্রই বছর ক্ষুভাগ কিরয়া থাকে তাহা হইেল তদন্ত সম্পর্কে স্বান বা দাবী তথ্যাগ অনুমান কিরয়া লইেত হইেব।

(২) উত্তরদায়ীহীতার ক্ষুব্ধান কার্যত্তর ফেল যিদ দানের বিষয়বস্তু আথর্ত সংজ্ঞার ব্যক্তিগণেক ক্ষুব্ধন উপস্থাপ কার্যত্তিট সম্পাদন

করা হয় নাই এইস্থাপ একই অবজ্ঞায় জ্ঞাপন কিরেত অসম্ভব হইয়া পেড় তাহা হইেল উক্ত কার্যযর্ত হইেত তদন্তের অবগিত

বা দাবী তথ্যাগ অনুমান করা যাইেব।

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

উদাহরণ

''গ'' অিধকারী এইঢপ ঁকান ভূ-সɢিয় ক, খ ঁক এবং একিট কয়লা খিন গ ঁক দান কের। গ খিনর দখল িনয়া উহা

িনঃেশষ কিরয়া ঁফেল। ফেল ঁস খ এর বরাবের ভূ-সɢিয়র দানিট িনিɴত কিরয়াে।

ধারা-১৮৯। কখন উইলকারীর ɔিতিনিধ উȳরদায়êহীতাকে বাছাই করার আহবান কিরেত পািরেব। - যিদ উইলকারীর

মৃতুǫর পর হইেত এক বছেরর মেধǫ উȳরদায়êহীতা উইলকারীর ɔিতিনিধেক উইলিট িনিɴত করার বা উহাে সɦিত

না ঁদওয়ার অিভɔায় বǫp না কের তাহা হইেল ɔিতিনিধ উp সময় অবসানাে তাহাকে বাছাই কিরেত তলব কিরেব

এবং যিদ ঁস উp তলব êহণ কিরবার পের যুিpসংগত সময়র মেধǫ উহা পালন না কের তাহা হইেল ঁস উইলিট

িনিɴত কিরেত বাছাই কিরয়াে িবেবিচত হইেব।

ধারা-১৯০। অȵমতার ঁȵে বাছাই ʊিগতকরণ। অȵমতার ঁȵে অȵমতার ঁশষ না হওয়া পযȶ অথবা ঁকান

যেথাপযুp কতৃȶপȵ কতৃȶক বাছাই না করা পযȶ বাছাই ʊিগত থাকেব।

অধǫায়- ঁতইশ

মৃতুǫ অɹমাে দান সɢেকȶ

ধারা-১৯১। মৃতুǫকɯনায় (অɹমান) কৃত দাে মাধǫেম হʜাɔরেযাগǫ সɢিয়। - (১) একজন বǫিp মৃতুǫ কɯনায়

দাে মাধǫেম ঁকান অʊাবর সɢিয়, যাহা ঁস উইল ৫ারা িবিলর বǫবʊা কিরেত পাির, িবিল বǫবʊা কিরেত পারিব।

(২) ঐȵে মৃতুǫ কɯনায়/ভাবনায় ঁকান দান করা হয়, ঁযȵে ঁকান বǫিp, িযিন অdʊ এবং তাহার অdʊতার

কারেণ শীê মৃতুǫর আশা কেরন, ঁকান ʊাবর সɢিয়র দখল দান িহসাে রাখার জɟ অɟ ঁকান বǫিpেক অপȶণ কের

ঁসেȵে দাতা উp অdʊতার কারেণ মারা যাইেব।

(৩) উp দানদাতা কতৃȶক পুন ɔবতȶন করা যাইেব এবং ঁয সমেয় িতিন দানিট কিরয়াছেলন উp সমেয় যিদ ওরাগǫ

লাভ কের অথবা যাহার বরাবের দান করা হইয়াে িতিন তাহার উȳরজীবী হন তাহা হইেল দানিট কাযȶকারী হইেব না।

উদাহরণ

(অ) ''ক'' অdʊ হইয়া এবং মৃতুǫ ভাবনায় ''খ'' ঁক তদকতৃȶক রাখিয়া িদবার জɟ িনgিলিখত বɥ অপȶণ কেরঃ-

একিট ঘিড়,

ক-ঁক গ ৫ারা ɔদȳ একিট বyড,

একিট বƍাংক ঁনাট,

সরকারী ɔিতƵাপ্ত,

িবিনময় িবল,

কেয়কিট ঁরেহল দিলল।

ক উপ্ত ɸবƍjেলা ɔতƍাপউঁণ কােল অɖডতায় মারা যায়।

''খ'' িনgিলিখত ɸেবƍর অিধকারী হয়।

ঘিড়িট,

গ এর বেyডর ঁদনা,

উƵরািধকার আইন, ১৯২৫

বƍাংক ঁনাট,

সহকারী ɔিতƵাপ্ত,

িবিনময় িবল,

ঁরেহন িদলেলর অথউঁ

(আ) ক অɖড হইয়া এবং মৃতুƍ ভাবনায় খ ঁক একিট ɳƍাংেকর চাবি, ক এর দখলভুপ্ত ɸবƍ জমা আেছ এইƸপ একিট

jদােমর চাবি অপউঁণ কের তাহােক ɳƍাংেকর িভকরকার ɸবƍ অথবা জমাকৃত ɸেবƍর িনয়ণ ঁদবার ইôায় এবং ক-এর

মৃতুƍেত উহা িনকট রাখিয়া ঁদওয়ার ইôা ঁপাষণ কের। ক মারা যায়। খ ɳƍাংক এবং ɳƍাংেকর মধƍকার ɸবƍ অথবা ক

এর jদােমর অিধকারী হয়।

(ই) ক অɖড হইয়া মৃতুƍ ভাবনায় িকছু ɸবƍ আলাদা আলাদা পাসউঁেল ঁরেখ ঁদয় এবং পাসউঁলjেলার উপর যথাNেম খ

এবং গ এর নােমর িচɔ ঁদয়। ক এর জীবjশায় পাসউঁলjিল অপউঁণ করা হয় নাই। ক মারা যায়। খ এবং গ পাসউঁেলর

অিধকারী হয় না।

ভাগ-৭

মৃেতর সƹিƸর সংরäণ

ধারা-১৯২। মৃতের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অধিকার দাবীকারী বিচারক আইনী দখলের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তিকারের জন্য

দরখাস্ত করিতে পারিবে। - (১) যদি কোন বিচার্য অস্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া মারা যান তাহা হইলে উহাতে বা

উহার কোন অংশে উত্তরাধিকার সূত্রে অধিকার দাবীকারী কোন বিচার্য উপর সম্পত্তির কোন অংশ অবিস্থত এইরূপ

কোলার কোলা জেলার নিকট কোন বিচার্য কর্তৃক ক্রত দখল কোনওয়ার পর অথবা যখন দখল কোনওয়ার বল ক্রোগ পরিত

আশংকা করা হয়, নিষ্পত্তিকারের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(২) কোন নিষ্পত্তিনিধি আদালীয় বা নিকট বন্ধু বা কোর্টের অভ ওয়ার্ডের পূর্বোক্ত কোন সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে অধিকারী

এইরূপ কোন নাবালক, মেযাগ্র অথবা অপরিস্থত বিচারপর জন্য নিষ্পত্তিকারের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

আলোচনা

পিরচালনামূলক মামলাঃ

বৃহত্ আেখর্ট পিরচালনা মৃত বিচারর সম্পর্দের সংরক্ষ, উইলকারীর উইলের অধীনে অধিকারী বিচারকে কোনা পিরেশাধ

এবং অবিশ্রান্তংশের বিক্রন অনুভূক্ত কের।

ধারা-১৯৩। জেলর কোরা তদন্ত। - কোন কোলা জেলর নিকট আবেদন করা হয় ঐ কোলা জজ প্রথমত দরখাস্তকারীকে

শপথপূর্বক কোজরা কিরেবন এবং দখলরত অথবা কোজারপূর্বক দখল রক্ষণকারী বিচারর কোন আইনগত শর্ত নাই এবং

দরখাস্তকারী অথবা যাহার পক্ষ তিনি দরখাস্ত কেরন তিনি ক্রতপক্ষ অধিকারী এবং মামলার প্রাভাবিক নিষ্পত্তির

দিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা আেছ এবং ক্রত আেখর্ট দরখাস্তিট করা হয় এইরূপ বিশ্বাস কিরবার পর্যাপ্ত কারণ আেছ

কিনা তদসাপেক্ষে তিনি কোযমন প্রয়োজনীয় মেন কিরেবন কোতমন আোরা তদন্ত কিরেত পারিেবন।

ধারা-১৯৪। কার্যপ্রণালী। - যিদ কোলা জজ এই মেমর্ট সন্তুষ্ট হয় কোয, পূর্বোক্তভাবে এবং অন্য কোনভাবে নয় বিশ্বাস

কিরবার পর্যাপ্ত কারণ আেছ তাহা হইলে তিনি অিভযুক্ত পক্ষকে সমন দিেবন এবং খালি করার কোনাটিশ দিেবন এবং

উড়িষ্যা রাজস্ব আইন, ১৯২৫

যুক্তসংগত সময় অবসানের পর সংক্ষিপ্ত পরিতেত দখল অিধকার িনষ্পত্তি কিরেবন (অতঃপর বিণর্ত পরিতর ক্ষায়

মামলা সাপেক্ষে) এবং ঁসই ঁমাতাবেক দখল অপর্ণ কিরেবঃ

তেব শতর্ ঁথাকে ঁয, জেজর একজন অিফসার িনেয়াগ কিরবার ক্ষমতা থাকেব িযিন প্রবন্ধাদর তালিকা গ্রহণ কিরেবন

এবং দরখাস্তর িভিত্তু অনিতিবলেম্ব উহা িসল কিরেবন অথবা অন্য ঁকানভাবে িনিষ্ত কিরেবন, িতিন অিভযুক্ত পক্ষে

সমন ঁদওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তদন্ত সম্পন্ন কিরয়া থা^ন বা না থা^ন।

ধারা-১৯৫। কাযর্ঁধারা িনয়ন্ত্রাধীন অবস্থায় িকডেরটর িনেয়াগ।- যিদ পূবর্ঁাপভাবে উপ্তপ তদন্তর পর আেরা

প্রতীয়মান হয় ঁয সংিক্ষপ্ত কাযর্ঁপদ্ধতি িনয়ন্ত্রণ হইবার পূবর্ঁ সম্পত্তু আত্মসাতের আশংকা বা অপচয় হওয়ার ঝুঁিক আছে

এবং দখলভুক্ত পেক্ষর িনকট হইেত িসিকউিরিট লাভের িবলম্ব অথবা উহার অপযর্ঁাপ্ততা দখলহীন পক্ষে ডৈখেযাগ্য

ঝুঁিকর সৃষ্টু কিরেব তাহা হইেল উক্ত বণ্ডিক্ত আইনগত মালিক হওয়া সেত্ত্ব ঁজলা জজ এক বা একাধিক িকডেরট

িনেয়াগ কিরেত পারিেবন, যাহারা তাহার বা তাহাদের িনেয়াগের শতর্ ঁমাতাবেক কতৃর্ঁপরায়ণ হইেবনঃ

তেব শতর্ থাকে ঁয, ভূিমর ঁক্ষত্র জজ কালেকটরেক অথবা কালেকটেরর অধীনস্থ ঁকান কমর্ঁকতর্ঁাকে িকডেরটেরর

ক্ষমতা অপর্ঁণ কিরেত পারিেবনঃ

আেরা শতর্ থাকে ঁয, ঁকান সম্পত্তু সম্পকর্ঁ িকডেরটেরর ঽেতণ্ডকিট িনেয়াগ যেথাপযুক্তভাবে ঽকাশ কিরেত হইেব।

ধারা-১৯৬। িকডেরটেরর উপর অপর্ঁণেযাগ্য ক্ষমতা। - ঁজলা জজ সাধারণভাবে সম্পত্তুর দখল গ্রহণ করার অথবা

দখলভুক্ত পক্ষ কতৃর্ঁক মুচেলকা না ঁদওয়া পযর্ঁন্ত অথবা সম্পত্তুর তালিকা না করা পযর্ঁন্ত অথবা দখলভুক্ত পক্ষ প্রারা

সম্পত্তু আত্মসাত্ বা অপচয় হইেত রক্ষার জন্য িকডেরটরেক সম্পত্তু দখলদান করার ক্ষমতা িদেত পারিেবনঃ

তেব শতর্ থাকে ঁয, জেজর িবেবচনায় দখলভুক্ত পক্ষে মুচেলকা ঁদওয়া বা না ঁদওয়ার িভিত্তেত উক্ত দখল অবস্থাহত

রাখার অনুমিত িদেবন এবং অবস্থাহতভাবে দখল রাখা তালিকা হীিত ঁদওয়া অথবা দিলল বা অন্যেকান প্রবন্ধাদ

িনিষ্ত করণাথর্ঁ িতিন ঁযমন আেদশ িদেবন ঁতমন আেদশ সাপেক্ষ হইেব।

ধারা-১৯৭। িকডেরটর কতৃর্ঁক কিতপয় ক্ষমতা ঽেয়াগ িনিষদ্ধ।- (১) ঁযেক্ষত্র ১০নং ভাগের অধীন সার্টর্ঁিফেকট মঞ্জুর

করা হয়, অথবা ঽেবট বা ঁলটার অব এডমিনসেন্ট্রশন মঞ্জুর করা হয়, ঁসেক্ষত্র এই ভাগের অধীন িনেয়াজিত

িকউেরটর আইনসাতভােব সাটিঁফেকট ধারক, িনবঁাহক বা ৩শাসেকর অিধকার ঁকান ৈমতা ৩েয়াগ কিরেত পাির্েবন না।

(২) িকউেরটরেক ঁদনা, ৩ভূিত পিরেশাধ: ঁয সকল বǫিp আদালত কতৃঁক অেমাদিত িকউেরটেরর ৈহেণর জ¥ ঁদনা বা খাজনা পিরেশাধ কিরয়াে্ছ, তাহাদেরক অবǫাহিত িদেত হইেব এবং িকউেরটর ঁনুমেত সাটিঁফেকট, ঁ৩াবট, বা ঁলটার অব এǫাডিমিনে?শন লাভকারী বǫিpক উহা পিরেশাধর জ¥ দায়ী থাকেবন।

ধারা-১৯৮। িকউেরটরেক জামানত িদেত হইেব।- (১) ঁজলা জজ িকউেরটেরর িনকট হইেত তাহার ηাt্র িবƮ

দায়ǪO পালেনর জ¥ এবং অতঃপর বিণঁত সে?াষজনক িহসাব ৩দানর জ¥ জামানত ৈহণ কিরেবন এবং তাহাক sGিy হইেত ঁজলা জজ ঁযমন যুিpসাত মেন কিরেবন ঁতমন ঁবতন ৈহেণর ৈমতা দান কিরেবন যাহা ঁকানভাবই অ৩াবর sGিyর ঁনুে এবং ৩াবর sGিyর বাষঁক লাভর উপর ৫% এর অিধক হইেব না।

(২) িকউেরটর কতৃঁক সকল অিতিরp অথঁ আদালেত ৩দান কিরেত হইেব এবং সংিনে কাযঁপ্রিত িবচাের ঁ৩িনেত

উহাে্ত ডিধকারী বǫিpর কলǫানাথঁ Ǫp অথঁ জন িনরাপyায় িবিনেয়াগ কিরেত হইেব।

(৩) যুিpসংগত সকল িডসপাচ িকউেরটেরর িনকট হইেত জামানত িনেত হইেব এবং suব হইেল ঁয সকল ঁনুে

পরবতঁীেত বǫিpক িকউেরটর িনেয়াগ কিরেত হইেব ঐ সকল ঁনুে সাধারণভাবে উyরদাের জ¥ জামানত ৈহণ

উ্সরাধিকার আইন, ১৯২৫

কিরেত হইেব িকx জামানত ৈহেণ িবল¥ হইেল তাহা িকউেরটরেক অনিতিবলে¥ তাহার দায়ǪO পালেন ৈমতা িদেত জজেক িনবারণ কিরেব না।

ধারা-১৯৯। কালেDzেরর িনকট হইেত িরেপাটঁ ঁযেনুে ভূ-sGিy রাজƛ ৩দানকারী ভূিম অ?ভূঁp কের।- (১) ঁযেনুে

মৃেতর ভূ-sGিy sGূণঁ বা আংিশকভাবে সরকারেক রাজƛ ৩দানকারী ভূিম-লইয়া গিঠত হয়, ঁসেনুে দখলরত পনুেক সমন ঁদওয়া িকউেরটর িনেয়াগ অথবা Ǫp িনেয়াগ বǫিpক মেণানয়ন ঁদওয়া sGিকঁত সকল িবষেয় ঁজলা

জজ কালেDzেরর িনকট হইেত ৩িতেবদন দাব কিরেবন এবং উহার ফেল কালেDzর Ǫp ৩িতেবদন দাখিল কিরেবনঃ

তেব শতঁ থাক ঁয, ঁকান জ?রির অব৩ার ঁনুেই Ǫp িরেপাটঁ বǫিতেরেক অৈসর হইেত পাির্েবন।

(২) জজ উপ৫প ঃকান িরেপাটঃ অ৮যায়ী কাযঃ কিরেত বাধ০ থাকেবন না িক৸ িরেপাটঃ অ৮যায়ী ব০তীত অ৸ ঃকানভাবে

কাযঃ কিরবার ঃন্যে িতিন অনিতিবলে৸ উপ৫প কিরবার কারণ স৸িলত একিট িববৃিত দাখিল কিরেবন, যিদ হাইেকাটঃ

িবভাগ উপ কারেণর সিহত অস৸র হন তাহা হইেল উহা কালDzেরর িরেপাটঃ অ৮যায়ী অধসর হইবার জ৸ জজেক

িনেদঃশ িদেবন।

ধারা-২০০। মামলা দায়ের এবং আওরান্যা।- িকডেরটর মামলা দায়ের অথবা আওরান্যা সগিকঃত ঃজলা জেজর সকল

আেদশ সাপন্য হইেবন এবং সকল মামলা ভূ-সগিঁর পেন্য িকডেরটেরর নামে দাখিল করা যাইেব অথবা আওপন্য

সমথঃন যাইেবঃ

তেব শতঃ থাকে ঃয, ঃদনা অথবা খাজনা আদায়ের জ৸ িকডেরটেরর িনেয়াগের আেদশ ৎ৲র কতৃঃওর আব৶ক

হইেব িক৸, উপ৫প ১কা৶ কতৃঃও উপ কতৃঃও বেল গৃহীত সকল অথঃ িহসাব দানে িকডেরটরেক সন্যম কিরব।

ধারা-২০১। িকডেরটর ৫ারা তঁাবধান অবওায় দৃ৶তঃ মালিকেক ভাতা।- িকডেরটেরর অধীনে সগিঁর তঁাবধান

থাকাকালে উপ সগিঁতে পন্যসমূহের িবদ০মান আপাত যুপèা৷н অিধকার এবং সংিJr পন্যসমূহের অবওা সগেকঃ

ঃজলা জজ ঃযমন ১য়াজনীয় মেন কিরেবন সংিন্যe তদে১র িভিঁতে তাহাদেরেক ঃতমন ভাতা ১দান কিরেত

পারেবন, এবং িতিন তাহার িবেবচনায় সংিন্যe কাযঃধারার িভিঁতে উহাতে অিধকারী নয় এই৫প পেন্যর ঃন্যে

ৎদসহ পুনঃ পিরেশাধের জ৸ জামানত িনেত পারেবন।

ধারা-২০২। িকডেরটরেক িহসাব দাখিল কিরেত হইেব।- িকডেরটর বঢ়িনা৷ভাবে মাসিক িহসাব দাখিল কিরেবন এবং

িতন মাসের ১েতা০ক সময়কাল অবসানে, যিদ তাহার ১শাসন তত সময় পযঃ১ ওায়ী হয়, এবং সগিঁর দখল তা০াগের

ঃ১িন্যেত, ঃজলা জেজর িনকট সে১াষজনকভাবে ১তীয়মান তাহার ১শাসেনর িবধাংরিত িহসাব দাখিল কিরেবন।

ধারা-২০৩। িহসাব পিরদশঃন এবং উহার নকল রাখিবার সংিJr পেন্যর অিধকার।- (১) িকডেরটেরর িহসাব সংিJr

সকল পেন্যর পিরদশঃনের জ৸ উ৲ুপ থাকেব এবং উপ৫প সংিJr ঃকান পন্য িকডেরটর কতৃঃক সকল রিশদ এবং

পিরেশাধের একিট নকল িহসাব রাখিবার জ৸ পৃথক ঃকান ব০িপেক িনেয়াগের ন্যমতা থাকেব।

(২) যিদ ǯদখা যায় ǯয, িকডেরটেরর িহসাব বাকী থাকে অথবা ভুল বা অসgূণর্ অথবা িকডেরটর ǯজলা জেজর ৫ারা

আিদr সময় উহা দাখিল না কেরন তাহা হইেল িতিন উপ৫প ১েতǫক বǫথর্তার জ¥ অনিধক ১,০০০ টাকা দেà

দিàত হইেবন।

ধারা-২০৪। একই সgিপর ǯনǰ৲ি৫তীয় িকডেরটর িনেযাগ বাঁধা। - যিদ ǯকান ǯজলা জজ মৃত বǫিপর সমুদয়

সgিÿর িবষেয় একজন িকডেরটর িনেয়াগ কেরন তাহা হইেল উপ৫প িনেয়াগ অ¥ ǯকান ǯজলা জেজক অ¥ ǯকান

উ৯রাধিকার আইন, ১৯২৫

িকডেরটর িনেয়াগ হইেত বাঁধা িদেবন িকɁ sgিÿর ǯকান অংশ িবষেয় একজন িকডেরটর িনেয়াগ উপ sgিÿর

অবিশr অংশ বা অ¥ ǯকান অংশ িবষেয় অোরকজন িকডেরটেরর িনেয়াগেক বাঁধা িদেব নাঃ

তেব শতর্ থাকে ǯয, ǯকান জজ ǯকান জেজর িনকট এই ভাগের অধীন পূেবর্ দায়রকৃত ǯকান সংিহe কাযর্ধারার িবষয়

sgিকর্ত sgিÿর ǯনǰ৲ একজন িকডেরটর িনেয়াগ কিরেত পািরেবন না অথবা ǯকান সংিহe কাযর্ধারা ëহণ

কিরেবন নাঃ

আরও শতর্ থাকে ǯয, ǯকান ভূ-sgিÿর কিতপয় অংেশর জ¥ িভɟ িভɟ জেজর ৫ারা যিদ dzই বা তেতাধিক িকডেরটর

িনেয়াগ করা হয়, তাহা হইেল হাইেকার্টর্ িবভাগ সমুদয় sgিÿর একজন িকডেরটর িনেয়াগের জ¥ ǯযমন উপযুp মেন

কিরেব ǯতমন আেদশ িদেত পািরেব।

ধারা-২০৫। িকডেরটেরর জ¥ আেবদেনর সময়সীমা। - ǯজলা জেজর িনকট এই ভাগের অধীন ǯকান দরখাʉ ǯয

ʌÒাধিকারীর sgিÿ উÿরাধিকার সূǰ দাবী করা হয় ঐ ʌÒাধিকারীর মৃতুǫর ৬ মাসের মেধǫ কিরেত হইেব।

ধারা-২০৬। মৃত বǫিপর ৫ারা আইনগত িনেদর্েশর সরকারী বেʉাবেʉর িবɻ৫ এই ভাগ বলবত্ করেণর বাধা। - এই

ভাগে িবধৃত ǯকান িকছুই নাবালক অবʊায় বা অ¥ ǯকানভাবে ǯকান sgিÿর মৃত ʌÒাধিকারীর মৃতুǫর পের তাহার

sgিÿর দখেলর জ¥ তʋকতৃর্ক ১দÿ ǯকান আইনগত িনেদর্শ বা বেʉাবʉ sgিকর্ত ǯকান সরকারী কাযর্ের লংঘেনর

অলিমত দান কের বিলয়া িবেবিচত হইেব না, এবং উপ৫প ১িতিট ǯনǰ৲ যখনই মৃত বǫিপর sgিÿর উপর ÿিপয়ার

সɢɟ জজ উপ৭প িনেদউঁেশর অিধও িবষেয় সৎr হন, তখনই িতিন উহা কাযউঁকর কিরেবন।

ধারা-২০৭। নাবালেকর ঁহাে¸ ঁকাটউঁ অব ওয়াডউঁেক উহার ঐপয়ারভুপ সɢিয়র িকউেরটর িনেয়াগ কিরেত হইেব।-

এইভাগ িববৃত ঁকান িকছুই ঁকান সɢিয়র ঁকাটউঁ অব ওয়াডউঁর দখেল ঁকান িবশ্যালার অɭমিত িদেব বিলয়া

িবেবিচত হইেব না, এবং নাবালক বা অ¥কান অেযাগ¸ বƍিপ, যাহার সɢিয় ঁকাটউঁ অব ওয়াডউঁর িবষয়াধীন, এই

ভাগের অধীনকৃত দরখাউর পহ হইেল ঁজলা জজ, যিদ িতিন দখলভুপ পহেক সমন ঁদওয়ার এবং একজন

িকউেরটর িনেয়াগ কিরবার িসৎা§ হণ কেরন, পূবউাপ জামানত হণ কেরন, পূেবউাপ জামানত হণ বƍিতেরেক কাযউধারা িনধাধীন অবƐায়

িকউেরটেরর সিহত ঁকাটউঁ অব ওয়াডউঁ িনেয়াগ কিরেবন এবং সংিহe কাযউধারার িভিয়েত যিদ নাবালক বা অ¥কান

অেযাগ¸ বƍিপ সɢিয়র দখেলর অিধকারী বিলয়া Ɛতীয়মান হয়, তাহাকে ঁকাটউঁ অব ওয়াডউঁেক দখল অপউণ কিরেত

হইেব।

ধারা-২০৮। মামলা করার অিধকার ঁহফাজত।- এই ধারায় িববৃত ঁকান িকছুই ঐ পহর ৎারা মামলা দায়েরর ঁকান

বাধা হইেব না। ঁয পহর আেবদন দখলভুপ পহর সমনজারীর পূেবউ বা পের Ɛতƍাখƍাত হইয়াছ িকংবা এই ভাগের

অধীন দখল হইেত িবেôদ হইয়াছ।

ধারা-২০৯। সংিহe কাযউধারার িসৎাের ফল।- এই ভাগের অধীন ঁকান সংিহe কাযউধারায় ঁজলা জেজর িসৎা§

Ɛকৃত দখেলর বেধাবেধর চাইেত অ¥ ঁকান ফল থাকেব না, িকˆ এই উেজর জ¥ ইহা চূড়া§ হইেব এবং ঁকান

আপীল বা িরিভউেয়র সাপহ হইেব না।

ধারা-২১০। সরকারী িকউেরটর িনেয়াগ।- সরকার ঁকান ঁজলা বা ঁজলাসমূহের জ¥ িকউেরটর িনেয়াগ কিরেত

পারিেব, এবং ঐপয়ার সɢ ঁজলা জজ ঁযহ¸ এই ভাগের অধীন িকউেরটেরর িনেয়াগ দান তাহার িবেবচনাƐসূত

ঁস সকল ঁহ¸ উপ িকউেরটরেদরেক মেনানীত কিরেবন।

উড়রাধিকার আইন, ১৯২৫

ভাগ-৮

উ্ড়রাি◌ধকাে◌র মৃ◌েতর সৎি◌্ড়র ৫ি◌তিনিধ’মূলক ~’

ধারা-২১১। ি◌নবর্ঁাহক এবং বৃবৎ◌াপেকর চিরল্ এবং র্জবিশৎৃ। - (১) র্ঁা◌লমেত মৃত বৃি◌pর ি◌নবর্ঁাহক বা বৃবৎ◌াপক সকল

উেjে◌ তাহার আইনগত ৩ি◌তিনিধ, এবং মৃ◌েতর সকল সমি◌্য তাহার উপের ৸৺ হইেব।

(২) যখন মৃত বৃি◌p একজন ি◌হ◌ু, মুসিলম, র্ঁবৗ◌্ব, ি◌শখ বা র্জন বা অবৃ◌াহিত ৩◌াe বৃি◌p, এই ভাে◌গ বিণর্ঁত মৃ◌েতর র্ঁকান

সমি◌্য ি◌নবর্ঁাহক বা বৃবৎ◌াপেকর উপের ৸৺ হইেব, যাহা উ্যরজীবী নীি◌ত র্ঁমাতাে◌বক অ৸◌েকান ভাে◌ব অ৸◌েকান

বৃি◌pর বরাবের চিল্য়া যাইত।

ধারা-২১২। অকৃত উইলকারীর সমি◌্য◌েত অিধকার। - (১) উইলিবহীন অবৎ◌ায় মারা ি◌গয়া◌েছ এই‡প র্ঁকান বৃি◌pর

সমি◌্যর র্ঁকান অংশ র্ঁকান অিধকার উপযুp ি◌প্য়ারসমৎ আদালত কর্তৃঁক র্ঁলটার অব এ◌ৃা◌ডিমিনে?শন ম◌্ঁুর না

করা হইেল, র্ঁকান আদালেত ৩ি◌তি◌ত করা যাইেব না।

(২) এই ধারা ি◌হ◌ু, মুসিলম, র্ঁবৗ◌্ব, ি◌শখ, র্জন বা বাংলা◌েদশী খৃ্ি◌া◌েনর উইলিবহীন অবৎ◌ার র্ঁা◌েল্ ৩◌েযাজ◌ৃ হইেব না।

ধারা-২১৩। ি◌নবর্ঁাহক বা উ্যরদায়◌ৈহীতা ি◌হসা◌েব অিধকার কখন ৩ি◌তি◌ত হইেব। - (১) র্ঁকান ৸◌া◌েয়র আদালেত

ি◌নবর্ঁাহক ি◌কংবা উ্যরদায়◌ৈহীতার ি◌হসা◌েব র্ঁকান অিধকার ৩ি◌ত◌া করা যাইেব না, যিদ না বাংলা◌েদশ ি◌প্য়ার সমৎ

র্ঁকান আদালত র্ঁয উইেলর অধী◌েন উp অিধকার দাবী করা হ্য়, বা উইলসহ ি◌কংবা সংযুp উইেলর ∧ীকৃত ৩ি◌তিলিপর

৩ি◌তিলিপসহ র্ঁলটার অব এ◌ৃা◌ডিমিনে?শন ম◌্ঁুর কির্য়া থা◌েক।

(২) এই ধারা মুসিলম কর্তৃঁক কৃত উইেলর র্ঁা◌েল্ ৩◌েযাজ◌ৃ হইেব না, এবং র্ঁকান ি◌হ◌ু, র্ঁবৗ◌্ব, ি◌শখ বা র্জন কর্তৃঁক কৃত

উইেলর র্ঁা◌েল্ ৩◌েযাজ◌ৃ হইেব, র্ঁযে◌া◌েল্ উp উইল ৫৭ ধারায় (ক) এবং (খ) দফায় ি◌বভp র্ঁফণীভুp উইল।

Case Law

Section 213- The decision reported in 1987 BLD 244 that the executrix of the Will of the deceased appellant is entitled to prosecute the appeal as substituted appellant in place of the deceased appellant before she obtains probate of the Will cannot be agreed with. (Subhra Nandi Majumder Vs. Amar Prasad Bhattacharjee and others, 49 DLR 227).

ধারা-২১৪। মৃত বৃি◌pর র্ঁদনাদা◌েরর ি◌নকট হইেত আদালেতর মাধ◌ৃ◌েম র্ঁদনা আদা◌েয় পূবর্ঁবতর্ঁী শতর্ঁ ি◌হসা◌েব ৩ি◌তিনিধÓমূলক ∧◌েÓর ৩মাণ। - (১) র্ঁকান আদালত-

(ক) মৃত বƍিpর ঌদনাদাের িবʔেℓ মৃত বƍিpর সGিŷ বা উহার অংশিবেশষ উŷরািধকার সূেˌ দাবীকারী ঌকান

বƍিpেক তাহার ঌদনা পিরেশাধর জ৮ িডিÑ িদেত পািরেব না, বা

(খ) উpʕপ অিধকাের দাবীদার ঌকান বƍিpর আবদেনর ঌɔিȟেত উp ঌদনাদাের িবʔেℓ িডিÑ কাযউকর কিরবার

বা তাহার ঌদনা পিরেশাধর জ৮ আদশ িদবার জ৮ অèসর হইেব না। উp দাবীকারী বƍিpর িনgিলিখত িবষয়ˌিল

দাখল বƍিতেরেক-

(অ) মৃেতƍর ভু-সGিŷর বƍবʊাপনার জ৮ তাহাক ɔদŷ ɔেবট বা ঌলটার অব এƍাডিমিনেʔশন; বা

উʕরািধকার আইন, ১৯২৫

(আ) ৩১ ধারা িকংবা Administrator General's Act, 1913-এর অধীন ɔদŷ সািটউঁিফেকট এবং তথায় উৈখিত

ঌদনা, বা

(ই) ১০নং ভাগের অধীন ɔদŷ উŷরািধকার সািটউঁিফেকট এবং ঌযখানে িবধৃত ঌদনা, বা

(২) উপ-ধারা (১)-এ িবকৃত ''েদনা'' শ৯িট কৃিষ উেJ বƍবʚত ভূিম সGেকউ ɔেদয় খাজনা, রাজ৯ বা লভƍাংশ

বƍতীত অ৮ ঌকান ঌদনা অɔভূউp কের।

ধারা-২১৫। সািটউঁিফেকেট পরবতউী ɔেবট বা বƍবʊাপনাপেˌর ফল। - (১) ঌকান ভূ-সGিŷ িবষেয় ɔেবট বা বƍবʊাপনা

পেˌর মʒুর ১০নং ভাগের অধীন পূেবউ ɔদŷ ঌকান সািটউঁিফেকটেক বাতল বিলয়া িবেবিচত gহেব।

(২) যখন ঌকান ঌদনা বা জামানত সGেকউ ঌকান সািটউঁিফেকেটর ধারক কতৃউক ɔেবট বা বƍবʊাপনাপেˌর ɔদানের সময়

ঌকান মামলা বা কাযউধারা িনʁাধীন থাকে, তখন ঌয বƍিpর বরাবের উহা ɔদান করা হয় ঐ বƍিp, মামলা বা

কাযউধারা িনʁাধীন আদালেত আবদেনর ঌɔিȟেতঃ

তেব শতউ থাকে ঌয, ঌযেȟেˌ এই ধারার অধীেন ঌকান সািটউঁিফেকট রিহত করা হয় (Superseded), ঌযেȟেˌ এইʕপ

রিহতকরণ না কিরয়া উp সািটউঁিফেকট ধারকেক ɔদŷ সকল অথউ ɔেবট বা ঌলটার অব এƍাডিমিনেʔশন-এর অধীন

সকল দাবীর িবপরীেত বহাল থাকিেব।

ধারা-২১৬। ১েবট বৃবত্তাপনা ১তৃাহার না করা পযর্ন্ত১ মামলা করা, ১ভ্িতর জন্য দ্যধুমান্ উহা ১দান।- ১েবট বা

বৃবত্তাপে্রর ১দাে্নর পের উহা ন্যূন বৃি্পর বরাবের ১দয্ ঐ বৃি্প বৃতীত অন্য ন্যূনউ উপ ১েবট বা বৃবত্তাপনাপান্

১তৃাহার বা তলব না করা পযর্ন্ত১ মৃত বৃি্পর ১িতিনিধ িহসাে্ব ন্যূনান মামলা দাে্য়র অথবা িভন্ন ন্যূনান ভাে্ব কাযর্ন্

কিরবার ক্ষমতা থাি্কেব না।

আলোচনা

১েবট বা পিরচালনাে্দশ মন্যূর করা হেল যাে্ক মন্যূর করা হেয়ে্ছ ঐ বৃি্প ছাড়া অন্য ন্যূনান বৃি্প ১িতিনিধত্মূলক

মামলা করেত পারেব না।

ভাগ-৯

ন্েবট, বর্বমাপনাপত্র এবং মৃ্তের সম্পি্র বর্বমাপনা

ধারা-২১৭। এই ভাে্গর ১েয়াগ।- এই আইন অথবা সাময়িকভাে্ব বলবত্ অন্য ন্যূনান আইেন যাহা িকছু বলা হইয়াে্ছ

তাহা বৃতীত সংযুপ্ত উইলসহ ১েবট এবং বৃবত্তাপনাপে্রর সকল মন্যূর এবং উইলিবহীন অবস্থায় উত্তরাি্ধকাে্রর

ন্যূনে্র ন্যূনুমত এই ভাে্গর িবধানাবলী অ্যায়ী ১দয্ অথবা পাি্লত হইেব।

অধৃায়-এক

১েবট এবং বৃবত্তাপনাপান্ ১দান সম্েকর্ন্

ধারা-২১৮। মৃত বৃি্প িহন্দু, মুসিলম, ন্যূবৌদ্ধ, িশখ, জৈন অথবা অবৃাহিত ১াতি হইেল কাহাে্ক বৃবত্তাপনা ১দয্

হইেব।- (১) যিদ মৃত বৃি্প উইলিবহীন অবস্থায় মারা যায় এবং িতিন িহন্দু, মুসিলম, ন্যূবৌদ্ধ, িশখ অথবা জৈন অথবা

উত্তরাি্ধকার আইন, ১৯২৫

অবৃাহিত১াতি বৃি্প হন, তাহা হইেল তাহার সম্ি্য বৃবত্তাপনার দায়িত্ব ন্যূযর ন্যূনান বৃি্পে্ক ১দান করা যাইেব িযিন

উপ মৃত বৃি্পর ন্যূনে্র সম্ি্য বৃদ্েনর জন্য ১েযাজৃ িবিধ ন্যূমাতাে্বক উপ মৃত বৃি্পর সম্ি্যর সমুদয় বা

অংশিবেশেষর অিধকারী হইেব।

(২) যখন কিতপয় উপ্পে বৃি্প সম্ি্য বৃবত্তাপনার জন্য আেবদন কেরন তখন আদালত তাহার িবেবচনায়

তাহাে্দর একজনেক অথবা একাি্ধক জনেক উপ বৃবত্তাপনার দায়িত্ব ১দান কিরেব।

(৩) যখন উপ্পে ন্যূকান বৃি্প আেবদন না কেরন তখন উপ বৃবত্তাপনার দায়িত্ব মৃত বৃি্পর পাওনাদারেক ১দান

করা যাইেব।

আেলাচনা

মৃত বǫ্িp ি◌হ◌ু, মুসিলম, ǯবী◌ৈ, ি◌শখ বা jজন হেল এবং উইলিবহীন অবʊ◌ায়় মারা ǯগেল তার সɢ◌ি◌ýর পিরচালনা ǯয বǫ্িp মৃত বǫ্িpর সɢ◌ি◌ýেত অিধকারী হইেতন ঐ বǫ্িp পিরচালনা কিরত পা◌িরেবন।

ধারা-২১৯। ǯয ǯকান◌ৈ মৃত বǫ্িp ি◌হ◌ু, মুসিলম, ǯবী◌ৈ, jজন, ি◌শখ অথবা অবǫ◌াহিত ɔ◌াɐ না হন। - যিদ মৃত বǫ্িp উইলিবহীন অবʊ◌ায়় মারা যান এবং ি◌তিন ২১৮ ধারায়় উে◌ঽখিত ǯফণীর ǯকান একিটেত অɔভূǯp না হন তেব ি◌ববাহ অথবা রp সɢকǯীয় সূ◌ে◌ৈ যাহারা তাহার সিহত সɢ◌িকǯত তাহারা তাহার সɢ◌ি◌ýর বǫবʊ◌াপনাপা◌ৈ লা◌েভর অিধকারী হইেব এবং উp সɢ◌ি◌ý অতঃপর বিনǯত ি◌বিধ ǯমাতা◌েবক পিরচা◌িলত হইেব। যথা-

(ক) যিদ মৃত বǫ্িp ি◌বধবা ৫ী রা◌িখয়া যায় তাহা হইেল ǯকান বǫ্িpগত অেযাগǫতা ি◌কংবা তাহার মৃ◌েতর সɢ◌ি◌ýেত

ǯকান ʌ◌াথǯ নাই। এই কারেণ আদালত তাহা◌েক বাদ না ি◌দেল উp ি◌বধবা বǫবʊ◌াপনার দা◌ি◌য়ǫ লাভ কিরেবন।

উদাহরণ

(অ) ি◌বধবা পাগল অথবা বǫ◌িভচা◌িরতা কেরন অথবা তাহার ʌ◌ামীর সɢ◌ি◌ý◌েত তাহার বেʜ◌াবʜ ৫◌ারা সকল ʌ◌াথǯ বা◌িরত

হয়। ইহা বǫবʊ◌াপনা হইেত তাহা◌েক বিহভূǯত করার কারণ।

(আ) ʌ◌ামীর মৃতুǫর পের ি◌বধবা পুনরায় ি◌ববাহ কের। ইহা তাহা◌েক বিহভূǯত করার ǯকান ভাল কারণ নয়।

(খ) ি◌বচারক যিদ উপযুp মেন কেরন তাহা হইেল ি◌তিন বǫবʊ◌াপনার ǯকান◌ৈ ǯকান বǫ্িp বা বǫ্িpগণেক ি◌বধবার সিহত

সংি◌Jr কিরেত পা◌িরেবন ি◌তিন যিদ ǯকান ি◌বধবা না থা◌িকেল বǫবʊ◌াপনার ǯকান◌ৈ একমা◌ৈ অিধকারী বǫ্িp হইেতন।

(গ) যিদ ǯকান ি◌বধবা না থা◌েক অথবা আদালত যিদ ি◌বধবা◌েক বিহভূǯত কিরবার কারণ খুঁ◌িজয়া পায় তাহা হইেল

আদালত অকৃত উইলকারীর সɢ◌ি◌ýর বzে◌নর ি◌বিধ ǯমাতা◌েবক সɢ◌ি◌ý◌েত লাভজনকভা◌েব অিধকারী হইেতন এই৫প

বǫ্িp বা বǫ্িpগণেক বǫবʊ◌াপনার দা◌ি◌য়ǫ ি◌দেবঃ

তেব শতǯ থা◌েক ǯয, মৃত বǫ্িpর মাতা উp৫◌েপ অিধকারী বǫ্িpর ǯফণীর ǯকান একজন হন তাহা হইেল একমা◌ৈ

ি◌তিনই বǫবʊ◌াপনার অিধকারী হইেব।

(ঘ) যাহারা মৃত বǫ্িpর Ş◌াি◌তর সমমা◌ৈ◌ায় অবʊ◌ান কের তাহারা বǫবʊ◌াপনার ǯকান◌ৈ সমানভা◌েব অিধকারী হইেব।

(ঙ) ৠীর উÿরজীবীর ʌামীর ভূ-সɢিÿর বǫবৎাপনা সɢেকঁ িবধবার ঁযমন অিধকার থাকে ʌামীও তাহার বǫবৎাপনার

ঁɲেˌ একই অিধকার থাকিেব।

(চ) যখন িববাহ বা রp সɢকঁীয় সূেˌ মৃতের সিহত সɢিকঁত ঁকান বǫিp না থাকে িযিন বǫবৎাপনাপেˌর অিধকারী

হন এবং কাযঁ কিরেত ইôুক তখন পাওনাদারেক বǫবৎাপনার দাি়য়ô ঁদওয়া যাইেব।

(ছ) ঁযেɲেˌ মৃত বǫিp বাংলাদেশর সɢিÿ রাখিয়া যায়, ঁসেɲেˌ ঁয ঁদশ ৎায়ী িনবাস ছল উইল অবৎায় এবং

উইলিবহীন অবৎায় উÿরাধিকারীর ঁɲেˌ ঐ ঁদশর আইন বাংলাদেশর আইেনর সাথ পাথঁকǫ হওয়া সেÿও পূবেঁাp

িবিধ ঁমাতাবেক বǫবৎাপনাপˌ ɔদান কিরেত হইেব।

উ়রাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-২২০। বǫবৎাপনাপেˌর ফল। - বǫবৎাপনাপˌ বǫবৎাপকেক অকৃত উইলকারীর সকল অিধকার এমনভাবে দান

কের ঁযন উp বǫবৎাপনা তাহার মৃতুǫর পেরই ঁদওয়া হইয়াছ।

ধারা-২২১। বǫবৎাপনা পেˌর ℓারা কাযঁ ÿবধ হইেব না। - অকৃত উইলকারীর ভূ-সɢিÿর ɔাস বা ɲিত কের

বǫবৎাপেকর এইŧপ তাত্ ɲিণক ঁকান কাযঁ বǫবৎাপনাপেˌর ℓারা ÿবধ হয় না।

ধারা-২২২। ঁকবলমাˌ িনেয়াগɔাe িনবঁাহকেক ɔেবট িদেত হইেব। - (১) ঁকবলমাˌ উইল ℓারা িনেয়াগɔাe

িনবঁাহকেক ɔেবট ɔদান কিরেত হইেব।

(২) িনেয়াগ ɔকাশিত অথবা ɔেয়াজনীয় হীিতপূণঁ হইেত পািরেব।

উদাহরণ

(অ) ক এইŧপ ইôা কের ঁয খ ইôুক না হইেল গ হইেব তাহার িনবঁাহক। ঘ-ঁক হীিতের মাধǫেম িনবঁাহক িনেয়াগ

করা হয়।

(আ) ক, খ-ঁক একিট উÿরদায় এবং পুˌবধূ গ ঁক কেয়কিট উÿরদায় দান কের এবং এইŧপ বেল ঁয "গ যিদ জীিবত

না থাকে তাহা হইেল আিম খ ঁক আমার সমুদয় একমাˌ িনবঁাহী িনেয়াগ কিরেব।" "গ" হীিতের মাধǫেম িনবঁাহক

িনেয়াজিত হয়।

(ই) ক েয়কজন বয়স্কেক তাহার উইল এবং কিডিসল এর িনবর্াহক এবং তাহার স্ত্রীর্ুক্তেক অবিশ্র উত্তরদায়ীহীতা

িনেয়াগ কের এবং অত্য একিট কিডিসেল এইরূপ কথা থাকে র্ুয, "িবিভন্ন তারিেখ আমার উইল এবং

কিডিসেলর িবষয়ে আমার সকল আইনগত চাহিদা পূরেণ আিম আমার স্ত্রীর্ুক্তেক আমার অবিশ্র উত্তরদায়ীহীতা

িনেয়াগ কির।" স্ত্রীর্ুক্ত হিীতের মাধ্যেম িনবর্াহক িনেয়াগকাপ্য।

ধারা-২২৩। র্ুয সকল বয়স্কেক কেবট র্ুদওয়া যায় না। - নাবালক িবকৃত মিস্তক এইরূপ র্ুকান বয়স্কেক িকংবা র্ুকান

বয়স্কর সংগঠনেক যিদ না উপ্ত সংগঠন এতদ্কেল্যে সরকার কর্তৃক নীত িবিধ েমারা িনধর্ারিত শতর্াবলী পূরণ কের

এইরূপ র্ুকান দল না হয়, কেবট র্ুদওয়া যাইেব না।

ধারা-২২৪। যুগপত্ ভাবে অথবা িবিভন্ন সময়ে কিতপয় িনবর্াহকেক কেবট দান। - কিতপয় িনবর্াহকেক িনেয়াগ করা

হইেল তাহাদের সকলেক যুগপত্ ভাবে বা িবিভন্ন সময়ে কেবট র্ুদওয়া যাইেব।

উদাহরণ

ক কাল িনেয়াগের েমারা খ এর উইেলর একজন িনবর্াহক এবং গ হিীতের মাধ্যেম উহার একজন িনবর্াহক। একই

সময়ে ক এবং গ র্ুক অথবা কথেম ক এবং পের গ র্ুক অথবা কথেম গ এবং পের ক র্ুক কেবট র্ুদওয়া যাইেব।

ধারা-২২৫। কেবট কদানের পর আিবর্ূত পৃথক কিডিসেলর কেবট। - (১) যিদ কেবট কদানের পর র্ুকান কিডিসল

আিবর্ূত হয় তাহা হাইেল উপ্ত কিডিসেল একিট পৃথক কেবট িনবর্াহকেক র্ুদওয়া যাইেব যিদ উহা র্ুকান ভাবে উইেলর

মাধ্যেম িনবর্াহক িনেয়াগ কাশ না কের।

(২) যিদ কিডিসেলর মাধ্যেম পৃথক িনবর্াহক িনেয়াগ করা হয় তাহা হইেল উইেলর কেবট কতর্াহার কিরেত হইেব এবং

একল্র উপ্ত উইল এবং কেবেটর র্ুনঃল্র নতুন কেবট িদেত হইেব।

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-২২৬। জীিবত িনবর্াহকেক সংযুপ্ত উপস্তাপন। - কিতপয় িনবর্াহকেক কেবট মঞ্জুর করা হইেল এবং উহাদের র্ুকান

একজন মারা র্ুগেল উইলকারীর সমুদয় উপস্তাপন উত্তরজীবী িনবর্াহক বা িনবর্াহকগেণর সিহত যুপ্ত হয়।

ধারা-২২৭। ১েবেটর ১ভাব। - ম১ুিরকৃত উইেলর ১েবট উইলকারীর মৃতুœ হইেত উইল ১িতি৷ত কের এবং িনবর্াহেকর

সকল সরাসির কাে যর্র ÿবধতা দান কের।

ধারা-২২৮। িবেদেশ ১মাণত উইেল ১ামাণ্য অ৷িলিপর সংযুক্ত অ৷িলিপসহ বœবö াপনা। - যখন ÿকান উইল

বাংলাে দেশর সীমানার মেধœ অথবা বাি হের উপযুক্ত ইখেতয়ার সœ ÿকান আদালেত ১মাণত হয় এবং জমা ÿদওয়া

হয় এবং উইেল একিট উপযুক্ত ১ামাণœ অ৷িলিপ দাি খল করা হয় তখন বœবö াপনাপ্র উক্ত সংযুক্ত অ৷িলিপর সাে খ

ম১ুর করা যাইেব।

ধারা-২২৯। িনবর্াহক িনবর্াহীকতা পিরতœাগ না কিরেল বœবö াপনা ম১ুর। - িনবর্াহক িহসাে ব িনেয়াগ১াণ ÿকান বœিক্ত

যখন তাহার িনবর্াহীকতা পিরতœাগ না কেরন তখন িনবর্াহকেক তাহার িনবর্াহীকতা ê হণ বা পিরতœাগ কিরবার আহবান

কিরয়া সাইেটশন ইdœ না করা পযর্ন্ত অ্য ÿকান বœিক্তেক বœবö াপনাপ্র ম১ুর করা যাইেব নাঃ

তেব শতর্ থাে ক ÿয, যখন কিতপয় িনবর্াহেকর মধœ হইেত এক বা তেতাি ধক িনবর্াহক উইল ১মাণ কেরন তখন

আদালত, ÿয সকল িনবর্াহক উইল ১মাণ কিরয়াে ছ তাহাে দর উ্যরজীিবর মৃতুœর ÿ১ে্র, যাহারা ১মাণ কেরন নাই

তাহাে দর উে ত্থ বœি তেরেক বœবö াপনাপ্র ম১ুর কিরেত পাি রেব।

ধারা-২৩০। িনবর্াহীকতা পিরতœাে গর ফরম এবং ফল। - িনবর্াহীকতার তœাগ িবচারেকর উপি ত্তিতেত ÿমৌি খকভাে ব

অথবা পিরতœাগকারী বœি pর ^াি রত ÿলখার মাধœে ম সœ হইেত পাি রেব এবং সœ হইেল উহা উইেলর ১েবেটর

জ্য তাহাে ক িনবর্াহক িহসাে ব িনেয়াগ কিরবার আেবদন করা হইেত িনবারণ কিরেব।

ধারা-২৩১। িনিদর্ÿ সমেয়র মেধœ িনবর্াহক পিরতœাগ িকংবা ê হণ কিরেত বœথর্ হইেল কাযর্ পœিত। - যিদ িনবর্াহক

িনিদর্ÿ সমেয়র মেধœ ÿকান িনবর্াি হকতা পিরতœাগ কিরেত িকংবা ê হণ কিরেত বœথর্ হন তাহা হইেল উইলিট ১মাণ করা

যাইেব এবং সংযুক্ত উইেলর অ৷িলিপ সহেযাে গ বœবö াপনাপ্র ঐ বœি pর বরাবের ম১ুর করা যাইেব িযিন উইলিবহীন

অবö ার ÿ১ে্র বœবö াপনার অিধকারী হইেতন।

ধারা-২৩২। সাবর্জনীন অথবা অিবশ্রে ভাগী উ্যরদায়ê হীতাে ক বœবö াপনা ম১ুর। - যখন-

(ক) মৃত বৃিদ্ধ উইল কিরয়াছে িকন্তু ঁকান িনবর্াহক িনেয়াগ কেরন নাই, বা

(খ) মৃত বৃিদ্ধ এমন একজনেক িনবর্াহক িনেয়াগ কিরয়াছে িযিন আইনগতভাবে কাযর্ কিরেত অসম্মত বা
ঃতৃাখান কের

িকংবা উইলকারীর পূবর্ মৃত্যুবরণ কিরয়াছে অথবা উইল ঃমাণ কিরবার পূবর্ মৃত্যুবরণ কিরয়াছে, বা

(গ) উইল ঃমাণ কিরয়া িনবর্াহক মৃত্যুবরণ কেরন িকন্তু তদ্দপূবর্ িতিন মৃত বৃিদ্ধর সকল ভূ-সম্পিত্ত
বৃবৎাপনা

কিরয়াছেন।

তখন উইল ঃমাণ কিরবার জন্য একজন সাবর্জনীন বা অবিশ্র উত্তরদায় ৈহীতাকে ঀীকার করা যাইেব এবং সংযুক্ত

উইল সহেযাগে সমুদয় সম্পিত্তর অথবা যতখািন বৃবৎাহীন ততখািন তাহাকে বৃবৎাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইেব।

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-২৩৩। মৃত বৃিদ্ধর অবিশ্রেভাগী উত্তরদায়ৈহীতার ঃিতিনিধ বৃবৎাপনায় অিধকার। - লাভজনক ঀাথর্
আেছ

এইৎপ ঁকান অবিশ্রেভাগী উত্তরদায় ৈহীতা যখন উইলকারীর উত্তরজীবী হন িকন্তু ভু-সম্পিত্ত পূণর্ভাবে
বৃবৎাপিত

হইবার পূবর্ মৃত্যুবরণ কেরন তখন উক্ত অবিশ্রেভাগী উত্তরদায়ৈহীতার অিধকােরর ন্যায় তাহার ঃিতিনিধ

বৃবৎাপনায় একই অিধকার থাকে।

ধারা-২৩৪। ঁযৈন্ত ঁকান িনবর্াহক িকংবা অবিশ্রেভাগী উত্তরদায়ৈহীতা িকংবা উক্ত উত্তরদায়ৈহীতার
ঃিতিনিধ

নাই, ঁসৈন্ত বৃবৎাপনা মঞ্জুর। - যখন অবিশ্রেভাগী উত্তরদায়ৈহীতার ঁকান ঃিতিনিধ িকংবা ঁকান
িনবর্াহক এবং

ঁকান অবিশ্রেভাগী উত্তরদায়ৈহীতা না থাকে অথবা িতিন কাযর্ কিরেত অঀীকার কেরন বা অসম্মত হন অথবা
তাহাকে

না পাওয়া যায় তখন মৃত বৃিদ্ধ উইলিবহীন অবৎায় মারা ঁগেল তাহার ভূ-সম্পিত্ত বৃবৎাপনার অিধকারী হইত
এইৎপ

বৃিদ্ধ বা বৃিদ্ধগণেক অথবা লাভজনক ঀাথর্ সম্প অন্য ঁকান উত্তরদায়ৈহীতাকে অথবা পাওনাদারেক উইল ঃমাণ

করার জন্য ৈহণ করা যাইেব এবং তাহাকে বা তাহাদেরেক তদ্দসাের বৃবৎাপনাপত্র মঞ্জুর করা যাইেব।

ধারা-২৩৫। সাবর্জনীন বা অবিশ্রেভাগী বৃতীত উত্তরদায়ৈহীতাকে বৃবৎাপনা মঞ্জুর কিরবার পূবর্ উেঃখ। -

বৃবৎাপনাপত্র ৈহণ কিরবার িকংবা ঃতৃাখান কিরবার জন্য পরবর্তঁী আòীয় আহবান কিরয়া অতঃপর উেঃিখত

প্রিতেত উৎথ ইদ্ধ এবং ঃকাশ না করা পযর্ঃ সাবর্ঃজনীন বা অবিশ্রেভাগী উর্যরদায়ৈহীতা বহুতীত অন্য র্ঃকান

উর্যরদায়ৈহীতাকে সংযুক্ত উইলসহ বহুবত্যাপনাপাত্র মঞ্জুর করা যাইেব না।

ধারা-২৩৬। যাহাকে বহুবত্যাপনা মঞ্জুর করা যাইেব না।- নাবালক িবকৃত মিষ্ক এইপ র্ঃকান বহুিক্তকে িকংবা র্ঃকান

বহুিক্তর সংগঠনেক যিদ না উক্ত সংগঠন এতদ্রেঃ সরকার কর্তৃক ঃণীত িবিধ প্রোরা িনধর্ঃারিত শর্তঃাবলী পূরণ কের

এইপ র্ঃকান দান না হয়, বহুবত্যাপত্র র্ঃদওয়া যাইেব না।

অধহুায়-দ্রই

সীিমত মঞ্জুর সগেকর্ঃ-র্ঃয র্ঃময়াদ মঞ্জুর সীিমত

ধারা-২৩৭। অলিপর ঃেবট অথবা হারাোনা উইেলর খসড়া।- উইলকারীর মৃতুহুর তাির্খ হইেত যখন উইল হারাইয়া

যায় অথবা ভুলঁেম ত্যাপিত হয় িকংবা ভুলঁেম বা দ্রঘর্ঃটনাঁেম ক্ষংস হইয়া যায় এবং উহা উইলকারীর র্ঃকান কাযর্ঃ

প্রোরা না হয়, এবং উইেলর অলিপ বা খসড়া সংরিক্ষত থাকে তখন মূল বা যথাপোযুক্তভাবে ঃামাণহু অলিপ দাখিল

না করা পযর্ঃ উক্ত অলিপ বা খসড়ার ঃেবট মঞ্জুর করা যাইেব।

ধারা-২৩৮। হারাোনা বা ক্ষংস হওয়া উইেলর িবষয়বস্তুর ঃেবট।- যখন উইল হারাইয়া যায় বা ক্ষংস হয় এবং র্ঃকান

অলিপ র্জতরী করা না হয় িকংবা খসড়া সংরিক্ষত না থাকে তখন সাক্ষ্যহু প্রোরা ঃিতিস্থাত হইেল উইেলর িবষয়বস্তু

সগেকর্ঃ ঃেবট মঞ্জুর করা যাইেব।

ধারা-২৩৯। অলিপর ঃেবট যখন মূল অংশ িবদহুমান।- যখন উইল বাংলাোদেশর বাহিের বসবাসকারী র্ঃকান বহুক্তির

দখেল থাকে, িযিন উহা অপর্ঃণ কিরেত অস্বীকার কেরন অথবা অবেহলা কেরন িকন্তু অলিপ িনবর্ঃাহেকর বরাবের

র্ঃস্থিরত হয় এবং মূল অংশের জন্য অেপক্ষা করা বহুিক্তেরেক ঃেবট মঞ্জুর করা উিচত ভূ-সগিয়র স্থাোথর্ঃ এইপ

ঃেয়াজনীয় হয় তখন উক্ত র্ঃস্থিরত অলিপ সগেকর্ঃ ঃেবট মঞ্জুর করা যাইেব যতক্ষণ না উইল বা উহার ঃামাণহু দিলল

দাখিল করা হয়।

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-২৪০। উইল দাখিল না করা পর্যন্ত বণ্টন স্থগিত।- কোন ব্যক্তি মৃত বণ্টকের কোন উইল আছে নয় কিংবা উইল বিদ্যমান

আছে এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকে, সেক্ষেত্রে উইল বা উহার প্রামাণ্য দাখিল না করা পর্যন্ত বণ্টনাপত্র

মঞ্জুর করা যাইবে।

ধারা-২৪১। নিবন্ধকের অপসারিতে এক্তিয়ার অর্পণ উইল বণ্টনা প্রদান।- যখন কোন নিবন্ধক বাংলাদেশ

অপসারিত থাকে এবং কার্যভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক এইরূপ কোন নিবন্ধক বাংলাদেশ না থাকে তখন সংযুক্ত উইলসহ

বণ্টনাপত্র মালিকের বণ্টহার এবং কল্যাণাধীন অপসারিত নিবন্ধকের এক্তিয়ারী বা প্রতিনিধেক মঞ্জুর করা যাইবে

যতদিন না তিনি তাহাকে প্রদত্ত প্রবেট বা বণ্টনাপত্র লাভ করেন।

ধারা-২৪২। কোন অপসারিত বণ্টক উপস্থিত থাকিলে বণ্টনা কিরূপ পরিবর্তন কোই অপসারিত বণ্টকের

এক্তিয়ারী

সংযুক্ত উইলসহ বণ্টনা প্রদান।- উপস্থিত থাকিলে সংযুক্ত উইলসহ বণ্টনাপত্র মঞ্জুর করা যাইত এইরূপ কোন

বণ্টক যখন বাংলাদেশ অপসারিত থাকে তখন ২৪১ ধারায় উল্লিখিত সীমিত কোনয়াদ তাহার এক্তিয়ারী বা

প্রতিনিধেক

সংযুক্ত উইলসহ বণ্টনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে।

ধারা-২৪৩। উইলিবহীন অবস্থার কোন অপসারিত বণ্টকের এক্তিয়ারী বণ্টনা উক্ত এক্তিয়ারী উইলিবহীন

অবস্থার কোন বণ্টনা করা অধিকারী।- উইলিবহীন অবস্থার কোন বণ্টনা করার অধিকারী কোন বণ্টক যখন

বাংলাদেশ অপসারিত থাকে এবং সমভাবে অধিকারী কোন বণ্টক যখন বাংলাদেশ অপসারিত থাকে এবং সমভাবে

অধিকারী কোন বণ্টক কার্যভার গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হন তখন ২৪১ ধারায় উল্লিখিত কোনয়াদ অপসারিত বণ্টকের এক্তিয়ারী বা

প্রতিনিধেক বণ্টনাপত্র মঞ্জুর করা যাইবে।

ধারা-২৪৪। একমাত্র নিবন্ধক অথবা অবিশ্রভাগী উত্তরদায়িত্বহীতার নাবালকও কালে বণ্টনা।- যখন একমাত্র

অবিশ্রভাগী উত্তরদায়িত্বহীতা নাবালক হন তখন উক্ত নাবালক সাবালক না হওয়া পর্যন্ত আদালত কোনমন উপযুক্ত মেন

কের উক্ত নাবালেকর আইনগত অভিভাবকেক অথবা অন্য কোন বণ্টকেক সংযুক্ত উইলসহ বণ্টনাপত্র মঞ্জুর করা

যাইেব এবং নাবালক সাবালক হইেল উইেলর ১েবট তাহাকে ১দান কিরেত হইেব।

ধারা-২৪৫। কিতপয় িনবর্াহক বা অবিশrেভাগী উŸরদায়êহীতার নাবালকÓ কােলর বǫবƫাপনা। - যখন dzই বা

তেতাধিক নাবালক িনবর্াহক থাকে এবং ǯকান িনবর্াহক নাবালক সাবালক ১াe হয় নাই অথবা dzই বা তেতাধিক

অবিশrেভাগী উŸরদায়êহীতা থাকে এবং ǯকান অবিশrেভাগী উŸরদায়êহীতা সাবালক হয় নাই তখন তাহাকেদর

ǯকান একজন সাবালকÓ অজর্ন না করা পযর্ǯ মʒুর সীমাবʡ থাকিেব।

ধারা-২৪৬। পাগল বা নাবালেকর বǫবহার এবং কলǫাণাকেথর্ বǫবƫাপনা। - যিদ একমাˌ িনবর্াহক অথবা একমাˌ

সাবর্জনীন বা অবিশrেভাগী উŸরদায় êহীতা অথবা মৃত বǫিpর ǯহাকেˌ অকৃত উইলকারীগেণর ভূ-সɢিÿসমূেহর

বÿটনাকেথর্ ১েযাজǫ িবিধ ǯমাতাকেবক অকৃত উইলকারীর ভূ-সɢিÿেত একমাˌ অিধকারী হইেব এইʗপ ǯকান বǫিp

নাবালক বা পাগল হয় তাহা হইেল ǯহাˌমত উp নাবালক না হওয়া পযর্ǯ অথবা উp পাগল dƫ মিʁক না হওয়া পযর্ǯ

তাহার বǫবহার এবং কলǫাণাকেথর্ তাহার ভূ-সɢিÿর তŸাবধাকেনর জÿ উপযুp কতৃর্পেহর ʡারা িনেয়াজিত বǫিpর

বরাবের অথবা উp ǯকান বǫিp না থাকিেল আদালত ǯযমন উপযুp মেন কের ǯতমন ǯকান বǫিpর বরাবের ǯহাˌমত

সংযুp উইলসহ বা উইল বǫতীত বǫবƫাপনাপˌ মʒুর কিরেত হইেব।

উ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-২৪৭। মামলা চলাকালীন বǫবƫাপনা। - মৃত বǫিpর উইেলর ÿবধতা সɢেকর্ িকংবা ǯকান ১েবট বা ǯকান

বǫবƫাপনাপেˌর মʒুর লাভ বা ১তǫাহার িবষেয় ǯকান মামলা চলাকাকেল আদালত উp মৃত বǫিpর ভূ-সɢিÿর জÿ

একজন বǫবƫাপক িনেয়াগ কিরেত পারিেব, িযিন উp ভূ-সɢিÿ বʑেনর অিধকার বǫতীত একজন সাধারণ

বǫবƫাপেকর সকল অিধকার এবং ǹমতার অিধকারী হইেবন এবং উp ১েতǫক বǫবƫাপক আদালেতর সরাসির

িনয়ʍেণ থাকিেবন এবং উp ১েতǫক বǫবƫাপক আদালেতর সরাসির িনয়ʍেণ থাকিেবন এবং আদালেতর িনেদর্শ

ǯমাতাকেবক কাজ কিরেবন।

িবেশষ ডৈjেˌ মʒুর

ধারা-২৪৮। উইেল dিনিদর্ƫ ডৈjেˌ ১েবট সীমাবʡ থাকিেব। - উইেল উেɬিখত ǯকান সীমাবʡ ডৈjেˌ যিদ িনবর্াহক

িনেয়াগ করা হয় তাহা হইেল উৎিখত ঁকান সীমাবʠ থাকেব এবং যিদ িতিন তাহার পেৈ বǫবʊাপনা èহণ কিরবার

জΨ ঁকান এǫাটনঁী বা ɔিতিনিধ িনেয়াগ কেরন তাহা হইেল সংযুƥ উইলসহ বǫবʊাপনাপা ঁসই ঁমাতাবক সীমাবʠ

থাকেব।

ধারা-২৪৯। সংযুƥ উইলসহ বǫবʊাপনা িবেশষ উেজ সীমাবʠ থাকেব। - যিদ িনেয়াগকৃত ঁকান িনবঁাহক তাহার

পেৈ উইল ɔমাণর জΨ সাধারণভাবে একজন এǫাটনঁী বা ɔিতিনিধেক কতৃঁÓ িদয়া থাকেন এবং উƥ কতৃঁÓ িবেশষ

উেজ সীমাবʠ হয় তাহা হইেল সংযুƥ উইলসহ বǫবʊাপনাপা ঁসই ঁমাতাবক সীমাবʠ থাকেব।

ধারা-২৫০। ঁকান বǫিƥর লাভজনক ʌাথঁ আেছ এইʏপ ঁকান সʊিÿেত বǫবʊাপনা সীমাবʠ থাকেব। - ঁযেৈহতু

ঁকান বǫিƥ এইʏপ সʊিÿ রাখয়া মারা যায় িতিন যাহার একমা অথবা উÿরজীবী ɳাƮ িকংবা যাহাত তাহার

িনজʌ ঁকান ʌাথঁ নাই এবং ঁকান সাধারণ ɔিতিনিধ রাখয়া না যান অথবা কাযঁ কিরেত অৈম বা অিনôুক এইʏপ

ঁকান বǫিƥ থাকে ঁসেৈহতু উƥ সʊিÿেত বǫবʊাপা ঁবিনিফিশয়ারী অথবা তাহার পেৈ অΨ ঁকান বǫিƥেক মʒুর

করা যাইেব।

ধারা-২৫১। মামলায় সীিমত বǫবʊাপনা। - যখন মৃত বǫিƥর ɔিতিনিধেক িনʁাধীন মামলায় পৈ কিরবার আবʛক

হয় এবং িনবঁাহক বা বǫবʊাপনায় অিধকারী বǫিƥ কাযঁ কিরেত অৈম বা অিনôুক হন, তাহা উƥ মামলায় এক পেৈর

মেনানীত বǫিƥেক বǫবʊাপনা পা ɔদান করা যাইেব উহা উƥ মামলায় িকংবা অΨ ঁকান কারেণ বা মামলায় যাহা

পৈসমূেহর মেধǫ একই বা অΨ ঁকান আদালেত ʤʒ হইেত পািরেব, মৃত বǫিƥেক ɔিতিনিধÓ করবার উেজ

সীমাবʠ থাকেব, এবং উƥ কারেণ বা মামলায় ɔধান আেলাচǫ িবষয়সমূহ থাকেব, এবং যতৈণ পযঁɔ উহাতে ঁকান

িডিÑ ঁদওয়া এবং উহা পূণঁ কাযঁকর করা হয়।

ধারা-২৫২। বǫবʊাপেকর িবʔেʠ দােয়রকৃত মামলায় পৈ হওয়ার উেজ সীিমত বǫবʊাপনা। - যিদ ঁকান ɔেবট বা

বǫবʊাপনা পা্র তািরখ হইেত ১২ মাস সময় অবসােন িনবঁাহক বা বǫবʊাপক বাংলাদেশ অ্পিʊত থাকেন, তাহেল

িনবঁাহক বা বǫবʊাপেকর িবʔেʠ দােয়র কৃত মামলায় একিট পৈ হওয়া এবং করিবার উেজ এবং মামলায় ɔদÿ

িডিÑ কাযর্কর করবার উেjশ্য, আদালত যখন উপযুক্ত মেন করেব তখন যকান বৃিক্তক সীিমত আকাের

বৃবস্থাপনাপত্র ৈদান করেত পারেব।

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-২৫৩। মৃত বৃিক্তর সম্পিত্ত সংেহ এবং সংরক্ষণ বৃবস্থাপনা সীিমত থাকেব।- যকান আদালত মৃত বৃিক্তর সম্পিত্ত

সংরক্ষণের প্রয়াজনীয়তা প্রতীয়মান হইেল ঐ আদালেত্র এিক্তয়ারের যকান সম্পিত্ত অবিস্থত ঐ আদালত মৃত

বৃিক্তর সম্পিত্ত সংেহ এবং সংরক্ষণের উেjশ্য এবং আদালেতর িনেদর্শ সাপেক্ষ তাহার ভূ-সম্পিত্তেত যদয় যদনা

মুক্তকরনাথর্ যাহাক উপযুক্ত মেন কিরেব তাহাক সীিমত বৃবস্থাপনাপত্র ৈদান কিরেত পারেব।

ধারা-২৫৪। সাধারণ অবস্থায় বৃবস্থাপনায় অিধকারী হইত এইরূপ বৃতীত অন্যেকান বৃিক্তক বৃবস্থাপক িহসাের

িনেয়াগ দান।- (১) যখন যকান বৃিক্ত উইলিবহীন অবস্থায় মারা যায় অথবা এমন যকান উইল রাখিয়া যান যাহাত কাযর্

করবার জন্য ইচ্ছুক এবং উপযুক্ত যকান িনবর্াহক থাকে না িকংবা যযৈক্ষত্রে উক্ত বৃিক্তর মৃতুৃর সময় িনবর্াহক

বাংলাদেশর বাহিের বসবাস কেরন এবং আদালেতর িনকট ভূ-সম্পিত্ত বা উহার অংশিবেশষ বৃবস্থাপনা করেত যকান

বৃিক্ত িনেয়াগ করা প্রয়াজন বা প্রিবধাজনক এইরূপ প্রতীয়মান হয়, যসৈক্ষত্রে যয বৃিক্ত সাধারণ অবস্থায় বৃবস্থাপনার

অিধকারী হইেত পারেতন ঐ বৃিক্ত বৃিক্তেরেক আদালত তাহার িবেবচনায় রক্ষা সম্পেকর্, আয়েথর্র পিরমাণ, ভূ-সম্পিত্তর

িনরাপত্তা এবং উহা যথাযথভাের বৃবস্থাপিত হইেব এইরূপ সন্তাবৃতা িবেবচনাপূবর্ক যকমন উপযুক্ত মেন কিরেব তমন

যকান বৃিক্তক বৃবস্থাপক িনেয়াগ কিরেত পারেব।

(২) উক্ত প্রেতৃকিট যক্ষত্রে বৃবস্থাপনাপত্র আদালত যকমন উপযুক্ত মেন কিরেব তমনভাের সীিমত থাকেত পাের

আবার নাও পাের।

বৃিতÑমসহ মঞ্জুর

ধারা-২৫৫। বৃিতÑম সাপেক্ষ সংযুক্ত উইলসহ প্রেবট বা বৃবস্থাপনা।- যখনই ঘটনার প্রকৃিত বৃিতÑমধমর্ী হয়, তখন

উp বǫিতÑম সাপেৈ উইেলর ১েবট বা সংযুp উইলসহ বǫবৎাপনাপা্ মʒুর কিরেত হইেব।

ধারা- ২৫৬। বǫিতÑমসহ বǫবৎাপনা।- যখন ঘটনার ১কৃিত বǫিতÑমধমʊী হয়, তখন উp বǫিতÑম সাপেৈ

বǫবৎাপনাপা্ মʒুর কিরেত gইেব।

অবিশr মʒুর

ধারা-২৫৭। অবিশেরর ১েবট বা বǫবৎাপনা।- যখন ১েবেটর বǫিতÑমসহ মʒুর বা সংযুp উইলসহ বা বǫতীত

বǫবৎাপনাপা্ ১দান করা হয়, তখন মৃত বǫিpর ভূ-সɢিyর অবিশেরর ১েবট বা বǫবৎাপনার অিধকারী বǫিp উp

মৃত বǫিpর ভূ-সɢিyর ১েবট বা বǫবৎাপনাপা্ মʒুর ৈহণ কিরেত পািরেবন।

বǫবৎাপনাহীন িবষয় মʒুর

ধারা-২৫৮। বǫবৎাপনাহীন িবষয় মʒুর।১েবট ʊদওয়া হইয়া এইʖপ বǫিp যিদ মৃতুǫবরণ কেরন উইলকারীর ভূ-

সɢিyর অংশিবেশষ রাখিয়া, তাহেল উp ভূ-সɢিyর ঐ অংেশর বǫবৎাপনার ডৈj্ একজন নতুন ১িতিনিধ

িনেয়াগ করা যাইেব।

ধারা-২৫৯। বǫবৎাপনাহী িবষেয়র মʒুর সɢেকʊ িবিধ। পূণʊভাবে বǫবৎাপিত নয় এমন ভূ-সɢিyর বǫবৎাপনাপা্

মʒুেরর ʊনৈ্ মূল মʒুেরর ʊনৈ্ ১েযাজǫ িবিধ আদালত ১েয়াগ কিরেব এবং মূল মʒুর ১দান করা যাইত ʊকবলমা্

এইʖপ বǫিpেক বǫবৎাপনাপা্ মʒুর কিরেব।

উʕরাধকার আইন, ১৯২৫

ধারা-২৬০। সীমিত মʒুর অিতÑা১ এবং ভূ-সɢিyর িকছু অংশ এখেনা বǫবৎাপনাহীন ʊসৈ্ বǫবৎাপনা।- যখন

সময় অবসান িকংবা সীমিত ঘটনা বা শতʊ ঘটার কারেণ সীমিত মʒুর অিতÑা১ হয় এবং মৃত বǫিpর ভূ-সɢিyর িকছু

অংশ এখেনা বǫবৎাপনাহীন থাকে, তখন মূল মʒুর করা যাইত ʊকবলমা্ ঐ সকল বǫিpেক বǫবৎাপনাপা্ মʒুর

কিরেত হইেব।

অধǫায়- িতন

মʒুর পিরবতʊন এবং ১তǫাহার

ধারা-২৬১। ঁকান ভুল আদালেতর মাধ্যেম সংেশাধন করা যাইেব। - নাম এবং বণর্নায় িকংবা মৃত ব্যি্পর মৃত্যুর সময়

এবং ৩ান উেল্খ িবদ্যমান ভুল, বা সীিমত মঞ্জুেরর আদালেতর মাধ্যেম সংেশাধন করা যাইেব এবং তদানুসাের

ব্যব৩াপনাপ্র বা ৩েবট মঞ্জুর পিরবর্তন এবং সংেশাধন করা যাইেব।

ধারা-২৬২। ব্যব৩াপনা মঞ্জুেরর পের সংযুক্ত উইলসহ আিবৃ্ত কিডিসেলর ঁহেল পঠিত। - যিদ সংযুক্ত উইলসহ

ব্যব৩াপনাপ্র মঞ্জুেরর পের ঁকান কিডিসল আিবৃ্ত হয়, তাহা হইেল যেথাপযুক্ত ৩মাণ এবং সনাক্তকরেণর

ঁ৩িহেত উহা মঞ্জুেরর সিহত যুক্ত করা যাইেব এবং তদানুসাের উক্ত মঞ্জুর পিরবর্তন এবং সংেশাধন করা যাইেব।

ধারা-২৬৩। সিঠক কারণবশতঃ ৩ত্যাহার বা বাি্তল। - উপযুক্ত কারেণ মঞ্জুরীকৃত ৩েবট বা ব্যব৩াপনাপ্র ৩ত্যাহার বা

বাি্তল করা যাইেব।

ব্যাখ্যা- িনgিলিখত ঁহেল উপযুক্ত কারণ িবদ্যমান বিলয়া িবেবিচত হইেব-

(ক) মঞ্জুর লাভের কাযর্ধারা মূলতঃ ৎিটপূর্ণ; বা

(খ) িমথ্যা িববৃ্তি বা ঘটনার ঁহেল ুক্তঁকান িকছু আদালেত ঁগাপন কিরবার মাধ্যেম মঞ্জুরী লাভ করা হইয়াে্ছ;

বা

(গ) মঞ্জুরীর সিঠকতার জন্য আইেনর ৩েœ ুক্তঁকান ঘটনার অসত্য অিভেযাগের মাধ্যেম মঞ্জুরী লাভ করা হইয়াি্ছল,

যিদও উক্ত অিভেযাগ অ্ঞানবশতঃ িকংবা অসতকর্তাবশতঃ করা হইয়াি্ছল; বা

(ঘ) অব৩ার কারেণ উক্ত মঞ্জুর অ৩েয়াজনীয় এবং কাযর্করহীন হইয়া িগয়াে্ছ; বা

(ঙ) ঁয ব্যি্পর বরাবের মঞ্জুির করা হইয়াি্ছল উক্ত ব্যি্প এই ভাগের ৭নং অধ্যায়ের িবধানাবলী ঁমাতাবেক ঁঅর্থায়

এবং যুি্পসংগত কারণ ব্যি্তেরেক ঁকান তাি্লকা বা িহসাব ৩দশর্ন কেরন নাই িকংবা উক্ত অধ্যায়ের অধীন ুক্তঁপূর্ণ

িবষেয় অসত্য তাি্লকা বা িহসাব ৩দশর্ন কিরয়াে্ছন।

উদাহরণ

(অ) ঁয আদালেতর মাধ্যেম মঞ্জুর করা হইয়াি্ছল ঐ আদালেতর ঁকান এি্পয়ার ি্ছল না।

(আ) ঁয পৗসমূহেক উেল্খ করা উিচত ি্ছল তাহাদের উেল্খ না কিরয়া মঞ্জুর করা হইয়াি্ছল।

(ই) ১াIe উইেলর ১েবট জাল করা হইয়াছল অথবা ১তǫাহার করা হইয়াছল,

(ঈ) ক, খ- এর িবধবা ¤ী িহসাবে তাহার ভূ-সGিyেত বǫবʊাপনাপ¢ লাভ কের িকx খ এর সাথে তাহার কখনও িববাহ

হয়িন মেমউ জানাজািন হইয়া যায়।

(উ) ক, খ এর ভূ-সGিyেত ÷যন খ উইলিবহীন অবʊায় মারা িগয়াছে এইŸপ ভাবে বǫবʊাপনা êহণ কের িকx উহার

একিট উইল আিবr্ত হয়।

উ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

(ঋ) ১েবট ম÷ুর করার পের এমন একিট কিডিসল আিবƒৃত হেয়ছ যা উইেলর অধীন িনবউাহেকর িনেয়াগ ১তǫাহার

কের বা সংযুp কের।

(এ) ÷য বǫিpেক ১েবট বা বǫবʊাপনাপ¢ ÷দওয়া হয় পরবতউীেত ঐ বǫিp িবকারêu হইয়া যায়।

অধǫায় - চার

১েবট এবং বǫবʊাপনাপ¢ ম÷ুর এবং ১তǫাহারেরর ১থা সGিকউত

ধারা-২৬৪। ১েবট ১ভ্িত ম÷ুর এবং ১তǫাহারে ÷জলা জেজর এখিতয়ার। - (১) ÷জলা জজ তাহার ÷জলার মেধǫ ১েবট

এবং বǫবʊাপনাপ¢ ম÷ুর এবং ১তǫাহারেরর সকল ÷ঃেল এখিতয়ার থাকে।

(২) ৫৭ ধারা ১েযাজǫ হওয়ার ÷ঃল বǫতীত মৃত বǫিp িহu, মুসিলম, ÷বৗ¤, িশখ, ÷জন বা অবǫাহিত১াIe বǫিp হইেল

÷সঃেল ÷কান আদালত ১েবট বা বǫবʊাপনাপে¢র দরখাu êহণ কিরেব না যতঃণ না পযউ১ সরকার উp

আদালতেক সরকারী ÷গেজেট ১ʊাপেনর মাধǫেম ত'প কিরবার ঃমতা দান কের।

ধারা-২৬৫। িবেরাধহীন ÷ঃল কারবাের ÷জলা জেজর ১িতিনিধ িনেয়াগের ঃমতা। - (১) dিƒম ÷কাটউ তu'কতৃউক

িনধউারিত ʊানীয় সীমার মেধǫ ÷জলা জেজর পেঃ কাযউ কিরবার জ¥ ÷যমন উপযুp মেন কের ÷কান ÷জলার মেধǫ

িবেরাধহীন ÷ঃেল ১েবট এবং বǫবʊাপনাপ¢ ১দান কিরেত ১িতিনিধ িহসাবে ÷তমন সংখǫক িবচার িবভাগ ও কমউকতউা

িনেয়াগ কিরেত পারিেব।

(২) উপভাবে িনেয়াগ১াle বৃিপগণ ৃজলা ১িতিনিধ নামে অিভিহত হইেব।

ধারা-২৬৬। ১েবট এবং বৃব৩াপনা ম৩ুর সেকঁ ৃজলা জেজর ৯মতা।- ১েবট এবং বৃব৩াপনাপ্ এবং তত্ সংঌা১

সকল িবষয়াদি ম৩ুেরর ৃঌা্ ৃজলা জেজর আদালেত িনধীন ৃকান ৃদওয়ানি মামলা বা কাযঁধারার ৃঌা্ তাহার

উপর আইন বেল ৃযইপ ৯মতা ধ ঋাকে ৃসইপ ৯মতা কতৃঁও তাহার থাকেব।

ধারা-২৬৭। উইল সংঌা১ কাগজপ্াদি দাখেল ৃজলা জজ ৃকান বৃিপকে আেদশ িদেত পারেব।- (১) ৃজলা জজ

উইল সংঌা১ বা উইল সংঌা১ বিলয়া িবেবিচত ৃকান বৃিপর দখেল বা িনয়ংেণ থাকা ৃকান ৃপপার বা ৃলখা

আদালেত দাখল বা আনার জ ঐ বৃিপকে আেদশ কিরেত পারেব।

(২) যিদ ১মাণ করা না যায় ৃয, উপ ৃকান ৃপপার বা ৃলখা উপ বৃিপর দখল বা িনয়ংেণ আছ িক, উপ ৃপপার বা

ৃলখা সেকঁ িতিন অবগত আছন এইপ িবৃাস কিরবার কারণ রিহয়াছ তাহা হইল আদালত উপ বৃিপকে

িজ্াসাবাদ করার ডৈৃ আদালেত হাজির হইবার িনেদঁশ িদেত পারেব।

(৩) উপ বৃিপকে আদালত কতৃঁক িজ্াসিত ১েœর সত্ জবাব িদেত হইেব এবং আদালত আেদশ কিরেল উপ

ৃপপার বা ৃলখা দাখিল কিরেত হইেব এবং িতিন ৃকান মামলার পঃ হইেল উপ ১েœর জবাব না িদেল বা আদালেত

হাজির না হইেল বা উপ ৃপপার ৃলখা না িনেল দàিবিধর অধীেন ৃযপ শাি ৃভাগ কিরেতন ৃসপ শাি পাইেব।

(৪) কাযঁধারা বৃয় িবচারেকর িবেবচনা১সূত হইেব।

ধারা-২৬৮। ১েবট এবং বৃব৩াপনা সংঌা১ ৃজলা জজ আদালেতর কাযঁধারা।- ১েবট এবং বৃব৩াপনাপ্ সংঌা১

ৃজলা জজ আদালেতর কাযঁনম অতঃপর অ ৃকানভাবে বিণঁত বৃতীত অব৩ার ৃ১িঌেত যতদূর সুব ১৯০৮ সেনর

ৃদওয়ানি কাযঁিবিধ ৫ারা িনয়িত হইেব।

উ্রাধকার আইন, ১৯২৫

ধারা-২৬৯। কখন এবং িকভাবে সিৃ সংরঌেণ ৃজলা জজ হেঌপ কিরেব।- (১) মৃত বৃিপর উইেলর ১েবট ম৩ুর

না করা পযঁ১ অথবা তাহার ভূ-সিৃর বৃব৩াপক িনেয়াগ না করা পযঁ১ ৃয ৃজলা জেজর এখিতয়াের মৃত বৃিপর

সGি্যর ঁকান অংশ অবিতত ঐ ঁজলা জজ উপ সGি্যর ^াথঁ দাবীকারী ঁকান বপিরর উেদপ্াগ উহা সংরণেপর জ্য

হৃপেণপ করার অিধকারী হইেব এবং ঁযেণেল সGি্য ঁকান ণিত ঝুঁিকর সhুখীন হয় বিলয়া জজ মেন কেরন, ঁসই

সকল ঁণেল এবং িতিন উপযুপ মেন কিরেল তদ্রেজেপ উপ সGি্য হৃহণ এবং দখেল রাখার জ্য একজন কমঁকতঁা

িনেয়াগ কিরেত পাির্েব।

(২) মৃত বপিপ িহˆ, মুসিলম, ঁবৗৈ, িশখ বা jজন বা অবপ্াহিতপ্াৎ বপিপ হইেল িকংবা উইলিবহীন অবতপ্ায়

বাংলােদশী Øীtাের্নর সGি্যর ঁকান অংেশর ঁণেল এই ধারা পেযাজপ্ হইেব না।

ধারা-২৭০। ঁজলা জজ কখন পেবট বা বপ্বতপ্াপনাপা মঞ্জুর কিরেত পাির্েব। - ঁজলা জজ তাহার আদালেতর

সীলেমাহর ঁকান মৃত বপিপর ভূ-সGি্যর ঁণেল উইেলর পেবট বা বপ্বতপ্াপনাপা মঞ্জুর কিরেত পাির্েব যিদ অতঃপর

বিণঁত পৈিতেত ঁকান বপিপর দরখাে্ধর মাধপ্েম পতীয়মান হয় ঁয উইলকারী বা ঁণলমত অকৃত উইলকারী তাহার

মৃতুপ্র সময় উপ জেজর এখিতয়াের্র মেধপ্ বসবাসের তপ্ান বা তপ্াবর বা অতপ্াবর সGি্য িনিদঁর কিরয়া িদয়াছেন।

ধারা-২৭১। মৃত বপিপর িনিদঁর ঁকান আবাসতল না থাকেল ঁজলা জেজর িনকটকৃত দরখাধ্ িনধ্য়ি। - যখন মৃত

বপিপর মৃতুপ্র সমেয় ঁয ঁজলায় তাহার িনিদঁর ঁকান আবাস তল ছিলনা, ঐ ঁজলা জেজর িনকট দরখাধ্ করা হয় তখন

উপ দরখাধ্ জজ তাহার ^িবেবচনায় পতপ্াখান কিরেব, যিদ তাহার রাে্য় উপ দরখাধ্ আেরা সিঠক বা

qিবধাজনকভাের্ব অ্য ঁকান ঁজলায় িনধ্য়ি করা যায় িকংবা ঁযেণেল দরখাধ্িট বপ্বতপ্াপনাপা সংÑাপ ঁসেণেল

সGূণঁভাের্ব বা তাহার এখিতয়াের্র মেধপ্ সGি্যেত সীিমতভাের্ব উহা মঞ্জুর কিরেবন।

ধারা-২৭২। পিতিনিধ পেবট এবং বপ্বতপ্াপনাপা মঞ্জুর কিরেত পাির্েবন। - ঁকান ঁজলা পিতিনিধর িনকট দরখাে্ধর

িভিŸেত ঁয িবষেয় ঁকান িববাদ নাই ঐ িবষেয় তদ্রকতৃঁক পেবট এবং বপ্বতপ্াপনাপা মঞ্জুর করা যাইেব যিদ অতঃপর

বিণঁত পৈিতেত সতপ্ায়ত িপিটশেনর মাধপ্েম এইÇপ পতীয়মান হয় ঁয, ঁণলমত উইলকারী অথবা অকৃত উইলকারী

উপ পিতিনিধর এখিতয়াের্র মেধপ্ তাহার মৃতুপ্র সময় িনিদঁর আবাসতল ছিল।

ধারা-২৭৩। পেবট বা বপ্বতপ্াপনাপে্লর চূড়াপ্তা। - তপ্াবর বা অতপ্াবর সকল সGি্য বা ভূ-সGি্যেত বা মৃত বপিপর

উপর ১েবট বা বৃবত্তাপনাপেৃর কাযর্করতা থাকেব এবং মৃত বৃিpর সকল ঁদনাদােরর িবʔেɛ ১িতিনিধӧমূলক ʌӧ

সɢেকর্ চূড়া১ বিলয়া গণৃ হইেব এবং তাহার দখলভুp সɢিÿ সকল ধারক বৃিpগণ এবং ঁদনা পিরেশাধপূবর্ক

সকল ঁদনাদারেক এবং ঁয বৃিpেক উp ১েবট বা বৃবত্তাপনাপৃ মɜুর করা হইয়ােছ ঐ বৃিpেক উp সɢিÿ

অপর্ননকারী সকল বৃিpগণেক পূণর্ অবৃাহিত দান কিরব:

তেব শতর্ থাকে ঁয,-

(ক) হাইেকাটর্ িবভাগের মাধৃেম, বা

(খ) ঁজলা জেজর মাধৃেম, ঁযখানে মৃত বৃিp তাহার মৃতুৃর সময় উp জেজর এখিতয়ারের মেধৃ তাহার িনিদর্ɪ

আবাসɜল িছল এবং জজ এই মেমর্ ১তৃায়ন কেরন ঁয, বাংলাদেশর সীমানার বাইেরর সɢিÿ এবং ভূ-সɢিÿর

মূলৃায়েন ১০,০০০ টাকার অিধক হয় না।

মɜুরীকৃত ১েবট এবং বৃবত্তাপনাপৃ মɜুেরর মাধৃেম অɣভাবে িনেদর্িশত না থাকেল সমè বাংলাদেশ একইভাবে

কাযর্কর হইেব।

উ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-২৭৪। ২৭৩ ধারার অɹিবিধ অধীেন মɜুরীকৃত সার্িটর্ফেকট হাইেকাটর্ িবভাগ ঁɔরণ। - (১) ঁযেহতু ২৭৩ ধারার

অɹিবিধেত উৎিখত দলসহ ১েবট বা বৃবত্তাপনাপৃ হাইেকাটর্ িবভাগ বা ঁজলা জেজর ɛারা মɜুরীকৃত হইয়ােছ ঁসই

ঁহতু হাইেকাটর্ িবভাগ বা ঁজলা জজ উp মɜুর সɢেকর্ একিট সার্িটর্ফেকট িনgিলিখত আদালেত পাঠাইয়া িদেবন।

যথা-

(ক) যখন মɜুর হাইেকাটর্ িবভাগের মাধৃেম হয় তখন ১েতৃকিট ঁজলা আদালেত;

(খ) ঁজলা জেজর ɛারা মɜুরীকৃত হইল হাইেকাটর্ িবভাগে।

(২) উপধারায় (১) উৎিখত ১িতিট সার্িটর্ফেকট চতুথর্ তফিসেল বিণর্ত পɛিতেত কিরেত হইেব এবং উp সার্িটর্ফেকট

হাইেকাটর্ িবভাগের মাধৃেম ফাইল কিরেত হইেব।

ধারা-২৭৫। উপযুক্তভাবে কৃত এবং সত্যায়িত হইলে একটি বা বহুবচনাপনার দরখাস্ত চূড়ান্তভা। - একটি বা বহুবচনাপনা

দরখাস্ত, যিদ অতঃপর বিণর্ত পিরেতেত করা হয় এবং সত্যায়িত করা হয় একটি বা বহুবচনাপনা মযুক্তের ঁমতাদানের

উেজ্য চূড়ান্ত বিলয়া গণ্য হইেব এবং উপরেপ কর্তান মযুর দ্যধুমাত্র এই কারেণ অিভশংিসত হইেব না র্যত, উইলকারী

বা অকৃত উইলকারী তাহার মৃত্যুর সমেয় র্তজলার মেধ্য িনিদর্তর র্তকান আবাস স্থল বা সম্পিত্ত ছিল না যিদ না আদালেত

অতারণার মাধ্যেম মযুর অতথ্যাহার করার কার্যধারার মাধ্যেম লাভ করা হয়।

ধারা- ২৭৬। একেবেটর জন্য িপিটশন। - (১) সংযুক্ত উইল সহেযাগ একেবট বা বহুবচনাপনাপেত্রর দরখাস্ত র্তয আদালেত

দরখাস্ত করা হয় ঐ আদালেতর কার্যধারায় সাধারণভাবে বহুবদ্ধত নরভাবে িলিখত ভাষায় িপিটশেনর মাধ্যেম

উইলসহ কিরেত হইেব িকংবা ২৩৭, ২৩৮ এবং ২৩৯ ধারায় উেল্লখিত র্তথেসত্র ঐ দরখাস্তের িবষয়বস্তুর একিট অনুলিপ

খসড়া বা িববৃত সহেযাগ িনম্নিলিখত িবষয়সমূহ িববৃত কিরেত হইেব-

(ক) উইলকারীর মৃত্যুর সময়;

(খ) সংযুক্ত র্তলখা র্তয তাহার সবর্তশষ উইল তাহা;

(গ) িপিটশনাের কাছে আসেত পাের এইরূপ সম্ভাব্য সম্পিত্তর পিরমাণ;

এবং

(ঙ) দরখাস্তিট একেবট সংক্রান্ত হইেল িপিটশনার র্তয উইেল উেল্লখিত িনবর্তাহক।

(২) উপ িববরণাদি ছাড়াও িপিটশেন আরও উেল্লখ থাকেব-

(ক) যখন দরখাস্তিট র্তজলা জেজর িনকট করা হয়, মৃত্যুর সমেয় মৃত বহুিপর র্তয জেজর এখিতয়াের মেধ্য িনিদর্তর

আবাসস্থল বা িকছু সম্পিত্ত ছিল, এবং

(খ) দরখাস্তিট র্তজলা অতিিনিধর িনকট করা হইেল, মৃত্যুর সমেয় মৃত বহুিপর র্তয উপ অতিিনিধর এখিতয়াের মেধ্য

িনিদর্তর আবাসস্থল ছিল।

Case Law

Section 276- In our country an application for probate or letters of administration is governed by the old law i.e. the Limitation Act, 1908 and there is no bar of limitation in applying for the grant of probate or letters of administration or revocation thereof. [Mokta Hossain Vs. Budhi Bala Dashi. 48

DLR 2021.

Section 276-In a suit for probate or letters of administration all that the Court is to see is that if the will in question is a genuine one and then the Court is required to see if the testator had disposing mind at the time of execution of the Will. [Moktar Hossain Vs. Budhi Bala Dashi, 48 DLR 2021.

উ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-২৭৭। ঁকাউঁ ঁনেু িপিটশেনর সাথ উইেলর অৈবাদ সংযুp কিরেত হইেব। ঁকাটঁ অৈবাদক বৃতীত অ ঁকান

বৃিpর েপারা অৈবাদেক ৩তৃায়ন। - ঁযেনেু আদালেতর কাযঁধারায় সাধারণভাবে বৃবদ্ধত ভাষা বৃতীত অ ঁকান

ভাষায় উইল, খসড়ার অিলিপ ঁলখা হয় ঐ ঁনেু আদালত, যিদ ভাষাটি এমন হয় ঁয উহার জ একজন অৈবাদক

িনেয়াগ কিরেত হয় িকংবা যিদ উইল অিলিপ বা খসড়া অ ভাষায় হয়, উহা অৈবাদ কিরবারেযাগৃ ঁকান বৃিpেক

িনেয়াগ কিরেব এবং অৈবাদিট উp বৃিpর েপারা িনgিলিখতভাবে ৩তৃাি়য়ত হইেব। যথা-

"আিম (ক, খ) এই মেমঁ ঁঘাষণা কিরেতিছ ঁয, আিম মূল অংেশর ভাষা এবং চিরু পিড়য়াছি এবং িনখুঁতভাবে বুিঝয়াছি

এবং উপেরাp অৈবাদ সতৃ এবং সিঠক"।

ধারা-২৭৮। বৃবত্াপনাপেৃর জ িপিটশন। - (১) বৃবত্াপনাপেৃর জ দরখাস্ত পূেবঁাpভাবে ৱভাবে িলিখত

িপিটশেনর মাধৃেম কিরেত হইেব এবং দরখাে িনgিলিখত িবষয়সমূহ থাকেব।

(ক) মৃত বৃিpর মৃতুৃর সময় এবং ত্ান;

(খ) মৃত বৃিpর পিরবার এবং অ্য আòীয়ৱজন এবং তাহাদের িনজ িনজ বাসত্ান;

(গ) িপিটশেনর ঁয অিধকার দাবী কের;

(ঘ) িপিটশনাের কাছ আসেত পাের এইrপ সgিÿর পিরমান;

(ঙ) যখন দরখাস্তিট ঁজলা জেজর িনকট করা হয়, মৃতুৃর সময় মৃত বৃিpর ঁয জেজর এখিতয়াের মেধৃ িনিদঁ

আবাসত্ল বা িকছু সgিÿ ছিল;

(চ) দরখাস্তিট ঁজলা ৩িতিনিধর িনকট করা হইল, মৃতুৃর সময় মৃত বৃিpর উp ৩িতিনিধর এখিতয়াের মেধৃ িনিদঁ

আবাসত্ল ছিল।

ধারা-১৭৯। কিতপয় ঁহৈেল ঽেবট বা বৃবওাপনার জন্য িপিটশন ভূিতেত িববৃিত সংেযাজন। - (১) ২৭৩ ধারার অিবিধেত উত্থাপন, ঁকান আদালেত সমè বাংলােদশ কাযঁকর হইেব েমমঁ ইôা ঽকাশ কিরয়া ঁকান ভূ-সম্পিত্তর উইেলর ঽেবট বা বৃবওাপনাপেৃর জন্য দরখাস্তকারী ঽেতৃক বৃিp তাহার িপিটশেন যথাৈনেম ২৭৬ ও ২৭৮ ধারায়

িবষয়াদ ছাড়াও এইরূপ িববৃিত কিরেব ঁয, তাহার িবশ্বাস মেত সবঁেশষ পূেবঁাpভাবে উp কাযঁকর হইেব েমমঁ ইôা

ঽকাশ কিরয়া ঐ উইেলর ঽেবট বা ঐ ভূ-সম্পিত্তর বৃবওাপনাপেৃর জন্য অন্য ঁকান আদালেত দরখাস্ত করা হয় নাই

িকংবা উpরূপ ঁকান দরখাস্ত করা হইেল ঁয আদালেত উহা করা হইয়াছ ঁয বৃিp বা বৃিpগণ উহা কিরয়াছ এবং উহাত কাযঁধারাসমূহ (যিদ থাক)।

(২) ২৭৩ ধারার অিবিধর অধীেন ঁয আদালেত দরখাস্ত করা হয় ঐ আদালত উপযুp মেন কিরেল দরখাস্তিট বাতিল কিরেত হইেব।

ধারা-২৮০। ঽেবট, ভূিতর জন্য িপিটশন শ্রবণীরত এবং সত্যায়িত হইেব। - ঽেবট বা বৃবওাপনার জন্য িপিটশন

সকল ঁহৈেল িপিটশনার এবং তাহার আইনজীবী, যিদ থাক, কতৃঁক শ্রবণীরত হইেব এবং িপিটশনার কতৃঁক িনgিলিখতভাবে সত্যায়িত হইেব। যথা-

"আিম (ক, খ), উপেরাp িপিটশেনর এই েমমঁ ঁঘাষণা কিরেতিছ ঁয, িপিটশেন যাহা িকছু বলা হইয়াছ তাহা আমার তথ্য এবং িবশ্বাস মেত সত্য।"

উড়্রাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-২৮১। উইেলর একজন সাৈীর প্রারা ঽেবেটর জন্য িপিটশেনর সত্যায়ন। - ঁযৈেল দরখাস্তিট ঽেবেটর জন্য করা

হয়, ঁসৈেল িপিটশনিট িনgিলিখতভাবে বা েমমঁ কমপেৈ উইেলর একজন সাৈীর প্রারা সত্যায়িত হইেব। যথা-

"আিম (গ, ঘ), উপেরাp িপিটশেন উত্থাপিত সবঁেশষ উইেলর একজন সাৈী এই েমমঁ ঁঘাষণা কিরেতিছ ঁয, আিম উp উইলকারীেক উইেল তাহার শ্রবণর (বা িচহ্ন) উপিস্থত থাকিয়া সংযুp কিরেত ঁদিখয়াছ (বা উp উইলকারী উপেরাp িপিটশেন সংযুp ঁলখা আমার উপিস্থিতেত তাহার সবঁেশষ উইল বিলয়া শ্রীকার কিরয়াছেন।)

ধারা-২৮২। িপিটশন বা ঁঘাষণায় িমথ্যা বনঁনার শাস্তি। - এতপ্রারা সত্যায়িত কিরেত হইেব েমমঁ আবশ্যক ঁকান

িপিটশন বা ঁষাষণায় যিদ এইঃপ ঁকান বণর্না থাকে যাহা ৩তǫায়নকারী বǫিp িমথǫা বিলয়া জানে অথবা িবƒাস কের

তাহা হইেল উp বǫিp ১৮৬০ সালের বাংলাদশ দáিবিধর ১৯৩ ধারার অধীনে অপরাধ কিরয়াছে বিলয়া িবেবিচত

হইেব।

ধারা-২৮৩। ঁজলা জেজর ìমতা।- (১) সকল ঁìেˆ ঁজলা জজ বা ঁজলা ৩িতিনিধ উপযুp মেন কিরেল-

(ক) শপথপূবর্ক বǫিpগতভাবে িপিটশনারেক ঁজরা কিরেত পাির্েব;

(খ) উইেলর উপযুp কাযর্কর সŠকর্ বা ঁìˆমত বǫবস্থাপনাপেˆ িপিটশেনর অিধকার সŠকর্ অিধকতর সাìǫ êহণ

কিরেত পাির্েব;

(গ) মৃতের ভূ-সŠিÿত Ñাথর্ আছ বিলয়া দাবীদার সকল বǫিpকে ৩েবট বা বǫবস্থাপনাপˆ মʒুর কিরবার পূর্েব

হাজির হইবার বা কাযর্ধারা ঁদিখবার আহবান জানাইয়া উেখ (citations) ইdǫ কিরেত পাির্েবন।

(২) উেখিট আদালত ৩াপেনর ঁকান dিবধাজনক স্থানে লটকাইয়া িদেত হইেব এবং ঁজলা কালেDzেরর অিফেসও

এবং জজ বা ঁজলা ৩িতিনিধ কতৃর্ক িনেদর্শিত পdিতেত ৩কাশ কিরেত বা জানাইেত হইেব।

Case Law

Section 63 & 283- Admittedly, except PW 1 no one was examined among the 8 attesting

withnesses to prove attestation of the alleged will and no explanation was given for their nonexamination even though the law required that at least two attesting witnesses each of whom saw

the testator sign or affix his mark should be examined by the propounder of the will. The long delay

of 15 years in filing the application for probate was not explained. The alleged will was found not

to be physically genuine. [Bhagirat Barman & another Vs. Haricharan Barman, 4 BLC 234].

Section 283 Clause (c)-If a person claims independently of the Will he cannot be said to have

interest in the probate case. [Chandi Proshad Dhar Vs. Bibha Rani Dhar & Ors. 50 DLR 355].

ধারা-২৮৪। ৩েবট বা বǫবস্থাপনা মʒুেরর িবƒেd আদালেতর িবšাপন (Caveat)।- (১) ৩েবট বা বǫবস্থাপনা

মʒুেরর িবƒেd কǫাভেয়ট ঁজলা জজ বা ঁজলা ৩িতিনিধর িনকট দায়ের কিরেত হইেব।

(২) ঁকান ঁজলা ৩িতিনিধর িনকট ঁকান কǫাভেয়ট দায়েরর অবǫবহিত পেরই িতিন উহার কিপ ঁজলা জেজর িনকট

পাঠাইয়া িদেবন।

উ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

(৩) ঁজলা জেজর িনকট কৃাভেয়ট দাখেলর অবৃবহিত পেরই উহার একিট কিপ ঁজলা ৯িতিনিধেক ৯দান কিরেত

হইেব, যাহার এখিতয়াের মেধৃ মৃতুৃর সময় মৃত বৃিpর িনিদঁr আবাসsল ছল বিলয়া কিথত হয় এবং অ¥ ঁকান

জজ যা ঁজলা ৯িতিনিধেক যাহার িনকট উহা ঁ৯রণ করা ঁজলা জেজর িনকট dিবধাজনক বিলয়া ৯তীয়মান হয়।

(৪) কৃাভেয়েটর ফরম: কৃাভেয়ট যতদূর sµব p¡m তফিসেল বিণঁত আকাের কিরেত হইেব।

ধারা-২৮৫। কৃাভেয়ট ি্য়ার পের কৃাভেয়টরেক ঁনাটশ না ঁদওয়া পযঁ্ ঁকান কাযঁধারা ৈহণ করা যাইেব না। -

দরখা¥ করা হইয়াছ বা দরখা¥র ঁনাটশ ঁদওয়া হইয়াছ এই¢প জজ বা ঁজলা ৯িতিনিধর িনকট কৃাভেয়েটর

মʒুর অ্ভূঁp কিরবার পর ৯েবট বা বৃবsাপনাপেৃর জ¥ ঁকান িপিটশেন ঁকান কাযঁধারা ৈহণ করা যাইেব না।

ধারা-২৮৬। ঁজলা ৯িতিনিধ কখন ৯েবট বা বৃবsাপনা মʒুর কিরেত পাের্বন। - ঁজলা ৯িতিনিধ ঐ ঁ¡েৃ ৯েবট বা

বৃবsাপনাপৃ মʒুর কিরেত পাের্বন না, ঁযে¡েৃ মʒুর sGেকঁ িববাদ আছ িকংবা ঁযে¡েৃ তাহার আদালেত

৯েবট বা বৃবsাপনাপৃ মʒুর করা ডিচত হইেব না মেমঁ তাহার িনকট ৯তীয়মান হয়।

বৃখৃা- িববাদ অথঁ কাযঁ ধারা িবেরাধিতা কিরবার জ¥ ঁকান বৃিp বা তাহার ৲ীকৃত ৯িতিনিধর মাধৃেম বা তাহার

পে¡ কাযঁ কিরেত যথাপোযুpভাের িনেয়াগকৃত আইনজীবীর উপি¤ত বুঝাইেব।

Case Law

Setion 286 & 288-A District Delegate shall cease his hands under section 286 as soon as a contention as to the grant of probate or letters of administration is raised in any case and the matter shall be returned to the District Judge in accordance with the provisions of section 288. [Haripada Ghose an another Vs. Gopal Chandra Ghose, 47 DLR (AD) 164].

ধারা-২৮৭। ঁকান িববাদ না থাকেল সেuহজনক ঁ¡েৃ ঁজলা জেজর িনকট িবকৃিত ঁ৯রেণর ¡মতা। - ঁযে¡েৃ ঁকান িববাদ ঁনই িক¾ ৯েবট বা বৃবsাপনাপৃ মʒুর করা ডিচত হইেব বা হইেব না মেমঁ ঁজলা ৯িতিনিধর িনকট

সৌহজনক বিলয়া ৩তীয়মান হয় ঐ৫প ৩িতিট ৺ঌ্ঠ অথবা ৺কান ৩েবট বা বǫবৎাপনাপে্রর ম৩ুর বা ম৩ুেরর জ৸

দরখাে৺র ৺ঌ্ঠ যখন ৺কান ৩œ উঁাপিত হয় তখন ৺জলা ৩িতিনিধ উপযুক্ত মেন কিরেল িবষয়িট ৺জলা জেজর িনকট

৺৩রণ কিরেত পাির্েব িযিন তাহার িনকট ৩েয়াজনীয় বিলয়া ৩তীয়মান িনেদর্শ ৺মাতাে্বক উক্ত দরখাে৺র িবষেয়

অêসর হইেত ৺জলা ৩িতিনিধেক িনেদর্শ িদেত পাির্েব অথবা তাহার িনকট তিকর্ত ম৩ুেরর জ৸ দরখা৺ কিরবার

dেযাগ িদয়া উক্ত দরখা৺ িবষেয়র ৺ঌ্ঠ আর না অêসর হইেত ৺জলা ৩িতিনিধেক িনেষধ কিরেত পাির্েবন।

ধারা-২৮৮। িববাদ থাকিেল অথবা ৺জলা ৩িতিনিধ তাহার আদালেত ৩েবট বা বǫবৎাপনাপ্র ৩তǫাখান করা উপযুক্ত

মেন কিরেল ৺সেঌ্ঠ পৰিত। - ৺যেঌ্ঠ িববাদ থাকে িকংবা ৩েবট বা বǫবৎাপনাপ্র তাহার আদালেত ৩তǫাখান করা

উিচত মেমর্ ৺জলা ৩িতিনিধ একমত হন, ৺সেঌ্ঠ িপিটশেনর সিহত দাখিলকৃত দিললসহ িপিটশনিট দরখা৺কারী

বǫিক্তর িনকট ৺ফরত্ পাঠাইেত হইেব যাহাে্ত িপিটশনিট ৺জলা জেজর িনকট দাখিল করা যায় ৺জলা জেজর িনকট

৸ায় িবচাে্রর উেjে্য, যিদ না ৺জলা ৩িতিনিধ উহা ৩েয়াজনীয় বিলয়া মেন কেরন, উহা আটেকর জ৸, যাহা িতিন

কিরেত এদৰ্েরা ঌমতা৩ালে দাখিল করা যায় এবং ঐ ৺ঌ্ঠ িপিটশনিট তত্ কতৃর্ক ৺জলা জেজর িনকট পাঠাইয়া িদেত

হইেব।

Case Law

Setion 286 & 288-A District Delegate shall cease his hands under section 286 as soon as a

contention as to the grant of probate or letters of administration is raised in any case and the matter

shall be returned to the District Judge in accordance with the provisions of section 288. [Haripada

Ghose an another Vs. Gopal Chandra Ghose, 47 DLR (AD) 164].

ধারা-২৮৯। ৺কাে্টর্র সীলেমাহেরর ৩েবট ম৩ুর কিরেত হইেব। - উইেলর ৩েবট ম৩ুর কিরেত হইেব েমমর্ ৺জলা জজ

বা ঁজলা ১িতিনিধর িনকট যখন ১তীয়মান হয় তখন িতিন ৬নং তফসীেল বিণঁত ফরেম তাহার আদালেত সীল ঁমাহর

উp ১েবট মʒুর কিরেত হইেব।

ধারা-২৯০। আদালেতর সীলেমাহের বǫবʊাপনাপ¢ মʒুর কিরেত হইেব।- যখন ঁজলা জজ বা ঁজলা ১িতিনিধর িনকট

এইʗপ ১তীয়মান হয় ঁয, সংযুp উইেলর কিপ সহেযাগ বা বǫতীত মৃত বǫিpর ভূ-সʊিyেত বǫবʊাপনাপ¢ মʒুর

কিরেত হইেব যখন িতিন ৭নং তফিসেল বিণঁত ফরেম তাহার আদালেত সীলেমাহর উp ফরম মʒুর কিরেব।

ধারা-২৯১। বǫবʊাপনা বyড।- (১) ২৪১ ধারার অধীেন মʒুর বǫিতেরেক ঁকান বǫিpেক বǫবʊাপনাপ¢ মʒুর করা

হইেল উp ১েতǫক বǫিp মৃত বǫিp ভূ-সʊিyর সংè্েহর জ¥ িনেয়ািজত এবং বǫবʊাপনাকারী এক বা একািধক

আমানতকারীসহ ঁজলা জজেক মুচেলকা িদেবন এবং উp মুচেলকা ঁজলা জজ সাধারণ বা িবেশষ আেদশর মাধǫেম

ঁযমন িনেদঁশ িদেবন ঁতমন ফরেম কিরেত হইেব।

(২) যখন মৃত বǫিp একজন িহu, মুসিলম, ঁবৗ¢ িশখ বা ÿজন বা অবǫবাহিত১াe হন তখন-

(ক) ২৪১ ধারার অধীেন মʒুর সʊেকঁ উপধারা (১) এর বǫিতÑম কাযঁকর হইেব না।

(খ) ১েবট মʒুর করা হইয়ােছ এʗপ ঁকান বǫিpর িনকট ঁজলা জজ একই ʗপ মুচেলকা দাি¡ব কিরেত পাি¡রেবন।

ধারা-২৯২। বǫবʊাপনা মুচেলকার ʌÒিনেয়াগ।- িপিটশেনর মাধǫেম দরখাে¤র িভিyেত এবং উp ঁকান মুচেলকার

অংগীকার রƒা করা হয় নাই এই মেত সƒিরর ঁ১িƒেত এবং আদালত ঁযমন উপযুp মেন কের ঁতমন জামানত

িকংবা গৃহীত অথঁ আদালেত পিরেশাধ কিরেত হইেব বা অ¥ ঁকানভােব জমা িদেত হইেব মেমঁ ঁযমন িবধান কিরেব

ঁতমন শেতঁ; আদালত উহা ঁকান বǫিp, তাহার িনবঁাহক বা বǫবʊাপকেক ʌÒিনেয়াগ কিরেত পাি¡রেব, িযিন বা যাহারা

উহার ফেল তাহার বা তাহােদর িনজʌনােম এমনভােব উp মুচেলকার উপর মামলা কিরবার অিধকারী হইেবন ঁযন

উহা আদালেতর িবচারেকর পিরবেতঁ মূলতঃ তাহােক বা তাহােদরেক িদয়াি¡ছেলন এবং সংিJr সকল বǫিpর ɳাি¡t

িহসােব উp শতঁ ভাি¡ িবষেয় আদায়েযাগǫ পূণঁ পিরমাণ আদায় কিরেত পাি¡রেবন।

ধারা-২৯৩। ১েবট এবং বǫবʊাপনা মʒুেরর সময়।- ৭িট ʌr (Clear) িদন অিতবাি¡হত না হওয়া পযঁ১ ঁকান উইেলর

ে◌বট ম◌ুর করা যাইেব না, এবং উইলকারী বা অকৃত উইলকারীর মৃতুর িদন হইেত ১৪িট পির◌ার িদন অিতবাহিত

না পযর্ ◌ন হওয়া র্কান বর্বস্থাপনাপ◌ ম◌ুর করা যাইেব না।

ধারা-২৯৪। মূল উইেলর দা◌িখল।- (১) উইেলর সরকারী র্রিজি◌ ◌িতা◌ত না হওয়া পযর্ ◌ন ে◌তর্ক র্জলা জজ বা র্জলা

◌িতিনিধ তাহার আদালেতর র্রকেডর্র মেধ◌ সকল মূল উইল দা◌িখল (ফাইল) এবং সংর◌ণ কিরেবন যাহার ে◌বট বা

সংযু◌ উইলসহ বর্বস্থাপনাপ◌ তদ◌কতর্ক ম◌ুরীকৃত হইেত পা◌িরেব।

(২) উ◌ দা◌িখলকৃত উইল সংর◌ণ এবং পিরদশর্ে◌নর জ◌ সরকার ◌িবধান ◌ণয়ন কিরেত পা◌িরেব।

উ◌রা◌িধকার আইন, ১৯২৫

ধারা-২৯৫। ◌িববাদপূণর্ র্জ◌ে◌ পৰ◌িত।- র্য র্জলা জেজর ◌িনকট র্কান ◌িবষয় ◌িববাদ থা◌ে◌ ঐ◌ে◌ ১৯০৮ সেনর

র্দওয়ানী কাযর্◌িবিধর ◌িবধানাবলী র্মাতা◌েবক কাযর্◌ধারা যতদূর স◌ব ◌িনয়িমত মামলা আকা◌ের হইেব, যাহা◌ত র্জ◌ে◌মত,

ে◌বট বা বর্বস্থাপনার জ◌ ◌িপিটশনার বাদী হইেবন এবং ম◌ুর ◌িবেরা◌িধতা কিরেত হা◌িজর বর্◌ি◌ ◌িববাদী হইেবন।

ধারা-২৯৬। ◌তর্◌াদ◌ত ে◌বট বা বর্বস্থাপনা সমপর্ণ।- (১) যখন এই আইেনর অধী◌েন ে◌বট বা বর্বস্থাপনাপে◌র ম◌ুর

◌তর্◌াহার করা হয় বা বা◌িতল করা হয়, তখন র্য বর্◌ি◌ে◌ক ম◌ুর করা হয় ঐ বর্◌ি◌ ম◌ুরী ◌দ◌ আদালেত সো সোই

ে◌বট বা প◌ ◌তর্◌পর্ণ কিরেবন।

(২) যিদ উ◌ বর্◌ি◌ র্জ◌ায় এবং র্কান য◌ুসংগত কারণ বর্তীত ে◌বট বা প◌ ◌তর্◌পর্ণ উ◌ভাে◌ব ◌িগত রাখা হয়,

তাহা হইেল ◌িতিন সেবর্◌াÔ ১,০০০ টাকা অথর্ দে◌ বা ৩ মা◌েসর কারাদ◌ বা উভয় দে◌ দি◌ত হইেবন।

ধারা-২৯৭। ে◌বট বা বর্বস্থাপনা ◌তর্◌াহা◌েরর পূ◌েবর্ ◌িনবর্◌াহক বা বর্বস্থাপকেক ◌দান।- যখন ে◌বট বা বর্বস্থাপনা ম◌ুর

◌তর্◌াহার করা হয়, তখন উহা ◌তর্◌াহা◌েরর পূ◌েবর্ উ◌ ম◌ুে◌রর অধী◌েন র্কান ◌িনবর্◌াহক বা বর্বস্থাপকেক ◌দ◌ সকল

পিরেশাধ, উ◌ ◌তর্◌াহার সে◌ও, পিরেশাধকারী বর্◌ি◌র ◌িত র্জবধ অবর্◌াহিত হইেব; এবং উ◌ ◌তর্◌াদ◌ত ম◌ুে◌রর

অধী◌েন কাযর্◌কর কির◌ায়া◌েছন এমন ◌িনবর্◌াহক বা বর্বস্থাপক তদ◌কতর্◌ক র্য বর্◌ি◌ে◌ক পরবতর্◌ী◌েত ে◌বট বা বর্বস্থাপনাপ◌

মʒুর করা যাইত ঐ বǫিp আইনগতভােব কিরেত পাির্েতন। এইʢপ পিরেশাধ িবষেয় িনেজ িরইমবাসʊ রাি্খেত

পাির্েবন।

ধারা-২৯৮। বǫবʊাপনাপʯ অʌীকাের্র ȵমতা। - ইেতাপূ্েবʊ যাহা িকছুই বলা হউক না ʒকন, মৃত বǫিp, মুসিলম, ʒবৗ৫,

বা অবǫবাহিতɔাe বǫিp, বা িহʯ, িশখ বা jজন হইেল যাহার ʒȵাʯ ৫৭ ধারা ɔাযাজǫ হয় না, এই আইেনর অধীেন

ʒকান দরখাʜ বা বǫবʊাপʯ মʒুর ɔতǫাখান কিরবার আেদশ, িলিখতভােব ʒরকডʊকৃত কারেণ, আদালেতর

িবেবচনাɔসূত হইেব।

ধারা-২৯৯। ʒজলা জেজর আেদশর িবʮ্েɛ আপীল। - এতɛারা ʒজলা জেজর উপর অিপʊত ȵমতা বেল তʋকত্ʊক

ɔিতিট আেদশ ১৯০৮ সেনর ʒদওয়ানী কাযʊিবিধর িবধানাবলী ʒমাতাে্বক হাইেকাটʊ িডিভশেন আপীল সাে্পȵ হইেব।

ধারা-৩০০। হাইেকাটʊ িডিভশেনর সমʢপ ɹিpয়ার। -(১) ʒজলা জেজর উপর অিপʊত সকল ȵমতা ɔে়য়াে্গ হাইেকাটʊ

িডিভশেনর ʒজলা জেজর সাে্থ সমʢপ ɹিpয়ার থাি্কেব।

(২) ʒযেȵাʯ ৫৭ ধারা ɔাযাজǫ হয় ʒসȵʯ বǫতীত এতɛারা ʊানীয় এলাকায় আেরাপিত সমʢপ ɹিpয়ার বেল

হাইেকাটʊ িডিভশন, মৃত বǫিp িহʯ মুসিলম, ʒবৗ৫, িশখ বা jজন বা অবǫাহিত ɔাe বǫিp হইেল, ɔেবট বা

বǫবʊাপনাপে্রর দরখাʜ êহণ কিরেব না যিদ না সরকার সরকারী ʒগেজেট ɔʂাপন ɛারা উহাে্ক উpʢপ কিরবার

ȵমতা দান কের।

ধারা-৩০১। িনবʊাহক বা বǫবʊাপেকর অপসারণ এবং উȳরাি্ধকাের্র িবধান। -দরখাে্জর িভিȳেত হাইেকাটʊ িডিভশন

ʒকান বǫিpগত িনবʊাহক বা বǫবʊাপকেক বরখাʜ, অপসরাণ িকংবা অবǫাহিত দান কিরেত পাির্েব এবং উp িনবʊাহক

বা বǫবʊাপেকর পেদ অ¥ে্কান বǫিpে্ক উȳরাি্ধকার কিরেত পাির্েব িযিন উp পদ হারাইেবন এবং ভূ-সɢিȳর

দখলভুp সɢিȳর উp উȳরাি্ধকার ¥ʜ কিরেবন।

ধারা-৩০২। িনবʊাহক বা বǫবʊাপেকর িবেবচনা। - ʒযেȵাʯ এই ধারার অধীেন ɔেবট বা বǫবʊাপনাপʯ মʒুর করা হয়,

ʒসেȵাʯ হাইেকাটʊ িডিভশন, দরখাে্জর িভিȳেত ভূ-সɢিȳ বা বǫবʊাপনা িবষেয় িনবʊাহক বা বǫবʊাপকেক সাধারণ বা

িবেশষ িনেদʊশ িদেত পাির্েব।

উ্ত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

অধ্যায়- পাঁচ

নিজেদের ভুলের নিবর্তাহকগণ সংক্রান্ত

ধারা-৩০৩। নিজের ভুলের নিবর্তাহক।- যখন মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে হস্তান্তর করেন, কিংবা নিবর্তাহকের পদ ভুল

অর্থ যকান কার্য করেন, এবং যকান যবধ নিবর্তাহক বা ব্যবস্থাপক না থাকে, ঐ ব্যক্তি তাহার নিজের ভুলের নিবর্তাহক

নিজেক কিরেত পারিবেন।

ব্যক্তিস্বত্ব।- (১) সংরক্ষণের উদ্যোগ কিংবা সত্ কারের ব্যবস্থার জন্য বা পিরবার অথবা সম্পর্কের তাত্ ক্ষণিক

প্রয়োজনের উদ্যোগ মৃত ব্যক্তির সম্পর্কে হস্তান্তর একজন নিবর্তাহকেক তাহার নিজের ভুলের নিবর্তাহক কিরেব না।

(২) অর্থের নিকট হইেত গৃহীত মূল্যের পণ্য যলনেদেনর লাভাবক প্রক্রিয়ায় নিজের ভুলের নিবর্তাহক কের না।

উদাহরণ

(অ) ক মৃত ব্যক্তির কিছু পণ্য ব্যবহার কের বা দিয়া যদয় বা বিক্রি কের অথবা তাহার নিজের ঋণ বা উপর দায়

পূরণাথে উহা হস্তান্তর কের অথবা মূল্যের যদনায় পিরেশাধ হস্তান্তর কের। ক তাহার নিজে ভুলের একজন নিবর্তাহক।

(আ) ক মৃত ব্যক্তির যদনা সংহস্ত ও তাহার পণ্য বিক্রয় কিরবার জন্য মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় প্রতিনিধি হিসেব নিযুক্ত

হয় এবং তাহার মৃত্যুর সংক্রান্ত অবগত হওয়ার পের উপযুক্ত কার্য করা অবশ্যক রাখে। এখানে ক মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর

সংক্রান্ত অবিহত হওয়ার পের তদ্বকত্বক সংক্রান্ত কার্য সংক্রান্ত তাহার নিজের ভুলের একজন নিবর্তাহক।

(ই) ক মৃত ব্যক্তির নিবর্তাহক না হেয়ও তাহার নিবর্তাহক হিসাবে মামলা দায়ের কের। ক তাহার নিজের ভুলের একজন

নিবর্তাহক।

ধারা-৩০৪। নিজের ভুল বিষেয় নিবর্তাহেকর দায়।- যখন একজন ব্যক্তি তাহার নিজের ভুলের নিবর্তাহক হওয়া বিষেয়

কার্য করেন, তখন তিনি যবধ নিবর্তাহক বা প্রশাসক বা মূল্যের যকান পাওনা দায় বা উপরদায়হীতার নিকট জবাবিদিহ

হইেবন, ঐ পিরমাণ সংক্রান্ত যথেষ্ট যকান যবধ নিবর্তাহক বা ব্যবস্থাপেকর নিকট পিরেশাধিত পিরমাণ হইেত

ঁদওয়ার পর তাহার িনকেট আস।

অধ্যায় -ছয়

িনবর্াহক বা বœবস্থাপেকর ৈনমতা

ধারা-৩০৫। মৃত বœিপ্তর িবদœমান মামলার কারণ এবং মৃতুœেত ঁদয় ঁদনা িবষেয়।- একজন িনবর্াহক বা বœবস্থাপেকর

মৃত বœিপ্তর িবদœমান সকল মামলার কারণ িবষেয় এবং ঁদনা আদায়ের ৈনমতা িবষেয় মৃত বœিপ্ত জীিবত থাকেল

তাহার ঁয ৈনমতা থাকত, ঐ ৈনমতা থাকেব।

ধারা-৩০৬। মৃত বœিপ্ত এবং িনবর্াহক বা বœবস্থাপেকর িবœেদ মামলার অিধকার এবং দাবী।- মৃতুœর সময় ঁকান

বœিপ্ত তা তাহার িনবর্াহক এবং বœবস্থাপেকর পেৈ বা িবপেৈ িবদœমান সকল অিধকার ১৮৬০ সালের দিàিবধেত

অিজর্ত মানহানি বা আঘাত িকংবা মৃত হয় না এইরূপ ৈনত এবং পেৈর মৃতুœর পের দাবীকৃত ৎিতকার পাওয়া যায় না

এইরূপ বœতীত, িবদœমান থাকেব।

উদাহরণ

উœরাধিকার আইন, ১৯২৫

(ক) ঁকান কমর্কতর্ার ঁদাষ বা অবেহলার কারেণ ঁরললাইেন সংঘষর্ ঘেট এবং একজন বাদী বারাóকভাবে আহত হয়,

িকন্তু মৃতুœ হয় না। ঁকান মামলা দায়ের না কিরয়া িতিন পের মারা যান। মামলার কারণ িবদœমান থাকে না।

(আ) 'ক' িববাহ িবেôদের মামলা কেরন। 'ক' মারা ঁগল। মামলা কিরবার কারণ তাহার ৎিতিনিধর বরাবের থাকে না।

ধারা-৩০৭। সŒিœ িবিলবœবস্থা করার জন্য িনবর্াহক বা বœবস্থাপেকর ৈনমতা।- (১) উপধারা (২) এর িবধানাবলী

সাপেৈ একজন িনবর্াহক বা বœবস্থাপক ১২১-ধারার অধীেন তাহার উপর ন্যস্ত মৃতের সŒিœ িতিন ঁযমন িবেবচনা

কেরন ঁতমন পরিমেত সŒূর্ণভাবে বা আংিশকভাবে িবিলবœবস্থা কিরবার ৈনমতা থাকে।

উদাহরণ

(অ) মৃত বǫিp তাহার সɢিÿর অংশ উইলমূেল দান কেরন। িনবŠাহক উp দােনর সĥিত না িদয়া সɢিÿ িবনÑয় কের।

িবষয়িট ĵবধ।

(আ) িনবŠাহক তাহার িবেবচনার ১েয়াগ বেল মৃেতর ৩াবর সɢিÿর অংশিবেশষ বƯক Šদন। বƯকিট ĵবধ।

(২) যিদ মৃত বǫিp িহŋ, মুসিলম, ŠবৗƯ, িশখ, ĵজন বা অবǫাহিত ১াƯ হন তাহা হইেল উপধারা (১) বেল অিপŠত

সাধারণ ȵমতা িনিgলিখত বাধািনেষধ শতŠসাপেȵ হইেব। যথা-

(অ) িনবŠাহেকর উপর ÿু অ৩াবর সɢিÿ িবিলবǫব৩া করার ȵমতা তাহাক িনেয়াগকারী উইেলর মাধǫেম আেরাপিত

বাধািনেষধ সাপেȵ হয় যিদ না উp বাধা িনেষধ সেŸও ১েবট তাহাক এবং ১েবট মȚুরীকৃত আদালত তাহাক

িলিখত আেদশ বেল আেদশ বিণŠত অŋিমত পƯিতেত ৩াবর সɢিÿ িবিল কিরবার ȵমতা দান কের।

(আ) একজন বǫব৩াপক বǫব৩াপনাপŋর মȚুরীপŋ দানকারী আদালেতর পূবŠাŋমিত বǫতীত-

(ক) ২১১ ধারার অধীেন সাময়কভাবে তাহার উপর ÿু Šকান অ৩াবর সɢিÿ বƯক চাজŠ করেত বা িবনÑয়মূেল

হ৺াȚর, দান, িবিনময় বা অÿ Šকানভাবে হ৺াȚর কিরেত পারিেবন না বা

(খ) ৫ বছেরর অিধক Šময়াদ উp Šকান সɢিÿ ইজারা িদেত পারিেবন না।

(ই) Šȵŋমেত দফা (অ) বা (আ) এর লান কিরয়া িনবŠাহক বǫব৩াপক সɢিÿর িবিল বǫব৩া কিরেল উp সɢিÿেত

ʌাথŠ সংিJr Šকান বǫিpর কাছ উহা বাতিলেযাগǫ হইেব।

(৩) এইɁপ Šȵেŋল ১েবট বা বǫব৩াপনাপŋর মȚুর কিরবার পূেবŠ Šȵŋমেত উপধারা (অ) এর এবং (১) ধারার (২)

উপধারার (অ) এবং (ই) উপধারার একিট কিপ উহােত Ƒাংকন কিরয়া িদেত হইেব।

(৪) ১েবট বা বǫব৩াপনাপŋ (৩) উপধারা বা সংযুিp না করা বা গাঁথয়া না Šদবার কারেণ অৈবধ হইেব না িকংবা উp

Ƒাংকন বা সংযুিpর অŋপি৩ত এই ধারার িবধানাবলী বǫতীত অÿ Šকানভাবে কাযŠকর কিরেত িনবŠাহক বা

বǫব৩াপকেক ȵমতা দান কিরেবন।

ধারা-৩০৮। বǫব৩াপনার সাধারণ ȵমতা। - একজন িনবŠাহক বা বǫব৩াপক তȗকতৃŠক আইনসংগতভাবে খরচ করার

ȵমতা ছাড়াও উহা লান না কিরয়া খরচ কিরেত পারিেবন। -

(ক) তদ্ধকতৃর্ক বণ্ববেক্ষাকৃত ক্ষুকান ভূ-সম্পত্তির উপযুক্ত তত্ত্বাবধান বা বণ্ববেক্ষাপনার জন্য প্রয়োজনীয় কাযর্ক্রম এবং

(খ) হাইকোর্ট বিভাগ অপ্রাপ্তবয়স্ক উত্তরাধিকারীর সম্পত্তির ক্ষুকান বা

প্রশাসনের ব্যবস্থা করিবার জন্য যুক্তিসংগত এবং উপযুক্ত ক্ষুযমন হইবে ক্ষুতমন ধমর্ক্ষীয়

দাতবণ্ব এবং অন্যান্য বিষয়ে এবং উদ্যোগের ক্ষুকান।

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-৩০৯। কিমশন বা প্রতিনিধি চাজর্ক্ষ।- একজন নিবর্ক্ষাহক বা বণ্ববেক্ষাপক ১৯১৩ সালের Administrator General's

Act এর অধীনে বা প্রারা মহাবণ্ববেক্ষাপক এর ক্ষুকান সাময়িকভাবে নিদর্ক্ষশ হারের চাইেত অধিক হারের ক্ষুকান কিমশন বা

প্রতিনিধি চাজর্ক্ষ গ্রহণ বা দখেল রাখার অিধকারী হইেব না।

ধারা-৩১০। নিবর্ক্ষাহক বা বণ্ববেক্ষাপক কতৃর্ক মৃতের সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ।- যিদ ক্ষুকান নিবর্ক্ষাহক বা বণ্ববেক্ষাপক প্রতণ্বন্দ্বভাবে বা

পেরাদেভাবে মৃতের সম্পত্তির ক্ষুকান অংশ নিয়ন্ত্রণ কের তাহা হইেল িবনিয়িট িবিনত সম্পত্তিত্ত হাথর্ক্ষ সংিশ্লষ্ট ক্ষুকান বণ্বিপ্রর

নিকট বাতিলেযাগণ্ব হইেব।

ধারা-৩১১। কিতপয় নিবর্ক্ষাহক বা বণ্ববেক্ষাপেকর দমতা একজেনর প্রারা প্রয়াগেযাগণ্ব।- যখন কেয়কজন নিবর্ক্ষাহক বা

বণ্ববেক্ষাপক থাকেন তখন িবপরীত মেমর্ক্ষ ক্ষুকান নিেদর্ক্ষশ না থাকিেল তাহাদের সকেলর দমতা তাহাদের মেধ্যণ্ব একজেনর

প্রারা প্রয়াগ করা যাইেব িযিন উইল প্রমাণ কিরয়াছে িকংবা বণ্ববেক্ষাপনা গ্রহণ কিরয়াছে।

উদাহরণ

(অ) কেয়কজন নিবর্ক্ষাহেকর একজেনর মৃত বণ্বিপ্রর িনকট প্রাপণ্ব ক্ষুদনা মুল্যকরেণর অিধকার আছে।

(আ) একজেনর ইজারা সমপর্ক্ষেণর দমতা আছে।

(ই) একজেনর মৃতের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি, িবনিেয়র দমতা আছে।

(ঈ) একজেনর উত্তরদােয় সহিত ক্ষুদওয়ার দমতা আছে।

(উ) একজেনর মৃতের প্রতি প্রদেয় প্রতিস্রাপ্য পুণ্যাংকন করার দমতা আছে।

(ঊ) উহেলর মাধ্যণ্বেম ক, খ, গ এবং ঘ ক্ষুক নিবর্ক্ষাহক নিেয়াগ করা হয় এবং নিেদর্ক্ষশ ক্ষুদওয়া হয় ক্ষুয ক্সই জেনর নিয়া

ঁকারাম হইেব। একজন িনবর্াহক ঁকান কাযর্ঁ কিরেত পাির্েবন না।

ধারা-৩১২। কিতপয় িনবর্াহক বা ১শাসেকর ঁকান একজেনর মৃতু্যেত িবদ্যমান ৯মতা। - উইল বা বদ্যবস্থাপনাপে্রর

মঞ্জুরী িবপরীত মেমর্ঁ ঁকান িনেদর্শ না থাকিেল কিতপয় িনবর্াহক বা বদ্যবস্থাপেকর এক বা তেতাধিেকর মৃতু্যেত উপ

পেদর সকল ৯মতা উত্তরজীবীগণ বা উত্তরজীবর উপর ন্যস্ত হইেব।

ধারা-৩১৩। বদ্যবস্থাপেকর অবদ্যবস্থাপিত িবষেয়র ৯মতা। - অবদ্যবস্থাপিত িবষেয়র বদ্যবস্থাপেকর উপ িবষয় সম্পেকর্ঁ মূল

িনবর্াহক বা বদ্যবস্থাপেকর ৯মতার ন্যায় ৯মতা থাকিেব।

ধারা-৩১৪। নাবালকঃ কাে্যল বদ্যবস্থাপেকর ৯মতা। - নাবালকঃ কাে্যল একজন বদ্যবস্থাপেকর একজন সাধারণ

বদ্যবস্থাপেকর সকল ৯মতা থাকিেব।

ধারা-৩১৫। িববাহিত িনবর্াহক বা বদ্যবস্থাপেকর ৯মতা। - যখন ঁকান িববাহিত মিহলাে্যক ১েবট বদ্যবস্থাপনাপে্রর মঞ্জুর

ঁদওয়া হয় তখন তাহার একজন সাধারন িনবর্াহক বা বদ্যবস্থাপেকর সকল ৯মতা থাকিেব।

অধদ্যায়-সাত

িনবর্াহক বা বদ্যবস্থাপেকর কতর্ঁবদ্য সম্পেকর্ঁ

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-৩১৬। মৃতের অ১দ্যিরিণয়া সম্পেকর্ঁ। - মৃতের ১য়াজনীয় অ১দ্যিরিণয় অল্পাে্যনের সম্পাদেনর জন্য তাহার অবস্থা

উপেযাগীভাে্যব মৃত বদ্যিপ উপ ডেজে্য পযর্ঁাe সম্পিত্ত রাখিয়া ঁগেল তহিবল ঁদওয়া িনবর্াহেকর কতর্ঁবদ্য।

ধারা-৩১৭। তাকিলকা এবং িহসাবঃ। - (১) একজন িনবর্াহক বা বদ্যবস্থাপক ১েবট বা বদ্যবস্থাপনাপে্রর মঞ্জুেরর তারিখ

হইেত ৬ মাসের মেধদ্য অথবা আদালেতর ে্যারা িনধর্ারিত সমেয়র মেধদ্য ঐ আদালেতর দখলভুপ্ত সকল সম্পিত্তর পূর্ণঁ

এবং ১কৃত িহসাব এবং সকল পাওনা এবং িনবর্াহক বা বদ্যবস্থাপক অিধকারী হন ঁকান বদ্যিপ্তর ে্যারা এ৫প সকল ঁদনা

সম্মিলত একিট তাকিলকা ১দশর্ঁন কিরেবন এবং একইভাে্যব মঞ্জুেরর তারিখ হইেত এক বছেরর মেধদ্য অথবা উপ

আদালেতর িনিদষ্ট সময়র মেধ্য তাহার কাে◌ছ আস◌্য সম্প◌ি◌ত্ত এবং উপ◌র সম্প◌ি◌ত্ত ে◌য়াগ বা িবিলব্যবহার প◌িত সম্প◌িলত

ভূ-সম্প◌ি◌ত্তর একিট িহসাব ে◌দশর্ন কিরেব।

(২) এই ধারার অধী◌েন ষ্টকান ফরেম তা◌িলকা বা িহসাব ে◌দিশর্ত হইেব ◌দ◌ী◌ম ষ্টকাটর্ তাহা িনধর্◌ারণ কিরেত পা◌িরেব।

(৩) যিদ িনবর্◌াহক বা ব্যবহারক ইচ্ছাকৃতভাে◌ব এই ধারার অধী◌েন আদালেতর ে◌কারা িনেদর্◌শত তা◌িলকা বা িহসাব

ে◌দশর্ন না কেরন তাহা হইেল িতিন ১৮৬০ সা◌েলর দ◌ি◌বিধর ১৭৬ ধারার অধীন অপরাধ কিরয়া◌ে◌ছ বিলয়া গণ্য হইেব।

(৪) এই ধারার অধী◌েন ইচ্ছাকৃতভাে◌ব িমথ্য◌া তা◌িলকা বা িহসাব ে◌দশর্ন করা হইেল উহা উপ◌ িবিধর ১৯৩ ধারার

অধী◌েন অপরাধ বিলয়া িবেবিচত হইেব।

ধারা-৩১৮। কিতপয় ষ্টনি◌ে◌ল তা◌িলকা বাংলা◌েদেশর ষ্টকান অং◌শর সম্প◌ি◌ত্তর অ◌ভূর্প্ত কিরেব। - ষ্টযনি◌ে◌ল সমহ

বাংলা◌েদেশর কার্যর্কর হওয়ার অিভ◌া◌ে◌য় ে◌বট বা ব্যবহারপা◌ল◌র মঞ্জুর করা হয় ঐ সকল ষ্টনি◌ে◌ল িনবর্◌াহক বা

ব্যবহারক বাংলা◌েদেশ অবি◌ত মৃত ব্যি◌পর সকল ে◌াবর বা অে◌াবর সকল সম্প◌ি◌ত্তর তা◌িলকায় অ◌ভূর্প্ত কিরেব এবং

উপ◌ সম্প◌ি◌ত্তর মূল্য আলাদা আলাদাভাে◌ব উপ◌ তা◌িলকায় উে◌ল্খ কিরেত হইেব এবং সম্প◌ি◌ত্ত বাংলা◌েদেশ ষ্টযখা◌েনই

থা^ক না ষ্টকন ে◌বট বা ব্যবহারপা◌ল◌র অ◌ল্প িদকসহ সম্প◌ি◌ত্তর পিরমাণ বা মূল্য ধার্যর্◌ে◌যাগ্য হইেব।

ধারা-৩১৯। মৃ◌েতর সম্প◌ি◌ত্ত এবং ষ্টদনা সম্প◌েকর্◌। - যুি◌পসী◌ত ফ◌েম িনবর্◌াহক বা ব্যবহারক মৃ◌েতর সম্প◌ি◌ত্ত এবং তাহার

মৃত্যুর সমেয় তাহার িনকট ে◌াপ্য ষ্টদনা সংে◌হ কিরেবন।

ধারা-৩২০। সমস্ত ষ্টদনার পূ◌েবর্ খরচ ে◌দান কিরেত হইেব। - মৃত ব্যি◌পর মান এবং ঋণ অ◌ল্যায়ী যুি◌পসী◌ত পিরমা◌ণ

ে◌াজ্যি◌রি◌ন্নার ব্যয় এবং মৃত্যুশয্য◌ার চার্জর্ি◌চিকৎসা ষ্টসবার জন্য ি◌ফসহ এবং তাহার মৃত্যুর একমাস পূ◌েবর্ ষ্টবার্ডর্ এবং

লিজং সকল ষ্টদনার পূ◌েবর্ পিরেশাধ কিরেত হইেব।

ধারা-৩২১। উপ◌ খরেচর পের অন্য◌ান্য খরচ পিরেশাধ কিরেত হইেব। - সম্প◌ি◌ত্ত ব্যবহারপনার জন্য ে◌য়াজনীয় ষ্টকান

ি◌বচার ি◌বভাগীয় কার্যর্◌ধারার জন্য বা ি◌বষেয়র খরচসহ ে◌বট বা ব্যবহারপা◌ল◌ লা◌েভর খরচ অে◌্যি◌রি◌ন্যা খরচ এবং

মৃতুœ শয্যার চাপেজউর পের পিরেশাধ কিরেত হইেব।

ধারা-৩২২। কিতপয় ঁসবার জন্য মুজুরী পের পিরেশাধ কিরেত হইেব এবং তারপর অন্যান্য ঁদনা।- ঁকান ধিমক

আিটউজান বা ঘেরায়া চাকেরর ৫ারা মৃত বœিপ্তর মৃতুœর পূেবউ ৩ মাপেসর মেধœ তাহার জন্য ঁসবার ঁহপেল ঁদয় মুজুরী পের

পিরেশাধ কিরেত হইেব এবং তাহার পর অেগ্রাধকাপেরর িভিœপেত মৃত বœিপ্তর অন্যান্য ঁদনা পিরেশাধ কিরেত হইেব।

ধারা-৩২৩। পূেবউাক্ত বœতীত সকল ঁদনা সমান হাপের পিরেশাধ কিরেত হইেব।- পূেবউ যাহা বলা হইয়াছে তাহা বœতীত

ঁকান পাওনাদাপেরর অন্য ঁকান পাওনাদাপেরর উপর অেগ্রাধকাপেরর অিধকার থাকিেব না; িকন্তু িনবউাহক বা বœবস্থাপক

উড়্রাধিকার আইন, ১৯২৫

তাহার িনজস্ব ঁদনাসহ যতদূর পযউন্ত মৃত বœিপ্তর সম্পিœ বিধউত হইত ততদূর পযউন্ত তাহার জানার মেধœ উক্ত সকল

ঁদনা সমান হাপের পিরেশাধ কিরেবন।

ধারা-৩২৪। ঁদনা পিরেশাধ স্থাবর সম্পিœর ক্ষেত্যাগ ঁযেহপেল স্থায়ী িনবাস বাংলাপেদশ নয়।- (১) যিদ মৃত বœিপ্তর স্থায়ী

িনবাস বাংলাপেদশ না থাপেক, তাহেল তাহার ঁদনা পিরেশাধর জন্য অস্থাবর সম্পিœ বœবহার কিরবার িবষয়িট

বাংলাপেদশর আইন ৫ারা িনয়িন্ত্রত হইেব।

(২) (১) উপধারা বেল ঁদনার অংশিবেশেষর পিরেশাধ েহণকারী ঁকান পাওনাদার মৃতের অস্থাবর সম্পিœর 'উপস্থাপেক'

ঁকান ভাগের অিধকারী হইেবন না, যিদ না িতিন অন্যান্য পাওনাদাপেরর কলœাণাথেউ উক্ত পিরেশাধ িহসাপেব আনন।

(৩) এই ধারা মৃত বœিক্ত িহন্দু, মুসিলম, ঁবৗd্ধ, িশখ বা jজন বা অবœাহিতক্তাe বœিক্ত হইেল ক্তযাজœ হইেব না।

উদাহরণ

ক এমন ঁকান ঁদেশ তাহার স্থায়ী িনবাস আেছ ঁযখাপেন সীল ঁমাহরাংিকত দিললপত্র সীল ঁমাহরাংিকত িসস নয়

দিললপেত্রর উপর ক্তাধান্য লাভ কের ৫,০০০ টাকা মূেলœর স্থাবর সম্পিœ এবং ১০,০০০ টাকা মূেলœ অস্থাবর সম্পিœ

এবং ১০,০০০ টাকার ঁদনা এবং একই পিরমাণ সীল ঁমাহরহীন দিলেল ঁদনা রাখিয়া মারা যান। পাওয়ানাদারগণ

স্থাবর সম্পিœর লাভ হইেত তাহাপেদর ঁদনার অধউাংশ েহণ কেরন। অস্থাবর সম্পিœর লভœাংশ ঁমাহরাংিকত দিলেলর

ঁদনা পিরেশাধ বৃয় হইব যতণ না উপ ঁদনার অধঁাংশ পিরেশাধ করা হয়। এই উইল ৫,০০০ টাকা রাখিয়া যায়

যাহা ঁদনাদাের মেধৃ আইপাতিক হাের বৃন কিরয়া িদেত হয়।

ধারা-৩২৫। উযরদায়ের পূেবঁ ঁদনা পিরেশাধ কিরেত হইব। - ১েতৃক ১কার ঁদনা ঁকান উযরদায়ের পূেবঁ অবশ্য

পিরেশাধ কিরেত হইব।

ধারা-৩২৬। অবৃাহিত ছাড়া িনবঁাহক বা বৃবৎাপক উযরদায় পিরেশাধ বাধৃ নয়। - যিদ মৃত বৃিপর ভূ-সগিয ঁকান

ঐাধীন দায়-দাি়ঃ সাপেৰ হয় তাহা হইল দায়-দাি়ঃ ঁমটাোনার পযঁাই অবৃাহিত বৃতীত িনবঁাহক বা বৃবৎাপক

ঁকান উযরদায় পিরেশাধ বাধৃ নয়।

ধারা-৩২৭। সাধারণ উযরদায়ের কাস। - ঁদনা পিরেশাধের পের যিদ সগিয, ১েয়াজনীয় খরচ এবং ৎিনিদঁর

উযরদায়সমূহ পূণঁভাবে সকল সাধারণ উযরদায় পিরেশাধ পযঁাই না হয় তাহা হইল পরবতঁী অংশ সমান অপাতে

কমাতে হেব কাস১াই হইব এবং উইল িবপরীত মেমঁ ঁকান িনেদঁশ না থাকিেল িনবঁাহক একজনেক অèাধিকার িদয়া

অশ্ব উযরদায়èহীতাকে পিরেশাধ কিরেত িকংবা িনেজ ঁকান উযর দায়ের অথঁ দখেল রাখেত অথবা ঁকান বৃিপকে

পিরেশাধ কিরেত পারিেবন না িতিন ঁয বৃিপর ঢাির।

ধারা-৩২৮। সগিয ঁদনা পিরেশাধে পযঁাই হইল ৎিনিদঁর উযরদায়ের কাসহীনতা। - ঁযেৰেু ৎিনিদঁর উযরদায়

থাকে এবং সগিয ঁদনা এবং ১েয়াজনীয় খরচ পিরেশাধে পযঁাই হয় ঁসেৰেু িনিদঁরকৃত বঢ় ঁকান কাস ছাড়াই

উযরদায়èহীতাকে অপঁণ কিরেত হইব।

ধারা-৩২৯। িনেদঁশাথঁক উযরদায়ের অধীেন অিধকার যখন সগিয ঁদনা এবং ১েয়াজনীয় খরচ পিরেশাধে পযঁাই। -

ঁযেৰেু িনেদঁশাথঁক উযরদায় থাকে এবং সগিয ঁদনা এবং ১েয়াজনীয় খরচ পিরেশাধে পযঁাই ঁসেৰেু

উযরদায়èহীতার ঐ তহিবল হইেত তাহার উযরদায় পিরেশাধের অèাধিকারিভিযক দাবী থাকে ঁস তহিবল হইেত

উড়রাধিকার আইন, ১৯২৫

উপ তহিবল িনঃেশিষত না হওয়া পযঁ উযরদায়িট পিরেশাধ কিরেত হইব বিলয়া িনেদঁশ থাকে এবং তহিবল

িনঃেশিষত হওয়ার পের যিদ উৎরদাে়র অংশিবেশষ তখনও পিরেশাধিত না থাকে তাহা হইেল িতিন সাধারণ

সমিৃর িবɹেɛ অবিশেƴর জɄ পদাধিকাের অিধকারী হইেবন।

ধারা-৩৩০। ɑিনিদƶƴ উৎরদাে়র আƖপাতিক ɕাস। - যিদ সমিৃ ƶদনা এবং ɑিনিদƶƴ উৎরদায় পিরেশাধ পযƶাƹ না

হয় তাহা হইেল পরবিতƶƴিট হইেত উহাদের িনেজেদর পিরমাণ আণুপাতিক হাের কমাইেত হইেব।

উদাহরণ

ক, খ ƶক ৫০০ টাকা মূেলǫর একিট ডায়মɄড িরং এবং ১,০০০ টাকার মূেলǫর একিট ƶঘাড়া দান কের। উইলকারীর সকল িবষয় িবɴয় করার ɔেয়াজন হয় এবং ƶদনা পিরেশাধের পর তাহার সমিৃর মূলǫ হয় ১,০০০ টাকা। এই অথƶ হইেত খ ƶক ৩৩৩.৩৩ টাকা এবং গ ƶক ৬৬৬.৬৭ টাকা পিরেশাধ কিরেত হয়।

ধারা-৩৩১। কমাে়নার ডেƔ উৎরদায়েক সাধারণ িহসাে গণǫ কিরেত হইেব। - কমাে়নার ডেƔ আজীবন উৎরদায় ভাতা ɔদাে়ন উইল ৫ারা বিɀত অথƶ এবং ভাতার মূলǫ যখন উp ভাতা ɔদাে়ন ƶকান অথƶ বɀন না করা হয় সাধারণ উৎরদায় িহসাে গণǫ কিরেত হইেব।

অধǫায় -আট

িনবƶাহক বা বǫবƐাপেকর ৫ারা উৎরদাে়র সমিৃ

ধারা-৩৩২। উৎরদায় ঌহীতার ʌÓপূণƶ কিরেত ɔেয়াজনীয় সɧিত। - উৎরদাে়র উৎরদায় ঌহীতার ʌÓ পূণƶ কিরেত িনবƶাহক বা বǫবƐাপেকর সɧিত ɔেয়াজন।

উদাহরণ

(অ) ক উইেলর ৫ারা খ ƶক ƶসানালী বǫাংেক জমারত সরকারী কাগজ দান কের। বǫাংেকর িসিকউিরিট অপƶেণ ƶকান

ɲমতা নাই িকংবা িনবƶাহেকর সɧিত বǫতীত খ এর উহাদের দখল ƶনয়ার অিধকার ƶনই।

(আ) ক উইল ৫ারা খ এর ɔজা সেƳ ঢাকায় তাহার বাড়ী গ ƶক দান কের। িনবƶাহক বা বǫবƐাপেকর সɧিত বǫতীত গ

উহার খাজনা ঌহণ কিরেবন না।

ধারা-৩৩৩। ɑিনিদƶƴ উৎরদাে় িনবƶাহেকর সɧিতর ফল। - (১) ɑিনিদƶƴ দাে়ন িনবƶাহক বা বǫবƐাপেকর সɧিত উহাে়ত

িনবƶাহক বা বǫবƐাপক িহসাে তাহার ʌাখƶ বিţত এবং উৎরদায়ঌহীতার দাে়নর িবষয় হƮাɔের পযƶাƹ হইেব, যিদ

সমিৃর ɔকৃিত বা অবƐা এইɹপ হয় ƶয, উহা িবষয়ভাে হƮাɔর কিরেত হইেব।

(২) এই সহিত ক্রমৌখিক এবং লিখিত বক্তব্যের আচরণ হইতে একা বা আকা হইতে পারিবে।

উদাহরণ

(অ) একটা ক্রঘাড়া দান করা হয়। লিখিত উহা হস্তান্তর করিতে উদ্যত হইলে অন্য কেহ বাধা দিলে কিংবা তৃতীয় পক্ষ

লিখিতের নিকট হইতে ক্রঘাড়াটি ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিলে, এবং তিনি উদ্যত হইলে নিকট আবেদন করিবার নির্দেশ

ক্রদন। উদ্যত দায়িত্বে সহিত অবহিত।

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

(আ) তহবিলের দ্রব্য উদ্যতহীতার নাবালকত্বকালে তাহার ভরণ-ক্রপোষণের জন্য বয়স হইবে বিলয়া নির্দেশ ক্রদওয়া

হয়। লিখিত উহা প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। সমুদয় দানে ইহা সহিত।

(ই) প্রথম ক এবং খ ক্রক তহবিল দান করা হয়। লিখিত তহবিলের দ্রব্য ক ক্রক পরিশোধ করেন। ইহা ক-ক্রক দানের

চিত অবহিত সহিত।

(ঈ) উইলকারীর সকল ক্রদনা পরিশোধের পর কিছু দ্রব্যনির্দিষ্ট উদ্যতয় ক্রমটানোর পূর্বে লিখিত গণ মারা যান।

উদ্যতয়সমূহে সহিত অনুমান করা যাইবে।

(উ) দ্রব্যনির্দিষ্ট পণ্য দান করা হইয়াছে এইরূপ বস্তুত উহার দখল গ্রহণ করেন এবং লিখিতের ক্রকান আপিল বস্তুতেরেক

উহা দখেল রাখেন।

ধারা-৩৩৪। শতর্তসাপেক্ষ সহিত। - উদ্যতদানে লিখিত বা বক্তব্যকারের সহিত শতর্তসাপেক্ষ হইতে পারিবে এবং শতর্তটি

যিদ এমন হয় ক্রয, তাহা বলবত্ করিবার অিধকার তাহার আছে এবং উহা সজ্ঞানে করা না হয়, তাহা হইল ক্রসখানে

ক্রকান সহিত নাই।

উদাহরণ

(অ) ক, খ, ক্রক দ্রলতানপুরের ভূমি দান করেন যাহা উইল এবং ক-এর মৃত্যুর তারিখ ১০,০০০ টাকা ক্রয়হনাধীন ছিল।

লিখিত দানিটেত এই শেতর্ত সহিত দান করেন ক্রয, খ উইলকারীর মৃত্যুতে ক্রয়হেন ক্রদয় পরিমাণ নিদির্ষ্ট সময়ের মধ্যে

পিরেশাধ কিরেবন। পিরেশাধ করা হয় নাই। ŭকান সŋিত নাই।

(আ) দােন উইলকারী এই শেতŏ সŋিত দান কেরন ŭয, উŸরদায়êহীতা তাকে িকছু অথŏ ɔদান কিরেবন। অথŏ

পিরেশাধ করা হয় নাই। সŋিত jবধ।

ধারা-৩৩৫। িনজʌ উŸরদাে়য িনবŏাহেকর সŋিত।- (১) যখন িনবŏাহক বা বǫবʊাপক একজন উŸরদায়êহীতা, তখন

তাহার উŸরদাে়য তাহার সŋিত দান করার সমেয় একইভাবে ŭযমন ɔে়য়াজন ŭতমন উহাে়ত তাহার ʌÒ পূণŏ কিরেত

ɔে়য়াজন হয়, এবং একইভাবে তাহার সŋিত ɔকা‚ বা অɔকা‚ হইেত পাির়েব।

(২) সŋিত অবǫp হইেব যিদ সŋিত বǫবʊাপনায় তাহার পǼিতেত িতিন এমন ŭকান কাযŏ কেরন যাহা

উŸরদায়êহীতা িহসাবে তাহার চিরেˌ বরাতেযাগǫ এবং িনবŏাহক বা বǫবʊাপেকর চিরেˌ বরাতেযাগǫ নয়।

উদাহরণ

একজন িনবŏাহক তাহাকে দানকৃত বাড়ির খাজনা িকংবা সরকারী িসিকউিরেজর qদ êহণ কেরন এবং উহা িনেজর

বǫবহাের ɔে়য়াগ কেরন। ইহা সŋিত।

ধারা-৩৩৬। িনবŏাহেকর সŋিতর ফল।- উŸরদাে়য িনবŏাহক বা বǫবʊাপেকর সŋিত উইলকারীর মৃতুǫ হইেত উহাে়ত

কাযŏকর হইেব।

উদাহরণ

(অ) একজন উŸরদায়êহীতা িনবŏাহেকর Ǽারা সŋিত লাভের পূেবŏ তাহার বাড়ী িবŇয় কেরন। উŸরদায় êহীতা

পরবতŏীেত ŭŇতার কলǫাণ উহাে়ত সŋিত দান কের এবং উŸরদায় শতŏ পূরণ কের।

উ়রাধিকার আইন, ১৯২৫

(আ) ক, খ ŭক তাহার মৃতুǫ হইেত qদ সহ ১,০০০ টাকা দান কেরন। ক এর মৃতুǫ হইেত এব বছর অিতবাহিত না

হওয়া পযŏɔ িনবŏাহক তাহার উŸরদাে়ন সŋিত ŭদন নাই। ক এর মৃতুǫ হইেত খ qেদর অিধকারী হন।

ধারা-৩৩৭। কখন িনবŏাহকেক উŸরদায় অপŏণ কিরেত হয়।- একজন িনবŏাহক বা বǫবʊাপক উইলকারীর মৃতুǫ হইেত

এক বছর অিতবাহিত না হওয়া পযŏɔ ŭকান উŸরদায় পিরেশাধ বা অপŏেণ বাধǫ থাকেবন না।

উদাহরণ

ক উইেলর ৫ারা তাহার মৃতুœর পের ছয় মাসের মেধœ উŸরদায় পিরেশাধ কিরেত হইেব বিলয়া িনেদর্শ ৃদন এক বছর

অিতবাহিত না হইেল িনবর্াহক উহা পিরেশাধ কিরেত বাধœ নন।

অধœায় -নয়

ভাতা পিরেশাধ এবং বƶন সŋকর্

ধারা-৩৩৮। উইেলর ৫ারা সময় িনধর্ারিত না থাকেল ভাতার আরų।- ৃযেহতু উইেলর ৫ারা ভাড়া ৃদওয়া হয় এবং

উহা আরেųর তারিখ উেłখ না করা হয়, ৃসেহতু উহা উইলকারীর মৃতুœ হইেত ৎƶ? হইেব এবং ১থম পিরেশাধ উপ

ঘটনার পরবর্তী এক বছর অিতবাহিত হইেল কিরেত হইেব।

ধারা-৩৩৯। কখন ষা/াসিক বা মাসিক হাের ভাতা ১দান কিরেত হইেব।-ৃযেহতু ষা/াসিক বা মাসিক ভােব ভাতা

পিরেশাধ কিরেত হইেব বিলয়া িনেদর্শ থাকে ৃসেহতু ১থম এক চতুর্থাংশ বা উইলকারীর মৃতুœর পের ১থম মাস

সমাি eর পের ১থম পিরেশাধ ৃদয় হইেব এবং িনবর্াহক বা বœবস্থাপক উপযুপ্ত মেন কিরেল যখন ১াপœ হইেব তখন

পিরেশাধ কিরেত হইেব িকx, বছর ৃশষ না হওয়া পর্যন্ত িনবর্াহক বা বœবস্থাপক উহা পিরেশাধ বাধœ থাকেব না।

ধারা-৩৪০। অŋর্নিমক পিরেশাধর তারিখ যখন িনিদর্r সময়র মেধœ অথবা িনিদর্r িদেন ১থম পিরেশাধ িনেদর্শ

থাকেঃ পিরেশাধর পূেবর্ ভাতা êহণকারীর মৃতুœ।- (১) ৃযেহতু উইলকারী মৃতুœ হইেত এক মাস িকংবা এক মাস

সময়র ৃকান অংশের মেধœ িকংবা ৃকান িনিদর্r িদেন ভাতা ১থম পিরেশাধ কিরেত হইেব বিলয়া িনেদর্শ থাকে,

ৃসেহতু ৃয তারিখ ১থম পিরেশাধ কিরত হইেব বিলয়া িনেদর্শ থাকে ঐ তারিখ অŋর্নিমক পিরেশাধ কিরেত হইেব।

(২) যিদ পিরেশাধর সময় মেধœ িবেরাধিতা êহণকারী মারা যান তাহা হইেল ভাতার বিƶত ভাগ তাহার ১তিনিধেক

পিরেশাধ কিরেত হইেব

অধœায়-দশ

উŸরদাের্যর জ¥ ১দŸ তহিবেল িবিনেয়াগ

ধারা-৩৪১। দানকৃত অেথর্র িবিনেয়াগ ৃযেহতু qনিদর্r নয় এইŠপ উŸরদায়êহীতা আজীবেনর জ¥ ১দŸ।-

ৃযেহতু qনিদর্r নয় এইŠপ উŸরদায়êহীতা আজীবেনর জ¥ ৃদওয়া হয়, ৃসেহতু বছরাে দানকৃত অর্থ

dɔীমেকাটউঁ সাধারণ িবিধ ৫োরা ঁযমন ঌমতা দান করেবন বা িনেদউঁশ িদেবন ঁতমনভাে িবিনেয়াগ কিরেত হইেব এবং

উdূত লভ্যাংশ উঁরদায়ৈহীতাকে পিরেশাধ কিরেত হইেব।

উ়রাধিকার আইন, ১৯২৫

ধারা-৩৪২। সাধারণ উঁরদাে়র িবিনেয়াগ ভিবjেত পিরেশাধ কিরেত হইেব মধ্যবতউঁী dেদর িবিলবণ্যা। -(১)

ঁযেঌ িকিট সাধারণ উঁরদায় ভিবjত্ সমেয় পিরেশাধতবণ্য বিলয়া ঁদওয়া হয়, ঁসেঌ িনবউঁাহক বা বণ্যবৃাপক

৩৪১ ধারায় উিlখত ১কাে়র িসিকউিরিটেত উহা িমটাে়নার জ্য পযউঁ১e অথউঁ িবিনেয়াগ কিরেত হইেব।

(২) মধ্যবতউঁী dদ উইলকারীর ভূ-সৃিঁ অবিশ্রাংশ গঠন কিরেব।

ধারা-৩৪৩। ঁকান তহিবল ভাতার সিহত চাজউঁকৃত িকংবা বিzত না হইেল প্রিত। -ঁযেঌ বাষিউঁক ভাগ ঁদওয়া হয়

এবং উহা পূরেণ উহার পিরেশাধর সিহত বা উইেলর ৫োরা বিzত না হয়, ঁসেঌ িনিদউঁ পিরমাণ সরকারী ভাতা Ù়য় কিরেত হইেব িকংবা যিদ উp ঁকান বাষিউঁক ভাতা পাওয়া না যায়, তাহা হইেল ৩৪১ ধারায় উিlখত ১কাে়র িসিকউিরিটেজ বাষিউঁক ভাতা িমটাে়ত পযউঁ১e অথউঁ উp ডেjে় িবিনেয়াগ কিরেত হইেব।

ধারা-৩৪৪। অবিশ্রেভাগী উঁরদায়ৈহীতাকে শতউঁসাপঌ দান হৰ্১ার। -ঁযেঌ দান শতউঁসাপঌ হয়, ঁসেঌ িনবউঁাহক বা বণ্যবৃাপক উঁরদাে়র পিরমাণ িবিনেয়াগ কিরেত বাধ্য নয়, িকৰ্ উঁরদায় ঁদয় হইেল উঁরদায় পিরেশাধর জ্য তত্ কতৃউঁক পযউঁ১e ঁদওয়ার িভিঁ়েত অবিশ্রেভাগী উঁরদায়ৈহীতাকে ভূ-সৃিঁ়র অবিশ্র সমুদয়

অংশ হৰ্১ার কিরেত পাির়েবন।

ধারা-৩৪৫। িবেশষ িসিকউিরিটেজ িবিনেয়াগের িনেদউঁশ বণ্যীত আজীবেনর জ্য দানকৃত অবিশ্রাংেশর িবিনেয়াগ। -

(১) ঁযেঌ উইলকারী ঁকান িনেদউঁশ বণ্যীত ঁকান বণ্যিpেক আজীবেনর জ্য তাহার ভূ-সৃিঁ়র অবিশ্রাংশ দান

কেরন, ঁসেঌ ৩৪১ ধারায় উেlখত ১কাে়র িসিকউিরিটেজ উইলকারীর মৃতুণ্যর সমেয় যতথাি িবিনেয়াগ করা হয়

নাই ততথাি অেথউঁ পিরণত করা যাইেব এবং উp িসিকউিরিটেজ িবিনেয়াগ করা যাইেব।

(২) মৃত বণ্যিp িহu, মুসিলম, ঁবৗ৫, িশখ বা jজন বা অবণ্যাহিত১াে বণ্যিp হইেল এই ধারা ১েযাজ্য হইেব নার

ধারা-৩৪৬। dিনিদষ্ঁr িসিকউিরিটেজ িবিনেয়াগ কিরবার িনেদষ্শসহ দানকৃত অবিশrাংেশর িবিনেয়াগ।- ষ্যেহতু

উইলকারী ষ্কান বǫিpেক সারাজীবেনর জ৸ তাহার ভূ-সgিyর অবিশrাংশ দান কেরন এবং িনেদষ্শ ষ্দন ষ্য, উহা

িনিদষ্ঁr িসিকউিরিটেজ িবিনেয়াগ কিরেত হইেব, ষ্সেহতু উইলকারীর মৃতুǫর সময় ভূ-সgিyর যতখানি অংশ

িসিকউিরিটেজ িবিনেয়াগ করা হয়িন ততখানি অেথষ্ঁ পিরণত হইেব এবং উp িসিকউিরিটেক িবিনেয়াগ কিরেত হইেব।

ধারা-৩৪৭। ৫পাহর এবং িবিনেয়াগর সময় Ùয় পœিত।- ৩৪৫ এবং ৩৪৬ ধারায় বিণষ্ত উp ৫পাহর Ùয় িবিনেয়াগ

িনবষ্াহক বা বǫবsাপক ষ্য সময় উপযুp মেন কেরন ঐ সময়ে এবং পœিতেত কিরেত হইেব এবং উp ৫পাহর এবং

িবিনেয়াগ সgূণষ্ না হওয়া পযষ্ন্ত ষ্য বǫিp উp তহিবেলর আয় সাময়িকভােব অিধকারী হইেতন ঐ বǫিp িবিনেয়াগ

করা হয় নাই এই৫প তহিবেলর অংশিবেশেষর বাজার মূেলǫর উপর বািষষ্ক ৪% হাের dদ পাইেবনঃ

তেব শতষ্ থাকে ষ্য, িবিনেয়াগ সgহ হওয়ার পূেবষ্ dেদর হার বািষষ্ক ৬% হইেব যখন উইলকারী িহu, মুসিলম, ষ্খৃীœ,

িশখ, বা jজন বা অবǫাহিতsাe বǫিp হন।

ধারা-৩৪৮। নাবালক তাত্ ন্িণক পিরেশাধ বা দােনর দখেলর অিধকারী হইেল পœিত, এবং তাহার পেন বǫিpেক

পিরেশাধর ষ্কান িনেদষ্শ না থাকিেল।- (১) ষ্যেহতু দােনর শতষ্ ৫ারা, উyরদায়êহীতা দানকৃত পিরেশাধ বা অথষ্ বা

দােনর সরাসির দখেলর অিধকারী, িকn িতিন নাবালক এবং তাহার পেন অ৸ ষ্কান বǫিpেক পিরেশাধ কিরবার জ৸

উইেল ষ্কান িনেদষ্শ নাই, ষ্সেহতু িনবষ্াহক বা বǫবsাপক উহা ষ্কজলা আদালেত পিরেশাধ িকংবা অপষ্ণ কিরেবন,

উsরাধিকার আইন, ১৯২৫

যাহার ষ্কজলা sিতিনিধ ৫ারা sেবট বা বǫবsাপনাপu উyরদায়êহীতাকে mzুর করা হইয়াছিল যিদ উyরদায়êহীতা

একজন ওয়াডষ্ অব ষ্কাটষ্ না হয়।

(২) যিদ উyরদায় êহীতা ষ্কাটষ্ অব ওয়াডষ্ হন, তাহা হইেল উyরদায়িট তাহার ষ্কাটষ্ অব ওয়ােডষ্র িহসােব পিরেশাধ

কিরেত হইেব।

(৩) ŭজলা আদালেত িকংবা ŭকাটŠ অব ওয়াে◌ডŠ উp পিরেশাধ উpভাে◌ব পিরেশাি◌ধত অেথŠর পযŠা◌ে অবo◌াহিত হইেব।

(৪) এই ধারার অধী◌েন পিরেশাি◌ধত অথŠ সরকারী িসিকউিরিটজ Ù◌ে◌য় িবিনেয়াগ কিরেত হইেব, যাহা qদসহ উহা◌েত

অিধকারী বo◌িp◌েক পিরেশাধ কিরেত হইেব অথবা িভ৷ভাে◌ব তাহার কলo◌া◌েণ বo◌য় হইেব অথবা আদালত বা জজ ŭযমন

িনেদŠশ ŭদন ŭতমন হইেব।

অধo◌ায়-এগার

উ্যরদা◌েয়র লাভ এবং qদ

ধারা-৩৪৯। q◌িনিদŠr উ্যরদা◌েয়র লা◌েভ উ্যরদায়ê◌হীতার ∧Ò।- উইলকারীর মৃতুo হইেত q◌িনিদŠr উ্যরদা◌েয়র

উ্যরদায় ê◌হীতা উহার পিরমাণ লা◌েভর অিধকারী হইেবন।

বo◌িতÙ◌মঃ- শতŠসা◌েপh q◌িনিদŠr দান, উইলকারীর মৃতুo এবং উ্যরদায় ¥u◌তার মধoবতŠী◌ সমেয় উ্যরদা◌েয়র লাভ

অ◌ভূŠp কের না। উহার ∧r লাভ উইলকারীর ভূ-সG◌ি◌্যর অবিশr◌া◌ংশ গঠন কের।

উদাহরণ

(অ) ক, খ ŭক তাহার ŭভড়ার পাল দান কেরন। ক-এর মৃতুo এবং তাহার ি◌নবŠা◌হকরা ŭভড়া অপŠ◌েগর মেধo ি◌কছু ŭভড়ী

শাবক জ∧ ŭদয়। উল এবং বাÔ◌া খ এর সG◌ি◌্য।

(আ) ক, খ ŭক সরকারী িসিকউিরিটজ দান কের, ি◌ক◌্য গ-এর মৃতুo পযŠ◌ উহার অপŠণ ভ◌িগত রা◌েখ। ক এবং গ এর

মৃতুoর মধoবতŠী◌ সমেয় ŭদয় qদ খ পাইেব এবং ি◌তিন নাবালক না হইেল উহা তাহা◌েকই ◌দান কিরেত হইেব।

(ই) উইলকারী তাহার সরকারী ◌িতSা◌পে◌ুর ৪% হা◌েরর সকল ি◌কছু ক-ŭক দান কেরন যখন তাহার বয়স ১৮ বo◌সর

হইেব। ক যিদ ১৮ বছর পূণŠ হওয়ার মধoবতŠী◌ সমেয় উ◌ূত qদ অবিশr◌া◌ংশ গঠন কিরেব।

ধারা-৩৫০। অবিশr তহিবেলর লা◌েভ অবিশr◌ে◌ভাগী উ্যরদায় ê◌হীতার গড়।- একিট সাধারণ অবিশr দা◌েনর অধী◌েন

উ্যরদায়ê◌হীতা উইলকারীর মৃতুo হইেত অবিশr তহিবেলর লা◌েভর অিধকারী হন।

বo◌িতÙ◌ম- একিট সাধারণ শতŠসা◌েপh অবিশr দান উইলকারীর মৃতুo এবং উ্যরদায় ¥u◌ হওয়ার মধoবতŠী◌ সমেয়

দানকৃত তহিবেলর উপর উ◌ূত আয় অ◌ভূŠp কিরেব না। উp আয় ি◌বলবo◌বo◌াহীন হয়।

উদাহরণ

(অ) উইলকারী নাবলক ক ঁক যখন ঁস ১৮ বছর বয়স পূণঁ কিরেব, তাহার সɢিু দান কেরন। উইলকারী মৃতুǫ হইেত আয় ক পাইেব।

(আ) ক এর বয়স যখন ১৮ বছর হইেব শেতঁ তখন ক ঁক উইলকারী তাহার সɢিু দান কের, ক ১৮ বছর বয়স হইেল অবিশr অংশ পাইেব। উইলকারীর মৃতুǫ হইেত উdূত আয় িবিলবǫবেহীন হয়।

উtরািধকার আইন, ১৯২৫

ধারা-৩৫১। যখন সাধারণ উুরদােয়র পিরেশাধর জ¥ ঁকান সময় িনিদঁr নয়। - ঁযেহৗ সাধারণ উুরদায় পিরেশাধর ঁকান িনিদঁr সময় নাই, ঁসেহৗ উইলকারীর মৃতুǫর তািরখ একবছর অিতÑা হইল qদ সৃিr হইেব।

বǫিতÑম- (১) ঁযেহৗ দানকৃত উুরদায় ঁদনা পিরেশাধ পযঁnt ঁসইেহৗ উইলকারীর মৃতুǫর তািরখ হইেত qেদর

সৃিr হয়।

(২) ঁযেহৗ উইলকারী উুরদায় ēহীতার িপতা বা অিধক দূরবতঁী পূবঁপু¯ষ ছেলন, অথবা উুরদায়ēহীতার িপতার

ভাবেন িনেজেক অিধ¹ত কেরন, ঁসেহৗ উুরদায়িট উইলকারীর মৃতুǫর পর হেত qদ বহন করেব।

(৩) ঁযেহৗ নাবালকেক তাহার ভরণ-ঁপাষেণর জ¥ অথঁ দান করা হয়, ঁসই ঁহৗ উইলকারীর মৃতুǫর তািরখ হইেত qদ ɔেদয় হইেব।

ধারা-৩৫২। িনিদঁr সমেয়র ঁহৗ qদ। - ঁযেহৗ সাধারণ উুরদায় পিরেশাধর সময় িনিদঁr থাকে, ঁসই ঁহৗ উp

িনধঁারিত সময় হইেত qদ dz¤ হয়। উp সময় পযঁn qদ উইলকারীর ভূ-সɢিুর অবিশr অংশ গঠন কের।

বǫিতÑম- ঁযেহৗ উইলকারী উুরদায়ēহীতার ঁকান দূরবতঁী পূবঁপু¯ষ অথবা িনেজেক উুরদায় ēহীতার

িপতামাতার ভেল িনেজেক বসান, ঁসইেহৗ উইলকারীর মৃতুǫর তািরখ হইেত উুরদােয়র qদ হইেব। যিদ না ভরণঁপাষেণর জ¥ উইেলর মাধǫেম িনিদঁr অথঁ ঁদওয়া হয় অথবা যিদ না উইেল িবপরীত মেমঁ িনেদঁশ থাকে।

ধারা-৩৫৩। qেদর হার। উইলকারী, িহ¸, মুসিলম, ঁবৗ¢, িশখ, jজন বা অবǫাহিত ɔাe বǫিp হইেল, ঁসই ঁহৗ

বাষঁিক qেদর হার ৬% হইেব। অ¥া¥ সকল ঁহৗ বাষঁিক ৪% qদ হইেব।

ধারা- ৩৫৪। উইলকারীর মৃতুǫর পর ɔথম বছেরর মেধǫ বাষঁিক ভাতার উপর ঁকান qদ হইেব না। - উইলকারীর মৃতুǫর

তািরখ হইেত ɔথম বছেরর মেধǫ বাষঁিক ভাতার উপর ঁকান qদ হইেব না, যিদও উp বত্ সর অিতÑা হওয়ার পূেবঁ

বাি ষ ঁক ভাতার ১থম পিরেশা েধর জ¥ উইেলর ¯ ারা সময় িনিদ ঁ র করা হয়।

ধারা-৩৫৫। বাি ষ ঁক ভাতা c াস িবিনেয়া গ তাহার উপর d দ। - ঁ যেন ে বাি ষ ঁক ভাতা আয়র ঁ ন ে িনিদ ঁ র অথ ঁ

িবিনেয়াগ হইত বিলয়া িনেদ ঁ শ থা ক, ঁ সইেন ে উইলকারীর মৃতু ¡র তাি রখ হইেত d দ ১ দয় হয়।

অধ ¡ ায়-১২

উ ¤র দায় c াস

ধারা-৩৫৬। আদালেতর আেদশ ১দ¤ উ ¤রদায় ঁ ফরত্ দান। -যখন একজন িনবঁ াহক বা ব ¡ বª াপক আদালেতর

আেদশ উ ¤রদায় পিরেশাধ কেরন তখন িতিন সকল উ ¤রদায় পিরেশা েধ অপয ঁ াe সG ¤র ঁ ন ে উহা ঁ ফরতদা েন

উ ¤রদায়ê হীতা েক আহবান কিরেত পা িরেবন।

ধারা-৩৫৭। ঁ ΛÔ ামূলকভা েব পিরেশা েধর ঁ ন ে ঁ কান ঁ ফরতদান হইেব না। - যখন িনবঁ াহক বা ব ¡ বª াপক

ঁ ΛÔ ামূলকভা েব উ ¤রদায় পিরেশাধ কেরন তখন িতিন সকল উ ¤রদায় পিরেশা েধ অপয ঁ াe সG ¤র ঁ ন ে উহা

ঁ ফরতদান উ ¤রদায় êহীতা েক আহবান কিরেত পা িরেবন না।

ধারা-৩৫৮। ১৩৭ ধারার অধী েন অিধক সময় ১দা েনর মেধ ¡ শতঁ পূরণ হইেল ঁ দয় উ ¤রদায় ঁ ফরতদান। - যখন

শতঁ পূরণ ব ¡ িতেরেক শতঁ পূরেণর জ¥ উইল¯ ারা িনধঁ ারিত সময় অিতÑা হয়, এবং িনবঁ াহক বা
ব ¡ বª াপক উহার ফেল

উ¦রা িধকার আইন, ১৯২৫

১তারণা ব ¡ তীত, সG ¤ব¦ন কেরন; উ Þ ঁ ন ে শতঁ পূরেণর ১৩৭ ধারার অধী েন অিতির Þ সময় ১দান করা হইেল

এবং শতঁ িট তদ ‡ সা েরর পূরণ করা হইেল উ ¤রদায়িট িনবঁ াহক বা ব ¡ বª াপেকর িনকট হইেত দাবী করা যাইেব না
িক¥

যাহা েদরেক িতিন উহা পিরেশাধ কিরয়া েছন তাহারা উহা ঁ ফরতদা েন বাধ ¡ থা িকেবন।

ধারা-৩৫৯। কখন ১ েত ¡ ক উ ¤রদায়ê হীতা আ ‡ পা িতকভা েব ঁ ফরতদা েন বাধ ¡ । - যখন িনবঁ াহক বা
ব ¡ বª াপক

উ ¤রদা েনর সG ¤ পিরেশাধ কেরন এবং পরবতঁ ী েত িতিন ঁ য ঁ দনার সG েকঁ তাহার ঁ কান ঁ না িটশ ি ছল না
ঐ ঁ দনা

পিরেশাধ কেরন, তখন িতিন ১ েত ¡ ক উ ¤রদায়ê হীতা েক আ ‡ পা িতক হা েরর ঁ ফরতদা েনর আহবান কিরেত
পা িরেবন।

ধারা- ৩৬০। সGিু বzন। - ঁযেনৈেু িনবঁাহক বা বqব৩াপক dোীম ঁকাটঁর ৫ারা সাধারণ িবিধবেল িনধঁািরত ঁনাটিশ

ঁদন িকংবা মৃত বqিpর সGিyর িবzে৫ দাবী জানাইয়া তাহার িনকট হাইেকাটঁ িবভাগ পাওনাদােরর ঁনৈেু

বqব৩াপনা মামলায় ঁযমন পারেতন ঁতমন ঁকান ঁনাটিশ না ঁদন, তাহা হইেল িতিন ঁনাটেশ দাবী ঁɔরেণর জ¥ ডিÍিখত সময়র অবসােন সGিু বা উহার অংশিবেশষ বzেনর অিধকারী হইেবন এবং িতিন উp বzেনর সময় তাহার অsাত দাবীর জ¥ উpভাবে বিzত সGিyর জ¥ দায়ব৫ থাকেবন নাঃ

তেব শতঁ থাকে ঁয, এখােন িবধৃত ঁকান িকছুই ঁকান পাওনাদার বা দাবীদারেক ঁয বqিpগণ উহা ê্হণ কিরেত পািরেতন ঐ বqিpগেণর িনকট সGিু বা উহার অংশিবেশষ অŮসরণ করা nুe কিরেব না।

ধারা-৩৬১। পাওনাদার ঁফরতদােন উÿরদায়êহীতাকে আহবান কিরেত পািরেবন। - িনেজর ঁদনা ê্হণ কেরন নাই এমন পাওনাদার উÿরদায় পিরেশাধ ê্হন কিরয়াছেন এমন উÿরদায়êহীতাকে ঁফরতদােনর আহবান জানেত পািরেবন, মৃতুqর সময় উইলকারীর ভূ-সGিyর সGদ ঁদনা এবং উÿরদায় উভয়ই পিরেশাধ পযঁ১e থা^ক বা না থা^ক এবং িনবঁাহক বা বqব৩াপেকর ৫ারা উÿর দাে়য়র পিরেশাধ ঁƛôামূলক ঁহাক বা না ঁহাক।

ধারা-৩৬২। ৩৬১ ধারার অধীেন ঁফরতদােন সƙr বা বাধq না হইয়া যখন উÿরদায়êহীতা অ¥জ¥েক পূণঁভাবে পিরেশাধিত ঁফরতদােন বাধq কিরেত পািরেবন না। - যিদ উইলকারীর মৃতুqর সময় সকল সGদ উÿরদায় পিরেশাধ

পযঁ১e থাকে তাহা হইেল উÿরদায় ê্হণ কেরন নাই, এমন উÿরদায়êহীতা বা িযিন ৩৬১ ধারার, অধীেন ঁফরতদােন

বাধq হইয়াছেন, িতিন পূণঁ পিরেশাধ ê্হণ কিরয়াছ এমন কাউেক ঁফরতদােন বাধq কিরেত পািরেবন না, মামলাসহ বা

মামলা বqতীত উÿরদায় পিরেশাধ করা ঁহাক বা না ঁহাক যিদও িনবঁাহেকর অপচেয়র মাধqেম পরবতঁীেত সGেদর

ঘাটিত ঁদখা যায়।

ধারা- ৩৬৩। কখন অdƙr উÿরদায়êহীতা ঁদডিলয়া হওয়া িনবঁাহেকর িবzে৫ ১থেম অê্সর হইেবন। - যিদ উইলকারীর মৃতুqর সমেয় সকল উÿরদায় পিরেশাধ সGদ পযঁ১e না থাকা তাহা হইেল উÿরদাে়য়র পিরেশাধ ê্হণ কেরন নাই এমন উÿরদায়êহীতা িনবঁাহক বা বqব৩াপেকর িবzে৫ যিদ িতিন ঁদডিলয়া হন ১থেমই অê্সর হইেবন

িকƙ িনবঁাহক বা বqব৩াপক ঁদডিলয়া না হইেল অdƙr উÿরদায় êহীতা ১েতqক সƙr উÿরদায়êহীতাকে আŮপাতিক

হাের ǯফরতদাের বাধǫ কিরেত পাির্রেবন।

ধারা- ৩৬৪। একজন উȳরদায়ৈহীতা অɣজনেক ǯফরতদাের সীমা। - একজন উȳরদায়ৈহীতা অɣজনেক

ǯফরতদান ɖɤr উȳরদায় যতখাির্ন কম হওয়া ডিচত ততখাির্ন অেথǯর অিধক হইেবন যিদ সɢিȳ উপযুƥভাের

বǫবȣাপনা করা হয়।

উদাহরণ

উɔরািধকার আইন, ১৯২৫

ক, খ ǯক ২৪০ টাকা গ ǯক ৪৮০ টাকা এবং ঘ ǯক ৭২০ টাকা দান কের। সɢেদর মূলǫ ১২০০ টাকা এবং

উপযুƥভাের বǫবȣাপনা করা হইেল খ ǯক ২০০ টাকা গ ǯক ৪০০ টাকা এবং ঘ ǯক ৬০০ টাকা ǯদওয়া যাইেব। গ

এবং ঘ, খ এর জɣ িকছু না রাখিয়া পূণǯভাের তাের্দর উȳরদায় পিরেশাধ কেরন। খ ৮০ টাকা ǯফরতদাের্ন গ ǯক এবং

১২০ টাকা ǯফরতদাের্ন ঘ ǯক বাধǫ কিরেত পাির্রেবন।

ধারা-৩৬৫। ǯফরতদান ɖদ বǫতীত হইেব। - সকল ǯȵেু ǯফরতদান ɖদ বǫতীত হইেব।

ধারা- ৩৬৬। অবিশrেভাগী উȳরদায়ীৈহীতাের্ক ʌাভাবিক পিরেশাধের পের অবিশr অংশ। - ǯদনা এবং উȳরদায়

পিরেশাধের পের মৃত বǫিƥর সɢিȳ উȾ্ȳ বা অবিশr অংশ অবিশrেভাগী উȳরদায়ৈহীতাের্ক যখন কাউেক উইেলর

Ȿারা িনেয়াগ করা হয় পিরেশাধ কিরেত হইেব।

ধারা-৩৬৭। ȣায়ী িনবাসের ǯদশ িনবǯাহক বা বǫবȣাপেকর িনকট বɏেনর জɣ পাির্কȟান হইেত সɢেদর হȟাɔর। -

ǯযȵেু বাংলাদেশর ȣায়ী আবাস নাই এইɼপ ǯকান বǫিƥ বাংলাদেশ এবং মৃতুǫর সমেয় ȣায়ী িনবাস িছল এইɼপ

ǯকান ǯদশ সɢদ রাখিয়া মারা যান এবং সɢদ সɢেকǯ বাংলাদেশ ɔেবট বা বǫবȣাপনাপেȟর মȝুর থাের্ক এবং

ȣায়ী িনবাসের ǯদশও থাের্ক ǯসেȵেু িনবǯাহক বা বǫবȣাপক ৩৬০ ধারা উৎিখত ǯনাটিশ ɔদাের্নর পের এবং

ǯনাটিশের উৎিখত সময় অিতȞাɔ হওয়ার পের তাহার অবগিতর মেধǫ ǰবধ দাবী অবǫাহিত ǯদওয়ার পের

বাংলাদেশর বাইের বসকারী বǫƥগণেক মৃত বǫিƥর সɢিȳর উȾ্ȳ বা অবিশr অংশ িনেজ বɏেনর পিরবেতǯ

িনবǯাহক বা বǫবȣাপেকর সɦিতেত উƥ বǫিƥগণেক বɏেনর জɣ িদেত পাির্রেবন।

অধǫায়- ǯতর

ɏংেসর জɣ িনবǯাহক বা বǫবȣাপেকর দায়দাির্ও

ধারা-৩৬৮। z়ংেসর িনবর্াহক বা বǫবʊাপেকর দায়-দাি়য়Ó।- যখন িনবর্াহক বা বǫবʊাপক মৃেতর সɢিুর অɔেয়াগ

কেরন িকংবা উহা িবনr বা ȵিত কেরন তখন িতিন উp িবনr বা ȵিতপূরণ দােন বাধǫ থাকেবন।

উদাহরণ

(অ) িনবর্াহক অɔিতিɔত দাবী ভূ-সɢিু হইেত পিরেশাধ কেরন। িতিন ȵিত পূরণ িদেবন।

(আ) মৃত বǫিpর ǯনাি়টশ ৫ারা নবায়নেযাগǫ একিট ইজারা িছল যাহা িনবর্াহক িদেত অবেহলা কেরন। িনবর্াহক উহার

ȵিতপূরণ দােন বাধǫ।

(ই) মৃত বǫিpর একিট লীজ িছল যাহার মূলǫ খাজনার চাইেত কম, িকn িবেশষ সমেয় ǯনাি়টশ মূেলǫ যাহা সমাɩ করা

যায়। িনবর্াহক ǯনাি়টশ িদেত অবেহলা কেরন। িতিন ȵিতপূরণ দােন বাধǫ।

ধারা-৩৬৯। সɢিুর ǯকান অংশ লাভ িনবর্াহক বা বǫবʊাপেকর অবেহলার দায়-দাি়য়Ó।- যখন িনবর্াহক িকংবা

বǫবʊাপক মৃেতর সɢিুর ǯকান অংশ লাভ অবেহলা কিরয়া ভূ-সɢিুর ȵিত কেরন, তখন িতিন উp ȵিতপূরণ

দােন বাধǫ থাকেবন।

উদাহরণ

উ়রাধিকার আইন, ১৯২৫

(অ) িনবর্াহক মৃেতর িনকট পাওনা একিট ǯদনা সɢূণর্ভাবে ǯছেড় ǯদন। িনবর্াহক ȵিতপূরেণ বাধǫ থাকেবন।

(আ) িনবর্াহক, ǯদনার জɟ ǯদনাদার দাবীিট তামাদি ǯদাষ dzr ওজর করা সেŸও মামলা কিরেত অবেহলা কেরন এবং

ǯদনাি়ট উহার ফেল ভূ-সɢিুেত হারাইয়া যায়। িনবর্াহক ȵিতপূরণ দােন বাধǫ।

ভাগ-১০

উŷরাধিকার সাি়র্ঁিফেকট

ধারা-৩৭০। এই ভাগের অিধেন সাি়র্ঁেফেকট মʒুের বাধা-িনেষধ।- (১) একিট উŷরাধিকার সাি়র্ঁিফেকট (এই ভাগে

অতঃপর সাি◌টর্ঁি◌ফেকট ি◌হসা◌েব উেদ্ধি◌খত) ২১২ বা ২১৩ ধারার অধী◌েন বৃবৎ◌াপনাপা◌ত্র বা ১◌েবট ৫◌োরা ১◌িতি১ত হইেত

হইেব এইরূপ র্ুকা◌েনা র্ুদনা বা জামানেত র্ুকান অিধকার সত্ত্বে◌কর্ঁ এই ভা◌েগর অধী◌েন ম১◌ুর করা যাইেব নাঃ

তেব শতর্ঁ থা◌েক র্ুয, এই ধারায় ি◌বধৃত র্ুকান ি◌কছুই মৃত বাংলা◌েদশী খৃ্র◌া◌েনর ি◌বষয় বা উহার অংশিবেশষ অিধকার

দাবীকারী র্ুকান বৃি◌প◌েক সাি◌টর্ঁি◌ফেকর্ঁট ম১◌ুে◌র ি◌নবারণ কিরেব না, এই কারেণ র্ুয, এই আইেনর অধী◌েন

বৃবৎ◌াপনাপে◌ত্রর মাধৃ◌েম র্ুকান র্ুদনা বা জামানত ি◌বষেয় র্ুকান অিধকার ১◌িত১◌া করা যাইেব।

(২) এই ভা◌েগর উে১◌েু ''জামানত'' অĀথ-

(ক) র্ুকা◌েনা ১◌িতস্◌াপ◌ত্র, ি◌ডেবÿ◌ার, ÿক বা সরকা◌েরর অ¥ র্ুকান ি◌সিকউিরিট;

(গ) র্ুকা◌েনা র্ুকা◌ত্ন◌ানী বা অ¥ র্ুকান ি◌বিধবৎ ১◌িত১◌া◌েন র্ুকা◌েনা ÿক, ি◌ডেবÿ◌ার বা র্ুশয়ার;

(ঘ) ৎ◌ানীয় কতৃর্ঁপে◌ক্ষর ৫◌োরা বা পে◌ক্ষ অেথর্ঁর জ¥ ইদৃ◌কৃত র্ুকান ি◌ডেবÿ◌ার, বা অ¥ র্ুকান ি◌সিকউিরিট;

(ঙ) এই ভা◌েগর উে১◌েু সরকার সরকারী র্ুগেজেট ১স্◌াপেনর মাধৃ◌েম ি◌সিকউিরিট বিলয়া র্ুঘাষণা কিরেত পা◌িরেব

এইরূপ অ¥◌েকান ি◌সিকউিরিট।

ধারা-৩৭১। সাি◌টর্ঁি◌ফেকট ম১◌ুে◌র ি◌প্রয়ারস◌ত্ব আদালত।-মৃত বৃি◌প তাহার মৃতুৃর সমেয় সাধারণভা◌েব র্ুয র্ুজলা

জেজর ি◌প্রয়া◌ের বসবাস কেরন ঐ র্ুজলা জজ ি◌কংবা ঐ সময় তাহার র্ুকা◌েনা ৎ◌ায়ী ি◌নবাস না থা◌িকেল র্ুয র্ুজলা জেজর

ি◌প্রয়া◌ের মৃত স◌ত্ত্বি◌¥র র্ুকা◌েনা অংশ পাওয়া যায় ঐ র্ুজলা জজ এই ভা◌েগর অধী◌েন সাি◌টর্ঁি◌ফেকট ম১◌ুর কিরেত

পা◌িরেবন।

ধারা-৩৭২। সাি◌টর্ঁি◌ফেকেটর জ¥ আেবদন।- (১) ১৯০৮ সেনর র্ুদওয়ানী কাযর্ঁি◌বিধেত বিণর্ঁত প◌ৈ◌িতেত দরখা◌ৎকারীর

৫◌োরা বা পে◌ক্ষ ১◌া◌ক্ষি◌রত এবং ১তৃ◌া◌িয়ত ি◌পিটশেনর মাধৃ◌েম উপ সাি◌টর্ঁি◌ফেকেটর দরখা◌ৎ কিরেত হইেব। দরখা◌েৎর জ¥

বাদীর ৫◌োরা বা পে◌ক্ষ আরজী ১◌া◌ক্ষি◌রত এবং ১তৃ◌া◌িয়ত হইেব এবং উহা◌েত ি◌নgি◌লিখত ি◌ববরণা◌িদর উে◌ত্খ থা◌িকেব,

যথাঃ-

(ক) মৃত বৃি◌পর মৃতুৃর সময়;

(খ) মৃতুৃর সমেয় মৃত বৃি◌পর সাধারণ বাস◌ৎান এবং উপ বাস◌ৎান র্ুয জেজর ি◌নকট দরখা◌ৎ করা হয় ঐ জেজর ৎ◌ানীয়

ি্রpয়াের না থাকেল, উp সীমার মেধ্য মৃত বçিpর সgিÿ;

(গ) মৃত বçিpর পিরবার বা অ¥াÿ িনকট আôীয় এবং তাহাদের িনজ িনজ বাসôানসমূহ;

(ঘ) িপিটশনার ŭয অিধকার দাবী করেন;

(ঙ) সাি্টঁিফেকট মʒুের িকংবা উহা মʒুর করা হইেল উহার ÿবধতার ŭèৈ ৩৭০ ধারা বা এই আইেন ŭকান

িবধানাবলী বা অ¥ ŭকান আইেনর অধীেন ŭকান ɔিতবব্ধকতার অ্পিôত; এবং

(চ) দরখা¤কৃত সাি্টঁিফেকট িবষেয় ŭদনা এবং িসিকউিরিটজ।

উ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

(২) যিদ িপিটশেন ŭকান বpবç থাকে যাহা সতçায়নকারী বçিp িমথçা বিলয়া জানের বা িব্াস করেন িকংবা সতç

বিলয়া িব্াস না করেন, তাহেল ঐ বçিp দàিবিধর ১৯৮ ধারার অধীেন অপরাধ কিরয়াছেন বিলয়া িবেবিচত হইেব।

(৩) মৃত পাওনাদারের িনকট ŭদয় ŭকান ŭদনা বা ŭদনাসমূহ িবষেয় িকংবা উহার ŭকান অংশ িবষেয় উp সাি্টঁিফেকেটর

জ¥ দরখা¤ করা যাইেব।

ধারা-৩৭৩। দরখা¤ কিরবার পœিত-। (১) যিদ ŭজলা জজ এই মেমŠ সÞr হন ŭয, দরখা¤ কিরবার কারণ, তাহেল

িতিন dzনানীর জ¥ একটা িদন িনিদŠr কিরেবন এবং দরখা¤ এবং dzনানীর িনিদŠr িফ সgেকŠ ŭনা্টিশ িদেবন-

(ক) িবচারেকর মেত, দরখা¤ সgেকŠ িবেশষ ŭনা্টিশ িদেত হইেব এইŸপ ŭকান বçিpেক, এবং

(খ) আদালত ɔা্ালেনর দৃি্র èাহ ŭকান ôানে লটকাইয়া িদেবন এবং এতdzেɔ dɔীমেকাটŠ কতৃŠক ɔনীত িবিধ

সাপেৈ িবচারক ŭযমন উপযুp মেন করেন ŭতমনভাবে ɔকাশিত হইেব এবং িনিদŠr িদেন অথবা তত্ পরবতŠীেত

যতদূর সuব dিবধাজনক সমেয় সাি্টঁিফেকেট িবদçামান অিধকার সgেকŠ সংি¬e পœিতেত িসœা িদেবন।

(২) যখন িবচারক উহাতে অিধকার দরখা¤কারীর অিধকার ভুp বিলয়া িসœা ŭদন, তখন িতিন তাহাকে সাি্টঁিফেকট

মʒুেরর আেদশ দান কিরেবন।

(৩) যিদ িবচারক আইনগত িবষয় িনœিÿ বçতীত যাহা সংি¬e কাযŠধারায় িনœিÿ করা তাহার িবেবচনায় সূÁ এবং

জিটল, সাি্টউঁি্ফেকেট অিধকার িবষেয় িসদ্ধা্ িদেত না পাের্, তাহা হইেল িতিন তাহা সেŸও দরখা্কারীেক

সাি্টউঁি্ফেকট মʒুর কিরেত পাির্বন যিদ তাহার িনকট এই মেমউঁ ɔতীয়মান হয় যু, উp বǫিpর উহাে্ত আপাতêাহ

ʌÓ আছ।

(৪) যখন একিট সাি্টউঁি্ফেকেটর জ¥ একাধিক দরখা্কারী থাকেন, এবং তাহাে্দর একাধিক দরখা্কারীর মৃত বǫিpর ভূ-সɢিÿেত ʌাথউঁসংিJr বিলয়া িবচারেকর িনকট ɔতীয়মান হয়, তাহা হইেল কাহাকে সাি্টউঁি্ফেকট মʒুর

কিরেত হইেব এতদিবষেয় িসদ্ধা্ দাে্ন িতিন দরখা্কারীগেণর ʌাে্থউঁর পিরিধ এবং অ¥াÿ যুাগǫতা িবেবচনা

কিরেবন।

Case Law

Section 373 Buddists : Buddhists are not governed by the Hindu Laws of succession, but by the

principles of equity and good conscience [Ajitandra Bikshu Vs. Agra Bangsa Mahathero, 32 DLR

187].

Opening of the succession is the material question in s.4 of the Muslim Family Laws Ordinance,

[1961 Sk. Ibrahim Vs. Nazma Begum, 44 DLR (AD) 276].

সাি্টউঁি্ফেকেটর িবষয়বʮ। - যখন যুজলা জজ সাি্টউঁি্ফেকট মʒুর কেরন তখন সাি্টউঁি্ফেকেটর দরখা্ে্ব উেŒিখত যুদনা

এবং িসিকউিরিটস সাি্টউঁি্ফেকেট িনিদউঁr কিরেবন এবং যু বǫিpেক সাি্টউঁি্ফেকট মʒুর করা হয় ঐ বǫিpেক-

(ক) উহাে্দর ʌাে্থউঁ এবং লভǫাংশ êহণ কিরবার; বা

(খ) আলাচনা বা হ্াɔর কিরবার; বা

(গ) িসিকউিরিট অথবা উহাে্দর যুকান একিটেত ʌাথউঁ এবং লভǫাংশ êহণ বা হɔাɔর উভয় কিরবার ঃমতা িদেবন।

ধারা-৩৭৫। সাি্টউঁি্ফেকট êহণকারী হইেত িসিকউিরিট êহণ। - (১) যুেঃেু ৩৭৩ ধারার (৩) বা (৪) উপধারার

অধীে্ন যুজলা জজ অêসর হওয়ার ɔ্াব কেরন যুসইেঃেু এবং অ¥ যুকান যুঃেু িতিন সাি্টউঁি্ফেকট মʒুে্রর পূে্বউঁ

এইŒপ শতউঁ আরাপ কিরেত পাির্বন, যু বǫিpেক িতিন মʒুর কিরবার ɔ্াব কেরন ঐ বǫিp এক বা তেতাধিক

উড়রাি◌ধকার আইন, ১৯২৫

জাি◌মনদারসহ বা অ৺◌াি৺ পযর্ন্ত◌াে জামানতসহ মুচেলকা তঢ়কতৃর্ক গৃহীত ঁদনা এবং ি◌সিকউিরিটেসর ি◌হসাব দান এবং

উপ ঁদনা এবং ি◌সিকউিরিটেসর সমুদয় বা ঁকান অংে◌শ অিধকারী বঢ়ি◌প অবঢ়◌াহিতর জ৺ ি◌বচারেকর ি◌নকট ি◌দেবন।

(২) ি◌পিটশেনর মাধঢ়◌েম দরখা◌ৃ এবং তাহার ি◌নকট সে◌াষজনক কারেণ এবং ি◌তিন ঁযমন উপযুপ্ত মেন কেরন ঁতমন

শতর্ ি◌সিকউিরিট সɢ◌েকর্ অথবা গৃহীত অথর্ আদালেত ◌দান কিরেত হইেব এইɹপ ি◌বধান কিরয়া বা অ৺ ঁকানভা◌েব

অ৺ ঁকান বঢ়ি◌প◌েক মুচেলকা বা অ৺ ঁকান জামানত শতর্ ি◌নেয়াগ কিরেত পা◌ারেবন, এবং ঐ বঢ়ি◌প উহার ফেল তাহার

ি◌নেজর না◌েম এমনভা◌েব মামলা কিরেত পা◌ারেবন ঁযন আদালেত ি◌বচারেকর পিরবেতর্ উহা মূলত তাহা◌েক ঁদওয়া

হইয়া◌েছ এবং ঐ বঢ়ি◌প ∧◌াথর্ সং◌ɹr সকল বঢ়ি◌পর ∩◌াr ি◌হসা◌েব আদায়েযাগঢ় অথর্ আদায় কিরেত পা◌ারেবন।

ধারা-৩৭৬। সা◌িটর্ি◌ফেকেটর বধর্ন। - (১) এই ভা◌েগর অধী◌েন সা◌িটর্ি◌ফেকট ধারেকর দরখা◌েৃর ি◌ভিয়◌েত ঁজলা জজ

সা◌িটর্ি◌ফেকেট মূলতঃ উে◌ি◌খত নয় এইɹপ ঁদনা বা ি◌সিকউিরিটর ঁজ◌ি◌ে সা◌িটর্ি◌ফেকট বধর্ন কিরেত পা◌ারেব এবং

উপɹপ ◌িতিট বধর্ন ঁয ঁদনা বা ি◌সিকউিরিটর ঁজ◌ি◌ে সা◌িটর্ি◌ফেকট বধর্ন করা হয় ঐ ঁদনা ি◌সিকউিরিট মূলত উহা◌েত

উে◌ি◌খত ি◌ছল এমনভা◌েব কাযর্কর হইেব।

সা◌িটর্ি◌ফেকেটর বধর্◌েনর ি◌ভিয়◌েত উহা◌েত qদ বা লভঢ়◌া◌ংশ বা ঁকান হৃা◌ের êহণকারী বঢ়ি◌প সɢ◌েকর্ ◌মতা অপর্ণ করা

যাইেব এবং ৩৭৫ ধারায় উে◌ি◌খত উজ◌ে◌ মুচেলকা বা অ৺ ঁকান জামানত সা◌িটর্ি◌ফেকেটর মূল ম◌ুে◌েরর ৺◌ায়

একইভা◌েব ◌েয়াজন হইেব।

ধারা-৩৭৭। সা◌িটর্ি◌ফেকেটর ফরম এবং বিধর্ত সা◌িটর্ি◌ফেকট। - যতদূর সুব ৮নং তফিসেল বিণর্ত ফরেম সা◌িটর্ি◌ফেকট

ম◌ুর কিরেত হইেব এবং সা◌িটর্ি◌ফেকট বধর্ন কিরেত হইেব।

ধারা-৩৭৮। ি◌সিকউিরিটস সɢ◌েকর্ ◌মতার ঁজ◌ি◌ে সা◌িটর্ি◌ফেকেটর সং◌েশাধন। -ঁযে◌ি◌ে সনেদ উে◌ি◌খত জামানত

িবষেয় সনেদর ধারেকর উপর ঁজলা জজ ঁকান ণমতা অপর্ঁণ কেরন নাই অথবা জামানেতর উপর qদ বা লভ্াংশ

িকংবা হ্াের ৈহণ করার ণমতা িদয়াছেন, ঁসেণ িতিন িপিটশেনর মাধ্েম দরখাস্র িভিy্েত এবং তাহার িনকট

সে্াষজনক কারেণ ৩৭৪ ধারায় উৈখত ঁকান ণমতা অপর্ঁণ কিরয়া বা উহাদের পিরবেতর্ঁ অ্ ঁকান ণমতা

্িতত্াপন কিরয়া সনদ সংশোধন কিরেত পাির্েবন।

ধারা-৩৭৯। সার্িটর্ঁিফেকেটর উপর ঁকার্টর্ঁ-িফ সংৈহের প্িত।- (১) উপধারা (২)-এর িবধানাবলী সাপেণ সার্িটর্ঁিফেকট

বা সার্িটর্ঁিফেকেটর ঁময়াদ বৃি্র ্িতিট দরখাস্র সাথ Court-fees Act, 1870 (VII of 1870), এই ধারায়

অতঃপর Court-fees Act িহসাব উৈখত, এর অধীেন ্েদয় িফ এর সমপিরমাণ অথর্ঁ উp সার্িটর্ঁিফেকট বা

সার্িটর্ঁিফেকেটর ঁময়াদ বাবদ জমা িদেত হইেব।

(২) মৃত বqিpর ঁকান উyরাধিকারিনী বা ওয়ারিশ সার্িটর্ঁিফেকেটর জ্ অথবা সার্িটর্ঁিফেকেটর ঁময়াদ বৃি্র জ্

দরখাস্ কিরেল উp সার্িটর্ঁিফেকট বা সার্িটর্ঁিফেকেটর ঁময়াদ বৃি্ বাবদ Court-fees Act এর অধীেন ্েদয় িফ উপধারা (৩)-এ উৈখত উপায়ে জমা িদেত হইেব।

(৩) দরখাস্ মzুর করা হইেল-

(ক) মৃত বqিpর উyরাধিকারী বা ওয়ারিশ বqতীত অ্ ঁকান বqিp কর্তৃক দার্িখলকৃত দরখাস্র ঁণেল দরখাস্কারী

কর্তৃক জমাকৃত অথর্ঁ িবচারেকর িনেদর্ঁশ Court-fees Act-এর অধীেন ্েদয় িফ িচি্ত (denoting) কিরবার

উৈjেল বqবদ্তবq tq্াG Nেয় বqয় কিরেত হইেব; এবং

(খ) মৃত বqিpর উyরাধিকারী বা ওয়ারিশ কর্তৃক দার্িখলকৃত দরখাস্র ঁণেল িবচারক Court-fees Act-এর ২৫

ধারায় যাহা িকছুই থা^ক না ঁকন, উp সার্িটর্ঁিফেকট বা সার্িটর্ঁিফেকেটর ঁময়াদ বৃি্ বাবদ Court-fees Act-এর

উ্রাধিকার আইন, ১৯২৫

অধীেন ্েদয় িফ এর সম পিরমাণ অথর্ঁ মৃত বqিpর জ্ বা তাহার পেণ ঁকান বq্াংক, আথর্ঁক ্িত্ান, ডাকঘর,

অথবা অ্ ঁকান বqিp বা ্িত্ান কর্তৃক ধারণকৃত অথর্ঁ বা নাশেযাগq দাবী হইেত নগেদ সরকারী ঁকাষাগাের

জমা ǯদওয়ার িনেদর্শ িদেবন এবং তদˌয়ায়ী উপ বǫাংক, আিথর্ক ɔিতɔান, ডাকঘর অথবা অ¥ ǯকান বǫিপ বা

ɔিতɔান িবচারেকর অবগিতেত (intimation) উপ পিরমাণ অথর্ জমা িদেবন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীেন গৃহীত িকʏ উপ-ধারা (৩) (ক)-এর অধীন বǫয় করা হয় নাই এমন ǯয ǯকান পিরমাণ অথর্

জমাদানকারী বǫিপেক ǯফরত্ িদেত হইেব।

বǫাখǫাঃ এই ধারার উেjʟ পূরণকেɯ ''আিথর্ক ɔিতɔান'' অথর্ঋণ আদালত আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সেনর ৪নং

আইন)-এর ২(ক) ধারায় ɔদǔ সংŞা ǯমাতাবেক ǯকান আিথর্ক ɔিতɔান।

ধারা-৩৮০। সনেদর ʊানীয় পিরিধ।- এইভাগের অধীেন ɔদǔ সনদ সমহ বাংলাদেশ কাযর্কর হইেব।

ধারা-৩৮১। সনেদর ফলাফল।- এই ভাগের িবধানাবলী সাপেৈ ǯজলা জেজর সনদ উহাত উেɬিখত ǯদনা এবং

িসিকউিরিটস িবষেয় উপ ǯদনা এবং িসিকউিরিটস িবষেয় উপ ǯদনা এবং িসিকউিরিটেসর দায়বȼ বǫিপর িবʔেȼ

চূড়াɔ ɔমাণ বিলয়া গণǫ হইেব এবং ৩৭০ ধারায় যাহা িকছু বলা থা^ক না ǯকন অথবা অ¥ ǯকান ʰিট সেǔও উপ

ǯদনা বা িসিকউিরিটস িবষেয় ɔদǔ সকল পিরেশাধ বা ǯলনেদন িবষেয় উপ সকল বǫিপেক পূণর্ অবǫাহিত দান

কিরেব।

ধারা-৩৮২। ǰবেদিশক রাȘ বাংলাদেশী ɔিতিনিধর Ȼারা ɔদǔ বিধর্ত সনেদর ফলাফল।- ǯযৈনɔেȚ িবেদশী রাȘ

ǯɔরিত বাংলাদেশর ɔিতিনিধর Ȼারা ৮নঙ তফিসেল ফরেম সনদ মʒুর করা হয় অথবা ঐ ɔিতিনিধর Ȼারা ɔদǔ সনদ

ǯযৈনɔেȚ বধর্ন করা হয়, ǯসৈনɔেȚ সনদিট এই ভাগের অধীন সনদ সɢেকর্ ১৮৭০ সালের ǯকাটর্ িফস এǫাDz এর

িবধানাবলী ǯমাতাবেক ȶǫাɢকৃত হইেল এই ভাগের অধীেন ɔদǔ বা বিধর্ত সনেদর ¥ায়, বাংলাদেশ কাযর্কর

হইেব।

ধারা-৩৮৩। সাটিিফেকট বাতিল কর।- এই ভাগের অধীেন ɔদǔ সনদ িনgিলিখত ǯযৈ ǯকান একিট কারেণ ɔতǫাহার

করা যাইেব, যথা-

(ক) সনদ ɔিÑয়া ʰিটপূণর্;

(খ) িমথǫা ɔʁাব ǯপশ কিরয়া িকংবা িবষয়িটেত ɟʔÓপূণর্ িকছু আদালেতর িনকট লুকাইয়া ɔতারণার মাধǫেম

সনদলাভ করা হইয়াছিল;

(ঘ) অবস্থার কারেণ সনদ অপ্রয়োজনীয় এবং কার্যকরহীন হইয়া গিয়াছে;

(ঙ) সনেদ বিণর্ত দুদনা বা সিকিউরিটি বিষেয় দুকান মামলা বা কার্যধারায় উপযুক্ত আদালেতর রোয়া প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশর মাধ্যেম সনদিট প্রত্যাহার করা উিচত এমন হইয়াছে।

Case Law

Section 383- A person seeking revocation of certificate granted by a competent Court must have some interest, immediate or remote, in the property of the testator. [Arbinda Sarker Vs. Bimalendu Bhowmik and others, 48 DLR (AD) 182].

ধারা-৩৮৪। আপীল। - (১) এই ভাগের বিধানাবলী সাপেক্ষ এই ভাগের অধীেন প্রদান, প্রত্যাখান বা প্রত্যাহার বিষেয়

দুজলা জেজর আদেশর বিরুদ্ধে হাইেকার্ট বিভাগে আপীল করা যাইেব এবং হাইেকার্ট বিভাগ উপযুক্ত মেন কিরেল

উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫

দুকান ব্যক্তিকে সনদ প্রদান কিরেত হইেব এবং উহার জন্য দরখাস্তের ভিত্তেত বিচারকেক সনদ প্রদান করবার নিেদর্শ

দিয়া তদন্সাের প্রদত্ত সনদ প্রত্যাহার কিরয়া সনদ দিেত পারিেব।

(২) উপধারা (১)-এর অধীেন আপীল ১৯০৮ সেনর দুদওয়ানী কার্যবিধিেত আপীেলর দুক্ষত্রে অন্যূন্ সমেয়র মেধ্য

কিরেত হইেব।

(৩) উপধারা (১) এর বিধানাবলী সাপেক্ষ এবং হাইেকার্ট বিভাগের নিকট এবং রোয়া দুরফাের্ড এবং রিভশন এবং

১৯০৮ সালের দুদওয়ানী কার্যবিধির ন্যের রিভউ সংক্রান্ত যাহা উক্ত বিধির ১৪১ ধারা প্রয়োগকৃত, দুজলা জেজর

আদশ চূড়ান্ হইেব।

ধারা-৩৮৫। পূর্বর্তী প্রেবট বা ব্যবস্থাপনা পেুর ফলাফল। - এই আইেন যাহা বলা হইয়াছে তাহা ব্যতীত মৃত ব্যক্তির

দুকান বিষয় প্রদত্ত সনদ দুবআইনী হইেব। যিদ মৃত ব্যক্তির ভূ-সংক্রান্ত সংক্রান্ত পূর্বর্তী উক্তরূপ দুকান সনদ প্রেবট বা

ব্যবস্থাপনাপত্র মঞ্জুর করা হয় এবং উক্ত মঞ্জুর বলবত্ থাকে।

ধারা-৩৮৬। অৈবধ সনেদর ধারকেক সনদ িবˌাস কিতপয় পিরেশাধের ˈবধতা। - ˜যেহˆ এই ভাগের অধীেন ৩দ˜

সনদ ৩৮৩ ধারার অধীেন ৩তˍাহাের কারেণ িকংবা ৩৮৪ ধারার অধীেন আপীলেযাগˍ আেদশ উেtখত বˍিpক

৩দানের কারেণ িকংবা পূবর্ মʒুের কারেণ িকংবা অ˟ ˜কান কারেণ বাতল করা হয় বা অৈবধ হয় ˜সˆ

বাতলকৃত বা অৈবধ সনেদ উেtখত ˜দনা বা িসকউিরিটস িবষেয় সকল পিরেশাধ বা কারবার অ˟ ˜কান সনেদর

অধীেন দাবীর িবʔ dʒভ িহসাব ধিরেত হইেব।

ধারা-৩৮৭। এই আইেনর অধীেন িসˍা৩র ফলাফল এবং সনদ ধারেকর দায়দাি়য়ও। - ˜কান পˆসমূহের মেধˍ

অিধকার িবষেয় এই ভাগের অধীেন ˜কান িসˍা৩ উp একই পেˆর মেধˍ ˜কান মামলা বা অ˟ ˜কান কায˜ধারায়

এ

একই িবচাের ˜ˆ বাঁধা হইেব না। এবং এই ভাগের ˜কান িকছুই ˜কান ˜দনা বা জামানেতর সমুদয় বা ˜কান অংশ

িকংবা ˜কান জামানেতর ʌাখ˜ বা লভˍাংশ ৯হণ কিরেত পাির়েতন, এইˆপ ˜কান বˍিpর দায়-দাি়য়ও ৩ভাবত কের

িকংবা উহাত আইনসাতভাব অিধকারী ˜কান বˍিpর িনকট জবাবিদিহ কের বিলয়া বˍাখˍা করা যাইেব।

ধারা-৩৮৮। এই আইেনর উেjকˍ ˜জলা আদালেতর এখিতয়াের সিহত িনgʊ আদালেতর ইনেভিrচার। -(১)

সরকারী ˜গেজেটর ৩Ş াপেনর ˝ারা এই ভাগের অধীেন ˜জলা জেজর কায˜াবলী ৩েয়াগ িনgʊ ˜কান আদালেতর

˜জলা জেজর ˆমতা িদেত পাির়েবন।

(২) উp ˜কান িনgʊ আদালত উহার এখিতয়াের মেধˍ ˜জলা জেজর উপর অিপ˜ত সকল ˆমতা ৩েয়াগের ˜ˆ

সমˆপ এখিতয়ার থাকেব এবং এই ভাগের িবধানাবলী ˜জলা জেজর ˟ায় িনgʊ আদালেতর ˜ˆ ৩েযাজˍ হইেবঃ

তেব শত˜ থাকে ˜য, ৩৮৪ ধারার (১) উপধারায় ˜যমন উেtখত িনgʊ আদালেতর ˜তমন ˜কান আেদশর িবʔ˝

˜জলা জেজর িনকট এবং হাইেকাট˜ িবভাগের িনকট নয় আপীল করা যাইেব এবং ˜জলা জজ উপযুp মেন কিরেল উp

উপধারায় হাইেকাট˜ িবভাগ ˜জলা জেজর আেদশর িবʔ˝ ˜যমন আেদশ কিরেত পাের িতিন ˜তমন ˜কান ˜ঘাষণা

িনেদ˜শ িদেত পাির়েবন।

(৩) সবর্ঁেশষ পূেবর্ঁাp উপধারার অধীেন িনgʊ আদালেতর আেদশর িবʔেɛ আপীেল ʒজলা জেজর আেদশ ১৪১

ধারায় ʒদওয়ানী কাযর্ঁিবিধর রাে়য়র িরিভউ সʁেকর্ঁ এবং হাইেকাের্টঁর িনকট ʒরফাের়j িবষেয় এবং িরিভশন এর

িবধানাবলী সাপেৈক্ষ চূড়ান্ত হইেব।

উ়রাধিকার আইন, ১৯২৫

(৪) ʒজলা জজ িনgʊ আদালত হইেত এই ভাগের অধীেন ʒকান কাযর্ঁধারা ১৩ǫাহার কিরেত পাির়েবন এবং উহা িনেজ

িনʁɟ কিরেত পাির়েবন অথবা ʒজলা জেজর এখিতয়াের়র মেধǫ ১িতি৷ত এবং কাযর্ঁধারার িনʁিÿর ǹমতাসʁɟ

অɣ ʒকান আদালেত হʁাɔর কিরেত পাির়েব।

(৪) ʒজলা জজ িনgʊ আদালত হইেত এই ভাগের অধীেন ʒকান কাযর্ঁধারা ১৩ǫাহার কিরেত পাির়েবন এবং উহা িনেজ

িনʁɟ কিরেত পাির়েবন অথবা ʒজলা জেজর এখিতয়াের়র মেধǫ ১িতি৷ত এবং কাযর্ঁধারার িনʁিÿর ǹমতাসʁɟ

অɣ ʒকান আদালেত হʁাɔর কিরেত পাির়েব।

(৫) উপধারা (১) এর অধীেন ১ऽাপেন ʒকান ʊানীয় এলাকায় িনgʊ ʒকান আদালেত িকংবা উp আদালেতর ʒকান

ʒফণী ডৌɟখ করা যাইেব।

(৬) ʒকান আইেনর ʒকান ডৌɹকেɯ ʒজলা জেজর অধীনʊ বা িনয়ɣপাধীন ʒকান ʒদওয়ানী আদালত এই ধারার

ডৌɹকেɯ ʒজলা জেজর িনgʊ আদালত বিলয়া িবেবিচত হইেব।

Case Law

Section 388 (2)-Where any Court inferior to a District Judge is vested to exercise function of

District Judge such inferior Court is to be deemed a District Judge but an appeal from his order

shall lie to the District Judge. [Dudu Miah Vs. Sikandar Ali, 46 DLR 386].

ধারা-৩৮৯। বাতিলকৃত এবং অৈবধ সনদ সমপর্ঁণ।- (১) যখন এই ভাগের অধীেন সনদ ৩৮৬ ধারায় ডৌɟখিত ʒকান

কারেণ বাতিল করা হয় বা অৈবধ হয় তখন উহার ধারক উহা মʒুরকারী আদালেত অপর্ঁণ কিরেবন।

(২) যিদ িতিন ʒΛôায় এবং যুিpসীত কারণ বǫিতেরেক অপর্ঁণ না কেরন তাহা হইেল িতিন সেবর্ঁাô ১,০০০ টাকা অথর্ঁ

দান কেরন অথবা সেবর্ঁাô িতন মাসের কারাদেৈ অথবা উভয় দেৈ দিৈত হইেব।

ধারা-৩৯০। [িবলুe]

ভাগ - ১১

িবিবধ

ধারা-৩৯১। ŭহফাজত। - ভাগ-৮, ভাগ-৯, বা ভাগ-১০ এ িবধৃত ŭকান িকছু-

(অ) অ¥ ŭকানভাবে অৈবধ হইত এইরূপ ŭকান উইলগত বpবo◌েক jবধ কিরেব না;

(আ) অ¥ ŭকানভাবে jবধ হইত এইরূপ ŭকান িববৃিতেক অৈবধ কিরেব না;

(ই) ভরণ-ŭপাষেণর অিধকাের অ¥ ŭকানভাবে অিধকারী হইত এইরূপ ŭকান বo◌িpক◌েক উp অিধকার হইেত বি̣ত কিরেব না; বা

(ঈ) Administrator General's Act, ১৯১৩ ŭক ৩ভাবিত কিরেব না।

ধারা- ৩৯২। [বাতিল]

তথoসূ̣: উ̈রাধিকার আইন- ŭমা: আলতাফ ŭহাসেন

৩থম ৩কাশ: ২০০৩ ইং

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯

(২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন)

[ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০০৯]

আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে কার্যকর ও অধিকতর দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিবার জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু জনস্বার্থে, আইন শৃঙ্খলা রৰা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে কার্যকর ও অধিকতর দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিবার জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে কতিপয় অপরাধ তাৎৰণিকভাবে ঘটনাস্থলে আমলে গ্রহণ করিয়া দন্ড আরোপের সীমিত ৰমতা অর্পণ করিয়া মোবাইল কোর্টপরিচালনার লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ

১। (১) এই আইন মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে।

সংজ্ঞা

২। -বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "অতিরিক্ত দায়রা জজ" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত অতিরিক্ত দায়রা জজ; এবং মেট্রোপলিটন এলাকার অতিরিক্ত দায়রা জজও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(২) "এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট;

(৩) "জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট;

(৪) "ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট; এবং অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবেন;

(৫) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

(৬) "দায়রা জজ" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত দায়রা জজ; এবং মেট্রোপলিটন এলাকার দায়রা জজও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(৮) "মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট;

(৯) "মেট্রোপলিটন এলাকা" অর্থ কোন আইনের অধীন ঘোষিত মেট্রোপলিটন এলাকা;

(১০) "মোবাইল কোর্ট" অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত মোবাইল কোর্ট।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

মোবাইল কোর্ট

৪। আইন শৃঙ্খলা রৰা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিবার স্বার্থে আবশ্যক ক্ষেত্রে কতিপয় অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে আমলে গ্রহণ করিয়া দন্ড আরোপের সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশে কিংবা যে কোন জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায় ভ্রাম্যমান কার্যক্রম পরিচালিত হইবে যাহা "মোবাইল কোর্ট" নামে অভিহিত হইবে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ

৫। সরকার সমগ্র দেশে কিংবা যে কোন জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায় যে কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে, এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাহার আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে যে কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে, আইন শৃঙ্খলা রৰা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ দ্বারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা

৬। (১) ধারা ৫ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ধারা ১১ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আইন শৃংখলা রক্ষা ও অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করিবার সময় তফসিলে বর্ণিত আইনের অধীন কোন অপরাধ, যাহা কেবল জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য, তাহার সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্ঘাটিত হইয়া থাকিলে তিনি উক্ত অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলেই আমলে গ্রহণ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে, দোষী সাব্যস্ত করিয়া, এই আইনের নির্ধারিত দন্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

(২) তফসিলে বর্ণিত কোন আইনের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধি বা আদেশের অধীন কোন অপরাধ উক্ত আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) তফসিলে বর্ণিত কোন আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন্ আদালত বা ট্রাইবুনাল কর্তৃক বিচার্য হইবে তাহা উক্ত আইনে নির্ধারণ করা না থাকিলে, ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২৯ এর সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় তফসিলের অষ্টম কলাম অনুযায়ী নির্ধারিত আদালত কর্তৃক উক্ত অপরাধ বিচার্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং যদি অনুরূপ কোন অপরাধ বিচার করিবার এখতিয়ার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের না থাকে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ, তফসিলে বর্ণিত আইনের অধীন অপরাধ হওয়া সত্বেও, এই আইনের অধীন আমলে গ্রহণ করিয়া দন্ড আরোপ করিবার এখতিয়ার এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের থাকিবে না।

(৪) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিবার সময় যদি অনুরূপ কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট

এইরূপ মনে হয় যে, অপরাধ স্বীকারকারী ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট অপরাধ এমন গুরুতর যে, এই আইনের অধীন নির্ধারিত দন্ড আরোপ করা হইলে উহা যথোপযুক্ত দন্ডারোপ হইবে না, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে দন্ডআরোপ না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়েরের ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিবার সময় যদি এইরূপ কোন অপরাধ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্ঘাটিত হয়, যাহা সেশন আদালত কিংবা অন্য কোন উচ্চতর বা বিশেষ আদালত বা ট্রাইবুযনাল কর্তৃক বিচার্য, তাহা হইলে মোবাইল কোর্টপরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরন্নদ্ধে অভিযোগ এজাহার হিসাবে গণ্য করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

মোবাইল কোর্টের পরিচালনা পদ্ধতি

৭। (১) এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্টপরিচালনা করিবার সময় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে গৃহীত হইবার পরপরই মোবাইল কোর্টপরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত অভিযোগ লিখিতভাবে গঠন করিয়া উহা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি গঠিত অভিযোগ স্বীকার করেন কি না তাহা জানিতে চাহিবেন এবং স্বীকার না করিলে তিনি কেন স্বীকার করেন না উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানিতে চাহিবেন।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ স্বীকার করিলে তাহার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া উহাতে অভিযুক্তের স্বাক্ষর বা ক্ষেত্রমত, টিপসই এবং দুইজন উপস্থিত স্বাক্ষীর স্বাক্ষর বা, ক্ষেত্রমত, টিপসই গ্রহণ করিতে হইবে; এবং অতঃপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাহার বিবেচনায় যথোপযুক্ত দন্ড আরোপ করিয়া লিখিত আদেশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত আদেশে স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) অভিযোগ অস্বীকার করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হইলে, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবেন।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হইলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগটি বিচারার্থে উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে প্রেরণ করিবেন।

দন্ড আরোপের সীমাবদ্ধতা

৮। (১) এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্টপরিচালনা করিয়া দন্ড আরোপ করিবার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে যে দন্ডই নির্ধারিত থাকুক না কেন, দুই বছর এর অধিক কারাদন্ড এই আইনের অধীন আরোপ করা যাইবে না।

(২) সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য সংশিস্নষ্ট আইনে যে অর্থদন্ড নির্ধারিত রহিয়াছে উক্ত অর্থদন্ড বা অর্থদন্ডে নির্ধারিত সীমার মধ্যে যে কোন পরিমাণ অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন যে পদ্ধতিতে অর্থদন্ড ও কারাদন্ড আদায়যোগ্য বা আরোপনীয় হইয়া থাকে, এই আইনের অধীন অর্থদন্ড ও কারাদন্ড অনুরূপ পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য ও আরোপনীয় হইবে।

অর্থদন্ড আদায় সম্পর্কিত বিধান

৯।(১) এই আইনের অধীন কোন অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কেবল অর্থদন্ড আরোপ করা হইলে উক্ত অর্থদন্ডে নির্ধারিত টাকা তাৎক্ষণিকভাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(২) আরোপিত অর্থদন্ড তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা না হইলে অনাদায়ে আরোপিত কারাদন্ড তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হইবে।

(৩) অর্থদন্ড তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করিতে ব্যর্থতার কারণে আরোপনীয় বিনাশ্রম কারাদন্ড তিন মাসের অধিক হইবে না।

(৪) কারাদন্ড ভোগ করিবার সময় অভিযুক্তের পক্ষে অর্থদন্ডের সমুদয় অর্থ আদায় করা হইলে অভিযুক্ত কারাবাস হইতে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তিলাভ করিবেন।

(৫) এই ধারার অধীন অর্থদন্ড আদায় করিতে ব্যর্থতার কারণে

আরোপিত কারাদন্ড আংশিক বা সম্পূর্ণ ভোগ করিবার কারণে অর্থদন্ডে সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় অযোগ্য হইবে না; এবং এই ক্ষেত্রে Penal Code, 1860 এর ধারা ৬৪ হইতে ৭০ এর বিধানাবলী, যথানিয়ম, প্রযোজ্য হইবে।

দোবারা বিচার ও শাস্তি নিষেধ

১০। এই আইনের অধীন দন্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে একই অপরাধে পুনর্বার বিচার করা কিংবা দন্ড আরোপ করা যাইবে না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪০৩ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন অভিযোগ হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪০৩ এর অর্থে নির্দোষ সাব্যস্ত (acquitted) বলিয়া গণ্যহইবেন না।

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ

১১। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটগণের তাহাদের স্ব স্বআঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিয়া দন্ড আরোপের ক্ষমতা থাকিবে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে পুলিশ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সংশ্লিষ্ট সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা প্রদানের বাধ্যবাধকতা

১২। ১) এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ বাহিনী, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সংশ্লিষ্ট সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা চাহিলে পুলিশ বাহিনী, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সংশ্লিষ্ট সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান অনুরূপ সহায়তাপ্রদান করিবে।

(২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে, উক্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী সরকারী কর্মকর্তা, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংশ্লেষে তল্লাশি (search), জব্দ (seizure) এবং প্রয়োজনে জব্দকৃত পচনশীল বা বিপদজনক (hazardous) বস্তু বিলিবন্দেজ (disposal) করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট বিধান, যতদূর সম্ভব, অনুসরণ করিতে হইবে।

আপীল

১৩। (১) এই আইনের অধীন আরোপিত দন্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিজে উক্ত আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি করিবেন অথবা তাঁহার অধীনস্ত যে কোন অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট উহা শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৩) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের দায়রা জজের নিকট দায়ের করিতে হইবে, এবং দায়রা জজ নিজে উক্ত আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি করিবেন কিংবা কোন অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট উক্ত আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ৩১ এর বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহকারে প্রযোজ্য হইবে।

(৫) এই ধারার অধীন দায়েরকৃত আপীল ফৌজদারী কার্যবিধির কেবল ধারা ৪১২ এর নির্ধারিত পরিসরে সীমিত থাকিবে।

সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ

১৪। এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত, বা কৃত বলিয়া বিবেচিত, কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা রুজু করিতে পারিবেন না।

তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা

১৫। সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১৬। সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

রহিতকরণ ও হেফাজত

১৭। (১) মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং অধ্যাদেশ) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ এর অধীন কৃত কোন কাজ কর্ম, গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

Copyright © 2010, Legislative and Parliamentary Affairs Division
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষা আইন, ২০২৬

(২০২৬ সনের ৫০ নং আইন)

[১০ এপ্রিল, ২০২৬]

ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ন, আবাসন, উন্নয়নমূলক কার্য, শিল্প-কারখানা স্থাপন ও রাস্তাঘাট নির্মাণসহ নানা কারণে প্রতিনিয়ত ভূমির প্রকৃতি ও শ্রেণি পরিবর্তিত হইতেছে এবং দেশে কৃষিভূমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতেছে; এবং

যেহেতু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কৃষিভূমি সুরক্ষা এবং ভূমিরূপ, ভূ-প্রকৃতি ও বাস্তবসম্মত ব্যবহার অনুসারে ভূমির অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষা আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(১) "অকৃষি ভূমি" অর্থ Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 (Act No. XXIII of 1949) এর section 2 এর sub-section (4) এ সংজ্ঞায়িত Non-agricultural land;

(২) "কৃষিভূমি" অর্থ, চাষ করা হউক বা না হউক, সকল চাষযোগ্য ভূমি, ও প্রাণিপালন বা প্রাকৃতিকভাবে মৎস্যপালন কার্যে ব্যবহৃত ভূমি, এবং যে সকল ভূমিকে বাৎসরিক, মৌসুম বা বহু বৎসর মেয়াদী উৎপাদন বা ফসলভেদে নিম্নবর্ণিত শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়, যথা:-

(ক) এক ফসলি- যে ভূমিতে বৎসরে ১টি ফসল চাষ করা হয়;

(খ) দুই ফসলি- যে ভূমিতে বৎসরে ২টি ফসল চাষ করা হয়;

(গ) তিন ফসলি- যে ভূমিতে বৎসরে ৩টি ফসল চাষ করা হয়;

(ঘ) চার বা ততোধিক ফসলি- যে ভূমিতে বৎসরে ৪টি বা ততোধিক ফসল চাষ করা হয়;

(ঙ) উদ্যান ফসলি- যে ভূমিতে, বিশেষ করিয়া বাগানে, এক বা একাধিক মৌসুমে বা বহু বৎসর মেয়াদে সবজি, ফুল, ফল, ফসল, সুগন্ধি বা মসলা জাতীয় উদ্ভিদ, কন্দাল ফসল, শোভাবর্ধনকারী ও ঔষধ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ এবং বাস্তুতন্ত্রের জন্য উপযোগী যেকোনো উদ্ভিদ চাষ করা হয়; ও

(চ) মাঠ ফসলি- যে ভূমিতে প্রতি বৎসর ফসল জন্মানো হয় এবং যাহার ফল বৎসরের কোনো সময়ে বা বৎসরান্তে পাওয়া যায়; এবং-

সর্বশেষ প্রকাশিত বা বলবৎ ভূমি জরিপের স্বত্বলিপি ও সরেজমিন পরিদর্শনের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত শ্রেণিসমূহের ভূমিও কৃষিভূমি হিসাবে গণ্য হইবে, যথা:- নাল, বিলান, ধানী ভূমি, বোরো, বালুচর, চরভূমি, বীজতলা, বাগান, পানবরজ, ঘাসবন, পতিত, লায়েক পতিত, হোগলবন, নলবন, বাইদ, চালা, হর্টিকালচার, মৎস্যচাষ, নার্সারী, মাঠ, বেড়, দলা, বেগুন টিলা, মরিচ টিলা, ভিটি, ভিটা, ডাঙ্গা, ছনখোলা, ভাগার, বাঁশঝাড়, গো-চারণ ভূমি, বাথান, পুকুরপাড়, সহুরী, সাটিউড়া, আছারউরা, গভীর নলকূপ ও সমজাতীয় আবাদি ভূমি, এবং এতদুদ্দেশ্যে সময় সময় সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত যেকোনো শ্রেণির ভূমি;

(৩) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা সহকারী কমিশনার (ভূমি);

(৪) "জলাধার" অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (কক) এ সংজ্ঞায়িত জলাধার, এবং হ্রদ ও লেকও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) "জলাভূমি" অর্থ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত জলাভূমি;

(৬) "জেলা কমিটি" অর্থ ধারা ৫ এর অধীন গঠিত জেলা কমিটি;

(৭) "জোন" অর্থ জোনিং ম্যাপে উল্লিখিত কোনো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভূমিসমূহের জোন;

(৮) "তফসিল" অর্থ এই আইনের কোনো তফসিল;

(৯) "পাহাড় ও টিলা" অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ২ এর দফা (চচ) এ সংজ্ঞায়িত পাহাড় ও টিলা;

(১০) "বন" অর্থ সরকার, সময় সময়, যে সকল ভূমি বা এলাকাকে বন হিসাবে গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়াছে, অথবা যে সকল ভূমি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বন হিসাবে ব্যবস্থাপনার জন্য অধিগ্রহণ, হস্তান্তর বা ন্যস্ত করিয়াছে বা যে সকল ভূমি বন হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে, এবং উপকূলীয় বন প্রাকৃতিক বন, সৃজিত বন ও জলাভূমির বনও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১১) "বনভূমি" অর্থ, বৃক্ষাচ্ছাদন থাকুক বা না থাকুক, দফা (১০) এ সংজ্ঞায়িত বন, এবং বন হিসাবে গেজেটকৃত, রেকর্ডকৃত বা চিহ্নিত ভূমি;

(১২) "বৎসর" অর্থ বাংলা বর্ষপঞ্জি বা বাংলা সন;

(১৩) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৪) "বিশেষ কৃষি অঞ্চল" অর্থ ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ঘোষিত কোনো অঞ্চল;

(১৫) "ব্যক্তি" অর্থ যে কোনো ব্যক্তি এবং, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কোনো কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, সমিতি, ফার্ম বা সংস্থাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) "ভূমি" অর্থ State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act No. XXVIII of 1951) এর section 2 এর clause (16) এ সংজ্ঞায়িত land;

(১৭) "ভূমি জোনিং" বা "জোনিং" অর্থ কোনো সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকাকে ভূমির বিদ্যমান ব্যবহার, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ভূমিরূপের ভিত্তিতে যথাযথভাবে পরীক্ষা এবং অত্যাধুনিক ডিজিটালাইজড প্রযুক্তির মাধ্যমে ধারণকৃত প্রতিচ্ছবি (image) বিশ্লেষণ ও সরেজমিন পরিদর্শন করিয়া সীমারেখা দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহারভিত্তিক বিভাজন; এবং

(১৮) "ভূমি ব্যবহার জোনিং ম্যাপ" বা "জোনিং ম্যাপ" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রণীত ভূমি ব্যবহার জোনিং ম্যাপ।

আইনের প্রাধান্য

৩। (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কৃষিভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষিভূমি সুরক্ষার ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জলাধার, জলাভূমি, পাহাড় ও টিলা এবং বন ও বনভূমিসহ প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন এলাকা সুরক্ষার ক্ষেত্রে Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927); Protection and Conservation of Fish Act, 1950 (Act No. XVIII of 1950); Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953); বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫; মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬ নং আইন); বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩; জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৯ নং আইন); সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ১৯ নং আইন); বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১১ নং অধ্যাদেশ)-সহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা ও আইনের মর্যাদাসম্পন্ন দলিলাদির বিধান সাপেক্ষে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করিতে হইবে।

ভূমি ব্যবহার জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন

৪। (১) সরকার, এই আইন কার্যকর হইবার পর, যতদ্রুত সম্ভব, কৃষিভূমি সুরক্ষা ও অঞ্চলভিত্তিক ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে, এই আইনের বিধান অনুযায়ী, ভূমি জোনিং করত মৌজা, দাগ বা অন্য কোনো চিহ্ন বা সীমারেখা দ্বারা ভূমি ব্যবহার জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন করিবে এবং এতৎসংক্রান্ত ডাটাবেজ তৈরি, সংরক্ষণ ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করিবে।

(২) জোনিং ম্যাপ সমগ্র দেশের জন্য একইসঙ্গে অথবা কোনো বিশেষ ব্যবহার বা অঞ্চলকে প্রাধান্য প্রদানপূর্বক পর্যায়ক্রমে প্রণয়ন করা যাইবে।

(৩) সরকার, জোনিং ম্যাপ প্রণয়ণের ক্ষেত্রে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল যথাযথভাবে বিবেচনায় লইবে।

(৪) সরকার, জোনিং ম্যাপ প্রণয়ণের নিমিত্ত উহার খসড়া প্রস্তুতপূর্বক, সর্বসাধারণের অবগতি ও জনমত যাচাইয়ের লক্ষ্যে ডেটা স্টোরেজের ওয়েবলিংক উল্লেখ করিয়া সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয় এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি জারির ব্যবস্থা করিবে।

(৫) যে কোনো ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফি প্রদান সাপেক্ষে, খসড়া জোনিং ম্যাপের কপি সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত কার্যালয়, দপ্তর বা ইনস্টিটিউটকে তাহাদের কার্যালয়, দপ্তর বা ইনস্টিটিউটে খসড়া জোনিং ম্যাপের কপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(৭) যে কোনো ব্যক্তি, উপ-ধারা (৪) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর, খসড়া জোনিং ম্যাপের বিষয়ে লিখিত আপত্তি বা মতামত, যদি থাকে, উত্থাপন বা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৮) উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে প্রাপ্ত আপত্তি বা মতামত, নিষ্পত্তি বা বিবেচনার জন্য, বিষয়টি জেলা কমিটির নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৯) জেলা কমিটি, উপ-ধারা (৮) এর অধীন প্রাপ্ত আপত্তি বা মতামত পর্যালোচনা, ক্ষেত্রমত, বিবেচ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার প্রতিবেদন বিবেচনা এবং, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শুনানি গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক, ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, লিখিত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবে।

(১০) জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ যে কোনো ব্যক্তি, জেলা কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, সরকারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(১১) সরকার, উপ-ধারা (৯) এ উল্লিখিত পদ্ধতি ও সময়সীমা অনুসরণ করিয়া, উপ-ধারা (১০) এর অধীন দায়েরকৃত আপিল নিষ্পত্তি করিবে, যাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১২) সরকার, উপ-ধারা (৪) হইতে (১১)-তে উল্লিখিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর, খসড়া জোনিং ম্যাপ চূড়ান্ত করিয়া উহা গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করিবে।

(১৩) সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)-এর সহায়তায় এবং নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া জোনিং ম্যাপের বিষয়ে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করিবে এবং প্রতি ১০ (দশ) বৎসর অন্তর অন্তর জোনিং ম্যাপ হালনাগাদ করিবে।

(১৪) সরকার ভূমি জোনিং এর পর স্থানিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং জোনিং ম্যাপের সহিত স্থানিক পরিকল্পনার সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করিবে।

(১৫) সরকার, এই আইনের অধীন জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনাবিদ, ভূমি ব্যবহার বিশেষজ্ঞ এবং স্পারসোসহ, Information Technology (IT), Geographic Information System (GIS) ও Remote Sensing বিশেষজ্ঞ, কৃষি ও মৎস্য বিশেষজ্ঞ, আইন বিশেষজ্ঞ এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও সংস্থাকে সম্পৃক্ত করিতে এবং তাহাদের সেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।— এই ধারায় উল্লিখিত "স্থানিক পরিকল্পনা" বলিতে স্থানিক পরিকল্পনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের ৭১ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ এর দফা (ঠ)-তে সংজ্ঞায়িত স্থানিক পরিকল্পনাকে বুঝাইবে।

জেলা কমিটি গঠন

৫। (১) সরকার, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৭) এর অধীন খসড়া জোনিং ম্যাপের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি বা প্রদত্ত মতামত নিষ্পত্তি বা বিবেচনার লক্ষ্যে, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে জেলা কমিটি গঠন করিবে।

(২) প্রতিটি জেলা কমিটিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাসহ উপযুক্ত পর্যায়ের স্থানীয় সরকার, বন ও পরিবেশ বিষয়ক কর্মকর্তাগণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন।

ভূমি জোনিং

৬। (১) সরকার, জোনিং ম্যাপ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ভূমির বিদ্যমান ব্যবহার এবং ভূ-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভূমির ব্যবহারভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে, সকল ভূমি তফসিল-১ অনুযায়ী জোনিং করিবে।

(২) সরকার, জাতীয় স্বার্থ, খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীতা বিবেচনায়, সময় সময়, নূতন জোন সৃজন করিতে অথবা বিদ্যমান জোন একত্রীকরণ, পৃথকীকরণ ও বিলুপ্ত করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

(৪) সরকার, এই আইন প্রণয়নের পর, যতদ্রুত সম্ভব, কৃষিভূমিসহ অন্যান্য ভূমি চিহ্নিত করিয়া ভূমি জোনিং এর কাজ শুরু করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট হইতে বিভিন্ন শ্রেণির ভূমির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করিবে।

(৫) এক, দুই, তিন ও চার বা ততোধিক ফসলি কৃষিভূমি চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে মৎস্যচাষকে কৃষি বিবেচনা করিয়া কৃষিভূমির জোনিং করিতে হইবে।

কৃষিভূমি সুরক্ষা, ইত্যাদি

৭। (১) সরকার, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহ ও জেলা প্রশাসন ভূমি জোনিং এর ভিত্তিতে কৃষিভূমি সুরক্ষার ব্যবস্থা করিবে।

(২) সরকার, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায়, বিশেষ কোনো কৃষিপণ্য অথবা বৎসরে দুই বা ততোধিক ফসল উৎপাদিত হয় এইরূপ কৃষিভূমিসমূহ রক্ষায় সংশ্লিষ্ট কৃষিভূমি এলাকাকে বিশেষ কৃষি অঞ্চল ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৩) বিশেষ কৃষি অঞ্চলের ভূমি ক্ষতিসাধন, ভূমিরূপ পরিবর্তন এবং কৃষি ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ কৃষি অঞ্চল বহির্ভূত দুই, তিন ও চার বা ততোধিক ফসলি কৃষিভূমিও কোনো অকৃষি কাজে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৫) সরকার, এই ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জ্বালানী, খনিজ সম্পদ এবং প্রত্নসম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণসহ অপরিহার্য কোনো জাতীয় প্রয়োজনে, নিরপেক্ষ প্রভাব নিরূপণ সাপেক্ষে, ন্যূনতম পরিমাণ কৃষিভূমি অকৃষি কাজে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত কৃষিভূমির ব্যবহারকে প্রাধান্য প্রদান করিতে হইবে এবং মোট কৃষিভূমির শতকরা ১০ (দশ) ভাগের অধিক অকৃষি কাজে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

(৬) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো অকৃষি ভূমি কৃষিকাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই আইনের কোনো বিধান প্রতিবন্ধক হইবে না।

(৭) ইটভাটায় বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের জন্য কৃষিভূমির উপরিভাগ (top soil), পাহাড় ও টিলা বা জলাধারের পাড়ের মাটি ক্রয়, বিক্রয়, অপসারণ, পরিবহণ বা ব্যবহার করা যাইবে না।

(৮) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে জলাধার বা জলাভূমি ভরাট করা যাইবে না, পাহাড় ও টিলা কর্তন করা যাইবে না এবং প্রাকৃতিক বনের ক্ষতিসাধন বা বন-বিরুদ্ধ কোনো কাজ করা যাইবে না।

(৯) কোনো ব্যক্তি কৃষিভূমি, জলাধার বা জলাভূমি হইতে মাটি অপসারণ করিলে, অথবা কৃষিভূমি, জলাধার বা জলাভূমি মাটি, বালু বা অন্য কোনো বস্তু দ্বারা ভরাট করিলে, অথবা কৃষিভূমি, জলাধার বা জলাভূমিতে কোনো বাণিজ্যিক আবাসন, রিসোর্ট, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কারখানা বা অনুরূপ কোনো স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ করিলে, সংশ্লিষ্ট কার্য এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে, এবং তজ্জন্য দায়ী ব্যক্তি, বিচারিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত হিসাবে, সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশ অনুসারে, ক্ষেত্রমত, অপসারিত মাটি পুনঃস্থাপন, অথবা ভরাটকৃত মাটি, বালি বা বস্তু, বা নির্মিত স্থাপনা বা অবকাঠামো অপসারণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(১০) সরকার, সাগর ও উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(১১) সরকার, আপাতত বলবৎ আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা, কৃষিভূমি অকৃষি কাজে ব্যবহারের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(১২) State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এর section 83-তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কৃষিভূমিসহ সকল রেকর্ডীয় শ্রেণির ভূমি এই আইনের বিধান অনুযায়ী সুরক্ষা করিতে হইবে এবং, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত, কোনো ভূমির রেকর্ডীয় শ্রেণি পরিবর্তন করা যাইবে না।

প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ণে বাধ্যবাধকতা

৮। সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা অধিদপ্তর এবং সংবিধিবদ্ধ কোনো কর্তৃপক্ষ বা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে এই আইনের বিধানাবলির প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে হইবে।

জেলা প্রশাসকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৯। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জেলা প্রশাসকগণ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা:-

(ক) জোনিং ম্যাপ প্রণীত হউক বা না হউক, কৃষিভূমির তালিকা প্রস্তুত ও সুরক্ষা;

(খ) প্রচলিত আইন অনুসারে জলাধার, জলাভূমি, পাহাড় ও টিলা এবং বন ও বনভূমিসহ প্রতিবেশগতভাবে সংকটাপন্ন ভূমির তালিকা প্রস্তুত, সীমানা নির্ধারণ ও সুরক্ষা;

(গ) গো-চারণভূমির তালিকা প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ;

(ঘ) ইটভাটার লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে মাটির সু-নির্দিষ্ট উৎস চিহ্নিতকরণ এবং সেইমর্মে ইটভাটার মালিকের নিকট হইতে অঙ্গীকারনামা আদায়;

(ঙ) ইটভাটায় ব্যবহারের জন্য পতিত ভূমির মাটি বা ড্রেজিংকৃত মাটি চিহ্নিতকরণ এবং উহার বাহিরে অন্য সকল প্রকার মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ;

(চ) কৃষিভূমি, জলাধার বা জলাভূমি হইতে মাটি অপসারণ, কৃষিভূমি, জলাধার বা জলাভূমি ভরাট এবং কৃষিভূমি, জলাধার বা জলাভূমিতে স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ; এবং

(ছ) এই আইনের অধীনে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য আদেশ ও নির্দেশ প্রতিপালন।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ভূমির প্রকৃতি পুনঃস্থাপনের লক্ষ্যে, অবৈধভাবে অপসারিত মাটি প্রতিস্থাপন বা, ক্ষেত্রমত,

ভরাটকৃত মাটি, বালু, বর্জ্য বা স্থাপনা অপসারণ এবং বৃক্ষরোপণসহ, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এবং ক্ষতিপূরণ আদায় ও অন্যান্য সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার পর, অবৈধভাবে উত্তোলিত বালু, সিলিকা বালু, পাথর ও মাটি জব্দ করিয়া ইজারার মাধ্যমে বিক্রি সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সকল আদেশ ও পরিপত্র বাতিল হইবে এবং জেলা প্রশাসকগণ জব্দকৃত বালু, সিলিকা বালু, পাথর ও মাটি নিকটবর্তী সরকারি উন্নয়নকাজে ব্যবহারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

কৃষিভূমিতে আবাসন ও অবকাঠামো নির্মাণ, ইত্যা

১০। (১) এই আইনের অন্য কোনো ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে, নিজস্ব কৃষিভূমিতে বসতবাড়ি, উপাসনালয়, কবরস্থান, সমাধি, গুদামঘর, পারিবারিক ব্যবহারের জন্য পুকুর এবং কুটির শিল্পসহ বসতবাড়ির সহিত সম্পর্কিত স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ করিতে, অথবা সংশ্লিষ্ট কৃষিভূমি অকৃষি কাজে ব্যবহার করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রদত্ত অনুমোদনের কোনো শর্ত, যদি থাকে, লংঘিত হইলে, অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, জনস্বার্থে, সংশ্লিষ্ট অনুমোদন বাতিল করিতে পারিবে।

(২) কোনো ব্যক্তি অনুমতি গ্রহণ না করিয়া কৃষিভূমিতে কোনো স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ করিলে অথবা কৃষিভূমি অকৃষি কাজে ব্যবহার করিলে, সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত স্থাপনা, অবকাঠামো বা উপকরণ অপসারণের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যাহা প্রতিপালন করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

জোন পরিবর্তন

১১। (১) কৃষিভূমি, পাহাড় ও টিলা, জলাধার এবং জলাভূমি ব্যতীত, কোনো ভূমির জোন পরিবর্তন করিতে হইলে অথবা জোনিং বহির্ভূত কাজে কোনো ভূমি ব্যবহার করিতে হইলে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ভূমির জোন বা ভূমির ব্যবহার পরিবর্তনের কোনো অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই আইনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে না এবং জনস্বার্থ, প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবেনা মর্মে নিশ্চিত হইতে হইবে।

ক্ষমতা অর্পণ

১২। সরকার, এই আইনের অধীন উহার যে কোনো ক্ষমতা কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তাহার নিজ অধিক্ষেত্রে প্রয়োগের নিমিত্ত, অর্পণ করিতে পারিবে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ইত্যাদির সহায়তা

১৩। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এই আইনের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালনের স্বার্থে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থা বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের সহায়তা যাচনা করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যাচিত সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

অপরাধ ও দণ্ড

১৪। (১) নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি এই আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির উপর তফসিল-২ এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট দণ্ড আরোপণীয় হইবে, যথা:-

(ক) অনুমোদন ব্যতীত কোনো ভূমির জোন পরিবর্তন;

(খ) অনুমোদন ব্যতীত কৃষিভূমি অকৃষি কাজে ব্যবহার;

(গ) কৃষিভূমি, জলাধার বা জলাভূমিতে বাণিজ্যিক আবাসন, রিসোর্ট, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কারখানা বা অনুরূপ স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ;

(ঘ) ইটভাটায় বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের জন্য কৃষিভূমির উপরিভাগ (top soil), পাহাড় ও টিলা বা জলাধারের পাড়ের মাটি ক্রয়, বিক্রয়, অপসারণ, পরিবহণ বা ব্যবহার;

(ঙ) বিশেষ কৃষি অঞ্চলের ভূমি ক্ষতিসাধন, ভূমিরূপ পরিবর্তন বা কৃষি ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার; এবং

(চ) জলাধার, জলাভূমি, পাহাড় ও টিলা এবং বন ও বনভূমির ক্ষতিসাধন ও ভূমিরূপ পরিবর্তন।

(২) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা কতিপয় অপরাধ চিহ্নিত এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য দণ্ড নির্ধারণ করা যাইবে, যাহা অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের অতিরিক্ত হইবে না।

(৩) এই ধারায় উল্লিখিত কোনো অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে, কৃত অপরাধের জন্য আরোপণীয় দণ্ডের পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি জব্দ করিবার জন্যও আদেশ প্রদান করা যাইবে।

তদন্ত, বিচার, ইত্যাদি

১৫। (১) এই আইনে বর্ণিত কোনো অপরাধের তদন্ত ও বিচারসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই আইনে উল্লিখিত অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপোষযোগ্যতা তফসিল-২ অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ

১৬। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোনো আদালত এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ

১৭। এই আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত করিয়া বিচার করা যাইবে।

কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

১৮। (১) এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী, যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উহা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি উক্ত উপ-ধারার অধীন অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকেও পৃথকভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য প্রযোজ্য অর্থদণ্ডের দ্বিগুণ পর্যন্ত অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোনো স্থানীয় সরকার সংগঠন বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা হয়, তাহা হইলে উক্ত সংগঠন, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কেবল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীই, যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, অপরাধটি সংঘটনের জন্য দায়ী হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা অপরাধটি রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।— এই ধারায় উল্লিখিত,-

(ক) "কোম্পানি" অর্থ কোনো নিবন্ধিত কোম্পানি, অংশীদারি কারবার, সমিতি, সংগঠন, ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান; এবং

(খ) "পরিচালক" অর্থ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্য।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১৯। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া সরকার নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) জোন পরিবর্তনের বা জোনিং বহির্ভূত কাজে ভূমি ব্যবহার করিবার আবেদন ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া;

(খ) বিভিন্ন প্রকারের কৃষিভূমি চিহ্নিত করিবার প্রক্রিয়া;

(গ) খসড়া জোনিং ম্যাপের কপি সংগ্রহের পদ্ধতি ও প্রদেয় ফি;

(ঘ) স্পারসো এর সহায়তায় জোনিং ম্যাপের তথ্য সংগ্রহ ও হালনাগাদকরণ;

(ঙ) ভূমির রেকর্ডীয় শ্রেণি পরিবর্তনে অনুমোদন প্রদান পদ্ধতি;

(চ) কৃষিভূমি অকৃষি কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ;

(ছ) কৃষিভূমি অকৃষিকাজে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ প্রভাব নিরূপণ পদ্ধতি;

(জ) সাগর ও উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি সুরক্ষা; এবং

(ঝ) এই আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধ চিহ্নিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে দণ্ড নির্ধারণ।

রহিতকরণ ও হেফাজত

২০। ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৬ (২০২৬ সনের ১২ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২৬

(২০২৬ সনের ১০১ নং আইন)

[১৬ জুলাই, ২০২৬]

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন

২। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর-

(ক) দফা (১২) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১২ক) ও (১২খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :-

"(১২ক) "ডগ স্কোয়াড" অর্থ মাদকদ্রব্য শনাক্তকরণ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষিত কুকুর এবং উক্ত কুকুর পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত অধিদপ্তরের বিশেষায়িত ইউনিট;

(১২খ) "ডিজিটাল ডিভাইস" অর্থ সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ (২০২৬ সনের ৮১ নং আইন) এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ণ)-তে সংজ্ঞায়িত ডিজিটাল ডিভাইস;";

(খ) দফা (১৪) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১৪ক) ও (১৪খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :-

"(১৪ক) "নিরাপত্তা হেফাজত" অর্থ মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধে আটককৃত ব্যক্তিকে আটকের পর হইতে সংশ্লিষ্ট থানায় সোপর্দের পূর্ব পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের হেফাজতে অবস্থানকাল;

(১৪খ) নির্বাহী তদন্ত" অর্থ পুলিশ প্রবিধান, ১৯৪৩ এ উল্লিখিত নির্বাহী তদন্ত;";

(গ) দফা (৩০) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (৩০ক) ও (৩০খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :-

"(৩০ক) "মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ৪৪ক এর অধীন গঠিত মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল;

"(৩০খ) "মালখানা" অর্থ এই আইনের অধীন পরিচালিত মাদকবিরোধী অভিযানকালে অধিদপ্তর কর্তৃক জব্দকৃত আলামত সংরক্ষণের নির্ধারিত স্থান;";

(ঘ) দফা (৩৪) এর প্রান্তস্থিত "এবং" শব্দ বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ঙ) দফা (৩৫) এর প্রান্তস্থিত "।" দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে ";"সেমিকোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (৩৬) এবং (৩৭) সংযোজিত হইবে, যথা :-

"(৩৬) "সাইবার স্পেস" অর্থ আন্তঃসংযোগকৃত সকল ডিজিটাল ডিভাইস এবং ডিজিটাল নেটওয়ার্কসমূহের সকল ফিজিক্যাল এবং ভার্চুয়াল জগৎ বুঝাইবে (যেমন- ইন্টারনেট, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ব্লকচেইন কম্পিউটিং, মেশিন লার্নিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নেটওয়ার্ক, গেইমিং নেটওয়ার্ক, কম্পিউটারে এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং, মেশিন ভিশন, ক্লাউড কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অব থিংস, সোশাল মিডিয়া এবং অন্যান্য সকল আধুনিকতম ইলেকট্রনিক ও অপটিক্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা যেখানে ডাটা তৈরি, ডাটা মিররিং, অ্যাকসেস, প্রেরণ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনাসহ সকল ধরনের হিউম্যান ও নন-হিউম্যান অনলাইন কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়) এবং ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার ডাটা, সিগনালিং ডাটা, ট্রাফিক ডাটা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উৎপন্ন ডাটাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(৩৭) "হাজতখানা" অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদক অপরাধ সংশ্লিষ্ট গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে নিরাপত্তা হেফাজতে আটক রাখিবার স্থান।"।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন

৩। উক্ত আইনের ধারা ৪ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে, এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) সংযোজিত হইবে, যথা :-

"(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অধিদপ্তর পোশাক ও আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত জনবল সংবলিত একটি বিশেষায়িত সংস্থা হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) অধিদপ্তরের একটি মনোগ্রাম ও একটি পতাকা থাকিবে, যাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তৈরি ও ব্যবহৃত হইবে।

(৪) অধিদপ্তর উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অসাধারণ কৃতিত্ব, বীরত্ব, সততা, দক্ষতা ও সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ পদক, সম্মাননা বা পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে; এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যোগ্যতা, নির্বাচন পদ্ধতি, শ্রেণিবিন্যাস ও অন্যান্য বিষয়াদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।"।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন

৪। উক্ত আইনের ধারা ৬-

(ক) এ উল্লিখিত "অধিদপ্তরের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-" শব্দগুলি, কমা ও চিহ্নের পরিবর্তে "মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে নোডাল এজেন্সি হিসাবে অধিদপ্তরের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :-" শব্দগুলি, কমা ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) এর দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :-

"(গ) মাদকদ্রব্য উৎপাদন, মজুদ, সংরক্ষণ, আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্স, পারমিট, পাস, অনুমোদন, নবায়ন, স্থগিতকরণ, বাতিলকরণ, তদন্ত, তদারকি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ;";

(গ) এর দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (গগ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :-

"(গগ) মাদকদ্রব্য সংশ্লিষ্ট অপরাধ দমনে আইন প্রয়োগ, ফাইন্যান্সিয়াল ও সাইবার ক্রাইম, তদন্ত, প্রসিকিউশন, মামলা রুজুকরণ বা রেকর্ডকরণ এবং মাদকদ্রব্য-সৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;"।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা

৫। উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর-

(ক) দফা (ক) এ উল্লিখিত "অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে "৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

১৫ এর সংশোধন

(খ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "দ্বিতীয়বার" শব্দের পরিবর্তে "পুনরায়" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) দফা (খ) এর প্রান্তস্থিত "।" দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে ";"সেমিকোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং অতঃপর নিম্নবর্ণিত নূতন দফা (গ) সংযোজিত হইবে, যথা :-

"(গ) লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস বাতিলের ক্ষেত্রে জব্দকৃত মালামাল সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী বিলিবন্দেজ করিবে।"।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনে নূতন ধারা ২৫ক, ২৫খ এবং ২৫গ এর সন্নিবেশ।

৬। উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৫ক, ২৫খ এবং ২৫গ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :-

"২৫ক। আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন, ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং নির্বাহী তদন্ত, ইত্যাদি।-(১) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে অধিদপ্তরের আগ্নেয়াস্ত্রের প্রাধিকারপ্রাপ্ত অফিসার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন, ব্যবহার ও সংরক্ষণ করিতে পারিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গুলিবর্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্বাহী তদন্ত পরিচালিত হইবে।

(৩) অধিদপ্তর উহার প্রধান কার্যালয়সহ সকল অফিস ভবনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগপূর্বক নিজস্ব আরমারি বা অস্ত্রাগার নির্মাণ করিতে পারিবে।

২৫খ। হাজতখানা স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা।-(১) অধিদপ্তর উহার সকল কার্যালয়ে হাজতখানা স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর বিধান অনুসারে আদালতে উপস্থাপনের নিমিত্ত আইনানুগ সময় পর্যন্ত উক্ত হাজতখানায় নিরাপত্তা হেফাজতে আটক রাখা যাইবে।

(৩) হাজতখানার নিরাপত্তা, তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন, জবাবদিহিতা, স্বাস্থ্য এবং মানবাধিকার সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৪) পুরুষ ও নারীর জন্য হাজতখানায় পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকিবে এবং শিশুদের জন্য শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

২৫গ। প্রসিকিউশন ও আদালতের কার্যক্রমে সহায়তা।-(১) এই আইনের অধীন অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলাসমূহের বিচার নিশ্চিতকরণ, মামলা পরিচালনা ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীকে সহায়তা ও সমন্বয় সাধন, এবং আদালতকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথি সরবরাহের উদ্দেশ্যে অধিদপ্তর প্রতি জেলার আদালত ভবনে প্রসিকিউশন শাখা স্থাপন করিতে পারিবে।

(২) প্রসিকিউশন শাখায় নিযুক্ত অফিসার আদালতে মামলা সংক্রান্ত তথ্য, নথিপত্র, তদন্ত অগ্রগতি, আলামত প্রদর্শন, সাক্ষীর উপস্থিতি এবং বিচার কার্যক্রমে সহায়ক অন্যান্য বিষয় সমন্বয় করিবেন।"।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন

৭। উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ২৭ এর সংশোধন

৮। উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি এবং "উক্ত আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন

৯। উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনে নূতন ধারা ২৮ক এর সন্নিবেশ

১০। উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"২৮ক। মালখানা স্থাপন ও পরিচালনা, ইত্যাদি।-(১) এই আইনের অধীন পরিচালিত কোনো অভিযানকালে জব্দকৃত মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য আলামত সংরক্ষণের জন্য অধিদপ্তরের নিজস্ব মালখানা থাকিবে যাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিধি ও পদ্ধতি দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত হইবে।

(২) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা বাহিনী কর্তৃক জব্দকৃত মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্তের জন্য আদালতের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) কর্মদিবসের মধ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত জব্দকৃত মাদকদ্রব্য ধ্বংস অথবা মাদকদ্রব্য ব্যতিত অন্য কোনো আলামত বা আলামতসমূহ আইনানুগ পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।"।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ২৯ এর সংশোধন

১১। উক্ত আইনের ধারা ২৯ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"(১ক) মাদক অপরাধ মামলা দ্রুততম সময়ের মধ্যে দায়েরের সুবিধার্থে প্রত্যেক থানায় একটি বিশেষ সেল থাকিবে যাহা দ্রুত মাদক অপরাধ মামলা রুজু করিবে; আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল সংক্রান্ত এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করিবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহাপরিচালক বরাবর মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।";

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি ও কমাগুলি এবং "উক্ত আদালতকে" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালকে" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন

১২। উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এর-

(অ) দফা (ক) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(আ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(চ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন

১৩। উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর-

(ক) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"(২ক) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার অধিদপ্তরে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সেল স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতকে" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালকে" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(ঙ) উপ-ধারা (৫) এর পর নিম্নবর্ণিত নূতন উপ-ধারা (৬) সংযোজিত হইবে, যথা:-

"(৬) মাদক সংক্রান্ত মানি লন্ডারিং মামলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রয়োজনে, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিটসহ অন্যান্য সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে বিধি মোতাবেক তদন্তকাজ সম্পন্ন করিতে পরিবে।"।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।

১৪। উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি এবং কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এ-

(অ) উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(আ) প্রথম শর্তাংশে উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ই) দ্বিতীয় শর্তাংশে উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনে নূতন ধারা ৩৫ক, ৩৫খ এবং ৩৫গ এর সন্নিবেশ

১৫। উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৫ক, ৩৫খ এবং ৩৫গ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"৩৫ক। মাদক সংক্রান্ত সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণ।-(১) সরকার অধিদপ্তরে মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণ শাখা ও ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরি স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) সাইবার স্পেসে সংগঠিত মাদকদ্রব্য অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন ও উক্ত অপরাধের বিচার কার্যক্রম এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, ডার্ক ওয়েব, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ই-মেইল, এনক্রিপটেড মেসেজিং বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করিয়া মাদকদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়, সরবরাহ, পরিবহণ বা বিতরণের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ পরিচালনা করিলে, অথবা মাদকদ্রব্য সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা, ই-ওয়ালেট, ভার্চুয়াল সম্পদ বা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করিলে, তাহা এই আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণ ও জব্দের ক্ষেত্রে-

(ক) অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কম্পিউটার, মোবাইল ডিভাইস, সার্ভার, ক্লাউড স্টোরেজ, ডিজিটাল ওয়ালেট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইলেকট্রনিক তথ্য জব্দ, সংরক্ষণ এবং ফরেনসিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন; এবং

(খ) মাদকদ্রব্যের প্রচার, ক্রয়, বিক্রয় বা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানকারী কোনো অনলাইন তথ্য-উপাত্ত, ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অ্যাকাউন্ট বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সনাক্ত হইলে মহাপরিচালক উহা অপসারণ বা ব্লক করিবার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

৩৫খ। সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার প্রতিরোধ, অভিযান পরিচালনা ও আন্তঃসংস্থা সমন্বয়।-(১) বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, পাচার, পরিবহণ ও বিস্তার প্রতিরোধকে জাতীয় অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(২) অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সীমান্তবর্তী এলাকা, আন্তর্জাতিক সীমারেখা সংলগ্ন এলাকা, স্থলবন্দর, নৌবন্দর, বিমানবন্দর এবং মাদকদ্রব্য পাচারের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, নজরদারি, অভিযান, তল্লাশি, জব্দ, গ্রেফতার ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(৩) সীমান্ত নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত বাহিনী অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও তথ্য বিনিময়ে সহায়তা প্রদান করিবে।

৩৫গ। ডগ স্কোয়াড গঠন, পরিচালনা ও ব্যবহার।-(১) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধ, শনাক্তকরণ, তল্লাশি, উদ্ধার এবং আইন প্রয়োগ কার্যক্রম অধিকতর কার্যকরভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে অধিদপ্তর নিজস্ব ডগ স্কোয়াড গঠন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) ডগ স্কোয়াড বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর, ডাক ও কুরিয়ার সেবাকেন্দ্র, গুদাম, যানবাহন, ভবন এবং আইনানুগভাবে তল্লাশিযোগ্য অন্য যেকোনো স্থানে ব্যবহৃত হইবে।

(৩) ডগ স্কোয়াডের কুকুর, পরিচালনাকারী ইউনিট, কুকুর ক্রয়, চিকিৎসা, আবাসন, পরিবহণ, নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৩৬ এর সংশোধন

১৬। উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এর-

(ক) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলি ও কমাগুলি এবং "উক্ত আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৬) এর পর নিম্নবর্ণিত নূতন উপ-ধারা (৭), (৮), (৯), (১০) ও (১১) সংযোজিত হইবে, যথা:-

"(৭) অপরাধীর বয়স, স্বভাব-চরিত্র, প্রাক পরিচয় অথবা শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং অপরাধের ধরন অথবা অপরাধ সংগঠনে শাস্তি লাঘবকারী পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট আদালত, বা ক্ষেত্রমত মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল

প্রয়োজনে Probation of Offenders Ordinance, 1960 (Ordinance NO. XLV OF 1960) এর অধীন আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৮) অধিদপ্তরের লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে কেহ বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিলে অনূর্ধ্ব ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

(৯) সরকার কর্তৃক বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করিবার পর অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালনা না করা হইলে তাহাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া মহাপরিচালক লাইসেন্সটি বাতিল করিতে পারিবে।

(১০) উপ-ধারা (৯) এর অধীন প্রদত্ত বাতিল আদেশের দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি বাতিল আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে এবং আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(১১) নিউ সাইকোঅ্যাকটিভ সাবস্টেন্স (New Psychoactive Substance) আবির্ভূত ও চিহ্নিত হওয়া মাত্রই আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ অধিদপ্তরকে অবহিত করিবে এবং অধিদপ্তর এতদ্‌সংক্রান্ত আগাম সতর্কবার্তা (Early Warning System) জারি করিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনে নূতন ধারা ৩৬ক এর সন্নিবেশ

১৭। উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

৩৬ক। সাইবার স্পেস বা ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করিয়া মাদকদ্রব্য বা সাইকোঅ্যাকটিভ সাবস্টেন্স এর অবৈধ ক্রয়, বিক্রয়, সরবরাহ, প্রস্তাব, প্রচার বা লেনদেন, ইত্যাদির দন্ড।-(১) যদি কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে-

(ক) কোনো সাইবার স্পেস, ডিজিটাল ডিভাইস, ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ইলেকট্রনিক যোগাযোগব্যবস্থা বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করিয়া মাদকদ্রব্য বা

সাইকোঅ্যাকটিভ সাবস্টেন্স ক্রয়, বিক্রয়, সরবরাহ, প্রস্তাব, বিজ্ঞাপন, মধ্যস্থতা, যোগাযোগ অথবা এতদসংক্রান্ত কোনো অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা করেন বা করিবার চেষ্টা করেন; অথবা

(খ) দফা (ক) এ বর্ণিত উদ্দেশ্যে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা, ই-ওয়ালেট, ভার্চুয়াল সম্পদ বা ক্রিপ্টোকারেন্সি, ইত্যাদি ব্যবহার করেন বা করিবার চেষ্টা করেন,

তাহা হইলে উহা হইবে অপরাধ:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর নিকট হইতে মাদকদ্রব্য উদ্ধার হওয়া বাধ্যতামূলক হইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ করিলে তিনি যে কোনো মেয়াদের কারাদণ্ডে অথবা সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ডে এবং অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ আন্তর্জাতিকভাবে বা কোনো সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের মাধ্যমে সংগঠিত অথবা পুনঃসংগঠিত হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে কোনো মেয়াদের কারাদণ্ডে অথবা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধে ব্যবহৃত সাইবার স্পেস, ডিজিটাল ডিভাইস, ইত্যাদি বা ডিজিটাল অ্যাকাউন্ট, ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা, ই-ওয়ালেট, ভার্চুয়াল সম্পদ বা ক্রিপ্টোকারেন্সি, ইত্যাদি এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের আদেশক্রমে ব্লক, অপসারণ, জব্দ, বাজেয়াপ্ত বা, ক্ষেত্রমত, রাষ্ট্রের অনুকূলে ন্যস্ত করা যাইবে।"।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনে নূতন ধারা ৪৪ক এর সন্নিবেশ

১৮। উক্ত আইনের ধারা ৪৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৪৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"৪৪ক। ট্রাইব্যুনাল গঠন।-(১) এই আইনের অধীন অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর বা ততোধিক মেয়াদের কারাদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ আমলে গ্রহণ ও বিচারের জন্য সরকার প্রত্যেক জেলা বা, ক্ষেত্রমত, মহানগর

এলাকার জন্য ভৌগোলিক সীমারেখা নির্ধারণ করিয়া এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে, যাহা মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল নামে অভিহিত হইবে।

(২) একজন বিচারকের সমন্বয়ে ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সরকার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজগণের মধ্য হইতে উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন কোনো জেলায় বা মহানগর এলাকার জন্য মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা হইলে উক্ত জেলা বা মহানগর এলাকায় উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধ আমলে গ্রহণ ও বিচার করিবার ক্ষেত্রে ধারা ৪৪ এ উল্লিখিত এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের এখতিয়ার বিলুপ্ত হইবে এবং এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে বিচারাধীন এরূপ মামলা ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো মামলা যে পর্যায় হইতে ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হইবে সেই পর্যায় হইতে উক্ত মামলার বিচারকার্য পরিচালিত হইবে।"।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৪৭ এর সংশোধন

১৯। উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর

(ক) উপ-ধারা (১) এর-

(অ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(আ) দফা (গ) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এ দুইবার উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২০১৮ সনের ৬৩ নং

আইনের ধারা ৪৮ এর সংশোধন

২০। উক্ত আইনের ধারা ৪৮ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে, এবং অতঃপর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২), (৩), (৪) ও (৫) সংযোজিত হইবে, যথা:-

"(২) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলার অগ্রাধিকার ও দ্রুত নিষ্পত্তি মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শুনানি, আদেশ এবং কার্যক্রম যথাযথভাবে লিখিত বা ডিজিটাল রেকর্ড আকারে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলাসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য অধিদপ্তরের একটি স্বতন্ত্র মামলা ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ সেল থাকিবে।

(৪) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মামলা পরিচালনা, সাক্ষ্য উপস্থাপন ও যুক্তি তর্ক উপস্থাপনে তৎপর থাকিবে ও নিয়মিত তদারকি করিবেন এবং মামলার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৫) সরকার মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত কৌঁসুলি প্যানেল গঠন করিতে পারিবে।"।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন

২১। উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলি ও কমাগুলি এবং "উক্ত আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৫০ এর সংশোধন

২২। উক্ত আইনের ধারা ৫০ এ দুইবার উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৫১ এর সংশোধন

২৩। উক্ত আইনের ধারা ৫১ এর-

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২০১৮ সনের ৬৩ নং আইনের ধারা ৫৩ এর প্রতিস্থাপন

২৪। উক্ত আইনের ধারা ৫৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন ধারা ৫৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"৫৩। আপিল।-(১) এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত রায় বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, এখতিয়ারসম্পন্ন ফৌজদারি আদালতে আপিল করিতে পারিবে।

(২) মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত আদেশ, রায় বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এ কার্যদিবস গণনার ক্ষেত্রে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত বা, ক্ষেত্রমত, মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত আদেশ, রায় বা দণ্ডাদেশের জাবেদা নকল পাওয়ার জন্য যে সময় অতিবাহিত হইবে, উহা উক্ত সময় হইতে কর্তন করিতে হইবে।"।

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

বাংলাদেশ পুলিশ

ফৌজদারী কার্যবিধি আইন

MD.MAHFUZUL HAQUE

Constable No-637

Computer Operator

Sp office, Gazipur.

15

ফৌজদারী কার্যবিধির ধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন)

		প্রথম ভাগ প্রাথমিক বিষয় প্রথম অধ্যায়
১	ধারা	শিরোনাম, প্রবর্তন ও এলাকা।
২	ধারা	বাতিল
৩(১)	ধারা	বাতিল
৩(২)	ধারা	পূর্বেকার আইনে ব্যবহৃত শব্দ
৪	ধারা	জামিনযোগ্য অপরাধঃ বর্তমানে প্রচলিত দেশের কোন আইনে জামিন যোগ্য বলে নিদ্দিষ্ট করা যে কোন অপরাধকে জামিনে যোগ্য অপরাধ বলা হয়। ফৌজদারী কার্যবিধির ৪ (খ) ধারা।
৫	ধারা	দন্ডবিধি অনুসারে অপরাধের বিচার ও অন্যান্য আইন অনুসারে অপরাধের বিচার।
		দ্বিতীয় ভাগ ফৌজদারী আদালত ও অফিসের গঠন এবং ক্ষমতা দ্বিতীয় অধ্যায়
৬	ধারা	ফৌজদারী আদালতের শ্রেণী বিভাগ।

৭	ধারা	দায়রা বিভাগ ও জেলা। বিভাগ ও জেলা পরিবর্তনের ক্ষমতা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান বিভাগ ও জেলা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা।
৮	ধারা	জেলাকে উপজেলায় বিভক্ত করিবার ক্ষমতা। বর্তমানে উপজেলা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা।
৯	ধারা	দায়রা আদালত।
১০	ধারা	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।
১১	ধারা	জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের শূন্য পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত অফিসার।
১২	ধারা	অধস্তন ম্যাজিস্ট্রেটগণ। তাদের স্থানীয় এখতিয়ারের সীমা।
১৩	ধারা	ম্যাজিস্ট্রেটের উপর উপজেলার দায়িত্ব অর্পণের ক্ষমতা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ক্ষমতা অর্পণ।
১৩(ক)	ধারা	উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট।
১৪	ধারা	স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট।
১৫	ধারা	ম্যাজিস্ট্রেটগণের বেঞ্চ। বিশেষ নির্দেশ না থাকলে বেঞ্চ যেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।
১৬	ধারা	বেঞ্চ পরিচালনার জন্য নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা।
১৭	ধারা	ম্যাজিস্ট্রেট ও বেঞ্চকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধস্তন। সহকারী দায়রা জজকে

		দায়রা জজের অধস্তন।
১৮	ধারা	মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ।
১৯	ধারা	বেঞ্চসমূহ।
২০	ধারা	অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমা।
২১	ধারা	চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট।
২২	ধারা	মফস্বল এলাকার জন্য জাষ্টিস অফ দি পিস্
২৩	ধারা	বাতিল।
২৪	ধারা	বাতিল।
২৫	ধারা	পদাধিকারবলে জাষ্টিস অব দি পিস্
২৬	ধারা	বাতিল।
২৭	ধারা	বাতিল।
		তৃতীয় অধ্যায়
		আদালতের ক্ষমতা
২৮	ধারা	দন্ডবিধির অধীনে অপরাধ।
২৯	ধারা	অন্যান্য আইন অনুসারে অপরাধ।
২৯(ক)	ধারা	বাতিল।
২৯(খ)	ধারা	কিশোরদের ক্ষেত্রে এখতিয়ার।
২৯(গ)	ধারা	যেই সকল অপরাধ মৃত্যু দন্ডে দন্ডনীয় নহে।
৩০	ধারা	বাতিল।
৩১	ধারা	হাইকোর্ট ও দায়রা জজ যে দন্ড দিতে পারেন।

৩২	ধারা	ম্যাজিস্ট্রেটগণ যে দন্ড দিতে পারেন।
৩৩	ধারা	জরিমানা অনাদায়ে ম্যাজিস্ট্রেটগণের কারাদন্ড দেয়ার ক্ষমতা।
৩৩(ক)	ধারা	কতিপয় ম্যাজিস্ট্রেটের উচ্চতর ক্ষমতা।
৩৪	ধারা	বাতিল।
৩৪(ক)	ধারা	বাতিল।
৩৫	ধারা	একই মামলায় বিভিন্ন অপরাধে দন্ডিত হলে যে শাস্তি দেয়া যায়।
৩৬	ধারা	ম্যাজিস্ট্রেটগণের সাধারণ ক্ষমতা।
৩৭	ধারা	ম্যাজিস্ট্রেটগণের উপর যেই সকল অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে।
৩৮	ধারা	জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার্পণের অধিকার নিয়ন্ত্রণ।
৩৯	ধারা	ক্ষমতা অর্পণের পদ্ধতি।
৪০	ধারা	নিযুক্ত অফিসারগণের ক্ষমতা।
৪১	ধারা	ক্ষমতা বাতিল করা যেতে পারে।
		তৃতীয় ভাগ সাধারণ ব্যবস্থা চতুর্থ অধ্যায় ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও গ্রেফতারকারী সাহায্য তথ্য প্রদান

৪২	ধারা	জনসাধারণ যখন ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশকে সাহায্য করবেন।
৪৩	ধারা	পুলিশ অফিসার ব্যতীত অন্য যেই ব্যক্তি পরোয়ানা কার্যকরী করছেন, তাকে সাহায্য দান।
৪৪	ধারা	জনসাধারণ কতিপয় অপরাধ সম্পর্কে সংবাদ দিবেন।
৪৫	ধারা	গ্রাম-প্রধান, হিসাবনবিস, জমির মালিক ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি কতিপয় বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিতে বাধ্য।
		পঞ্চম অধ্যায় **গ্রেফতার, পলায়ন ও পুনরায় গ্রেফতার**
৪৬	ধারা	গ্রেফতারঃ কোন অপরাধীকে বিচারের জন্য বা আদালতে হাজির করার জন্য তার ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করে পুলিশের হেফাজতে আনাকে গ্রেফতার বলা হয়।
৪৭	ধারা	যাকে গ্রেফতার করা হবে, তিনি যেই স্থানে প্রবেশ করেছেন, সেই স্থান তল্লাশি।
৪৮	ধারা	যে স্থানে প্রবেশ করা যাচ্ছে না, সেই খানে প্রবেশের পদ্ধতি, দরজা জানালা ভেঙ্গে মহলে প্রবেশ।

৪৯	ধারা	মুক্তিলাভের জন্য দরজা ও জানালা ভাঙ্গার ক্ষমতা।
৫০	ধারা	প্রয়োজনে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ নিষেধ।
৫১	ধারা	আটক ব্যক্তির দেহ তল্লাশি।
৫২	ধারা	মহিলাদের দেহ তল্লাশির নিয়ম।
৫৩	ধারা	আপত্তিকর অস্ত্রশস্ত্র সীজ করার ক্ষমতা।
৫৪	ধারা	পুলিশ অফিসার যখন বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারেন।

ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৫৪ ধারা মোতাবেক নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে পুলিশ কোন ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারেন।

(১) কোন আমলযোগ্য অপরাধের সহিত জড়িত কোন ব্যক্তিকে যার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ রয়েছে।

(২) আইনসঙ্গত কারণ ব্যতীত যার নিকট ঘর ভাঙ্গার হাতিয়ার পাওয়া যাবে।

(৩) যাকে সরকার কর্তৃক অপরাধী বলে ঘোষণা কর হয়েছে।

(৪) যার নিকট চোরাই মাল পাওয়া যাবে।

(৫) পুলিশ অফিসারের কার্যে বাধা প্রদানকারী ব্যক্তিকে অথবা যে ব্যক্তি আইনসঙ্গত হেফাজত থেকে পলায়ন করেছে তাকে।

(৬) সামরিক বাহিনী থেকে পলায়নকারী ব্যক্তিকে।

(৭) বাংলাদেশে করা হলে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হত, বাংলাদেশের বাইরে এরূপ অপরাধ করলে উক্ত ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করা যাবে।

(৮) কোন মুক্তিপ্রাপ্ত আসামী যে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৫৬৫ ধারার ৩ উপধারানুসারে নিয়ম লংঘন করে তাকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করা যাবে।

(৯) যাকে গ্রেফতারের জন্য অন্য কোন পুলিশ অফিসারের নিকট থেকে অনুরোধ পাওয়া গেছে এমন ব্যক্তিকে।

৫৫ ধারা ভবঘুরে পুরাতন ডাকাত প্রভৃতি গ্রেফতার।

৫৬ ধারা পুলিশ অফিসার যখন অধস্তন কর্মচারীকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারের দায়িত্ব দেন তখনকার

		কার্যবিধি।
৫৭	ধারা	নাম ও ঠিকানা জানাতে অস্বীকৃতি।
৫৮	ধারা	অপরের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় অপরাধীর অনুসরণ।
৫৯	ধারা	বেসরকারী লোক কর্তৃক গ্রেফতার ও এনরূপ ক্ষেত্রে পদ্ধতি।
৬০	ধারা	গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট নিয়ে যেতে পারে।
৬১	ধারা	গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘন্টার অধিক আটক রাখা যাবে না।
৬২	ধারা	পুলিশ গ্রেফতার সম্পর্কে খবর দিবে।
৬৩	ধারা	গ্রেফতাকৃত ব্যক্তির খালাস।
৬৪	ধারা	ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সংঘটিত অপরাধ।
৬৫	ধারা	ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অথবা তার উপস্থিতিতে গ্রেফতার।
৬৬	ধারা	আসামী পলায়ন করলে তাকে অনুসরণ ও পুনরায় গ্রেফতারের ক্ষমতা।
৬৭	ধারা	৬৬ ধারানুসাওে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে ৪৭,৪৮ ও ৪৯ ধারার ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে।
		ষষ্ঠ অধ্যায়

		আদালতে হাজিরায় বাধ্য করার পরোয়ানা
		ক. সমন
৬৮	ধারা	সমনের সংজ্ঞাঃ বাদী বা সাক্ষীকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য প্রদত্ত আদালতের প্রিজাইডিং অফিসার বা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রনীত স্বাক্ষরিত ও সীলমোহরযুক্ত আদেশ নামাকে সমন বলা হয়।
৬৯	ধারা	সমন কেমন করে জারী হয়।
৭০	ধারা	সমনের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে খুজে পাওয়া না গেলে এককপি বাড়ীর কোন পুরুষ সদস্যের উপর প্রদান কওে সমন জারী করা যাবে।
৭১	ধারা	বাসস্থানের প্রকাশ্যে স্থানে লটকিয়ে সমন জারী করা যাবে।
৭২	ধারা	সরকারী কর্মচারীর নিকট সমন জারীর নিয়ম।
৭৩	ধারা	স্থানীয় সীমার বাইরে সমন জারীর নিয়ম।
৭৪	ধারা	এরূপ ক্ষেত্রে এবং যখন জারিকারক কর্মচারী উপস্থিতি নাই, তখন জারির প্রমাণ।
		খ. গ্রেফতারী পরোয়ানা
৭৫	ধারা	গ্রেফতারী পরোয়ানার সংজ্ঞাঃ ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৭৫ ধারানুযায়ী কোন আসামী বা সাক্ষীকে গ্রেফতার করার জন্য আদালত হতে ম্যাজিষ্ট্রেট

		কর্তৃক লিখিতভাবে সীল মোহরকৃত আদেশনামা কোন পুলিশ অফিসার বা অন্য কোন ব্যক্তির উপর যখন দেয়া হয় তখন উক্ত আদেশনামাকে গ্রেফতারী পরোয়ানার বলা হয়।
৭৬	ধারা	আদালত জামানত গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন।
৭৭	ধারা	যার নিকট পরোয়ানা প্রেরণ করা যেতে পারে।
৭৮	ধারা	জমির মালিক প্রমুখ ব্যক্তির নিকট পরোয়ানা প্রেরণ করা যেতে পারে।
৭৯	ধারা	পুলিশ অফিসারের নিকট প্রেরিত পরোয়ানা।
৮০	ধারা	পরোয়ানার সারমর্ম বিজ্ঞাপিতকরণ।
৮১	ধারা	গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে আদালতে হাজির করতে হবে।
৮২	ধারা	গ্রেফতারী পরোয়ানা বাংলাদেশের যেকোন স্থানে কার্যকরী করা যাবে।
৮৩	ধারা	এখতিয়ারের বাইরে কার্যকরী করার জন্য পরোয়ানা প্রেরণ।
৮৪	ধারা	এখতিয়ারের বাইরে কার্যকরী করার জন্য পুলিশ অফিসারের নিকট পরোয়ানা প্রেরণ।
৮৫	ধারা	যার বিরুদ্ধে পরোয়ানা দেয়া হয়েছে তাকে গ্রেফতার করার পর যেই পদ্ধতি অনুসরণ করতে

		হবে।
৮৬	ধারা	গেফতারকৃত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করার পর ম্যাজিস্ট্রেট যেই পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।
৮৭	ধারা	পলাতক ব্যক্তি সম্পর্কে ঘোষণা (হুলিয়া)ঃ যখন আদালত কোন পলাতক আসামীকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে (কমপক্ষে ৩০ দিনের মধ্যে) হাজির হওয়ার জন্য আদালত কর্তৃক সীল মোহরযুক্ত ও ম্যাজিস্ট্রেট এর স্বাক্ষরযুক্ত যে পরোয়ানা ইস্যু করা হয় তাকে হুলিয়া বলা হয়। (পিআরবি নিয়ম ৪৭২)।
		গ. ঘোষণা ও ক্রোক
৮৮	ধারা	পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক।
৮৯	ধারা	ক্রোকী সম্পত্তি প্রত্যার্পণ।
		ঘ. পরোয়াসমূহ সম্পর্কে অন্যান্য নিয়মাবলি
৯০	ধারা	সমনের পরিবর্তে অথবা সমনের অতিরিক্ত পরোয়ানা জারি।
৯১	ধারা	হাজির হওয়ার জন্য মুচলেকা নেয়ার ক্ষমতা।
৯২	ধারা	হাজির হওয়ার মুচলেকার শর্ত লংঘন করার গ্রেফতার।

৯৩	ধারা	এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ সাধারণত সমন ও গ্রেফতারী পরোয়ানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
		ঙ. বাংলাদেশের বাইরে জারি করার জন্য সমন প্রেরণ এবং বাংলাদেশে জারি বা কার্যকরী করার জন্য প্রাপ্ত সমন বা পরোয়ানা সম্পর্কিত বিশেষ বিধিমালা
৯৩(ক)	ধারা	বাংলাদেশের বাইরে জারি করার জন্য সমন প্রেরণ।
৯৩(খ)	ধারা	বাংলাদেশের বাইরে কার্যকরী করার জন্য পরোয়ানা প্রেরণ।
৯৩(গ)	ধারা	বিদেশ হতে প্রাপ্ত পরোয়ানা বাংলাদেশে জারি ও কার্যকরীকরণ।
		সপ্তম অধ্যায় দলিল ও অস্থাবর সম্পত্তি উপস্থিত করার এবং অন্যায়ভাবে আটক ব্যক্তিকে উদ্ধারের পরোয়ানা সম্পর্কিত ক. দখল করার সময়
৯৪	ধারা	দলিলাদি অথবা অন্য জিনিস দাখিল করার সমন।
৯৫	ধারা	চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম সম্পর্কিত কার্যবিধি।
		খ. তল্লাশি পরোয়ানা

৯৬	ধারা	তল্লাশী পরোয়ানাঃ যখন আদালত মনে করেন যে, সাধারণ তল্লাশি বা পরিদর্শন দ্বারা কোন তদন্ত বিচার বা অন্য কোন কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে সাধিত হবে তখন আদালত যে পরোয়ানা প্রদান করেন তাকে তল্লাশি পরোয়ানা বলে।
৯৭	ধারা	পরোয়ানা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।
৯৮	ধারা	যে বাড়ীতে চোরাই মাল, জাল দলিল আছে বলে সন্দেহ করা হয় তথায় তল্লাশী।
৯৯	ধারা	অধিক্ষেত্র বহির্ভূত স্থানে তল্লাশির সময় প্রাপ্ত জিনিসের বিলিব্যবস্থা।
৯৯(ক)	ধারা	কতিপয় প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত ঘোষণা ও ইহার জন্য তল্লাশি পরোয়ানা দেয়ার ক্ষমতা।
৯৯(খ)	ধারা	বাজেয়াপ্তির আদেশ রদ করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগে দরখাস্ত।
৯৯(গ)	ধারা	বিশেষ বেঞ্চে শুনানি।
৯৯(ঘ)	ধারা	স্পেশাল বেঞ্চ কর্তৃক বাজেয়াপ্তকরণ রদ করার আদেশ।
৯৯(ঙ)	ধারা	সংবাদপতের প্রকৃতি বা প্রবণতা প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য।
৯৯(চ)	ধারা	হাইকোর্ট বিভাগের কার্যবিধি।

৯৯(ছ)	ধারা	অধিক্ষেত্র বারিত।
		গ. বেআইনী আটক ব্যক্তিকে বের করা
১০০	ধারা	বেআইনী ভাবে আটক ব্যক্তির জন্য তল্লাশী।
		ঘ. তল্লাশি সম্পর্কে সাধারণ বিধানসমূহ
১০১	ধারা	তল্লাশি পরোয়ানার নির্দেশ প্রভৃতি।
১০২	ধারা	আবদ্ধ স্থানের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তল্লাশী করতে দিবেন।
১০৩	ধারা	সাক্ষীর উপস্থিতিতে তল্লাশী চালাতে হবে।
১০৪	ধারা	যে সকল দলিল ইত্যাদি দাখিল করা হয়েছে তা আটক করার ক্ষমতা।
১০৫	ধারা	ম্যাজিস্ট্রেট তার উপস্থিতিতে তল্লাশির আদেশ দিতে পারেন।
		চতুর্থ ভাগ অপরাধ প্রতিরোধ অষ্টম অধ্যায় শান্তিরক্ষা ও সদাচরনের মুচলেকা ক. দন্ডিত হওয়ার পর শান্তি রক্ষার মুচলেকা
১০৬	ধারা	দন্ডিত হওয়ার পর শান্তিরক্ষার মুচলেকা।
		খ. অন্যান্য ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার ও সদাচরণের

		মুচলেকা
১০৭	ধারা	অন্যান্য ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা ও সদাচরণের মুচলেকা।
১০৮	ধারা	রাষ্ট্রদ্রোহমূলক বিষয় প্রচারকের নিকট হতে সদাচরণের মুচলেকা।
১০৯	ধারা	ভবঘুরে ও সন্দেহভাজন ব্যক্তির সদাচরণের মুচলেকা।
১১০	ধারা	অভ্যাসগত অপরাধীদের সদাচরণের মুচলেকা।
১১১	ধারা	বাতিল।
১১২	ধারা	যে আদেশ দিতে হবে।
১১৩	ধারা	আদালতে উপস্থিত লোকের ক্ষেত্রে পদ্ধতি।
১১৪	ধারা	আদালতে অনুপস্থিত লোকের ক্ষেত্রে সমন অথবা পরোয়ানা।
১১৫	ধারা	১১২ ধারা অনুসারে প্রদত্ত আদেশের অনুলিপি সমন অথবা পরোয়ানার সঙ্গে যাবে।
১১৬	ধারা	ব্যক্তিগত হাজির হতে রেহাই দিবার ক্ষমতা।
১১৭	ধারা	খবরের সত্যতা সম্পর্কে ইনকোয়ারি।
১১৮	ধারা	মুচলেকা দেয়ার আদেশ।
১১৯	ধারা	যার বিরুদ্ধে খবর দেয়া হয়েছে তাকে অব্যাহতি দেয়া।
		গ. মুচলেকা দেয়ার আদেশের পরবর্তী সকল ক্ষেত্রে

		পদ্ধতি
১২০	ধারা	মুচলেকার মেয়াদ আরম্ভ।
১২১	ধারা	বন্ডের বিষয়বস্তু।
১২২	ধারা	জামিনদার প্রত্যাখান করার ক্ষমতা।
১২৩	ধারা	জামানত খেলাপ করার দরুন কারাদন্ড।
১২৪	ধারা	মুচলেকা দিতে অপারগতার জন্য যে ব্যক্তি কারারুদ্ধ হয়েছে, তাকে মুক্তিদানের ক্ষমতা।
১২৫	ধারা	জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক শান্তিরক্ষা অথবা সদাচরনের মুচলেকা বাতিল করার ক্ষমতা।
১২৬	ধারা	জামনিদারের অব্যাহতি।
১২৬ (ক)	ধারা	বন্ডের মেয়াদন অনুত্তীর্ণ সময়ের জন্য জামানত।
		নবম অধ্যায় বেআইনী সমাবেশ
১২৭	ধারা	ম্যাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশ অফিসারের আদেশে বেআইনী সমাবেশ ছত্রভঙ্গ হবে।
১২৮	ধারা	বেআইনী সমাবেশ ছত্র ভঙ্গ করার জন্য বেসামরিক শক্তি প্রয়োগ কওে প্রয়োজনে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করা যাবে।
১২৯	ধারা	বেআইনী সমাবেশ ছত্র ভঙ্গ করার জন্য সামরিক

		শক্তির প্রয়োগ করা যাবে।
১৩০	ধারা	জনসমাবেশ ছত্র ভঙ্গ করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আহুত বাহিনীর অধিনায়কের কর্তব্য।
১৩১	ধারা	জনসমাবেশ ছত্র ভঙ্গ করতে কমিশন প্রাপ্ত সামরিক অফিসারের ক্ষমতা।
১৩২	ধারা	এই অধ্যায় অনুসাওে কৃতকার্যের জন্য ফৌজদারীতে সোপর্দকরণের বিরুদ্ধে রক্ষা ব্যবস্থা।
		দশম অধ্যায় গণ-উপদ্রব
১৩২ (ক)	ধারা	প্রয়োগ।
১৩৩	ধারা	উপদ্রব অপসারণের জন্য শর্তসাপেক্ষে আদেশ।
১৩৪	ধারা	আদেশ জারি অথবা বিজ্ঞপ্তিকরণ।
১৩৫	ধারা	আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশ পালন করবে বা কারণ দর্শাবে।
১৩৬	ধারা	সে এইরূপ করতে ব্যর্থ হলে তার ফল।
১৩৭	ধারা	কারণ দর্শাবার জন্য হাজির হলে সেই ক্ষেত্রে পদ্ধতি।
১৩৮	ধারা	বাতিল।
১৩৯	ধারা	বাতিল।

১৩৯ (ক)	ধারা	জনসাধারণের অধিকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হলে সেই ক্ষেত্রে পদ্ধতি।
১৪০	ধারা	আদেশ স্থায়ী হবার পরবর্তী কার্যবিধি।
১৪১	ধারা	বাতিল।
১৪২	ধারা	তদন্ত সাপেক্ষে আজ্ঞা।
১৪৩	ধারা	ম্যাজিস্ট্রেট গণউপদ্রব পুনরাবৃত্তি করা অথবা অব্যাহত করা নিষিদ্ধ করতে পারবেন।
		একাদশ অধ্যায় উপদ্রব বা বিপদাশংকার জরুরী পরিস্থিতিতে অস্থায়ী আদেশ
১৪৪	ধারা	উপদ্রব বা বিপদাশঙ্কার জরুরী ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তৎক্ষনাৎ বলবৎ আদেশ জারীর ক্ষমতা।
		দ্বাদশ অধ্যায় স্থাবর সম্পত্তি নিয়ে কলহ
১৪৫	ধারা	জমি প্রভৃতি সংক্রান্ত বিরোধের ফলে শান্তিভঙ্গ হবার সম্ভাবনা থাকলে উহার ক্ষেত্রে।
১৪৬	ধারা	বিরোধীয় বিষয় ক্রোক করার ক্ষমতা।
১৪৭	ধারা	স্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতি ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কিত বিরোধ।
১৪৮	ধারা	সরেজমিনে ইনকোয়ারি।

		ত্রয়োদশ অধ্যায় পুলিশের প্রতিরোধমূলক কার্য
১৪৯	ধারা	প্রত্যাক পুলিশ অফিসার আমলযোগ্য অপরাধ প্রতিরোধ করতে পারবেন।
১৫০	ধারা	আমলযোগ্য অপরাধের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সংবাদ পেলে প্রত্যেক পুলিশ অফিসার তার উপরস্থ অফিসারকে জানাবেন।
১৫১	ধারা	আমলযোগ্য অপরাধ প্রতিরোধের জন্য পুলিশ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করতে পারেন।
১৫২	ধারা	প্রত্যেক পুলিশ অফিসার সরকারী সম্পত্তির ক্ষতিসাধন প্রতিরোধ করতে পারেন।
১৫৩	ধারা	ওজন ও পরিমাপের সরঞ্জাম পরীক্ষা বা তল্লাশীর জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনা পরোয়ানায় তল্লাশী করতে কিংবা আটক করতে পারবেন।
		পঞ্চম ভাগ পুলিশের নিকট খবর এবং পুলিশের তদন্তের অধিকার চতুর্দশ অধ্যায়
১৫৪	ধারা	আমলযোগ্য মামলার খবর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ

		করতে হবে।
১৫৫	ধারা	আলম অযোগ্য মামলার সংবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করবেন।
১৫৬	ধারা	থানার ভারপ্রাপ্ত যে কোন পুলিশ অফিসার আলমযোগ্য মামলার তদন্ত করতে পারবেন।
১৫৭	ধারা	আমলযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে সন্দেহের ক্ষেত্রে কার্যবিধি।
১৫৮	ধারা	কিভাবে ১৫৭ ধারা অনুসাওে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে।
১৫৯	ধারা	তদন্ত বা প্রাথমিক ইনকোয়ারি করার ক্ষমতা।
১৬০	ধারা	পুলিশ অফিসারের সাক্ষী তলব করার ক্ষমতা।
১৬১	ধারা	পুলিশ অফিসার সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারবেন।
১৬২	ধারা	পুলিশের নিকট প্রদত্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে হবে না, এইরূপ বিবৃতি সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার।
১৬৩	ধারা	বিবৃতি দাতাকে কোন প্রকার প্রলোভন দেখানো যাবে না।
১৬৪	ধারা	ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিবৃতি ও স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতা।
১৬৫	ধারা	তদন্তকারী পুলিশ অফিসার তদন্তের প্রয়োজনে যে

		কোন স্থান বিনা তল্লাশী পরোয়ানায় তল্লাশী করতে পারবেন।
১৬৬	ধারা	থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার যখন অপরের দ্বারা বিনা তল্লাশী পরোয়ানায় তল্লাশী করাতে পারেন।
১৬৭	ধারা	চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত শেষে করা না গেলে তযনকার পদ্ধতি (ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে)।
১৬৮	ধারা	অধস্তন পুলিশ অফিসার কর্তৃক তদন্তের রিপোর্ট।
১৬৯	ধারা	সাক্ষ্য অপর্যাপ্ত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মুচলেকা নিয়ে মুক্তি দিতে পারবেন।
১৭০	ধারা	সাক্ষ্য পর্যাপ্ত হতে মামলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করতে হবে।
১৭১	ধারা	অবাধ্য ফরিয়াদি বা সাক্ষীকে আটক করে চালান দেয়া যাবে।
১৭২	ধারা	তদন্তের বিবরণ ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। (পিআরবি নিয়ম ২৬৩)।
১৭৩	ধারা	পুলিশ অফিসারের রিপোর্ট প্রদান (চার্জসীট) পিআরবি নিয়ম ২৭২।
১৭৪	ধারা	পুলিশ আত্মহত্যা কিংবা অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে

		অনুসন্ধান করবে এবং রিপোর্ট দিতে হবে। (পিআরপি নিয়ম ২৯৯)।
১৭৫	ধারা	অস্বাভাবিক মৃত্যুর সাক্ষী হওয়ার জন্য লোক জনকে সমন দেয়ার ক্ষমতা।
১৭৬	ধারা	ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান।
১৭৬ (২)	ধারা	ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কবর থেকে লাশ তুলবার ক্ষমতা।
		ষষ্ঠ ভাগ ফৌজদারী মামলার কার্যক্রম পঞ্চদশ অধ্যায় ক. ইনকোয়ারি ও বিচারের স্থান
১৭৭	ধারা	ইনকোয়ারি ও বিচারের সাধারণ স্থান।
১৭৮	ধারা	বিভিন্ন দায়রা বিভাগে মামলা বিচারের আদেশ দেয়ার ক্ষমতা।
১৭৯	ধারা	যে জেলায় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, অথবা যেখানে উহার পরিণাম ঘটেছে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার সেইখানে হবে।
১৮০	ধারা	কার্য যেই ক্ষেত্রে অপর অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধ, সেই ক্ষেত্রে বিচারের স্থান।
১৮১	ধারা	ঠগ হওয়া অথবা ডাকাত দলভুক্ত হওয়া, হেফাজত

		হতে পলায়ন প্রভৃতি।
১৮২	ধারা	অপরাধের স্থান যখন অনিশ্চিত অথবা মাত্র এক জেলায় নহে অথবা অপরাধ যখন অবিরাম বা এশাধিক কার্যের সমষ্টি, সেইরূপ ক্ষেত্রে ইনকোয়ারি বা বিচারের স্থান।
১৮৩	ধারা	ভ্রমণকালে কৃত অপরাধ।
১৮৪	ধারা	বাতিল।
১৮৫	ধারা	কোন জেলায় ইনকোয়ারি বা বিচার হবে সেই বিষয়ে সন্দেহ থাকলে হাইকোর্ট বিভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।
১৮৬	ধারা	স্থানীয় অধিক্ষেত্রের বাইরে কৃত অপরাধের জন্য সমন বা পরোয়ানা প্রদানের ক্ষমতা। গ্রেফতারের পর ম্যাজিস্ট্রেটের অনুসরণীয় ক্ষমতা।
১৮৭	ধারা	অধস্তন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরোয়ানা প্রদত্ত হবার ক্ষেত্রে পদ্ধতি।
১৮৮	ধারা	বাংলাদেশের বাইরে কৃত অপরাধের দায়িত্ব।
১৮৯	ধারা	জবানবন্দীর নকল ও দাখিলী দলিলাদি সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা।
		খ. মামলা দায়ের করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি
১৯০	ধারা	ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ আমলে নেয়া।

১৯১	ধারা	আসামীর আবেদনক্রমে মামলা স্থানান্তর।
১৯২	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক মামলা স্থানান্তর।
১৯৩	ধারা	দায়রা আদালত কর্তৃক অপরাধ আমলে গ্রহণ।
১৯৪	ধারা	বাতিল।
১৯৫	ধারা	সরকারি কর্মচারীর আইনসঙ্গত অবমাননার দায়ে মামলা।
১৯৬	ধারা	রাষ্টদ্রোহিতার অপরাধের দায়ে মামলা।
১৯৬ (ক)	ধারা	কতিপয় ধরণের অপরাধজনক ষড়যন্ত্রেও দায়ে মামলা।
১৯৬ (খ)	ধারা	কতিপয় ক্ষেত্রে প্রাথমিক ইনকোয়ারি।
১৯৭	ধারা	বিচারক ও সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা। এইরূপ মামলা রুজু করার ব্যাপাওে সরকারের ক্ষমতা।
১৯৭ (ক)	ধারা	বাতিল।
১৯৮	ধারা	চুক্তিভঙ্গ, মানহানি ও বিবাহ সম্পর্কিত অপরাধের দায়ে মামলা।
১৯৯	ধারা	ব্যভিচার ও বিবাহিতা স্ত্রী লোককে ফুসলিসে নিয়ে যাওয়ার দায়ে মামলা।

১৯৯ (ক)	ধারা	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তি ভিন্ন অন্য লোকের নালিশ সম্পর্কে আইনসঙ্গত অভিভাবকের আপত্তি।
১৯৯ (খ)	ধারা	১৯৮ অথবা ১৯৯ ধারা দ্বিতীয় শর্ত অনুসাওে কর্তৃত্বদানের ফরম।
		ষোড়শ অধ্যায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ সম্পর্কিত
২০০	ধারা	বাদীর জবানবন্দী।
২০১	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেটের মামলা আমলে নেয়ার ক্ষমতা না থাকলে তিনি যে কার্যবিধি অনুসরণ করবেন।
২০২	ধারা	পরোয়ানা প্রদান স্থগিত রাখা।
২০৩	ধারা	নালিশ খারিজ।
		সপ্তদশ অধ্যায় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মামলা শুরু সম্পর্কিত
২০৪	ধারা	পরোয়ানা প্রদান।
২০৫	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর ব্যক্তিগত উপস্থিতি মাফ করতে পারেন।
২০৫ (ক)	ধারা	বাতিল।
২০৫ (খ)	ধারা	বাতিল।

২০৫ (গ)	ধারা	একমাত্র দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য মামলা সেই আদালতে হস্তান্তর করা।
২০৫ (গগ)	ধারা	জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মোকদ্দমা হস্থান্তর।
২০৫ (ঘ)	ধারা	একটি অপরাধ সম্পর্কে একই সঙ্গে নালিশী মামলা ও পুলিশী তদন্ত চলতে থাকলে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
		অষ্টাদশ অধ্যায় (বাতিল) (২০৬ হতে ২২০ ধারা পর্যন্ত বাতিল)
		উনবিংশ অধ্যায় চার্জ বিষয়ে
২২১	ধারা	চার্জের অপরাধের বিবরণ থাকতে হবে।
২২২	ধারা	সমন, স্থান ও লোক সম্পর্কে বিবরণ।
২২৩	ধারা	কিভাবে অপরাধ করা হয়েছে তা যখন অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
২২৪	ধারা	যে আইন অনুসারে অপরাধ দন্ডনীয়, চার্জের শব্দের অর্থ সেই আইন অনুসারে করতে হবে।
২২৫	ধারা	ভুল ভ্রান্তির ফল।
২২৬	ধারা	বাতিল।
২২৭	ধারা	আদালত চার্জ পরিবর্তন করতে পারেন।

২২৮	ধারা	পরিবর্তনের অব্যাহতির পরই যখন বিচার চলতে পারে।
২২৯	ধারা	যখন নতুন বিচারের অথবা স্থগিত রাখার আদেশ দেয়া যেতে পারে।
২৩০	ধারা	পরিবর্তিত চার্জ অনুসারে অপরাধের বিচারের জন্য পূর্ব অনুমতি প্রয়োজন হলে মামলা স্থগিত রাখা।
২৩১	ধারা	অভিযোগ পরিবর্তন হলে সাক্ষী পুনরাহবান।
২৩২	ধারা	গুরুতর ভুলের ফল।
		একাধিক চার্জের সংযুক্তি
২৩৩	ধারা	সুস্পষ্ট অপরাধের জন্য পৃথক চার্জ।
২৩৪	ধারা	একই ধরনের তিনটি অপরাধ এক বৎসরের মধ্যে হলে একত্রে চার্জ করা যেতে পারে।
২৩৫	ধারা	একাধিক অপরাধের বিচার। দুইটি সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত অপরাধ একাধিক কার্য যখন এক রকমের অপরাধ, কিন্তু একত্রিত করা হলে অন্যরূপ অপরাধে পরিণত হয়।
২৩৬	ধারা	কি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে যেক্ষেত্রে সন্দেহ থাকে।
২৩৭	ধারা	কোন ব্যক্তিকে এক অপরাধে চার্জ করে অন্য অপরাধে দন্ডিত করা যেতে পারে।

২৩৮	ধারা	যখন প্রমাণিত অপরাধ চার্জে অন্তর্ভুক্ত থাকে।
২৩৯	ধারা	যে সকল ব্যক্তিকে একত্রে চার্জ করা যেতে পারে।
২৪০	ধারা	একাধিক চার্জের একটিতে দন্ডিত হবার পর অবশিষ্টগুলি প্রত্যাহার।
		বিংশ অধ্যায় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মামলার বিচারের বিষয়
২৪১	ধারা	মোকদ্দমার কার্যবিধি।
২৪১ (ক)	ধারা	আসামীকে যখন অব্যহতি দেয়া যাবে।
২৪২	ধারা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত সার বিবৃত করতে হবে।
২৪৩	ধারা	অভিযোগের সত্যতা স্বীকারের ভিত্তিতে দন্ড।
২৪৪	ধারা	যখন এরূপ স্বীকার করা হয় না, তখনকার কার্যবিধি।
২৪৫	ধারা	খালাস।
২৪৬	ধারা	বাতিল।
২৪৭	ধারা	ফরিয়াদীর অনুপস্থিতি।
২৪৮	ধারা	নালিশ প্রত্যাহার।
২৪৯	ধারা	ফরিয়াদী না থাকলে বিচার বন্ধ করার ক্ষমতা।
		ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য মামলায় তুচ্ছ অভিযোগ
২৫০	ধারা	মিথ্যা, তুচ্ছ ও বিরুক্তিজনক অভিযোগ।

		একবিংশ অধ্যায় (বাতিল) (২৫১ হতে ২৫৯ ধারা পর্যন্ত বাতিল)
		দ্বাবিংশ অধ্যায় সংক্ষিপ্ত বিচার বিষয়ে
২৬০	ধারা	সংক্ষিপ্ত বিচারের ক্ষমতা।
২৬১	ধারা	কম ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট বেঞ্চের উপর ক্ষমতা অর্পণ।
২৬২	ধারা	সংক্ষিপ্ত বিচারের কার্যবিধি। কারাদন্ডের সীমা।
২৬৩	ধারা	যেই সকল মোকদ্দমার আপীল নাই সেইগুলির নথি।
২৬৪	ধারা	আপীলযোগ্য মামলার নথি।
২৬৫	ধারা	নথি ও রায়ের ভাষা। বেঞ্চকে কেরানী নিয়োগের ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে।
		এয়োরিংশ অধ্যায় দায়রা আদালতের বিচার বিষয়ে
২৬৫ (ক)	ধারা	পাবলিক প্রসিকিউটর মামলা পরিচালনা করবেন।
২৬৫ (খ)	ধারা	অভিযোগকারীর পক্ষ হতে মামলা উদ্ধোধন।
২৬৫	ধারা	অব্যাহতি (ডিসচার্জ)

(গ)		
২৬৫ (ঘ)	ধারা	চার্জ প্রণয়ন।
২৬৫ (ঙ)	ধারা	দোষ স্বীকার করায় দন্ডাদেশ।
২৬৫ (চ)	ধারা	অভিযোগকারী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ।
২৬৫ (ছ)	ধারা	অভিযোগকারীর পক্ষে সাক্ষ্য।
২৬৫ (জ)	ধারা	খালাস।
২৬৫ (ঝ)	ধারা	আত্মপক্ষ সমর্থনের আহবান।
২৬৫ (ঞ)	ধারা	সওয়াল জবাব।
২৬৫ (ট)	ধারা	খালাস বা দন্ডাদেশের রায়।
২৬৫ (ঠ)	ধারা	পূর্ববর্তী দন্ডাদেশ।
		(২৬৬ ধারা হতে ৩৩৬ ধারা পর্যন্ত বাতিল)

চতুর্বিংশ অধ্যায়
ইনকোয়ারি ও বিচার সম্পর্কে সাধারণ বিধান

৩৩৭	ধারা	অপরাধীর সহযোগিকে ক্ষমার প্রস্তাব (রাজসাক্ষী)।
৩৩৮	ধারা	বমার প্রস্তাবদানের নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা।
৩৩৯	ধারা	যাকে ক্ষমার প্রস্তাব করা হয়েছে তার বিচার।
৩৩৯ (ক)	ধারা	৩৩৯ ধারা অনুসারে ব্যক্তির বিচারের কার্যবিধি।
৩৩৯ (খ)	ধারা	আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার।
৩৩৯ (গ)	ধারা	মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা।
৩৩৯ (ঘ)	ধারা	মোকদ্দমা পুনরুজ্জীবিতকরণ।
৩৪০	ধারা	যার বিরুদ্ধে কার্যক্রম দায়ের করা হয়েছে তার আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার ও সাক্ষী হবার যোগ্যতা।
৩৪১	ধারা	আসামীর কার্যক্রম বুঝতে না পারলে সেই ক্ষেত্রে কার্যবিধি।
৩৪২	ধারা	আসামীর জবানবন্দী গ্রহণ করার ক্ষমতা।
৩৪৩	ধারা	তথ্য প্রকাশের জন্য কোন প্রভাব ব্যবহার করা যাবে

		না।
৩৪৪	ধারা	কার্যক্রম স্থগিত বা মুলতবী রাখার ক্ষমতা। আসামী হাজতে প্রেরণ। হাজতে প্রেরণের যুক্তিসঙ্গত কারণ।
৩৪৫	ধারা	অপরাধের আপোষ নিস্পত্তি।
৩৪৬	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেট যে সকল মোকদ্দমা নিস্পত্তি করতে পারেন না, সেই সকল মোকদ্দমার কার্যবিধি।
৩৪৭	ধারা	আসামীকে উচ্চতর দন্ডে দন্ডিত করতে হলে সেই ক্ষেত্রে কার্যবিধি।
৩৪৮	ধারা	যে সকল ব্যক্তি পূর্বে মুদ্রা. ষ্ট্যাম্প আইন বা সম্পত্তি সম্পর্কিত অপরাধে দন্ডিত হয়েছে, তাদের বিচার।
৩৪৯	ধারা	ম্যাজিষ্ট্রেট যখন পর্যাপ্তরূপ কঠোর সাজা দিতে পারেন না, তখনকার কার্যবিধি।
৩৪৯ (ক)	ধারা	আংশিক সাক্ষ্য এক দায়রা জজ ইত্যাদি কর্তৃক ও অবশিষ্ট সাক্ষ্য অন্যজন কর্তৃক লিপিবদ্ধ হবার ক্ষেত্রে দন্ড।
৩৫০	ধারা	আংশিক সাক্ষ্য এক ম্যাজিষ্ট্রেট ও অবশিষ্ট সাক্ষ্য অন্যজন কর্তৃক লিপিবদ্ধ হবার ক্ষেত্রে দন্ড।
৩৫০ (ক)	ধারা	বেঞ্চের গঠনে পরিবর্তন।

৩৫১	ধারা	আদালতে হাজির অপরাধীকের আটক রাখা।
৩৫২	ধারা	আদালত উন্মুক্ত থাকবে।
		পঞ্চবিংশ অধ্যায় ইনকোয়ারি ও বিচারে সাক্ষ্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি বিষয়ে
৩৫৩	ধারা	আসামীর উপস্থিতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে।
৩৫৪	ধারা	যেভাবে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করতে হয়।
৩৫৫	ধারা	প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক কতিপয় অপরাধের বিচারের সাক্ষ্য গ্রহণ।
৩৫৬	ধারা	অন্যান্য মোকদ্দমার সাক্ষ্য গ্রহণ। ইংরেজীতে প্রদত্ত সাক্ষ্য। ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জজ যখন নিজে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন না, তখনকার স্মারকলিপি।
৩৫৭	ধারা	সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার ভাষা।
৩৫৮	ধারা	৩৫৫ ধারার মোকদ্দমা ম্যাজিষ্ট্রেটের ইচ্ছাধীন পন্থা।
৩৫৯	ধারা	৩৫৬ অথবা ৩৫৭ ধারা মোতাবেক সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি।
৩৬০	ধারা	এইরূপ সাক্ষ্য সমাপ্তির পরবর্তী কার্যবিধি।
৩৬১	ধারা	আসামী অথবা তার উকিলের নিকট সাক্ষ্যেও অনুবাদ।

৩৬২	ধারা	বাতিল।
৩৬৩	ধারা	সাক্ষীর আচরণ সম্পর্কে মন্তব্য।
৩৬৪	ধারা	আসামীর জবানবন্দি যেভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৩৬৫	ধারা	হাইকোর্ট বিভাগে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণ।
		ষড়বিংশ অধ্যায় রায় বিষয়ে
৩৬৬	ধারা	রায় ঘোষণার প্রণালী।
৩৬৭	ধারা	রায়ের ভাষা, রায়ের বিষয়বস্তু, বিকল্প রায়।
৩৬৮	ধারা	মৃত্যুদন্ড, দ্বীপান্তর দন্ড।
৩৬৯	ধারা	আদালত রায় পরিবর্তন করবেন না।
৩৭০	ধারা	বাতিল।
৩৭১	ধারা	আসামীর আবেদনে রায় প্রভৃতির অনুলিপি তাকে দিতে হবে। মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত বিষয়।
৩৭২	ধারা	রায় কখন অনুবাদ করতে হবে।
৩৭৩	ধারা	দায়রা আদালতে সিদ্ধান্ত ও দন্ডাজ্ঞার অনুলিপি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রেরণ করবেন।
		সপ্তবিংশ অধ্যায় দন্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য পেশের বিষয়ে
৩৭৪	ধারা	দায়রা আদালত কর্তৃক মৃত্যুদন্ডাদেশ পেশ।

৩৭৫	ধারা	আরও ইনকোয়ারি করার অথবা অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণের নির্দেশদানের ক্ষমতা।
৩৭৬	ধারা	হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক দন্ড বহাল অথবা দন্ডাদেশ বাতিলের ক্ষমতা।
৩৭৭	ধারা	নতুন দন্ড অনুমোদন দুইজন বিচারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।
৩৭৮	ধারা	মতানৈক্যের ক্ষেত্রে কার্যবিধি।
৩৭৯	ধারা	বহাল করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগে পেশকৃত মোকদ্দমার ক্ষেত্রে কার্যবিধি।
৩৮০	ধারা	যে ম্যজিষ্ট্রেট ৫৬২ ধারা অনুসাওে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নহেন তিনি মোকদ্দমা পেশ করলে যে কার্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।
		অষ্টবিংশ অধ্যায়
		শাস্তি কার্যকরী করার বিষয়ে
৩৮১	ধারা	৩৭৬ ধারা মোতাবেক প্রদত্ত আদেশ কার্যকরীকরণ।
৩৮২	ধারা	গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মৃত্যুদন্ড স্থগিতকরণ।
৩৮৩	ধারা	অন্যান্য ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা কারাদন্ড কার্যকরীকরণ।
৩৮৪	ধারা	দন্ড কার্যকরী করার জন্য পরোয়ানা নির্দেশ।

৩৮৫	ধারা	পরোয়ানা কার নিকট অর্পণ করতে হবে।
৩৮৬	ধারা	জরিমানা আদায়ের পরোয়ানা।
৩৮৭	ধারা	এরূপ পরোয়ানার ফলাফল।
৩৮৮	ধারা	কারাদন্ড কার্যকরীকরণ স্থগিত রাখা।
৩৮৯	ধারা	কে পরোয়ানা প্রদান করতে পারে।
৩৯০	ধারা	কেবল বেত্রদন্ড কার্যকরীকরণ।
৩৯১	ধারা	কারাদন্ডের সঙ্গে বেত্রদন্ডের আদেশ হলে তা কার্যকরীকরণ।
৩৯২	ধারা	শাস্তি দেয়ার পদ্ধতী। বেত্রাঘাতের সংখ্যা।
৩৯৩	ধারা	কিস্তিতে দন্ড পদ্ধতি। বেত্রাঘাতের সংখ্যা।
৩৯৪	ধারা	আসামী স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত না হলে বেত্রদন্ড দেয়া যাবে না কার্যকরীকরণ স্থগিত রাখা।
৩৯৫	ধারা	৩০৪ ধারা অনুসারে শাস্তি দেয়া না গেলে যে কার্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।
৩৯৬	ধারা	পলাতক কয়েদির দন্ড কার্যকরীকরণ।
৩৯৭	ধারা	অপর একটি অপরাধের জন্য দন্ডিত আসামীকে দন্ডদান।
৩৯৮	ধারা	৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারার ব্যতিক্রম।
৩৯৯	ধারা	তরুণ অপরাধীকে চরিত্র সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে আটক রাখা।

৪০০	ধারা	দন্ডকার্যকরী করার পর পরোয়ানা প্রত্যার্পণ।
		উনত্রিশ অধ্যায় শাস্তি স্থগিত,হ্রাস ও পরিবর্তনের বিষয়ে
৪০১	ধারা	দন্ড স্থগিত অথবা মওকুফ করার ক্ষমতা।
৪০২	ধারা	দন্ড রদবদলের ক্ষমতা।
৪০২ (ক)	ধারা	মৃত্যুদন্ড।
		ত্রিশ অধ্যায় পূর্বেকার খালাস ও দন্ড বিষয়ে
৪০৩	ধারা	একবার দন্ডিত হলে খালাস পেলে একই অপরাধের জন্য পুনরায় কারও বিচার করা যাবে না।
		সপ্তম ভাগ আপীল, রেফারেন্স ও রিভিশন বিষয়ে একত্রিশ অধ্যায় আপীল বিষয়ে
৪০৪	ধারা	অন্যরূপ বিধান না থাকলে আপীল চলবে না।
৪০৫	ধারা	ক্রোকি সম্পত্তি প্রত্যাপর্ণের আবেদন অগ্রাহ্য হতে তার বিরুদ্ধে আপীল।
৪০৬	ধারা	শান্তিরক্ষা বা সদাচরনের মুচলেকা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।

৪০৬ (ক)	ধারা	জামিনদারের অগ্রাহ্য বা গ্রহণ করতে অস্বীকার করার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।
৪০৭	ধারা	দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপীল হস্তান্তর।
৪০৮	ধারা	সহকারী দায়রা জজ অথবা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল।
৪০৯	ধারা	দায়রা আদালতে আপীল যেভাবে শুনানি হয়।
৪১০	ধারা	দায়রা আদালতের দন্ডের বিরুদ্ধে আপীল।
৪১১	ধারা	বাতিল।
৪১১ (ক)	ধারা	বাতিল।
৪১২	ধারা	আসামী দোষ স্বীকার করলে কতিপয় ক্ষেত্রে আপীল চলবে না।
৪১৩	ধারা	তুচ্ছ মামলার আপীল নেই।
৪১৪	ধারা	সংক্ষিপ্ত বিচারের কতিপয় দন্ডের বিরুদ্ধে আপীল নাই।
৪১৫	ধারা	৪১৩ ও ৪১৪ ধারা শর্ত।
৪১৫ (ক)	ধারা	কতিপয় ক্ষেত্রে আপীলের বিশেষ অধিকার।

৪১৬	ধারা	বাতিল।
৪১৭	ধারা	খালাসের বিরুদ্ধে আপীল।
৪১৮	ধারা	কি কি বিষয়ে আপীল গ্রহণযোগ্য।
৪১৯	ধারা	আপীলের আবেদনপত্র।
৪২০	ধারা	আপীলকারী কারাগারে থাকলে যে কার্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।
৪২১	ধারা	আপীল সরাসরি খারিজ।
৪২২	ধারা	আপীলের নোটিশ।
৪২৩	ধারা	আপীল নিষ্পত্তির ব্যাপারে আপীল আদালতের ক্ষমতা।
৪২৪	ধারা	অধস্তন আপীল আদালতের রায়।
৪২৫	ধারা	আপীলের হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ নিম্ন আদালতে প্রত্যয়িত করে পাঠাতে হবে।
৪২৬	ধারা	আপীল সাপেক্ষে দন্ড স্থগিত। আপীলকারীকে জামিনে মুক্তিলাভ।
৪২৭	ধারা	খালাসের বিরুদ্ধে আপীলের ক্ষেত্রে আসামীকে গ্রেফতার।
৪২৮	ধারা	আপীল আদালত অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অথবা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন।
৪২৯	ধারা	আপীল আদালতের বিচারকগণ রায়ের ব্যাপারে

		সমসংখ্যায় বিভক্ত হলে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
৪৩০	ধারা	আপীলে প্রদত্ত আদেশ চুড়ান্ত।
৪৩১	ধারা	আপীল পন্ড হওয়া।
		দ্বাত্রিংশ অধ্যায় রেফারেন্স ও রিভিশন বিষয়ে
৪৩২	ধারা	৪৩৩ ও ৪৩৪ (বাতিল)।
৪৩৫	ধারা	নিম্ন আদালতের নথি তলবের ক্ষমতা।
৪৩৬	ধারা	ইনকোয়ারির আদেশ দেয়ার ক্ষমতা।
৪৩৭	ধারা	বাতিল।
৪৩৮	ধারা	হাইকোর্ট বিভাগের রিপোর্ট দেয়া।
৪৩৯	ধারা	হাইকোর্ট বিভাগের রিভিশনের ক্ষমতা।
৪৩৯ (ক)	ধারা	দায়রা জজের রিভিশন ক্ষমতা।
৪৪০	ধারা	পক্ষসমূহের বক্তব্য শ্রবণ আদালতের ইচ্ছাধনি।
৪৪১	ধারা	বাতিল।
৪৪২	ধারা	হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ নিম্ন আদালত অথবা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রত্যয়ন করতে হবে।
		ত্রয়ত্রিংশ-ক অধ্যায় আপীল ও রিভিশন নিষ্পত্তির সময়

৪৪২ (ক)	ধারা	আপীল ও রিভিশন নিষ্পত্তির সময়।
		অষ্টম ভাগ বিশেষ কার্যক্রম ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায় (বাতিল) (৪৪৩ হতে ৪৬৩ ধারা পর্যন্ত বাতিল) চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় উন্মাদ
৪৬৪	ধারা	আসামী হলে যে কার্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।
৪৬৫	ধারা	দায়রা আদালতে কোন ব্যক্তি উন্মাদ হলে যে কার্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।
৪৬৬	ধারা	তদন্ত অথবা বিচার সাপেক্ষে উন্মাদের মুক্তি, পাগলের হেফাজত।
৪৬৭	ধারা	ইনকোয়ারি অথবা বিচার পুনরায় আরম্ভ।
৪৬৮	ধারা	ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতে আসামী হাজির হলে যেই কার্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।
৪৬৯	ধারা	আসামীকে যখন পাগল বলে মনে হয়।
৪৭০	ধারা	মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে আসামী খালাস।
৪৭১	ধারা	এই কারণে খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিরাপদ হেফাজতে রাখতে হবে।

৪৭২	ধারা	বাতিল।
৪৭৩	ধারা	পাগল বন্দী অবস্থায় আত্মপক্ষ সমর্থনের যোগ্যতা লাভ করলে তখনকার কার্যবিধি।
৪৭৪	ধারা	৪৬৬ অথবা ৪৭১ ধারা অনুসারে আটক উন্মাদকে যখন মুক্তিদানের যোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়, তখনকার কার্যবিধি।
৪৭৫	ধারা	উন্মাদকে তার আত্মীয়স্বজন অথবা বন্ধু বান্ধবের নিকট সমর্পণ।
		পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় বিচার সংক্রান্ত কতিপয় অপরাধের কার্যধারা
৪৭৬	ধারা	১৯৫ ধারায় উল্লিখিত ক্ষেত্রে কার্যবিধি।
৪৭৬ (ক)	ধারা	নিম্ন আদালত অভিযোগ না করলে উচ্চ আদালত করতে পারেন।
৪৭৬ (খ)	ধারা	আপীল।
৪৭৭	ধারা	বাতিল।
৪৭৮	ধারা	বাতিল।
৪৭৯	ধারা	বাতিল।
৪৮০	ধারা	আদালত অবমাননার কতিপয় ক্ষেত্রে কার্যবিধি।
৪৮১	ধারা	এইরূপ ক্ষেত্রে নথি।

৪৮২	ধারা	আদালত যখন মনে করেন যে, ৪৮০ ধারা অনুসারে বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া উচিত নহে, তখনকার কার্যবিধি।
৪৮৩	ধারা	৪৮০ ও ৪৮২ ধারা অনুসারে রেজিস্টার বা সাব রেজিস্টার যখন দেওয়ানী আদালত বলে গণ্য হবে।
৪৮৪	ধারা	আত্মসমর্পণ অথবা ক্ষমতা প্রার্থনা করলে অপরাধীর অব্যাহতি (ডিসচার্জ)।
৪৮৫	ধারা	কেউ জবাব দিতে বা দলিল দাখিল করতে অস্বীকার করলে কারাদন্ড অথবা সোপর্দকরণ।
৪৮৫ (ক)	ধারা	সময় অনুযায়ী সাক্ষী হাজির না হওয়ায় শাস্তিদানের জন্য সংক্ষিপ্ত কার্যবিধি।
৪৮৬	ধারা	আদালত অবমাননার মোকদ্দমার দন্ডের বিরুদ্ধে আপীল।
৪৮৭	ধারা	কতিপয় জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট তাদের সম্মুখে কৃত ১৯৫ ধারায় উল্লিখিত অপরাধে বিচার করবেন।
		ষষ্ঠত্রিংশ অধ্যায় স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ বিষয়ে
৪৮৮	ধারা	স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ পোষনের আদেশ।
৪৮৯	ধারা	ভাতা পরিবর্তন।

৪৯০	ধারা	ভরণপোষণ দানের আদেশ কার্যকরীকরণ।
		সপ্তত্রিংশ অধ্যায়
		হেবিয়াস কর্পাস প্রকৃতির নির্দেশ
৪৯১	ধারা	হেবিয়াস কর্পাস জাতীয় নির্দেশদানের ক্ষমতা।
৪৯১ (ক)	ধারা	বাতিল।
		নবম ভাগ
		পরিপূরক বিধান
		অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়
		পাবলিক প্রসিকিউটর বিষয়ে
৪৯২	ধারা	পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগের ক্ষমতা।
৪৯৩	ধারা	পাবলিক প্রসিকিউটর সকল আদালতে তার দায়িত্বে ন্যস্ত সকল মোকদ্দমা পরিচালনা করতে পারবেন। বেসরকারিভাবে নিযুক্ত কোন উকিল পাবলিক প্রসিকিউটরের অধীনে কাজ করবেন।
৪৯৪	ধারা	মোকদ্দমার পরিচালনা প্রত্যাহারের ফল।
৪৯৫	ধারা	সরকার পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনার অনুমতি।
		উনচত্বারিংশ অধ্যায়
		জামিন বিষয়ে
৪৯৬	ধারা	যে সকল ক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুর করা যাবে।

৪৯৭	ধারা	যখন জামিনের অযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুর করা যাবে।
৪৯৭ (ক)	ধারা	বাতিল।
৪৯৮	ধারা	জামিন মঞ্জুর ও জামিনের অর্থের পরিমাণ হ্রাসের ক্ষমতা।
৪৯৯	ধারা	আসামী ও জামিনদারের বন্ড।
৫০০	ধারা	হেফাজত হতে ডিসচার্জ।
৫০১	ধারা	প্রথম বারের জামানত অপর্যাপ্ত হলে জামানত পর্যাপ্ত গ্রহণের আদেশ দেয়ার ক্ষমতা।
৫০২	ধারা	জামিনদারের অব্যাহতি।
		চল্লিশ অধ্যায়
		সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশন বিষয়ে
		সাক্ষীদিগের জবানবন্দি গ্রহণের জন্য কমিশন
৫০৩	ধারা	যখন সাক্ষীর উপস্থিতি রেহাই দেয়া যেতে পারে। কমিশন প্রদান ও তার কার্যবিধি।
৫০৪	ধারা	মেট্রোপলিটান এলাকায় অবস্থানকারী সাক্ষীর জন্য কমিশন।
৫০৫	ধারা	পক্ষগণ সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করতে পারবেন।
৫০৬	ধারা	অধস্তন ম্যাজিষ্ট্রেটের কমিশনের জন্য আবেদন

		করার ক্ষমতা।
৫০৭	ধারা	কমিশন প্রত্যর্পণ।
৫০৮	ধারা	ইনকোয়ারি অথবা বিচার মুলতবী।
৫০৮ (ক)	ধারা	বার্মায় প্রদত্ত কমিশনের ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ প্রয়োগ।
		একচত্বারিংশ অধ্যায় সাক্ষ্য বিষয়ে বিশেষ বিধি
৫০৯	ধারা	চিকিৎসক সাক্ষীর জবানবন্দি। চিকিৎসক সাক্ষী তলবের ক্ষমতা।
৫০৯ (ক)	ধারা	ময়না তদন্তের রিপোর্ট।
৫১০	ধারা	রাসায়নিক পরীক্ষক, রক্ষ পরীক্ষক ইত্যাদির প্রতিবেদন।
৫১০ (ক)	ধারা	আনুষ্ঠানিক চরিত্রের সাক্ষ্য এভিডেভিট দ্বারা প্রমাণ।
৫১১	ধারা	পূর্ববর্তী দন্ড অথবা খালাস প্রমাণের পদ্ধতি।
৫১২	ধারা	আসামীর অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ। অজ্ঞাত অপরাধীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ।
		দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায় বন্ড সংক্রান্ত বিধান

		মুচলেকা সংক্রান্ত বিষয়ে
৫১৩	ধারা	বন্ডের পরিবর্তে ডিপোজিট।
৫১৪	ধারা	বন্ড বাজেয়াপ্তি বিষয়ে কার্যবিধি।
৫১৪ (ক)	ধারা	জামিনদার দেউলিয়া হলে অথবা তার মৃত্যু হলে অথবা বাজেয়াপ্ত হলে উহার পরবর্তী কার্যবিধি।
৫১৫	ধারা	৫১৪ ধারায় আদেশের বিরুদ্ধে আপীল এবং রিভিশন।
৫১৬	ধারা	কতিপয় মুচলেকার টাকা আদায়ের নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা।
		ত্রয়োশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সম্পত্তি নিষ্পত্তি বিষয়ে
৫১৬ (ক)	ধারা	কতিপয় ক্ষেত্রে বিচার সাপেক্ষে সম্পত্তির হেফাজত ও নিষ্পত্তির আদেশ।
৫১৭	ধারা	যেই সম্পত্তি সম্পর্কে অপরাধ করা হয়েছে তা নিষ্পত্তির আদেশ।
৫১৮	ধারা	আদেশ জেলা অথবা উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রেফারেন্সের আকারে হতে পারে।
৫১৯	ধারা	আসামীর নিকট প্রাপ্ত অর্থ নিরপরাধ ক্রেতাকে প্রদান।
৫২০	ধারা	৫১৭, ৫১৮ ও ৫১৯ ধারার আদেশ স্থগিত করা।

৫২১	ধারা	মানহানিকর ও অন্যান্য জিনিস নষ্ট করা।
৫২২	ধারা	স্থাবর সম্পত্তির দখল প্রত্যপর্ণেও ক্ষমতা।
৫২৩	ধারা	পুলিশ কর্তৃক আটক মালের মালিক অজ্ঞাত হলে যে কার্যবিধি অনুসরণ করতে হবে।
৫২৪	ধারা	বেওয়ারিশ মালের দাবিদার ৬ মাসের মধ্যে হাজির না হলে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
৫২৫	ধারা	পচনশীল বা ক্ষয়শীল দ্রব্য বা মালামাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে বিক্রয় করা যাবে।
৫২৫ (ক)	ধারা	আপীল বিভাগের মোকদ্দমা এবং আপীল স্থানান্তর করার ক্ষমতা।
		চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ফৌজদারী মামলা স্থানান্তর বিষয়ে
৫২৬	ধারা	হাইকোর্ট বিভাগ মামলা হস্তান্তর করতে বা স্বয়ং ইহার বিচার করতে পারেন। এই ধারা অনুসাওে আবেদন সম্পর্কে পাবলিক প্রসিকিউরকে নোটিশ দেয়া। এই ধারা অনুসাওে আবেদনের ক্ষেত্রে মামলা মুলতবী রাখা।
৫২৬ (ক)	ধারা	বাতিল।
৫২৬	ধারা	দায়রা জজের মামলা হস্তান্তর করার ক্ষমতা।

(খ)		
৫২৭	ধারা	বাতিল।
৫২৮	ধারা	দায়রা জজ সহকারি দায়রা জজের নিকট হতে মোকদ্দমা প্রত্যাহার করতে পারেন। জেলা, অথবা মেট্রোপলিটান বা উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোকদ্দমা প্রত্যাহার অথবা প্রেরণ করতে পারেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে কতিপয় মোকদ্দমা প্রত্যাহারের কর্তৃত্বদানের ক্ষমতা।
		চতুশ্চত্বারিংশ-ক অধ্যায় (বাতিল)
		পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়
		অনিয়মিত কার্যক্রম বিষয়ে
৫২৯	ধারা	যে সকল অনিয়মের দরুন কার্যক্রম বাতিল হয় না।
৫৩০	ধারা	যে সকল অনিয়মের দরুন কার্যক্রম বাতিল হয়।
৫৩১	ধারা	ঝুল স্থানে অনুষ্ঠিত কার্যক্রম।
৫৩২	ধারা	বাতিল।
৫৩৩	ধারা	১৬৪ অথবা ৩৬৪ ধারার বিধান পালন না করা।
৫৩৪	ধারা	বাতিল।
৫৩৫	ধারা	চার্জ প্রণয়ন না করার ফল।
৫৩৬	ধারা	বাতিল।
৫৩৭	ধারা	চার্জ প্রণয়নে অথবা অন্য কার্যক্রমে কোন ভুল

		থাকলে অথবা কিছু বাদ পড়লে যখন সিদ্ধান্ত অথবা দন্ড পরিবতৃন করা যেতে পারে।
৫৩৮	ধারা	কার্যক্রমে ভুল থাকলে অথবা প্রকরণ যথাযথ না হলে ক্রোক বেআইনী এবং ক্রোককারী অনধিকার প্রেবেশকারী হবে না।
		ষষ্ঠ চত্বারিংশ অধ্যায় (বিবিধ)
৫৩৯	ধারা	যে সকল আদালতে ও ব্যক্তির নিকট এফিডেভিট করা যেতে পারে।
৫৩৯ (ক)	ধারা	সরকারি কর্মচারীর আচরণের প্রমাণে এফিডেভিট।
৫৩৯ (খ)	ধারা	সরেজমিনে পরিদর্শন।
৫৪০	ধারা	আবশ্যকীয় সাক্ষীকে সমন দ্বারা আহবান অথবা উপস্থিত ব্যক্তি জবানবন্দি গ্রহণের ক্ষমতা।
৫৪০ (ক)	ধারা	কতিপয় ক্ষেত্রে আসামীর অনুপস্থিতিতে ইনকোয়ারি ও বিচারের বিধান।
৫৪১	ধারা	কারাবাসের স্থান নির্ণয়ের ক্ষমতা।
৫৪২	ধারা	বাতিল।
৫৪৩	ধারা	দোভাষীকে অবশ্যই যথার্থভাবে তরজমা করতে হবে।

৫৪৪	ধারা	ফরিয়াদী ও সাক্ষীর খরচ
৫৪৫	ধারা	জরিমানার টাকা হতে খরচ ও ক্ষতিপূরণ দানের ব্যাপারে আদালতের ক্ষমতা।
৫৪৬	ধারা	টাকা দেয়া হয়ে পরবর্তী দেওয়ানী মামলায় তা বিবেচনা করতে হবে।
৫৪৬ (ক)	ধারা	আমলের অযোগ্য মামলায় ফরিয়াদী কর্তৃক প্রদত্ত কতিপয় ফিস পরিশোধের আদেশ।
৫৪৭	ধারা	টাকা পরিশোধের আদেশ হয়ে থাকলে তা জরিমানা হিসেবে আদায় হবে।
৫৪৮	ধারা	কার্যবিবরণীর নকল।
৫৪৯	ধারা	কোর্ট মার্শালে বিচার্য ব্যক্তিদের সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পন।
৫৫০	ধারা	পুলিশ অফিসার চোরাই বলে সন্দেহজনক মালামাল আটক বা সীজ করতে পারবেন।
৫৫১	ধারা	উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারগণের ক্ষমতা। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তার থানা এলাকায় যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন তার উর্ধ্বতন অফিসারগণও সে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।
৫৫২	ধারা	অপহৃতা নারী প্রত্যর্পণে বাধ্য করার ক্ষমতা।
৫৫৩	ধারা	বাতিল।

৫৫৪	ধারা	অধস্তন আদালতের নথি পরীক্ষার জন্য সুপ্রীম কোর্টেও নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা।
৫৫৫	ধারা	ফরম।
৫৫৬	ধারা	যে সকল মামলার জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেটের ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে।
৫৫৭	ধারা	আইন ব্যবসায়রত উকিল কতিপয় আদালতে ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে কার্য করতে পারবেন না।
৫৫৮	ধারা	আদালতের ভাষা নির্ণয়ের ক্ষমতা।
৫৫৯	ধারা	জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা তাদের স্থলাভিষিক্তগণ কর্তৃক প্রয়োগের বিধান।
৫৬০	ধারা	সম্পত্তি বিক্রয়ের সহিত জড়িত সংশ্লিষ্ট অফিসারগণ উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করতে বা নিলাম ডাকতে পারবেন না।
৫৬১	ধারা	**স্বামী কর্তৃক ধর্ষনের অপরাধ সম্পর্কে বিশেষ বিধান**। যদি কোন পুরুষ তার ১৩ বছরের কম বয়স্ক কোন বিবাহিত স্ত্রীর সহিত যৌনসঙ্গম করে তখন নিজ বিবাহিত স্ত্রীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্বামী দন্ডবিধি আইনের ৩৭৬ ধারার অধীনে ধর্ষনের অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হবেন। যার শাস্তির বিধান রয়েছে ২ বছর কারাদন্ড বা অর্থদন্ড

		অথবা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হবেন। স্বামী কর্তৃক স্ত্রী ধর্ষিতা হলে চীপ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া অন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট এ অপরাধ আমলে আনতে পারবেন না।
৫৬১ (ক)	ধারা	হাইকোর্ট বিভাগের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অক্ষুন্ন থাকবে।
৫৬৩	ধারা	বাতিল।
৫৬৪	ধারা	বাতিল।
৫৬৫	ধারা	পূর্বে দন্ডিত অপরাধীগণের ঠিকানা অবগত করার আদেশ।
		সমাপ্ত

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

জমিজমা সংক্রান্ত আইন ও বিধি

অটোমেটিক স্ক্রলের মাধ্যমে ই-বুক পড়ার জন্যঃ

আপনার ই-বুক বা pdf রিডারের Menu Bar এর View অপশনটি তে ক্লিক করে Auto /Automatically Scroll অপশনটি সিলেক্ট করুন (অথবা সরাসরি যেতে ☆ Ctrl + Shift + H) এবার ↑ up Arrow বা ↓ down Arrow তে ক্লিক করে আপনার পড়ার সুবিধা অনুসারে স্ক্রল স্পীড ঠিক করে নিন।

🕮 সূচিপত্রের জন্য আপনার ই-বুক রিডারের বামপাশের স্লাইড বারের বুকমার্ক মেনু ওপেন করুন...

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সালের ২৮নং আইন) [১৬ই মে, ১৯৫১]

প্রথম খণ্ড (প্রারম্ভিক)

প্রথম অধ্যায়

☆ **ধারা-১** (সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও বিস্তৃতি)
উপধারা-(১) এই আইন ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন নামে অভিহিত হইবে ।
উপধারা-(২) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবে ।

☆ **ধারা-২** (সংজ্ঞাসমূহ)
এই আইনের বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গে বিপরীত কোনো কিছু না থাকলে-
উপধারা-(১) 'সেস' শব্দটি ১৮৭৯ সালের আসাম স্থানীয় হার রেগুলেশন মোতাবেক ধার্যকৃত স্থানীয় হারসমূহকে অন্তর্ভূক্ত হইবে।
উপধারা-(২) 'দাতব্য উদ্দেশ্য' শব্দটি গরীবদের ত্রাণ, শিক্ষা, চিকিতসা ও সাধারণ জনহিতকর অন্যান্য কার্যকে অন্তর্ভুক্ত করে;
উপধারা-(৩) 'কালেক্টর' অর্থ একটি জেলার কালেক্টর এবং একজন ডেপুটি কমিশনার ও সরকার কতৃর্ক এই আইনের অধীনে কালেক্টরের সমস্ত বা যে কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত হতে পারে এরূপ অন্যান্য কর্মকর্তা এর অন্তর্ভুক্ত হবে;
উপধারা-(৪) 'কমিশনার' বলতে ৪৮ ধারার (১) উপধারা মোতাবেক নিযুক্ত রাষ্ট্রীয় ক্রয় কমিশনারকে বুঝায়;
উপধারা-(৫) 'কোম্পানী' বলতে ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের অনুরূপ অর্থ বুঝাবে;
উপধারা-(৬) 'সম্পুর্ণ খাই খালাসী রেহেন' বলতে ঋণ হিসেবে গৃহীত অর্থ বা শস্য প্রদান করার নিশ্চয়তাস্বরূপ কোনো প্রজা কর্তৃক কোনো ভূমির দখলাধিকার এই শর্তে হস্তান্তর করাকে বুঝায় যে রেহেনের মেয়াদকাল ঐ ভূমি হতে প্রাপ্ত মুনাফার দ্বারা সকল সুদসহ ঋণ শোধ বলে ধরে নেয়া হবে;
উপধারা-(৭) জোতসমুহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'একত্রীকরণ' শব্দটি দ্বারা বিভিন্ন জোতে অবস্থিত সকল অথবা যে কোনো পৃথক পৃথক দাগের ভূমি একত্রে সন্নিবেশ করার নিমিত্ত পুনঃবন্টন কার্যক্রমকে বুঝায়;
উপধারা-(৮) 'সমবায় সমিতি' বলিতে ১৯১২ সালের সমবায় সমিতি আইন বা ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় সমিতি আইন মোতাবেক রেজিস্ট্রিকৃত বা রেজিস্ট্রিকত বলে গণ্য একটি সমিতিকে বুঝায়;
উপধারা-(৯) 'রায়তী কৃষক' বা অধীনস্থ রায়তী কৃষক' বলিতে এমন রায়ত বা অধীনস্থ রায়তকে বুঝায় যে নিজ বা

tanbircox.blogspot.com

পরিবারের সদস্যগণ দ্বারা বা চাকরদের দ্বারা বা বর্গাদারদের দ্বারা বা ভাড়াটে শ্রমিকদের দ্বারা বা সহ-অংশীদারদের দ্বারা চাষের নিমিত্ত ভূমি অধিকারে রাখে;

উপধারা-(৯)-ক 'পরিত্যাক্ত চা বাগান' অর্থ একক ব্যবস্থাপনার অধীনে রাখা ভূমির যে কোনো খণ্ড বা খণ্ডের সমষ্টি যা চা-এর চাষ বা চা উতপাদনের নিমিত্ত দখল, বন্দোবস্ত অথবা ইজারা দেওয়া হইয়াছিল বা যার মধ্যে চা গাছের ঝোপ ছিল বা আছে এবং যা সরকার কতৃর্ক প্রদত্ত নোটিশের মাধ্যমে পরিত্যক্ত চা বাগান হিসেবে ঘোষিত হয়েছে এবং উক্ত ভূমির উপর নির্মিত দালান কোঠাও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

শর্ত থাকে যে, কোনো ভূমির একটি খণ্ড বা খণ্ডগুলিকে পরিত্যক্ত বা চা বাগান হিসেবে ঘোষণা প্রদানকালে সরকার বিবেচনা করিতে পারেন-

(i) পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে ঐরূপ ভূমির কমপক্ষে ১৫ শতাংশ পরিমাণ এলাকায় চা-এর আবাদ করা হয়েছে;

(ii) পূর্ববর্তী সাত বছরের অধিককাল এবং যে এলাকায় চা-এর আবাদ করা হয়েছে বিগত ৩ বছরে তার একর প্রতি উতপাদন সেই সময় বাংলাদেশে চা আবাদকারী সমস্ত এলাকার একর প্রতি গড় উতপাদনের শতকরা ২৫ ভাগের কম কি না সে বিষয়ে চা বোর্ডের মতামত;

উপধারা-(৯-খ) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিচালক' শব্দসমুহ ভূমি রেকর্ড এবং জরিপের অতিরিক্ত পরিচালককে অন্তর্ভুক্ত করে।

উপধারা-(১০) 'দায়দায়িত্ব' শব্দটি কোনো জমিদারী, রায়তীস্বত্ব, হোল্ডিং, প্রজাস্বত্ব বা ভূমি সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় যার দ্বারা উক্ত জমিদারী, রায়তীস্বত্ব,হোল্ডিং, প্রজাস্বত্ব বা ভূমির উপরে দখলদার কতৃর্ক সৃষ্ট কোনো রেহেন, দায়, পূর্ব দায়, অধীনস্থ প্রজাস্বত্ব, ইজমেন্ট বা অপরাপর অধিকার বা স্বার্থ কিংবা ঐগুলিতে নিহিত তার নিজস্ব স্বার্থের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে তাকে বুঝায়।

উপধারা-(১১) 'এস্টেট' অর্থ আপাতত বলবত আইন অনুসারে একটি জেলার কালেক্টর কতৃর্ক প্রস্তুতকৃত ও রক্ষিত রাজস্ব প্রদানকারী জমি ও রাজস্বমুক্ত জমির সাধারণ রেজিস্টারগুলির কোনো একটিতে অন্তর্ভুক্ত জমি এবং সরকারী সরকারী খাস মহল সমুহ ও রাজস্বমুক্ত জমি যাহা রেজিস্টার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এবং সিরেট জেলার নিম্নলিখিত জমিও ইহার অন্তর্ভুক্ত -

(i) যে জমির জন্য অনতিবিলম্বে বা ভবিষ্যতে ভূমি রাজস্ব প্রদান করিতে হইবে যাহার জন্য একটি পৃথক চুক্তি সম্পাদন করা হইয়াছে;

(ii) যে জমির জন্য ভূমি রাজস্ব হিসাবে পৃথক একটি অংশ প্রদান করিতে হইবে কিংবা নিম্নরুপ করা হইয়াছে অথচ সেই অর্থের জন্য সরকারের সহিত কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই;

(iii) এরূপ ভূমি যেগুলি সামাজিকভাবে ডেপুটি কমিশনারের রাজস্বমুক্ত এস্টেটের রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি;

(iv) এরূপ ভূমি যেগুলি সম্পূর্ণরূপে সরকারী সম্পত্তি হিসেবে ১৮৮৬ সালের আসাম ভূমি ও রাজস্ব রেগুলেশনের ৪র্থ অধ্যায় মোতাবেক প্রস্তুতকৃত রাজস্বভূক্ত বা রাজস্বমুক্ত এস্টেটের সাধারণ রেজিস্টারে পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে;

উপধারা-(১২) 'হাট' বা 'বাজার' অর্থ সেই স্থান যে স্থানে লোকেরা সপ্তাহের প্রতিদিন বা বিশেষ দিনে প্রধানতঃ কৃষিপণ্য বা সবজি, গবাদিপশু, পশুর চামড়া, হাস-মুরগী, মাছ-মাংস, ডিম, দুধ, দুগ্ধজাত সামগ্রী বা অন্যান্য খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য বা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য বেচাকেনার জন্য সমবেত হয়; ঐ স্থানে অবস্থিত ঐ সকল জিনিসের দোকানপাটও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে;

উপধারা-(১৩) 'হোল্ডিং বা জোত' অর্থ ভূমির একটি খণ্ড অথবা খণ্ডসমূহ বা তার একটি অবিভক্ত অংশ যা কোনো রায়ত বা অধীনস্থ রায়ত কর্তৃক অধিকৃত এবং যা কোনো পৃথক প্রজাস্বত্বের বিষয়বস্তু;

উপধারা-(১৪) 'বসতবাটি' বলিতে বাসগৃহ ও তার আওতাভূক্ত ভূমি সেই সঙ্গে এ ধরনের বাসগৃহ সংলগ্ন বা সংশ্লিষ্ট কোনো আঙ্গিনা, বাগান, পুকুর, প্রার্থনার জায়গা, ব্যক্তিগত গোরস্থান বা শ্মশানঘাটকে বুঝায় এবং তা অন্তর্ভুক্ত করে

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

বাসগৃহের সুবিধা ভোগের উদ্দেশ্যে বা কৃষি বা সবজি চাষের সঙ্গে সংযুক্ত বহির্বাটিকে বা সুনির্দিষ্ট সীমানার মধ্যকার ভূমিকে তা পতিত হোক বা না হোক;

উপধারা-(১৫) কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'খাস ভূমি' বা 'খাস দখলীয় ভূমি' বলিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যতীত ইজারাভূক্ত ভূমি, ঐ ভূমিতে দণ্ডায়মান ভবন ও প্রয়োজনীয় সংলগ্ন স্থানও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে;

উপধারা-(১৬) 'ভূমি' বলিতে সেই রকমের ভূমিকে বুঝায় যেগুলি আবাদ করা হয় বা চাষাবাদ না করে ফেলিয়া রাখা হয় বা বছরের যে কোনো সময় জলে ভরা থাকে; এই ভূমি হইতে উদ্ভুত সুবিধা, ঘর-বাড়ি, দালানকোঠা এবং মাটির সাথে সংযুক্ত যে কোনো বস্তুর সঙ্গে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত যে কোনো বস্তুও এর অন্তর্ভুক্ত হইবে;

উপধারা-(১৬-ক) সাময়িকভাবে বলবত যে কোনো আইনে বা কোনো চুক্তিতে বা কোনো আদালতের রায় বা ডিক্রি আদেশে যাই থাকুক না কেন (১৬) উপধারায় বর্ণিত ভূমির সংজ্ঞার মধ্যে সকল রকমের উন্মুক্ত বা বদ্ধ মতস্য খামার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

উপধারা-(১৭) 'অকৃষি প্রজা' অর্থ একজন প্রজা যে কৃষি চাষ বা ফলচাষের সাথে সম্পর্কিত নয় এরূপ ভূমির অধিকারী থাকে; তবে যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী ইজারা ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার ইজারাসূত্রে ভূমি ও তার উপর নির্মিত দালান ও প্রয়োজনীয় সংলগ্ন জায়গা অধিকারে রাখে সে তার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

উপধারা-(১৮)'নোটিফিকেশন' অর্থ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি,

উপধারা-(১৮-ক) 'ফলবাগান' বলিতে মানুষের প্রচেষ্টায় সৃষ্ট ফল গাছের বাগানকে বুঝায়, নারিকেল, সুপারি ও আনারসের এর অন্তর্ভুক্ত হইবে;

উপধারা-(১৯) 'নির্ধারিত' অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে দেয়া;

উপধারা-(২০) 'স্বত্বাধিকারী' বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বুঝায় যে অছি-এর মাধ্যমে বা তার নিজের কল্যাণে কোনো এস্টেট বা তার অংশ বিশেশের মালিকানার অধিকারী থাকে;

উপধারা-(২১) 'রেজিস্ট্রিকৃত' অর্থ কোনো দলিল রেজিস্ট্রিকরণের জন্য সাময়িকভাবে বলবত আইনের অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত;

উপধারা-(২২) 'খাজনা' বলিতে প্রজা কতৃর্ক ভূমি ব্যবহার বা দখলে রাখার নিমিত্ত আইনানুগভাবে ভূ-স্বামীকে পরিশোধযোগ্য বা অর্পণযোগ্য কোনো নগদ অর্থ বা দ্রব্যসামগ্রীকে বুঝায়;

উপধারা-(২৩) 'খাজনা গ্রহীতা' অর্থ একজন স্বত্বাধিকারী বা রায়তিস্বত্বের অধিকারী ও সেই সঙ্গে একজন রায়ত, একজন অধীনস্থ রায়ত বা একজন অকৃষি প্রজা যাহার ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে ও ততসহ সেবা কার্য প্রদান করার বিনিময়ে কোনো ব্যক্তিকে নিষ্কর ভূমি প্রদানকারী উপরস্থ মালিক এর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু চিরস্থায়ী ব্যতীত অন্য প্রকারে যে ব্যক্তি তার এরূপ অকৃষি ভূমি ও এর উপরের কোনো দালান ও ততসংলগ্ন প্রয়োজনীয় জায়গা স্থায়ীভাবে ইজারা প্রদান করিয়াছে সে এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নহে;

উপধারা-(২৪) 'রাজস্ব অফিসার' বলিতে এই আইন মোতাবেক বা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে একজন রাজস্ব কর্মকর্তার সকল কার্য বা যে কোনো কার্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে সরকার কতৃর্ক নিযুক্ত কোনো অফিসার রাজস্ব অফিসার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবে;

উপধারা-(২৫) 'স্বাক্ষরিত' বলিতে অন্তর্ভুক্ত যে ক্ষেত্রে স্বীয় নাম লিখিতে অক্ষম কোনো ব্যক্তি চিহ্নটি প্রদান করে; উক্ত ব্যক্তির নামও স্বাক্ষরিত সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত;

উপধারা-(২৬) উত্তরাধিকার' বলিতে উইল ছাড়া বা উইলের মাধ্যমে প্রদত্ত উভয়বিধ উত্তরাধিকার অন্তর্ভুক্ত হয়;

উপধারা-(২৭) 'প্রজা' বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যে অপরের ভূমি দখল করিয়া আছে ও বিশেষ চুক্তির অবর্তমানে উক্ত ভূমির জন্য উক্ত ব্যক্তিকে খাজনা দিতে বাধ্য থাকেঃ

শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি যদি সাধারণভাবে প্রচলিত আধি বা বর্গা চাষী বা ভোগ ব্যবস্থাধীনে অপরের ভূমি এই শর্তে চাষাবাদ করে যে উক্ত ব্যক্তিকে সে উতপন্ন ফসলের একটি অংশ প্রদান করিবে তবে সে প্রজা নহে, কিন্তু উক্ত ব্যক্তি প্রজা হিসেবে গণ্য হইবে;

উক্ত ব্যক্তিকে যদি তার ভূ-স্বামী কতৃর্ক সম্পাদিত বা তার অনুকূলে সম্পাদিত ও ভূমির মালিক কর্তৃক গৃহীত কোনো দলিলের মাধ্যমে একজন প্রজা হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়; দেওয়ানী আদালত কর্তৃক উক্ত ব্যক্তিকে যদি প্রজা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে কিংবা হয়;

উপধারা-(২৮) 'মধ্যস্বত্ব' অর্থ মধ্যস্বত্বের অধিকারী বা অধীনস্থ মধ্যস্বত্বের অধিকারীর স্বার্থ;

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

উপধারা-(২৯) 'গ্রাম' বলিতে সরকার কর্তৃক বা সরকারের কতৃর্ত্বাধীনে পরিচালিত জরীপে সুনির্দিষ্ট এবং পৃথক গ্রাম হিসেবে সীমানা চিহ্নিত ও জরিপকৃত এবং রেকর্ডভূক্ত এলাকাতে বুঝায় এবং যেখানে এ ধরনের কোনো জরিপ করা হয়নি সেখানে কালেক্টর রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারির মাধ্যমে ঐ এলাকাতে গ্রাম ঘোষণা করতে পারেন;
উপধারা-(৩০) বতসর বা কৃষি বতসর বলিতে পহেলা বৈশাখে শুরু বাংলা সনকে বুঝাইবে;
উপধারা-(৩১) যে সমস্ত শব্দ বা বর্ণনা এই আইনের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু এই আইনে যেগুলির ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি এবং বঙ্গীয় প্রজস্বত্ব আইন, ১৮৮৫ বা সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩৬ এ ব্যবহৃত হয়েছে ঐ সমস্ত শব্দ ও বর্ণনার অর্থ যে ভাবে ঐ আইনসমূহে দেয়া হয়েছে সেগুলি ঐ আইন যে এলাকায় প্রযোজ্য সেই এলাকা সমূহে একই অর্থ বুঝাইবে ।

☆ ধারা-২ক (অব্যাহতি)

সরকার জনস্বার্থে কোনো জমিতে বা বিভিন্ন শ্রেণীর জমিতে নিহিত স্থানীয় কতৃর্পক্ষের স্বার্থকে এই আইন অনুসারে অর্জন করা হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা অব্যাহতি দিতে পারিবেন ।

দ্বিতীয় খন্ড (কতিপয় খাজনা গ্রহীতার স্বার্থে অধিগ্রহণের নিমিত্ত বিশেষ বিধানাবলী)

দ্বিতীয় অধ্যায়

☆ ধারা-৩ (কতিপয় খাজনা গ্রহীতার স্বার্থ অধিগ্রহণ এবং উহার ফলাফল)
উপধারা-(১) এই আইন কার্যকর হওয়ার সময়ে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখ হইতে খাজনা প্রাপকের নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা আইনসংগত বলিয়া বিবেচিত হইবে-
(i) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত কোনো জেলায় বা জেলার অংশে বা স্থানীয় এলাকায় অবস্থিত খাজনা প্রাপকের এস্টেট, মধ্যস্বত্ত, জোত বা প্রজাস্বত্বে বিদ্যমান সকল স্বার্থ; এবং
(ii) ১৮৭৯ সালের কোর্ট অব ওয়ার্ডস এ্যাক্টের অধীনে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত খাজনা প্রাপকের এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের অন্ত-ভূমিতে (land) এবং মাটির নীচে অবস্থিত খনিতে বিদ্যমান সকল স্বার্থ এই অধিগ্রহণের আওতাভুক্ত ।
উপধারা-(২) এই আইনের ২০ ধারার (২), (৩), (৪), (৫) ও (৬) উপধারায় বর্ণিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বে বিদ্যমান খাজনা প্রাপকের স্বার্থ সম্পর্কিত (১) উপধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার সাথে সাথে বা পরে যে কোনো সময় সরকারী গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত তারিখ হইতে যে সকল ভূমি খাজনা প্রাপক খাস দখলে রাখিতে পারিবে না তা সরকার অধিগ্রহণ করিবে এবং ঐ সমস্ত সম্পত্তি দায়মুক্ত অবস্থায় চুড়ান্তরূপে সরকারের উপর বর্তাইবে ।
উপধারা-(২ক) এই ধারা মোতাবেক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে খাজনা প্রাপকের নাম নির্দিষ্ট উল্লেখ থাকিবে বা যে এলাকায় তার স্বার্থ বিদ্যমান আছে তা উল্লেখ থাকিবে বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো নিয়মে বর্ণিত থাকিবে ।
উপধারা-(৩) উপধারা (১) ও (২) এ উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তির আকার ঐরূপ হইবে ও বিবরণী ঐরূপ থাকিবে যা নিরূপন বা নির্ধারণ করা যাইবে ।
উপধারা-(৪) উপধারা (১) অনুযায়ী প্রচলিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখ হইতে-
(ক) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত, প্রজাস্বত্বে নিহিত স্বার্থ, খাস দখলীয় সকল সম্পত্তিতে নিহিত স্বার্থ, ঐ সকল এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের অন্তঃভূমিতে এবং মাটির নীচে অবস্থিত খনিতে বিদ্যমান সমস্ত স্বার্থ ঐ সকল এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বে খাজনা আদায়ের নিমিত্ত অফিস অথবা কাচারী হিসেবে

ব্যবহৃত দালান অথবা দালানের অংশে বিদ্যমান খাজনা প্রাপকের স্বার্থ দায়হীনভাবে সরকারের উপর চূড়ান্তরূপে বর্তাইবে ।

শর্ত থাকে যে, এই দফায় উল্লেখিত কোনো কিছুই সংশ্লিষ্ট খাজনা প্রাপকের বসতবাড়ীতে অবস্থিত দালানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না ।

(খ) উপধারা (১) অনুযায়ী স্বার্থ অধিগ্রহণের নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে যে সমস্ত বকেয়া খাজনা, সেস ও ঐগুলির সুদ বৈধভাবে খাজনা প্রাপকের নিকট কালেক্টরের পাওনা ছিল সেগুলি আদায়যোগ্য হইবে ও আদায়ের অন্যান্য উপায়ের বিপরীত কোনো কাজ না করিয়া ৫৮ ধারা মোতাবেক যখন কালেক্টরের আদেশে তাহাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে । তখন ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে বকেয়া খাজনা, সে এবং ঐগুলির সুদ বাবদ প্রাপ্য অর্থ কাটিয়া নেয়া হইবে ।

(গ) উপধারা (১) অনুযায়ী স্বার্থ অধিগ্রহণের নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে যে সকল বকেয়া খাজনা, সেস এবং ঐগুলির সুদ খাজনা প্রাপকের প্রাপ্য ছিল তা উক্ত তারিখে তামাদি হইয়া না গিয়া না থাকাকালে সরকার কর্তৃক আদায়যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং আদায়ের অন্যান্য উপায়ের বিপরীত কোনো কাজ না করিয়া ৫৮ ধারা মোতাবেক কালেক্টরের আদেশে যে ব্যক্তির উক্ত অর্থ পাওনা ছিল তাহাকে যখন ক্ষতিপূরণ (যদি পাওনা থাকে), প্রদান করা হইবে তখন তা হতে বকেয়া খাজনা, সেস এবং ঐগুলির সুদ বাবদ প্রাপ্য অর্থ কাটিয়া লওয়া হইবে ।

(ঘ) উপধারা (১) অনুযায়ী স্বার্থ অধিগ্রহলের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে ১৮৮২ সালের বেঙ্গল ইমব্যাংকমেন্ট এ্যাক্ট বা ১৯৫২ সালের ইস্ট বেঙ্গল ইমব্যাংকমেন্ট এন্ড ড্রেইনেজ এ্যাক্ট মোতাবেক খাজনা প্রাপকের নিকট যদি কোনো বকেয়া অর্থ অথবা ভবিষ্যতের কিস্তি পাওনা থাকে তাহলে আদায়ের অন্যান্য উপায়ের বিপরীত কোনো কাজ না করিয়া ৫৮ ধারা মোতাবেক যখন কালেক্টরের আদেশে তাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে তখন ক্ষতিপূরণের অর্থ হতে উক্ত বকেয়া অর্থ এবং ভবিষ্যতের কিস্তির অর্থ কেটে নেয়া হবে ।

(ঘঘ) উপধারা (১) অনুযায়ী স্বার্থ অধিগ্রহণের নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে ১৯৪৪ সালের বঙ্গীয় কৃষি আয়কর আইন মোতাবেক যদি খাজনা প্রাপকের নিকট কোনো বকেয়া কৃষি আয়কর সরকারের পাওনা থাকে তবে আদায়ের অন্যান্য উপারের বিপরীত কোন কাজ না করিয়া ৫৮ ধারা মোতাবেক যখন কালেক্টরের আদেশে তাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইবে তখন ক্ষতিপূরণের অর্থ হতে উক্ত বকেয়া কাটিয়া রাখা হইবে ।

(ঙ) এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের ভূমি যে সমস্ত প্রজা (১) উপধারার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত খাজনা প্রাপকের প্রত্যক্ষ অধীনে রক্ষণাবেক্ষণ করিত তাহারা প্রত্যক্ষভাবে সরকারের প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে এবং খাজনা প্রদানযোগ্য ভূমি অধিকারে অথবা দখলে রাখার নিমিত্তে প্রচলিত হারে সরকারকে খাজনা খাজনা প্রদান করিবে, অপর কোনো ব্যক্তিকে নহে।

শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ১৯৫৭ সালের পূর্ব বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ বলবত হওয়ার পূর্বে ৪৩ ধারার (২) উপধারা মোতাবেক এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বে নিহিত খাজনা প্রাপকের স্বার্থের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি সেক্ষেত্রে এ সমস্ত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের অধিকারী খাজনা প্রাপকের সরাসরি অধীনস্থ প্রজা ঐ সমস্ত ভূমি খাজনামুক্ত ভূমি ছাড়া অধিকারে রাখার জন্য ১৯ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত ও ৫৩ ধারা অনুযায়ী সংশোধনকৃত স্বত্বলিপিতে নির্ধারিত হারে খাজনা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে ।

(চ) উপধারা (২) অনুযায়ী যে সকল খাসভূমি অধিগ্রহণ করা হয়নি সেই সমস্ত ভূমি খাজনা প্রাপকগণ সরকারের প্রত্যক্ষ প্রজা হিসেবে দখলে রাখার অধিকারী হইবে এবং ৫ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত খাজনা সরকারকে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে ।

(চচ) সিলেট জেলা ছাড়া অপরাপর জেলার ক্ষেত্রে ১৯ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত বা ৫ ধারা অনুযায়ী খাজনা নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত (ঙ) দফার শর্তে ও (চ) দফায় বর্ণিত প্রজাগণ ৪র্থ অধ্যায় মতে প্রণয়নকৃত বিধি অনুযযায়ী প্রাথমিক খাজনার বিবরণীতে প্রদর্শিত হারে সরকারকে খাজনা প্রদান করিবে। সিলেট জেলার ক্ষেত্রে (ঙ) দফার শর্তে উল্লেখিত প্রজাগণ ১৯৩৬ সালের সিলেট প্রজাস্বত্ব আইন বা ১৯৮৬ সালের আসাম ল্যান্ড এ্যান্ড রেভিনিউ রেগুলেশন বা ১৯৫০ সালের বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন মোতাবেক সত্যায়িত খসড়া স্বত্বলিপির উপর ভিত্তি করে প্রণয়নকৃত সাময়িক খাজনার বিপরীতে প্রদর্শিত হারে সরকারকে খাজনা দিতে হইবে এবং (চ) দফায় বর্ণিত প্রজাগণকে ৫ ধারা ও তদনুযায়ী প্রণীত বিধি অনুসারে নির্ধারিত হারে সরকারকে খাজনা প্রদান করিতে হইবে।

শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ১৯ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশিত স্বত্বলিপিতে হ্রাসকৃত হারে বা বির্ধিত হারে উক্ত খাজনা দেখানো হয় বা ৫ ধারা অনুযায়ী হ্রাসকৃত হারে বা বর্ধিত হারে নির্ধারিত হয় বা ৫৩ ধারা অনুযায়ী উক্ত

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

খাজনার পরিমাণ হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে উক্ত প্রজার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত তারিখ হইতে পূর্বে দেয়া খাজনার পরিমাণ কম হইলে নির্ধারিত খাজনার বাকী অংশ দিতে বাধ্য থাকিবে এবং বেশী হলে অতিরিক্ত খাজনা ভবিষ্যতে প্রদত্ত খাজনার সাথে সমন্বয় সাধন করার অধিকারী হইবে ।
(ছ) দফা (ঙ), (চ) ও (চচ) এ উল্লেখিত বকেয়া খাজনা আদায় করার জন্য উপায়ের বিপরীত কোনো কাজ না করিয়া ১৯১৩ সালের বঙ্গীয় সরকারী দাবি আদায় আইন মোতাবেক আদায়যোগ্য হইবে ।
(জ) দফা (ঙ) অনুযায়ী যে সকল মধ্যস্বত্ব সম্পূর্ণরূপে ও প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীনে স্থানান্তরিত হইয়াছে তা ১৯৬৮ সালের বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব বিক্রয় আইন-এর ১ ধারা অনুসারে প্রদত্ত মধ্যস্বত্বের সংজ্ঞার ধারার একই অর্থ বুঝাইবে ।
উপধারা-(৪-ক) আপাততঃ বলবত অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ কিছু থাকা সত্ত্বেও সিলেট জেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (৪) উপধারার (ঙ), (চ) এবং (চচ) দফা মোতাবেক প্রদত্ত বকেয়া খাজনা আদায় করিবার ক্ষেত্রে তামাদি হওয়ার সময়সীমা খাজনা গ্রহণের স্বার্থ অধিগ্রহণের তারিখ হইতে ২৪ মাস বাদ দিয় গণনা করিতে হইবে ।
উপধারা-(৫) বিদায়ী খাজনা প্রাপকরা যাদের স্বার্থ এই ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে তাহারা এই আইনে উল্লেখিত ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী হইবে ।

☆ ধারা-৩ক (বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে বিবরণী দাখিলের নিমিত্ত নোটিশ)

৩ ধারা অনুযায়ী এস্টেট, তালুক, জোত বা প্রজাস্বত্ব বা খাস দখলীয় ভূমিতে বিদ্যমান খাজনা প্রাপকের স্বার্থ অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে রাজস্ব অফিসার উক্ত ধারার (১) উপধারা বা (২) উপধারা মোতাবেক উক্ত স্বার্থ অথবা ভূমি সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার পূর্বে যে কোনো সময়ে নির্ধারিত উপায়ে খাজনা প্রাপকের উপর নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে নোটিশ জারির ষাট দিনের কম নহে এমন নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত ফরমে নোটিশে নির্দেশিতভাবে নিম্নলিখিত সকল অথবা যে কোনো তথ্য সংবলিত একটি বিবরণী দাখিল করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারেন ।
(i) খাজনা প্রাপক কর্তৃক অধিকৃত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত ও প্রজাস্বত্বের মোট পরিমাণ এবং বর্ণনা ও বার্ষিক রাজস্ব খাজনা ও সেসসমূহ যাহা সে তাহার ভূমির তাতক্ষণিক উপরস্থ ভূমির ভূমি মালিককে বা সরকারকে ক্ষেত্র ভেদে প্রদান করিত তাহার বিবরণ;
(ii) যে গ্রাম, থানা এবং জেলায় এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত ও প্রজাস্বত্বের ভূমি অবস্থিত তাহার নাম ও সেই সঙ্গে তাতক্ষণিক পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের অধিক নহে সময়ের জন্য ব্যবহৃত খাজনা আদায়ের কাগজপত্রের তালিকা;
(iii) খাজনা প্রাপকের খাস দখলীয় সকল ভূমি যে গ্রাম এবং যে থানায় অবস্থিত তাহার নামসহ ভূমির পরিমাণ, বর্ণনা ও শ্রেণীবিন্যাস;
(iv) উক্ত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত ও প্রজাস্বত্বের অন্যান্যসহ অংশীদারগণ যাহারা যৌথভাবে খাজনা প্রাপকের সঙ্গে খাজনা আদায় করিত তাহাদের নাম এবং নির্ধারিত অংশসমূহের বিবরণ; ও
(v) উক্তরূপ অন্যান্য বিবরণ যাহা রাজস্ব অফিসার প্রয়োজন মনে করেন।

☆ ধারা-৪ (বিবরণী দাখিলের নিমিত্ত নোটিশ প্রদান ও নির্দেশ পালন না করার জন্য দন্ড)
উপধারা-(১) : ৩(১) ধারা মোতাবেক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর যতশীঘ্র সম্ভব রাজস্ব অফিসার নির্ধারিত পন্থায় খাজনা প্রাপক যাহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডস আইন ১৮৭৯ মোতাবেক কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর পরিচালনাধীন রহিয়াছে সে ছাড়া বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত প্রত্যেক খাজনা প্রাপককে নোটিশ জারির মাধ্যমে দাখিল করার নিমিত্ত নির্দেশ দিতে পারেন-
(ক) নির্ধারিত ফরমে একটি বিবরণী যাতে দেখাতে হবে-
(i) উক্ত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে সকল এস্টেট, তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বে তার স্বার্থ অধিগ্রহণ করা হয়েছে তার মোট পরিমাণ ও বর্ণনা এবং সেগুলির বার্ষিক খাজনা ও সেস, যা সে ভূমির উপরস্থ ভূ-স্বামী অথবা সরকারকে, ক্ষেত্র ভেদে প্রদান করত তার বর্ণনা;
(ii) যে গ্রাম, থানা ও জেলায় এস্টেট, তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের ভূমি অবস্থিত তাহার নাম এবং প্রত্যেক গ্রামের খাজনা ও সেস, কর বাবদ মোট বার্ষিক দাবির পরিমাণ ও দাবির সমর্থনে দাবী আদায়ের কাগজপত্রের তালিকা ।
(iii) তার খাস দখলীয় ভূমির পরিমাণ এবং বর্ণনা;

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

(iv) উক্ত এস্টেট, তালুক, জোত বা প্রজাস্বত্বের খাজনা গ্রহীতার সাথে যৌথভাবে খাজনা আদায়কারীর সহ-অংশীদারদের নাম ও নির্ধারিত অংশসমূহ; এবং
(খ) রাজস্ব অফিসারের প্রয়োজন অনুযায়ী অপরাপর বিবরণ, কাগজপত্র বা দলিলপত্র এবং নোটিশে উল্লখিত অফিসারের নিকট নোটিশ জারির ষাট দিনের কম নহে এরূপ সময়ে উক্ত এস্টেট, তালুক, জোত বা প্রজাস্বত্ব বিষয়ক সেরেস্তার সমস্ত কাগজপত্র;
শর্ত থাকে যে, ৩ক ধারা মোতাবেক নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত বিবরণ দাখিল করা হয়েছে তাহা সঠিকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া রাজস্ব অফিসার মনে করিলে খাজনা প্রাপককে আর বিবরণী দাখিল করিতে হইবে না ।
উপধারা-(২) : উপধারা (১) এ বর্ণিত কাগজপত্র যে অফিসার গ্রহণ করিবেন তিনি হস্তান্তরিত কাগজপত্রের জন্য রশিদ প্রদান করবেন ।
উপধারা-(৩) : যৌথভাবে আদায়কারী সকল সহ-অংশীদার যৌথভাবে অধিকৃত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব বিষয়ক এই ধারার (১) উপধারা অথবা ৩ক ধারা মোতাবেক নোটিশে প্রদত্ত নির্দেশসমূহ পালন করিবার নিমিত্তে যৌথ ও এককভাবে দায়ী থাকিবে ।
উপধারা-(৪) : এই ধারার (১) উপধারা অথবা ৩ক ধারা মোতাবেক যাহার উপর নোটিশ দেয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি নোটিশে উল্লেখিত সময় বা রাজস্ব অফিসার কর্তৃক তাহার স্বেচ্ছামূলক ক্ষমতাবলে মঞ্জুরীকৃত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত নোটিশে উল্লেখিত এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব বিষয়ক সকল বা কোনো নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইয়া থাকে, ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য পরিবেশন করে বা কোনো তথ্য, কাগজপত্র বা দলিল গোপন করিয়া থাকে তবে-
(ক) সেই ব্যক্তি শুনানীর সুযোগ অন্তে রাজস্ব অফিসার কর্তৃক ধার্যকৃত জরিমানার দায়ে দায়ী হইবেন, যাহা-
(i) রাজস্ব প্রদানের আওতাভুক্ত এস্টেটের বা খাজনা প্রদানের আওতাভুক্ত তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের ক্ষেত্রে এস্টেটের বার্ষিক রাজস্ব বা তালুক, রায়তীস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্বের বার্ষিক খাজনার পাঁচ গুণ, অবস্থাভেদে বর্ধিত হইতে পারে; এবং

তৃতীয় খন্ড (চাকুরীর বিনিময়ে ভূমি ভোগ সম্পর্কে বিশেষ বিধানসমূহ)

তৃতীয় অধ্যায়

☆ ধারা-১১ (দখলী অধিকারসমূহ অর্জন)
উপধারা-(১) আপাততঃ বলবত অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ কোনো কিছু থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তার সেবার বিনিময়ে কৃষি বা ফলচাষ বা বসবাসের প্রয়োজনে অন্য ব্যক্তির অধীনে ভূমি অধিকারে রাখে বলে স্থানীয়ভাবে নানকর, চাকরান অথবা অনুরূপভাবে পরিচিত সেই ব্যক্তি এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখে অথবা তারিখ হইতে যার অধীনে ভূমি অধিকারে রাখে তাহাকে যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা প্রদান সাপেক্ষে ঐ ভূমিতে দখলী অধিকার অর্জন করিবে এবং ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ও ১৯৩৬ সালের সিলেট প্রজাস্বত্ব আইনের যতটা দখলী রায়তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় ততটা তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে ।
উপধারা-(২) উপধারা (১) এ উল্লেখিত যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা বলতে ঐরূপ খাজনাকে বুঝায় যা দখলীয় রায়ত কতৃর্ক প্রদত্ত অনুরূপ বর্ণনা ও সুবিধা সংবলিত একই গ্রাম অথবা পার্শ্ববর্তী গ্রামের ভূমির জন্য ঐরূপ প্রজা ও তার ভূ-স্বামীর মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে স্বীকৃত খাজনা বা চুক্তির অবর্তমানে প্রজা বা ভূ-স্বামীর আবেদনক্রমে কালেক্টর কতৃর্ক নির্ধারিত প্রচলিত খাজনার হারের বেশী হইবে না ।

☆ ধারা-১২ (কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচার বসতবাড়ি উচ্ছেদ)
উপধারা-(১) ১১ ধারায় ভিন্নরূপ কিছু থাকা সত্তেও যেক্ষেত্রে ঐ প্রচার বসতবাড়ি ভূমির মালিকের বসতবাড়ির মধ্যে অবস্থিত থাকে সেক্ষেত্রে সে বা তাহার ভূমির মালিক এই আইন কার্যকর হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে উক্ত ভূমির দখল সম্বন্ধীয় মোকাদ্দমা গ্রহণ করার এখতিয়ার বিশিষ্ট দেওয়ানী আদালতে ঐ প্রচার বসতবাড়ি উচ্ছেদ করার আদেশের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবে ।

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

উপধারা-(২) উপধারা (১) মোতাবেক দরখাস্ত দায়ের করা হইলে আদালত পক্ষগণকে শুনানীর সুযোগ দান করিয়া যতটুকু যথাযথ মনে করিবেন ততটুকু সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া এবং অনুসন্ধান করিয়া যদি সন্তুষ্ট হন যে, ঐ প্রজার বসতবাড়ি ভূমির মালিকের বসতবাড়ির মধ্যে অবস্থিত তবে প্রার্থীত আদেশ প্রদান করিবেন ।
শর্ত থাকে যে, আদালত যদি দেখেন, ১১ ধারা মাতাবেক বা অন্য কোনো উপায়ে দরখাস্তে বর্ণিত বসতবাড়ি ছাড়া ঐ প্রজা দখলী রায়ত হিসেবে চাষাবাদের নিমিত্ত পাঁচ বিঘার কম ভূমি দখলে রাখে তবে আদালত ভূমির মালিক কতৃর্ক প্রজাকে বিবেচনাপ্রসূত ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন অথবা আদালতের মতানুসারে নতুন স্থানে বসতবাড়ি স্থানান্তরের খরচ, অনুরূপ বসতবাড়ি পুনঃনির্মানের খরচ, ঐরূপ নির্মাণের জন্য ভূমির খরচ এবং আদালত কতৃর্ক যথাযথ বিবেচিত অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ নিরূপণ করিবেন; যতক্ষণ পর্যন্ত ভূমির মালিক প্রজাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত অর্থ আদালতে জমা না দেয় বা প্রজা লিখিতভাবে আদালতে স্বীকার না করে যে, আদালতের বাহিরে ঐ পরিমাণ অর্থ ভূমির মালিকের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত আদালত উচ্ছেদের আদেশ প্রদান করিবেন না ।
উপধারা-(৩) উপধারা (১) মোতাবেক প্রদত্ত আদেশ ঐ প্রজার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের ডিগ্রী হিসেবে গণ্য হইবে এবং ঐরূপ আদশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল চলিবে না ।

☆ ধারা-১৩ (কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষি ভূমির পুনরুদ্ধার)
উপধারা-(১) যদি কোনো ব্যক্তিকে ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিলের পর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী বা আদেশ বা কালেক্টরের আদেশ বা কালেক্ট কতৃর্ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশ ছাড়া অন্য কোনোভাবে ১১ ধারার (১) উপধারায় সেবার বিনিময়ে নিষ্করভাবে ভোগ দখলকৃত কৃষিচাষ ও ফলের চাষ হতে উচ্ছদ করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি এই আইন কার্যকর হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ঐ ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবে ।
উপধারা-(২) উপধারা (১) মোতাবেক দরখাস্ত করা হইলে কালেক্টর পক্ষগণকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করেন ও যতটুকু যথাযথ মনে করিবেন ততটুকু সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া এবং অনুসন্ধান করিয়া যদি সন্তুষ্ট হন যে, উল্লেখিত তারিখের পরে ভোগ দখলকৃত ভূমি হইতে দরখাস্তকারীকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে তবে কালেক্টর দরখাস্তকারীর নিকট উক্ত ভূমি নুপঃরুদ্ধারের জন্য আদেশ প্রদান করিতে ও তিনি যথাযথ মনে করিলে পরবর্তী কৃষি বছরের পরে নহে এমন তারিখ হইতে উক্ত আদেশ কার্যকর করিবেন ।
উপধারা-(৩) যে ব্যক্তির দখলে উক্ত ভূমি রহিয়াছে সে যদি দরখাস্তকারীর নিকট দখল কার্যকর হওয়ার তারিখে দখল হস্তান্ত না করে তবে কালেক্টর দরখাস্তকারীর আবেদনক্রমে উক্ত ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করিয়া ঐ ভূমিতে দরখাস্তকারীকে দখল প্রদান করিবেন ।
শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি যদি ভূমির মালিক ছাড়াও অন্য ব্যক্তি হয় তবে সে ভূমির মালিকের নিকট হইতে কালেক্টর কতৃর্ক নির্ধারিত যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ পাইবে ।
উপধারা-(৪) যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীনে কৃষি চাষ বা ফলচাষের ভূমি কোনো ব্যক্তিকে পুনরুদ্ধার করিয়া দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে ১১ ধারার বিধানসমূহ ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে ।

☆ ধারা-১৪ (আপিল) ১১ ধারার (২) উপধারায় কালেক্টরের আদেশে ক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি উক্ত আদেশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত এলাকার এখতিয়ারবান জেলা জজের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত আপিলে জেলা জজের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হইবে ।

☆ ধারা-১৫ (বিবিধ) ১১ ধারার (২) উপধারায় ১২ ধারার (১) উপধারায় বা ১৩ ধারার (১) উপধারায় কোনো দরখাস্ত নির্ধারিত ফরমে নির্ধরিত বিবরণসহ করিতে হইবে এবং তার সঙ্গে নির্ধারিত প্রসেস ফি জমা দিতে হইবে ।

☆ ধারা-১৬ (কতিপয় ভূমির অব্যাহতি) এই অধ্যায়ের কোনো কিছু চা এস্টেটের সীমানার মধ্যে অথবা অপর কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের সীমানার মধ্যে অবস্থিত ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না ।

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

চতুর্থ খন্ড (স্বত্বলিপি প্রস্তুতকরণ)

চতুর্থ অধ্যায়

☆ **ধারা-১৭** (স্বত্বলিপি প্রস্তুতকরণ)

উপধারা-(১) সরকার এই আইন মোতাবেক কোনো জেলায়, জেলার অংশে বা স্থানীয় এলাকায় অবস্থিত খাজনা প্রাপকগণের স্বার্থ এবং এই আইন মোতাবেক ঐ সমস্ত স্থানের ভূমিতে নিহিত অধিগ্রহণযোগ্য অন্যান্য স্বার্থ অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে এবং ২য় অধ্যায়ের অধীনে ইতোমধ্যে অধিগৃহীত স্বার্থসহ এই সমস্ত স্বার্থের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এই মর্মে আদেশ জারি করিতে পারিবেন যে-

(ক) উক্ত জেলা, জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার জন্য স্বত্বলিপি তৈরী করিতে হইবে; বা

(খ) ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের দশম অধ্যায় মোতাবেক সর্বশেষ প্রণয়নকৃত ও চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ান উক্ত জেলা, জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার জন্য এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ এবং সরকার কতৃর্ক এই উদ্দেশ্যে প্রণয়নকৃত বিধিমালা অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা কতৃর্ক রিভিশন বা পরিমার্জন করিতে হইবে ।

উপধারা-(২) যদি ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১০১ ধারা মোতাবেক বা ১৯৩৬ সালের সিলেট প্রজাস্বত্ব আইনের ১১৭ ধারা মোতাবেক কোনো জেলা, জেলার অংশ বা স্থানীয় এলাকার জন্য খতিয়ান তৈরীর উদ্দেশ্যে আদেশ করা হইয়া থাকে; কিন্তু খতিয়ান তৈরীর কাজ স্পন্ন না হয় বা জেলা, জেলার অংশ অথবা এলাকার জন্য খতিয়ান তৈরী অথবা পরিমার্জনের উদ্দেশ্যে (১) উপধারা মোতাবেক আদেশ দানের সময় ঐ স্বত্বলিপি বা খতিয়ান চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত না হয় তাহা হলে এই আইন মোতাবেক খতিয়ান তৈরীর কার্যক্রম স্থগিত হইবে এবং ঐ খতিয়ান এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ এবং সরকার কতৃর্ক এই উদ্দেশ্যে প্রণয়নকৃত বিধিমালা অনুযায়ী প্রস্তুত করিতে হইবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, স্বত্বলিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১০ম অধ্যায় বা ১৯৩৬ সালের সিলেট প্রজাস্বত্ব আইনের ৯ম অধ্যায় মোতাবেক আরম্ভকৃত কার্যক্রম ও ঐ স্বত্বলিপির খসড়া প্রকাশিত হওয়ার আগে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ১০৩ ধারার (৪) উপধারা বা ১৯৩৬ সালের সিলেট প্রজাস্বত্ব আইনের ১১৯ ধারা মোতাবেক যেখানে যাহা প্রযোজ্য হয়, গৃহীত কার্যক্রম এই অধ্যায় মোতাবেক স্বত্বলিপি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এই অধ্যায় মোতাবেক শুরু করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

উপধারা-(৩) উপধারা (১) মোতাবেক আদেশের সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তিকে ঐ আদেশ যথাযথভাবে প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া চুড়ান্ত সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা হইবে ।

☆ **ধারা-১৮** (যে সকল বিবরণ খতিয়ানে রেকর্ড করিতে হইবে) যখন ১৭ ধারা মোতাবেক কোনো আদেশ প্রদান করা হয় তখন ঐ আদেশ অনুযায়ী প্রণয়নকৃত বা পরিমার্জিত খতিয়ানে রাজস্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত বিবরণসমূহ রেকর্ডভুক্ত করিবেন ।

☆ **ধারা-১৯** (খতিয়ানসমূহের খসড়া ও চুড়ান্ত প্রকাশ)

উপধারা-(১) যেক্ষেত্রে ১৮ ধারায় বর্ণিত বিবরণসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার নিমিত্ত একটি স্বত্বলিপি প্রণয়ন করা হয় অথবা পরিমার্জন করা হয় সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্ধারিত নিয়মে প্রণয়নকৃত এবং পরিমার্জিত খসড়া স্বত্বলিপি প্রকাশ করিবেন ও প্রকাশের সময় যা কিছু অন্তর্ভুক্ত করা যাইত অথবা বাদ দেওয়া হইয়াছে সেই সম্বন্ধে আপত্তি গ্রহণ ও বিবেচনা করিবেন ।

উপধারা-(২) উপধারা (১) মোতাবেক দায়েরকৃত আপত্তির প্রেক্ষিতে রাজস্ব অফিসার কতৃর্ক প্রদত্ত কোনো আদেশে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি সহকারী সেটলমেন্ট অফিসারের নিম্নতম পদে নহে এরূপ নির্ধারত রাজস্ব কর্র্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত নিয়মে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল করিতে পারিবে ।

উপধারা-(৩) যেক্ষেত্রে এরূপ সকল আপত্তি এবং আপিল সরকার কতৃর্ক এই উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী বিবেচিত

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

ও নিষ্পত্তি হইয়াছে সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার চুড়ান্তভাবে স্বত্বলিপি প্রণয়ন করিবেন ও নির্ধারিত নিয়মে ঐ স্বত্বলিপি চুড়ান্তভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; এবং উক্ত প্রকাশ এই অধ্যায় মোতাবেক খতিয়ান যথাযথভাবে প্রণয়ন ও পরিমার্জনের জন্য চুড়ান্ত সাক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইবে ।

উপধারা-(৪) যেক্ষেত্রে (৩) উপধারা মোতাবেক একটি খতিয়ান চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয় সেক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব বোর্ড কতৃর্ক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজস্ব অফিসার তার চুড়ান্ত প্রকাশনা ও তাহার তারিখ উল্লেখ করিয়া একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন এবং তিনি তাহাতে তারিখ ও পদবীসহ নাম স্বাক্ষর করিবেন ।

☆ ধারা-২০ (খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক ও অকৃষি প্রজা কতৃর্ক দখলে রাখা ভূমিসমূহ)

উপধারা-(১) ৫ম অধ্যায় মোতাবেক খাজনা প্রাপকের স্বার্থ অধিগ্রহনের প্রেক্ষিতে একজন খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক ও অকৃষি প্রজা (২) উপধারায় উল্লেখিত খাস ভূমি ছাড়া অন্য কোনো এলাকায় খাস ভূমি দখলে রাখার অধিকারী হইবে না ।

উপধারা-(২) একজন খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক বা অকৃষি প্রজা সরকারের অধীনস্থ প্রজা হিসেবে দখলে রাখার অধিকারী হইবে-

(ক) কোনো এস্টেট, তালুক, মধ্যস্বত্বে খাজনা আদায়ের অফিস অথবা কর্মচারী হিসেবে প্রাথমিকভাবে ব্যবহৃত ও সরকার কতৃর্ক অধিগ্রহণের জন্য গৃহীত বসত-বাড়ির বাইরে অবস্থিত কোনো দালান অথবা দালানের অংশ ছাড়া বসতবাড়ি বা বসতবাড়ি সংলগ্ন ভূমি;

(খ) পরিত্যক্ত চা বাগান ছাড়া নিম্নে উল্লেখিত বিভিন্ন শ্রেণীর খাস দখলীয় ভূমি-

(i) কৃষি চাষ, ফল চাষ অথবা পুকুরের জন্য ব্যবহৃত ভূমি;

(ii) চাষযোগ্য বা সংস্কার করার পর চাষযোগ্য ভূমি;

(iii) পতিত অকৃষি ভূমিঃ

শর্ত থাকে যে, (ক) ও (খ) দফায় উল্লেখিত খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক বা অকৃষি প্রজা কতৃর্ক অধিকৃত ভূমির মোট পরিমাণ ৩৭৫ বিঘা বা তার পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের পিছু দশ বিঘা যা অধিক হইবে, এর অতিরিক্ত হইবে না ।

উপধারা-(২ক) আপাততঃ বলবত অন্য কোনো আইনে অথবা কোনো দলিলে বা আদালতের রায় ডিক্রী বা আদেশ ভিন্নরূপ কিছু থাকা সত্ত্বেও (২) উপধারার (ক) ও (খ) দফায় উল্লেখিত শ্রেণীভুক্ত ভূমি অন্তর্ভুক্ত করে না বা অন্তর্ভুক্ত করে না বলে ধরিয়া লওয়া হইবে-

(i) হাট অথবা বাজারে অবস্থিত ভূমি অথবা দালান; অথবা

(ii) সম্পূর্ণভাবে খননকৃত পুকুর ছাড়া মতস্য খামার; অথবা

(iii) বনাঞ্চলের জন্য ভূমি; বা

(iv) ফেরীঘাট হিসেবে প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত ভূমি ।

উপধারা-(৩) ধারা ২ এর (৪) উপধারার (খ) দফা মোতাবেক একজন খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক, অকৃষি প্রজা যে সকল জমি দখলে রাখার অধিকারী সেই সকল জমির বন্টন ঐ খাজনা গ্রহীতা, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক বা অকৃষি প্রজার ইচ্ছা অনুযায়ী রাজস্ব অফিসার বন্টন করিবেন বা যেক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়নি সেইক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে সরকার কতৃর্ক প্রণীত বিধি অনুযায়ী বন্টন করিবেন ।

শর্ত থাকে যে, এই ইচ্ছা প্রয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক বা অকৃষি প্রজা তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের মাথাপিছু ১০ বিঘা পরিমাণ বা তার কম বা ১০ বিঘার অতিরিক্ত হইলে কমপক্ষে ১০ বিঘা পরিমাণ ভূমি অধিকারে রাখিতে পারিবে এবং ঐ পরিবারে ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ভূমি দখলে রাখে তার নাম রেকর্ডভুক্ত করিবেন ।

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কোনো খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক বা অকৃষি প্রজা কোনো ভূমি ১৯৫২ সালের কৃষি উন্নয়ন ফাইন্যান্স কর্পোরেশ এ্যাক্ট মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত কৃষি উন্নয়ন ফাইন্যান্স কর্পোরেশন-এর নিকট বা ১৯৫৭ সালের কৃষি ব্যাংক এ্যাক্ট মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান কৃষি ব্যাংকের নিকট রেহেন রাখিয়াছে সেইক্ষেত্রে এই ধারা মোতাবেক ইচ্ছা প্রয়োগের ক্ষেত্রে (২) উপধারা মোতাবেক সেই সকল শ্রেণীর ভূমি এবং যেই পরিমাণ ভূমি সে অধিকারে রাখিতে পারিবে তাহার মধ্যে ঐ রেহেনকৃত ভূমি অন্তর্ভুক্ত করিতে বাধ্য থাকিবে এবং যেক্ষেত্রে ঐ খাজনা প্রাপক,

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক বা অকৃষি প্রজা এই ধারা মোতাবেক ইতঃপূর্বে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে কিন্তু অতিরিক্ত খাস ভূমি সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণী বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়নি, সেইক্ষেত্রে এই শর্তের বিধানসমূহ অনুযায়ী তাহার ইচ্ছা পরিমার্জন করার প্রয়োজন হইবে ।

উপধারা-(৪) উপধারা (২) এ ভিন্নরূপ কিছু থাকা সত্ত্বেও একজন খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক বা খাজনা প্রাপকগণের বা রায়তী কৃষকগণের বা অধীনস্থ রায়তী কৃষকগণের দল যাহারা সমবায়ের ভিত্তিতে অথবা শক্তি চালিত যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগের অন্যভাবে বৃহদায়তন খামার অথবা বৃহদায়তন দুগ্ধ খামার পরিচালনা করিতেছে তাহারা এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কতৃর্ক প্রদত্ত সার্টিফিকেট সাপেক্ষে, এই উপধারায় নির্ধারিত ভূমির অতিরিক্ত সেই পরিমাণ ভূমি দখলে এবং অধিকারে রাখিতে পারিবে যে পরিমাণ ভূমি রাজস্ব কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক প্রদত্ত সার্টিফিকেটে উল্লেখ থাকিবে ।

শর্ত থাকে যে, সরকার কতৃর্ক নির্ধারিত বিশেষ বিশেষ সময়ে ঐ সার্টিফিকেট রাজস্ব কতৃর্পক্ষের রিভিশনের আওতায় থাকিবে ।

উপধারা-(৪ক) উপধারা (২) এ ভিন্নরূপ কিছু থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ চা বা কফি চাষ ও উতপাদনের উদ্দেশ্যে অথবা রাবার চাষের উদ্দেশ্যে ভূমি অধিকারে রাখিলে বা কোনো কোম্পানী চিনি উতপাদনের উদ্দেশ্যে আখ চাষের জন্য জমি অধিকারে রাখিলে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত রাজস্ব কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক প্রদত্ত সার্টিফিকেট সাপেক্ষে এই উপধারায় নির্ধারিত পরিমাণ ভূমির অতিরিক্ত সেই পরিমাণ ভূমি দখলে এবং অধিকারে রাখিতে পারিবে যে পরিমাণ ভূমি রাজস্ব কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক প্রদত্ত সার্টিফিকেটে উল্লেখ থাকিবে ।

আরও শর্ত থাকে যে, এই উপধারার উদ্দেশ্যে একটি পরিত্যক্ত চা বাগানকে চা চাষ এবং উতপাদনের জন্য অধিকৃত ভূমি হিসেবে ধরিয়া লওয়া যাইবে না ।

উপধারা-(৪খ) উপধারা (৪) ও (৪ক) বা ৩৯, ৪৩ এবং ৪৪ ধারা বা আপাততঃ বলবত অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ কিছু থাকা সত্ত্বেও উপধারা (৪) ও (৪ক) মোতাবেক সার্টিফিকেটের অধীনস্থ ভূমি ঐ তারিখে সরকরের উপর চূড়ান্তভাবে বর্তাইবে যখন উক্ত সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তির উক্ত ভূমি দীর্ঘস্থায়ী মেয়াদে ইজারা গ্রহণের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকার তাহার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, যেখানে সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তি উক্ত ভূমি আনুষ্ঠানিকভাবে অধিগ্রহণের জন্য ৩৯ ধারা মোতাবেক প্রাপ্য ক্ষতিপূরনের দাবি ত্যাগ করিয়াছে ও উক্ত সার্টিফিকেটের সমাপ্তি ঘটাইয়া কোনো প্রিমিয়াম দাবি না করিয়া ইজারার মধ্যে সরকার কতৃর্ক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে ভূমি ৮১ ধারার (১) উপধারার ২য় শর্ত মোতাবেক ইজারা দেয়া যাইবে একথা উল্লেখ করিয়াছে।

উপধারা-(৫) (i) এই ধারায় (১) (২) এবং (৩) উপধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হবে না-

(ক) বাতিল

(খ) বৃহদায়তন শিল্পের জন্য ব্যবহৃত দালান বা অট্টালিকা ও প্রয়োজনীয় সংলগ্ন এলাকার ভূমিসহ উক্ত শিল্পের কাঁচামালা উতপাদনের জন্য ভূমি; বা

(গ) দেবোত্তর, ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল-আওলাদের অধীনস্থ ভূমির যতটুকু অংশ সম্পূর্ণভাবে উতসর্গীকৃত থাকে ততটুকু ভূমি ও যার আয় কোনো ব্যক্তি বিশেষের অার্থিক সুবিধার জন্য সংরক্ষণ না করিয়া সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় এবং দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য হয় ।

(i) যেক্ষেত্রে দেবোত্তর ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল-আওলাদ বা অন্য কোনো ট্রাস্টের অধীনস্থ ভূমি হইতে আগত আয়ের এক অংশ ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে উতসর্গ করা হয় এবং এক অংশ কোনো ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক সুবিধার জন্য সংরক্ষণ করা হয়, সেক্ষেত্রে ভূমির উক্ত অংশ এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত দফা (i) এর উপদফা (গ) এর আওতাভুক্ত হইবে ।

ব্যাখাঃ এই ধারার (২) উপধারার উদ্দেশ্যে-

(ক) একজন খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তীকৃষক বা অকৃষি প্রজা পরিবারের সদস্যদিগকে নিয়ে গঠিত দলভুক্ত ব্যক্তিগণকেও অন্তর্ভুক্ত করে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, এবং

(খ) একজন খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তীকৃষক বা অকৃষি প্রজা সম্পর্কিত পরিবার উক্ত খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তীকৃষক বা অকৃষি প্রজা ও একই মেসে বসবাসকারী এবং ঐ খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তীকৃষক বা অকৃষি প্রজার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণকে নিয়ে গঠিত হয় ধরিয়া লওয়া হয়, কিন্তু তাহা একই মেসে বসবাসকারী কোনো কর্মচারী অথবা ভাড়াটিয়া শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করিবে না ।

উপধারা-(৬) হাট অথবা বাজারে অবস্থিত ভূমি বা বনাঞ্চল, মতস্য খামার অথবা ফেরীর জন্য ব্যবহৃত ভূমির ক্ষেত্রে (৫)

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

উপধারার দফা (i) এর উপদফা (গ) এবং উক্ত উপধারার দফা (ii) এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে না অথবা প্রযোজ্য হইবে না ধরিয়া লওয়া হবে ।

☆ ধারা-২১ (দখলীয় ভূমির খাজনা প্রদান)

কোনো খাজনা প্রাপ্ত, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক বা অকৃষি প্রজা ২০ ধারা মোতাবেক যে সমস্ত ভূমি দখলে রাখিয়া তাহার জন্য তাহাকে এই আইনের বিধান মোতাবেক ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা পরিশোধ করিতে হইবে ।

☆ ধারা-২২ (সকল ভূমির জন্য এই অধ্যায়ের অধীনে নির্ধারিত ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা প্রদান করতে হবে)
উপধারা-(১) আপাততঃ বলবত অন্য কোনো আইনে অথবা ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের দশম অধ্যায়ের অধীনে সর্বশেষ প্রস্তুত ও চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ানের কোনো বিবরণে ভিন্নরূপ কোনো কিছু থাকা সত্ত্বেও এই অধ্যায়ের অধীনে কোনো জেলার বা জেলার অংশের বা স্থানীয় এলাকার সমস্ত ভূমি, যা সম্বন্ধে খতিয়ান প্রস্তুত ও পুনঃপরীক্ষণ করা হইয়াছে, এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে নির্ধারিত ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত খাজনার জন্য দায়ী থাকিবে এবং উক্তরূপে প্রস্তুত বা পুনঃপরীক্ষণ খতিয়ানে ঐরূপ খাজনা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে ।
শর্ত থাকে যে, যদি ৫ ধারা মোতাবেক কোনো ভূমির খাজনা ইতিপূর&

পঞ্চম অধ্যায় (খাজনা প্রাপকদের স্বার্থ ও কতিপয় অন্যান্য স্বার্থ অধিগ্রহণ এবং ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ)

☆ ধারা-৩২ (ব্যাখা)

এই অধ্যায়ে খাজনা প্রাপক, মালিক অথবা মধ্যস্বত্বের অধিকারী বলিতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীনে যে খাজনা প্রাপক স্বত্বাধিকারী অথবা মধ্যস্বত্বের অধিকারী স্বার্থসমূহ অধিগ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে বা বুঝায় ।

☆ ধারা-৩৩ (ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুতের আদেশ)

৪র্থ অধ্যায় মোতাবেক যে কোনো জেলা, জেলার অংশ বিশেষ অথবা স্থানীয় এলাকা সম্বন্ধীয় খতিয়ান প্রস্তুত, পুনঃপরীক্ষণ এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশের সাথে সাথে রাজস্ব অফিসার নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত উপায়ে ক্ষতিপূরণ নির্ধারন বিবরণী তৈরী করিবেন যাহার মধ্যে উক্ত জেলা, জেলার অংশবিশেষ অথবা স্থানীয় এলাকায় অবস্থিত খাজনা প্রাপকগণের সকলের মোট সম্পদ এবং প্রকৃত আয় এবং এই অধ্যায় অথবা ২য় অধ্যায়ের অধীনে যাহাদের স্বার্থসমূহ অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সেই সমস্ত ব্যক্তিগণকে এই আইনের বিধানসমূহ মোতাবেক প্রদেয় ক্ষতিপুরণসহ নির্ধারিত অপরাপর বিবরণসমূহ উল্লেখ থাকিবে ।
শর্ত থাকে যে, সম্পত্তি সম্বন্ধে পঞ্চম ক অধ্যায় মোতাবেক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরী করা হইয়াছে এই অধ্যায় অথবা ২য় অধ্যায়ের অধীনে অধিগ্রহণকৃত উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরীর কোনো প্রয়োজন নাই ।

☆ ধারা-৩৪ (মালিক, মধ্যস্বত্বের অধিকারী বা অন্যান্য খাজনা প্রাপকগণের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও পরিশোধের ক্ষেত্রে পৃথক ব্যবহার)

এরূপ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরীর ক্ষেত্রে বিবরণীর সাথে স্বন্ধযুক্ত এলাকায় অবস্থিত কোনো এস্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত বা প্রজাস্বত্ব বা কোনো এস্টেটের, মধ্যস্বত্বের, জোতের বা প্রজাস্বত্বের খন্ডে খাজনা আদায়কারী প্রত্যেক স্বত্বাধিকারী, মধ্যস্বত্বের অধিকারী বা অন্যান্য খাজনা প্রাপক, সে ভিন্নভাবে খাজনা আদায় করুক বা অন্যান্যদের সঙ্গে আদায় করুক না কেন এ অধ্যায় মোতাবেক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে ব্যবহৃত হইবে ।

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

শর্ত থাকে যে, মিতক্ষরা আইন মোতাবেক নিয়ন্ত্রিত অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে উক্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত খাজনা প্রাপকগণ উক্ত উদ্দেশ্যে যৌথভাবে গণ্য বা ব্যবহৃত হবে ।
আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে একাধিক স্বত্ত্বাধিকারী, মধ্যস্বত্বের অধিকারী অথবা অন্যান্য খাজনা প্রাপক যৌথভাবে খাজনা প্রাপকের স্বার্থসমূহ অধিকারে রাখে এবং ঐরূপ স্বার্থসমূহের প্রকৃত আয় পাঁচশত টাকা অতিক্রম না করে সে ক্ষেত্রে উক্ত স্বত্বাধিকারীগণ, রায়তী স্বাত্বের অধিকারীগণ, অন্যান্য খাজনা প্রাপকগণ এই অধ্যায় মোতাবেক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যৌথভাবে গণ্য বা ব্যবহৃত হইতে পারে ।

☆ ধারা-৩৫ (খাজনা প্রাপকগণের মোট আয় প্রকৃত আয় গণনা)
উপধারা-(১) এই অধ্যায় মোতাবেক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে-
(ক) খাজনা প্রাপকের মোট আয় অধীনস্থ প্রজা কতৃর্ক ঐ খাজনা প্রাপককে দেয়া মোট খাজনা ও সেস এর সমস্টিকে ধরিতে হইবে ।
(i) ২য় অধ্যায় মোতাবেক স্বার্থ অধিগৃহণের ক্ষেত্রে নোটিশে বর্ণিত তারিখের অব্যবহিত আগের কৃষি বছরের জন্য; ও
(ii) অন্যান্য ক্ষেত্রে ৪র্থ অধ্যায় মোতাবেক চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বত্বলিপির অব্যবহিত আগের কৃষি বছরের জন্য; এবং

যেক্ষেত্রে ঐ খাজনা প্রাপক এবং এস্টেটের মালিক অথবা মধ্যস্বত্বের অধিকারী হয়, সেক্ষেত্রে ২০ ধারা মোতাবেক খাস ভূমি দখলে রাখার জন্য ৪র্থ অধ্যায় মোতাবেক নির্ধারিত মোট যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত খাজনা ও ক্ষতিপূরণ নির্ধারণী পণয়নের জন্য গণনা করা হয় ।
তবে শর্ত থাকে যে, ২৪, ২৫, ২৫ক, ২৭ এবং ২৮ ধারায় বর্ণিত মধ্যস্বত্বের অধিকারী, রায়ত, অধীনস্থ রায়ত অথবা অকৃষি প্রজার ক্ষেত্রে ঐ ভূমির জন্য ঐ সকল ধারার বিধান মোতাবেক ধার্যকৃত ও নির্ধারিত ও ৪র্থ অধ্যায় মোতাবেক চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত স্বত্বলিপিতে অন্তর্ভুক্ত খাজনাকে এই দফার উদ্দেশ্যে ঐ বছরের ঐভূমির জন্য ঐ মধ্যস্বত্বের অধিকরী রায়ত, অধীনস্থ রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক তার উপরস্থ উর্ধ্বতন ভূমির মালিককে দেয়া খাজনা বলে ধরিয়া লওয়া হইবে;
(খ) মোট আয় হতে নিম্নলিখিত অর্থ বাদ দিয়ে খাজনা প্রাপকের প্রকৃত আয় গণনা করা হবে-
(i) মোট আয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত ভূমির ক্ষেত্রে সরকার বা উপরস্থ ভূমির মালিককে, ভূমি রাজস্ব অথবা খাজনা ও সেস হিসেবে গ্রহীতা কর্তৃক প্রদানের জন্য গণনা করা হইয়াছিল অথবা গণনা করা হইয়াছে যে পরিমাণ অর্থ;
(ii) ঐ বছরের আয়ের জন্য ১৯৪৪ সালের বঙ্গীয় কৃষি আয়কর আইন মোতাবেক কর হিসেবে ঐ খাজনা প্রাপক কর্তৃক প্রদানের জন্য গণনা করা হইয়াছিল অথবা গণনা করা হইয়াছে যে পরিমাণ অর্থ;
(iii) ঐ বছরের আয়ের জন্য অন্তর্ভুক্ত অকৃষি হতে আগত আয়ের জন্য ১৯২২ সালের আয়কর আইন মোতাবেক কর হিসেবে ঐ খাজনা প্রাপক কর্তৃক প্রদানের জন্য গণনা করা হইয়াছিল অথবা গণনা করা হইয়াছে যে পরিমান অর্থ;
(iv ঐ ভূমির সেচ ব্যবস্থা এবং সংস্কারমূলক কার্যাদি পরিচালনা করার জন্য খাজনা প্রাপক কর্তৃক ব্যয়কৃত অর্থের বার্ষিক গড় পরিমাণ অর্থ;
(iv) মোট আয়ের শতকরা ২০ ভাগের বেশী নহে ঐ পরিমাণ আদায়ের জন্য চার্জ বাবদ অর্থ ।
উপধারা-(২) উপধারা (১) এর (খ) দফার (i), (ii), (iii) উপদফায় বর্ণিত অর্থ গণনা করিতে গিয়ে অথবা ঐ দফার (i) উপদফায় বর্ণিত ব্যয় এবং চার্জ নির্ধারণ করিতে গিয়ে রাজস্ব অফিসা সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ মোতাবেক পরিচালিত হইবে ।

☆ ধারা-৩৬ (কর্তৃপক্ষকে মানিতে অসম্মত স্বত্বাধিকারীর প্রকৃত আয়)

৩৬ ধারায় ভিন্নরূপ কোনো কিছু থাকা সত্ত্বেও অস্থায়ীভাবে বন্দোবস্তকৃত ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তির অসম্মত মালিকের ক্ষেত্রে ৩৫ ধারার (১) উপধারার (ক) দফার (i) অথবা (ii) উপদফার উল্লেখিত কৃষি বতসরের ঐরূপ স্বত্বাধিকারীকে প্রদেয় মালিকানাকে ৩৫ ধারা মোতাবেক হিসাবকৃত ঐরূপ স্বাত্বধিকারীর প্রকৃত আয় হিসেবে গণ্য করা হইবে ।

☆ ধারা-৩৬ক (শেইর (SAIR) ক্ষতিপূরণ ভাতাগ্রহণকারী প্রকৃত আয়)

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

৩৫ ধারায় অন্য কিছু থাকা সত্ত্বেও শেইর (SAIR) ক্ষতিপূরণ ভাতা, যা বাজারের, জমিতে আদায়কৃত তোলা ও কর অবলুপ্তির কারণে জমির মালিককে প্রদান করা হয়, গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে ঐ গ্রহণকারীকে বার্ষিক প্রদানযোগ্য শেইর (SAIR) ক্ষতিপূরণ ভাতার পরিমাণকে ৩৫ ধারা অনুযায়ী গণনাকৃত ঐ গ্রহণকারীর প্রকৃত আয় হিসেবে গণ্য করিতে হইবে ।

☆ ধারা-৩৭ (খাজনা প্রাপকের স্বার্থের জন্য ক্ষতিপূরণের হার)

৩৫ এবং ৩৬ ধারা মোতাবেক প্রকৃত আয় গণনা করার পর খাজনা প্রাপকগণের স্বার্থ অধিগ্রহণ সম্পর্কে দেয়া ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিম্নলিখিতভাবে নির্ধারণ করা হইবেঃ

উপধারা-(১) এক্ষেত্রে খাজনা প্রাপক কোনো এস্টেটের মালিক, স্থায়ী রায়তীস্বত্ব অথবা প্রজাস্বত্বের অধিকারী অথবা কোনো রায়ত বা অধীনস্থ, রায়ত হয় সেক্ষেত্রে ঐ খাজনা প্রাপকের স্বার্থ হইতে আগত প্রকৃত আয়ের উপর ভিত্তি করিয়া নিম্নলিখিত বিবরণী বা টেবিল অনুসারে নির্ধারণ করা হইবে; যথাঃ

বাংলাদেশে মোট প্রকৃত আয়ের পরিমাণ

প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের হার

(ক) যেক্ষেত্রে প্রকৃত আয় পাঁচশত টাকা অতিক্রম করে না ।

ঐরূপ প্রকৃত আয়ের দশগুণ ।

(খ) যেক্ষেত্রে গণনাকৃত আয় পাঁচশত টাকা অতিক্রম করে কিন্তু বাংলাদেশে মোট প্রকৃত আয়ের পরিমাণ দুই হাজার অতিক্রম করে না ।

ঐরূপ প্রকৃত আয়ের আট গুণ বা উপরের (ক) আইটেম অনুসারে সর্বোচ্চ প্রকৃত প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের হার আয়ের চেয়ে ঐ (ক) আইটেম অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ, যাহার পরিমাণ অধিকতর হয় ।

(গ) যেক্ষেত্রে প্রকৃত আয় দুই হাজার টাকা অতিক্রম করে কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা অতিক্রম করে না ।

ঐরূপ প্রকৃত আয়ের সাত গুণ বা উপরের (খ) আইটেম অনুসারে সর্বোচ প্রকৃত আয়ের চেয়ে ঐ (খ) আইটেম অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ, যাহার পরিমাণ অধিকতর হয় ।

(ঘ) যেক্ষেত্রে প্রকৃত আয় পাঁচ হাজার টাকা অতিক্রম করে কিন্তু দশ হাজার টাকা অতিক্রম করে না ।

ঐরূপ প্রকৃত আয়ের ছয় গুণ বা উপরের (গ) আইটেম অনুসারে সর্বোচ প্রকৃত আয়ের চেয়ে ঐ (গ) আইটেম অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ, যাহার পরিমাণ অধিকতর হয় ।

(ঙ) যেক্ষেত্রে প্রকৃত আয় দশ হাজার টাকা অতিক্রম করে কিন্তু পঁচিশ হাজার টাকা অতিক্রম করে না ।

tanbircox.blogspot.com

ঐরূপ আয়ের পাঁচ গুণ বা উপরের (ঘ) আইটেম অনুসারে সর্বোচপ্রকৃত আয়ের চেয়ে ঐ (ঘ) আইটেম অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ, যাহার পরিমাণ অধিকতর হয় ।

(চ) যেক্ষেত্রে প্রকৃত আয় পঁচিশ হাজার টাকা অতিক্রম করে কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা অতিক্রম করে না ।

ঐরূপ আয়ের চার গুণ বা উপরের (ঙ) আইটেম অনুসারে সর্বোচ্চ প্রকৃত আয়ের চেয়ে ঐ (ঙ) আইটেম অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ, যাহার পরিমাণ অধিকতর হয় ।

(ছ) যেক্ষেত্রে প্রকৃত আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা অতিক্রম করে কিন্তু এক লক্ষ টাকা অতিক্রম করে না ।

ঐরূপ আয়ের তিন গুণ বা উপরের (চ) আইটেম অনুসারে সর্বোচ্চ প্রকৃত আয়ের চেয়ে ঐ (চ) আইটেম অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ, যাহার পরিমাণ অধিকতর হয় ।

(জ) যেক্ষেত্রে প্রকৃত আয় এক লক্ষ টাকা অতিক্রম করে ।

ঐরূপ আয়ের দুই গুণ বা উপরের (ঙ) আইটেম অনুসারে সর্বোচ্চ প্রকৃত আয়ের চেয়ে ঐ (ঙ) আইটেম অনুসারে অতিরিক্ত প্রকৃত আয় দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ, যাহার পরিমাণ অধিকতর হয় ।

উপধারা-(২) যেক্ষেত্রে খাজনা প্রাপক অস্থায়ী মধ্যস্বত্বের অথবা অস্থায়ী অপর কোনো প্রজাস্বত্বের অধিকারী হয় সেক্ষেত্রে উক্ত খাজনা প্রাপকের স্বার্থ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত খাজনা প্রাপক প্রদানযোগ্য ব্যক্তি উক্ত খাজনা প্রাপকের উপরস্থ মালিকের স্বার্থ অধিগ্রহণ করার জন্য এই অধ্যায় অনুযায়ী উপরস্থ মালিককে প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণ হইতে প্রদান করা হইবে; এবং রাজস্ব অফিসার এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিসাপেক্ষে ক্ষতিপূরণের অর্থ অস্থায়ী রায়তীস্বত্ব বা প্রজাস্বত্বের অধিকারী ও তার উপরস্থ জমির মালিকের মধ্যে ভাগ করে দিবেন; এবং ঐ অংশ ভাগ করার সময় রাজস্ব অফিসার অস্থায়ী রায়তীস্বত্বের অসমাপ্ত সময় বিবেচনার মধ্যে রাখিবেন এবং
উপধারা-(৩) যেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে ওয়কফ, ওয়াকফ-আল-আওলাদ, দোবাত্তর অথবা অপর কোনো ট্রাস্ট অথবা আইনতঃ বাধ্যবাধকতার অধীনস্থ কোনো এস্টেট, রায়তীস্বত্ব জোত অথবা প্রজাস্বত্বের প্রকৃত আয় অথবা প্রকৃত আয়ের কোনো অংশ কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য আর্থিক সুবিধা সংরক্ষণ ছাড়া দাতব্য অথবা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণভাবে উতসর্গীকৃত ও প্রযোজ্য হয় সেক্ষেত্রে খাজনা প্রাপকের স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণ দফা (১) অনুযায়ী ধার্য করার পরিবর্তে বার্ষিক বৃত্তি হিসেবে নির্ধারিত নিয়মে ধার্য করা হইবে যাহার পরিমাণ ঐ প্রকৃত আয় অথবা আয়ের অংশ যেখানে যা প্রযোজ্য তার সমান হইবে ।

☆ ধারা-৩৮ (একাধিক এলাকায় কোনো খাজনা প্রাপকের স্বার্থসমূহের ক্ষতিপূরণ বিবরণী প্রস্তুত)

যেক্ষেত্রে কোনো খাজনা প্রাপক একাধিক এলাকায় অবস্থিত স্বার্থসমূহের খাজনা গ্রহণের অধিকারী হয় সেক্ষেত্রে ঐ স্বার্থ প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এই উদ্দেশ্যে সরকার কতৃর্ক প্রণীত বিধিসমূহ মোতাবেক নির্ধারণ করা হইবে এবং উক্ত স্বার্থ সম্বন্ধীয় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরী করা হইবে ।

☆ ধারা-৩৯ (খাস ভূমির ক্ষতিপূরণেরর হার)
উপধারা-(১) খাজনা প্রাপক, চাষী রায়ত, অধীনস্থ চাষী রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা ২০ ধারা মোতাবেক যে সকল ভূমি

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

অধিকারে রাখতে পারে না সেই খাস দখলীয় ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিবরণী অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হইবে ।

ভূমির শ্রেণী

প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের হার

(ক) কৃষি চাষ, ফল চাষ অথবা পুকুরের জন্য ব্যবহৃত ভূমির জন্য

উক্ত ভূমি হইতে আগত বার্ষিক লাভের পাঁচগুণ ।

(খ) যে সকল ভূমির উপর হাট অথবা বাজার বসে সেই সকল ভূমির জন্য

উক্ত হাট অথবা বাজার হইতে আগত বার্ষিক লাভের পাঁচগুণ ।ঐ

(গ) চাষযোগ্য অথবা সংস্কারের পর চাষযোগ্য ভূমির জন্য-
(i) লাভজনক ভূমি
(ii) অলাভজনক ভূমি

উক্ত ভূমি হইতে আগত বার্ষিক লাভের পাঁচগুণ বা বার্ষিক রায়তী এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব অফিসার কতৃর্ক নির্ধারিত পার্র্শ্ববর্তী চাষযোগ্য ভূমির সমান এলাকার খাজনার দশগুণ, যার পরিমাণ অধিকতর হয় ।
একর প্রতি দশ টাকা ।

(ঘ)মতস্য খামার বা বনাঞ্চলের জন্য বা ফেরী হিসেবে ব্যবহৃত ভমির জন্য

উক্ত ভূমি হইতে আগত বার্ষিক লাভের পাঁচগুণ ।

(ঘ-১) জঙ্গল, নদীর কোর্স অথবা মতস্য খামার নয় এরূপ অচাষযোগ্য ভূমি যথা-রাস্তা, পথ, সাধারণের জন্য গোস্থান অথবা শ্মশানঘাট, নদী, খাল ও জলের কোর্স যা সর্ব-সাধারণ তাহাদের স্বাভাবিক অথবা প্রথাগত অধিকার দ্বারা অথবা ইজমেন্ট-এর অধিকার দ্বারা ব্যবহার করে ঐরূপ ভূমির জন্য যেক্ষেত্রে প্রকৃত আয় দশ হাজার টাকা অতিক্রম করে কিন্তু পঁচিশ হাজার টাকা অতিক্রম করে না ।

উক্ত ভূমি হতে আগত বার্ষিক লাভের পাঁচগুণ ।

(ঙ)খালি অ-কৃষি ভূমির জন্য

নির্ধারিত নিয়মে ধার্যকৃত ভূমি ইজারা দেয়ার বার্ষিক মূল্যের পাঁচগুণ ।

(চ)দালানসহ ভূমির জন্য

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

(i) ভূমি
(ii) দালান

নির্ধারিত নিয়মে ধার্যকৃত ভূমি ইজারা দেয়ার বার্ষিক মূল্যের পাঁচগুণ ।

নির্ধারিত নিয়মে ধার্যকৃত অপচয় বাদ দিয়ে নির্মাণের প্রকৃত খরচ ।

উপধারা-(১ক) উপধারা (১) এ ভিন্নতর কিছু থাকা সত্ত্বেও, যে ভূমিতে হাট বা বাজার বসে অথবা যে ভূমি বন অথবা মতস্য খামার লইয়া গঠিত হয় অথবা ফেরীর জন্য ব্যবহৃত হয় ঐরূপ ওয়াকফ,ওয়াকফ-আল-আওলাদ, দেবাত্তর বা অন্য কোনো ট্রাস্ট-এর অধীনস্থ খাস জমি অথবা সম্পূর্ণরূপে উতসগীর্কৃত করা হইয়াছে ও যার আয় কোনো ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক সুবিধা সংরক্ষণ ছাড়া ধর্মীয় অথবা দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য করা হইয়াছে এরূপ জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণ ঐ উপধারায় উল্লেখিত বিবরণী অনুযায়ী নির্ধারণ করার পরিবর্তে নির্ধারিত নিয়মে ধার্যকৃত উক্ত প্রযোজ্য বার্ষিক গড় আয়ের পরিমাণ অর্থ বার্ষিক বৃত্তি হিসেবে ধার্য করা হইবে, কিন্তু উক্ত বৃত্তির পরিমাণ এই ধারার বিধান মোতাবেক নির্ধারিত ঐ জমি হইতে আগত প্রকৃত বার্ষিক লাভের অতিরিক্ত হইবে না ।
শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল-আওলাদ বা অন্য কোনো ট্রাস্টের অধীনস্থ জমি হইতে ধর্মীয় অথবা দাতব্য উদ্দেশ্যে উতসর্গীত হয় ও অংশ বিশেষ কোনো ব্যক্তির আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য সংরক্ষণ করা হয় যা এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত হইয়াছে তাহা এই উপধারার আওতাধীন থাকিবে ।
উপধারা-(২) উপধারা (১) ও (১ক) মোতাবেক জমির শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে কোনো বিবাদ দেখা দিলে তা নির্ধারিত রাজস্ব কতৃর্পক্ষের নিকট পাঠানো হইবে যার সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে ।
উপধারা-(৩) উপধারা (১) এর (ক) ও (খ) দফার উদ্দেশ্যে জমি হতে প্রকৃত বার্ষিক লাভ নিম্নলিখিত নিয়মে নির্ধারণ করা হবে৷
(ক) যে বছরের জন্য নির্ধারণী বিবরণ প্রস্তুত করা হইবে তার অব্যবহিত দশ বছরের পূর্বের প্রত্যেক প্রকার ফসলের গড় দাম দ্বারা, নির্ধারিত নিয়মে জমির স্বাভাবিক বার্ষিক উতপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া প্রথমে জমির বার্ষিক উতপাদনের মোট মূল্য গণনা করা হইবে ।
(খ) ভূমির বার্ষিক উতপাদনের মোট মূল্য হইতে নিম্নলিখিত বিষয় বাদ দিয়ে প্রকৃত বার্ষিক লাভ গণনা করিতে হইবে-
(i) আবাদের জন্য খরচ হিসেবে নির্ধারিত নিয়মে ধার্যকৃত অর্থ যার পরিমাণ ভূমির বার্ষিক উতপাদনের মোট মূল্যের শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী হবে না;
(ii) ভূমির বার্ষিক রাজস্ব বা খাজনা ও সেস কর হিসেবে খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক বা অকৃষি প্রজা কতৃর্ক প্রদানযোগ্য গণনাকৃত অর্থ;
(iii) ১৯৪৪ সালের বঙ্গীয় কৃষি আয়কর আইন মোতাবেক ঐ জমির আয়ের জন্য কর হিসেবে খাজনা প্রাপক, রায়তী কৃষক, অধীনস্থ কৃষক অথবা অকৃষি প্রজা কতৃর্ক প্রদানযোগ্য গণনাকৃত অর্থ;
(vi) ১৯২২ সালের আয়কর আইন মোতাবেক উক্ত জমির আয়ের জন্য কর হিসেবে খাজনা প্রদান অথবা অকৃষি প্রজা কতৃর্ক প্রদানযোগ্য গণনাকৃত অর্থ ।
উপধারা-(৪) উপধারা (১) এর (খ) (ঘ) ও (ঘ-১) দফার উদ্দেশ্যে প্রকৃত বার্ষিক আয় বলিতে এই উদ্দেশ্যে সরকার কতৃর্ক প্রণীত বিধিমালা মোতাবেক রাজস্ব অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত প্রকৃত বার্ষিক আয়কে বুঝায় ।
উপধারা-(৫) যেক্ষেত্রে রায়তী কৃষক অথবা অকৃষি প্রজা কতৃর্ক অধিকৃত জমি যার জন্য (১) উপধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়, রেহেন অবস্থায় থাকে, সেক্ষেত্রে উক্ত উপধারা মোতাবেক ঐ রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক অথবা অকৃষি প্রজা ও তাহার রেহেন গ্রহীতার মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে; এবং রাজস্ব অফিসার এই আইন মোতাবেক এই আইনের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধানসমূহ মোতাবেক উক্ত ক্ষতিপূরণ ভাগ করিয়া দিবেন; এবং ঐ ভাগ করার সময় রাজস্ব অফিসার খাই-খালাসী রেহেনের ক্ষেত্রে উক্ত রেহেনের ক্ষেত্রে উক্ত রেহেনের অসমাপ্ত সময়কে বিবেচনার মধ্যে রাখিবেন ।

☆ ধারা-৪০ (ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রাথমিকভাবে প্রকাশ)

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

এই অধ্যায়ের অধীনে অধিগ্রহণযোগ্য বা ২য় অধ্যায় মোতাবেক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এই রকম খাজনা প্রাপক চাষী রায়ত, অধীনস্থ চাষী রায়ত এবং অকৃষি প্রজার খাজ ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ২৭, ৩৮ এবং ৩৯ ধারা মোতাবেক প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অংক নির্ধারিত হওয়ার পর ৩৩ ধারা মোতাবেক রাজস্ব কর্মকর্তা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরী করিবেন ও উক্ত বিবরণী যখন তৈরী হইবে রাজস্ব অফিসার তখন তার খসড়া নির্ধারিত নিয়মে ত্রিশ দিনের কম নহে এরূপ সময়ের জন্য প্রকাশ করাইবেন এবং উক্ত প্রকাশের সময়ের মধ্যে এতে কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত করা অথবা এ হইতে কোনো কিছু বাদ দেওয়া সম্বন্ধে আপত্তি গ্রহণ করিবেন ও তা বিবেচনা করিবেন এবং সরকার কতৃর্ক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা মোতাবেক ঐ সমস্ত আপত্তির নিষ্পত্তি করিবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে কোনো আপত্তি করা চলিবে না-

(i) এই ব্যক্তির দ্বারা যে খসড়া ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরীতে অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়নি; অথবা

(ii) ঐ বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এরূপ খাজনার পরিমাণ সম্বন্ধে যা ৫ ধারা অথবা ৪র্থ অধ্যায় অথবা ৪৬ক ধারার (২) উপধারা মোতাবেক নির্ধারিত হইয়াছে ।

উপধারা-(২) কোনো জেলায় অথবা জেলার অংশে অথবা স্থানীয় এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন গ্রাম অথবা দলবদ্ধ গ্রামসমূহের নিমিত্ত অথবা এক বা একাধিক ব্যক্তি যাহার অথবা যাহাদের বিভিন্ন এলাকায় থাকা স্বার্থ যে সম্বন্ধে ৪র্থ অধ্যায় মোতাবেক খতিয়ান রিভিশন এবং চুড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার বা তাহাদের নিমিত্ত (১) উপধারা মোতাবেক ভিন্ন খসড়া ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুত ও প্রকাশ করা যাইতে পারে ।

☆ ধারা-৪১(উর্ধ্বতন রেভিনিউ কতৃর্পক্ষের নিকট আপিল)

৪০ ধারার (১) উপধারায় প্রদত্ত রাজস্ব অফিসারের প্রতিটি আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে দুই মাস মেয়াদের মধ্যে নির্ধারিত উধ্বতন রাজস্ব অফিসারের নিকট আপিল করা চলিবে; এবং উক্ত উর্ধ্বতন রাজস্ব অফিসার এতদুদ্দেশ্যে সরকার কতৃর্ক প্রণীত বিধিমালা মোতাবেক উক্ত আপিল বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করিবেন ।

☆ ধারা-৪২ (ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর চুড়ান্ত প্রকাশ)

যেক্ষেত্রে ঐরূপ সমস্ত আপত্তি ও আপিলের নিষ্পত্তি হয় সেই ক্ষেত্রে খসড়া ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে রাজস্ব অফিসার ঐরূপ পরিবর্তন সাধন করিবেন যাহা ৪০ ধারার (১) উপধারা মোতাবেক আনীত আপত্তি বা ৪১ ধারা মোতাবেক আপিলের প্রেক্ষিতে দেওয়া আদেশ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং ঐ পরিবর্তিত বিবরণী নির্ধারিত নিয়ম মোতাবেক চুড়ান্তভাবে প্রকাশ করিবেন এবং উক্ত প্রকাশ এই অধ্যায়ের অধীনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী সঠিকভাবে প্রস্তুত হইয়াছে তাহার চুড়ান্ত সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হইবে এবং চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রতিটি এন্ট্রি অতঃপর বর্ণিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে, উক্ত এন্ট্রিতে বর্ণিত বিষয় খাজনা প্রাপকগণের স্বার্থ সমূহের প্রকৃতি, ভূমির সঠিক পরিমাণ ও স্বার্থের দাবিদারগণের মধ্যে ক্ষতিপূরণ হারাহারিভাবে বন্টন এবং চুড়ান্ত সাক্ষ্য হিসেবে ধরা হইবে ।

☆ ধারা-৪৩ (ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর চুড়ান্ত প্রকাশ সম্পর্কে সার্টিফিকেট ও অনুমান)

উপধারা-(১) যেক্ষেত্রে ৪২ ধারায় কোনো ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয় সেক্ষেত্রে কমিশনার কর্তৃক সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ে রাজস্ব অফিসার উক্ত চুড়ান্ত প্রকাশ এবং প্রকাশের তারিখের ঘটনা বর্ণনাক্রমে একটি সার্টিফিকেট তৈরী করিবেন ও তাতে তার নাম এবং অফিসের উপাধিসহ দস্তখত করিবেন ও তারিখ লিখিবেন ।

উপধারা-(২) ৪২ ধারায় কোনো গ্রাম, দলবদ্ধ গ্রাম অথবা স্থানীয় এলাকা সম্বন্ধে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণী বিবরণ চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার পর সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ঐ বিজ্ঞপ্তিতে তারিখ এবং চুড়ান্ত প্রকাশের বিষয় বর্ণনা করিয়া ঘোষনা দিবেন যে, উক্ত গ্রাম, অথবা দলবদ্ধ গ্রাম অথবা স্থানীয় এলাকা, যেখানে যেমন প্রযোজ্য হয় এর নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ও উক্ত বিজ্ঞপ্তি উক্ত প্রকাশ এবং তারিখের চুড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য হইবে ।

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

☆ ধারা-৪৪ (স্বাত্বাধিকারী, রায়তীস্বত্বের অধিকারী ও অন্যান্য খাজনা প্রাপকগণের স্বার্থ ও কতিপয় খাস জমি সরকার কতৃর্ক অধিগ্রহণ ও সরকারের উপর ন্যাস্ত ও তার ফলাফল)

আপাততঃ বলবত অন্য কোনো আইনে অথবা এই আইনের ২য় অধ্যায় অথবা অপর কোনো চুক্তিতে ভিন্ন কিছু বলা থাকা সত্ত্বেও ৩ ধারার (৪) উপ-ধারার (ক) (খ) (গ) ও (ঘ) দফার ৪০ এবং ৪৬ঙ ধারার (৩) উপধারার বিধান সাপেক্ষে ৪৩ ধারার (২) উপধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী চুড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এই মর্মে ঘোষণা দিয়ে বিজ্ঞপ্তি সরকারী গেজেট প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ফলাফল উদ্ভব হইবে, যথাঃ

উপধারা-(১) কোনো এস্টেটে নিহিত সব স্বত্বাধিকারীর রায়তীস্বত্বে নিহিত সব রায়তী স্বত্বের অধিকারীর এবং বিবরণীতে বর্ণিত এলাকায় পত্তনভুক্ত জোত অথবা প্রজাস্বত্বে নিহিত অন্য সব খাজনা প্রাপকের স্বার্থ বা ঐ এলাকাভুক্ত এস্টেট, রায়তীস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্ব, যেখানে যা প্রযোজ্য হয়, এর অংশ বিশেষের স্বার্থসহ ঐ সব ভূ-স্বামী রায়তী স্বত্বের অধিকারী এবং অন্য খাজনা প্রাপকের বা ঐ এলাকাভুক্ত এস্টেট, রায়তীস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্ব অথবা ঐ এস্টেট রায়তীস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের অংশ বিশেষের ভূমি যাহা ঐ স্বত্বাধিকারী রায়তী স্বত্বের অধিকারী এবং অন্য খাজনা প্রাপকের খাস দখলে থাকে এতে নিহিত স্বার্থ ও ইতঃপূর্বে ২য় অধ্যায় মোতাবেক বা ৪৬ঙ ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এমন স্বার্থ ছাড়া ঐ এস্টেট, রায়তীস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্ব বা ঐ এস্টেট, রায়তীস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের অংশ বিশেষের জমির মাটির নীচে নিহিত সব খাজনা প্রাপকের স্বার্থসহ জমির অধিকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের পরবর্তী কৃষি বছরের ১লা তারিখ হইতে সরকার কতৃর্ক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে এবং দফা (২) এ বর্ণিত ঐ ভূ-স্বামী রায়তী স্বত্বের অধিকারী এবং অন্য খাজনা প্রাপকের অধিকার সাপেক্ষে সব রকম দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত হইবে ।

উপধারা-(২) প্রত্যেক স্বত্বাধিকারী, রায়তী স্বত্বের অধিকারী এবং অন্য খাজনা প্রাপক যার বিবরণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত এলাকায় অবস্থিত কোনো এস্টেট রায়তীস্বত্ব বা জোত বা প্রজাস্বত্বের বা কোনো এস্টেট, রায়তীস্বত্ব অথবা জোত অথবা প্রজাস্বত্বের অংশ বিশেষে নিহিত স্বার্থ, যেখানে যা প্রযোজ্য হয়, এই আইন মোতাবেক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে, যে ৪র্থ অধ্যায় মোতাবেক যে সমস্ত জমি দখলে রাখার অধিকারী হয় তা সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের পরবর্তী কৃষি বছরের প্রথম দিন হতে কার্যকর এই আইনের বিধান সাপেক্ষে সরকারের অধীনে সরাসরি প্রজা হিসেবে দখলে রাখার অধিকারী হইবে ।

উপধারা-(৩) যে সব জমি রায়ত, অধীনস্থ রায়ত, অথবা অকৃষি প্রজা চতুর্থ অধ্যায় মোতাবেক দখলে রাখার অধিকারী তার অতিরিক্ত বিবরণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত এলাকায় অবস্থিত এ রায়ত, অধীনস্থ রায়ত ও অকৃষি প্রজার স্বার্থসহ ইতঃপূর্বে এই আইনের অন্য কোনো বিধান মোতাবেক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এই রকম স্বার্থ ছাড়া অধিকৃত অতিরিক্ত সব জমির মাটির নীচে নিহিত স্বার্থ ও সেখানে নিহিত সমস্ত অধিকার সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখের পরবর্তী কৃষি সালের ১লা তারিখ হইতে সরকার কতৃর্ক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে এবং সকল প্রকার দায়দেনা মুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত হইবে ।

উপধারা-(৪) উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখের পরবর্তী কৃষি বছরের ১লা তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিবরণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত এলাকায় অবস্থিত জমির অধিকারী সব রায়তী কৃষক, অধীনস্থ রায়তী কৃষক এবং অন্য কোনো প্রজা, যদি তারা ইতঃপূর্বে এই আইনের অন্য কোনো বিধান মোতাবেক সরকারের সরাসরি প্রজা না হইয়া থাকে, তবে উক্ত কৃষি বছরের ১লা তারিখ হইতে কার্যকরী সরকারের অধীনস্থ প্রজা হইবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে ঐসব জমি যেগুলি (৩) দফা মোতাবেক বা এই আইনের অন্য কোনো বিধান মোতাবেক সরকারের উপর ন্যস্ত হয়নি এতে দখলে রাখার অধিকারী হইবে এবং ঐ অধিকৃত জমির জন্য সরকারকে খাজনা প্রদানের জন্য দায়ী থাকিবে ।

উপধারা-(৫) ৩ ধারার (৪) উপধারার (খ) দফায় বর্ণিত সব বকেয়া রাজস্ব এবং সেস করসহ সুদ যদি পাওনা থাকে বিবরণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত এলাকায় অবস্থিত এস্টেট সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখের পরবর্তী কৃষি বছরের ১লা তারিখে বৈধভাবে প্রাপ্য হইলে এতে ঐ কৃষি বছরের ১লা তারিখের পর বিদায়ী মালিকের নিকট আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে ও আদায়ের জন্য অন্য কোনো নিয়মের পরিপন্থী কোনো কাজ না করিয়া কালেক্টর কতৃর্ক আদেশ প্রদান করা হইলে ঐ মালিককে প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে ঐ বকেয়া সেস কর এবং সুদের অর্থ বাদ দিয়ে তা আদায় করা হইবে ।

উপধারা-(৬) ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ইমব্যাংকমেন্ট আইন বা ১৯৫২ সালের পূর্ব বঙ্গীয় ইমব্যাংকমেন্ট এন্ড ড্রেইনেজ আই মোতাবেক খাজনা প্রাপকের নিকট সরকার কতৃর্ক আদায়যোগ্য সব অর্থ বা ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখের পরবর্তী কৃষি বছরের ১লা তারিখে প্রাপ্য থাকে এবং যাহা ৩ ধারার (৪) উপধারার (ঘ) দফা অনুযায়ী ইতঃপূর্বে আওতাভুক্ত হয়নি ঐ অর্থ ১৮৮২ সালের বঙ্গীয় ইমব্যাংকমেন্ট আইন অথবা ১৯৫২ সালের পূর্ব বঙ্গীয় ইমব্যাংকমেন্ট এন্ড ড্রেইনেজ আইন

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

মোতাবেক বকেয়া পাওনা হিসেবে হোক অথবা ভবিষ্যতের কিস্তি হিসেবে হোক আদায়ের অপর কোনো নিয়মের পরিপন্থী কোনো কাজ না করিয়া কালেক্টর কতৃর্ক আদেশ প্রদান করা হইলে আদায়যোগ্য অর্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত জমির স্বার্থ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে খাজনা প্রাপকের প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে ঐ বকেয়া পাওনা এবং ভবিষ্যতের কিস্তির অর্থ বাদ দিয়া অাদায় করা হইবে।
উপধারা-(৬ক) ১৯৪৪ সালের বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট&#

ধারা ৪৬। খতিয়ান মুদ্রণ ও বিতরণ-

উপধারা-(১) সকল এস্টেট, মধ্যস্বত্ব অথবা জেলা, জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকায় অবস্থিত জোত বা প্রজাস্বত্বে নিহিত খাজনা প্রাপকের স্বার্থ যেগুলি সম্বন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ের অধীনে খতিয়ান প্রণয়ন পরিমার্জন এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে সেইগুলির সংগে সম্বন্ধযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রকাশিত হইবার পর ঐ খাজনা প্রাপকদের পর্যায়ভুক্ত সম্পূর্ণ স্বার্থের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া ও যে সকল ব্যক্তি ঐ স্বার্থ অধিগ্রহণ করার ফলে প্রজা হিসাবে সরাসরি সরকারের অধীনে আসিবে তাহা প্রদর্শন করিয়া সংশোধন করা হইবে, ও জেলার রাজস্ব বিবরণী প্রকাশের পরে খতিয়ানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত এলাকায় এক বা একাধিক সদস্যের জন্ম হইলে তাহা ঐ উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ মোতাবেক কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত হইবে ।

উপধারা-(২) খতিয়ানের মুদ্রিত অনুলিপি উহার সংগে সম্পর্কযুক্ত এলাকায় প্রজাদের মধ্যে নির্ধারিত নিয়মে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধীন অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুতকরণের জন্য বিশেষ বিধানসমূহ ৫-ক অধ্যায় অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুতকরণ ।

☆ ধারা-৪৬ (বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রস্তুতকরণ)-

উপধারা-(১) ১৭ অথবা ৩১ ধারার অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করিবার পরিবর্তে সরকার গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ৩ক ও ৪ ধারার অধীন দাখিলকৃত অথবা দখলকৃত বিবরণী কাগজপত্র এবং দলিল-দস্তাবেজের উপর ভিত্তি করিয়া ৩ ধারার অধীন অধিগ্রহণকৃত খাজনা প্রাপকের সম্পত্তি ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরী করিবার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন ।

উপধারা-(২) যখন (১) উপধারার অধীন আদেশ করা হয় তখন রাজস্ব অফিসার ঐ বিবরণী, কাগজপত্র এবং দলিল-দস্তাবেজ নির্ধারিত নিয়মে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, প্রয়োজন মাফিক সংশোধন করিবেন ও ঐ খাজনা প্রাপকের অব্যবহিত অধীনস্থ সকল প্রজার যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা ২৪, ২৫, ২৫ক, ২৬ ও ২৮ ধারায় বর্ণিত নীতি অনুসারে নির্ধারিত করিবেন ।

উপধারা-(৩) উপধারা (২) এর অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পর রাজস্ব অফিসার নির্ধারিত ফরমে ও নির্ধারিত নিয়মে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরী করিবেন যাহাতে ঐ খাজনা প্রাপকের মোট সম্পত্তি ও প্রকৃত আয় এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে তাহার প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও তদসহ নির্ধারিত অন্যান্য বিবরণ থাকিবে ।

ধারা ৪৬-খ (দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারে প্রতিবন্ধকতা)

৪৬ ধারার অধীনে কোনো আদেশ প্রদানের পর উক্ত ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী যে ভূমির যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণ করা প্রয়োজন হয় সেই ভূমির খাজনা পরিবর্তন অথবা নির্ধারণের জন্য কোনো দেওয়ানী আদালত কোনো মামলা বা দরখাস্ত গ্রহণ করিবেন না এবং উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখে যদি কোনো মামলা অথবা দরখাস্ত কোনো দেওয়ানী

আদালতে রুজু থাকে তবে উহার কার্যক্রম আর চলিবে না এবং উহা বাতিল হইবে ।

ধারা ৪৬-গ (পঞ্চম-ক অধ্যায়ের অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর ক্ষেত্রে ৩৪-৩৪ ধারার বিধানসমূহ প্রয়োগ)

এই অধ্যায়ের অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরী ও প্রকাশের ক্ষেত্রে-

(ক) ৩৪, ৩৮ এবং ৪০-৪৩ ধারার বিধানসমূহ যতটুকু প্রযোজ্য ততটুকু প্রয়োগ করিতে হইবে;

(খ) ৩৭ ও ৩৯ ধারার বিধানাবলী সম্পূর্ণ প্রয়োগ হইবে;

(গ) নিম্নলিখিত সংশোধনসাপেক্ষে ৩৫ ধারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে যথা:

â€œ(ক) বিজ্ঞপ্তি তারিখের অব্যবহিত অধীনস্থ প্রজাগণ কর্তৃক প্রদত্তâ€ মোট খাজনা ও সেস নিয়া ও যেক্ষেত্রে ঐ খাজনাপ্রাপক কোনো এস্টেটের মালিক বা মধ্যস্বত্বের অধিকারী হয় সেক্ষেত্রে ২০ ধারার অধীন ঐ এস্টেটের বা মধ্যস্বত্বের মধ্যে অধিকৃত খাস ভূমির জন্য ৫ ধারার অধীন নির্ধারিত মোট যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা নিয়া ঐ খাজনাপ্রাপকের মোট আয় গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো (মধ্যস্বত্বের অধিকারী) বা রায়ত অধীনস্থ রায়ত অথবা অকৃষি প্রজার ক্ষেত্রে ২৪, ২৫, ২৫ক ও ২৮ ধারায় নীতিসমূহ মোতাবেক ৪৬ (ক) ধারার (২) উপধারায় কোনো ভূমির জন্য নিধারিত খাজনাকে এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যপূরণের জন্য ঐ ভূমির জন্য ঐ রায়ত, অধীনস্থ রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক ঐ বতসরের জন্য প্রদানযোগ্য খাজনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে । â€

☆ ধারা-৪৬ঘ (৫ম-ক অধ্যায়ের অধীন অবাধ্য মালিকের প্রকৃত আয়)

৪৬ গ ধারার (গ) অনুচ্ছেদে যাহা কিছু বলা থাকুক না কেন, অস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ্য মালিকের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখেরঅব্যবহিত আগের বতসরে উক্ত মালিককে প্রদত্ত মালিকানাকে উক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হিসাবকৃত উক্ত মালিকের প্রকৃত আয় বলিয়া গণ্য করা হইবে ।

☆ ধারা-৪৬(ঙ) পঞ্চম-ক অধ্যায়ের অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্ত প্রকাশনার ফলাফল-

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা কিছু বলা থাকুক না কেন, ৪৩ ধারার (২) উপধারার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে এই মর্মে ঘোষণা দিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রেক্ষিতে ।

উপধারা-(১)

☆ ধারা-৩ এর (৪) উপধারার ঙ অনুচ্ছেদের অধীন যে সমস্ত প্রজা সরকারের সরাসরি প্রজা হিসাবে গণ্য হয় তাহারা ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী কৃষি বতসরের প্রথম দিন হইতে কার্যকর তাহাদের অধিকৃত ভূমির জন্য এই অধ্যায়ের অধীন নির্ধারিত হারে সরকারকে খাজনা প্রদান করিবে ।

উপধারা-(২) ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার তারিখে পরবর্তী কৃষি বতসরের প্রথম দিন হইতে কার্যকর খাজনা প্রাপকের স্বার্থ বা ভূমির ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের জন্য ৬ অথবা ৬ক ধারা মোতাবেক প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ প্রদানের তারিখ হইতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার কৃষি বতসরের শেষ দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য ঐ বিবরণীতে বর্ণিত স্বার্থ বা ভূমির জন্য নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের অর্থের শতকরা ৩ ভাগ পরিমাণ অর্থ ঐ

ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে বাদ যাইবে ।

উপধারা-(৩) ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার তারিখের অব্যবহিত পরবর্তী কৃষি বতসরের প্রথম দিন হইতে কার্যকর খাস দখলীয় সকল ভূমিতে খাজনা প্রাপকের স্বার্থ যাহা সে ২০ ধারা মোতাবেক দখলে রাখার অধিকারী নহে অথবা যাহার জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত হইয়াছে যদি তাহা ৩ (২) ধারানুসারে ইতিপূর্বে অধিগৃহীত না করা হইয়া থাকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে ও সম্পর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় চূড়ান্তভাবে সরকারেরর উপর বর্তাইবে ।

☆ ধারা-৪৭ রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ - অত্র আইনের এই খণ্ডের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কর্তৃপক্ষ থাকিবে:

(ক) স্টেট পার্চেজ কমিশনার;

(খ) ল্যাণ্ড রেকর্ডস এণ্ড সার্ভেস- এর ডাইরেক্টর;

(গ) সেটেলমেন্ট অফিসারগণ ও সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণ;

(ঘ) অন্যান্য রাজস্ব অফিসারগণ;

(ঙ) বিশেষ জজগণ ।

☆ ধারা-৪৮ নিয়োগ ও ক্ষমতাসমূহ-

উপধারা-(১) স্টেট পার্চেজ- এর কমিশনার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন ।

উপধারা-(২) স্টেট পার্চেজ- এর কমিশনার সমস্ত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অত্র আইন ও অত্র আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও অর্পিত কর্তব্য সম্পাদন করিবেন । তিনি ল্যাণ্ড রেকর্ডস এণ্ড সার্ভেস-এর ডাইরেক্টর ও তাহার মাধ্যমে তাহার অধীনস্থ অপরাপর সকল অফিসারগণের উপর পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয় সাধারণ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবেন ।

উপধারা-(৩) ডাইরেক্টর অব ল্যাণ্ড রেকর্ড এণ্ড সার্ভে- অাইনের অধীনে ডাইরেক্টর অত্র আইনের অধীনে অথবা ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা মোতাবেক সেই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন যে সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তব্য তাহাকে প্রদান করা হইবে অথবা তাহার উপর ন্যস্ত করা হইবে ।

উপধারা-(৪) জেলা জজ অথবা অধীনস্থ জজের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছেন এমন এক অথবা একাধিক ব্যক্তিকে এই আইনের অধীনে তাঁহার বা তাহাদের কাছে দায়েরকৃত আপিলের শুনানীর উদ্দেশ্যে অথবা ৪২ ধারা অনুযায়ী প্রকাশিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ সমূহের তদন্ত করার জন্য অথবা ৪২ ধারার অধীন কোনো ক্ষতিপূরণ বন্টনের জন্য ৬০ ধারার অধীন প্রেরিত বিষয়সমূহের নিষ্পত্তির জন্য সরকার বিশেষ জজ নিয়োগ করিতে পারিবেন ।

tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

ক্ষতি পূরণ নির্ধারণ বিবরণীর রিভিশন এবং ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে বিরোধসমূহের নিষ্পত্তি

☆ ধারা-৪৯ (ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী পরিমার্জন)

কমিশনার, জেলার জয়েন্ট ডেপুটি কমিশনারের পদমর্যাদার নীচে নন এমন কোনো অফিসার বা অনুরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সেটেলমেন্ট অফিসার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী তৈরী করার সময় আবেদনক্রমে কোনো ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী বা উহার অংশবিশেষ এবং বিবরণীর উপর ভিত্তি করিয়া প্রস্তুতকৃত কোনো খতিয়ান অথবা খতিয়ানের কোনো অংশ পুনঃ পরীক্ষণ করার ঐরূপ নির্দেশ দিতে পারিবেন, কিন্তু ৪১ ধারার অধীনে উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের আদেশ অথবা ৫১ ধারা বা ৫২ ধারার (৪) উপধারার অধীনে বিশেষ জজের আদেশ ইহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না ।

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে এই বিষয়ে উপস্থিত হইবার ও শুনানীর জন্য ১৫ দিনের কম নয় সময়ের নোটিশ প্রদান না করিয়া ঐরুপ নির্দেশ জারি করা যাইবে না ।

☆ ধারা-৫০ (রাজস্ব অফিসার কর্তৃক ভুল সংশোধন)

৫৮ ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অনুসারে রাজস্ব অফিসার যে কোনো সময় আবেদনক্রমে অথবা স্বেচ্ছায় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীর সহিত সম্পর্কযুক্ত এলাকার নিমিত্ত ৪র্থ অধ্যায়ের অধীনে প্রস্তুতকৃত পুনঃপরীক্ষিত এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত খতিয়ানে অথবা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে যে কোনো লিখনি যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত লিখনি প্রকৃত ভুলের প্রজার স্বার্থ উত্তরাধিকারের উপর বর্তানোর ফলে অথবা হস্তান্তরের কারণে উক্ত লিখনি শুদ্ধকরণ প্রয়োজন তবে সংশোধন করিতে পারিবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, ঐরুপ লিখনির বিরুদ্ধে যদি ৫১ অথবা ৫৩-ধারার অধীন কোনো আপিল করা হইয়া থাকে বা সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানির সুযোগ দিবার জন্য হাজির হইবার যথাযথ নোটিশ না দিয়া ঐরূপ শুদ্ধাকরণ করা যাইবে না ।

☆ ধারা-৫১ (বিশেষ জজের নিকট আপিল)

উপধারা-(১) কোনো ব্যক্তি ৪১ ধারার অধীন উধ্বর্তন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের অথবা ৪৯ ধারার অধীন কমিশনার অথবা অপর অফিসারের আদেশ দ্বারা ক্ষুদ্ধ হইলে সে ৪৮ (৪) ধারার অধীন নিযুক্ত বিশেষ জজের কাছে ঐরূপ আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী ৪২ ধারার অধীন প্রকাশিত হওয়ার ৬০ দিনের ভিতর বা যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে উহা প্রদানের ৬০ দিনের মধ্যে যাহাই পরে ঘটে, আপিল করিতে পারিবে ।

উপধারা-(২) যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিবার স্বত্ব সম্বেন্ধ অথবা ক্ষতিপূরণের অংশবিশেষের বন্টন সম্বন্ধে উদ্ভুত বিবাদের ব্যাপারটি রাজস্ব অফিসার ৬০ ধারার অধীন বিশেষ জজের কাছে প্রেরণ করেন সেইক্ষেত্রে উক্ত বিশেষ জজ ঐ বিবাদের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং তাহার সিদ্ধান্ত ৫২ ধারার শর্তসাপেক্ষে চূড়ান্ত হইবে ।

☆ ধারা-৫২ (বিশেষ জজ কর্তৃক হাইকোর্টে মামলার বিবরণী প্রেরণ)

উপধারা-(১) বিশেষ জজের দ্বারা সংক্ষুদ্ধ কোনো পক্ষ ঐ রূপ আদেশ প্রদানের ৬০ দিনের ভিতর নির্ধারিত ফরমে তদসহ

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌍:-http://tanbircox.blogspot.com

৫০ টাকা ফিস প্রদান করিয়া, যেক্ষেত্রে দরখাস্তটি, সরকার ছাড়া অন্য কেহ করে, দরখাস্তের মাধ্যমে বিশেষ জজকে ঐরূপ আদেশ হইতে উদ্ভুত কোনো আইনের প্রশ্ন হাইকোর্টে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানাইতে পারিবেন ও উক্ত দরখাস্ত প্রাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে বিশেষ জজ উক্ত মোকদ্দমার বিবরণ প্রস্তুত করিয়া ইহা হাইকোর্টে প্রেরণ করিবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, (২) উপধারার অধীনে যদি বিশেষ জজ সরকার ছাড়া অন্য কোনো পক্ষ কতৃর্ক দরখাস্ত মোকদ্দমার বিবরণ দিতে অস্বীকার করেন তবে ঐরূপ পক্ষ মোকদ্দমার বিবরণ প্রদানের অস্বীকৃতির নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে তাহার দরখাস্ত প্রত্যাহার করিয়া নিতে পারিবে এবং যদি সে এইরূপ করে তবে তাহার প্রদত্ত ফেরত দেওয়া হইবে ।

উপধারা-(২) উপধারার-১ এর অধীন দরখাস্ত দাখিলের পর যদি কোনো আইনের প্রশ্ন উদ্ভুত হয় নাই এই হেতুতে উক্ত বিশেষ মামলার বিবরণ প্রদান করিতে অস্বীকার করেন, তবে দরখাস্তকারী পক্ষ প্রত্যাখ্যানের নোটিশের ৬০ দিনের ভিতর হাইকোর্টে আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং যদি হাইকোর্ট বিশেষ জজের সিদ্ধান্তের শুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট না হন তবে মামলার বিবরণ প্রস্তুত করিবার ও উহা হাইকোর্ট পাঠাইবার জন্য বিশেষ জজকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন । বিশেষ জজ ঐরূপ নোটিশ প্রাপ্তির পর যথাযথভাবে মোকদ্দমার বিবরণী তৈরী করিয়া উহা হাইকোর্টে প্রেরণ করিবেন ।

উপধারা-(৩) এই ধারার অধীনে প্রেরিত মোকদ্দমার বিবরণ উদ্ভুত প্রশ্ন নির্ধারণ করিবার জন্য যথেষ্ট এই মর্মে যদি হাইকোর্ট সন্তুষ্ট না হন তবে এই উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট নির্দেশিত বিষয় অন্তর্ভূক্ত অথবা পরিবর্তন করিবার জন্য পুনরায় উক্ত মোকদ্দমা নির্দেশিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত অথবা পরিবর্তন করিবার জন্য পুনরায় উক্ত মোকদ্দমা বিশেষ জজের কাছে ফেরত পাঠাইতে পারিবেন ।

উপধারা-(৪) উক্ত মোকদ্দমার শুনানীর পর হাইকোর্ট উদ্ভুত আইনের প্রশ্নসমূহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং যে সকল হেতুর উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে উহা বর্ণনা করিয়া ইহার রায় প্রদান করিবেন এবং যে সকল হেতুর উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে উহা বর্ণনা করিয়া ইহার রায় প্রদান করিবেন ও কোর্টের সীলমোহরকৃত এবং সীলমোহরকৃত এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক স্বাক্ষরিত উক্ত রায়ের একটি কপি বিশেষ জজের কাছে প্রেরণ করিবেন যিনি উক্ত রায়ের সহিত মিল রাখিয়া এইরূপ আদেশ দিবেন যাহা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নিমিত্তে প্রয়োজন হয় ।

উপধারা-(৫) যেক্ষেত্রে হাইকোর্টে কোনো রেফারেন্স করা হয় সেইক্ষেত্রে খরচ আদালতের বিবেচনাধীন অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

☆ ধারা-৫৩ (বিশেষ জজের নিকট আপিল)

কোনো ভূমির খাজনা নির্ধারণ অথবা দখলেরা স্বত্বলিপি তৈরির বেলায় আপিলের প্রেক্ষিতে ১৯ (২) ধারার অধীন রাজস্ব অফিসারের প্রদত্ত আদেশ দ্বারা বা ভূমির খাজনা নির্ধারণ অথবা দখলের খতিয়ান সম্বন্ধীয় ৩১ (২) ধারার অধীন খতিয়ানের কোনো লিখনি দ্বারা বা ৪৬ক ধারার (২) উপধারার অধীন খতিয়ানের কোনো লিখনি দ্বারা বা ৪৬ক ধারার (২) উপধারার অধীন কোনো ভূমির ন্যায্য ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণের নিমিত্তে আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ ব্যক্তি ঐরূপ আদেশ বা লিখনির বিরুদ্ধে আপিলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী ৪২ ধারা অনুযায়ী প্রকাশের তারিখ হইতে ৩ মাসের ভিতর ৪৮ (৪) ধারার অধীন নিযুক্ত বিশেষ জজের কাছে আপিল দায়ের করিতে পারিবে । ৫২ ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছু থাকুক না কেন, উক্ত আপিলে বিশেষ জজের রায় চূড়ান্ত হইবে ।

☆ ধারা-৫৪ (ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী শুদ্ধকরণ)

৪৯ ধারার অধীন কমিশনার অথবা অন্য অফিসার প্রদত্ত নির্দেশ বা ৫১, ৫৩ অথবা ৫২ ধারার (২) উপধারার অধীন বিশেষ জজ প্রদত্ত আদেশ বা কোনো ভূমির মালিকানা অথবা দখল ঘোষণা করিয়া কোনো মামলা, আপিল অথবা কার্যক্রমে কোনো দেওয়ানী আদালতের অথবা হাইকোর্টের চূড়ান্ত আদেশ অথবা ডিক্রী কার্যকর করিবার নিমিত্তে যেমন প্রয়োজন হইবে

রাজস্ব অফিসার স্বত্বলিপির অথবা ক্ষতিপূরণ বিবরণী সেইরূপ পরিবর্তন করিবেন ।

☆ ধারা-৫৫ (বিশেষ জজের কাছে আপিল ও বিশেষ জজ কর্তৃক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধির প্রয়োগ)

৫১ (১) ধারার অধীনে বিশেষ জজের কাছে দায়েরকৃত আপিলের ক্ষেত্রে বা ৫১ (২) ধারার অধীন বিশেষ জজের কাছে দায়েরকৃত আপিলের ক্ষেত্রে বা ৫১ (২) ধারার অধীন ততকর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী যতটুকু সম্ভব প্রযোজ্য হইবে ।

☆ ধারা-৫৬ (কতিপয় বিচার্য বিষয় উত্থাপনে বাধা)

অত্র আইনের অন্যত্র যাহা কিছু থাকুক না কেন, কোনো দেওয়ানী আদালতে অথবা হাইকোর্টে ভূমি সম্পর্কে মামলা, আপিল অথবা কার্যক্রমের কোনো পক্ষ ১৯, ৪০, ৪৯, ৫১, ৫৩ অথবা ৬০ ধারার অধীন কোনো রাজস্ব অফিসার, রাজস্ব কর্তৃপক্ষ, বিশেষ জজ অথবা কমিশনার অথবা অপর কোনো অফিসারের কাছে উক্ত ভূমি সম্পর্কিত কোনো ইস্যু যাহা ঐরূপ মামলা, আপিল অথবা কার্যক্রমে মূলত বিচার্য বিষয় উত্থাপন করিতে পারিবে না ।

☆ ধারা-৫৭ (ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদানযোগ্য অর্থের সীমা ও পরিমাণ)

উপধারা (১) এই আইনের অন্যত্র বা ৫৪ ধারার অধীন চূড়ান্তভাবে সংশোধিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে যাহা কিছু বলা থাকুক না কেন, কোনো খাজনাগ্রহীতা তাহার বাংলাদেশ অধিকৃত সকল এস্টেট, রায়তীস্বত্ব, জোত ও প্রজাস্বত্বে নিহিত সকল খাজনা গ্রহণের স্বার্থ হইতে আগত মোট প্রকৃত আয়ের উপর ৩৭ ধারা অনুযায়ী প্রযোজ্য হারে গণনাকৃত খাজনা গ্রহণের স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের অধিকারী হইবে না ।

উপধারা-(২) যখন কোনো খাজনাগ্রহীতা বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত খাজনা গ্রহণের স্বার্থ অধিকারে রাখে, তখন রাজস্ব কর্মকর্তা কোনো এলাকায় অবস্থিত খাজনা গ্রহণের স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য ৫৪ ধারাআ অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে সংশোধিত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অনুযায়ী প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণ ৫৮ ধারা অনুযায়ী পূর্বে ঐ খাজনা গ্রহীতাকে এলাকা বা এলাকাসমূহে অবস্থিত খাজনা গ্রহণের স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে (১) উপধারা অনুযায়ী অনুমোদিত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হইয়াছে কিনা তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিবেন, এবং যদি দেখা যায় অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য বিবরণী অনুযায়ী প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে ঐ অতিরিক্ত অর্থ কাটিয়া রাখা হইয়াছে ।

তবে শর্ত থাকে যে, ঐ খাজনাগ্রহীতাকে এই ব্যাপারে উপস্থিত হওয়ার জন্য ও শুনানীর জন্য যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদান না করিয়া ঐ অর্থ কাটিয়া রাখা যাইবে না ।

আরো শর্ত থাকে যে, ঐ অর্থ কাটিয়া নেওয়ার জন্য প্রদত্ত আদেশের ত্রিশ দিনের মধ্যে ঐ আদেশের বিরুদ্ধে নির্ধারিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করা যাইবে যাহার আদেষ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ।

উপধারা-(৩) যেক্ষেত্রে খাজনা গ্রহণের স্বার্থ অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারন বিবরণী অনুযায়ী প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে (২) উপধারার অধীন কোনো অর্থ কাটিয়া রাখার পর যাহা অতিরিক্ত অর্থ থাকে তাহা ৫৮ ধারার উদ্দেশ্যে ঐ বিবরণীর শর্তসমূহ মোতাবেক ঐ স্বার্থসমূহের জন্য খাজনা প্রাপককে দেয় ক্ষতিপূরণ হিসাবে ধরিয়া লওয়া হইবে

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

ধারা ৫৮ ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি

যেক্ষেত্রে ৫১ ধারা অথবা ৫৩ ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে কোনো এন্ট্রি বা লিখনি বাদ সম্পর্কে আপিল দায়ের করার সময় অতিবাহিত হয় এবং যেক্ষেত্রে ৫১ ধারার অধীন ঐ আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে ঐ আপিলের সংগে সম্পর্কযুক্ত বিশেষ জজ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ সম্পর্কে ৫২ ধারার অধীন হাইকোর্টে রেফারেন্স করার সময় অতিবাহিত হয় এবং আপিল সম্পর্কে ৫২ ধারার অধীন সকল রেফারেন্সের নিষ্পত্তি সম্পন্ন হয় এবং ঐ রেফারেন্স হইতে উদ্ভূত ঐ ধারার (৪) উপধারার অধীন সকল আদেশ প্রদান করা হইয়াছে এবং যেক্ষেত্রে ৫৩ ধারায় দায়েরকৃত আপিলের নিষ্পত্তি সম্পন্ন হয় সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার স্বত্বাধিকারী, মধ্যস্বত্বের অধিকারীগণ বা অন্যান্য খাজনা প্রাপকগণকে ও চাষী রায়তগণ, অধীন রায়তগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে শুরু করিবেন, যাদ্ধারা ৫৪ ধারা মোতাবেক চূড়ান্তভাবে সংশোধিতকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীতে ঐ বিবরণীর শর্ত মোতাবেক দোষ ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে কালেক্টরের আদেশে ৩ ধারার (৪) নং উপধারার খ,গ, ঘ, ঘঘ অনুচ্ছেদ অথবা ৪৪ ধারার ৫, ৬, ৬ক বা ৭অনুচেছদ মোতাবেক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ কাটিয়া রাখার পরও ৪৪ ধারার ৮ অনুচ্ছেদ অথবা ৪৬ঙ ধারার ২ অনুচ্ছেদ বা ৭৬খ ধারার অধীন নির্ধারিত অর্থ কাটিয়া রাখার পরও ১০ম অধ্যায় অনুসারে নির্ধারিত অর্থ আদায় করার পর খাজনা প্রাপক যদি এই আইনের ১০ম অধ্যায় অনুসারে তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া লইবার জন্য আবেদন করে, তবে ক্ষতিপূরণ বিবরণী মোতাবেক তাহাকে দেয় ক্ষতিপূরণের অর্থের শুধুমাত্র অর্ধেক অর্থ হইতে ৩ ধারার (৪) উপধারার খ, গ, ঘ বা ঘঘ অনুচ্ছেদ অথবা ৪৪ ধারার ৫, ৬, ৬ক, ৭ বা ৮ অনুচ্ছেদ অথবা ৪৬ঙ ধারার অনুচ্ছেদ অথবা ৭৬ক ধারার অধীন কর্তনযোগ্য অর্থ বাদ দিয়া প্রদান করা হইবে এবং ঐ আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাকী অর্ধেক অর্থ প্রদান স্থগিত থাকিবে এবং ঐ ধারা মোতাবেক যে সকল ঋণ ঐ ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে আদায়যোগ্য হইবে তাহা ৭১ (৭) ধারার বিধানাবলী অনুযায়ী আদায় না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখিতে হইবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, পাকা বাসভবনসহ ভূমির জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে দেয় ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে দেয় ক্ষতিপূরণ সরকার ঐ ভূমির ও পাকা বাসভবনের খাস দখল না লওয়া পর্যন্ত প্রদান করা হইবে না ।

উপধারা-(২) দেয় ক্ষতিপূরণের অর্থ নগদ অর্থ দ্বারা বা বণ্ডসমূহ দ্বারা বা আংশিক নগদ ও আংশিক বণ্ডসমূহ দ্বারা প্রদান করা হইবে। বণ্ডগুলি হস্তান্তর অযোগ্য দলিল হইবে ও উহাতে বর্ণিত ব্যক্তি বা স্বার্থের উত্তরাধীকে ৪০ কিস্তির বেশি নহে এইরূপ বার্ষিক কিস্তিতে প্রদান করা হইবে এবং উহা প্রদান করার তারিখ হইতে বার্ষিক তিন টাকা হারে সুদ প্রদান করা হইবে ।

উপধারা-(৩) যদি কোনো এষ্টেট, মধ্যস্বত্ব বা জোত বা উহার অংশ অথবা কোনো ভূমি সম্পর্কিত ঐ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার অধিকারী ব্যক্তির ঐ এষ্টেট, মধ্যস্বত্ব, জোত বা তাহার অংশ অথবা কোনো ভূমি হস্তান্তর করার ক্ষমতা না থাকিত বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণের মালিকানা অথবা উহার বন্টন সম্পর্কিত কোনো বিবাদ দেখা দেয় তবে রাজস্ব অফিসার ক্ষতিপূরণের অর্থ বা বণ্ডসমূহ যাহার মাধ্যমে উহা প্রদান করা হয়, জেলার কালেক্টরের নিকট জমা রাখিবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, এখানে বর্ণিত কোন কিছুই এই ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণের সমস্ত বা অংশ বিশেষের অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তির বৈধভাবে অধিকারীর নিকট ঐ অর্থ প্রদানের দায়িত্ব ক্ষুন্ন হইবে না।

উপধারা-(৪) (২) ও (৩) উপধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ৩৭ ধারার ৩ দফা অথবা ৩৯ ধারার (১ক) উপধারায় উল্লেখিত বার্ষিক বৃত্তি, ওয়াকফ অথবা আল-আল-আওলাদ-এর ক্ষেত্রে ওয়াকফ্ কমিশনারের নিকট ও অন্য কোনো ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ট্রাষ্টির নিকট প্রদান করিতে হইবে ।

উপধারা-(৫) যদি (১) উপধারার অধীনে অনুমোদিত অর্থ অপেক্ষা অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় বা যদি আইনগতভাবে অধিকারী নয় ঐরূপ কোনো ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করে তবে কালেক্টর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে ঐ অর্থ ফেরত প্রদানের নির্দেশ দিবেন । যদি ঐ ব্যক্তি ফেরত্ দিতে ব্যর্থ হয়, তবে ঐ অর্থ সরকারী দাবী বলিয়া

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

গণ্য হইবে ও উহা সরকারী দাবী হিসাবে ১৯১৩ সালের সরকারী দাবী আদায় আইনের ১ নং তফিসলের ৪ (১) অনুচ্ছেদ ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করা হইবে । তবে শর্ত থাকে যে, এখানে বর্ণিত কোনো কিছুই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অপরাধজনক দায়িত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না ।

ধারা ৫৯। হস্তান্তর করার অযোগ্য ব্যক্তির অধিকারে এস্টেটসমূহ রায়তীস্বত্বসমূহ, জোতসমূহ বা ভূমিসমূহ সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণের অর্থ তকবা বণ্ড জমা ।

উপধারা-(১) যদি ৫৮ (৩) ধারার অধীন বণ্ড অথবা নগদে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলার কালেক্টরের নিকট জমা দেওয়া হয় ও কালেক্টরের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের সংগে সম্পর্কযুক্ত এস্টেট মধ্যস্বত জোত অথবা উহার অংশবিশেষ অথবা কোনো ভূমি এমন ব্যক্তি কর্তৃক অধিকৃত হয় যাহার উহা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা ছিল না তাহা হইলে কালেক্টর যেক্ষেত্রে নগদ অর্থ জমা দেওয়া হয়, যেরুপ যথাযথ মনে করিবেন ঐরূপ সরকারী বা অন্য কোনো অনুমোদিত ঋণপত্র ক্রয় করিয়া উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করার আদেশ প্রদান করিবেন ও বণ্ড সমূহের সুদ অথবা ঐ বিনিয়োগকৃত অর্থের সুদ বিনিয়োগ হইতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ঐ ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গকে প্রদান করার নির্দেশ দিবেন যে বা যাহারা আপাতত ঐ এষ্টেট, রায়তীস্বত্ব, জোত বা উহার অংশ অথবা অন্যান্য ভূমিতে নিহিত স্বার্থ, যেখানে যাহা প্রযোজ্য হয়, যদি ঐ স্বার্থ ৩ ধারা অথবা ৪৪ ধারার অধীন সরকারের উপর না বর্তাইয়া থাকে ইহার অধিকারী হইয়াছেন এবং ঐ বণ্ড বা ঋণপত্র জমাকৃত অবস্থায় থাকিবে যতদিন পর্যন্ত না-

(ক) ঐগুলি চূড়ান্ডভাবে অধিকারী ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণের নিকট হস্হান্তর করা হয়; বা

(খ) ঐগুলি প্রদানযোগ্য হয় ।

উপধারা-(২) যদি ঐ বণ্ডসমূহ বা জামানতগুলি প্রদানযোগ্য হয় এবং হওয়ার কালে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ চূড়ান্তভাবে ঐগুলির অধিকারী না হয় তবে কালেক্টর ঐ বণ্ডসমূহ বা ঋণপত্রগুলির বিক্রয়লবদ্ধ অর্থ যেইরূপ যথাযথ মনে করিবেন এইরূপ সরকারী অথবা অন্য কোনো অনুমোদিত ঋণপত্র ক্রয় করিয়া ঐ অর্থ বিনিয়োগ করার আদেশ প্রদান করিবেন এবং (১) উপধারার বিধানসমূহ ঐরূপ বিনিয়োগ ও বিনিয়োগের এবং বিনিয়োগ হইতে বিক্রয়লব্ধ অর্থের বেলায় প্রযোজ্য হইবে যেভাবে ঐগুলি ৫৮ (৩) ধারার অধীন কালেক্টরের নিকট জমাকৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ (১) উপধারা অধীন বিনিয়োগ, ঐ বিনিনয়োগের সুদ এবং বিনিয়োগ হইতে বিক্রয়লব্ধ অর্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইব ।

উপধারা-(৩) এই ধারা মোতাবেক প্রযোজ্য সকল অর্থ, বণ্ড ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জেলার কালেক্টর নিম্নলিখিত বিষয়সহ সকল ন্যায়সংগত চার্জ এবং আনুসঙ্গিক খরচ সরকার কর্তৃক প্রদান করার জন্য আদেশ প্রদান করিবেন, যথা :

(ক) উপরোল্লিখিত ঐ বিনিয়োগসমূহের ব্যয়; (খ) যাহার উপর ভিত্তি করিয়া সাময়িক কালের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা হইয়াছে ঋণপত্রের সুদ বা ঋণপত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা বণ্ড সমূহ বা অন্যান্য সেই ঋণপত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী দাবীদারগণের মধ্য সংঘটিত মামলা ছাড়া অন্যান্য কার্যক্রমের অর্থ প্রদানের আদেশের জন্য ব্যয় ।

উপধারা-(৪) যেক্ষেত্রে কোনো বার্ষিক বৃত্তি ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৫৮ ধারার (৪) উপধারায় ওয়াকফ্ কফিশনারের নিকট প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে তিনি ঐ অর্থ ক্ষতিপূরণের সংগে সম্পর্কযুক্ত ঐ ওয়াকফ্ সম্পত্তি দখলের অধিকারী মুতওয়াল্লী অথবা কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট প্রদান করিবেন, এবং যেক্ষেত্রে কোনো বার্ষিক বৃত্তি ক্ষতিপূরণ হিসাবে ঐ উপধারা মোতাবেক এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোনো ট্রাষ্টি- এর নিকট প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে ঐ ক্ষতিপূরণের সংগে সম্পর্কযুক্ত ঐ সময় ট্রাষ্ট সম্পত্তি দখলের অধিকারী সেবায়েত অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট প্রদান করিবেন, এবং এই উপধারা মোতাবেক প্রত্যেকটি বৃত্তি প্রদানের সকল খরচ সরকার কর্তৃক বহন করা হইবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, ওয়াকফ কমিশনার অথবা অন্য ট্রাষ্টি ঐ বৃত্তির সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ অর্থ প্রদান স্থগিত রাখিতে পারিবেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট না হয় যে, ৫৮ ধারার (৪) উপধারা মোতাবেক পূর্ববর্তী বতসরের প্রদত্ত বার্ষিক বৃত্তির

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

অর্থ যে উদ্দেশ্য প্রদান করা হইয়াছিল তাহা খরচ করা হইয়াছে ।

ধারা ৬০ (স্বত্ব অথবা ভাগ বাটোয়ারা প্রশ্নে বিরোধ)

যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী মোতাবেক প্রদেয় ক্ষতিপূরণ কোনো ব্যক্তির গ্রহণ করিবার স্বত্ব নিয়া বা ঐরূপ ক্ষতিপূরণ অথবা উহার অংশ বিশেষের বন্টন নিয়া কোনো বিরোধ দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার ৪৮ (৪) ধারার অধীন নিযুক্ত বিশেষ জজের কাছে বিবাদ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি প্রেরণ করিবেন ।

ধারা ৬০ক (কতিপয় ধারা ভবিষ্যৰ অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য)

১৯৫৬ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখে অথবা উহার পরে খাজনা গ্রহণের স্বার্থে অধিগ্রহণের বেলায় ৩ (৪) ধারার (গ) অনুচ্ছেদ, ৪৪ ধারার (৭) অনুচ্ছেদ এবং হইতে ৬৮ ধারার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না ।

ধারা ৬১ (বকেয়ার সংজ্ঞা)

৩ ধারার (৪) উপধারার (গ) অনুচ্ছেদ বা ৪৪ ধারার ৭ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বকেয়াসমূহ বলিতে উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত তারিখে বা দিনে ক্ষেত্র বিশেষ যাহাই হউক, যে বকেয়ার বিষয়ে মোকদ্দমা বিচারাধীন আছে সেই বকেয়া অন্তর্ভুক্ত বা উল্লেখিত তারিখের পূর্বে খাজনা বা অর্থের জন্য যে সকল ডিক্রি পাওয়া গিয়াছে কিন্তু উহা বাতিল বা তামাদি বারিত হয় নাই, সেই সকল ডিক্রির দরুন অনুমোদিত খরচ উক্ত বকেয়ার অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

ধারা ৬২ (বকেয়া পরিশোধ এবং আদায়)

উপধারা-(১) এই আইনের ৩ ধারার (৪) উপধারার (গ) অনুচ্ছেদ বা ৪৪ ধারার (৭) দফায় সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে এইরূপ বকেয়া খাজনা, সকল কর ও সুদ সরকারকে প্রদান করিতে হইবে, অপর কাহাকেও নহে, এবং এই উপধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো খাজনা প্রদান করা হইলে উহা বৈধ হইবে না ।

উপধারা-(২) ৬৩, ৬৪ এবং ৬৫ ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে এইরূপ সকল বকেয়া খাজনা এবং কর ও সুদ এবং ৩৪ ধারার (খ) দফায় বা ৪৪ ধারার (৫) নং দফায় উল্লেখিত সমস্ত বকেয়া রাজস্ব, কর ও সুদ আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতির হানিকর কিছু না করিয়া রাজস্ব অফিসার কর্তৃক ১৯১৩ সালের সরকারী দাবি আদায় আইনের বিধানাবলী মোতাবেক আদায়যোগ্য হইবে ।

ধারা ৬৩ (বিচারাধীন মোকদ্দমা এবং কার্যক্রম সম্পর্কিত বিধান)

যদি ৩ (৪) ধারার (গ) দফায় বা ৪৪ ধারার (৭) দফা অনুসারে সরকারের উপর বর্তাইয়াছে এইরূপ কোনো বকেয়া আদায়ের জন্য কোনো খাজনা প্রাপক বা খাজনা প্রাপকগণ কোনো মামলা বা এইরূপ কোনো বকেয়া আদায়ের নিমিত্তে কোনো ডিক্রি জারীর কার্যক্রম উক্ত তারিখে বা দিনে, যেখানে যেমন প্রযোজ্য হয়, আদালতে রুজু থাকে তাহা হইলে খাজনা প্রাপক যদি একক ভূস্বামী হন বা এরূপ সকল অংশীদার খাজনা প্রাপকগণ যদি একটি পূর্ণ সহ-শরীক জমিদারিত্ব সৃষ্টি করে; তবে ঐরূপ মামলা অথবা কার্যক্রম আর অধিক অগ্রসর করা যাইবে না এবং উহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে । ১৯৯৩ সালের সরকারী দাবি আদায় আইনের অধীনে দায়েরকৃত কোন সার্টিফিকেটের মত এইরূপ কোনো ডিক্রি জারী করা যাইতে পারে ।

ধারা ৬৪ (সরকারের অধীনে প্রজাগণ কর্তৃক দখলকৃত ভূমির বকেয়া খাজনা আদায়)

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌍:-http://tanbircox.blogspot.com

উপধারা-(১) যে বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য এই অধ্যায়ের বিধানসমূহ প্রযোজ্য সেই বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য কোনো সার্টিফিকেট বা ডিক্রিভুক্ত বকেয়া এইরূপ কোনো প্রজার কোনো জোত বা ভূমি সম্পর্কিত, উক্ত সার্টিফিকেট দেনাদার বা সাব্যস্ত খাতককে গ্রেপ্তার ও দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখা বা এইরূপ বকেয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত নয় এমন অবস্থান বা স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা, বকেয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত (জোত বা ভূমি) ব্যতীত, বাস্তবায়ন করা চলিবে না ।

উপধারা-(২) যদি এইরূপ বকেয়ার সহিত সম্পর্কযুক্ত জোত বা ভূমি ঐরূপ সার্টিফিকেট বা ডিক্রি জারির পূর্বে অন্য কোনো ডিক্রি বা সার্টিফিকেটমূলে বিক্রি করা হয় । তবে আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনের ভিন্নরূপ কোনো কিছু থাকা সত্ত্বেও ঐরূপ বকেয়ার জন্য উক্ত জোত বা ভূমির উপর চার্জ সৃষ্টি হইবে ।

ধার ৬৫ (সরকারের অধীন প্রজা কর্তৃক অধিকৃত জমি বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয়)

যেক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের কোনো সার্টিফিকেট দেনাদার অথবা ডিক্রি সরকারের অধীনস্থ প্রজা হিসাবে সার্টিফিকেট অথবা সাব্যস্ত খাতক কর্তৃক অধিকৃত কোনো ভূমি ক্রোক এবং বিক্রীর মাধ্যমে কার্যকর করা হয় সেক্ষেত্রে ঐরূপ বিক্রয়, (যেই এলাকায় ৫ম খণ্ড প্রযোজ্য হয় ঐ এলাকার ক্ষেত্রে), ৯০ ধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে কার্যকর হইবে ।

ধারা ৬৫ (সরকারের অধীনে প্রজা কর্তৃক অধিকৃত জমি বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয়)

যেক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের অধীনে কোনো সার্টিফিকেট দেনাদার অথবা ডিক্রি সরকারেরর অধীনস্থ প্রজা হিসাবে সার্টিফিকেট অথবা সাব্যস্ত খাতক কর্তৃক অধিকৃত কোনো ভূমি ক্রোক এবং বিক্রীর মাধ্যমে কার্যকর করা হয় সেক্ষেত্রে ঐরূপ বিক্রয়, (যেই এলাকায় ৫ম খণ্ড প্রযোজ্য হয় ঐ এলাকার ক্ষেত্রে), ৯০ ধারার বিধানসমূহসাপেক্ষে কার্যকর হইবে ।

ধারা ৬৬ (কিস্তি মঞ্জুর এবং জারী স্থগিত করিবার ক্ষমতা)

এই অধ্যায়ের অধীনে কোনো সার্টিফিকেট অথবা ডিক্রিজারী করিবার জন্য সার্টিফিকেট কর্মকর্তা ঐরূপ সার্টিফেকেট অথবা ডিক্রির অর্থ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক তিন বতসর সময়ের মধ্যে কিস্তিতে সার্টিফিকেট দেনাদার অথবা সাব্যস্ত খাতক কর্তৃক পরিশোধ করার নিমিত্ত আদেশ প্রদানের এবং ঐরূপ সময়ের জন্য সার্টিফিকেট অথবা ডিক্রি কার্যকর করা স্থগিত করিতে ক্ষমতাবান হইবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কিস্তির পরিশোধে ব্যর্থ হইলে ঐ সমস্ত বাকী অর্থের জন্য সার্টিফিকেট বা ডিক্রিজারীতে দেওয়া হইবে ।

ধারা ৬৭ (বিদায়ী খাজনা প্রাপকগণকে অর্থ পরিশোধ)

উপধারা-(১) ধারা ৩ এর (৪) উপধারার (গ) দফা অথবা ৪৪ ধারার (৭) দফার সরকারের উপর বর্তাইয়াছে এমন কোনো বকেয়া খাজনা, সেস এবং সুদ যাহা উক্ত দফাসমূহে বর্ণিত তারিখে বা দিনের, যেখানে যাহা প্রযোজ্য হয়, অব্যবহিত আগে খাজনা প্রাপকগণের পাওনা ছিল উহার জন্য সরকার নির্ধারিত উপায়ে গণনাকৃত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অর্থ, সুদ ব্যতীত, ক্ষতিপূরণ হিসাবে উক্ত তারিখ বা দিন হইতে অনধিক ৪ বতসরের মধ্যে নির্ধারিতভাবে ও নির্ধারিত কিস্তিতে উক্ত বিদায়ী খাজনা প্রাপককে পরিশোধ করিবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, বিদায়ী খাজনা প্রাপককে শুনানীর সুযোগ প্রদানের পর ঐরূপ খাজনা প্রাপকের কাছে সরকারের কোন ঋণ বা পাওনা থাকিলে উক্ত অর্থ প্রদানের পূর্বে সরকার উহা কাটিয়া রাখিতে পারিবেন।

উপধারা-(২) সরকার (১) উপধারার অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে ঐ উপধারার অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

ঐরূপ বকেয়াসমূহ হইতে সরকার কর্তৃক প্রকৃতপক্ষে আদায়কৃত সর্বমোট অর্থের শতকরা ৭০ ভাগের সমপরিমাণ অর্থ নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত নিয়মে বিদায়ী খাজনা প্রাপককে প্রদান করিবেন এবং (১) উপধারার অনুবিধির বিধান এইরূপ অর্থ প্রদানের বেলায়ো প্রযোজ্য হইবে ।

উপধারা-(৩) কালেক্টর (২) উপধারার অধীন প্রদেয় অর্থ এখতিয়ারের অধিকারী মুন্সেফের নিকট নির্ধারিত নিয়মে জমা দিবেন, কালেক্টর কর্তৃক বর্ণিত যে ব্যক্তি অর্থপ্রাপ্ত হইবেন মুন্সেফ অতঃপর উহার বিবরণসমূহ প্রকাশ করিবেন এবংঐ অর্থের বিরুদ্ধে উক্ত ব্যক্তির সহ-শরীকগণ ও উর্ধ্বতন মালিকের, যদি থাকে, নিকট হইতে দাবী আহবান করিবেন এবং ততপর একটি রোয়েদাদ তৈরী করিবেন ততপর যাহাদের বৈধ দাবি আছে বলিয়া তিনি দেখেন তাহাদের মধ্যে বিতরণ করিবেন ।

ধারা ৬৮ (তামাদি মেয়াদ গণনা)

আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, এই অধ্যায় মোতাবেক বকেয়া আদায়ের জন্য তামাদির মেয়াদ গণনার বেলায়, ৩ (৪) ধারার (গ) দফা অথবা ৪৪ ধারার (৭) নং দফার অধীনে সরকারের উপর বর্তানো বকেয়া পাওনাসমূহ উক্ত দফার অধীন বকেয়া পাওনাসমূহ বর্তানোর তারিখে অথবা দিনে বা তারিখ বা দিন হইতে, যেখানে যেমন প্রযোজ্য হয়, ১০ বতসর সময় এবং যেক্ষেত্রে ৬৩ ধারায় বর্ণিত ঐ বকেয়াসমূহ আদায়ের নিমিত্ত দায়েরকৃত কোনো মোকদ্দমা অথবা কার্যক্রম কোনো আদালত স্থগিত থাকে সেক্ষেত্রে উক্ত মোকদ্দমা বা কার্যক্রম স্থগিত থাকাকালীন সময় বাদ দেওয়া হইবে ।

ধারা ৬৮ক (এই অধ্যায়ের প্রয়োগ)

এই অধ্যায়ের বিধানাবলী ১৯৫৬ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব সংশোধনী অধ্যাদেশ বলবত হওয়ার তারিখে অথবা তারিখের পরে খাজনা প্রাপকের অধিগ্রহণের বেলায় প্রযোজ্য হইবে ।

ধারা ৬৮খ (সার্টিফিকেট কর্মকর্তার নিকট বিচারাধীন মোকদ্দমা সম্পর্কে অস্থায়ী বিধানাবলী)

উপধারা-(১) বকেয়া খাজনা আদায়ের সকল রিকুইজিশন ও নবম -ক অধ্যায়ের বিধানাবলীর অধীন সার্টিফিকেট কর্মকর্তা কর্তৃক বকেয়া খাজনা আদায়ের নিমিত্ত ডিক্রি জারী করিবার আবেদন যাহা ১৯৫৭ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (২য় সংশোধনী) অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখে সার্টিফিকেট কর্মকর্তার নিকট রুজু রহিয়াছে উহা উক্ত বলবত হওয়ার তারিখের সাথে সাথে রিকুইজিশন অথবা আবেদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বকেয়া খাজনা আদায়ের মামলা শুনানীর এখতিয়ারসম্পন্ন দেওয়ানী আদালতে স্থানান্তরিত হইবে ।

উপধারা-(২) উক্তরূপ স্থানান্তরিত হওয়ার প্রেক্ষিতে উক্ত রিকুইজিশন অথবা আবেদনকে ১৯০৮ সালের কার্যবিধির অর্থে আরজী অথবা ডিক্রি কার্যকর করিবার নিমিত্ত আবেদন হিসাবে গণ্য হইবে ও মোকদ্দমা অথবা আবেদন বকেয়া আদায় অথবা ডিক্রি কার্যকর করিবার নিমিত্ত আপাতত বলবত বিধানসমূহ মোতাবেক পরিচালিত হইবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, যে আদালতে উক্ত রিকুইজিশন অথবা আবেদন স্থানান্তরিত হইয়াছে সেই আদালত উক্ত মামলা অথবা আবেদনের কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে উক্ত রিকুইজিশন অথবা আবেদনের নিমিত্ত সার্টিফিকেট কর্মকর্তার কাছে প্রদত্ত কোর্ট ফি ও উক্ত আদালতে উক্ত আরজী অথবা আবেদনের জন্য প্রদানযোগ্য কোর্ট ফির মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে সেই পরিমান অর্থ আদায় করিবেন ।

ধারা ৬৮গ (খাজনা প্রাপকের নিকট বকেয়া খাজনা, সেস এবং কর আদায় ও ঐ বকেয়ার নিমিত্ত ডিক্রি)

সুদসহ সমস্ত বকেয়া খাজনা এবং সেস যাহা খাজনা প্রাপকের স্বার্থ এই আইনের অধীন অধিগ্রহণের তারিখ তাহার পাওনা

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

ছিল এবং যাহা তামাদি হয় নাই এবং উক্ত অধিগ্রহণের আগে বা পরে এইরূপ বকেয়া আদায়ের নিমিত্ত ডিক্রি সম্পর্কীয় সমস্ত পাওনাদি, তাহা খাজনার ডিক্রি হউক অথবা অর্থ ডিক্রি হউক, এবং উহা অধিগ্রহণের আগে বা পরে যখনই পাওনা হউক না কেন এবং যাহা জারী দেওয়া তামাদি আইনে বারিত হয় নাই তাহা আপোস অথবা দেওয়ানী আদালতের মাধ্যমে দেনাদারের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে ।

ধারা ৬৮-ঘ (কতিপয় শর্তসাপেক্ষে সরকারের মাধ্যমে বকেয়াসমূহ আদায়ের জন্য মতামত)

উপধারা-(১) কোনো খাজনাপ্রাপক কালেক্টরের কাছে আবেদনক্রমে তামাদি হইয়া যায় নাই বকেয়া পাওনা এবং উহার সুদ, প্রকৃত আদায়কৃত অর্থের অর্ধাংশ সরকারকে প্রদান করিয়া সরকারের মাধ্যমে আদায়ের জন্য মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন ।

উপধারা-(২) লিখিত কারণসমূহ রেকর্ড করিয়া কালেক্টর উক্ত দরখাস্ত প্রত্যাখান করিতে পারিবেন ।

উপধারা-(৩) কালেক্টর যদি দরখাস্ত মঞ্জুর করেন তবে উক্ত বকেয়া পাওয়া এবং সুদ যেন সরকারী পাওনা এইরূপভাবে অথবা সরকার যেন খাজনা প্রাপক এইরূপ অপর কোনো পদ্ধতিতে ঐ বকেয়া আদায় করার জন্য সরকার অধিকারী হইবে ।

উপধারা-(৪) কালেক্টর সময় সময় নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী উপরে বর্ণিত বকেয়া পাওনা এবং সুদের প্রকৃত আদায়ের হিসাব খাজনা প্রাপকের কাছে পাঠাইবেন ও উক্ত আদায়কৃত অর্থের অর্ধাংশ খাজনা প্রাপককে প্রদান করিবেন এবং অবশিষ্ট অর্থকে সরকারের জন্য রাখিবেন এবং উক্ত হিসাব চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ও এই ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না ।

উপধারা-(৫) উক্ত বকেয়া এবং উহার সুদের সম্পূর্ণ অথবা কোনো অংশ বিশেষ আদায় করিতে ব্যর্থ হইলে সরকার দায়ী হইবে না ।

ধারা ৬৮-ঙ (তামাদি মেয়াদ গণনা)

আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন ? এইরূপ কোনো বকেয়া আদায়ের নিমিত্ত বা এইরূপ বকেয়া সম্বন্ধীয় কোনো ডিক্রী জারী করার জন্য তামাদি মেয়াদ গণনার বেলায় উক্ত এলাকার সহিত সম্পর্কযুক্ত খাজনা প্রাপকের স্বার্থ এই আইনের অধীন অধিগ্রহণের তারিখ অথবা তারিখ হইতে ৪৮ মাস বাদ দেওয়া হইবে ।

ধারা ৬৯ (খাজনা প্রাপকদের ঋণ আদায়ের জন্য কতিপয় ডিক্রি এবং আদেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা)

উপধারা-(১) এই আইন বলবত হওয়ার পর কোনো দেওয়ানী আদালত ৭০ ধারার অধীন হ্রাস পাওয়ার যোগ্য কোনো ঋণ আদায়ের জন্য কোনো খাজনা প্রাপকের কোনো সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোনো মামলা গ্রহণ অথবা কোনো ডিক্রী বা আদেশ কার্যকর করিবেন না, যে পর্যন্ত না উক্তরূপ খাজনা প্রাপকের যে সমস্ত স্বার্থ সরকার কর্তৃক এই আইনে অধিগ্রহণযোগ্য তাহা অধিগ্রহণ করা হয় ও খাজনা প্রাপককে উক্ত স্বার্থসমূহের জন্য ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হয় বা এই আইনের বিধান অনুযায়ী কালেক্টরের নিকট জমা দেওয়া হয় ।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো খাজনা প্রাপক যদি ৭০ ধারার (১) উপধারায় বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের ভিতর উক্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া লইবার জন্য দরখাস্ত দিতে ব্যর্থ হয় তবে ঐ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর উপধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না ।

উপধারা-(২) আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ডিক্রী অথবা আদেশ জারী

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌍:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

দেওয়ার জন্য মোকদ্দমা, অথবা দরখাস্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তামাদি মেয়াদ গণনা করিতে যাইয়া কোনো মোকদ্দমা দায়ের অথবা কোনো ডিক্রী অথবা আদেশের কার্যকারিতা (১) উপধারার অধীন তামাদি হওয়ার সময় বাদ দেওয়া হইবে ।

উপধারা-(৩) যেক্ষেত্রে কোনো ঋণ ৭০ ধারার অধীনে হ্রাস করা হইয়াছে যে অর্থ দ্বারা উক্ত ঋণ হ্রাস করা হইয়াছে সেই অর্থ (১) উপধারা অনুযায়ী প্রয়োগের বেলায় বারিত হইয়াছে এইরূপ ডিক্রী অথবা আদেশ মোতাবেক হ্রাস করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইয়াছে ।

ধারা ৭০ (ঋণ হ্রাস ও উহা আদায়)

উপধারা-(১) এই আইন অনুযায়ী কোনো জেলা, জেলার অংশে অথবা স্থানীয় এলাকার অবস্থিত প্রাপকের স্বার্থ অধিগ্রহণের বকেয়া রাজস্ব ও সেস ছাড়া সরকারের নিকট অথবা সমবায় সমিতির নিকট প্রদানযোগ্য কোনো টাকা বা পাওনা ছাড়া (চা শিল্পের জন্য আর্থিক ঋণ ব্যতীত) ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিলের পূর্বে খাজনা প্রাপকের অন্য কোনো ঋণ আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, নিম্নলিখিত নিয়মে হ্রাস করা হইবে যদি খাজনা প্রাপক নির্ধারিত নিয়মে নিয়মে ঋণ-হ্রাসের জন্য ৭১ (১) ধারার অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজস্ব অফিসারের নিকট ৩ ধারা অথবা ৪৪ ধারা অনুযায়ী স্বার্থ বা ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী ৪২ ধারা মোতাবেক প্রকাশের ৩ মাসের মধ্যে আবেদন করিয়া থাকে

(ক) এই আইনের বিধানাবলীর অধীন অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ খাজনা প্রাপকের স্বার্থ বন্ধক রাখিয়া বা দায়বদ্ধ করিয়া গৃহীত ঋণের সংশ্লিষ্ট স্বার্থ অধিগ্রহণের দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত খাজনা প্রাপকের প্রকৃত আয় হ্রাসের আনুপাতিক হারেঐ হ্রাস করা হইবে;

(খ) এই আইনের বিধানাবলীর অধীন অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ খাজনা প্রাপকের স্বার্থের অংশবিশেষ বন্ধক রাখিয়া, দায়বদ্ধ করিয়া ও এই আইনের বিধানাবলীর অধীন অধিগ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ সম্পত্তির অংশবিশেষ বন্ধক রাখিয়া বা দায়বদ্ধ করিয়া গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে, অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ বন্ধকীকৃত ও দায়বদ্ধ স্বার্থ হইতে ঐ খাজনা প্রাপকের বার্ষিক প্রকৃত আয় ও অধিগ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ বন্ধকীকৃত ও দায়বদ্ধ স্বার্থ হইতে ঐ খাজনা প্রাপকের বার্ষিক প্রকৃত আয়ের অনুপাতে ঐ ঋণ নির্ধারিত নিয়মে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইবে এবং ঐ অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ স্বার্থ হইতে আগত বার্ষিক প্রকৃত আয়ের অনুপাতে ঐ ঋণের অংশ হ্রাস করা হইবে । সংশ্লিষ্ট স্বার্থ অধিগ্রহণ করার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ খাজনা প্রাপকের প্রকৃত আয়ের হ্রাসের আনুপাতিক হারে ।

তবে শর্ত থাকে যে, খাজনা প্রাপকের ঋণের কোনো অংশে হ্রাস করা হইবে না যদি অধিগ্রহণকৃত খাজনা প্রাপকের স্বার্থ বা ভূমির উপর ক, খ ও গ দফার অধীন আনুপাতিক হারে ঋণের পরিমাণ খাজনা প্রাপকের প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের মোট অর্থের .২৫ অংশের কম হয় ।

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন হ্রাসকৃত ঋণ ক্ষতিপূরণের মোট অর্থের .২৫ অংশের কম হইলে তাহা হ্রাস করা হইবে না।

(১ক) (১)উপধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, একজন খাজনা প্রাপক যাহার স্বার্থ সম্পর্কে ৪২ ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী ১৯৫৫ সালের ১৫ই মার্চ তারিখের বা উহার পূর্বে তাহার ঋণ হ্রাস করার জন্য ১৯৫৬ সালের পূর্ববংগ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ বলবত হইবার ৩ মাসের মধ্যে ঐ উধারায় বর্ণিত নিয়মে আবেদন করিতে পারিবেন ।

(১খ) (১) উপধারায় অথবা (১ক) উপধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, খাজনাপ্রাপক যাহার সম্পত্তি ১৯৭৯ সালের কোর্ট অব ওয়ার্ডস আইন মোতাবেক কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ব্যবস্থাধীন ছিল ও যাহার স্বার্থ সম্পর্কে ৪২ ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী ১৯৫৬ সালের পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ বলবত হওয়ার তারিখের আগে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ঋণ হ্রাস করার জন্য (১) উপধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে ঐ তারিখ হইতে ৩ মাসের ভিতর

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

আবেদন করিতে পারিবে ।

(২) কোনো খাজনা প্রাপক যদি এই আইন অনুযায়ী যেগুলি অধিগ্রহণ করা যাইবে না যেইগুলি কোনো ভূমি বা স্থাবর সম্পত্তি বিভিন্ন এলাকায় অধিকারে রাখে সেক্ষেত্রে এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীনে ঋণ হ্রাস করিবার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না (এই আইন মোতাবেক) ঐ এলাকাগুলি সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অথবা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীসমূহ তৈরী করা হয় এবং ৫৪ ধারার অধীন চূড়ান্তভাবে সংশোধিত হয় ।

(৩) (১) উপধারার ক, খ ও গ দফায় বর্ণিত খাজনা প্রাপকের আয় হ্রাসের পরিমাণ এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধানাবলী অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে ।

(৪) (১) উপধারার খ ও গ দফায় বর্ণিত এই আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ সম্পত্তি হইতে আগত বার্ষিক প্রকৃত আয় এবং অন্যান্য উতস হইতে আগত আয় এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুসারে গণনা করা হইবে ।

(৫) আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে বা চুক্তিতে ভিন্নরূপ কিছু থাকা সত্ত্বেও,

(ক) (১) উপধারার (ক) দফায় বর্ণিত ঋণের সহিত সম্পর্কযুক্ত উক্ত উপধারার অধীন হ্রাসকৃত ঋণ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিবার অধিকারী হইবে না ।

(খ) এই আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ খাজনা প্রাপকের স্বার্থ হইতে (১) উপধারার (খ) ও (গ) দফা অনুযায়ী বিভক্ত হইয়াছে অনুরূপ কোনো ঋণের অংশবিশেষ সংগে সম্পর্কযুক্ত ঋণদাতা (১) উপধারার খ ও গ দফা হ্রাসকৃত অংশবিশেষ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ আদায় করার অধিকারী হইবে না; ও ঐ ঋণের অংশবিশেষ উদ্বৃত্ত অর্থের প্রাপকের দায়িত্বের সমাপ্তি ঘটিবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন অনুসারে সকল স্বার্থের অধিগ্রহণের জন্য প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে ১ উপধারার ক, খ, গ দফা অনুযায়ী-হ্রাসকৃত খাজনা প্রাপকের সকল ঋণের আদায়যোগ্য হইবে ।

আরও শর্ত থাকে যে, অধিগ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ সম্পত্তি হইতে (১) উপধারার খ ও গ দফার অধীন বিভক্ত খাজনা প্রাপকের ঋণের কোন অংশ ও ঐ সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া বা দায়বদ্ধ করিয়া লওয়া কোনো ঋণের অংশে এই আইন অনুযায়ী ঐ খাজনা প্রাপকের প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না ।

(গ) (খ) দফার অনুবিধানসাপেক্ষে ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কোনো ভূমি বা অন্য স্থাবর সম্পত্তিতে নিহিত খাজনা প্রাপকের স্বার্থ বন্ধক রাখিয়া বা দায়বদ্ধ করিয়া লওয়া ঋণ বন্ধক না রাখিয়া বা দায়বদ্ধ না করিয়া গৃহীত ঋণের অপেক্ষা অগ্রাধিকার পাইবে এবং ঐ বন্ধকীকৃত ও দায়বদ্ধ ঋণ পরিশোধের পর যদি কোনো অর্থ থাকে তাহা অাদায়বদ্ধ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে বন্টন করা হইবে ।

ধারা ৭০ (ঋণ হ্রাস ও উহা আদায়)

উপধারা-(১) এই আইন অনুযায়ী কোনো জেলা, জেলার অংশে অথবা স্থানীয় এলাকার অবস্থিত প্রাপকের স্বার্থ অধিগ্রহণের বকেয়া রাজস্ব ও সেস ছাড়া সরকারের নিকট অথবা সমবায় সমিতির নিকট প্রদানযোগ্য কোনো টাকা বা পাওনা ছাড়া (চা শিল্পের জন্য আর্থিক ঋণ ব্যতীত) ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিলের পূর্বে খাজনা প্রাপকের অন্য কোনো ঋণ আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, নিম্নলিখিত নিয়মে হ্রাস করা হইবে যদি খাজনা প্রাপক নির্ধারিত নিয়মে নিয়মে ঋণ-হ্রাসের জন্য ৭১ (১) ধারার অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজস্ব অফিসারের নিকট ৩ ধারা অথবা ৪৪ ধারা অনুযায়ী স্বার্থ বা ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী ৪২ ধারা মোতাবেক প্রকাশের ৩ মাসের মধ্যে

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

আবেদন করিয়া থাকে

(ক) এই আইনের বিধানাবলীর অধীন অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ খাজনা প্রাপকের স্বার্থ বন্ধক রাখিয়া বা দায়বদ্ধ করিয়া গৃহীত ঋণের সংশ্লিষ্ট স্বার্থ অধিগ্রহণের দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত খাজনা প্রাপকের প্রকৃত আয় হ্রাসের আনুপাতিক হারেঐ হ্রাস করা হইবে;

(খ) এই আইনের বিধানাবলীর অধীন অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ খাজনা প্রাপকের স্বার্থের অংশবিশেষ বন্ধক রাখিয়া, দায়বদ্ধ করিয়া ও এই আইনের বিধানাবলীর অধীন অধিগ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ সম্পত্তির অংশবিশেষ বন্ধক রাখিয়া বা দায়বদ্ধ করিয়া গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে, অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ বন্ধকীকৃত ও দায়বদ্ধ স্বার্থ হইতে ঐ খাজনা প্রাপকের বার্ষিক প্রকৃত আয় ও অধিগ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ বন্ধকীকৃত ও দায়বদ্ধ স্বার্থ হইতে ঐ খাজনা প্রাপকের বার্ষিক প্রকৃত আয়ের অনুপাতে ঐ ঋণ নির্ধারিত নিয়মে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইবে এবং ঐ অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ স্বার্থ হইতে আগত বার্ষিক প্রকৃত আয়ের অনুপাতে ঐ ঋণের অংশ হ্রাস করা হইবে । সংশ্লিষ্ট স্বার্থ অধিগ্রহণ করার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ খাজনা প্রাপকের প্রকৃত আয়ের হ্রাসের আনুপাতিক হারে ।

তবে শর্ত থাকে যে, খাজনা প্রাপকের ঋণের কোনো অংশে হ্রাস করা হইবে না যদি অধিগ্রহণকৃত খাজনা প্রাপকের স্বার্থ বা ভূমির উপর ক, খ ও গ দফার অধীন আনুপাতিক হারে ঋণের পরিমাণ খাজনা প্রাপকের প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের মোট অর্থের .২৫ অংশের কম হয় ।

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন হ্রাসকৃত ঋণ ক্ষতিপূরণের মোট অর্থের .২৫ অংশের কম হইলে তাহা হ্রাস করা হইবে না।

(১ক) (১)উপধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, একজন খাজনা প্রাপক যাহার স্বার্থ সম্পর্কে ৪২ ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী ১৯৫৫ সালের ১৫ই মার্চ তারিখের বা উহার পূর্বে তাহার ঋণ হ্রাস করার জন্য ১৯৫৬ সালের পূর্ববংগ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ বলবত হইবার ৩ মাসের মধ্যে ঐ উধারায় বর্ণিত নিয়মে আবেদন করিতে পারিবেন ।

(১খ) (১) উপধারায় অথবা (১ক) উপধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, খাজনাপ্রাপক যাহার সম্পত্তি ১৯৭৯ সালের কোর্ট অব ওয়ার্ডস আইন মোতাবেক কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ব্যবস্থাধীন ছিল ও যাহার স্বার্থ সম্পর্কে ৪২ ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী ১৯৫৬ সালের পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) অধ্যাদেশ বলবত হওয়ার তারিখের আগে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ঋণ হ্রাস করার জন্য (১) উপধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে ঐ তারিখ হইতে ৩ মাসের ভিতর আবেদন করিতে পারিবে ।

(২) কোনো খাজনা প্রাপক যদি এই আইন অনুযায়ী যেগুলি অধিগ্রহণ করা যাইবে না যেইগুলি কোনো ভূমি বা স্থাবর সম্পত্তি বিভিন্ন এলাকায় অধিকারে রাখে সেক্ষেত্রে এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীনে ঋণ হ্রাস করিবার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না (এই আইন মোতাবেক) ঐ এলাকাগুলি সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অথবা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণীসমূহ তৈরী করা হয় এবং ৫৪ ধারার অধীন চূড়ান্তভাবে সংশোধিত হয় ।

(৩) (১) উপধারার ক, খ ও গ দফায় বর্ণিত খাজনা প্রাপকের আয় হ্রাসের পরিমাণ এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধানাবলী অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে ।

(৪) (১) উপধারার খ ও গ দফায় বর্ণিত এই আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ সম্পত্তি হইতে আগত বার্ষিক প্রকৃত আয় এবং অন্যান্য উতস হইতে আগত আয় এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুসারে গণনা করা হইবে ।

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

(৫) আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে বা চুক্তিতে ভিন্নরূপ কিছু থাকা সত্ত্বেও,

(ক) (১) উপধারার (ক) দফায় বর্ণিত ঋণের সহিত সম্পর্কযুক্ত উক্ত উপধারার অধীন হ্রাসকৃত ঋণ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ আদায় করিবার অধিকারী হইবে না ।

(খ) এই আইন অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এইরূপ খাজনা প্রাপকের স্বার্থ হইতে (১) উপধারার (খ) ও (গ) দফা অনুযায়ী বিভক্ত হইয়াছে অনুরূপ কোনো ঋণের অংশবিশেষ সংগে সম্পর্কযুক্ত ঋণদাতা (১) উপধারার খ ও গ দফা হ্রাসকৃত অংশবিশেষ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ আদায় করার অধিকারী হইবে না; ও ঐ ঋণের অংশবিশেষ উদ্বৃত্ত অর্থের প্রাপকের দায়িত্বের সমাপ্তি ঘটিবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন অনুসারে সকল স্বার্থের অধিগ্রহণের জন্য প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে ১ উপধারার ক, খ, গ দফা অনুযায়ী-হ্রাসকৃত খাজনা প্রাপকের সকল ঋণের আদায়যোগ্য হইবে ।

আরও শর্ত থাকে যে, অধিগ্রহণ করা হয় নাই এইরূপ সম্পত্তি হইতে (১) উপধারার খ ও গ দফার অধীন বিভক্ত খাজনা প্রাপকের ঋণের কোন অংশ ও ঐ সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া বা দায়বদ্ধ করিয়া লওয়া কোনো ঋণের অংশে এই আইন অনুযায়ী ঐ খাজনা প্রাপকের প্রদানযোগ্য ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে আদায়যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না ।

(গ) (খ) দফার অনুবিধানসাপেক্ষে ক্ষতিপূরণের অর্থ হইতে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কোনো ভূমি বা অন্য স্থাবর সম্পত্তিতে নিহিত খাজনা প্রাপকের স্বার্থ বন্ধক রাখিয়া বা দায়বদ্ধ করিয়া লওয়া ঋণ বন্ধক না রাখিয়া বা দায়বদ্ধ না করিয়া গৃহীত ঋণের অপেক্ষা অগ্রাধিকার পাইবে এবং ঐ বন্ধকীকৃত ও দায়বদ্ধ ঋণ পরিশোধের পর যদি কোনো অর্থ থাকে তাহা অদায়বদ্ধ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে বন্টন করা হইবে ।

ধারা ৭১ (সরকার কর্তৃক রাজস্ব অফিসারকে ৭০ ধারার অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান)

উপধারা-(১) ৭০ ধারার অধীনে যে কোনো এলাকায় খাজনা প্রাপকের ঋণ হ্রাস করার নিমিত্ত সরকার যে কোনো রাজস্ব অফিসারকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন এবং তিনি তদানুসারে ঐ ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

উপধারা-(২) (১) উপধারায় ভারপ্রাপ্ত কোনো রাজস্ব অফিসার প্রত্যেক ঋণদাতাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং নির্ধারিত ফরমে বিবরণী দাখিল করিবার জন্য নির্ধারিত নিয়মে নোটিশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত বিবরণীতে ৭০ (১) ধারায় বর্ণিত সকল প্রকার ঋণের নিমিত্ত ঐ এলাকায় দায়গ্রস্ত খাজনা প্রাপক যাহার স্বার্থ ৩ ধারা অথবা ৪৪ ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে ও যে ৭০ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী ঋণ হ্রাসের জন্য দরখাস্ত দিয়াছে এই সমস্ত বিষয় এবং অন্যান্য নির্ধারিত বিবরণ প্রদর্শন করিতে হইবে ।

উপধারা-(৩) (২) উপধারা অনুযায়ী উহাতে উল্লেখিত নির্ধারিত মেয়াদের ভিতর ঋণদাতা ৭০ ধারার (১) উপধারায় বর্ণিত ধরনের ঋণ সম্বন্ধীয় বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব উক্ত সময়ে আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিসমাপ্তি হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে ।

উপধারা-(৪) (২) উপধারায় সময়ের পরিসমাপ্তি অন্তে রাজস্ব অফিসার উক্ত ধারার অধিন দাখিলী ঋণ এবং অন্যান্য বর্ণনা সম্বন্ধীয় বিবরণ পরীক্ষা করিবেন ও ঋণ গ্রহীতাগণকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া এবং যাহা তিনি উপযুক্ত মনে করিবেন ঐরূপ অনুসন্ধানান্তে উক্ত বিবরণ প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবেন ।

উপধারা-(৫) উপধারা (৪) এর অধীনে ঋণের বিবরণপত্র পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করার পর রাজস্ব অফিসার ৭০ ধারার বিধান মতে সংশোধিত এইরূপে বিবরণপত্রে প্রদর্শিত সকল ঋণের পরিমাণ হ্রাসকরণের কাজ শুরু করিবেন

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌍:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

এবং এই ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে ঐ ধারায় প্রয়োজনীয় বা অনুমোদিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং এই কাজ করিতে এবং এই অধ্যায়ের বিধানমতে প্রয়োজনীয় বা বা অনুমোদিত অন্যান্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণের সময় রাজস্ব অফিসার এই বিষয়ে সরকার কর্তৃক কার্যপদ্ধতি ও অপরাপর ব্যাপারে প্রণীত বিধি অনুসরণ করিবেন ।

উপধারা-(৬) এই ধারার অধীনে রাজস্ব অফিসারের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের ৪৮ (৪) ধারার অধীনে নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকটে আপিল করা যাইবে এবং বিশেষ জজের সিদ্ধান্ত এবং শুধুমাত্র এই সিদ্ধান্তসাপেক্ষে রাজস্ব অফিসারের সিদ্ধান্ত ও আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে ।

উপধারা-(৭) এই অধ্যায়ের অধীনে আদায়যোগ্য কোনো ঋণ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ তালিকা বা তালিকাসমূহের অধীনে খাতককে (ঋণ গ্রহীতাকে) দেয় ক্ষতিপূরণের সর্বমোট অর্থ হইতে নির্ধারিত পন্থায় আদায় করা যাইবে ।

একাদশ অধ্যায়

বিবিধ

☆ ধারা-৭২ (কতিপয় বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারের উপর বাধা-নিষেধ)

এই খণ্ডে প্রকাশ্যভাবে উল্লিখিত বিষয় ছাড়া ৫ম ও ৫ম ক অধ্যায় অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী অথবা উহার অংশের প্রস্তুতি, স্বাক্ষর এবং প্রকাশনা সম্বন্ধে বা উক্ত বিবরণী অথবা উহার অংশের প্রস্তুতি, স্বাক্ষর এবং প্রকাশনা সম্বন্ধে বা উক্ত বিবরণীতে কোনো অন্তর্ভুক্তি অথবা উক্ত বিবরণী থেকে কোনো কিছু বাদ পড়া সম্বন্ধে বা ৫ম হইতে ১০ম অধ্যায়ের অধীনে দরখাস্ত অথবা কার্যক্রমের কোনো বিষয় সম্বন্ধে উক্ত অধ্যায়সমূহের অধীনে দেওয়া আদেশ সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতে মামলা করা চলিবে না ।

☆ ধারা-৭৩ (ভূমিতে প্রবেশ এবং জরিপ করার ক্ষমতা)

অত্র আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালাসাপেক্ষে রাজস্ব অফিসার ও কর্মচারীসহ সূর্যদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যে যে কোনো সময়ে যে কোনো জমিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন অথবা উহার পরিমাপ করিতে অথবা অত্র আইনের অধীনে তাহার কর্তব্য পালন করিতে গিয়া যাহা তিনি প্রয়োজন মনে করিবেন ঐরূপ অপর যে কোনো কার্য করিতে পারিবেন ।

☆ ধারা-৭৪ (বর্ণনা ও দলিলপত্র দাখিল করার জন্য বাধ্য করার ক্ষমতা)

উপধারা-(১) এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনার্থে রাজস্ব অফিসার কোনো ব্যক্তিকে নোটিশের মাধ্যমে নোটেশে উল্লেখিত সময়ে এবং স্থানে কোনো এস্টেট মধ্যস্বত্ব জোত, অথবা ভূমি সম্বন্ধীয় বিবরণী তৈরী এবং হস্তান্তর এবং তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা নথিপত্র অথবা দলিল দাখিল করার আদেশ দিতে পারিবেন ।

উপধারা-(২) এই ধারার অধীনে একটি বিবরণী তৈরী এবং প্রদান করিতে বা নথিপত্র অথবা দলিলাদি দাখিল করিতে বাধ্য প্রত্যেক ব্যক্তি দণ্ড বিধির ১৭৫ এবং ১৭৬ ধারার অর্থ অনুসারে আইনসংগতভাবে বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবে ।

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌍:-http://tanbircox.blogspot.com

☆ ধারা-৭৫ (সাক্ষীগণের উপস্থিত ও দলিল দাখিল করিতে বাধ্য করার ক্ষমতা)

অত্র আইনের অধীনে কোনো তদন্তের উদ্দেশ্যে রাজস্ব অফিসার সাক্ষীগণকে অথবা কোনো সম্পত্তি, মধ্যস্বত্ব, জোত অথবা ভূমিতে স্বার্থবান এমন কোনো ব্যক্তিকে সমন করিতে ও উপস্থিত হইতে বা দলিল-দস্তাবেজ দাখিল করিতে বাধ্য করিতে ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির অনুসারে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কোনো দেওয়ানী আদালতে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন ।

☆ ধারা-৭৫ক (কোর্ফা পত্তনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ)

উপধারা-(১) ১৭ ধারার (৩) উপধারার অধীনে বা ৩১ ধারার (১) উপধারার অধীনে যেদিন নোটিফিকেশন প্রকাশিত হইয়াছে সেই দিন হইতে কোনো ব্যক্তি তাহার দখলীয় খাস ভূমি কোর্ফা পত্তন দিতে পারিবে না ।

উপধারা-(২) (১) উপধারার পরিপন্থী কোনো কোর্ফা পত্তন করা হইলে উহা বাতিল হইবে এবং উক্তরূপে যে ভূমি কোর্ফা পত্তন করা হইয়াছে উহা বাজেয়াপ্ত হইবে এবং সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে ।

উপধারা-(৩) ৩৯ ধারার নির্ধারিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের মাধ্যমে ৩ ধারার (২) উপধারায় তাহার কোনো খাস ভূমি অধিগ্রহণ করার জন্য যে কোনো সময় সরকারের কাছে দরখাস্ত দিতে পারিবেন ।

☆ ধারা-৭৫খ (তদন্তের দরখাস্তের জন্য ফি)

অত্র আইন মোতাবেক স্বত্বলিপি অথবা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রণয়নের সময় নূতন করিয়া তদন্তের দরখাস্তের সঙ্গে নির্ধারিত ফি জমা দিতে হইবে ।

☆ ধারা-৭৬ (সরকারের উপর বর্তানো ভূমির বন্দোবস্ত এবং ব্যবহার)

এই আইনের প্রকাশ্যভাবে বর্ণিত বিধানসমূহ সাপেক্ষে এই আইনের যে কোনো বিধানবলী দ্বারা সরকারের উপর ন্যস্ত ভূমি সরকারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে; এবং এই উদ্দেশ্যে তৈরী বিধিমালা অনুযায়ী সরকার ঐ সমস্ত ভূমি বন্দোবস্ত দিবার অথবা উহা যেমন উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ নিয়মে ব্যবহার অথবা অপর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ক্ষমতাবান হইবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তির কাছে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে না যদি না ৯০ ধারার অধীন ঐ ব্যক্তির নিকট ভূমি হস্তান্তর করা যায় ।

আর ও শর্ত থাকে যে, চাষাবাদযোগ্য ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার সময় বন্দোবস্তের জন্য ঐরূপ দরখাস্তকারীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে যে নিজে অথবা পরিবারের সদস্যগণের দ্বারা ভূমি চাষ করে অথবা করায় ও চাষাবাদযোগ্য ভূমি অধিকারে রাখে যাহার পরিমাণ পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণের অধিকৃত ভূমি যদি থাকে, এর সহিত যুক্ত হইয়া ৩ একরের কম হইবে ।

(২) (১) উপধারা অনুসারে কোনো সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ভূমি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কোনো দেওয়ানী আদালতে কোনো আবেদন অথবা মামলা গ্রহণ করা যাইবে না ।

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

☆ ধারা-৭৬ক (পৃথক এস্টেটের সৃষ্টি এবং রাজস্ব বণ্টন)

আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে অথবা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন

উপধারা-(১) যেক্ষেত্রে কোনো ভূ-সম্পত্তির অংশে বা খণ্ডে খাজনা প্রাপক অথবা খাজনা প্রাপকগণের অর্থ সমূহ ৩ ধারার (১) উপধারায় বা ৪৪ ধারার (১) দফায় অধিগ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে ১৮৫৯ সালের বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব বিক্রয় আইন বা ১৮৮৬ সালের আসাম ভূমি এবং রাজস্ব রেগুলেশন-এর ৫ম অধ্যায়ের কোনো কিছুই উক্ত অংশ বা খণ্ড উপরোল্লিখিত আইন অথবা রেগুলেশনের উদ্দেশ্যে ভিন্ন এস্টেট বা ভূ-সম্পত্তি হিসাবে গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং

উপধারা-(২) মূল ভূসম্পত্তির জন্য প্রদানযোগ্য ভূমি রাজস্ব ও সসকর, অধিগ্রহণ করা হইয়াছে ঐরূপ অংশ বা খণ্ড এবং (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত পৃথক ভূ-সম্পত্তির বা এস্টেটের নিম্নলিখিত নীতিসমূহ মোতাবেক হারাহারিভাবে বন্টন করা হইবে,

যথা :

(ক) যেক্ষেত্রে অধিগৃহীত অংশ ভিন্ন হিসাবসমূহ দ্বারা গঠিত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত পৃথক ভূ-সম্পত্তির বা এস্টেটের ভূমি রাজস্ব ও সেসকর মূল ভূ-সম্পত্তি বা এস্টেটের জন্য প্রদেয় ভূমি রাজস্ব ও সেসকর এবং অধিকৃত পৃথক হিসাব বা হিসাবসমূহের জন্য নির্ধারিইত ভূমি রাজস্ব ও সেসকরের মধ্যে বিরাজমান ব্যবধানের সমপরিমাণ অর্থ পাইবে ।

(খ) যেক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত অংশ পৃথক হিসাব নিয়া গঠিত নহে, সেক্ষেত্রে পৃথক ভূসম্পত্তি বা এস্টেটের ভূমি রাজস্ব ও সেসকর মূল ভূ-সম্পত্তি বা এস্টেটের ভূমি রাজস্ব এবং সেস করের যেই পরিমাণ অংশ বহন করে সেই পরিমাণ ভিন্ন এস্টেটের অংশ মূল ভূ-সম্পত্তির সংগে অন্তভূর্ক্ত থাকে ।

(গ) যেক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত অংশ এস্টেটের ভূমির অংশবিশেষ লইয়া গঠিত হয় এবং পৃথক হিসাববিহীন হয় বা যেক্ষেত্রে একটি এস্টেট আংশিক অধিগ্রহণকৃত হয় সেক্ষেত্রে পৃথক পৃথক এস্টেটের ভূমি রাজস্বও সেস কর মূল এস্টেটের ভূমি রাজস্ব এবং সেস করের সেই পরিমাণ অংশ বহন করে যেই পরিমাণ পৃথক এস্টেটের ভূমির এলাকা মূল এস্টেটের ভূমির এলাকা মূল এস্টেটের সমস্ত ভূমির এলাকার সংগে জড়িত থাকে ।

উপধারা-(৩) যেক্ষেত্রে ঐ আইন দ্বারা রায়তী জোত অথবা অন্যান্য প্রজাস্বত্বের অংশের কোনো স্বার্থ অধিগ্রহীত হয় এবং উক্ত খণ্ড নির্দিষ্ট কোনো অংশ লইয়া গঠিত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত রায়তী স্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের খাজনা উক্ত অংশের অধিগৃহীত ও অনধিগৃহীত খণ্ডের মধ্যে হরাহারি বন্টন করা হইবে কিন্তু যেক্ষেত্রে উহা কোনো নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে গঠিত নহে সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার উক্ত রায়তিস্বত্ব, জোত অথবা প্রজাস্বত্বের নির্দিষ্ট অধিগৃহীত ও অনধিগৃহীত খণ্ডের মধ্যে এলাকা বা মূল্য যাহা তাহার কাছে উপযুক্ত ও ন্যায়সংগত মনে হইবে উহার উপর ভিত্তি করিয়া হারাহারি বন্টন করিতে হইবে ।

☆ ধারা-৭৬খ (বিদায়ী খাজনা প্রাপক কর্তৃক আদায়কৃত অগ্রিম খাজনা অথবা নিলামের অর্থ পুনরুদ্ধার)

যেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার সন্তুষ্ট হন যে, যাহার স্বার্থ অত্র আইন মোতাবেক অধিগ্রহণ করা হইয়াছে ঐরূপ খাজনা প্রাপক উক্ত স্বার্থ সম্বন্ধীয় কোনো খাজনা অথবা নিলামের অর্থ বিনিময়ের অর্থ উক্ত অধিগ্রহণের পরে আদায় করিয়াছে সেক্ষেত্রে তিনি উক্ত অথবা উহার অংশবিশেষ খাজনা প্রাপকের নিকট থেকে সরকারী দাবী হিসাবে পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন ।

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

☆ ধারা-৭৭ (এই আইনের অধিন গৃহীত কার্যক্রম সংরক্ষণ)

উপধারা-(১) এই আইনের অধীনে অথবা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে কোনো কিছু করিয়া অথবা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে কোনো মামলা রুজু বা অন্যান্য আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না ।

উপধারা-(২) এই আইনে অন্য কোনো সুস্পষ্ট বিধান ছাড়া এই আইনের কোনো বিধান দ্বারা কোনো ক্ষতি করা হইলে অথবা ক্ষতির পর্যায়ে গেলে অথবা আঘাত করা হইলে অথবা আঘাতের পর্যায়ে গেলে বা এই আইন বা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুসারে কোনো কিছু সরল বিশ্বাসে করা হইলে বা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো মামলা অথবা আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না ।

☆ ধারা-৭৭ক (সরকারের ক্ষমতা অর্পণ)

অত্র আইন অনুসারে সরকারের উপর প্রদত্ত ক্ষমতা এবং ইহার উপর অর্পিত দায়িত্ব বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত অবস্থায় এবং শর্ত অনুসারে ইহার অধীনস্থ যে কোনো অফিসার অথবা কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করিবার জন্য সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন ।

ধারা ৭৮ (বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা)

উপধারা-(১) এই আইনের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ডের উদ্দেশ্য সাধন করার উদ্দেশ্যে পূর্বে প্রকাশ করার পর, সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন ।

উপধারা-(২) উপরের সাধারণ ক্ষমতার পরিপন্থী কোনো কাজ না করিয়া ঐ বিধিমালা নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কিত হইবে যথা :

(ক) ৩ (৩) ধারায় বর্ণিত বিজ্ঞপ্তির ফরম ও ঐ বিজ্ঞপ্তির বিবরণসমূহ;

(খ) ৪ (১) ধারায় বর্ণিত নোটিশ প্রদানের নিয়ম ও বিবরণসমূহ;

(গ) ৬ ধারার (১) ও (২) উপধারায় বর্ণিত অন্তর্বর্তীকালীন অর্থ গ্রহণের সময় ও নিয়ম;

(ঘ) ৬ (৪) ধারায় বর্ণিত অর্থ বাদ দেওয়ার নিয়ম নির্ধারণ;

(ঙ) ৭ ধারায় বর্ণিত আপিল দাখিল করার নিয়ম ও সময়;

(চ) ৮ ধারায় বর্ণিত জরিমানা উদ্ধারের নিয়ম;

(ছ) বাতিল;

(জ) ১৫ ধারায় বর্ণিত আবেদনের ফরম, ঐ আবেদনের বিবরণসমূহ এবং আবেদনের সংগে সংযুক্ত প্রসেস ফী ;

(ঝ) ১৭ ধারার অধীন স্বত্বলিপি প্রণয়নকরণ অথবা পরিমার্জনের নিয়ম ও ঐ স্বত্বলিপি প্রণয়নকরণের অথবা পরিমার্জনের ক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি এবং প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতাসমূহ;

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

(ঞ) ১৭ ধারার অধীন প্রণয়ণকৃত বা পরিমার্জিত স্বত্বলিপি রেকর্ডভুক্ত বিবরণসমূহ;

(ট) ১৯ (১) ধারার অধীন খসড়া স্বত্বলিপিসমূহ প্রকাশের নিয়ম ও সময়;

(ঠ) যে রাজস্ব অফিসারের কাছে যে নিয়মে ও যে সময়ের ভিতর ১৯ ধারার (২) উপধারার অধীন আপীল দায়ের করা যাইতে পারে;

(ড) ১৯ ধারার অধীন আপত্তি ও আপিলসমূহের নিষ্পত্তি;

(ঢ) ১৯ ধারার (৩) উপধারার অধীন স্বত্বলিপি প্রকাশের নিয়ম;

(ণ) ২০ (৩) ধারার অধীন ইচ্ছা প্রয়োগের সময় ও যখন ইচ্ছা প্রয়োগ না করা হয় তখন ঐ ধারার অধীন ভূমিসমূহ বন্টন;

(ত) ২০ ধারার (৫) উপধারায় (আ) অনুচ্ছেদের ভূমি নির্ধারণের উপায় যাহা ঐ উপধারার (অ) অনুচ্ছেদের (গ) উপ-অনুচ্ছেদের আওতায় আসিবে ;

(থ) ৩১ ধারার (২) উপধারায় বর্ণিত বিবরণসমূহের পরিমার্জন করার উপায় ও পদ্ধতি এবং এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতাসমূহ;

(দ) ৩৩ ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরনীর ফরম, উহার প্রস্তুতের উপায় ও উহাতে বর্ণিত বিবরণসমূহ;

(ধ) ৩৫ ধারার (২) উপধারায় বর্ণিত অর্থ গণনার রীতি ও ব্যয় ও দায় নির্ধারণ;

(ন) ৩৭ ধারার (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অস্থায়ী রায়তীস্বত্ব অথবা প্রজাস্বত্বের অধিকারী ও তাহার তাতক্ষণিক উর্ধ্বতন ভূমির মালিকের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বন্টনের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদ্ধতি;

(প) ৩৮ ধারার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী ও ক্ষতিপূরণ গণনার রীতি ও পদ্ধতি;

(ফ) ৩৯ ধারার (১) উপধারার টেবিলের (ঙ) ও (চ) দফাদমূহের বর্ণিত ভূমির বার্ষিক ভাড়ার মূল্য নির্ধারণের নিয়ম (manner) ও (চ) দফার প্রকৃত নির্মাণ খরচ এবং অপচয় নির্ধারণ করার নিয়ম;

(ব) ৩৯ ধারার (৩) নং উপধারার (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভূমির বার্ষিক স্বাভাবিক উতপাদন নির্ধারণ করার নিয়ম;

(ভ) ৩৯ ধারার (৩) উপধারার (খ) অনুচ্ছেদের (অ) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত আবাদের খরচ নির্ধারণ করার নিয়ম;

(ম) ৩৯ ধারার (৪) উপধারায় বর্ণিত মতস খামার হইতে আগত বার্ষিক প্রকৃত আয় নির্ধারণ করার নিয়ম;

(য) ৩৯ (৫) ধারায় বর্ণিত ক্ষতিপূরণ বন্টন করার ক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়ম;

(যক) ৪০ ১ ধারার অধীন খসড়া ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রকাশের নিয়ম ও সময় এবং ঐ উপধারা অনুযায়ী আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তি;

(যখ) ৪১ ধারার অধীন যে রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করা হইবে ঐ ধারার অধীন আপিলসমূহের নিষ্পত্তি;

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌍:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

(যগ) ৪২ ধারার অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ বিবরণী প্রকাশের নিয়ম;

(যম) ৪৫ নং ধারা অনুযায়ী ঘোষণা প্রকাশের নিয়ম;

(যঙ) ৪৬ (১) ধারায় বর্ণিম স্বত্বলিপির সংগে সম্পর্কযুক্ত এলাকার ক্ষেত্রে জেলার রাজস্ব বিবরণীতে চিহ্নিত ঐ উপধারা অনুযায়ী সংখ্যায় এসাইন্টমেন্ট ও ঐ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী স্বত্বলিপিসমূহের অনুলিপি বন্টন করার নিয়ম;

(যচ) ৪৮ (২) ধারায় বর্ণিত কমিশনার অভ স্টেট পার্চেজের ক্ষমতাসমূহ ও কর্তব্যসমূহ;

(যছ) ৪৮ ধারার (৩) উপধারায় বর্ণিত ডাইরেক্টর অভ্ ল্যাণ্ড রেকর্ডস ও সার্ভিসের ক্ষমতাসমূহ ওকর্তব্যসমূহ;

(যজ) ৫৭ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ প্রদান এবং ঐ ধারার দ্বিতীয় শর্তাবলীতে বর্ণিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ নির্ধারণের নিয়ম;

(যঞ) ৬৭ ধারায় বর্ণিত অর্থ গণনার নিয়ম ও ঐ ধারার অধীন বিদায়ী খাজনা প্রাপককে কিস্তিতে অর্থ প্রদানের নিয়ম;

(যট) ৭০ (৩) ধারায় বর্ণিত প্রকৃত আয় হ্রাসের পরিমাণ নির্ধারণ করার নিয়ম;

(যঠ) ৭০ (৪) ধারায় বর্ণিত প্রকৃত বার্ষিক আয় ও আয় গণনা করার নিয়ম;

(যড) ৭১ ধারার (২) উপধারা অনুসারে নোটিশ প্রকাশের নিয়ম ও ঐ উপধারায় বর্ণিত ফরম ।- এ ও সময়ের মধ্যে দাখিলযোগ্য স্টেটমেন্ট ও ঐ স্টেটমেন্টের বিবরণসমূহ;

(যঢ) ১ (৫) ধারায় বর্ণিত বিধিসমূহ:

(যণ) ৭১ ধারার (৬) উপধারার অধীন আপীল দায়েরের সময়;

(যথ) ৭৩ ধারায় বর্ণিত রাজস্ব অফিসারগণ, কর্মচারীগণের আচার-আচরণের পদ্ধতি;

(যদ) স্টেটমেন্ট প্রস্তুত এবং হস্তান্তর ও রেকর্ড বা দলিল প্রণয়ন বলবত্ করার জন্য ৭৪ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ,

(যধ) ৭৬ ধারায় বর্ণিত ভূমি বন্দোবস্তের জন্য বিধিমালা

☆ ধারা-৭৯ (এই অংশের শুরু)

এই অংশের শুরু। অত্র খণ্ড অথবা ইহার অংশবিশেষ ঐ সমস্ত এলাকায় ঐ সকল তারিখে ও ঐ পরিমাণে কার্যকর হইবে যাহা সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করিবেন ও এই খণ্ডের যে কোন অংশ যখন বলবত্ হয় তখন ঐ অংশের বিধানসমূহ উক্ত সময় অন্য কোন আইন যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত এলাকায় বলবত্ হইবে।

ধারা ৮০ (বাতিল)

এই খণ্ডের সম্পূর্ণ কোনো এলাকায় কার্যকর হওয়ার তারিখে অথবা তারিখ হইতে তফসিলে, উল্লেখিত আইনসমূহ

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌍:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

তফসিলের ৪র্থ কলামে বর্ণিত পরিমাণ উক্ত এলাকায় বাতিল হইবে ।

ধারা ৮১ (কৃষি প্রজাগণের শ্রেণী এবং উহাদের অধিকার ও দায়িত্বসমূহ নিয়ন্ত্রণ)

এই খণ্ডের সম্পূর্ণ কোনো এলাকায় কার্যকর হওয়ার তারিখে অথবা তারিখ হইতে উক্ত এলাকায় কেবলমাত্র কৃষি ভূমির এক শ্রেণীর অধিকারী থাকিবে যথা : মালিকগণ ও উক্ত অধিকারীর অধিকারসমূহ এবং দায়িত্বসমূহ অত্র খণ্ডের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, অত্র ধারা উক্ত কোনো মালিককে তাহার জোতের খনির কোনো অধিকারসহ মাটির নিচের অংশে লুকায়িত স্বার্থের উপর কোনো অধিকার প্রদান করিবে না ।

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে সরকার নির্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত কোনো ভূমি ইজারা প্রদান করে সেক্ষেত্রে উক্ত ইজারাগ্রহীতার অধিকার ও দায়িত্বসমূহ ইজারার শর্তাবলী অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইবে ।

ধারা ৮১-ক (অকৃষি প্রজার অধিকার ও দায়িত্বসমূহ)

উপধারা-(১) অত্র খণ্ডে অন্য কোনোরূপ ব্যবস্থা থাকা ছাড়া অকৃষি দখলকার যিনি এই আইনের বিধান সমূহের অধীনে এইরূপ জমির উপস্থিত স্বত্ব দখলকার হওয়ার দরুন সরকারের অধীনে প্রজা হইয়াছেন, অধিকার ও দায়-দায়িত্বসমূহ সেখানে এইরূপ অধিগ্রহণের সময় পূর্ব বঙ্গীয় অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর বিধানসমূহ এইরূপ জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় সেখানে সেই আইনের বিধানসমূহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে ।

উপধারা-(২) অপরাপর অকৃষি প্রজাগণের অধিকার ও দায়িত্ব, খাজনা বৃদ্ধি বা হ্রাসকরণ ছাড়া ইজারার চুক্তি ও সম্পত্তির হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর বিধানসমূহ মোতাবেক পরিচালিত হইবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, অত্র আইন বা আপাতত বলবত অন্য কোনো বিধান কিংবা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কোনো চুক্তি বা শর্ত যাহাই হউক, কোনো অকৃষি প্রজা তাহার প্রজাস্বত্বের সমস্ত বা যে কোনো অংশ কোর্ফা পত্তন দিতে পারিবেন না এবং যদি কোনো প্রজাস্বত্ব অথবা প্রজাস্বত্বের যেকোনো অংশ এই বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোর্ফা পত্তন দেওয়া হয় তাহা হইলে অকৃষি প্রজার প্রজাস্বত্ব অথবা প্রজাস্বত্বের যে অংশের কোর্ফা পত্তন দেওয়া হয়, সে যাহাই হউক, স্বার্থ বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত প্রজাস্বত্বের অংশটুকু এরুপ কোর্ফা পত্তনের তারিখ হইতে সকল দায়-দায়িত্বমুক্ত অবস্থায় হইয়া সরকারের উপর বর্তাইবে ।

ধারা ৮১-খ (ইজারা দলিল নিবন্ধন)

৮১ বা ৮১ক ধারায় অথবা আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি সরকারী খাস জমি ইজারা দিবার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক ইজারা দলিল সম্পাদিত এবং ১৯০৮ সালের রেজিষ্টেশন আইনের ১৭ (১) ধারার (খ) অনুচ্ছেদের বিধানানুসারে রেজিস্ট্রিকৃত না হয় তাহা হইলে কৃষি অথবা অকৃষি কোনো প্রকার প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি হইবে না বা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না এমনকি ইজারাগ্রহীতার নিকট সেলামী বা খাজনা গ্রহণ করা হইলেও ।

ধারা ৮২ (ব্যাখ্যা) এই খণ্ডে -

উপধারা-(১) â€œপ্রকৃত চাষীâ€ বলিতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বুঝায় যে নিজে অথবা তাহার পরিবারের সদস্যের সাহায্যে বা চাকর বা শ্রমিকের দ্বারা অথবা অংশীদার বা বর্গাদারের মাধ্যমে ভূমি চাষ করে এবং ইহা একজন অকৃষি শ্রমিককেও অন্তর্ভূক্ত করে;

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

উপধারা-(২) â€œরায়তâ€ বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যে নিজে অথবা তাহার পরিবারের সদস্যের দ্বারা অথবা চাকর বা শ্রমিকগণ দ্বারা বা সহায়তায় অথবা অংশীদার বা বর্গাদারগণ কর্তৃক বা সহায়তায় চাষ করার নিমিত্ত ৪৪ ধারা বা অন্যভাবে সরকারের সরাসরি অধীনে ভূমি দখলে রাখিবার অধিকার অর্জন করিয়াছেন ও যে ব্যক্তিগণ ঐরূপ অধিকার অর্জন করিয়াছে ইহা তাহাদের স্বার্থের উত্তরাধিকারীগণকেও অন্তর্ভূক্ত করে;

উপধারা-(৩) রায়তের পরিবার তাহার সংগে একই অন্নে বসবাসরত এবং তাহার উপর নির্ভরশীল সকল ব্যক্তিগণকে অন্তর্ভূক্ত করে; কিন্তু ইহা কোনো চাকর বা শ্রমিককে অন্তর্ভূক্ত করে না ।

(৪), (৫) এবং (৬) * ১৯৬৪ সালের ১৭ নং অধ্যাদেশের ৩ ধারা বলে ৮/৯/৬৪ তারিখে বাদ দেওয়া হয় ।

উপধারা-(৭) অন্যভাবে প্রকাশ্য বিধান ছাড়া 'হস্তান্তর' কোনো ব্যক্তিগত বিক্রয়, বন্ধক, দান অথবা কোনো চুক্তি বা এগ্রিমেন্টকে অন্তর্ভূক্ত করে এবং

উপধারা-(৮) এই খণ্ডের সম্পূর্ণ কোনো এলাকায় কার্যকর হওয়ার তারিখে অথবা তারিখ হইতে ঐ এলাকায় এই খণ্ডের বিধানসমূহ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে কৃষি ভূমির সহিত সম্বন্ধযুক্ত এই খণ্ডে ঐ শব্দগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'মালিক' শব্দটি 'রায়ত' অথবা 'টেন্যান্ট' শব্দের এবং 'ভূমি রাজস্ব' শব্দটি 'রেন্ট' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং যেক্ষেত্রে কোনো ইজারা, কবুলিয়ত, চুক্তি বা অন্যান্য চুক্তির শর্তসমূহ মোতাবেক খাজনা সরকারকে প্রদেয় হয় সেক্ষেত্রে ইহা এইরূপভাবে আদায় করা হইবে যেন ইহা ভূমি রাজস্ব ছিল ।

☆ ধারা-৭৯ (এই অংশের শুরু)

এই অংশের শুরু। অত্র খণ্ড অথবা ইহার অংশবিশেষ ঐ সমস্ত এলাকায় ঐ সকল তারিখে ও ঐ পরিমাণে কার্যকর হইবে যাহা সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করিবেন ও এই খণ্ডের যে কোন অংশ যখন বলবত্ হয় তখন ঐ অংশের বিধানসমূহ উক্ত সময় অন্য কোন আইন যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত এলাকায় বলবত্ হইবে।

ধারা ৮০ (বাতিল)

এই খণ্ডের সম্পূর্ণ কোনো এলাকায় কার্যকর হওয়ার তারিখে অথবা তারিখ হইতে তফসিলে, উল্লেখিত আইনসমূহ তফসিলের ৪র্থ কলামে বর্ণিত পরিমাণ উক্ত এলাকায় বাতিল হইবে ।

ধারা ৮১ (কৃষি প্রজাগণের শ্রেণী এবং উহাদের অধিকার ও দায়িত্বসমূহ নিয়ন্ত্রণ)

এই খণ্ডের সম্পূর্ণ কোনো এলাকায় কার্যকর হওয়ার তারিখে অথবা তারিখ হইতে উক্ত এলাকায় কেবলমাত্র কৃষি ভূমির এক শ্রেণীর অধিকারী থাকিবে যথা : মালিকগণ ও উক্ত অধিকারীর অধিকারসমূহ এবং দায়িত্বসমূহ অত্র খণ্ডের বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, অত্র ধারা উক্ত কোনো মালিককে তাহার জোতের খনির কোনো অধিকারসহ মাটির নিচের অংশে লুকায়িত স্বার্থের উপর কোনো অধিকার প্রদান করিবে না ।

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে সরকার নির্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত কোনো ভূমি ইজারা প্রদান করে সেক্ষেত্রে উক্ত

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

ইজারাগ্রহীতার অধিকার ও দায়িত্বসমূহ ইজারার শর্তাবলী অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইবে ।

ধারা ৮১-ক (অকৃষি প্রজার অধিকার ও দায়িত্বসমূহ)

উপধারা-(১) অত্র খণ্ডে অন্য কোনোরূপ ব্যবস্থা থাকা ছাড়া অকৃষি দখলকার যিনি এই আইনের বিধান সমূহের অধীনে এইরূপ জমির উপস্থিত স্বত্ব দখলকার হওয়ার দরুন সরকারের অধীনে প্রজা হইয়াছেন, অধিকার ও দায়-দায়িত্বসমূহ সেখানে এইরূপ অধিগ্রহণের সময় পূর্ব বঙ্গীয় অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৪৯-এর বিধানসমূহ এইরূপ জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় সেখানে সেই আইনের বিধানসমূহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে ।

উপধারা-(২) অপরাপর অকৃষি প্রজাগণের অধিকার ও দায়িত্ব, খাজনা বৃদ্ধি বা হ্রাসকরণ ছাড়া ইজারার চুক্তি ও সম্পত্তির হস্তান্তর আইন, ১৮৮২-এর বিধানসমূহ মোতাবেক পরিচালিত হইবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, অত্র আইন বা আপাতত বলবত অন্য কোনো বিধান কিংবা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কোনো চুক্তি বা শর্ত যাহাই হউক, কোনো অকৃষি প্রজা তাহার প্রজাস্বত্বের সমস্ত বা যে কোনো অংশ কোর্ফা পত্তন দিতে পারিবেন না এবং যদি কোনো প্রজাস্বত্ব অথবা প্রজাস্বত্বের যেকোনো অংশ এই বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোর্ফা পত্তন দেওয়া হয় তাহা হইলে অকৃষি প্রজার প্রজাস্বত্ব অথবা প্রজাস্বত্বের যে অংশের কোর্ফা পত্তন দেওয়া হয়, সে যাহাই হউক, স্বার্থ বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত প্রজাস্বত্বের অংশটুকু এরুপ কোর্ফা পত্তনের তারিখ হইতে সকল দায়-দায়িত্বমুক্ত অবস্থায় হইয়া সরকারের উপর বর্তাইবে ।

ধারা ৮১-খ (ইজারা দলিল নিবন্ধন)

৮১ বা ৮১ক ধারায় অথবা আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি সরকারী খাস জমি ইজারা দিবার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক ইজারা দলিল সম্পাদিত এবং ১৯০৮ সালের রেজিষ্টেশন আইনের ১৭ (১) ধারার (খ) অনুচ্ছেদের বিধানানুসারে রেজিস্ট্রিকৃত না হয় তাহা হইলে কৃষি অথবা অকৃষি কোনো প্রকার প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি হইবে না বা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না এমনকি ইজারাগ্রহীতার নিকট সেলামী বা খাজনা গ্রহণ করা হইলেও ।

ধারা ৮২ (ব্যাখ্যা) এই খণ্ডে -

উপধারা-(১) â€œপ্রকৃত চাষীâ€ বলিতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বুঝায় যে নিজে অথবা তাহার পরিবারের সদস্যের সাহায্যে বা চাকর বা শ্রমিকের দ্বারা অথবা অংশীদার বা বর্গাদারের মাধ্যমে ভূমি চাষ করে এবং ইহা একজন অকৃষি শ্রমিককেও অন্তর্ভূক্ত করে;

উপধারা-(২) â€œরায়তâ€ বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যে নিজে অথবা তাহার পরিবারের সদস্যের দ্বারা অথবা চাকর বা শ্রমিকগণ দ্বারা বা সহায়তায় অথবা অংশীদার বা বর্গাদারগণ কর্তৃক বা সহায়তায় চাষ করার নিমিত্ত ৪৪ ধারা বা অন্যভাবে সরকারের সরাসরি অধীনে ভূমি দখলে রাখিবার অধিকার অর্জন করিয়াছেন ও যে ব্যক্তিগণ ঐরূপ অধিকার অর্জন করিয়াছে ইহা তাহাদের স্বার্থের উত্তরাধিকারীগণকেও অন্তর্ভূক্ত করে;

উপধারা-(৩) রায়তের পরিবার তাহার সংগে একই অন্নে বসবাসরত এবং তাহার উপর নির্ভরশীল সকল ব্যক্তিগণকে অন্তর্ভূক্ত করে; কিন্তু ইহা কোনো চাকর বা শ্রমিককে অন্তর্ভূক্ত করে না ।

(৪), (৫) এবং (৬) * ১৯৬৪ সালের ১৭ নং অধ্যাদেশের ৩ ধারা বলে ৮/৯/৬৪ তারিখে বাদ দেওয়া হয় ।

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

উপধারা-(৭) অন্যভাবে প্রকাশ্য বিধান ছাড়া 'হস্তান্তর' কোনো ব্যক্তিগত বিক্রয়, বন্ধক, দান অথবা কোনো চুক্তি বা এগ্রিমেন্টকে অন্তর্ভূক্ত করে এবং

উপধারা-(৮) এই খণ্ডের সম্পূর্ণ কোনো এলাকায় কার্যকর হওয়ার তারিখে অথবা তারিখ হইতে ঐ এলাকায় এই খণ্ডের বিধানসমূহ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে কৃষি ভূমির সহিত সম্বন্ধযুক্ত এই খণ্ডে ঐ শব্দগুলি ব্যবহারের
ক্ষেত্রে 'মালিক' শব্দটি 'রায়ত' অথবা 'টেন্যান্ট' শব্দের এবং 'ভূমি রাজস্ব' শব্দটি 'রেন্ট' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং যেক্ষেত্রে কোনো ইজারা, কবুলিয়ত, চুক্তি বা অন্যান্য চুক্তির শর্তসমূহ মোতাবেক খাজনা সরকারকে প্রদেয় হয় সেক্ষেত্রে ইহা এইরূপভাবে আদায় করা হইবে যেন ইহা ভূমি রাজস্ব ছিল ।

☆ ধারা-৮৩ (রায়তগণের ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে অধিকার)

কোনো রায়তের জোতের অন্তর্ভূক্ত ভূমি তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী সে যে কোনোভাবে ভোগ-দখলে রাখার অধিকারী থাকিবে ।

☆ ধারা-৮৪ (কোনো রায়তের মৃত্যুতে জোতের উত্তরাধিকার বর্তন)

কোনো রায়ত যদি উত্তরাধিকারবিহীন অবস্থায় পতিত হয় তবে তাহার এই আইনের বিধানসাপেক্ষে এবং এই আইনের সংগে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপভাবে তাহার অপরাপর স্থাবর সম্পত্তি যেভাবে বর্তাইবে ইহাও সেইভাবে বর্তাইবে । তবে শর্ত থাকে যে, যে উত্তরাধিকার আইন কোনো রায়তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই উত্তরাধিকার আইনে তাহার অপরাপর সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলিয়া গেলে জোতে তাহার স্বার্থ বিলুপ্ত হইবে ।

☆ ধারা-৮৫ (রায়ত উচ্ছেদের কারণ)

কোনো রায়তকে তাহার জোত বা উহার অংশবিশেষ হইতে উচ্ছেদের জন্য প্রদত্ত ডিক্রি কার্যকর ছাড়া তাহার জোত অথবা উহার অংশ বিশেষ হইতে উচ্ছেদের জন্য প্রদত্ত ডিক্রি কার্যকর ছাড়া তাহার জোত অথবা উহার অংশবিশেষ হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না ।

☆ ধারা-৮৬ (সিকস্তির কারণে খাজনা হ্রাস এবং পরিবৃদ্ধির কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জমিতে অধিকারের নিশ্চয়তা)

উপধারা-(১) যদি জোতের অন্তর্ভূক্ত জমি বা জমির অংশবিশেষ নদীগর্ভে সিকস্তি হইয়া যায় তাহা হইলে রাজস্ব অফিসারের নিকট প্রজা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করা হইলে আবেদন করা হইলে বা তাহাকে সংবাদ দেওয়া হইলে ঐ জোতের খাজনা বা উন্নয়ন কর কতটুকু হ্রাস করা বা মওকুফ করা হইবে যতটুকু রাজস্ব কর্মকর্তা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী যথাযথ ও ন্যায়সংগত বলিয়া বিবেচনা করিবেন এবং সিকস্তির কারণে যে ক্ষতি হইবে তাহা এই বিধি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হইবে যাহা পরবর্তীতে উক্ত ভূমি যথাস্থানে পুনঃউদ্ভব হইলে তখন উক্ত ভূমিতে স্বত্বের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে ।

উপধারা-(২) সাময়িকভাবে বলবত অন্য কোনো আইনে অন্য কোনো কিছু বলা থাকা সত্ত্বেও কোনো প্রজা বা তাহার

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

উত্তরাধিকারীর ঐ জমিতে বা জমির অংশে স্বত্ব, স্বার্থ এবং অধিকার সিকস্তির কারণে জমি অবলুপ্তির সময়ে বর্তমান থাকিবে যদি উক্ত জমি অবলুপ্তির ৩০ বছরের মধ্যে পূর্ব স্থানে পুনঃউদ্ভব হয় ।

উপধারা-(৩) অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ সম্পর্কে (২) উপধারার যাহা বলা আছে তাহা থাকা সত্ত্বেও, পুনঃউদ্ভাবিত জমিতে তাতক্ষনিক দখলাধিকার প্রথমে কালেক্টর নিজ উদ্যোগে বা যাহার জমি অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল সেই প্রজা বা তাহার উত্তরাধিকারী কর্তৃক বা অন্য কাহারো মাধ্যমে লিখিতভাবে সংবাদ পাইবার পর প্রয়োগ করিবেন ।

উপধারা-(৪) এই আইনের অন্যত্র কোনো কিছু বলা থাকা সত্ত্বেও কালেক্টর অথবা রাজস্ব কর্মকর্তা এই ধরনের জমিতে দখল লইবার পর এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী দখল লওয়া সম্পর্কে জনগণকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানাইবেন এবং পুনঃউদ্ভাবিত জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে জরিপ করিবেন এবং ইহার ভিত্তিতে ম্যাপ প্রস্তুত করিবেন ।

উপধারা-(৫) কালেক্টর উপধারা (৪) অনুযায়ী সার্ভে জরীপ এবং ম্যাপ প্রস্তুত করিবার ৪৫ দিনের মধ্যে সিকস্তির কারণে যাহার জমি অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহাকে অথবা যেইক্ষেত্রে তাহার উত্তরাধিকারকে এই পরিমাণ জমি বন্দোবস্তকৃত জমির পরিমাণ এইরূপ হইবে যাহা ইতিপূর্বে ঐ ব্যক্তির বা তাহার উত্তরাধিকারী কর্তৃক অধিকৃত জমির সংগে সংযুক্ত হইয়া ৬০ বিঘার অতিরিক্ত না হয় এবং উক্ত প্রজা বা তাহার উত্তরাধিকারী যদি উক্ত বন্দোবস্তের পর কোনো অতিরিক্ত ভূমি থাকে তবে তাহা সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে এবং সরকারের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে ।

উপধারা-(৬) (৫) উপধারা অনুযায়ী বন্দোবস্তকৃত জমি সালামী মুক্ত হইবে কিন্তু এই শর্তসাপেক্ষে হইবে যে প্রজা বা তাহার উত্তরাধিকারী রাজস্ব অফিসার কর্তৃক যথাযথ ও ন্যায়সংগত বলিয়া ধার্যকৃত কর এবং ভূমি উন্নয়ন কর দিতে বাধ্য থাকিবে।

উপধারা-(৭) সরকার কর্তৃক বা কোন আইনের উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা কর্তৃকপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কাজের ফলশ্রুতিতে কৃত্রিম বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনঃউদ্ভব প্রাপ্ত জমির ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

☆ ধারা-৮৬-ক (নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মামলা দায়েরে বাধা)

এই ধারা অনুযায়ী কার্যক্রম যাহাতে কালেক্টর সম্পন্ন করিতে পারেন, সেই জন্য ৮৬ ধারার আওতাভুক্ত কোনো জমির ব্যাপারে কোনো মামলা, আবেদন অথবা অন্যান্য আইনগত কার্যক্রম ৮৬ (৪) ধারা অনুযায়ী জনগণের জ্ঞাতার্থে নোটিশ জারির পর ১২ মাসের মধ্যে দায়ের করা যাইবে না ।

☆ ধারা-৮৭ (নদী বা সমুদ্র দূরে সরিয়া যাওয়ার কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জমির অধিকার)

উপধারা-(১) সাময়িকভাবে বলবত কৃত অন্য কিছু বলা থাকা সত্ত্বেও নদী বা সমুদ্র দূরে সরিয়া যাওয়ার কারণে যখন, কোনো জমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন ইহা সংযুক্ত জোতের পরিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত জমি হিসাবে গণ্য করা যাইবে না, কিন্তু উহা চূড়ান্তভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে এবং উহার কর্তৃত্ব সরকারের হাতে থাকিবে ।

উপধারা-(২) উপধারা (১)-এর বিধানাবলী ঐ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সকল জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে তাহা ১৯৭২ সালের ২৮শে জুনের পূর্বে বা পরে পরিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক না কেন, কিন্তু উহা ঐ তারিখের পূর্বে কোনো জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যদি জোতের পরিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত জমি মালিকের দখলে রাখার অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (ষষ্ঠ সংশোধনী) আদেশ (পি. ও. ১৩৭/১৯৭২) শুরু হওয়ার পূর্বে বলবত কৃত আইনে স্বীকৃত বা ঘোষিত হইয়া থাকে ।

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

উপধারা-(৩) কোনো নদী বা সমুদ্র দুরে সরিয়া যাওয়ার কারণে জোতের সংলগ্ন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জমি অধিকার রাখার দাবী সম্পর্কিত সকল মামলা, আবেদন, আপিল বা অন্যান্য কার্যক্রম ঐ আদেশ কার্যকরী হওয়ার তারিখে কোনো আদালতে বা কর্তৃপক্ষের নিকট স্থগিত অবস্থায় থাকিলে তাহা আর চলিতে পারিবে না এবং তাহা বাতিল হইয়া যাইবে এবং ঐ দাবী সম্পর্কিত কোনো মামলা, আবেদন বা আইনগত কার্যক্রম কোনো আদালত গ্রহণ করিবে না ।

☆ ধারা-৮৮ রায়তের জোতজমি হস্তান্তর যোগ্যতা

অপরাপর স্থাপর সম্পত্তি যে নিয়মে এবং যতখানি হস্তান্তর করা যায় সেইভাবে রায়তের জোত বা উহার অংশবিশেষ অত্র আইনের বিধানসাপেক্ষে হস্তান্তরযোগ্য হইবে । তবে শর্ত থাকে যে, ২০ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী অধিকৃত চা বাগানের খাসজমি বা উহার অংশবিশেষ ডেপুটি কমিশনারের লিখিত পূর্ব অনুমোদন ছাড়া হস্তান্তর করা যাইবে না এবং প্রস্তাবিত হস্তান্তর কোনো ভাবেই বাগানের অস্তিত্ব বিনষ্ট করিবে না অথবা অধিকৃত ভূমিতে চা চাষের ক্ষতি সাধন করিবে না ।

☆ ধারা-৮৯ (হস্তান্তর পদ্ধতি)

উপধারা-(১) উইল, ডিক্রীজারী মূলে নিলাম/বিক্রিঅথবা ১৯১৩ সালের সরকারী দাবী আইনের অধীনে কোনো সার্টিফিকেট জারি ব্যতীত ঐরূপ প্রত্যেক হস্তান্তর রেজিষ্ট্রি দলিলের মাধ্যমে হস্তান্তর করিতে হইবে এবং রেজিষ্ট্রি অফিসার ঐরূপ কোনো দলিল রেজিষ্ট্রি করার জন্য গ্রহণ করিবেন না, যদি না হস্তান্তরিত সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য এবং যেক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্য নাই সেক্ষেত্রে হোল্ডিং বা উহার খণ্ড অথবা অংশের মূল্য দলিলে উল্লেখ থাকে এবং যদি না ইহার সংগে সংযুক্ত করা হয়-

(ক) রাজস্ব কর্মকর্তার কাছে পাঠাইবার জন্য নির্ধারিত প্রসেস ফি-সহ নির্ধারিত ফরমে হস্তান্তরের বিবরণসহ একটি নোটিশ; এবং

(খ) (৪) উপধারা অনুযায়ী যে নোটিশসমূহের ও প্রসেস ফিসমূহের প্রয়োজন উহা ।

উপধারা-(২) ঐরূপ একটি হোল্ডিং বা উহার খণ্ড অথবা অংশের উইলের ক্ষেত্রে কোনো আদালত প্রবেট অথবা লেটার্স অভ এডমিনিষ্ট্রেশন মঞ্জুর করিবেন না, যে পর্যন্ত R/F দরখাস্তকারী (১) উপধারার (ক) বর্ণিত একই রকমের নোটিশ ও একই অংকের প্রসেস ফি দাখিল করে ।

উপধারা-(৩) যে পর্যন্ত না ক্রেতা বন্ধকগ্রহীতা, সে যাহাই হউক, (১) উপধারায় বর্ণিত একই রকমের নোটিশ বা নোটিশসমূহ এবং একই অংকের প্রসেস ফি সমূহ জমা দেয় কোনো আদালত অথবা রাজস্ব কর্তৃপক্ষ ডিক্রী জারীমূলে বা ১৯১৩ সালের সরকারী দাবী আদায় আইনের অধীনে সার্টিফিকেট মূলে ঐরূপ কোন, হোল্ডিং বা উহার খণ্ড অথবা অংশের বিক্রয় অনুমোদন করিবেন না এবং কোন আদালত ঐরূপ কোন হোল্ডিং বা উহার খণ্ড অথবা অংশের কোনো বন্ধক সম্বন্ধে কোনো ফোরক্লোজারের চূড়ান্ত ডিক্রী বা আদেশ দিবেন না ।

উপধারা-(৪) যদি ঐরূপ একটি হোল্ডিং-এর খণ্ড অথবা অংশের হস্তান্তর এমন হয় যাহার ক্ষেত্রে ৯৬ ধারার বিধান প্রযোজ্য হয় সেক্ষেত্রে উক্ত হোল্ডিং-এর সকল সহ-শরীক প্রজাগণের উপর জারীর জন্য এবং উহার এক কপি রেজিষ্টারিং অফিসারের অফিসে অথবা আদালত ভবনে অথবা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের অফিসে, যেখানে যেমন প্রযোজ্য হয় ঝুলাইবার জন্য নির্ধারিত প্রসেস সমূহসহ হস্তান্তরের বিবরণাদিসহ নির্ধারিত ফরমে নোটিশসমূহে জমা দিতে হইবে ।

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

উপধারা-(৫) আদালত, রাজস্ব কর্তৃপক্ষ অথবা রেজিষ্টারিং অফিসার, যে যেখানে প্রযোজ্য হয়, (১) উপধারার (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নোটিশ রেভিনিউ অফিসারের কাছে পাঠাইবেন এবং (৪) উপধারায় বর্ণিত নোটিশ রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে সহশরীক প্রজাগণের উপর জারী করিবেন এবং নোটিশের এক কপি আদালত ভবনে অথবা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের অফিসে অথবা রেজিষ্টারিং অফিসারের অফিসে, যেমন প্রযোজ্য হয়, ঝুলাইবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নোটিশ জারী সরকার বা হোল্ডিং-এর কোনো সহশরীক প্রজা যাহাদের উপর এরূপ নোটিশ জারী হইয়াছে দ্বারা খাজনার পরিমাণ বা এইরূপ হোল্ডিং-এর পরিসীমার স্বীকৃত হিসাবে প্রয়োগ করা হইবে না । সরকার অথবা এইরূপ সহ-শরীক প্রজার হোল্ডিং-এর বিভাজন অথবা উহার জন্য দেয় খাজনা বণ্টনের ব্যক্ত সম্মতি হিসাবে নেওয়া হইবে না ।

আরও শর্ত থাকে যে, যাহাতে রাজস্ব অফিসার পক্ষ নন এমন কোনো মামলা, আপিল বা অন্যবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরবর্তী সময়ে যদি কোনো হস্তান্তর বাতিল বা সংশোধিত হয় তবে যে কর্তৃপক্ষের কাছে সর্বপ্রথম যথাযথ মামলা বা কার্যক্রম রুজু করা হইয়াছিল সেই কর্তৃপক্ষ এইরূপ আদেশের কপি রাজস্ব অফিসারের কাছে প্রেরণ করিবেন ।

উপধারা-(৬) এই ধারায়-

(ক) হস্তান্তরগ্রহীতা, ক্রেতা এবং বন্ধক গ্রহীতা বলিতে তাহাদের স্বার্থের স্থলাবর্তীগণকেও বুঝাইবে; এবং

(খ) 'হস্তান্তর' বলিতে বাটোয়ারা বা, যে পর্যন্ত না একটি ডিক্রী অথবা ফোরক্লোজারে কোনো চূড়ান্ত আদেশ দেওয়া হয়, সরল বা খাই খালাসী বন্ধক বা শর্তসাপেক্ষে বিক্রয়ের বন্ধককে অন্তর্ভূক্ত করিবে না ।

☆ ধারা-৯০ (জোতজমি হস্তান্তরের সীমাবদ্ধতা)

উপধারা-(১) আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই খণ্ড বলবত হওয়ার পর এই খণ্ডের বিধান ব্যতীত কোনো ব্যক্তিবিশেষ এই পরিমাণ ভূমি ক্রয় করিতে বা অন্য কোনোভাবে অর্জন করিতে পারিবে না যাহা তাহার নিজের ও পরিবারের জন্য অধিকৃত মোট ভূমির সংগে যুক্ত হইলে ৩৭৫ বিঘার অধিক হইবে ।

উপধারা-(২) আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো রায়তের জোত বা উহার কোনো অংশ বা খণ্ড বিক্রয়, দান বা উইলমূলে বা অন্যকোনো বা ডিক্রীজারী মূলে বা ১৯১৩ সালের সরকারী দাবী আইনের অধিনে কোনো সার্টিফিকেট জারিমূলে প্রকৃত কৃষক ছাড়া অন্য কাহারো নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না এবং এরূপ কোন প্রজাস্বত্ব বা উহার কোন বা খণ্ড ঐরূপ কোন উপায়ে কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না যদি না সে নিজের ও পরিবারের জন্য আপাতত ৩৭৫ বিঘার কম জমির অধিকারী হয় এবং ঐরূপ কোনো হস্তান্তর বৈধ হইবে না যদি হস্তান্তরের সময় হস্তান্তর গ্রহীতার অধিকৃত ভূমির সহিত উক্ত হস্তান্তরিত ভূমি যুক্ত হইলে ৩৭৫ বিঘার সীমা অতিক্রম করে ।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি বা সমবায় সমিতির নিকট হস্তান্তর করা হইলে, ঐরূপ ব্যক্তি বা সমবায় সমিতির মোট জমির পরিমাণ ৩৭৫ বিঘার বেশী হইলেও (১) এবং (২) উপধারার বিধানের অধীনে হস্তান্তর বাতিল হইবে না, যদি-

(ক) নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ এইরূপ ব্যক্তিকে শক্তিচালিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৃহাদায়তন কৃষি খামার প্রতিষ্ঠান উপায় অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়া থাকে; এবং

(খ) সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে, ঐরূপ সমিতি দলবদ্ধভাবে চাষী জমির মালিকগণ উতকৃষ্ট ফসল উতপাদনের জন্য সংগঠিত হইয়াছে, তাহারা শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুক বা না

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

করুক এবং নিঃশর্তভাবে প্রত্যেকের জমির মালিকানা সমিতির নিকট হস্তান্তর করুক বা না করুক, উভয়ক্ষেত্রেই এইরূপ হস্তান্তরের সীমা রাজস্ব কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরকৃত সার্টিফিকেটে বর্ণিত থাকিবে ।

আরও শর্ত থাকে যে, (১) ও (২) উপধারার কোনো বিধান কোনো ব্যক্তি যে প্রকৃতপক্ষে চায়ের চাষ করিতেছে, বা কোনো সমবায় সমিতি বা কোনো কোম্পানী যাহা প্রকৃতপক্ষে উক্ত সমবায় সমিতি অথবা কোম্পানী কর্তৃক চিনি উতপাদনের নিমিত্ত আখের চাষ করিতেছে বা অপর কোনো কোম্পানী যাহার উদ্দেশ্য কোনো পণ্যদ্রব্য উতপাদনের দ্বারা শিল্পের উন্নতি সাধন করা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না ।

উপধারা-(৩) (১) ও (২) নং উপধারায় ভিন্নরূপ কিছু থাকা সত্ত্বেও, খাঁটি চাষী নহে এমন কোনো ব্যক্তিও নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের পূর্ব লিখিত অনুমতি লইয়া অনুমতিপত্রে বর্ণিত পরিমাণ ভূমি ভোগদখল করিতে ও বাণিজ্যিক শিল্পের উদ্দেশ্যে অথবা দাতব্য এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভূমি খরিদ এবং ভোগ-দখল করিতে পারিবে ।

উপধারা-(৪) (১) ও (২) উপধারায় ভিন্নরূপ কিছু থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত চাষী নহে এমন ব্যক্তি নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের পূর্ব লিখিত অনুমতিক্রমে অনুমতিপত্রে উল্লেখিত পরিমাণ ভূমি তাহার পরিবারের বসতবাড়ি প্রস্তুতের নিমিত্ত অথবা সে নিজে বা তাহার পরিবারের সদস্যগণ দ্বারা অথবা চাকরদের অথবা শ্রমিকদের দ্বারা বা সাহায্যে অথবা অংশীদারগণের বা বর্গাদারগণের সাহায্যে উক্ত ভূমি চাষ করিবার নিমিত্ত খরিদ অথবা অন্য উপায়ে অর্জন করিতে পারিবে এবং উক্ত অর্জিত ভূমি সরকারের প্রজা হিসাবে অধিকারে রাখিতে পারিবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে (১) উপধারায় নির্ধারিত ভূমির বেশী পরিমাণ ভূমি অধিকারে রাখিতে দেওয়া হইবে নাঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি অথবা পরিবারের সদস্যগণের জন্য বসতবাড়ি তৈরীর নিমিত্ত তদকর্তৃক অধিকৃত ভূমির ক্ষেত্রে যদি অধিকার অর্জনের তারিখ হইতে পাঁচ বতসরের ভিতর উক্ত ভূমির উপর বসতবাড়ি প্রস্তুত না করা হয় তবে উক্ত জমিতে উক্ত ব্যক্তির অধিকারের বিলুপ্তি ঘটিবে এবং উক্ত ভূইম সরকারের উপর বর্তাইবে ।

উপধারা-(৫) অত্র ধারার বিধান লংঘন করিয়া কোনো জোত বা প্রজাস্বত্ব বা উহার অংশ বা খণ্ডের হস্তান্তর করিলে উহা বাতিল হইয়া যাইবে এবং উহা দায়যুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর চূড়ান্তভাবে অর্পিত হইবে ।

☆ ধারা-৯১ (উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তিত অতিরিক্ত ভূমির অধিগ্রহণের ক্ষমতা)

আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির পূর্ব দখলকৃত মোট ভূমির সহিত উত্তরাধিকারের মাধ্যমে তাহার প্রাপ্ত ভূমি সংযুক্ত হইয়া ৯০ ধারায় নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচিত অতিরিক্ত ভূমির জন্য ৩৯(১) ধারায় উল্লেখিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর উহা অধিগ্রহণ করা সরকারের জন্য আইনানুগ হইবে ।

☆ ধারা-৯২ (কতিপয় ক্ষেত্রে রায়তের স্বার্থের বিলোপ)

উপধারা-(১) জোতে কোন রায়তের স্বত্বের পরিসমাপ্তি ঘটিবে-

(ক) যেক্ষেত্রে তিনি যে আইনের অধীনে হউক সেই আইনের বিধান অনুযায়ী সম্পত্তি পাইবার জন্য উত্তরাধিকারী না রাখিয়া বা সম্পত্তির জন্য কোনো প্রকার উইল সম্পাদন না করিয়া মারা যান ।

(খ) যেক্ষেত্রে তিনি কোনো কৃষি বতসরের শেষে নির্ধারিত ফরমে, নির্ধারিত নিয়মে, নির্দিষ্ট সময় মধ্যে নোটিশ প্রদানের

মাধ্যমে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব অফিসারের কাছে তাহার জোত সমর্পণ করিয়া ইস্তফা দেন;

(গ) যেক্ষেত্রে বকেয়া খাজনা পরিশোধের কোনো ব্যবস্থা না রাখিয়া স্বেচ্ছায় বাসস্থান ত্যাগ করেন ও নিজে বা তাহার পরিবারের সদস্যগণ দ্বারা বা কর্মচারী অথবা শ্রমিক দ্বারা বা অংশীদার অথবা বর্গাদারের সাহায্যে এক নাগাড়ে তিন বতসরকাল পর্যন্ত তাহার জোত চাষাবাদ করা হইতে বিরত থাকেন;

(ঘ) যেক্ষেত্রে যে আইনের অধীন আইন অনুযায়ী কোনো রায়তের উপর কোনো ভূমির স্বত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে ন্যস্ত হয়, যিনি নিজে প্রকৃত চাষী নহেন ও যিনি নিজে অথবা তাহার পরিবারের লোকজন, কর্মচারী বা বর্গাদারগণের সহায়তায় একনাগাড়ে পাঁচ বতসর কাল যাবত চাষাবাদ করিতে ব্যর্থ হন বা ঐরূপ চাষাবাদ না করার কোনো সন্তোষজনক কারণ নাই;

উপধারা-(২) যেক্ষেত্রে (১) নং উপধারায় কোনো জোত কোনো রায়তের স্বার্থের পরিসমাপ্তি ঘটে সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার উক্ত জোতে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং যে তারিখে রাজস্ব অফিসার উক্ত জোতে প্রবেশ করেন সেই তারিখ হইতে জোতটি উক্ত উপধারার ক অনুচ্ছেদের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে । কিন্তু জোতসমূহে যে সমস্ত ব্যক্তিগণের স্বার্থ উক্ত (খ), (গ) ও (ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিলুপ্ত হয় তাহারা উক্ত জোতসমূহের উপর সৃষ্ট দায়সমূহের টাকার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবন ।

উপধারা-(৩) (২) উপধারা অনুযায়ী কোনো জোতে প্রবেশের পূর্বে রাজস্ব অফিসার উক্ত জোতে প্রবেশ করার তাহার ইচ্ছা ও ইহার কারণ জোতে স্বার্থ আছে এমন সকল ব্যক্তির নিকট নোটিশে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আপত্তি আহবান করিয়া নির্দিষ্ট নিয়মে নোটিশে প্রদান করিবেন এবং সিদ্ধান্ত রেকর্ড করিবেন ।

উপধারা-(৪) (১) উপধারার ঘ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জোতে স্বার্থ বিলুপ্তির কোনো রায়তের আপত্তির পর (৩) উপধারায় রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে ক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি ১৪৭ ধারায় আপিল না করিয়া ঐরূপ আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে ।

আপাতত বলবত্ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ঐরূপ মামলা রাজস্ব অফিসার কর্তৃক (৩) উপধারায় প্রদত্ত আদেশের তারিখ হইতে ৯০ দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে।

উপধারা-(৫) (১) উপধারায় জোতে কোনো রায়তের স্বার্থ বিলুপ্ত হইলে তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য উক্ত জোতের সমস্ত বকেয়া খাজনা অনাদায়যোগ্য বলিয়া গন্য হইবে ।

☆ ধারা-৯৩ (কোর্ফা পত্তনের উপর বিধি-নিষেধ)

উপধারা-(১) কোনো রায়ত তাহার সমগ্র জোত অথবা উহার কোনো মেয়াদ অথবা শর্তে কোর্ফা পত্তন দিতে পারিবে না ।

উপধারা-(২) এই ধারার বিধানসমূহ অমান্য করিয়া কোনো জোত অথবা উহার অংশ যদি কোর্ফা পত্তন দেওয়া হয় তবে উক্ত জোত অথবা উহার অংশে রায়তের স্বার্থের বিলুপ্তি ঘটিবে এবং উক্ত জোত অথবা উহার অংশ, উহা যাহাই হউক, কোর্ফা পত্তনের তারিখ হইতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর বর্তাইবে ।

☆ ধারা-৯৪ (কতিপয় ক্ষেত্রে দায় হস্তান্তর)

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

আপাতত বলবত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ৯০ ধারার (৫) নং উপধারায় অথবা ৯০ ধারায় (২) উপধারায় উল্লেখিত দায় সংশ্লিষ্ট ভূমির হস্তান্তর অথবা অধীনস্থ ইজারার তারিখ হইতে নির্ধারিত বিধিমালা অনুযায়ী রাজস্ব অফিসার কর্তৃক বাছাইকৃত হস্তান্তরকারী অথবা ইজারাদাতার অপরাপর জমির সংগে হস্তান্তরিত অথবা যুক্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে; এবং ততপর উক্ত হস্তান্তর অথবা অধীনস্থ ইজারা সম্পন্ন হইবার আগে তাহার মূল ভূমিতে দায় প্রাপকের যে অধিকার নিহিত ছিল সেই একই অধিকার ঐ সমস্ত জমির উপর চলিতে থাকিবে । হস্তান্তরকারী অথবা ইজারাদাতা, যেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য উক্ত দায় সৃষ্টির মাধ্যমে গৃহীত অর্থের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবে ।

☆ ধারা-৯৫ (রায়তি জোতের বন্ধকের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা)

উপধারা-(১) আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো রায়ত তাহার জোত অথবা উহার অংশবিশেষ সম্পর্ণ খাইখালাসী বন্ধক ছাড়া অন্য কোনো রকম বন্ধকাবদ্ধ হইবে না এবং ঐরূপ প্রত্যেক সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধক ৯০ ধারার অধীন কোনো রায়তের জোত বা উহার অংশবিশেষ হস্তান্তর ক্ষেত্রে ৯০ ধারায় যে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হইয়াছে ঐরূপ প্রত্যেক সম্পর্ণ খাইখালাসী বন্ধক ও একই সীমাবদ্ধতাসাপেক্ষ হইবে এবং যে সময়ের জন্য রায়ত ঐরূপ সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধকাবদ্ধ হইয়াছে উহার মেয়াদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন চুক্তি দ্বারা সাত বতসরের বেশী হইবে না ।

তবে শর্ত থাকে যে, ঐরূপ কোনো খাইখালাসী বন্ধক উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোনো সময় বন্ধকের মেয়াদের বাকী সময়ের জন্য সরাসরিভাবে বন্ধকের টাকা প্রতার্পণ করিয়া বন্ধকী ভূমি দায়মুক্ত করিয়া লইতে পারিবে ।

উপধারা-(২) ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইন অনুযায়ী ঐরূপ প্রত্যেক সম্পর্ণ খাইখালাসী বন্ধক রেজিষ্ট্রিকৃত হইতে হইবে ।

উপধারা-(৩) কোনো রায়ত যদি (১) উপধারায় নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ না করিয়া কোনো সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধকাবদ্ধ হয় অথবা (২) উপধারার অধীনে উহা নিবন্ধনকৃত না হয় তবে উহা বাতিল হইবে ।

উপধারা-(৪) আপাতত বলবত অপর কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি বন্ধকগ্রহীতা (১) নং উপধারার বিধান অনুসারে বন্ধক মুক্তকরণের ক্ষেত্রে বাধা দান করে অথবা অস্বীকার করে তবে বন্ধকদাতা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের (বর্তমানে থানা ম্যাজিষ্ট্রেটের) নিকট বা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং ঐ আবেদন করার পরও বন্ধক মুক্তকরণের ক্ষেত্রে ঐ বিধান অনুযায়ী বন্ধকগ্রহীতার প্রাপ্য অর্থ দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদান করার পর থানা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের আদেশে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অথবা কর্তৃত্বে অবস্থিত বন্ধকী জমি সম্পর্কিত সকল দলিলপত্র প্রদান করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিবেন ।

উপধারা-(৫) যদি বন্ধকগ্রহীতা (৪) উপধারার অধীন নির্ধারিত তারিখে বন্ধকী জমির দখল বন্ধকদাতার নিকট ফেরত না দেয় তবে বন্ধক দাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে থানা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার ঐ বন্ধকগ্রহীতাকে উচ্ছেদ করিয়া দরখাস্তকারীকে ঐ জমির দখল প্রদান করিবেন ও প্রয়োজনবোধে উচ্ছেদের নিমিত্ত বলপ্রয়োগ করিবেন অথবা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবেন ।

ধারা ৯৫-ক (কতিপয় হস্তান্তর খায়খালাসী বন্ধক হিসাবে গণ্য করা)

আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন যদি কোনো জোত বা উহার অংশবিশেষ কবলা মূল্যে পুনঃফেরতের চুক্তিসহ হস্তান্তর করা হয় অথবা যে ক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী হস্তান্তর গ্রহীতার নিকট হইতে কোনো মূল্য গ্রহণ করে এবং হস্তান্তরগ্রহীতা দখল করার ও উতপাদিত ফসল ভোগ করার অধিকার অর্জন করে সেইক্ষেত্রে এইরূপ জোত বা উহার অংশ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঐরূপ মূল্যের পরিবর্তে হইলে হস্তান্তর দলিলে অন্যরূপ কিছু থাকিলেও উহাকে অনধিক ৭ বতসরের পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধক হিসাবে ধরিয়া লওয়া হইবে এবং এইরূপ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ৯৫ ধারার বিধানা বলী

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

প্রযোজ্য হইবে, ইহা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (দ্বিতীয় সংশোধনী আদেশ) ১৯৭২ কার্যকর হওয়ার তারিখের আগেই হউক বা পরেই হউক ।

☆ ধারা-৯১ (উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তিত অতিরিক্ত ভূমির অধিগ্রহণের ক্ষমতা)

আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির পূর্ব দখলকৃত মোট ভূমির সহিত উত্তরাধিকারের মাধ্যমে তাহার প্রাপ্ত ভূমি সংযুক্ত হইয়া ৯০ ধারায় নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচিত অতিরিক্ত ভূমির জন্য ৩৯(১) ধারায় উল্লেখিত হারে ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর উহা অধিগ্রহণ করা সরকারের জন্য আইনানুগ হইবে ।

☆ ধারা-৯২ (কতিপয় ক্ষেত্রে রায়তের স্বার্থের বিলোপ)

উপধারা-(১) জোতে কোন রায়তের স্বত্বের পরিসমাপ্তি ঘটিবে-

(ক) যেক্ষেত্রে তিনি যে আইনের অধীনে হউক সেই আইনের বিধান অনুযায়ী সম্পত্তি পাইবার জন্য উত্তরাধিকারী না রাখিয়া বা সম্পত্তির জন্য কোনো প্রকার উইল সম্পাদন না করিয়া মারা যান ।

(খ) যেক্ষেত্রে তিনি কোনো কৃষি বতসরের শেষে নির্ধারিত ফরমে, নির্ধারিত নিয়মে, নির্দিষ্ট সময় মধ্যে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব অফিসারের কাছে তাহার জোত সমর্পণ করিয়া ইস্তফা দেন;

(গ) যেক্ষেত্রে বকেয়া খাজনা পরিশোধের কোনো ব্যবস্থা না রাখিয়া স্বেচ্ছায় বাসস্থান ত্যাগ করেন ও নিজে বা তাহার পরিবারের সদস্যগণ দ্বারা বা কর্মচারী অথবা শ্রমিক দ্বারা বা অংশীদার অথবা বর্গাদারের সাহায্যে এক নাগাড়ে তিন বতসরকাল পর্যন্ত তাহার জোত চাষাবাদ করা হইতে বিরত থাকেন;

(ঘ) যেক্ষেত্রে যে আইনের অধীন আইন অনুযায়ী কোনো রায়তের উপর কোনো ভূমির স্বত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে ন্যস্ত হয়, যিনি নিজে প্রকৃত চাষী নহেন ও যিনি নিজে অথবা তাহার পরিবারের লোকজন, কর্মচারী বা বর্গাদারগণের সহায়তায় একনাগাড়ে পাঁচ বতসর কাল যাবত চাষাবাদ করিতে ব্যর্থ হন বা ঐরূপ চাষাবাদ না করার কোনো সন্তোষজনক কারণ নাই;

উপধারা-(২) যেক্ষেত্রে (১) নং উপধারায় কোনো জোত কোনো রায়তের স্বার্থের পরিসমাপ্তি ঘটে সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার উক্ত জোতে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং যে তারিখে রাজস্ব অফিসার উক্ত জোতে প্রবেশ করেন সেই তারিখ হইতে জোতটি উক্ত উপধারার ক অনুচ্ছেদের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে । কিন্তু জোতসমূহে যে সমস্ত ব্যক্তিগণের স্বার্থ উক্ত (খ), (গ) ও (ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিলুপ্ত হয় তাহারা উক্ত জোতসমূহের উপর সৃষ্ট দায়সমূহের টাকার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবন ।

উপধারা-(৩) (২) উপধারা অনুযায়ী কোনো জোতে প্রবেশের পূর্বে রাজস্ব অফিসার উক্ত জোতে প্রবেশ করার তাহার ইচ্ছা ও ইহার কারণ জোতে স্বার্থ আছে এমন সকল ব্যক্তির নিকট নোটিশে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আপত্তি আহবান করিয়া নির্দিষ্ট নিয়মে নোটিশে প্রদান করিবেন এবং সিদ্ধান্ত রেকর্ড করিবেন ।

উপধারা-(৪) (১) উপধারার ঘ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জোতে স্বার্থ বিলুপ্তির কোনো রায়তের আপত্তির পর (৩) উপধারায় রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে ক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি ১৪৭ ধারায় আপিল না করিয়া ঐরূপ আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবে ।

আপাতত বলবত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ঐরূপ মামলা রাজস্ব অফিসার কর্তৃক (৩) উপধারায় প্রদত্ত আদেশের তারিখ হইতে ৯০ দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে।

উপধারা-(৫) (১) উপধারায় জোতে কোনো রায়তের স্বার্থ বিলুপ্ত হইলে তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য উক্ত জোতের সমস্ত বকেয়া খাজনা অনাদায়যোগ্য বলিয়া গন্য হইবে ।

☆ ধারা-৯৩ (কোর্ফা পত্তনের উপর বিধি-নিষেধ)

উপধারা-(১) কোনো রায়ত তাহার সমগ্র জোত অথবা উহার কোনো মেয়াদ অথবা শর্তে কোর্ফা পত্তন দিতে পারিবে না ।

উপধারা-(২) এই ধারার বিধানসমূহ অমান্য করিয়া কোনো জোত অথবা উহার অংশ যদি কোর্ফা পত্তন দেওয়া হয় তবে উক্ত জোত অথবা উহার অংশে রায়তের স্বার্থের বিলুপ্তি ঘটিবে এবং উক্ত জোত অথবা উহার অংশ, উহা যাহাই হউক, কোর্ফা পত্তনের তারিখ হইতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত অবস্থায় সরকারের উপর বর্তাইবে ।

☆ ধারা-৯৪ (কতিপয় ক্ষেত্রে দায় হস্তান্তর)

আপাতত বলবত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন ৯০ ধারার (৫) নং উপধারায় অথবা ৯০ ধারায় (২) উপধারায় উল্লেখিত দায় সংশ্লিষ্ট ভূমির হস্তান্তর অথবা অধীনস্থ ইজারার তারিখ হইতে নির্ধারিত বিধিমালা অনুযায়ী রাজস্ব অফিসার কর্তৃক বাছাইকৃত হস্তান্তরকারী অথবা ইজারাদাতার অপরাপর জমির সংগে হস্তান্তরিত অথবা যুক্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে; এবং ততপর উক্ত হস্তান্তর অথবা অধীনস্থ ইজারা সম্পন্ন হইবার আগে তাহার মূল ভূমিতে দায় প্রাপকের যে অধিকার নিহিত ছিল সেই একই অধিকার ঐ সমস্ত জমির উপর চলিতে থাকিবে । হস্তান্তরকারী অথবা ইজারাদাতা, যেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য উক্ত দায় সৃষ্টির মাধ্যমে গৃহীত অর্থের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবে ।

☆ ধারা-৯৫ (রায়তি জোতের বন্ধকের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা)

উপধারা-(১) আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো রায়ত তাহার জোত অথবা উহার অংশবিশেষ সম্পর্ণ খাইখালাসী বন্ধক ছাড়া অন্য কোনো রকম বন্ধকাবদ্ধ হইবে না এবং ঐরূপ প্রত্যেক সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধক ৯০ ধারার অধীন কোনো রায়তের জোত বা উহার অংশবিশেষ হস্তান্তর ক্ষেত্রে ৯০ ধারায় যে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হইয়াছে ঐরূপ প্রত্যেক সম্পর্ণ খাইখালাসী বন্ধক ও একই সীমাবদ্ধতাসাপেক্ষ হইবে এবং যে সময়ের জন্য রায়ত ঐরূপ সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধকাবদ্ধ হইয়াছে উহার মেয়াদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন চুক্তি দ্বারা সাত বতসরের বেশী হইবে না ।

তবে শর্ত থাকে যে, ঐরূপ কোনো খাইখালাসী বন্ধক উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোনো সময় বন্ধকের মেয়াদের বাকী সময়ের জন্য সরাসরিভাবে বন্ধকের টাকা প্রতার্পণ করিয়া বন্ধকী ভূমি দায়মুক্ত করিয়া লইতে পারিবে ।

উপধারা-(২) ১৯০৮ সালের নিবন্ধন আইন অনুযায়ী ঐরূপ প্রত্যেক সম্পর্ণ খাইখালাসী বন্ধক রেজিষ্ট্রিকৃত হইতে হইবে ।

উপধারা-(৩) কোনো রায়ত যদি (১) উপধারায় নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ না করিয়া কোনো সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধকাবদ্ধ হয় অথবা (২) উপধারার অধীনে উহা নিবন্ধনকৃত না হয় তবে উহা বাতিল হইবে ।

উপধারা-(৪) আপাতত বলবত অপর কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি বন্ধকগ্রহীতা (১) নং উপধারার

বিধান অনুসারে বন্ধক মুক্তকরণের ক্ষেত্রে বাধা দান করে অথবা অস্বীকার করে তবে বন্ধকদাতা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের (বর্তমানে থানা ম্যাজিষ্ট্রেটের) নিকট বা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং ঐ আবেদন করার পরও বন্ধক মুক্তকরণের ক্ষেত্রে ঐ বিধান অনুযায়ী বন্ধকগ্রহীতার প্রাপ্য অর্থ দরখাস্তকারী কর্তৃক প্রদান করার পর থানা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের আদেশে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অথবা কর্তৃত্বে অবস্থিত বন্ধকী জমি সম্পর্কিত সকল দলিলপত্র প্রদান করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিবেন ।

উপধারা-(৫) যদি বন্ধকগ্রহীতা (৪) উপধারার অধীন নির্ধারিত তারিখে বন্ধকী জমির দখল বন্ধকদাতার নিকট ফেরত না দেয় তবে বন্ধক দাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে থানা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার ঐ বন্ধকগ্রহীতাকে উচ্ছেদ করিয়া দরখাস্তকারীকে ঐ জমির দখল প্রদান করিবেন ও প্রয়োজনবোধে উচ্ছেদের নিমিত্ত বলপ্রয়োগ করিবেন অথবা প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবেন ।

ধারা ৯৫-ক (কতিপয় হস্তান্তর খায়খালাসী বন্ধক হিসাবে গণ্য করা)

আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন যদি কোনো জোত বা উহার অংশবিশেষ কবলা মূল্যে পুনঃফেরতের চুক্তিসহ হস্তান্তর করা হয় অথবা যে ক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী হস্তান্তর গ্রহীতার নিকট হইতে কোনো মূল্য গ্রহণ করে এবং হস্তান্তরগ্রহীতা দখল করার ও উতপাদিত ফসল ভোগ করার অধিকার অর্জন করে সেইক্ষেত্রে এইরূপ জোত বা উহার অংশ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঐরূপ মূল্যের পরিবর্তে হইলে হস্তান্তর দলিলে অন্যরূপ কিছু থাকিলেও উহাকে অনধিক ৭ বতসরের পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধক হিসাবে ধরিয়া লওয়া হইবে এবং এইরূপ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ৯৫ ধারার বিধানা বলী প্রযোজ্য হইবে, ইহা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (দ্বিতীয় সংশোধনী আদেশ) ১৯৭২ কার্যকর হওয়ার তারিখের আগেই হউক বা পরেই হউক ।

☆ ধারা-৯৬ (অগ্রক্রয়ের অধিকার-)

উপধারা-(১) যদি কোনো প্রজার জোতের খণ্ড অথবা অংশ হস্তান্তর করা হয় তবে ঐ হোল্ডিং-এর এক বা একাধিক সহ-শরীক প্রজাগণ ৮৯ ধারা অনুযায়ী নোটিশ জারীর চার মাসের মধ্যে বা ৮৯ ধারা অনুযায়ী যদি কোনো নোটিশ জারী না করা হয় তবে হস্তান্তর সম্বন্ধে অবগত হইবার তারিখ হইতে চার মাসের মধ্যে তাহার অথবা তাহাদের ঐ ভূমি খণ্ড অথবা অংশ হস্তান্তরের জন্য আদালতে আবেদন পেশ করিতে পারে ও কোনো জোত অথবা খণ্ড বা অংশ হস্তান্তর করা হইলে ঐ হস্তান্তর করা ভূমির সংলগ্ন ভূমি দখলকার প্রজা অথবা প্রজাগণ ঐ হস্তান্তর সম্বন্ধে অবগত হওয়ার তারিখ হইতে চার মাসের মধ্যে তাহার অথবা তাহাদের নিকট ঐ হোল্ডিং অথবা খণ্ড বা অংশ হস্তান্তরের জন্য আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে ।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সহ-শরীক প্রজার বা হস্তান্তরিত ভূমির দখলদার প্রজার অত্র ধারা অনুবলে খরিদ করার অধিকার থাকিবে না-যদি না সে এমন ব্যক্তি হয় যাহার কাছে জোত অথবা উহার খণ্ড বা অংশ, সে যাহাই হউক, ৯০ ধারা অনুযায়ী হস্তান্তরযোগ্য ।

উপধারা-(২) একজন সহ-শরীক প্রজা বা সহ-শরীক প্রজাগণ (১) উপধারা অনুযায়ী দরখাস্ত দাখিল করিলে উক্ত দরখাস্তে জোতের অপর সমস্ত সহ-শরীক প্রজাগণকে ও হস্তান্তর গ্রহীতাকে পক্ষভুক্ত করিতে হইবে ও হস্তান্তরিত ভূমির সংলগ্ন ভূমির দখলদার প্রজা দরখাস্ত করিলে ঐ দরখাস্তে হস্তান্তরিত জোতের সমস্ত সহ-শরীক প্রজাগণকে ও হস্তান্তরিত ভূমির সংলগ্ন ভূমির দখলদার সমস্ত প্রজাগণকে এবং ক্রেতাকে পক্ষভুক্ত করিতে হইবে ।

উপধারা-(৩) (ক) (১) উপধারা অনুযায়ী দায়েরকৃত দরখাস্ত খারিজ হইবে যদি দরখাস্তকারী অথবা দরখাস্তকারীগণ উহা দায়ের করার সময় মূল্যের অর্থ অথবা হস্তান্তরিত জোত বা জোতের খণ্ড অথবা অংশের মূল্য হস্তান্তর দলিলে বা ৮৯ ধারার অধীনে নোটিশ বর্ণিত, সে যাহাই হউক, মূল্যের অর্থ ততসহ উহার শতকরা বার্ষিক দশ টাকা হারে ক্ষতিপূরণ আদালতে জমা না দেয় ।

(খ) উক্তরূপ জমাসহ দরখাস্ত পাওয়ার পর আদালত ক্রেতা ও (২) নং উপধারার অধীনে দরখাস্তের পক্ষভুক্ত অপরাপর ব্যক্তিগণকে আদালতে যে সময় ধার্য করেন সে সময়ের মধ্যে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন ও হস্তান্তর বাবদ যে মূল্যের টাকা প্রকৃতপক্ষে দেওয়া হইয়াছে তাহা বর্ণনার জন্য এরূপ ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবেন । হস্তান্তরের তারিখ হইতে খাজনা বাবদ সে আরও কত টাকা পরিশোধ করিয়াছে ও জোত অথবা অংশের দায়মুক্ত করার নিমিত্ত এবং অপর কোনো উন্নয়ন কার্য্য বাবদ সে আর ও কত টাকা খরচ করিয়াছে উহা বলার নিমিত্ত ক্রেতাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন । আদালত তখন সমস্ত পক্ষগণকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া প্রকৃত মূল্যের টাকা, খাজনা পরিশোধ ও হস্তান্তরিত সম্পত্তির দায়মুক্তি বা উন্নয়ন বাবদ ক্রেতার খরচ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন । প্রয়োজনবোধে আদালত যাহা যথার্থ মনে করেন সেই সময়ের মধ্যে আরও অর্থ জমা দেওয়ার নিমিত্ত দরখাস্তকারী বা দরখাস্তকারীদিগকে নির্দেশ প্রদান করিবেন ।

তবে শর্ত হইল যে, ক্রেতা কোনো অবস্থাতেই হস্তান্তর দলিলে বর্ণিত অর্থের চাইতে বেশী মূল্যের অর্থ দাবী করিতে পারিবে না ।

উপধারা-(৪) যখন (১) উপধারার অধীনে কোনো দরখাস্ত দাখিল করা হয় তখন ক্রেতা, তাহাদের মধ্যে যদি কেহ থাকে তাহাকে সহ যে কোনো অবশিষ্ট সহ-শরীক প্রজা ও হস্তান্তরিত সম্পত্তির সংলগ্ন ভূমির দখলকার প্রজাগণ (১) উপধারায় বর্ণিত সময়ের মধ্যে বা (৩) উপধারার খ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দরখাস্তের নোটিশ জারীর তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে, যাহা আগে ঘটিবে, ঐ দরখাস্তে যোগদানের জন্য দরখাস্ত দিতে পারিবে; কোন সহ-শরীক বা হস্তারিত সম্পত্তির লাগা ভূমির দখলদার প্রজা যে (১) উপধারা বা অত্র উপধারা অনুযায়ী দরখাস্ত করে নাই অত্র ধারা অনুযায়ী তাহার খরিদ করার আর কোনো অধিকার থাকিবে না ।

উপধারা-(৫) (ক) (অ) যদি কোনো সহ-শরীক প্রজা, যাহার স্বত্ব ওয়ারীশসূত্রে উদ্ভব হইয়াছে;

(আ) কোনো সহ-শরীক প্রজা যাহার স্বত্ব খরিদসূত্রে উদ্ভব হইয়াছে এবং

(ই) যদি অত্র ধারা মোতাবেক হস্তান্তরিত সম্পত্তির সংলগ্ন ভূমির দখলকার প্রজ্ঞা আবেদন করে এবং উহার শর্তাবলী পালন করে তাহা হইলে আবেদনকারী বা আবেদনকারীরা অত্র ধারায় বর্ণিত ক্রমানুসারে খরিদ করিবার অগ্রাধিকার পাইবে ।

(খ) যদি অত্র ধারা মোতাবেক হস্তান্তরিত সম্পত্তির সংলগ্ন ভূমির দখলদার প্রজা আবেদন করে তবে আদালত এইরূপ প্রজাগণের মধ্যে নিম্নলিখিত বিবেচনায় অগ্রাধিকার ক্রমিক অনুযায়ী নির্ধারণ করিবেন-

(অ) দরখাস্তকারী প্রজাদের প্রত্যেকের দখলে থাকা মোট জমির পরিমাপ;

(আ) প্রজার সংলগ্ন ভূমি বসত বাড়ীর ভূমি অথবা অন্য প্রকারের ভূমি কিনা;

(ই) সংলগ্নতার বিস্তৃতি;

(ঈ) আবেদনকারীর সংলগ্ন ভূমির দখল লাভের প্রয়োজনীয়তা কতখানি; এবং

(উ) আবেদনকারীর ইজমেন্টের অধিকার, যদি কিছু থাকে ।

উপধারা-(৬) (ক) (৪) উপধারা অনুযায়ী যে সময়ের মধ্যে আবেদন দাখিল করা যাইতে পারে সে সময় অতিবাহিত হইবার পর অত্র ধারার শর্তাবলী অনুসারে আদালত নির্ধারণ করিবেন যে, (১) উপধারা বা (৪) উপধারা অনুযায়ী দায়েরকৃত আবেদনসমূহের মধ্যে কোনটির অনুমতি প্রদান করিবেন;

(খ) যদি আদালত দেখিতে পান যে, অত্র ধারা অনুযায়ী দায়েরকৃত দরখাস্তসমূহের অনুমতির আদেশ একাধিক

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

দরখাস্তকারীর অনুকূলে দিতে হইবে তবে আদালত এইরূপ প্রত্যেক দরখাস্তকারী কতৃক যেই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিবেন ও অর্থ ন্যায়ানুগতভাবে ভাগ করিবার পর আদেশ প্রদান করিবেন যে, দরখাস্তকারী অথবা দরখাস্তকারীগণ যাহারা (৪) উপধারা মোতাবেক মূল দরখাস্তে যোগদান করিয়াছেন তাহার বা তাহাদের দ্বারা পরিশোধযোগ্য অর্থ আদালত যেমন সঙ্গত মনে করিবেন তেমন সময়ের মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য আদেশ দিবেন এবং এইরূপ কোনো দরখাস্তকারী যদি উক্ত সময়ের মধ্যে অর্থ জমা না দেয় তাহা হইলে তাহার দরখাস্ত খারিজ হইয়া যাইবে ।

উপধারা-(৭) (ক) (৬) উপধারার (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে সময়ের মধ্যে জমা, যদি কিছু থাকে, দিতে হইবে সেই সময় অতিবাহিত হইলে আদালত অত্র ধারা মোতাবেক খরিদ করিবার অধিকারী ও ইহার শর্তাবলী পালন করিয়াছে এইরূপ আবেদনকারী অথবা আবেদনকারীগণ দ্বারা দায়েরকৃত আবেদন অথবা আবেদনসমূহ অনুমোদন করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন এবং যেক্ষেত্রে এইরূপ আদেশ একাধিক আবেদনকারীর অনুকূলে প্রদান করিতে হয় সেক্ষেত্রে জোতটি অথবা জোতের খণ্ড অথবা অংশকে তাহাদের মধ্যে এইরূপভাবে ভাগ করিবেন যাহা আদালতের কাছে ন্যায়সংগত বলিয়া গণ্য হয় এবং (১) উপধারার অধীন যদি আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ কোন অর্থ ফেরত পাইবে বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে (৬) উপধারার অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ কর্তৃক দেওয়া জমার অর্থ হইতে ফেরত পাইবে ।

(খ) হস্তান্তরের জন্য ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধিত মূল্যের টাকা, এইরূপ টাকার উপর শতকরা বার্ষিক দশ টাকা হারে ক্ষতিপূরণসহ, হস্তান্তরের তারিখ হইতে জোতের অথবা খণ্ডের অথবা অংশের খাজনা বাবদ ততকর্তৃক পরিশোধিত টাকা, যদি কিছু থাকে, এবং এইরূপ জোত অথবা খণ্ডের বা অংশের দায়মুক্তি বা উন্নয়নের জন্য ততকর্তৃক ব্যয়িত টাকা, যদি কিছু থাকে, (৩) উপধারা মোতাবেক দেওয়া জমা হইতে ক্রেতাকে পরিশোধ করার জন্য আদালত একই সময় নির্দেশ প্রদানপূর্বক আদেশ দান করিবেন ।

উপধারা-(৮) (৭) উপধারা মোতাবেক কোনো বিভাগাদেশ জোতের বিভাজন হিসাবে গণ্য হইবে না ।

উপধারা-(৯) (৭) উপধারা মোতাবেক আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে -(ক) হস্তান্তরের দরুন জোত অথবা খণ্ডে বা অংশে ক্রেতার উদ্ভুত অধিকার, স্বত্ব স্বার্থ উক্ত উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত যে কোনো আদেশের সাপেক্ষে সমস্ত দায়, যাহা হস্তান্তরের তারিখের পরে সৃষ্ট হইয়াছে, মুক্ত হইয়া, অবস্থাভেদে সহ-শরীক প্রজা বা হস্তান্তরিত সম্পত্তির সংলগ্ন ভূমির দখলকার প্রজা বা হস্তান্তরিত সম্পত্তির সংলগ্ন ভূমির দখলকার প্রজাগণের, যাহাদের খরিদ করিবার আবেদন (৭) উপধারা মোতাবেক মঞ্জুর হইয়াছে, তাহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) ক্রেতার হোল্ডিং অথবা খণ্ডের বা অংশের খাজনা বাবদ দায় হস্তান্তরের তারিখ হইতে লোপ পাইবে এবং সহ-শরীক প্রজাগণ অথবা হস্তান্তরিত সম্পত্তি সংলগ্ন ভূমির দখলকার প্রজাগণের যাহাদের খরিদ করিবার আবেদন এইরূপে মঞ্জুর হইয়াছে তাহারা ক্রেতার কাছে প্রাপ্য এইরূপ যে কোনো খাজনার নিমিত্ত দায়ী থাকিবে ।

(গ) আদালত এইরূপ আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে তাহার অথবা তাহাদের উপর অর্পিত সম্পত্তির দখলে তাহাকে অথবা তাহাদিগকে, সে যাহাই হউক, বহাল করিতে পারিবেন ।

উপধারা-(১০) অত্র ধারার কোনো কিছুই প্রয়োগ করা যাইবে না-

(ক) জমার কোনো সহ-শরীক, যাহার স্বার্থ খরিদসূত্রে ছাড়া অন্য উপায়ে উদ্ভব হইয়াছে, এইরূপ সহ-শরীকের কাছে ভূমি হস্তান্তর করা হইলে; বা

(খ) বিনিময় অথবা বাটোয়ারামূলে, হস্তান্তর করা হইলে; বা

(গ) উইল অথবা দানমূলে স্বামী অথবা স্ত্রীর উইলকারী অথবা দাতা তাহার আনুকূলে বা কোনো উইলকারী অথবা দাতা

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

তাহার তিন ডিক্রির মধ্যে কোনো রক্তের সম্পর্কিত আত্মীয়ের অনুকূলে, (দান অথবা হেবামূলে, আর্থিক বিনিময়ের হেবা বিল এওয়াজ ছাড়া) হস্তান্তর করিলে; বা

(ঘ) সরল বা সম্পূর্ণ খাই খালাসী বন্ধক বা, যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধক মুক্তকরণের অধিকার হরণের চূড়ান্ত আদেশ অথবা ডিক্রি প্রদান করা না হয়, কোনো বন্ধক দ্বারা শর্তাধীন বিক্রয় করা হইলে; বা

(ঙ) মুসলিম আইনের বিধান মোতাবেক সৃষ্ট ওয়াকফ; অথবা

(চ) কোনো ব্যক্তির জন্য আর্থিক সুবিধা সংরক্ষণ ছাড়া কোনো ধর্মীয় অথবা দাতব্য উদ্দেশ্য উতসর্গ করা হইলে ।

উপধারা-(১১) অত্র ধারা কোনো কিছুই মুসলিম আইনের অধীন কোনো অগ্রক্রয়ের অধিকার হইতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না ।

উপধারা-(১২) যে আদালতে সংশ্লিষ্ট ভূমির দখল সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করার এখতিয়ার আছে, সেই আদালতে এই ধারার অধীনে দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে ।

উপধারা-(১৩) অত্র ধারাবলে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো আদেশের বিরুদ্ধে সাধারণ দেওয়ানী আপিল আদালতে আপিল দায়ের করা চলিবে । কিন্তু অন্য কোনো আইনে আপাতত অন্যরূপ কিছু বলবত থাকিলেও প্রথম আপিল আদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপিল দায়ের করা চলিবে না ।

☆ ধারা-৯৬ (অগ্রক্রয়ের অধিকার-)

উপধারা-(১) যদি কোনো প্রজার জোতের খণ্ড অথবা অংশ হস্তান্তর করা হয় তবে ঐ হোল্ডিং-এর এক বা একাধিক সহ-শরীক প্রজাগণ ৮৯ ধারা অনুযায়ী নোটিশ জারীর চার মাসের মধ্যে বা ৮৯ ধারা অনুযায়ী যদি কোনো নোটিশ জারী না করা হয় তবে হস্তান্তর সম্বন্ধে অবগত হইবার তারিখ হইতে চার মাসের মধ্যে তাহার অথবা তাহাদের ঐ ভূমি খণ্ড অথবা অংশ হস্তান্তরের জন্য আদালতে আবেদন পেশ করিতে পারে ও কোনো জোত অথবা খণ্ড বা অংশ হস্তান্তর করা হইলে ঐ হস্তান্তর করা ভূমির সংলগ্ন ভূমি দখলকার প্রজা অথবা প্রজাগণ ঐ হস্তান্তর সম্বন্ধে অবগত হওয়ার তারিখ হইতে চার মাসের মধ্যে তাহার অথবা তাহাদের নিকট ঐ হোল্ডিং অথবা খণ্ড বা অংশ হস্তান্তরের জন্য আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে ।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সহ-শরীক প্রজার বা হস্তান্তরিত ভূমির দখলদার প্রজার অত্র ধারা অনুবলে খরিদ করার অধিকার থাকিবে না-যদি না সে এমন ব্যক্তি হয় যাহার কাছে জোত অথবা উহার খণ্ড বা অংশ, সে যাহাই হউক, ৯০ ধারা অনুযায়ী হস্তান্তরযোগ্য ।

উপধারা-(২) একজন সহ-শরীক প্রজা বা সহ-শরীক প্রজাগণ (১) উপধারা অনুযায়ী দরখাস্ত দাখিল করিলে উক্ত দরখাস্তে জোতের অপর সমস্ত সহ-শরীক প্রজাগণকে ও হস্তান্তর গ্রহীতাকে পক্ষভুক্ত করিতে হইবে ও হস্তান্তরিত ভূমির সংলগ্ন ভূমির দখলদার প্রজা দরখাস্ত করিলে ঐ দরখাস্তে হস্তান্তরিত জোতের সমস্ত সহ-শরীক প্রজাগণকে ও হস্তান্তরিত ভূমির সংলগ্ন ভূমির দখলদার সমস্ত প্রজাগণকে এবং ক্রেতাকে পক্ষভুক্ত করিতে হইবে ।

উপধারা-(৩) (ক) (১) উপধারা অনুযায়ী দায়েরকৃত দরখাস্ত খারিজ হইবে যদি দরখাস্তকারী অথবা দরখাস্তকারীগণ উহা দায়ের করার সময় মূল্যের অর্থ অথবা হস্তান্তরিত জোত বা জোতের খণ্ড অথবা অংশের মূল্য হস্তান্তর দলিলে বা ৮৯ ধারার অধীনে নোটিশ বর্ণিত, সে যাহাই হউক, মূল্যের অর্থ ততসহ উহার শতকরা বার্ষিক দশ টাকা হারে ক্ষতিপূরণ আদালতে জমা না দেয় ।

(খ) উক্তরূপ জমাসহ দরখাস্ত পাওয়ার পর আদালত ক্রেতা ও (২) নং উপধারার অধীনে দরখাস্তের পক্ষভুক্ত অপরাপর

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

ব্যক্তিগণকে আদালতে যে সময় ধার্য করেন সে সময়ের মধ্যে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন ও হস্তান্তর বাবদ যে মূল্যের টাকা প্রকৃতপক্ষে দেওয়া হইয়াছে তাহা বর্ণনার জন্য এরূপ ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবেন । হস্তান্তরের তারিখ হইতে খাজনা বাবদ সে আরও কত টাকা পরিশোধ করিয়াছে ও জোত অথবা অংশের দায়মুক্ত করার নিমিত্ত এবং অপর কোনো উন্নয়ন কার্য্য বাবদ সে আর ও কত টাকা খরচ করিয়াছে উহা বলার নিমিত্ত ক্রেতাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন । আদালত তখন সমস্ত পক্ষগণকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া প্রকৃত মূল্যের টাকা, খাজনা পরিশোধ ও হস্তান্তরিত সম্পত্তির দায়মুক্তি বা উন্নয়ন বাবদ ক্রেতার খরচ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন । প্রয়োজনবোধে আদালত যাহা যথার্থ মনে করেন সেই সময়ের মধ্যে আরও অর্থ জমা দেওয়ার নিমিত্ত দরখাস্তকারী বা দরখাস্তকারীদিগকে নির্দেশ প্রদান করিবেন ।

তবে শর্ত হইল যে, ক্রেতা কোনো অবস্থাতেই হস্তান্তর দলিলে বর্ণিত অর্থের চাইতে বেশী মূল্যের অর্থ দাবী করিতে পারিবে না ।

উপধারা-(৪) যখন (১) উপধারার অধীনে কোনো দরখাস্ত দাখিল করা হয় তখন ক্রেতা, তাহাদের মধ্যে যদি কেহ থাকে তাহাকে সহ যে কোনো অবশিষ্ট সহ-শরীক প্রজা ও হস্তান্তরিত সম্পত্তির সংলগ্ন ভূমির দখলকার প্রজাগণ (১) উপধারায় বর্ণিত সময়ের মধ্যে বা (৩) উপধারার খ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দরখাস্তের নোটিশ জারীর তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে, যাহা আগে ঘটিবে, ঐ দরখাস্তে যোগদানের জন্য দরখাস্ত দিতে পারিবে; কোন সহ-শরীক বা হস্তারিত সম্পত্তির লাগা ভূমির দখলদার প্রজা যে (১) উপধারা বা অত্র উপধারা অনুযায়ী দরখাস্ত করে নাই অত্র ধারা অনুযায়ী তাহার খরিদ করার আর কোনো অধিকার থাকিবে না ।

উপধারা-(৫) (ক) (অ) যদি কোনো সহ-শরীক প্রজা, যাহার স্বত্ব ওয়ারীশসূত্রে উদ্ভব হইয়াছে;

(আ) কোনো সহ-শরীক প্রজা যাহার স্বত্ব খরিদসূত্রে উদ্ভব হইয়াছে এবং

(ই) যদি অত্র ধারা মোতাবেক হস্তান্তরিত সম্পত্তির সংলগ্ন ভূমির দখলকার প্রজা আবেদন করে এবং উহার শর্তাবলী পালন করে তাহা হইলে আবেদনকারী বা আবেদনকারীরা অত্র ধারায় বর্ণিত ক্রমানুসারে খরিদ করিবার অগ্রাধিকার পাইবে ।

(খ) যদি অত্র ধারা মোতাবেক হস্তান্তরিত সম্পত্তির সংলগ্ন ভূমির দখলদার প্রজা আবেদন করে তবে আদালত এইরূপ প্রজাগণের মধ্যে নিম্নলিখিত বিবেচনায় অগ্রাধিকার ক্রমিক অনুযায়ী নির্ধারণ করিবেন-

(অ) দরখাস্তকারী প্রজাদের প্রত্যেকের দখলে থাকা মোট জমির পরিমাপ;

(আ) প্রজার সংলগ্ন ভূমি বসত বাড়ীর ভূমি অথবা অন্য প্রকারের ভূমি কিনা;

(ই) সংলগ্নতার বিস্তৃতি;

(ঈ) আবেদনকারীর সংলগ্ন ভূমির দখল লাভের প্রয়োজনীয়তা কতখানি; এবং

(উ) আবেদনকারীর ইজমেন্টের অধিকার, যদি কিছু থাকে ।

উপধারা-(৬) (ক) (৪) উপধারা অনুযায়ী যে সময়ের মধ্যে আবেদন দাখিল করা যাইতে পারে সে সময় অতিবাহিত হইবার পর অত্র ধারার শর্তাবলী অনুসারে আদালত নির্ধারণ করিবেন যে, (১) উপধারা বা (৪) উপধারা অনুযায়ী দায়েরকৃত আবেদনসমূহের মধ্যে কোনটির অনুমতি প্রদান করিবেন;

(খ) যদি আদালত দেখিতে পান যে, অত্র ধারা অনুযায়ী দায়েরকৃত দরখাস্তসমূহের অনুমতির আদেশ একাধিক দরখাস্তকারীর অনুকূলে দিতে হইবে তবে আদালত এইরূপ প্রত্যেক দরখাস্তকারী কতৃক যেই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

করিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিবেন ও অর্থ ন্যায়ানুগতভাবে ভাগ করিবার পর আদেশ প্রদান করিবেন যে, দরখাস্তকারী অথবা দরখাস্তকারীগণ যাহারা (৪) উপধারা মোতাবেক মূল দরখাস্তে যোগদান করিয়াছেন তাহার বা তাহাদের দ্বারা পরিশোধযোগ্য অর্থ আদালত যেমন সঙ্গত মনে করিবেন তেমন সময়ের মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য আদেশ দিবেন এবং এইরূপ কোনো দরখাস্তকারী যদি উক্ত সময়ের মধ্যে অর্থ জমা না দেয় তাহা হইলে তাহার দরখাস্ত খারিজ হইয়া যাইবে ।

উপধারা-(৭) (ক) (৬) উপধারার (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে সময়ের মধ্যে জমা, যদি কিছু থাকে, দিতে হইবে সেই সময় অতিবাহিত হইলে আদালত অত্র ধারা মোতাবেক খরিদ করিবার অধিকারী ও ইহার শর্তাবলী পালন করিয়াছে এইরূপ আবেদনকারী অথবা আবেদনকারীগণ দ্বারা দায়েরকৃত আবেদন অথবা আবেদনসমূহ অনুমোদন করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন এবং যেক্ষেত্রে এইরূপ আদেশ একাধিক আবেদনকারীর অনুকূলে প্রদান করিতে হয় সেক্ষেত্রে জোতটি অথবা জোতের খণ্ড অথবা অংশকে তাহাদের মধ্যে এইরূপভাবে ভাগ করিবেন যাহা আদালতের কাছে ন্যায়সংগত বলিয়া গণ্য হয় এবং (১) উপধারার অধীন যদি আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ কোন অর্থ ফেরত পাইবে বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে (৬) উপধারার অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ কর্তৃক দেওয়া জমার অর্থ হইতে ফেরত পাইবে ।

(খ) হস্তান্তরের জন্য ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধিত মূল্যের টাকা, এইরূপ টাকার উপর শতকরা বার্ষিক দশ টাকা হারে ক্ষতিপূরণসহ, হস্তান্তরের তারিখ হইতে জোতের অথবা খণ্ডের অথবা অংশের খাজনা বাবদ ততকর্তৃক পরিশোধিত টাকা, যদি কিছু থাকে, এবং এইরূপ জোত অথবা খণ্ডের বা অংশের দায়মুক্তি বা উন্নয়নের জন্য ততকর্তৃক ব্যয়িত টাকা, যদি কিছু থাকে, (৩) উপধারা মোতাবেক দেওয়া জমা হইতে ক্রেতাকে পরিশোধ করার জন্য আদালত একই সময় নির্দেশ প্রদানপূর্বক আদেশ দান করিবেন ।

উপধারা-(৮) (৭) উপধারা মোতাবেক কোনো বিভাগাদেশ জোতের বিভাজন হিসাবে গণ্য হইবে না ।

উপধারা-(৯) (৭) উপধারা মোতাবেক আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে -(ক) হস্তান্তরের দরুন জোত অথবা খণ্ডে বা অংশে ক্রেতার উদ্ভূত অধিকার, স্বত্ব স্বার্থ উক্ত উপধারা অনুযায়ী প্রদত্ত যে কোনো আদেশের সাপেক্ষে সমস্ত দায়, যাহা হস্তান্তরের তারিখের পরে সৃষ্ট হইয়াছে, মুক্ত হইয়া, অবস্থাভেদে সহ-শরীক প্রজা বা হস্তান্তরিত সম্পত্তির সংলগ্ন ভূমির দখলকার প্রজা বা হস্তান্তরিত সম্পত্তির সংলগ্ন ভূমির দখলকার প্রজাগণের, যাহাদের খরিদ করিবার আবেদন (৭) উপধারা মোতাবেক মঞ্জুর হইয়াছে, তাহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) ক্রেতার হোল্ডিং অথবা খণ্ডের বা অংশের খাজনা বাবদ দায় হস্তান্তরের তারিখ হইতে লোপ পাইবে এবং সহ-শরীক প্রজাগণ অথবা হস্তান্তরিত সম্পত্তি সংলগ্ন ভূমির দখলকার প্রজাগণের যাহাদের খরিদ করিবার আবেদন এইরূপে মঞ্জুর হইয়াছে তাহারা ক্রেতার কাছে প্রাপ্য এইরূপ যে কোনো খাজনার নিমিত্ত দায়ী থাকিবে ।

(গ) আদালত এইরূপ আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে তাহার অথবা তাহাদের উপর অর্পিত সম্পত্তির দখলে তাহাকে অথবা তাহাদিগকে, সে যাহাই হউক, বহাল করিতে পারিবেন ।

উপধারা-(১০) অত্র ধারার কোনো কিছুই প্রয়োগ করা যাইবে না-

(ক) জমার কোনো সহ-শরীক, যাহার স্বার্থ খরিদসূত্রে ছাড়া অন্য উপায়ে উদ্ভব হইয়াছে, এইরূপ সহ-শরীকের কাছে ভূমি হস্তান্তর করা হইলে; বা

(খ) বিনিময় অথবা বাটোয়ারামূলে, হস্তান্তর করা হইলে; বা

(গ) উইল অথবা দানমূলে স্বামী অথবা স্ত্রীর উইলকারী অথবা দাতা তাহার আনুকূলে বা কোনো উইলকারী অথবা দাতা তাহার তিন ডিক্রির মধ্যে কোনো রক্তের সম্পর্কিত আত্মীয়ের অনুকূলে, (দান অথবা হেবামূলে, আর্থিক বিনিময়ের হেবা

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌍:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

বিল এওয়াজ ছাড়া) হস্তান্তর করিলে; বা

(ঘ) সরল বা সম্পূর্ণ খাই খালাসী বন্ধক বা, যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধক মুক্তকরণের অধিকার হরণের চূড়ান্ত আদেশ অথবা ডিক্রি প্রদান করা না হয়, কোনো বন্ধক দ্বারা শর্তাধীন বিক্রয় করা হইলে; বা

(ঙ) মুসলিম আইনের বিধান মোতাবেক সৃষ্ট ওয়াকফ; অথবা

(চ) কোনো ব্যক্তির জন্য আর্থিক সুবিধা সংরক্ষণ ছাড়া কোনো ধর্মীয় অথবা দাতব্য উদ্দেশ্য উতসর্গ করা হইলে ।

উপধারা-(১১) অত্র ধারা কোনো কিছুই মুসলিম আইনের অধীন কোনো অগ্রক্রয়ের অধিকার হইতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না ।

উপধারা-(১২) যে আদালতে সংশ্লিষ্ট ভূমির দখল সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করার এখতিয়ার আছে, সেই আদালতে এই ধারার অধীনে দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে ।

উপধারা-(১৩) অত্র ধারাবলে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো আদেশের বিরুদ্ধে সাধারণ দেওয়ানী আপিল আদালতে আপিল দায়ের করা চলিবে । কিন্তু অন্য কোনো আইনে আপাতত অন্যরূপ কিছু বলবত থাকিলেও প্রথম আপিল আদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপিল দায়ের করা চলিবে না ।
ধারা ৯৭ (আদিবাসী বা উপজাতীয়দের দ্বারা ভূমি হস্তান্তরে বিধি-নিষেধ)

উপধারা-(১) সরকার সময় সময় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, এই ধারার বিধানাবলী কোনো জেলা অথবা স্থানীয় এলাকার নিম্নলিখিত আদিবাসী সমাজ অথবা গোত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং এইরূপ সমাজ এবং গোত্র এই ধারার উদ্দেশ্যে আদিবাসী হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ বিজ্ঞপ্তির প্রকাশ চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে যে, এই ধারার বিধানাবলী এইরূপ সমাজ ও গোত্রের বেলায় প্রযোজ্য হইয়াছে যথা : সাঁওতাল, বানিয়াস, ভুঁইয়াম ভূমিজ, দালুস, গণ্ডা, হাদী, হাজং, হো,খারিয়া, খারওয়ার, কোরা, কোচ (ঢাকা বিভাগ), মগ (বাখেরগঞ্জ জেলা), মাল ও সুরিয়া, পাহাড়িয়া, মাচ, মাণ্ডা, মণ্ডিয়া, ওড়াং ও তোড়ি ।

উপধারা-(২) অত্র ধারার যেরূপ বিধান রাখা হইয়াছে উহা ব্যতীত কোনো আদিবাসী রায়ত কর্তৃক তাহার জোত বা উহার অংশে তাহার স্বত্বের কোনো হস্তান্তর বৈধ হইবে না যদি ইহা বাংলাদেশের ডমিসাইল্ড বা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আদিবাসী যাহার কাছে এইরূপ জোত অথবা উহার অংশ ৮৮ ও ৯০ ধারা অনুযায়ী হস্তান্তর করা যায় তাহার কাছে হস্তান্তর করা না হইলে ।

উপধারা-(৩) যদি কোনো ক্ষেত্রে আদিবাসী রায়ত অপর কোনো ব্যক্তি যে এইরূপ আদিবাসী নহে তাহার কাছে জোত অথবা উহার খণ্ড প্রাইভেট বিক্রি, দান বা উইল মাধ্যমে হস্তান্তর করিলে ইহার স্বপক্ষে অনুমতির জন্য যে রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবে ও রাজস্ব কর্মকর্তার ৮৮ ও ৯০ ধারার বিধানাবলী বিবেচনায় রাখিয়া দরখাস্তের উপর যাহা যথাযথ মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবেন ।

উপধারা-(৪) (৩) উপধারায় উল্লেখিত প্রত্যেক হস্তান্তর নিবন্ধনকৃত দলিলমূলে করিতে হইবে এবং দলিল নিবন্ধনকৃত হওয়ার আগে জোতটি বা ইহার যে কোনো খণ্ড হস্তান্তরিত হইলে দলিল অনুযায়ী এবং হস্তান্তরের শর্তাবলী অথবা চুক্তি অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তার লিখিত সম্পত্তি গ্রহণ করিতে হইবে ।

উপধারা-(৫) একজন আদিবাসী রায়ত তাহার জমি শুধুমাত্র এক প্রকারের বন্ধক যথা সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধক প্রদানের ক্ষমতায় সীমাবদ্ধ ।

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

তবে শর্ত এই যে, কৃষির উদ্দেশ্যে ঋণ প্রাপ্তির জন্য বা কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বা সমবায় সমিতির নিকট হইতে কৃষির উদ্দেশ্যে ঋণ প্রাপ্তির বেলায় এই উপধারায় কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না ।

উপধারা-(৬) একজন আদিবাসী রায়ত অপর কোনো বাংলাদেশী ডমিসাইল্ড অথবা বাংলাদেশে স্থায়ী বসবাসকারী আদিবাসী যাহার সহিত ৯৫ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী সম্পূর্ণ খাইখালাসী চুক্তিবদ্ধ হওয়া যায় তাহার সহিত তাহার জোতের অন্তর্ভূক্ত যে কোনো ভূমিকে যে কোনো ব্যক্তি অথবা অব্যক্ত চুক্তির মাধ্যমে যে কোনো সময়ের জন্য যাহা কোনো মতেই সাত বতসরের অধিক হইবে না বা হইতে পারে না এইরূপ সময়ের জন্য সম্পূর্ণ খাইখালাসী বন্ধক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে ।

উপধারা-(৭) কোনো আদিবাসী রায়ত এই ধারায় বিধানসমূহ লংঘন করিয়া কোনো হস্তান্তর করিলে উহা বাতিল হইবে ।

উপধারা-(৮) (ক) যদি এই ধারার বিধানসমূহ লংঘন করিয়া কোনো আদিবাসী রায়ত কর্তৃক যদি কোনো জোত বা ইহার অংশ হস্তান্তর করে তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তার নিজ উদ্যোগে বা ইহার স্বপক্ষে তাহার বরাবরে পেশকৃত দরখাস্তের ভিত্তিতে লিখিত আদেশবলে এইরূপ হস্তান্তর গ্রহীতাকে জোত অথবা অংশ হইতে উচ্ছেদ করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ আদেশের আগে হস্তান্তর গ্রহীতাকে এইরূপ উচ্ছেদের জন্য কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হইবে ।

(খ) (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজস্ব কর্মকর্তা কোনো আদেশ প্রদান করিলে-

(অ) তিনি হয় আদিবাসী বা তাহার উত্তরাধিকারী বা তাহার আইনসংগত প্রতিনিধির কাছে হস্তান্তরিত ভূমি প্রত্যার্পণ করিবেন; বা

(আ) হস্তান্তরকারী বা তাহার উত্তরাধিকারী বা তাহার আইনসংগত প্রতিনিধি বা পাওয়া গেলে ভূমি সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা দিবেন এবং রাজস্ব কর্মকর্তা উহা অন্য কোনো আদিবাসীর কাছে বন্দোবস্ত দিবেন ।

উপধারা-(৯) আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো আদালত কোনো আদিবাসী রায়তের জোত বা ইহার অংশের স্বত্ব বিক্রয়ের নিমিত্ত ডিক্রি অথবা আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন না ।

তবে শর্ত এই যে, জোতের বকেয়া ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য বা সরকার বা কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন বা সমবায় সমিতি কর্তৃক কৃষির উদ্দেশ্যে জোত-এর জামানত সাপেক্ষে প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য এই আইনের বিধানসমূহ মোতাবেক সার্টিফিকেট কার্যকর করিবার নিমিত্ত কোনো আদিবাসীর জোত বিক্রি করা যাইতে পারে ।

উপধারা-(১০) সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, এই ধারা কোনো জেলা বা স্থানীয় এলাকার যে কোনো শ্রেণী বা গোত্র যাহার ক্ষেত্রে (১) উপধারা অনুযায়ী ইহা প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার বেলায় এই ধারা প্রয়োগ হইতে বিরত থাকিবে ।

☆ ধারা-৯৮ (রায়ত এবং অকৃষি প্রজাগণ খাজনা পরিমার্জন)

অত্র অধ্যায়ে বর্ণিত বিধান ছাড়া কোনো রায়ত অথবা অকৃষি প্রজার খাজনা বৃদ্ধি, হ্রাস অথবা পরিবর্তন করা যাইবে না ।

ধারা ৯৮ক (কতিপয় ক্ষেত্রে খাজনা নির্ধারণ অথবা পুনঃনির্ধারণ)

উপধারা-(১) অত্র আইনের অন্যত্র ভিন্নরূপ বিধান থাকা সত্ত্বেও, ভূমির খাজনা নির্ধারণ এবং পুনঃনির্ধারণ করা বৈধ হইবে-

(ক) যে ক্ষেত্রে রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক দখলিকৃত ভূমির খাজনা ৪র্থ অধ্যায় অথবা ১৪৪ ধারার অধীনস্থ নির্ধারণ করা হয় নাই অথবা উক্ত ভূমি সম্বন্ধীয় খাজনা ১০৭ ধারার অধীনে নির্ধারণ করা হয় নাই; বা

(খ) যেখানে কোনো ভূমির খাজনা ক অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কোনো বিধান অনুযায়ী কৃষিভূমি হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে যাহা পরবর্তীকালে অকৃষি ভূমি হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে অথবা অকৃষি ভূমি হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে যাহা পরবর্তীকালে কৃষি ভূমি হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে ।

উপধারা-(২) (১) উপধারার অধীন খাজনা নির্ধারণ অথবা পুনঃনির্ধারণের বেলায় জেলা প্রশাসক ২৬ ধারায় উল্লেখিত নীতিসমূহ বিবেচনা করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা প্রশাসক এইরূপ এলাকায় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন না যেখানে ১৪৪ ধারা মোতাবেক খতিয়ান প্রস্তুত অথবা পুনঃপরীক্ষণ করা হইয়াছে :

আরো শর্ত থাকে যে, রায়ত বা প্রজার উপস্থিত হওয়ার এবং এই বিষয়ের শুনানীর জন্য কমপক্ষে ১৫ দিনের নোটিশ না দিয়া এই ধারা মোতাবেক কোনো খাজনা নির্ধারণ অথবা পুনঃনির্ধারণ সমাধা করা হইবে না ।

উপধারা-(৩) যে ক্ষেত্রে কোন জোতের একটি অংশ অকৃষি কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে ১০৭ ধারার (৩) উপধারার উল্লেখিত নীতি সমূহের যতখানি প্রযোজ্য হয় ততখানি মোতাবেক উক্ত অংশ পৃথক প্রজাস্বত্বরূপে গঠিত হইবে এবং খাজনা নির্ধারণ এবং পুনঃনির্ধারণ এই ধারা মোতাবেক সমাধা করা যাইবে ।

ধারা -৯৯ (খাজনার হার নির্ধারণ এবং খাজনার তালিকা প্রণয়নের আদেশ)

উপধারা-(১) সরকার রাজস্ব অফিসারগণকে নির্দেশ প্রদান করিয়া আদেশ দিতে পারিবেন-

(ক) অত্র অধ্যায়ের বিধান এবং এতদ্‌উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী যে কোনো জেলা অথবা জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার জন্য খাজনার হার নির্ধারণ করা ও নির্ধারিত ফরমে এবং নিয়মে খাজনার হারের ছক প্রণয়ন করাইতে যাহাতে ঐ নির্ধারিত খাজনার হার ততসহ অপরাপর নির্ধারিত বিবরণসমূহ সুনির্দিষ্ট থাকিবে; এবং

(খ) যে কোনো জেলা, জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার খাজনার হারের ছক অত্র অধ্যায়ের অধীনে প্রণয়ন ও বহালের পর উক্ত জেলা অথবা জেলার অংশ অথবা এলাকার সমস্ত জনগণের জন্য ন্যায্য এবং ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণ করিতে এবং নির্ধারিত ফরমে এবং নিয়মে খাজনা নির্ধারণ বিবরণী প্রণয়ন করিতে যাহাতে উক্ত নির্ধারিত খাজনা ততসহ অপরাপর বিবরণসমূহ সুনির্দিষ্ট থাকিবে ।

☆ ধারা-১০০ (খাজনার হার নির্ধারণের পদ্ধতি)

উপধারা-(১) যেক্ষেত্রে ৯৯ (১) ধারার (ক) অনুচ্ছেদের অধীনে কোনো আদেশ প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে উক্ত আদেশে উল্লেখিত এলাকার জন্য খাজনার হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে রাজস্ব অফিসার ভূমির অবস্থা ও উক্ত এলাকা যদি কৃষি এলাকা হয় তবে উক্ত এলাকার উতপন্ন ফসল বিবেচনা করিয়া তিনি যেরূপ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সেইরূপভাবে উক্ত এলাকাকে কয়েকটি সুবিধাজনক ইউনিটে ভাগ করিবেন ও রাজস্ব অফিসার অতঃপর উক্ত প্রতি ইউনিটের ভিন্ন শ্রেণীসমূহের ভূমির খাজনার হারসমূহ নির্ধারণ করিবেন ।

উপধারা-(২) রাজস্ব অফিসার (১) উপধারার অধীনে বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের কৃষি ভূমির খাজনার হারসমূহ নির্ধারণের বেলায়

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচনা করিবেন-

(ক) যে শ্রেণীর ভূমির জন্য খাজনার হার নির্ধারণ করা হইতেছে উহার মাটির প্রকৃতি এবং সাধারণ উতপাদন ক্ষমতা;

(খ) নির্ধারিত নিয়মে প্রতি একর ভূমির স্বাভাবিক উতপাদন নির্ধারণ;

(গ) যে বতসরগুলিতে ফসলের মূল্য অস্বাভাবিক ছিল সেই বতসরসমূহ বাদ দিয়া বিগত বিশ বতসরের ফসলের মূল্য অস্বাভাবিক ছিল সেই বতসরসমূহ বাদ দিয়া বিগত বিশ বতসরের ফসলের গড় মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত উতপাদিত ফসলসমূহের গড়মূল্য;

(ঘ) ঐরূপ ভূমি চাষের ক্ষেত্রে সেচ অথবা নর্দমা অথবা অপর কোনো বিশেষ সুবিধা

(ঙ) বিশেষ ইউনিটে সরকারী অর্থ ব্যয়ে কৃষি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলাফল ।

(চ) বাদ দেওয়া হইয়াছে ।

উপধারা-(৩) (১) উপধারার অধীন (যে কোনো শ্রেণীর কৃষি ভূমির) একর প্রতি খাজনার হার ঐরূপ প্রতি একর ভূমির উতপাদিত ফসলের মোট মূল্যের দশ ভাগের এক ভাগের বেশী হইবে না যাহা ঐরূপ প্রতি একর ভূমির স্বাভাবিক উতপাদন (২) উপধারার (২) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত উক্ত উতপাদিত ফসলের নির্ধারিত নিয়মে হিসাবকৃত গড় দাম দ্বারা বৃদ্ধি করিয়া প্রাপ্ত হয়;

উপধারা-(৪) রাজস্ব অফিসার (১) উপধারার অধীনে বিভিন্ন শ্রেণীর অকৃষি ভূমির খাজনার হার নির্ধারণার্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন ।

(ক) অনুরূপ সুবিধার অথবা অনুরূপ বর্ণনা সম্বলিত পার্শ্ববর্তী অকৃষি ভূমির জন্য সাধারণভাবে সরকারকে প্রদত্ত খাজনার হার;

(খ) ৯৯ ধারার অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে নির্ধারিত নিয়মে হিসাবকৃত ঐ জমির অথবা পার্শ্ববর্তী অনুরূপ ভূমির বাজার দাম;

(গ) প্রজাস্বত্বে বিশেষ শর্তসমূহ এবং অনুসঙ্গ যদি থাকে; এবং

(ঘ) সরকারী খরচে নির্দিষ্ট ইউনিটে উন্নয়নমূলক কার্যের ফলাফলঃ

তবে শর্ত থাকে যে, (১) উপধারার অধীনে নির্ধারিত যে কোনো শ্রেণীর অকৃষি ভূমির খাজনার হার আবাসিক এলাকার বেলায় উক্ত বাজার দামের শতকরা এক চতুর্থভাগের বেশী হইবে না ও অন্য কোনো এলাকার বেলায় উক্ত বাজার দামের শতকরা আধ ভাদের বেশী হইবে না।

উপধারা-(৫) (৪) উপধারার (৪) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত অনুরূপ বর্ণনা সম্বলিত পাশ্ববর্তী ভূমির জন্য সাধারণভাবে প্রদত্ত খাজনার ইউনিটে অবস্থিত ঐ ভূমির বর্তমান খাজনাসমূহ একত্র করিয়া মোট টাকাকে ইউনিটের মোট পরিমাণ দিয়া ভাগ করিয়া হিসাব করা হইবে ।

☆ ধারা-১০১ (খাজনার হারের ছকসমূহ প্রাথমিক এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশ ও নির্ধারিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

ইহার অনুমোদন)

উপধারা-(১) যেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার খাজনার হারসমূহের কোনো ছক প্রণয়ন করেন সেক্ষেত্রে তিনি ইহার একটি খসড়া নির্ধারিত সময়ের জন্য ইহার সংগে সম্বন্ধযুক্ত এলাকায় অথবা গ্রামে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

উপধারা-(২) খাজনার হার সমূহের ছকের কোনো লিখনীর বিরুদ্ধে আপত্তিকারী ব্যক্তি (১) উপধারা অনুযায়ী প্রকাশের ১ম দিন হইতে ৩০ দিনের ভিতর রাজস্ব অফিসারের কাছে দরখাস্ত করিতে পারিবে ও রাজস্ব অফিসার ঐরূপ কোনো আপত্তি বিবেচনা করিবেন এবং ছকের পরিবর্তন অথবা সংশোধন করিতে পারিবেন ।

উপধারা-(৩) উক্ত সময়ের মধ্যে যদি কোনো আপত্তি না জানানো হয় অথবা অথবা যদি আপত্তি জানানো হয় তবে উহার নিষ্পত্তির পর রাজস্ব অফিসার তাহার প্রস্তাবের কারণসমূহের পূর্ণ বিবরণ ততসহ প্রয়োজনীয় বিবরণ এবং প্রতি শ্রেণীর ভূমির বর্তমান খাজনার হার ও প্রাপ্ত আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত সারসহ তাহার কার্যক্রমসমূহ নির্ধারিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন ।

উপধারা-(৪) উক্ত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ (৩) উপধারার অধীনে দাখিলকৃত ছক পরিবর্তনসহ অথবা পরিবর্তন ছাড়া অনুমোদন করিতে পারিবেন অথবা পুনঃ পরীক্ষণের জন্য ফেরত পাঠাইতে পারিবেন ।

উপধারা-(৫) যেক্ষেত্রে খাজনার হারসমূহের ছক উক্ত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয় সেক্ষেত্রে অনুমোদনের আদেশকে ইহা প্রণয়নের নিমিত্ত কার্যক্রম অত্র আইন মোতাবেক সঠিকভাবে পরিচালিত হইয়াছে বলিয়া চূড়ান্ত সাক্ষ্যরূপে গণ্য করা হইবে এবং প্রতি শ্রেণীর ভূমির জন্য ছকে দেখানো হার প্রযোজ্য এলাকায় অবস্থিত উক্ত শ্রেণীর জন্য প্রদান যথাযথ ও ন্যায়সংগত হার বলিয়া অনুমান করা হইবে ।

☆ **ধারা-১০২** (সর্বোচ্চ হার হিসাবে ছকে প্রদর্শিত হার)

১০১ ধারার অধীনে অনুমোদিত খাজনার হারের ছকে দেখানো যে কোন শ্রেণীর ভূমির জন্য খাজনার হার সেই সর্বোচ্চ পরিমাণ হইবে যাহা ঐরূপ শ্রেণীর ভূমির জন্য একজন রায়ত বা অকৃষি প্রজার খাজনা নির্ধারণ করা যাইবে ।

☆ **ধারা-১০৩** (খতিয়ানে যে সকল বিবরণ থাকিতে হইবে)

১০০ ধারার (২) এবং (৪) উপধারায় উল্লেখিত একক ও খাজনার হার যাহা অত্র অধ্যায়ের অধীনে উক্ত ইউনিটের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেনীর ভূমির জন্য নির্ধারিত হয় তদবিষয়ের বিবরণ অত্র খণ্ডের অধীনে পরিচালিত ঐ এককের খতিয়ানের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে ।

☆ **ধারা-১০৪** (খাজনার হারসমূহের স্থায়িত্বকাল)

যে ক্ষেত্রে কোনো জেলা, জেলার অংশ বা এলাকার এককের জন্য অত্র অধ্যায়ের হার নির্ধারিত হয় এবং ১০০ ধারায় অনুমোদিত খাজনার হারের ছকে প্রদর্শিত হয় সেক্ষেত্রে ঐ অনুমোদনের তারিখ হইতে কুড়ি (২০) বতসর সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত উহা পরিবর্তন করা যাইবে না ।

☆ **ধারা-১০৫** (খাজনা বৃদ্ধির কারণসমূহ ও সীমাবদ্ধতা)

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

উপধারা-(১) কোনো ভুমির জন্য কোনো রায়ত (অথবা অকৃষি প্রজার) প্রদেয় খাজনা এই জন্য বৃদ্ধি করা যাইবে যে, তদকর্তৃক দেয় খাজনার পরিমাণ যে এককে উক্ত ভূমি অবস্থিত এবং যে এককের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ১১১ ধারা মোতাবেক অনুমোদিত খাজনার হারের ছকভুক্ত সেই এককের অনুরূপ শ্রেণীসমূহের ভূমির জন্য এই অধ্যায়ের অধীনে নির্ধারিত খাজনার হারে হিসাবকৃত খাজনার পরিমাণ মূলত কম হয় ।

উপধারা-(২) যে সমস্ত ক্ষেত্রে অব্যবহিত পূর্ববর্তী বতসরের দেয় খাজনার চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হয় ও অপর যে সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি বিবেচনা করেন যে, তাতক্ষনিক খাজনা বৃদ্ধি দুর্ভোগ সৃষ্টি করিবে সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, উক্ত খাজনা বৃদ্ধি বার্ষিক হিসাবে এই উদ্দেশ্যে তদকর্তৃক নির্ধারিত কয়েক বতসরের জন্য কার্যকর হইবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, অব্যবহিত পূর্ববর্তী বতসরের যে সময় হইতে ১১৩ ধারা অনুযায়ী নতুন খাজনা হিসাব করা হয় বিশেষ বতসরে খাজনা বৃদ্ধি উক্ত বতসরের দেয় খাজনার শতকরা ৫০ ভাগের বেশী হইতে পারিবে না ।

☆ ধারা-১০৬ (খাজনা কমানোর কারণসমূহ)

নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারণে রায়ত কর্তৃক দেয় কোনো জোতের খাজনা হ্রাস করা যাইবে যথাঃ

(ক) যদি কোনো রায়ত কর্তৃক দেয় খাজনা তাহার জোত ভূমি যেই ইউনিটে অবস্থিত সেই ইউনিটের অনুরূপ শ্রেণীসমূহের ভূমির জন্য এই অধ্যায়ের অধীনে নির্ধারিত এবং উক্ত ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য খাজনার হারের ছকে অন্তর্ভুক্ত এবং ১০১ ধারায় অনুমোদিত খাজনা অপেক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী হয় ।

(খ) বালি সঞ্চিত হওয়ার ফলে অথবা অপর কোনো আকস্মিক অথবা নিয়মিত প্রাকৃতিক কারণে যদি জোতের ভূমি খারাপ বা অনুর্বর হয়; এবং

(গ) যদি খাজনা শেষ নির্ধারিত হওয়ার সময় বিদ্যমান কোনো সেচ অথবা জল নিষ্কাষণ ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বা সেই সময় বিদ্যমান কোন বাঁধ অথবা বেড়ী যদি ভাংগিয়া যায় এবং উহার ফলে জোতের ভূমি খারাপ বা অনুর্বর হয় ।

☆ ধারা-১০৬ক (খাজনা হ্রাসের কারণ)

কোনো প্রজা স্বত্বের অকৃষি প্রজা কর্তৃক প্রদানযোগ্য খাজনা এই কারণে হ্রাস পাইতে পারে সে তদকর্তৃক প্রদানযোগ্য খাজনার পরিমাণে যে ইউনিটে ঐ প্রজাস্বত্বের অনুমোদিত খাজনার হারের ছকে অন্তর্ভুক্ত সেই ইউনিটের একই শ্রেণীর জমির এই অধ্যায় অনুযায়ী নির্ধারিত খাজনার হারে হিসাবকৃত খাজনার পরিমাণের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী থাকে ।

☆ ধারা-১০৭ (যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণ)

উপধারা-(১) অত্র অধ্যায়ের অধীনে খাজনার হারের কোনো ছক প্রণযন ও অনুমোদনের পর রাজস্ব অফিসার পূর্ববর্তী ধারাসমূহের বিধানবলী মোতাবেক সেই এলাকার খাজনার হারের ছক প্রযোজ্য হয় সেই এলাকার সমস্ত প্রজাগণের ন্যায্য

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌍:-http://tanbircox.blogspot.com

ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণের জন্য ও ৯৯ ধারার (১) উপধারার খ অনুচ্ছেদের নির্দেশ মোতাবেক খাজনা নির্ধারণ বিবরণী প্রণয়ণের জন্য অগ্রসর হইবেন ।

উপধারা-(২) রাজস্ব অফিসারের যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণ এবং খাজনা নির্ধারণ বিবরণী প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে ঐরূপ প্রণয়নকৃত এবং অনুমোদিত খাজনার হারের ছকে বর্ণিত খাজনার হার দ্বারা চালিত হইবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, রাজস্ব অফিসার যদি লিখিত কারণ লিপিবদ্ধসাপেক্ষে বিবেচনা করেন যে, বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ বিশেষ এলাকায় উক্ত হারের প্রয়োগ অ-যথাযথ ও অন্যায়সংগত হইবে তবে তিনি উক্ত হার ঐ রূপ ক্ষেত্রেঅথবা এলাকায় প্রয়োগ করিতে বাধ্য নহেন ।

উপধারা-(৩) যেক্ষেত্রে অকৃষি ভূমি প্রজাস্বত্বে অন্তভূর্ক্ত অকৃষি ভূমি ছাড়া অন্য ভূমি নিয়া গঠিত হয় বা যেক্ষেত্রে ভূমির শ্রেণী বিন্যাস আংশিকভাবে কৃষি হইতে অকৃষিতে পরিবর্তিত হয় সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার ।

(অ) অকৃষি ও কৃষি ভূমির জন্য পৃথক প্রজাস্বত্ব গঠন করিবার জন্য প্রজাস্বত্বকে বিভক্ত করিবেন;

(অ) ঐরূপ গঠিত প্রজাস্বত্বের মধ্যে বর্তমান খাজনা বন্টন করিবেন ।

(ই) অত্র অধ্যায়ের বিধানবলী অনুযায়ী কৃষি এবং অকৃষি ভূমির জন্য ন্যায্য এবং ন্যায়সংগত খাজনা হিসাব করিবেন ।

☆ ধারা-১০৮ (জরিপী খাজনা নির্ধারণ বিবরণীর প্রাথমিক প্রকাশনা ও সংশোধন)

উপধারা-(১) যেক্ষেত্রে খাজনা নির্ধারণ বিবরণী প্রণযন করা হয়, সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার নির্ধারিত উপায়ে ও নির্ধারিত সময়ের জন্য ইহার একটি খসড়া প্রকাশনার ব্যবস্থা করিবেন ও উক্ত সময়কালে কোনো কিছু বাদ পড়া সম্বন্ধে আপত্তি গ্রহণ এবং বিবেচনা করিবেন এবং সরকার কর্তৃক প্রস্তুত বিধিমালা অনুযায়ী উক্ত আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তি করিবেন ।

উপধারা-(২) রাজস্ব অফিসার স্বীয় উদ্যোগে অথবা ক্ষতি গ্রস্থ পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১০৯ ধারা অনুযায়ী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট খাজনা নির্ধারণ বিবরণী দাখিল করার আগে যে কোনো সময় উহাতে ভুক্ত খাজনার পরিমার্জন করিতে পারিবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট প্রজাকে হাজির হইবার এবং উক্ত বিষয়ে শুনানীর জন্য যুক্তিসংগত নোটিশ প্রদান না করিয়া কোনো অন্তর্ভুক্তির পরিমার্জন করা যাইবে না ।

☆ ধারা-১০৯ (খাজনা নির্ধারণ বিবরণী অনুমোদন এবং চূড়ান্ত প্রকাশ ও স্বত্বলিপিতে ইহা অন্তর্ভুক্তকরণ)

উপধারা-(১) যেক্ষেত্রে ১০৮ ধারার অধীন সমস্ত আপত্তির নিষ্পত্তি ঘটে সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার তাহার প্রস্তাবসমূহের কারণগুলি পূর্ণ বিবরণ এবং তদকর্তৃক গৃহীত আপত্তিসমূহের, যদি থাকে, সংক্ষিপ্তসার সম্বলিত খাজনা নির্ধারণ বিবরণী অনুমোদনের জন্য নির্দিষ্ট অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করিবেন ।

উপধারা-(২) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ সংশোধনসমূহ বা সংশোধন ছাড়া খাজনা নির্ধারণ বিবরণী অনুমোদন করিতে পারিবেন অথবা পুনঃপরীক্ষণের নিমিত্ত ফেরত পাঠাইতে পারিবেনঃ

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট প্রজাকে হাজির হওয়ার এবং ঐ বিষয়ে শুনানীর জন্য যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদান না করিয়া কোনো অন্তর্ভুক্তি সংশোধন অথবা বাদ অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না ।

উপধারা-(৩) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর রাজস্ব অফিসার চূড়ান্তরূপে খাজনা নির্ধারণ বিবরণী প্রণয়ন করিবেন এবং নির্ধারিত উপায়ে উহা প্রকাশ করিবেন ও এই খণ্ডের অধীনে রক্ষিত খাজনা নির্ধারণ বিবরণীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত এলাকার জন্য খতিয়ানে ইহা অন্তর্ভূক্ত করিবেন ও ঐরূপ প্রকাশকে এই অধ্যায় মোতাবেক খাজনা নির্ধারণ বিবরণীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত এলাকার জন্য খতিয়ানে ইহা অন্তর্ভুক্ত করিবেন ও ঐরূপ প্রকাশকে এই অধ্যায় মোতাবেক খাজনা নির্ধারণ বিবরণী যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে মর্মে চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে ।

☆ ধারা-১১০ (উর্ধ্বতন রাজস্ব অফিসারের সমীপে আপিল ও তদকর্তৃক রিভিশন)

উপধারা-(১) যদি কোনো আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল দায়ের করা হয় তবে সেই আদেশের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে ১০৮ ধারার অধীন উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশের বিরুদ্ধে অথবা ১০৯ ধারার অধীন অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কতৃর্ক প্রদত্ত কোনো আদেশের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট রাজস্ব কর্তৃপক্ষের সমীপে আপিল করা যাইবে ।

উপধারা-(২) এই অধ্যায়ের অধীনে ভূমি প্রশাসন বোর্ড যে কোনো ক্ষেত্রে ইহার স্বীয় উদ্যোগে বা কোনো দরখাস্তের ভিত্তিতে ১০৯ (২) ধারার অধীন খাজনা নির্ধারণ বিবরণী অনুমোদনের আদেশের বা (১) উপধারা মোতাবেক উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত আদেশের, যাহা পরে ঘটে, ছয় মাসের মধ্যে খাজনা নির্ধারণ বিবরণী অথবা উহার অংশ পরিমার্জনের নিমিত্ত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, কিন্তু ইহা দ্বারা বিশেষ জজ কর্তৃক ১১১ ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে হাজির হইবার এবং উক্ত বিষয় শুনানীর জন্য যুক্তিসংগত নোটিশ প্রদান না করিয়া ঐরূপ নির্দেশ প্রদান করা হইবে না ।

☆ ধারা-১১১ (বিশেষ জজের নিকট আপিল)

উপধারা-(১) ১০৮ ধারার অধীন দায়েরকৃত আপত্তির প্রেক্ষিতে রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা অথবা ১০৯ ধারা অনুযায়ী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি আপিলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত উপায়ে অত্র উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষ জজের নিকট আপিল করিতে পারিবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, ১১০ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী এই ব্যাপারে নির্ধারিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করা হয় নাই ।'

উপধারা-(২) হাইকোর্ট কর্তৃক রিভিশন এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়া প্রদত্ত আদেশ কোনো আপিলে বিশেষ জজের আদেশ চূড়ান্ত হইবে এবং অত্র ধারায় বিশেষ জজের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল দায়ের করা চলিবে না ।

উপধারা-(৩) ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানসমূহ অত্র ধারায় বিশেষ জজের কাছে দায়েরকৃত আপিলের বেলায় প্রযোজ্য হইবে ।

☆ ধারা-১১১ক (ভুলসমূহ শুদ্ধকরণ এবং খাজনার বিবরণী পরিবর্তন)

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌍:-http://tanbircox.blogspot.com

১০৯ (৩) ধারার অধীন চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হওয়ার আগে যে কোনো সময় রাজস্ব অফিসার খাজনা নির্ধারণ বিবরণীতে করণিক ভুল শুদ্ধ করিতে পারিবেন এবং ১১০ এবং ১১১ ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশ কার্যকর করার জন্য যাহা প্রয়োজন করিতে পারিবেন ।

☆ ধারা-১১২ (অত্র অধ্যায়ের অধীনে নির্ধারিত খাজনা সম্পর্কে অনুমান)

এই অধ্যায়ের অধীনে নির্ধারিত সমস্ত খাজনা শুদ্ধরূপে নির্ধারিত করা হইয়াছে এবং যথাযথ ও ন্যায়সংগত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ।

☆ ধারা-১১৩ (যে তারিখ হইতে কার্যকর হইবে)

যে ক্ষেত্রে অত্র অধ্যায় মোতাবেক কোনো এলাকার খাজনা রাজস্ব অফিসার নির্ধারিত হয় সেক্ষেত্রে উহা ১১০ এবং ১১১ ধারার বিধানসাপেক্ষে ১০৯ ধারার (৩) উপধারার অধীন খাজনা নির্ধারণ বিবরণী, যাহাতে উক্ত খাজনা নির্দিষ্ট করা হয়, চূড়ান্তভাবে প্রকাশের তারিখের পরবর্তী কৃষি বতসরের প্রথম হইতে কার্যকর হইবে ।

☆ ধারা-১১৪ (নির্ধারিত খাজনা যে সময় পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকিবে)

যেক্ষেত্রে অত্র অধ্যায় অনুসারে কোনো প্রকার খাজনা নির্ধারিত হয় সেক্ষেত্রে কুড়ি (২০ বতসর) সময়ের মধ্যে উহা বৃদ্ধি করা যাইবে না এবং ১০৬ ধারার (খ) অনুচ্ছেদ অথবা (গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত কারণ ছাড়া উক্ত সময়ের মধ্যে খাজনা কমানো যাইবে না ।

ধারা ১১৫ (দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারে বিধি-নিষেধ)

অত্র অধ্যায়ের অধীন খাজনার হার নির্ধারণ অথবা কোনো খাজনা নির্ধারণ অথবা খাজনার হার নির্ধারণে অথবা খাজনা নির্ধারণ বাদ সম্বন্ধে কোনো মামলা অথবা অপর কোনো আইনগত কার্যক্রম ১১১ ধারায় বর্ণিত বিষয় ছাড়া কোনো দেওয়ানী আদালতে দাখিল করা যাইবে না ।

ধারা ১১৬ (একই গ্রামে প্রজার জোতের সংযুক্তকরণ)

একই গ্রামের মধ্যে একই প্রজার যদি পৃথক একাধিক ভূখণ্ড থাকে, তবে উক্ত ভূখণ্ডগুলি কিংবা উহার কতিপয় যদি পৃথক প্রজাস্বত্বের অধীন হয়, তবে উক্ত ভূখণ্ডগুলি রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশক্রমে একই প্রজাস্বত্বে সংযুক্ত করা যাইবে ।

ধারা ১১৭ (জোতের উপরিভাগ এবং উহাতে বিধি-নিষেধ)

উপধারা-(১) এই অংশের ভিন্ন কিছু থাকা সত্ত্বেও, রাজস্ব কর্মকর্তা- (ক) ১১৬ ধারা অনুযায়ী প্রজাস্বত্বের সংযুক্তির উদ্দেশ্যে, হয় স্বীয় উদ্যোগে না হয় এই উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক সহ-শরীক প্রজা কর্তৃক তাহার নিকট আবেদনক্রমে; বা

(খ) ১১৯ ধারা অনুযায়ী মালিকের জোতের একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে, হয় তাহার নিজ উদ্যোগে না হয় এই উদ্দেশ্যে তাহার নিকট আবেদনক্রমে; বা

(গ) খাজনা বন্টনের জন্য এজমালী প্রজাস্বত্বের উপরিভাগের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক সহ-শরীক কর্তৃক তাহার নিকট আবেদনক্রমে, সহ-শরীক প্রজাদের মধ্যে এজমালী প্রজাস্বত্বের উপরিভাগ এবং উহার বকেয়া খাজনাসহ, যদি থাকে তদকর্তৃক যথাযথ ও ন্যায়সংগত বিবেচিত খাজনার বন্টনের জন্য লিখিত আদেশ দ্বারা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ঐরূপ আদেশ প্রদান করা হইবে না যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষদিগকে উপস্থিত হওয়ার এবং এই ব্যাপারে শুনারীর জন্য যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদান করা না হয়ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যেখানে (গ) দফা অনুযায়ী আদেশ প্রদান করা হয় এবং ইহার কারণে খাজনার বণ্টন প্রজাস্বত্বের অংশের খাজনা এক টাকার নিম্নে আণয়ন করে, সেখানে এক টাকার অংশ একটি পূর্ণ টাকায় পরিণত হইবে ।

উপধারা-(২) ১৯৬৭ সালের ৮ নম্বর অধ্যাদেশ দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে ।

উপধারা-(৩) একটি এজমালী জোতকে উপরিভাগ করিয়া যখন (১) উপধারা অনুযায়ী আদেশ প্রদান করা হয়, তখন ঐ উপরিভাগ মাঠে চিহ্নিত হইতে পারে এবং ক্যাডেস্ট্রাল ম্যাপে প্রদর্শিত হইতে পারে ।

☆ ধারা-১১৮ (এই ধারাটি ১৯৬৪ সালের ৬ নং আইন দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে)

☆ ধারা-১১৯ (জোতের একত্রীকরণের জন্য আবেদন করার অধিকারী ব্যক্তি)

উপধারা-(১) একই বা পার্শ্ববর্তী সংলগ্ন গ্রামে জমি ভোগ বা দখলকারী দুই বা ততোধিক রায়ত তাহাদের জোত-জমা একত্রীকরণের জন্য রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন পেশ করিতে পারেন এবং এইরূপ একত্রিকরণের সহিত একটি পরিকল্পনাও পেশ করিতে পারেন ।

উপধারা-(২) কোনো গ্রাম বা সংলগ্ন গ্রামসমষ্টি দুই-তৃতীয়াংশের কম নহে এমন সংখ্যক রায়ত, যদি উক্তগ্রামে বা গ্রামসমূহের তিন-চতুর্থাংশের কম নহে এইরূপ কৃষি জমি ধারণ করিয়া থাকেন এবং তাহাদের জোত-জমাসমূহ একত্রীকরণের জন্য (১) উপধারার বিধান মোতাবেক আবেদন করেন, তাহা হইলে আবেদন উক্তগ্রাম বা গ্রামসমূহের সকল রায়তের পক্ষ হইতে করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে ।

☆ ধারা-১২০ (আবেদন গ্রহণ)

উপধারা-(১) ১১৯ ধারা অনুযায়ী একত্রীকরণের আবেদন পাওয়ার পর রাজস্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত আবেদন সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন এবং যদি অনুসন্ধান করার পর বিবেচনা করেন যে উক্ত আবেদন নাকচ করা জন্য অথবা একত্রীকরণ হইতে কোনো জমি বাদ দেওয়ার জন্য যথাযথ এবং যথেষ্ট কারণ আছে তাহা হইলে তিনি উক্ত আবেদন নাকচ করার আংশিক অথবা অনুমোদিত না হওয়ার কারণ প্রদর্শন করিয়া সুপারিশসহ আবেদনটি নির্ধারিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন এবং উক্ত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ ঐরূপ সুপারিশ পাওয়ার পর যাহা যথাযথ মনে করিবে ঐরূপ আদেশ প্রদান করিবে ।

উপধারা-(২) যদি রাজস্ব কর্মকর্তা (১) উপধারা অনুযায়ী কোনো সুপারিশ না করেন অথবা যদি উক্ত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ রাজস্ব কর্মকর্তার সুপারিশ পাওয়ার পর রাজস্ব কর্মকর্তাকে আবেদন সম্পূর্ণ বা আংশিক স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করে, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তার উক্ত আবেদন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে যাহা যেখানে প্রযোজ্য হয়

স্বীকার করিয়া লইবেন এবং এই অধ্যায়ের বিধানাবলী এবং এই আইন অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী উহা পরিচালনা করিবেন ।

☆ ধারা-১২১ (একত্রিকরণের জন্য স্বীকৃত পরিকল্পনার অনুমোদন)

যখন জোতের একত্রীকরণের জন্য কোনো পরিকল্পনা ১১৯ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আবেদনসহ দাখিল করা হয় এবং উক্ত পরিকল্পনা তদসহ উক্ত পরিকল্পনায় এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের শর্ত ক্ষতিগ্রস্ত রায়তদের দ্বারা স্বীকৃত হয়, তখন রাজস্ব কর্মকর্তা ১২০ ধারা অনুযায়ী আবেদন সম্পূর্ণরূপেবা আংশিকরূপে স্বীকার করার পর উক্ত পরিকল্পনা পরীক্ষা করিবেন এবং উক্তরূপ পরীক্ষার পর সংশোধনসহ বা ব্যতীত পরিকল্পনাটি অনুমোদন করিবেন, অন্যথায় রিভিশনের জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন এবং রিভিশনের পর অনুমোদন করিতে পারেন :

তবে শর্ত থাকে যে, রাজস্ব কর্মকর্তা উক্ত পরিকল্পনাটি অনুমোদন করিবেন না যদি জমির পুনঃ বন্টনের পরিণতিতে খাজনার বন্টনের দ্বারা পরিকল্পনার অধীনস্থ সকল জোতের মোট খাজনার পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ।

ধারা ১২২ (একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ এবং উপদেষ্টা পর্ষদ নিয়োগ)

উপধারা-(১) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে, যথা :

(ক) যেখানে ১১৯ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আবেদনের সংগে জোতের একত্রীকরণের কোন পরিকল্পনা দাখিল করা না হয় বা যেখানে আবেদনের সংগে ঐরূপ পরিকল্পনা দাখিল করা হয় কিন্তু এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত রায়তদের দ্বারা উহা অস্বীকৃত হয় নাই; বা -

(আ) যেখানে ঐ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী আবেদন জানানো হইয়াছে; বা

(ই) যেখানে সরকার নোটিফিকেশনের দ্বারা আদেশ প্রণয়ন করিয়া নির্দেশ দেয় যে কোনো এলাকায় জোতের একত্রীকরণ সম্পন্ন হইবে এবং উক্ত এলাকার রায়তের (১ক) উপধারা অনুযায়ী স্বীকৃত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, রাজস্ব কর্মকর্তা ঐ সকল গ্রামে বা এলাকায়, যাহা যেখানে প্রযোজ্য হয়, ঐ সকল আবেদনের বা প্রত্যেক রায়তের জোতের একত্রীকরণের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন এবং ঐরূপ প্রত্যেকটি পরিকল্পনা এই আইনের বিধানাবলী ও এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী প্রস্তুত করা হইবে ।

(১ক) (১) উপধারার (ই) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নোটিফিকেশন প্রকাশিত হওয়ার পর রাজস্ব কর্মকর্তা নোটিফিকেশনের সংগে সম্পর্কযুক্ত এলাকার রায়তদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাহা প্রয়োজন মোতাবেক বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, জোতের একত্রীকরণের জন্য স্বীকৃত পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য আহবান জানাইবেন ।

উপধারা-(২) কোনো এলাকায় (১) উপধারা অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাহাকে সাহায্য করার জন্য অথবা (১ক) উপধারা অনুযায়ী কোনো এলাকায় ক্ষেত্রে জোতের একত্রীকরণের জন্য স্বীকৃত পরিকল্পনা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, উক্ত এলাকা সম্পর্কে একটি উপদেষ্টা পর্ষদকে ঐরূপ কারিগরী সহায়তা দান করিবেন ।

(২ক) যখন (১ক) উপধারা অনুযায়ী একটি স্বীকৃত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় তখন রাজস্ব অফিসার ১২১ ধারায় যে নিয়ম বর্ণিত আছে ঐ নিয়ম অনুযায়ী উক্ত পরিকল্পনা পরিচালনা করিবেন ।

উপধারা-(৩) (১) উপধারা অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষগণের মধ্যে সবচাইতে বেশী স্বীকৃতি সম্বলিত একত্রীকরণের প্রস্তাবকে বিবেচনায় আনিবেন এবং একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে জমির

পুনঃবন্টনের ক্ষেত্রে তিনি দেখিবেন যাহাতে জোতের সর্বমোট এলাকা বা উহা হইতে উদ্ভুত সুবিধা যতটুকু সম্ভব কম পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।

উপধারা-(৪) যদি (১) উপধারা অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, জমির পুনঃবন্টন তাহার জমির মূল খণ্ডের বাজার মূল্যের চাইতে রায়তের নিকট বণ্টনকৃত জমির খণ্ডের বাজার মূল্য কম আনয়ন করে তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা ঐ পরিকল্পনার মধ্যে ঐ রায়তকে ঐ রায়ত দ্বারা, যে রাজস্ব কর্মকর্তার মতানুসারে প্রথোমোক্ত রায়তের বেশী মূল্যবান জমি বন্দোবস্ত দ্বারা উপকৃত হয়, ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন ।

উপধারা-(৫) (১) উপধারা অনুযায়ী জোত একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে রাজস্ব কর্মকর্তা যেখানে জমি ঐ প্রকারের হয় যাহাতে বিভিন্ন এলাকায় উতপাদিকা শক্তি এক বতসর হইতে আর এক বতসরে পরিবর্তিত হয় এই বিষয় যথাযথ বিবেচনার মধ্যে আনিবেন, যতটুকু সম্ভব জোতের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবেন এবং যেখানে দাগগুলি বিভিন্ন সমতলে অবস্থান করে সেখানে জোতকে দুই বা ততোধিক ব্লকে একত্র করিতে পারেন যাহাতে প্রত্যেকটি বিভিন্ন সমতলে থাকে ।

উপধারা-(৬) ১২১ ধারা অথবা ১২৩ ধারা অনুযায়ী কোন এলাকায় জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা অনুমোদনের পূর্বে উক্ত এলাকায় অবস্থিত জমিতে সংযুক্ত রেহেনসহ সমস্ত দায়ের যতটুকু সম্ভব নিশ্চয়তা বিধান করিবেন এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ জারি করিয়া দায়ের সুবিধা প্রাপক ব্যক্তিগণকে এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে স্বার্থ সম্পর্ক ঘোষণা দিবার জন্য আহবান জানাইবেন এবং তখন যে ব্যক্তির অনুকূলে দায় সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার তাহার দায়িত্ব হইবে উক্ত নোটিশে উল্লেখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট উক্ত দায় সম্পর্কে ঘোষণা প্রদান করা এবং যদি উক্ত ব্যক্তি সময়ে দায় সম্পর্কে ঘোষণা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে মূলত দায়বদ্ধ জমির অংশবিশেষ, যাহা একত্রীকরণের পর মালিকের থাকিল না, এবং এর সহিত সংযুক্ত দায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিবে ।

উপধারা-(৭) (১) উপধারা অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে, রাজস্ব কর্মকর্তা দেখিবেন যাহাতে এই পরিকল্পনার অধীনস্থ সকল জোতের মোট খাজনার জমির পুনঃবন্টনের পরিণতিতে খাজনা বন্টনের দ্বারা হ্রাসপ্রাপ্ত না হয় ।

উপধারা-(৮) যেখানে জোতের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে পরবর্তিত, সেখানে জোতের একত্রীকরণের জন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে, রাজস্ব কর্মকর্তা একই সংগে এইভাবে খাজনা বন্ট ন করিবেন যাহাতে জোতের মালিকের উপর পরিণতি পূর্বের মত প্রত্যেক জোতের মূল্যের অনুপাতে থাকে ।

উপধারা-(৯) প্রত্যেক একত্রীকৃত জোতের একটি পৃথক খাজনা থাকিবে ।

ধারা ১২৩ (পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ এবং আপত্তি শুনানী)

উপধারা-(১) যখন জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়, তখন রাজস্ব কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, প্রকাশের সময় কোনো কিছু ভুক্ত হওয়া বা কোনো কিছু বাদ যাওয়া সম্পর্কে আপত্তি গ্রহণ করিবেন ও বিবেচনা করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী ঐ সমস্ত আপত্তির নিষ্পত্তি করিবেন ।

উপধারা-(২) যদি উক্ত সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি উত্থাপন না করা হয় অথবা যেখানে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে এবং উক্ত আপত্তির নিষ্পত্তি করা হইয়াছে, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে উক্ত পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য আদেশ প্রদান করিবেন ।

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

উপধারা-(৩) ই, পি, অধ্যাদেশ নং ১৫/১৯৬১ এর দ্বারা বাতিল ।

☆ ধারা-১২৪ (আপিল)-

উপধারা-(১) ১২১ ধারা অথবা ১২৩ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য রাজস্ব কর্মকর্তার আদেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপিল দায়ের করিতে পারে এবং এইরূপ আপিলে উক্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত (২) উপধারার শর্তসাপেক্ষে, চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ।

উপধারা-(২) উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক (১) উপধারা অনুযায়ী প্রত্যেক আপিলের আদেশের বিরুদ্ধে এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের নিকট দ্বিতীয় আপিল করা যাইবে ।

☆ ধারা-১২৫ (পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদন) যখন ১২৪ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আপিল করার সময়ের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং যদি এইরূপ কোনো আপিল করা হয়, যখন উক্ত ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী দ্বিতীয় আপিল করার সময়েরও পরিসমাপ্তি ঘটে এবং উক্ত ধারার (১) এবং (২) উপধারা অনুযায়ী সকল আপিলের নিষ্পত্তি ঘটে এবং উক্ত আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পরিকল্পনা নাকচ আপিলের নিষ্পত্তি ঘটে এবং উক্ত আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পরিকল্পনা নাকচ করিয়া চূড়ান্ত আদেশ প্রদান না করা হয়, তাহা হইলে রাজস্ব কর্মকর্তা প্রয়োজন মোতাবেক উক্ত ধারা অনুযায়ী আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত আদেশ বলবত করার জন্য পরিকল্পনা সংশোধন করিবে এবং অতঃপর উক্ত পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিয়া একটি আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন ।

☆ ধারা-১২৬ (পরিকল্পনা অনুমোদন হওয়ার পর গ্রামের স্বত্বলিপি সংশোধন এবং উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার তারিখ)

উপধারা-(১) ১২৫ ধারা অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন হওয়ার পর রাজস্ব কর্মকর্তা এই অংশ অনুযায়ী রক্ষিত, পরিকল্পনার সংগে সম্পর্কিত গ্রামের বা গ্রামসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং সকল প্রজা যাহারা উক্ত পরিকল্পনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহারা বিনামূল্যে রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট হইতে উক্তরূপ সংশোধিত স্বত্বলিপির এক কপি পাইবে ।

উপধারা-(২) যখন ১২৫ ধারা অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয় তখন উহা ঐ পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদনের তারিখের পরবর্তী কৃষি বতসরের শুরু হইতে কার্যকরী হইবে ।

☆ ধারা-১২৭ (জোতের সীমানা চিহ্নিতকরণ)

জোতের একত্রীকরণ পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার সংগে সংগে পরিকল্পনার আওতাধীন জোতের চৌহদ্দি নির্ধারণ করার জন্য অথবা জোতের অন্তর্ভুক্ত সরেজমিনে জমির অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য রাজস্ব কর্মকর্তা যাহা অনুমোদন করিতে পারেন এইরূপ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সার্ভেয়ার বা আমীন নিযুক্ত করিবেন ।

☆ ধারা-১২৮ (একত্রীকরণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের ফলাফল এবং উহার অধীনস্থ রায়তদের অধিকার)

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌍:-http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

উপধারা-(১) ১২৫ ধারা অনুযায়ী পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদনের পর উক্ত পরিকল্পনার সংগে সম্পর্কযুক্ত সকল রায়তদের উপর উহা বাধ্যকর হইবে ।

উপধারা-(২) ১৯৬১ সালের ১৫ নং অধ্যাদেশ দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

উপধারা-(৩) ১২৫ ধারা অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত জোতের একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক রায়ত যেদিন উক্ত পরিকল্পনা কার্যকর হইবে সেইদিন হইতে বণ্টনকৃত জোতসমূহের দখলের অধিকারী হইবে, এবং রাজস্ব কর্মকর্তার ঐ রায়ত কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে আবেদন জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে উক্তরূপ বণ্টনকৃত জোতে উক্ত রায়তকে দখল প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন ।

উপধারা-(৪)একত্রীকরণের পূর্বে তাহার মূল জোতে যেরূপ অধিকার ছিল একজন রায়তের ১২৫ ধারা অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত জোতের একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনার অধীনে তাহাকে বণ্টনকৃত একই অধিকার থাকিবে ।

☆ ধারা-১২৯ (একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত জমির দায়)

উপধারা-(১) আপাতত বলবত কৃত আইনে বা কোনো চুক্তিতে অন্য বিধান থাকা সত্ত্বেও যদি ১২৫ ধারা অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনার আওতাভুক্ত রায়তের জোত উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার তারিখের অব্যবহিত পূর্বে কোনো বন্ধক বা অন্যান্য দায়ের অধীন হয় তাহা হইলে উক্ত বন্ধক বা অন্যান্য দায় ঐ তারিখ হইতে ঐ পরিকল্পনার অধীনে ঐ রায়তের নিকট বন্টনকৃত জোতের বা পরিকল্পনার মধ্যে রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত ঐ জোতের অংশবিশেষ হস্তান্তরিত বা সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে । ইহার পর হইতে যে জমি বন্ধক বা অন্যান্য দায় হস্তান্তরিত হইয়াছে সে জমিতে বন্ধক গ্রহীতা দায় প্রাপকের অধিকারের অবলুপ্তি ঘটিবে এবং ঐ মূল জমিতে বা উহার অংশবিশেষ বা উহার বিরুদ্ধে যেখান হইতে উক্ত বন্ধক অন্যান্য দায় হস্তান্তরিত হইয়াছে উহার যে অধিকার ছিল তাহা বণ্টনকৃত জমি বা উহার অংশবিশেষ বা উহার বিরুদ্ধে বিদ্যমান থাকিবে ।

উপধারা-(২) ১২৮ ধারার (৩) উপধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, রাজস্ব কর্মকর্তা রেহেন বা দায় (১) উপধারা অনুযায়ী হস্তান্তরিত হইয়াছে এইরূপ জোত বা উহার অংশবিশেষের দখলের অধিকারী রেহেনগ্রহীতা বা অন্যান্য দায়প্রাপক কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিত ঐ জোতের বা উহার অংশবিশেষ রেহেনগ্রহীতা বা দায়প্রাপককে দখল গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ।

☆ ধারা-১৩০ (হস্তান্তর কার্যকরী করার জন্য দলিলের অপ্রয়োজনীয়তা)- সাময়িকভাবে বলবতকৃত অন্য কোনো আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য হস্তান্তর কার্যকরী করিতে লিখিত দলিলের প্রয়োজন হয় না ।

☆ ধারা-১৩১ (একত্রীকরণের কার্যক্রম বিচারাধীন থাকাবস্থায় জোতের হস্তান্তর)

উপধারা-(১) এই অধ্যায় অনুযায়ী কোনো কার্যক্রম বিচারাধীন থাকা সময়ে কোনো ব্যক্তি উক্ত কার্যক্রমের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোনো জমি রাজস্ব কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি ব্যতীত হস্তান্তর করিতে পারিবে না এবং যেখানে এইরূপ অনুমতি লইয়া উক্ত জমি হস্তান্তরিত হয় সেখানে হস্তান্তরগ্রহীতা উক্ত কার্যক্রমে পক্ষভুক্ত হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে এবং জমি হস্তান্তরকারীর স্থলে তাহাকে কায়মোকাম করা হইবে ।

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌎:-http://tanbircox.blogspot.com

উপধারা-(২) ১২৫ ধারা অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদনের তারিখে ও তারিখ হইতে কোনো সহ-শরীককে বহিষ্কার করিয়া জোতের অংশ বিশেষ লাগাতার দখলের দ্বারা স্বত্ব অর্জন করিতে পারিবে না ।

☆ ধারা-১৩২ (একত্রীকরণের কার্যক্রমের খরচ আদায়)

উপধারা-(১) এই অধ্যায় অনুযায়ী জোতের একত্রীকরণের কার্যক্রমের খরচ, একত্রীকরণের জন্য পরিকল্পনা ২৫ ধারা অনুযায়ী চূড়ান্ত অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালাসাপেক্ষে, উক্ত পরিকল্পনা দ্বারা যাহাদের জোত প্রভাবিত হইয়াছে এইরূপ রায়তদের নিকট হইতে উদ্ধার করা হইবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে আবেদনকারীরা তাহাদের জোত একত্রীকরণের জন্য একটি স্বীকৃত পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছে সেখানে ১১৯ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উত্থিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অথবা ১২২ ধারার (১ক) উপধারা অনুযায়ী প্রস্তুত স্বীকৃত পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে উত্থিত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কোনো খরচ উদ্ধার করা হইবে না ।

উপধারা-(২) উপরে উল্লিখিত খরচের অংশে যাহা রায়ত প্রদান করার জন্য দায়ী, উক্ত পরিকল্পনা দ্বারা প্রভাবিত রায়তের জোতের ক্ষেত্রে বকেয়া খাজনা হিসাবে সরকার কর্তৃক উদ্ধারযোগ্য হইবে ।

☆ ধারা-১৩৩ (বকেয়া সরকারী দাবী হিসাবে ক্ষতিপূরণ আদায়)

১২৫ ধারা অনুযায়ী চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত পরিকল্পনার ক্ষতিপূরণ হিসাবে বর্ণিত কোন অর্থ বকেয়া সরকারী দাবি হিসাবে আদায় করা যাইবে ।

☆ ধারা-১৩৪ (দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার বাধা)

এই অধ্যায়ে বর্ণিত রায়তেদর জোতের একত্রীকরণ সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে কোনো আবেদন বা মামলা কোনো দেওয়ানী আদালত গ্রহণ করিবে না ।

☆ ধারা-১৩৪ (দিনাজপুর জেলার জন্য বিশেষ বিধান)

এই অধ্যায়ের উপরে উল্লিখিত ধারাগুলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন? জোতের একত্রীকরণের পরিকল্পনা এই অধ্যায়ের বিধানাবলী অনুযায়ী দিনাজপুর জেলার দেবীগঞ্জ ও বোদা থানা এলাকায় কার্যকরী হইয়া থাকিলে উহা প্রথম হইতে বাতিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে একত্রীকরণের অব্যবহিত পূর্বে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত জমিতে প্রজাদের বিদ্যমান অধিকার ও স্বার্থ এমন স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকিবে যেন কখনই একত্রীকরণ করা হয় নাই ।

☆ ধারা-১৩৫ (খাজনার কিস্তি)

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

উপধারা-(১) চুক্তি অথবা প্রতিষ্ঠিত রীতিসাপেক্ষে কোন রায়ত কর্তৃক পরিশোধনীয় খাজনা দুই সমান কিস্তিতে নির্ধারিত তারিখে দেয়, হিসাবে পরিশোধ করিতে হইব ।

উপধারা-(২) চুক্তিসাপেক্ষে অকৃষি প্রজা কর্তৃক প্রদানযোগ্য খাজনা বার্ষিক এক কিস্তিতে কৃষি বত্ সরটির শেষ দিনে পরিশোধ করিতে হইবে ।

☆ ধারা-১৩৬ (খাজনা প্রদানের সময় ও স্থান)

উপধারা-(১) প্রত্যেক রায়ত প্রতি কিস্তির খাজনা প্রদান করিবে বা যাচনা করিবে ও প্রত্যেক অকৃষি প্রজা যেদিন খাজনা প্রদানের জন্য নির্ধারিত থাকে সেই দিন সূর্যাস্তের পূর্বে উহা প্রদান করিবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো রায়ত অথবা কৃষি খাজনা প্রদানের জন্য নির্ধারিত সময়ের আগে যে কোনো সময় ঐ বতসরের জন্য দেয় খাজনা প্রদান বা যাচনা করিতে পারিবেন ।

উপধারা-(২) খাজনা প্রদান বা যাচনা করা যাইবে-

(ক) গ্রাম্য তহশীল অফিসে অথবা এতদ্ উদ্দেশ্যে কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত সুবিধাজনক স্থানে, বা

(খ) নির্ধারিত নিয়মে ডাক মানি অর্ডার যোগে;

উপধারা-(৩) যে ক্ষেত্রে নির্ধারিত নিয়মে ডাক মানি অর্ডারযোগে খাজনা প্রেরণ করা হয় সেক্ষেত্রে বিপরীত কিছু প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত অনুমান করা হইবে যে উহা যাচনা করা হইয়াছে ।

উপধারা-(৪) যেক্ষেত্রে ডাক মানি অর্ডারযোগে প্রেরিত খাজনার অর্থ গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে এই গ্রহণের ঘটনাকে ডাক মানি অর্ডার ফরমে উল্লিখিত বিবরণাদির শুদ্ধতা স্বীকারের সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা করা চলিবে না ।

উপধারা-(৫) যদি কোনো খাজনা বা উহার কোনো কিস্তির বা কিস্তির অংশ পরিশোধযোগ্য হইলে বা ততপূর্বে প্রদান করা না হইলে উহা বকেয়া খাজনা হিসাবে গণ্য করা হইবে ।

☆ ধারা-১৩৭ (খাজনা পরিশোধ বন্টন)

যেক্ষেত্রে একজন রায়ত বা অকৃষি রায়ত খাজনা বাবদ কোনো অর্থ প্রদান করে সেক্ষেত্রে উহা দ্বারা আপাতত বলবত আইনে তামাদি হয় নাই এমন কোনো বকেয়া, যদি থাকে, মিটানো হইবে এবং বকেয়া মিটাইবার পর কোনো অতিরিক্ত অর্থ থাকিলে বা কোনো বকেয়া না থাকিলে সম্পূর্ণ অর্থ চলতি বতসরের খাজনার জন্য পরিশোধিত হইবে ।

☆ ধারা-১৩৮ (খাজনা প্রদান করিলে রায়ত রসিদ পাওয়ার অধিকারী)

প্রত্যেক রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা কালেক্টর কর্তৃক লিখিতভাবে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে নির্ধারিত ফরমে একটি লিখিত রসিদ পাইবার অধিকারী হইবে যাহা উক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে ।

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌍:-http://tanbircox.blogspot.com

☆ ধারা-১৩৯ (বকেয়ার দায়ে জোত বিক্রয়)

কোনো রায়তের জোত বা কোনো অকৃষি প্রজার প্রজাস্বত্ব উহার খাজনার দায়ে ১৯১৩ সালের সরকারী দাবী আদায় আইন মোতাবেক স্বাক্ষরকৃত কোনো সার্টিফিকেট জারীমূলে বিক্রয়যোগ্য হইবে এবং খাজনাই উহার উপর প্রথম চার্জ হইবে ।

☆ ধারা-১৪০ (বকেয়াসমূহের উপর সুদ)

কোনো খাজনা অথবা উহার কিস্তি দেয় হওয়ার তারিখ হইতে প্রদানের তারিখ পর্যন্ত বা ১৯১৩ সালের সরকারী দাবি আদায় আইনের অধীনে সার্টিফিকেট দায়েরের তারিখ পর্যন্ত, যাহা আগে ঘটে, সময়ের নিমিত্ত ঐরূপ খাজনা অথবা কিস্তির টাকার উপর শতকরা ৬.২৫ টাকা হারে সাধারণ সুদ প্রদান করিতে হইবে ।

☆ ধারা-১৪১ (১৯১৩ সালের সরকারী দাবী আদায় আইন মোতাবেক বকেয়া খাজনা আদায়)

সকল প্রকার বকেয়া খাজনা শুধুমাত্র ১৯১৩ সালের সরকারী দাবি আদায় আইনের অধীনে সরকার এই বিষয়ে যে বিধি প্রণয়ন করিবেন উহার বিধানসাপেক্ষে আদায় করা যাইবে, অন্য প্রকার নহে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীনে স্বাক্ষরিত বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য উক্ত সার্টিফিকেট দায়িককে গ্রেফতার এবং তাহাকে দেওয়ানী কায়াদ আটক করিয়া কার্যকরী করা যাইবে না।

ধারা ১৪১ক (কতিপয় ক্ষেত্রে বিক্রয় বন্ধ করার জন্য আদালতে বন্ধকের দেনা হিসাবে অর্থ প্রদান)

যেক্ষেত্রে কোনো সহ-অংশীদার, প্রজার কোনো জোত বা প্রজাস্বত্বের স্বার্থ ১৯১৩ সালের সরকারী দাবী আদায় আইন মোতাবেক স্বাক্ষরিত দেয় দাবী আদায়ের সার্টিফিকেট জারীর উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপিত হয় ইহাতে তাহার স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেক্ষেত্রে বিক্রয়কে বন্ধ করার জন্য যদি সে প্রয়োজনীয় অর্থ আদালতে প্রদান করে সেক্ষেত্রে-

(ক) তদকর্তৃক প্রদত্ত অর্থ শতকরা বার্ষিক সোয়া ৬ টাকা হারে সুদসহ দেনা হিসাবে গণ্য হইবে ও উক্ত জোত অথবা প্রজাস্বত্ব তাহার নিকট বন্ধক দ্বারা নিশ্চয়তা প্রদান করা হইবে; ও

(খ) ঐ জমি অথবা প্রজাস্বতের উপর বকেয়া খাজনার দায় ছাড়া অপর কোনো দায়ের চেয়ে তাহার বন্ধক অগ্রাধিকার পাইবে ।

(২) অত্র ধারার কোনো কিছুই উক্ত সহ-শরীকদারের অপর কোনো প্রতিকারের অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না ।

☆ ধারা-১৪২ (তামাদি)

যে বতসরের খাজনা বকেয়া পড়ে সেই বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য তামাদি মেয়াদ সেই বতসরের শেষ দিন হইতে তিন বতসর কাল হইবে ।

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

☆ ধারা-১৪৩ (খতিয়ান সংরক্ষণ)

কালেক্টর অত্র আইনের ৪র্থ খণ্ড অথবা এই খণ্ড অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত অথবা পুনঃপরীক্ষিত খতিয়ান নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবেন, প্রকৃত ভুল শুদ্ধ করিয়া ও উহাতে নিম্নলিখিত হেতুতে পরিবর্তনগুলি অন্তর্ভুক্ত করিবেন-

(ক) হস্তান্তর অথবা উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নামজারী;

(খ) জোত ক্ষুদ্রতর অংশ ভাগকরণ, একত্রীকরণ বা সংযুক্তকরণ;

(গ) সরকার কর্তৃক ক্রয় করা ভূমি অথবা জোতের নূতন বন্দোবস্ত; এবং

(ঘ) ভূমি পরিত্যাগ অথবা সিকস্তি অথবা অধিগ্রহণজনিত কারণে খাজনা মওকুফ ।

☆ ধারা-১৪৪ (খতিয়ানসমূহ সংশোধন)

উপধারা-(১) সরকার যদি কোনো ক্ষেত্রে উপযুক্ত মনে করেন তবে সরকার কোনো জেলা, জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার স্বত্বলিপি সরকার কর্তৃক প্রণীত অনুযায়ী রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রণয়ন অথবা পুনঃপরীক্ষণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়া আদেশ দিতে পারেন ।

উপধারা-(২) সাধারণভাবে উপরোল্লিখিত ক্ষমতার ক্ষতিসাধন না করিয়া সরকার বিশেষভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোনটি সম্বন্ধে আদেশ দান করিতে পারেন, যথা-

(ক) যেক্ষেত্রে মোট প্রজাগণের অর্ধেকের কম নহে ঐরূপ আদেশ প্রদানের নিমিত্ত দরখাস্ত করিয়াছে;

(খ) যেক্ষেত্রে প্রজাগণের মধ্যে বিরাজমান অথবা উত্থিত হইতে পারে এমন সাংঘাতিক ধরনের বিবাদ মীমাংসার জন্য ; এবং

(গ) যেক্ষেত্রে কোনো জেলা অথবা জেলার অংশ অথবা স্থানীয় এলাকার খাজনা নির্ধারণ করা পর্যায়ে আছে ।

উপধারা-(৩) (১) উপধারায় প্রদত্ত কোনো আদেশ সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হইলে বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত আদেশ যথাযথভাবে প্রদানের চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে ।

উপধারা-(৪) যেক্ষেত্রে ১ উপধারায় কোনো আদেশ প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার উক্ত আদেশ মোতাবেক প্রণয়নকৃত অথবা পুনঃপরীক্ষিত খতিয়ানে ঐ সকল বিবরণসমূহ রেকর্ড করিবেন যেইগুলি নিরূপণ করা হইবে ।

উপধারা-(৪ক) (অ) অত্র আইনের অন্যত্র যাহা কিছু বলা থাকুক না কেন, রাজস্ব অফিসার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ভূমির খাজনা নির্ধারণ অথবা পুনঃনির্ধারণ করিবেন। যথা :

(ক) যেক্ষেত্রে রায়ত অথবা অকৃষি প্রজা কর্তৃক অধিকৃত ভূমির খাজনা ৪র্থ অধ্যায় অথবা ৯৮ (ক) ধারার অধীন নির্ধারণ করা হয় নাই অথবা ১০৭ ধারা মোতাবেক উক্ত ভূমি সম্বন্ধীয় খাজনার ব্যবস্থা করা হয় নাই, অথবা

(খ) যেক্ষেত্রে ক অনুচ্ছেদে উল্লেখিত শর্ত মোতাবেক কোনো ভূমির খাজনা কৃষি ভূমি হিসাবে নির্ধারণ করা হয় ও পরবর্তীতে উক্ত ভূমি অকৃষি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বা ভাইস ভার্সা । রাজস্ব অফিসার এই ধারা মোতাবেক কোনো

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌍:-http://tanbircox.blogspot.com

খাজনা নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণের বেলায় ২৬ ধারায় উল্লেখিত নীতিসমূহ বিবেচনা করিবেন ।

(আ) যেক্ষেত্রে কোনো জোতের অংশ অকৃষি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার ৯৮(ক) ধারার ৩ উপধারায় উল্লেখিত নীতিসমূহ মোতাবেক ব্যবস্থা নিবেন ।

উপধারা-(৫) যেক্ষেত্রে (৪) উপধারায় উল্লেখিত বিবরণসমূহ ধারণ অথবা অন্তর্ভূক্তির জন্য খতিয়ান প্রণয়ন অথবা পুনঃপরীক্ষণ করা হয় এবং (৪ক) উপধারা মোতাবেক খাজনা নির্ধারণ অথবা পুনঃনির্ধারণ করা হয় সেক্ষেত্রে রাজস্ব অফিসার নির্ধারণ নিয়মে প্রণয়নকৃত অথবা পুনঃপরীক্ষিত স্বত্বলিপির খসড়া নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রকাশ করিবেন এবং উক্ত প্রকাশের সময় কোন কিছু অন্তর্ভুক্ত হওয়া অথবা বাদ পড়া সম্বন্ধে আপত্তিসমূহ গ্রহণ ও বিবেচনা করিবেন ।

উপধারা-(৬) (৫) উপধারা মোতাবেক দায়েরকৃত আপত্তির উপর রাজস্ব অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের দ্বারা ক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি সরকারী সেটেলমেন্ট অফিসারের পদ মর্যাদার নীচে নয় এইরূপ নির্ধারিত রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত সময়সীমার ভিতর আপিল দায়ের করিতে পারেন ।

উপধারা-(৭) যখন ঐরূপ সমস্ত আপত্তি এবং আপিলের বিবেচনা ও নিষ্পত্তি এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা মোতাবেক সম্পন্ন হয় তখন রাজস্ব অফিসার চূড়ান্তভাবে রেকর্ড প্রণয়ন করিবেন এবং নির্ধারিত নিয়মে উহা চূড়ান্তভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা এবং এই ধারা মোতাবেক রেকর্ড সঠিকভাবে প্রণয়ন এবং পুনঃপরীক্ষণ করা হইয়াছে মর্মে উক্ত প্রকাশ চূড়ান্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে ।

উপধারা-(৮) যেক্ষেত্রে একটি খতিয়ান (৭) উপধারায় চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে সেইক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে রাজস্ব অফিসার ল্যাণ্ড রেকর্ডস-এর ডাইরেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের ভিতর ঐ চূড়ান্ত প্রকাশ এবং উহার তারিখের বিষয় উল্লেখ করিয়া একটি সার্টিফিকেট দিবেন এবং উহাতে তাহার নাম অফিসের পদবীসহ স্বাক্ষর ও তারিখ দিবেন ।

☆ ধারা-১৪৪-ক (স্বত্বলিপির বিশুদ্ধতার অনুমান)

১৪৪ ধারার বিধান অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত বা পরিমার্জনকৃত প্রতিটি স্বত্বলিপির লিখন উহাতে বর্ণিত বিষয়ের এইরূপ লিখনে সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং অশুদ্ধ বলিয়া সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত শুদ্ধ বলিয়া অনুমান করিতে হইবে ।

☆ ধারা-১৪৪-খ (দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারে বিধি-নিষেধ)

উপধারা-(১) যখন ১৪৪ ধারার (১) উপধারার বিধান অনুযায়ী কোনো এলাকার স্বত্বলিপি প্রস্তুতকরণের বা পরিমার্জনের নির্দেশ দিয়া আদেশ দেওয়া হয়, তখন ১১১ ধারার বিধানসাপেক্ষে, কোনো দেওয়ানী আদালত খাজনা পরিবর্তনের বা কোনো প্রজাস্বত্বের বিষয়ে প্রজার মর্যাদা নির্ধারণের জন্য কোনো মামলা বা আবেদন গ্রহণ করিবেন না এবং এইরূপ আদেশের পর যদি এইরূপ এলাকার এইরূপ কোনো মামলা বা আবেদন বিচারাধীন থাকে, তাহা আর চলিবে না এবং বাতিল হইবে এবং উক্ত তারিখের পরে কোনো মামলায় কোনো রায়, ডিক্রি বা আদেশ দেওয়া হয় বা আবেদনের কোনো আদেশ দেওয়া হয় তাহা অকার্যকরী হইবে এবং কোনো বৈধ ফল হইবে না ।

উপধারা-(২) এই অধ্যায় অনুযায়ী স্বত্বলিপি প্রস্তুত ও পরিমার্জনের কোনো নির্দেশ দিয়া আদেশ দেওয়া হইলে বা এইরূপ স্বত্বলিপি বা উহার অংশবিশেষ প্রস্তুতকরণ, প্রকাশন, স্বাক্ষরকরণ বা তসদিককরণ সম্পর্কে দেওয়ানী আদালত কোনো মামলা বা আবেদন দাখিল করা যাইবে না এবং যদি এইরূপ কোনো মামলা বা আবেদন দেওয়ানী আদালতে বিচারাধীন

থাকে তাহা আর চলিবে না তাহা বাতিল হইবে এবং যদি এইরূপ কোনো মামলায় কোনো রায়, ডিক্রি বা আদেশ দেওয়া হয় অথবা এইরূপ আবেদনের কোনো আদেশ দেওয়া হয় তাহা অকার্যকরী হইবে এবং কোনো বৈধ ফল হইবে না ।

☆ ধারা-১৪৫ (স্বত্বলিপি পরিমার্জন খরচ আদায়)

উপধারা-(১) যেখানে এই অধ্যায়ের অধীনে কোনো জেলা, জেলার অংশবিশেষ বা স্থানীয় এলাকায় স্বত্বলিপি প্রস্তুতকরণের ও পরিমার্জনের নির্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে, এইরূপ প্রস্তুতকরণ ও পরিমার্জনের জন্য যাহা খরচ হইবে তাহা রায়তের এবং ভূমির অন্যান্য দখলকারীদের নিকট হইতে যদি থাকে এইরূপ অংশ কিস্তিতে আদায় করা হইবে, যাহা সরকার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নির্ধারণ করিতে পারেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, চতুর্দশ অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী এইরূপ রায়তের যথাযথ ও ন্যায়সংগত খাজনা নির্ধারণের লক্ষ্যে যেখানে ১৪৪ ধারার (২) উপধারার (গ) দফা অনুযায়ী স্বত্বলিপি প্রস্তুতকরণের ও পরিমার্জনের ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছে সেখানে খরচের কোনো অংশই রায়তেদর বা দখলকারদের নিকট হইতে আদায় করা যাইবে না ।

উপধারা-(২) (১) উপধারা অনুযায়ী খরচের যে অংশ যাহা কোনো ব্যক্তির দিতে হইবে তাহা উক্ত জেলা, জেলার অংশ বিশেষ বা স্থানীয় এলাকার মধ্যে অবস্থিত উক্ত ব্যক্তির জোতের বকেয়া খাজনা বা অন্য হিসাবে যাহাই হউক, সরকার আদায় করিতে পারিবেন ।

☆ ধারা-১৪৬ (রাজস্ব কর্মকর্তাদের উপর তদারক ও নিয়ন্ত্রণ)

উপধারা-(১) রাজস্ব কর্মকর্তাদের উপর সাধারণ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ ভূমি প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ঐ সকল কর্মকর্তা ভূমি প্রশাসন বোর্ডের অধীন থাকিবে ।

উপধারা-(২) (১) উপধারার বিধানসাপেক্ষে বিভাগীয় কমিশনার তাহার বিভাগের অন্যান্য রাজস্ব কর্মকর্তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখিবেন ।

উপধারা-(৩) উপরোল্লিখিত বিধান এবং বিভাগের কমিশনারের নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষে কালেক্টর তাহার জেলার অন্যান্য সকল রাজস্ব কর্মকর্তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখিবেন ।

☆ ধারা-১৪৭ (আপিল)

এই অংশ বা এই অংশের আইন অনুযায়ী প্রণীত বিধিমালাতে আপিলের বিশেষ বিধানসাপেক্ষে রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক এই অংশের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক মূল বা আপিল আদেশের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিতভাবে আপিল করা যাইবে যথা :

(ক) কালেক্টর নিকট, যখন কালেক্টরের অধীনস্থ রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হয়;

(কক) বিভাগীয় কমিশনারের নিকট, যখন বিভাগের মধ্যে জেলার কালেক্টর কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হয়;

(খ) ১৯৭৩ সালের পি, ও ১২ দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে ।

(গ) ভূমি প্রশাসন বোর্ডের নিকট, যখন বিভাগের কমিশনার কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হয় ।

☆ ধারা-১৪৮ (আপিলের জন্য তামাদি)

১৪৭ ধারা অনুযায়ী আপিলের জন্য তামাদির সময়সীমা যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল জানানো হয় সেই আদেশের তারিখ হইতে চলিতে থাকিবে এবং উহা নিম্নরূপ হইবে অর্থাত-

(ক) কালেক্টরের নিকট আপিল-৩০ দিন

(খ) বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপিল-৬০ দিন

(গ) ভূমি প্রশাসন বোর্ডের নিকট আপিল-৯০ দিন।

☆ ধারা-১৪৯ (রিভিশন)

উপধারা-(১) এই অংশের আওতায় রিভিশনের বিশেষ বিধান সাপেক্ষে, কালেক্টর তাহার নিজ উদ্যোগে তাহারাই অধীনস্থ একজন রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক এই অংশের অধীনে প্রদত্ত কোনো আদেশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে বা এইরূপ আদেশের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে দাখিলকৃত কোনো আবেদনের ভিত্তিতে এইরূপ আদেশ পরিমার্জন করিতে পারিবেন ।

(১ক) একজন বিভাগীয় কমিশনার তাহার নিজ উদ্যোগে তাহার বিভাগের মধ্যকার কোনো জেলার কালেক্টর কর্তৃক এই অংশের অধীনে প্রদত্ত কোনো আদেশের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে অথবা এইরূপ আদেশের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে দাখিলকৃত কোনো আবেদনের ভিত্তিতে এইরূপ আদেশ পরিমার্জন করিতে পারিবেন ।

উপধারা-(২) ১৯৭২ সালের ১২ নং পি, ও, দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে ।

উপধারা-(৩) ভূমি প্রশাসন বোর্ড উহার নিজ উদ্যোগে এই অংশের অধীনে কোনো বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে অথবা এইরূপ আদেশের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে দাখিলকৃত কোনো আবেদনের ভিত্তিতে এইরূপ আদেশ পরিমার্জন করিতে পারেন ।

উপধারা-(৪) ভূমি প্রশাসন বোর্ড যে কোনো সময় এই অংশের অধীনে সংরক্ষিত স্বত্বলিপির লিখন অথবা এই অংশের অধীনে প্রস্তুতকৃত এবং চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত সেটেলমেন্ট রেষ্ট রোলে যথার্থ ভুল রহিয়াছে বলিয়া সন্তুষ্ট হইলে সংশোধনের আদেশ দিতে পারিবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়া থাকিলে এই ধারার অধীনে আদেশের পরিমার্জন করা যাইবে না ।

আরও শর্ত থাকে যে, আপিলের সংশ্লিষ্ট পক্ষবৃন্দকে বিষয়টির উপর শুনানীর জন্য যুক্তিসংগত নোটিশ প্রদান না করিয়া (৪) উপধারার অধীনে কোনো সংশোধনীর আদেশ দেওয়া যাইবে না ।

☆ ধারা-১৫০ (রাজস্ব কর্মকর্তা কর্তৃক রিভিউ)

উপধারা-(৪) একজন রাজস্ব কর্মকর্তা যে কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষের আবেদনক্রমে অথবা স্ব-উদ্যোগে তাহার নিজের প্রদত্ত অথবা তাহার পূর্ববর্তী কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের এই অংশের অধীনে পেশকৃত যে কোনো আদেশ রিভিউ করিতে পারেন এবং এইরূপ কোনো আদেশ রিভিউ করিতে গিয়া এইরূপ আদেশকে পরিবর্তন, খণ্ডন বা বহাল রাখিতে পারেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, (ক) এইরূপ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে একটি আদেশের রিভিউর জন্য আবেদন করা না হইলে অথবা যখন এইরূপ আবেদন ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইবার পর দাখিল করা হয় তখন উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদন না করার যথেষ্ট কারণ ছিল রাজস্ব কর্মকর্তাকে আবেদনকারী সন্তুষ্ট না করিতে পারিলে গ্রহণ করা যাইবে না;

(খ) যদি এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা হইয়া থাকে অথবা উর্ধ্বতন রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশনের আবেদন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আদেশ রিভিউ গ্রহণ করা যাইবে না; এবং

(গ) উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষদেরকে শুনানী করার জন্য হাজির হইবার জন্য যুক্তিসংগত নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত রিভিউতে একটি আদেশ সংশোধন বা পরিবর্তন করা যাইবে না ।

উপধারা-(২) রিভিউ এর আবেদন নাকচ করিয়া অথবা রিভিউতে পূর্ববর্তী কোনো আদেশ বহাল রাখিয়া আদেশ দেওয়া হইলে তার বিরুদ্ধ কোনো আপিল চলিবে না ।

☆ ধারা-১৫১ (এই আইন অনুযায়ী আপিল, রিভিশন ও রিভিউ-এর আবেদনের জন্য তামাদির সময়সীমা গণনা)

উপধারা-(১) ১৯০৮ সালের তামাদি আইনের (১৯০৮ সালের ৯ নং আইন) ৬, ৭, ৮ এবং ৯ ধারা ২৯ ধারার (২) উপধারা, পঞ্চম অংশ অনুযায়ী আনীত সকল মামলা, আপিল এবং আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং এই আইনের বিধানসাপেক্ষে পূর্ববর্তী আইনের অবশিষ্ট বিধানাবলী উক্ত অংশ অনুযায়ী আনীত সকল মামলা আপিল ও আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে ।

উপধারা-(২) পঞ্চম অংশে বর্ণিত সকল মামলা, আপিল ও আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে, তামাদির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়ের না হইলে ঐরূপ দায়েরকৃত মামলা আপিল ও আবেদন খারিজ হইয়া যাইবে যদিও তামাদির বিষয় ওজর করা হয় নাই ।

☆ ধারা-১৫১ক (কতিপয় জমির ক্ষেত্রে খাজনা মওকুফ)

উপধারা-(১) এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছু বলা থাকুক না কেন, যেখানে মালিক বা অকৃষি প্রজা এমন জমি অধিকারে রাখে যাহা প্রথমত গণপ্রার্থনা বা ধর্মীয় পূজা, গণ-কবর বা শ্মশানের স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়, সেখানে ঐ জমির খাজনা মওকুফের জন্য সে নির্ধারিত ফরমে জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন জানাইতে পারে ।

উপধারা-(২) এইরূপ আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে জেলা প্রশাসক যাহা যথাযথ মনে করিবেন এরূপ অনুসন্ধান করার পর নিশ্চয়তা বিধান করিবেন যে আবেদনে বর্ণিত জমি উল্লিখিত ব্যবহৃত হয় কিনা ।

উপধারা-(৩) যদি জেলা প্রশাসক সন্তুষ্ট হন যে, আবেদনে বর্ণিত জমি উল্লিখিত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঐ ব্যবহৃত জমির এলাকা নির্ধারণ করিবেন এবং ঐ এলাকার খাজনা মওকুফ করিয়া দিয়া একটি আদেশ প্রদান করিবেন এবং যদি জেলা প্রশাসক সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে ঐ আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া একটি আদেশ প্রদান করিবেন ।

উপধারা-(৪) যদি (৩) উপধারা অনুযায়ী নির্ধারিত এলাকা জোত বা প্রজাস্বত্ব অংশবিশেষ হয়, তাহা হইলে জেলা প্রশাসক এই এলাকাকে অবশিষ্ট জোত বা প্রজাস্বত্ব হইতে পৃথক করিবেন এবং ঐ এলাকার জন্য নিষ্কর প্রজাস্বত্ব সৃষ্টি করিবেন ।

উপধারা-(৫) যেখানে (৪) উপধারা অনুযায়ী পৃথক নিষ্কর প্রজাস্বত্বের সৃষ্টি হয়, সেখানে জেলা প্রশাসক জোত বা প্রজাস্বত্ব যাহা হইতে নিষ্কর প্রজাস্বত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রদানযোগ্য খাজনা ঐ নিষ্কর প্রজাস্বত্বের এলাকার অনুপাতে হ্রাস করিবেন ।

উপধারা-(৬) (৩) উপধারা অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের আদেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ঐ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে বিভাগীয় কশিনারের নিকট আপীল করিতে পারেন।

উপধারা-(৬ক) (৬) উপধারা অনুযায়ী বিভাগীয় কমিশনারের আদেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি উক্ত আদেশের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে ভূমি প্রশাসন বোর্ডের নিকট রিভিশনের জন্য আবেদন করিতে পারিবে ।

উপধারা-(৭) ১৯৭৩ সালের ১২ নং পি, ও দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে ।

উপধারা-(৮) ভূমি প্রশাসন বোর্ড যে কোনো সময় স্ব-উদ্যোগে বিভাগীয় কমিশনার বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক এই ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশ পরিমার্জিত করিতে পারিবেন ।

উপধারা-(৯) এই ধারা অনুযায়ী খাজনা প্রদান করা হইতে অব্যাহতির আদেশ, এইরূপ আদেশের পরবর্তী কৃষি বতসরের শুরু হইতে কার্যকরী হইবে ।

☆ ধারা-১৫১খ (১৫১ ধারা মোতাবেক খাজনা মওকুফবিশিষ্ট জমির খাজনা পুনঃনির্ধারণ)

উপধারা-(১) যেক্ষেত্রে ১৫১ক ধারা মোতাবেক যে সমস্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত কোনো জমির খাজনা মওকুফ করা হইয়াছিল উহা যদি সেই সমস্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা হয় সেক্ষেত্রে ঐ ভূমির খাজনা পুনঃনির্ধারণের ক্ষমতা জেলা প্রশাসকের থাকিবে এবং একই গ্রামের বা সংলগ্ন গ্রামের অনুরূপ বর্ণনা ও সুবিধা সম্বলিত ভূমির জন্য সাধারণভাবে প্রদেয় খাজনার হার বিবেচনা করিয়া তিনি যাহা ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত মনে করিবেন সেইরূপভাবে উহা নির্ধারণ করিবেন ।

শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে উপস্থিত হওয়ার এবং উক্ত বিষয়ে শুনানীর নিমিত্ত ১৫ দিনের কম নহে নোটিশ প্রদান না করিয়া উহা পুনঃনির্ধারণ করা চলিবে না ।

উপধারা-(১) উপধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসকের আদেশ কর্তৃক ক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ দিনের ভিতর (বিভাগীয় কমিশনারের) কাছে আপিল দায়ের করিতে পারে ।

উপধারা-২ক (২) উপধারা মোতাবেক বিভাগীয় কমিশনারের আদেশ কর্তৃক ক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত আদেশ প্রদানের ৬০ দিনের ভিতর উক্ত আদেশ রিভিশন করার জন্য ভূমি প্রশাসন বোর্ডের কাছে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে এবং বোর্ডের আদেশ চূড়ান্ত হইবে ।

উপধারা-(৩) ১৯৭৩ সনের ১২ নং পি, ও দ্বারা বাদ দেওয়া হইয়াছে ।

উপধার-(৪)- ঐ পুনঃনির্ধারিত খাজনা এই ধারা মোতাবেক পুনঃনির্ধারণের তারিখের পরের কৃষি বতসরের প্রথম হইতে

কার্যকর হইবে ।

☆ ধারা-১৫১গ (কতিপয় ক্ষেত্রে কৃষি জমি সম্পর্কিত রাজস্ব মওকুফ)

এই আইনের অন্যত্র ভিন্ন কিছু থাকা সত্ত্বেও এবং এই অধ্যায়ের শর্তসাপেক্ষে, যেখানে যে কোনো পরিবার কর্তৃক বাংলাদেশে অধিকৃত মোট কৃষি জমির পরিমাণ পচিঁশ বিঘা অতিক্রম করিবে না সেখানে উক্ত পরিবার ১৩৭৯ বাংলা সালের পহেলা বিঘা অতিক্রম করিবে না সেখানে উক্ত পরিবার ১৩৭৯ বাংলা সালের পহেলা বৈশাখ হইতে অথবা ১৫১-ঝ ধারা অনুযায়ী উহা যে তারিখ হইতে মওকুফের অধিকারী হইবে সেই তারিখ হইতে যাহা যেখানে প্রযোজ্য হয়, উক্ত জমি সম্পর্কিত ভূমি রাজস্ব প্রদান হইতে অব্যাহিত পাইবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে যে পরিবারের অধিকৃত জমির পরিমাণ পঁচিশ বিঘা অতিক্রম করিয়াছিল, সে পরিবার ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর হইতে ১৫১ ঘ ধারা অনুযায়ী বিবরণী দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হস্তান্তরের কারণে মোট জমির পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া পঁচিশ বিঘা বা তাহার কম হওয়ার ফলে ভূমি রাজস্ব মওকুফ পাওয়ার দাবির অধিকারী হইবে না ।

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারা অথবা ১৫১ঝ ধারা অনুযায়ী ভূমি রাজস্ব মওকুফ কোনো ব্যক্তিকে ১৯৫৮ সালের অর্থ (তৃতীয় অধ্যাদেশ)। (১৯৫৮ সালের ৮২নং ই, পি, অধ্যাদেশ) অনুযায়ী অতিরিক্ত উন্নয়ন এবং রিলিফ কর, ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় (গ্রামাঞ্চল) প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৩০ সালের ৭ নং বঙ্গীয় আইন) অনুযায়ী সেসকর ১৯৫৯ মৌলিক গণতন্ত্র আদেশের (১৯৫৯ সালের ৮ নং পি, ও,) অধীনে স্থানীয় রেটস, যাহা ভূমি রাজস্বের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে এবং সাময়িকভাবে বলবতকৃত অন্য কোনো আইন অনুযায়ী প্রদানযোগ্য অন্য কোনো খাজনা, কর, সেস কর প্রদান করা হইতে অব্যাহতি পাইবে না ।

ধারা ১৫১ঘ (পঁচিশ বিঘার অতিরিক্ত কৃষি জমির অধিকারী পরিবার প্রধান কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে বিবরণী দাখিল)- ১৯৭৩ সালের ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে, সকল পরিবারের প্রধানগণ, যাহারা হয় ব্যক্তিগতভাবে অথবা যাহাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে বাংলাদেশে পঁচিশ বিঘার উর্ধ্বে কৃষি জমি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে অথবা বিবরণী দাখিলের তারিখে অধিকারে রাখিত বা রাখে, তাহারা নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে ঐ সকল জমির একটি বিবরণী রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার সকল ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, কোনো শ্রেণীর ক্ষেত্রে বা কোনো এলাকার ক্ষেত্রে বিবরণী দাখিলের সময়সীমা যাহা যথাযথ মনে করিবেন ততদিন বর্ধিত করিতে পারিবে ।

☆ ধারা-১৫১ঙ (বিবরণী দাখিল না করা বা ইচ্ছামূলক জমি গোপন করার জন্য শাস্তি)

কোনো পরিবারের প্রধান যে বিবেচনা সংগত কারণ ব্যতীত, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৫১-ঘ ধারা অনুযায়ী দাখিল করিতে ব্যর্থ হয় বা ঐ ধারা অনুযায়ী তদকর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণীতে ইচ্ছামূলকভাবে কোনো কিছু বাদ দেয়া বা অসত্য ঘোষণা প্রদান করে, সে এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার দায়ে দায়ী হইবে এবং যে জমির জন্য কোনো বিবরণী করা হয় নাই বা বিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হইয়াছে বা যাহার সম্পর্কে অসত্য ঘোষণা করা হইয়াছে ঐ জমি বাজেয়াপ্ত হইয়া সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে বিবরণী দাখিলের ব্যর্থতা বা বিবরণীতে কোনো জমি বাদ বা অসত্য ঘোষণা এমন জমি সম্পর্কে ঘটে যাহা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বা তাহার পরে ঐ পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক হস্তান্তরিত হইয়াছে সেই জমি বাজেয়াপ্ত হইবে না কিন্তু তাহার পরিবর্তে ঐ পরিবারের সদস্য বা সদস্যরা যে জমি দখলে রাখিয়াছে সেই জমি হইতে

সমপরিমাণ জমি বাজেয়াপ্ত করা হইবে ।
ধারা ১৫১চ (কতিপয় ক্ষেত্রে মওকুফপ্রাপ্ত জোতের পুনঃনির্ধারণের জন্য দায়)
যদি কোনো ব্যক্তি যে ১৫১গ ধারা অনুযায়ী ভূমি রাজস্ব প্রদান হইতে নিষ্কৃতি পায় পরবর্তীকালে কোনো সময়ে উত্তরাধিকার সূত্রে ক্রয়, দান, হেবার দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে কৃষি জমি অর্জন করে যাহা ততকর্তৃক বা তাহার পরিবারের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক ইতিপূর্বে অর্জিত মোট কৃষি জমির সংগে সংযুক্ত হইয়া সর্বমোট পঁচিশ বিঘার অতিরিক্ত হয় তাহা হইলে ততকর্তৃক বা তাহার পরিবারের সদস্য কর্তৃক অধিকৃত সর্বমোট কৃষিজমি নিম্নলিখিত তারিখ হইতে ভূমি রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ হইবে; যথা :

(১) বাংলা বতসরের পহেলা কার্তিকের পূর্বে অর্জনের ক্ষেত্রে ঐ বতসরের পহেলা কার্তিক হইতে কার্যকরী হইবে; এবং

(২) বাংলা বতসরের পহেলা কার্তিক বা পহেলা কার্তিকের পরে অর্জনের ক্ষেত্রে ঐ অর্জনের তারিখের পরবর্তী বাংলা বতসরের প্রথম দিন হইতে কার্যকরী হইবে ।

☆ ধারা-১৫১ছ (কতিপয় ক্ষেত্রে অর্জিত জমির জন্য পরিবারের প্রধান কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে বিবরণী দাখিল)

কোনো পরিবারের প্রধান যে অথবা যাহার পরিবারের কোনো সদস্য কৃষি জমি অর্জন করার ফলে পরিবার কর্তৃক অর্জিত কৃষিজমির মোট পরিমাণ ১৫১চ ধারা অনুযায়ী ভূমি রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ হয় ঐ অর্জনের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে ততকর্তৃক ও তাহার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক সকল কৃষি জমির একটি বিবরণী রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন ।

☆ ধারা-১৫১জ (বিবরণী দাখিল না করা বা ইচ্ছামূলকভাবে জমি গোপন রাখার জন্য শাস্তি)

একজন পরিবারের প্রধান যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৫১ছ ধারা অনুযায়ী বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ হয় বা ঐ ধারা অনুযায়ী ততকর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণীতে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু বাদ দেয় বা অসত্য ঘোষণা প্রদান করে সে এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার দায়ে দায়ী হইবে এবং যে জমির জন্য কোনো বিবরণী দাখিল করা হয় নাই বা যাহা বিবরণী হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে বা যাহার সম্পর্কে অসত্য ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছে ঐ জমি বাজেয়াপ্ত হইয়া সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে ।
ধারা ১৫১ঝ (জমির পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভূমি রাজস্ব প্রদান করা হইতে নিষ্কৃতি)

যেখানে কোনো পরিবার কর্তৃক ভূমি রাজস্ব প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ মোট কৃষি জমির পরিমাণ ১৫১ঘ বা ১৫১জ ধারা অনুযায়ী বিবরণী দাখিলের পর উত্তরাধিকার বা প্রকৃত হস্তান্তরের কারণে পচিঁশ বিঘা বা তাহার কম হয়, সেখানে ঐ পরিবারের প্রধান নির্ধারিত ফরমে ভূমি রাজস্ব প্রদান করা হইতে নিষ্কৃতি চাহিয়া ঐ হ্রাসপ্রাপ্তির তারিখ ও কারণ বর্ণনা করিয়া রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট আবেদন জানাইতে পারিবে এবং রাজস্ব কর্মকর্তা যথাযথ অনুসন্ধান করার পর আবেদনে বর্ণিত বিবরণী সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত তারিখ হইতে ঐ নিষ্কৃতি অনুমোদন করিয়া আদেশ প্রদান করিবেন, যথা :

(১) বাংলা বতসরের পহেলা কার্তিকের পূর্বে আবেদনের ক্ষেত্রে ঐ বতসরের পহেলা কার্তিক হইতে কার্যকরী হইবে ।

(২) বাংলা বতসরের পহেলা কার্তিক বা পহেলা কার্তিকের পরে আবেদনের ক্ষেত্রে ঐ আবেদনের তারিখের পরবর্তী বাংলা বত্ সরের প্রথম দিন হইতে কার্যকরী হইবে ।

☆ ধারা-১৫১ ঞ (পরিবার ও পরিবারের প্রধানের সংজ্ঞা)
(ক) কোনো ব্যক্তি সম্পর্কিক 'পরিবার' ঐ ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধু, পুত্রের পুত্র ও পুত্রের অবিবাহিতা কন্যা । তবে শর্ত এই যে, একজন বয়স্ক ও বিবাহিত পুত্র যে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্ব হইতে বিরামহীনভাবে তাহার পিতামাতা হইতে স্বাধীনভাবে পৃথক মেসে বসবাস করিয়া আসিতেছে সেও তাহার স্ত্রী-পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যা একটি

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

পৃথক পরিবার গঠন করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে ।

আর ও শর্ত থাকে যে, ওয়াকফ, ওয়াকফ-আল-আওলাদ, দেবোত্তর বা অন্য কোনো ট্রাস্টের অধীনস্থ জমি যেখানে সুবিধাভোগীদের তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ঐ সকল সম্পত্তি হস্তান্তর করার অধিকার থাকে সেইক্ষেত্রে ঐ সকল সুবিধাভোগীরা একত্রে ঐ সকল জমি সম্পর্কিত পৃথক পরিবার গঠন করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে ।

(২) "পরিবারের প্রধান" বলিতে বুঝায়-

(১) (ক) অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুবিধিতে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে ঐ পুরুষ বা মহিলা যাহার সম্পর্ক দ্বারা রাজস্ব অফিসার নির্ধারিত নিয়মে পরিবার নির্ধারণ করেন ।

(১) (খ) অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুবিধিতে বর্ণিত ক্ষেত্রে মুতওয়াল্লী, সেবায়েত বা ট্রাস্টিকে, যেখানে যাহা প্রযোজ্য হয় ।

☆ ধারা-১৫২ (বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা)- (১) সরকার পূর্বে প্রকাশ করার পর এই খণ্ডের উদ্দেশ্যে কার্যকর করার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন ।
(২) বিশেষভাবে ও উপরোক্ত ক্ষমতার সাধারণভাবে কোন হানিকর কিছু না করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সকল অথবা যে কোন একটির জন্য উক্ত বিধিমালায় থাকিবে, যথা :

(ক) ৮৬ ধারার (১) উপধারায় বর্ণিত আবেদনের ফরম ও ঐ উপধারায় বর্ণিত মওকুফের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার নিয়ম;

(খ) বাতিল

(গ) ৮৯ ধারায় (১) উপধারা ক অনুচ্ছেদ এবং (৪) উপধারায় বর্ণিত নোটিশের ফরম ও উহাতে বর্ণিত প্রসেস ফী এর পরিমাণ;
(ঘ) ৯০ ধারার (৩) ও (৪) উপধারায় বর্ণিত রাজস্ব কর্তৃপক্ষ
(ঙ) ৯২ ধারার (১) উপধারার খ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নোটিশের ফরম ও যে নিয়মে যে সময়ের মধ্যে ঐ নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত ধারার (৩) উপধারায় বর্ণিত নোটিশ প্রকাশের নিয়ম,

(চ) ৯৪ ধারা মোতাবেক দায় হস্তান্তর করিবার জন্য রাজস্ব অফিসার কর্তৃক ভূমি নির্ধারণের নিয়ম বা উপায়;

(ছ) ৯৯ ধারার (১) উপধারার ক অনুচ্ছেদে বর্ণিত খাজনার হার নির্ধারণ করিবার জন্য রাজস্ব অফিসার কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি ও প্রয়োগকৃত ক্ষমতা ও উক্ত অনুচ্ছেদ মোতাবেক খাজনার হারের টেবিলের ফরম, ঐ টেবিলের প্রস্তুতকরণের নিয়ম এবং উহাতে বর্ণিত বিবরণসমূহ;

(জ) ৯৯ ধারার (১) উপধারার খ অনুচ্ছেদ মোতাবেক খাজনার বন্দোবস্তকৃত খাজনা বিবরণী-এর ফরম, উহা প্রস্তুতের নিয়ম ও উহাতে বণীর্ত বিবরণসমূহ;
(ঝ) ১০০ ধারার (২) উপধারার চ অনুচ্ছেদ এবং (৩) উপধারায় বর্ণিত খাজনার গড় হার নির্ধারণের সময়;

(ট) ১০১ ধারার (১) উপধারা মোতাবেক খাজনার হারের খসড়া টেবিলের প্

tanbircox.blogspot.com

Facebook: http://facebook.com/tanbir.cox Website 🌍:-http://tanbircox.blogspot.com

সুত্রঃ নেটের বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত।

———⇧⊙⇧———

সীমিত ইন্টারনেট প্যাকেজের ও নেটের স্লো স্পিড়ের জন্য যারা আমার শেয়ার করা ইবুক -!... ও সফটওয়্যার গুলো ডাউনলোড করতে পারছেন না

অথবা যারা ব্যস্তাতার জন্য ডাউনলোড করার সময় পাচ্ছেন না.....

অথবা এতগুলো বই একটা একটা করে ডাউনলোড করতে যাদের বিরক্তিকর মনে হয় ...

তারা নিচের লিংকে দেখুন ...আশা করি আপনারা আপনাদের সমাধান পেয়ে যাবেন.....

এখানে ক্লিক করুনঃ

http://tanbircox.blogspot.com//2013/07My-DVD-Collection--4U.html

বাংলা ইবুক-, সফটওয়্যার ,শিক্ষণীয় তথ্য ও বিভিন্ন টিপস সম্পর্কে আপডেট পেতে চাইলে "বাংলা বইয়ের [প্রয়োজনীয়_বাংলা_বই _Useful -Bangla- e-books] এই ফেসবুক পেজে "লইক like দিতে পারেন আশা করি এতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না তাছাড়া এই পেইজে কখনো অ্যাড দেওয়া হবে না তবে আপনাদের 100% উপকারে আসবে

বিশ্বাস না হলে পেইজের আগের পোস্ট গুলো একবার দেখে আসুন .....

https://www.facebook.com/tanbir.ebooks

পেইজ লাইকে যদি কারো সমস্যা থাকে তারা চাইলে আমাকে ফলো করে আপডেট পেতে পারেন ...।

http://www.facebook.com/tanbir.cox

আসলে আমার উদ্দেশ্য অন্যকে ভালো কিছু জানানো ...

Want more Updates 🕮:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

My DVD Collection 4 U

Complete Solution of your Computer

আপনি যেহেতু এই লেখা পড়ছেন , তাই আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারে অভিজ্ঞ ,কাজেই কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় বিষয় গুলো সম্পর্কে ভালো খারাপ বিবেচনা করারা ক্ষমতা অবশ্যই আছে ...

তাই আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ " আপনারা সামান্য একটু সময় ব্যয় করে ,শুধু এক বার নিচের লিংকে ক্লিক করে এই DVD গুলোর মধ্যে অবস্থিত বই ও সফটওয়্যার এর নাম সমূহের উপর চোখ বুলিয়ে নিন।"তাহলেই বুঝে যবেন কেন এই DVD গুলো আপনার কালেকশনে রাখা দরকার!আপনার আজকের এই ব্যয়কৃত সামান্য সময় ভবিষ্যতে আপনার অনেক কষ্ট লাঘব করবে ও আপনার অনেকে সময় বাঁচিয়ে দিবে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুনঃ- "বিভিন্ন ক্যাটাগরির এই DVD গুলোর মধ্যে দেওয়া বাংলা ও ইংলিশ বই , সফটওয়্যার ও টিউটোরিয়াল এর কালেকশন দেখে আপনি হতবাক হয়ে যাবেন !"

আপনি যদি বর্তমানে কম্পিউটার ব্যবহার করেন ও ভবিষ্যতেও কম্পিউটার সাথে যুক্ত থাকবেন তাহলে এই ডিভিডি গুলো আপনার অবশ্যই আপনার কালেকশনে রাখা দরকার..... কারনঃ

☆ এই ডিভিডি গুলো কোন দোকানে পাবেন না আর ইন্টারনেটেও এতো ইম্পরট্যান্ট কালেকশন একসাথে পাবেন বলে মনে হয় না।তাছাড়া এত বড় সাইজের ফাইল নেট থেকে নামানো খুবই কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।এছাড়া আপনি যেই ফাইলটা নামাবেন তা ফুল ভার্সন নাও হতে পারে ..

☆ এই ডিভিডি গুলো আপনার কালেকশনে থাকলে আপনাকে আর কোন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের কাছে গিয়ে টাকার বিনিময়ে বা বন্ধুত্বের খাতিরে "ভাই একটু হেল্প করুন" বলে অন্যকে বিরক্ত করা লাগবে না ... ও নিজেকেও হয়রানি হতে হবে না ।

☆ এই ডিভিডি গুলোর মধ্যে অবস্থিত আমার করা ৩০০ টা বাংলা ই-বুক (pdf) ও ছোট সাইজের প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার আপনাদের জন্য বিনামূল্যে আমার সাইটে শেয়ার করে দিয়েছি । কিন্তু প্রয়োজনীয় বড় সাইজের বই, টিটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার গুলো শেয়ার সাইট গুলোর সীমাবদ্ধতা ও ইন্টারনেটের স্লো আপলোড গতির জন্য শেয়ার করতে পারলাম না । তাছাড়া এই বড় ফাইল গুলো ডাউনলোড করতে গেলে আপনার ইন্টারনেট প্যাকেজের অনেক জিবি খরচ করতে হবে ... যেখানে ১ জিবি প্যাকেজ জন্য সর্বনিম্ন ৩৫০ টাকা তো খরচ হবে , এর সাথে সময় ও ইন্টারনেট গতিরও একটা ব্যাপার আছে। এই সব বিষয় চিন্তা করে আপনাদের জন্য এই ডিভিডি প্যাকেজ চালু করেছি ...

মোট কথা আপনাদের কম্পিউটারের বিভিন্ন সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান ও কম্পিউটারের জন্য প্রয়োজনীয় সব বই, সফটওয়্যার ও টিউটোরিয়াল এর সার্বিক সাপোর্ট দিতে আমার খুব কার্যকর একটা উদ্যোগ হচ্ছে এই ডিভিডি প্যাকেজ গুলো ...

আমার ডিভিডি প্যাকেজ গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নিচের লিংকে ক্লিক করুনঃ

All DVD Collection [At a Glance]: এই ডিভিডি গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে ধারনা লাভ করার জন্য ... শুধু একবার চোখ বুলান
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/My-DVD-Collection-4-U.html

E-Education: [মোট দুইটা ডিভিডি , সাইজ ৯ জিবি] আপনার শিক্ষাজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব বাংলা বই ও সফটওয়্যার
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/04/Complete-Solution-of-your-Education.html

Genuine Windows Collection: [মোট তিনটা ডিভিডি, সাইজ ১৩.৫ জিবি]Genuine Windows XP Service Pack 3 , Windows 7 -64 & 32 bit & Driver Pack Solution 13 এর সাথে রয়েছে উইন্ডোজের জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা বই ও সফটওয়্যার
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Genuine-Windows-Collection.html

Office & Documents: All MS Office, documents ,pdf reader & Pdf edit Software এবং প্রয়োজনীয় সব বাংলা বই। যে কোন ধরনের ডকুমেন্ট এডিট , কনভার্ট ও ডিজাইন করার জন্য এই ডিভিডি টি যথেষ্ট , এই ডিভিডি পেলে অফিস ও ডকুমেন্ট সম্পর্কিত যে কোন কাজে অসাধ্য বলে কিছু থাকবে না... আপনার অফিসিয়াল কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারের সম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ী সমাধান...
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/office-documents-soft-dvd.html

All Design , Graphics & Photo Edit Soft: [হয়ে যান সেরা ডিজাইনার] ডিজাইন ,গ্রাফিক্স ও ছবি এডিট সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সব বাংলা ও ইংলিশ ই-বুক ,টিউটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার।ভালো ও এক্সপার্ট ডিজাইনার হওয়ার জন্য এর বাইরে আর কিছুই লাগবে না
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Design-and-Graphics-Software.html

All Internet & Web programming Software: প্রয়োজনীয় সব বাংলা ও ইংলিশ ই-বুক ,টিউটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার।
☆ http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Internet-And-Web-programming-Software.html

All Multimedia & Windows Style Software: A2Z Audio & Video player , Edito & converter . CD, DVD edit ও উইন্ডোজ কে সুন্দর দেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব ফুল ভার্সন সফটওয়্যার।

Want more Updates 📖:- http://facebook.com/tanbir.ebooks

প্রয়োজনীয় বাংলা বই ফ্রী ডাউনলোড করতে চাইলে নিচের লিংক গুলো দেখতে পারেনঃ

☆ http://techtunes.com.bd/tuner/tanbir_cox

☆ http://tunerpage.com/archives/author/tanbir_cox

☆ http://somewhereinblog.net/tanbircox

☆ http://pchelplinebd.com/archives/author/tanbir_cox

☆ http://prothom-aloblog.com/blog/tanbir_cox

Tanbir Ahmad Razib

Mobile No:→ 01738 -359 555

E-Mail: → tanbir.cox@gmail.com

Facebook: → http://facebook.com/tanbir.cox

📖 e-books Page: → http://facebook.com/tanbir.ebooks

Web Site : → http://tanbircox.blogspot.com

I share new interesting & Useful Bangla e-books(pdf) everyday on my facebook page & website .

Keep on eye always on my facebook page & website & update ur knowledge .

If You think my e-books are useful , then please share & Distribute my e-book on Your facebook & personal blog .

tanbircox.blogspot.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

[১][বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম

(দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)/

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে।]

প্রস্তাবনা

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [২][জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;

[৩][আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল -জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে ;]

আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;

এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত ঊনআশী বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠারো তারিখ, মোতাবেক ঊনিশ শত বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।

প্রথম ভাগ

প্রজাতন্ত্র

প্রজাতন্ত্র

১। বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে।

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা

২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইবে

(ক) ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা-ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল[৪][এবং সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪-এ অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা, কিন্তু উক্ত আইনে বহির্ভূত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা তদ্‌বহির্ভূত; এবং]

(খ) যে সকল এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হইতে পারে।

রাষ্ট্রধর্ম

[৫][২ক। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন]

রাষ্ট্রভাষা

৩। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।

জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক

৪। (১) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা"র প্রথম দশ চরণ।

(২) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত।

(৩) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয় পার্শ্বে ধান্যশীর্ষবেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পরসংযুক্ত পত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া তারকা।

(৪) উপরি-উক্ত দফাসমূহ-সাপেক্ষে জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক সম্পর্কিত বিধানাবলী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

জাতির পিতার প্রতিকৃতি

[৬][৪ক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।]

রাজধানী

৫। (১) প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা।

(২) রাজধানীর সীমানা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

নাগরিকত্ব

[৭][৬। (১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।]

সংবিধানের প্রাধান্য

৭। (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।

সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ

[৮][৭ক। (১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায় -

(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে ; কিংবা

(খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে-

তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত-

(ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা

(খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে-

তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য

৭খ।সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমুহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।]

দ্বিতীয় ভাগ
রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

মূলনীতিসমূহ

৮। [৯][(১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।]

(২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ-পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন-প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না৷

জাতীয়তাবাদ

[১০][৯। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।]

সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি

[১১][১০।মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।]

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে [১২][* * *] [১৩][এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে]।

ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

[১৪][১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য

(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,

(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,

(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,

(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন,

বিলোপ করা হইবে।]

মালিকানার নীতি

১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে:

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা;

(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং

(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি

১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে-এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।

মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা

১৫। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার।

গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব

১৬। নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা

১৭। রাষ্ট্র

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য

কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা

১৮। (১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

[১৫][১৮ক। রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।]

সুযোগের সমতা

১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

[১৬][(৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।]

অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম

২০। (১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

(২) রাষ্ট্র এমন অবস্থাসৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।

নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য

২১। (১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিকদায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

(২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।

নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ

২২। রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।

জাতীয় সংস্কৃতি

২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি

[১৭][২৩ক। রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।]

জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন, প্রভৃতি

২৪। বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান-সমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

২৫। [১৮][***] জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন;

(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং

(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।

[১৯][***]

তৃতীয় ভাগ

মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল

২৬। (১) এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

[২০][(৩) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।]

আইনের দৃষ্টিতে সমতা

২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য

২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা

২৯। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই-

(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে,

(খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,

(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে

রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

বিদেশী, খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ

[২১][৩০। রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না।]

আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার

৩১। আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ

৩২। আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ

৩৩।[২২][(১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না,

(ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু; অথবা

(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে।

(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।

(৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

(৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।]

জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ

৩৪। (১) সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(ক) ফৌজদারী অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি আইনতঃ দণ্ডভোগ করিতেছেন; অথবা

(খ) জনগণের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে।

বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ

৩৫। (১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।

(২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না।

(৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন।

(৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

(৬) প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট কোন দণ্ড বা বিচারপদ্ধতি সম্পর্কিত কোন বিধানের প্রয়োগকে এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) দফার কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

চলাফেরার স্বাধীনতা

৩৬। জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ- সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

সমাবেশের স্বাধীনতা

৩৭। জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

সংগঠনের স্বাধীনতা

২৩[৩৮।জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি-

(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা

(ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।]

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা

৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার

নিশ্চয়তা দান করা হইল।

পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা

৪০। আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

৪১। (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

(২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

সম্পত্তির অধিকার

৪২। (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।

[২৪][(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে; তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।]

গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ

৪৩। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের

(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং

(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতারক্ষার অধিকার থাকিবে।

মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ

২৫[৪৪। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।]

শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন

৪৫। কোন শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোন বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা

৪৬। এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন।

কতিপয় আইনের হেফাজত

৪৭। (১) নিম্নলিখিত যে কোন বিষয়ের বিধান-সংবলিত কোন আইনে (প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে) সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটিকে কার্যকর করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, তাহা হইলে অনুরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়কৃত কোন অধিকারের সহিত অসমঞ্জস কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে নাঃ

(ক) কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল কিংবা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা;

(খ) বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ উদ্যোগসম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সংযুক্তকরণ;

(গ) অনুরূপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের অধিকার এবং (যে কোন প্রকারের) শেয়ার ও স্টকের মালিকদের ভোটাধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) খনিজদ্রব্য বা খনিজ তৈল-অনুসন্ধান বা লাভের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ পরিহার করিয়া সরকার কর্তৃক বা সরকারের নিজস্ব, নিয়ন্ত্রণাধীন বা ব্যবস্থাপনাধীন কোন সংস্থা কর্তৃক যে কোন কারবার, ব্যবসায়, শিল্প বা কর্মবিভাগ-চালনা; অথবা

(চ) যে কোন সম্পত্তির স্বত্ব কিংবা পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায়-সংক্রান্ত যে কোন অধিকার কিংবা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কোন বাণিজ্যিক বা শিল্পগত উদ্যোগের মালিক বা কর্মচারীদের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ।

(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রথম তফসিলে বর্ণিত আইনসমূহ (অনুরূপ আইনের কোন সংশোধনীসহ) পূর্ণভাবে বলবৎ ও কার্যকর হইতে থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের কোন বিধান কিংবা অনুরূপ কোন আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না;

[২৬][তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অনুরূপ কোন আইনকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।]

[২৭][(৩) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য[২৮][বা অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সংগঠন] কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা

আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।]

সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা

[২৯][৪৭ক। (১) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।]

চতুর্থ ভাগ
নির্বাহী বিভাগ
[৩০]১ম পরিচ্ছেদ
রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি

৪৮। (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।

(২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্টপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন; অথবা

(খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন; অথবা

(গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন।

(৫) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে-কোন বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।

ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার

৪৯। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।

রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ

৫০। (১) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উত্তরাধিকারী-কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) একাদিক্রমে হউক বা না হউক-দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।

(৩) স্পীকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভারকালে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, এবং কোন সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি

৫১। (১) এই সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদের হানি না ঘটাইয়া বিধান করা হইতেছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোন কার্য করিয়া থাকিলে বা না করিয়া থাকিলে সেইজন্য তাঁহাকে কোন আদালতে জবাবদিহি করিতে হইবে না, তবে এই দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুন্ন করিবে না।

(২) রাষ্ট্রপতির কার্যভারকালে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রকার ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাইবে না এবং তাঁহার গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত হইতে পরোয়ানা জারী করা যাইবে না।

রাষ্ট্রপতির অভিশংসন

৫২। (১) এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না; এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহবান করিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করিতে পারিবেন।

(৩) অভিযোগ-বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকিবে।

(৪) অভিযোগ-বিবেচনার পর মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

(৫) এই সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ-অনুযায়ী স্পীকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব-পালনকালে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী এই পরিবর্তন-সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে যে, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় স্পীকারের উল্লেখ ডেপুটি স্পীকারের উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে এবং (৪) দফায় রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবার উল্লেখ স্পীকারের পদ শূন্য হইবার উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং (৪) দফায় বর্ণিত কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে বিরত হইবেন।

অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ

৫৩। (১) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে কথিত অসামর্থ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে।

(২) সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে নোটিশ প্রাপ্তিমাত্র স্পীকার সংসদের অধিবেশন আহবান করিবেন এবং একটি চিকিৎসা-পর্ষদ (অতঃপর এই অনুচ্ছেদে "পর্ষদ" বলিয়া অভিহিত) গঠনের প্রস্তাব আহবান করিবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইবার পর স্পীকার তৎক্ষণাৎ উক্ত নোটিশের একটি প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাঁহার সহিত এই মর্মে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিবেন যে, অনুরূপ অনুরোধ জ্ঞাপনের তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যেন পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হন।

(৩) অপসারণের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদানের পর হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না, এবং অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য পুনরায় সংসদ আহবানের প্রয়োজন হইলে স্পীকার সংসদ আহবান করিবেন।

(৪) প্রস্তাবটি বিবেচিত হইবার কালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকিবে।

(৫) প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত না হইয়া থাকিলে প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইতে পারিবে এবং সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে তাহা গৃহীত হইলে প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

(৬) অপসারণের জন্য প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপিত হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকিলে সংসদের নিকট পর্ষদের মতামত পেশ করিবার সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না।

(৭) সংসদ কর্তৃক প্রস্তাবটি ও পর্ষদের রিপোর্ট (যাহা এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে পরীক্ষার সাত দিনের মধ্যে দাখিল করা হইবে এবং অনুরূপভাবে দাখিল না করা হইলে তাহা বিবেচনার প্রয়োজন হইবে না) বিবেচিত হইবার পর সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে তাহা গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হইবে।

অনুপস্থিতি প্রভৃতির-কালে

৫৪। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত

রাষ্ট্রপতি-পদে স্পীকার

কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

২য় পরিচ্ছেদ
প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

মন্ত্রিসভা

৫৫। (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।

(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।

(৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে।

(৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।

মন্ত্রিগণ

৫৬। (১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন।

(২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন।

(৩) যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।

(৪) সংসদ ভাংগিয়া যাওয়া এবং সংসদ-সদস্যদের অব্যবহিত পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে এই অনুচ্ছেদের (২) বা (৩) দফার অধীন নিয়োগ দানের

প্রয়োজন দেখা দিলে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা সংসদ-সদস্য ছিলেন, এই দফার উদ্দেশ্যসাধনকল্পে তাঁহারা সদস্যরূপে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ

৫৭। (১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি-

(ক) তিনি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন; অথবা

(খ) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন।

(২) সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন কিংবা সংসদ ভাংগিয়া দিবার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করিবেন এবং তিনি অনুরূপ পরামর্শদান করিলে রাষ্ট্রপতি, অন্য কোন সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাংগিয়া দিবেন।

(৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না।

অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ

৫৮। (১) প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি-

(ক) তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন;

(খ) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন, তবে ৫৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার শর্তাংশের অধীনে মনোনীত মন্ত্রীর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না;

(গ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে রাষ্ট্রপতি অনুরূপ নির্দেশ দান করেন; অথবা

(ঘ) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফায় যেরূপ বিধান করা হইয়াছে তাহা কার্যকর হয়।

(২) প্রধানমন্ত্রী যে-কোন সময়ে কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত মন্ত্রী অনুরূপ অনুরোধ পালনে অসমর্থ হইলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে উক্ত মন্ত্রীর নিয়োগের অবসান ঘটাইবার পরামর্শ দান করিতে পারিবেন।

(৩) সংসদ ভাংগিয়া যাওয়া অবস্থায় যে-কোন সময়ে কোন মন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের (১) দফার (ক), (খ) ও (ঘ) উপ-দফার কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না।

(৪) প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিলে বা স্বীয় পদে বহাল না থাকিলে মন্ত্রীদের প্রত্যেকে পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে; তবে এই পরিচ্ছেদের বিধানাবলী-সাপেক্ষে তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁহারা স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন।

(৫) এই অনুচ্ছেদে "মন্ত্রী" বলিতে প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত।

৫৮ক [বিলুপ্ত] [১][***]

২ক পরিচ্ছেদ
নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার
[সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২১ ধারাবলে পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত।]

[বিলুপ্ত] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২১ ধারাবলে পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত

৩য় পরিচ্ছেদ
স্থানীয় শাসন

স্থানীয় শাসন ৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক এককাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে:

(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;

(খ) জনশৃংখলা রক্ষা;

(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা

৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।]

৪র্থ পরিচ্ছেদ
প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ

সর্বাধিনায়কতা

[৩২][৬১। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং আইনের দ্বারা তাহার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইবে]

প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি

৬২। (১) সংসদ আইনের দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিবেন:

(ক) বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ ও উক্ত কর্মবিভাগসমূহের সংরক্ষিত অংশসমূহ গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) উক্ত কর্মবিভাগসমূহে কমিশন মঞ্জুরী;

(গ) প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানদের নিয়োগদান ও তাঁহাদের বেতন ও ভাতা-নির্ধারণ; এবং

(ঘ) উক্ত কর্মবিভাগসমূহ ও সংরক্ষিত অংশসমূহ-সংক্রান্ত শৃঙ্খলামূলক ও অন্যান্য বিষয়।

(২) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত বিষয়সমূহের জন্য বিধান না করা পর্যন্ত অনুরূপ যে সকল বিষয় প্রচলিত আইনের অধীন নহে, রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা সেই সকল বিষয়ের জন্য বিধান করিতে পারিবেন।

যুদ্ধ

৬৩। (১) সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাইবে না কিংবা প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবেন না।

[৩৩][* * *]

৫ম পরিচ্ছেদ
অ্যাটর্নি-জেনারেল

অ্যাটর্নি-জেনারেল

৬৪। (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগদান করিবেন।

(২) অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) অ্যাটর্নি-জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার থাকিবে।

(৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

পঞ্চম ভাগ
আইনসভা
১ম পরিচ্ছেদ
সংসদ

সংসদ-প্রতিষ্ঠা

৬৫। (১) "জাতীয় সংসদ" নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন-দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।

(২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিন শত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন।

[৩৪][(৩) সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া পঁচিশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।]

[৩৫][(৩ক) সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিন শত সদস্য এবং (৩) দফায় বর্ণিত পঞ্চাশ মহিলা-সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।]

(৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে।

সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

৬৬। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

[৩৬][***]

[৩৭][(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন;

(চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা]

(ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।

[৩৮][(২ক) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফা তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি-

(ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে; কিংবা

(খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে-

এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।]

[৩৯][(৩) এই অনুচেছদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।]

(৪) কোন সংসদ-সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কি না কিংবা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে কি না, সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৫) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার বিধানাবলী যাহাতে পূর্ণ কার্যকরতা লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাদানের জন্য সংসদ যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, আইনের দ্বারা সেইরূপ বিধান করিতে পারিবেন।

সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া

৬৭। (১) কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে, যদি

(ক) তাঁহার নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে অসমর্থ হন:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পূর্বে স্পীকার যথার্থ কারণে তাহা বর্ধিত করিতে পারিবেন;

(খ) সংসদের অনুমতি না লইয়া তিনি একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক-দিবস অনুপস্থিত থাকেন;

(গ) সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়;

(ঘ) তিনি এই সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন অযোগ্য হইয়া যান; অথবা

(ঙ) এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

(২) কোন সংসদ-সদস্য স্পীকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং স্পীকার- কিংবা স্পীকারের পদ শূন্য থাকিলে বা অন্য কোন কারণে স্পীকার স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ডেপুটি স্পীকার- যখন উক্ত পত্র প্রাপ্ত হন, তখন হইতে উক্ত সদস্যের আসন শূন্য হইবে।

সংসদ-সদস্যদের [৪০][পারিশ্রমিক] প্রভৃতি

৬৮। সংসদের আইন-দ্বারা কিংবা অনুরূপভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সংসদ-সদস্যগণ সেইরূপ [৪১][পারিশ্রমিক], ভাতা ও বিশেষ-অধিকার লাভ করিবেন।

শপথগ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোট দান করিলে সদস্যের অর্থদণ্ড

৬৯। কোন ব্যক্তি এই সংবিধানের বিধান অনুযায়ী শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবার এবং শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবার পূর্বে কিংবা তিনি সংসদ-সদস্য হইবার যোগ্য নহেন বা অযোগ্য হইয়াছেন জানিয়া সংসদ-সদস্যরূপে আসনগ্রহণ বা ভোটদান করিলে তিনি প্রতি দিনের অনুরূপ কার্যের জন্য প্রজাতন্ত্রের নিকট দেনা হিসাবে উসুলযোগ্য এক হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া

[৪২][৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি-

(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা

(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন,

তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।]

দ্বৈত-সদস্যতায় বাধা

৭১। (১) কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ-সদস্য হইবেন না।

(২) কোন ব্যক্তির একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ায় এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না, তবে তিনি যদি একাধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হন তাহা হইলে-

(ক) তাঁহার সর্বশেষ নির্বাচনের ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি কোন্ নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করিতে ইচ্ছুক, তাহা জ্ঞাপন করিয়া নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণা প্রদান করিবেন এবং তিনি অন্য যে সকল নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, অতঃপর সেই সকল এলাকার আসনসমূহ শূন্য হইবে;

(খ) এই দফার (ক) উপ-দফা মান্য করিতে অসমর্থ হইলে তিনি যে সকল আসনে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, সেই সকল আসন শূন্য হইবে; এবং

(গ) এই দফার উপরি-উক্ত বিধানসমূহ যতখানি প্রযোজ্য, ততখানি পালন না করা পর্যন্ত নির্বাচিত ব্যক্তি সংসদ-সদস্যের শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে পারিবেন না।

সংসদের অধিবেশন

৭২। (১) সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহবান , স্থগিত ও ভঙ্গ করিবেন এবং সংসদ আহবানকালে রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন:

[৪৩][তবে শর্ত থাকে যে,[৪৪][১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার (ক) উপ-দফায় উল্লিখিত নব্বই দিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে] সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না:

তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন তাঁহার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।]

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও সংসদ-সদস্যদের যে কোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহবান করা হইবে।

(৩) রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিয়া থাকিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার কালে সংসদের আইন-দ্বারা অনুরূপ মেয়াদ এককালে অনধিক এক বৎসর বর্ধিত করা যাইতে পারিবে, তবে যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে বর্ধিত মেয়াদ কোনক্রমে ছয় মাসের অধিক হইবে না।

(৪) সংসদ ভঙ্গ হইবার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রজাতন্ত্র যে যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছেন, সেই যুদ্ধাবস্থার বিদ্যমানতার জন্য সংসদ পুনরাহবান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে যে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল, রাষ্ট্রপতি তাহা আহবান করিবেন।

[৪৫][* * *]

(৫) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী-সাপেক্ষে কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা বা অন্যভাবে সংসদ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সংসদের বৈঠকসমূহ সেইরূপ সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী

৭৩। (১) রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান এবং বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(২) সংসদ-সদস্যদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বৎসর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান করিবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ শ্রবণ বা প্রেরিত বাণী প্রাপ্তির পর সংসদ উক্ত ভাষণ বা বাণী সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার

[৪৬][৭৩ক। (১) প্রত্যেক মন্ত্রী সংসদে বক্তৃতা করিতে এবং অন্যভাবে ইহার কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করিতে অধিকারী হইবেন, তবে যদি তিনি সংসদ-সদস্য না হন, তাহা হইলে তিনি ভোটদান করিতে পারিবেন না [৪৭][এবং তিনি কেবল তাঁহার

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতে পারিবেন।]

(২) এই অনুচ্ছেদে "মন্ত্রী" বলিতে প্রধানমন্ত্রী [৪৮][* * *], প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত।]

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার

৭৪। (১) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সংসদ একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করিবেন, এবং এই দুই পদের যে কোনটি শূন্য হইলে সাত দিনের মধ্যে কিংবা ঐ সময়ে সংসদ বৈঠকরত না থাকিলে পরবর্তী প্রথম বৈঠকে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে নির্বাচিত করিবেন।

(২) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য হইবে, যদি-

(ক) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন;

(খ) তিনি মন্ত্রী-পদ গ্রহণ করেন;

(গ) পদ হইতে তাঁহার অপসারণ দাবী করিয়া মোট সংসদ-সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সমর্থিত কোন প্রস্তাব (প্রস্তাবটি উত্থাপনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া অন্যূন চৌদ্দ দিনের নোটিশ প্রদানের পর) সংসদে গৃহীত হয়;

(ঘ) তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তাঁহার পদ ত্যাগ করেন;

(ঙ) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর অন্য কোন সদস্য তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করেন; অথবা

(চ) ডেপুটি স্পীকারের ক্ষেত্রে, তিনি স্পীকারের পদে যোগদান করেন।

(৩) স্পীকারের পদ শূন্য হইলে বা তিনি [৪৯][রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করিলে] কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি স্বীয় দায়িত্বপালনে অসমর্থ বলিয়া সংসদ নির্ধারণ করিলে স্পীকারের সকল দায়িত্ব ডেপুটি স্পীকার পালন করিবেন, কিংবা ডেপুটি স্পীকারের পদও শূন্য হইলে সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি-অনুযায়ী কোন সংসদ-সদস্য তাহা পালন করিবেন; এবং সংসদের কোন বৈঠকে স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকারও অনুপস্থিত থাকিলে সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি-অনুযায়ী কোন সংসদ-সদস্য স্পীকারের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) সংসদের কোন বৈঠকে স্পীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনাকালে স্পীকার (কিংবা ডেপুটি স্পীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনাকালে ডেপুটি স্পীকার) উপস্থিত থাকিলেও সভাপতিত্ব করিবেন না এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অনুপস্থিতিকালীন বৈঠক সম্পর্কে প্রযোজ্য বিধানাবলী অনুরূপ প্রত্যেক বৈঠকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৫) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব সংসদে বিবেচিত হইবার কালে ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের কথা বলিবার ও সংসদের কার্যধারায় অন্যভাবে অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে এবং তিনি কেবল সদস্যরূপে ভোটদানের অধিকারী হইবেন।

(৬) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

কার্যপ্রণালী-বিধি, কোরাম প্রভৃতি

৭৫। (১) এই সংবিধান-সাপেক্ষে

(ক) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা এবং অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হইবে;

(খ) উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র ব্যতীত সভাপতি ভোটদান করিবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন;

(গ) সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে, কেবল এই কারণে কিংবা সংসদে উপস্থিত হইবার বা ভোটদানের বা অন্য কোন উপায়ে কার্যধারায় অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন, কেবল এই কারণে সংসদের কোন কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

(২) সংসদের বৈঠক চলাকালে কোন সময়ে উপস্থিত সদস্য-সংখ্যা ষাটের কম বলিয়া যদি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ষাট জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখিবেন কিংবা মুলতবী করিবেন।

সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ

৭৬। (১) [৫০][* * *] সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন:

(ক) সরকারী হিসাব কমিটি;

(খ) বিশেষ-অধিকার কমিটি; এবং

(গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

(২) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন;

(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

(৩) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে

(ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্যগ্রহণের,

(খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার

ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

ন্যায়পাল

৭৭। (১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন।

(২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি

৭৮। (১) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্যপ্রণালীনিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে, তিনি এই সকল ক্ষমতাপ্রয়োগ সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে কোন আদালতের এখতিয়ারের অধীন হইবেন না।

(৩) সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোন সংসদ-সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৪) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বে কোন রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৫) এই অনুচ্ছেদ-সাপেক্ষে সংসদের আইন-দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ-সদস্যদের বিশেষ-অধিকার নির্ধারণ করা যাইতে পারিবে।

সংসদ-সচিবালয়

৭৯। (১) সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকিবে।

(২) সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৩) সংসদ কর্তৃক বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত স্পীকারের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ নির্ধারণ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে প্রণীত বিধিসমূহ যে কোন আইনের বিধান-সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

২য় পরিচ্ছেদ

আইন প্রনয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি

আইনপ্রণয়ন-পদ্ধতি

৮০। (১) আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হইবে।

(২) সংসদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিতে হইবে।

[১][(৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করিবার পর পনর দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তাহার কোন বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।]

(৪) রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরত পাঠান, তাহা হইলে সংসদ রাষ্টপতির বার্তাসহ তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন; এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে [২][***] সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করিলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করিলে বা তিনি সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে এবং সংসদের আইন বলিয়া অভিহিত হইবে।

অর্থবিল

৮১। (১) এই ভাগে "অর্থবিল" বলিতে কেবল নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সকল বা যে কোন একটি সম্পর্কিত বিধানাবলী-সংবলিত বিল বুঝাইবে:

(ক) কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণ;

(খ) সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ বা কোন গ্যারান্টিদান, কিংবা সরকারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত আইন সংশোধন;

(গ) সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ, অনুরূপ তহবিলে অর্থপ্রদান বা অনুরূপ তহবিল হইতে অর্থ দান বা নির্দিষ্টকরণ;

(ঘ) সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় আরোপ কিংবা অনুরূপ কোন দায় রদবদল বা বিলোপ;

(ঙ) সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব বাবদ অর্থপ্রাপ্তি, কিংবা অনুরূপ অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ বা দান, কিংবা সরকারের হিসাব-নিরীক্ষা;

(চ) উপরি-উক্ত উপ-দফাসমূহে নির্ধারিত যে কোন বিষয়ের অধীন কোন আনুষঙ্গিক বিষয়।

(২) কোন জরিমানা বা অন্য অর্থদণ্ড আরোপ বা রদবদল, কিংবা লাইসেন্স-ফি বা কোন কার্যের জন্য ফি বা উসুল আরোপ বা প্রদান কিংবা স্থানীয় উদ্দেশ্যসাধনকল্পে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণের বিধান করা হইয়াছে, কেবল এই কারণে কোন বিল অর্থবিল বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট পেশ করিবার সময়ে প্রত্যেক অর্থবিলে স্পীকারের স্বাক্ষরে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেটে থাকিবে যে, তাহা একটি অর্থবিল, এবং অনুরূপ সার্টিফিকেট সকল বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে এবং সেই সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ

৮২। [৫৩][কোন অর্থ বিল, অথবা সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে এমন কোন বিল] রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে,[৫৪][কোন অর্থ বিলে] কোন কর হ্রাস বা বিলোপের বিধান-সংবলিত কোন সংশোধনী উত্থাপনের জন্য এই অনুচ্ছেদের অধীন সুপারিশের প্রয়োজন হইবে না।

সংসদের আইন ব্যতীত

৮৩। সংসদের কোন আইনের দ্বারা বা কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাইবে না।

করারোপে বাধা

সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব

৮৪। (১) সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব, সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সকল ঋণ এবং কোন ঋণ পরিশোধ হইতে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ একটি মাত্র তহবিলের অংশে পরিণত হইবে এবং তাহা "সংযুক্ত তহবিল" নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল সরকারী অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা হইবে।

সরকারী অর্থের নিয়ন্ত্রণ

৮৫। সরকারী অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষেত্রমত সংযুক্ত তহবিলে অর্থপ্রদান বা তাহা হইতে অর্থ প্রত্যাহার কিংবা প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে অর্থপ্রদান বা তাহা হইতে অর্থ প্রত্যাহার এবং উপরি-উক্ত বিষয়সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক সকল বিষয় সংসদের আইন-দ্বারা এবং অনুরূপ আইনের বিধান না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে প্রদেয় অর্থ

৮৬। প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা হইবে-

(ক) রাজস্ব কিংবা এই সংবিধানের ৮৪ অনুচ্ছেদের (১) দফার কারণে যেরূপ অর্থ সংযুক্ত তহবিলের অংশে পরিণত হইবে, তাহা ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কিংবা প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত বা ব্যক্তির নিকট জমা রহিয়াছে, এইরূপ সকল অর্থ; অথবা

(খ) যে কোন মোকদ্দমা, বিষয়, হিসাব বা ব্যক্তি বাবদ যে কোন আদালত কর্তৃক প্রাপ্ত বা আদালতের নিকট জমা রহিয়াছে, এইরূপ সকল অর্থ।

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি

৮৭। (১) প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সম্পর্কে উক্ত বৎসরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়-সংবলিত একটি বিবৃতি (এই ভাগে "বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি" নামে অভিহিত) সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

(২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে পৃথক পৃথকভাবে

(ক) এই সংবিধানের দ্বারা বা অধীন সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়রূপে বর্ণিত ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, এবং

(খ) সংযুক্ত তহবিল হইতে ব্যয় করা হইবে, এইরূপ প্রস্তাবিত অন্যান্য ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ

প্রদর্শিত হইবে এবং অন্যান্য ব্যয় হইতে রাজস্বখাতের ব্যয় পৃথক করিয়া প্রদর্শিত হইবে।

সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়

৮৮। সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে:

(ক) রাষ্ট্রপতিকে দেয় পারিশ্রমিক ও তাঁহার দপ্তর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়;

[৫৫][* * *]

(খ) (অ) স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার,

(আ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ,

(ই) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক,

(ঈ) নির্বাচন কমিশনারগণ,

(উ) সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্যদিগকে

দেয় পারিশ্রমিক;

(গ) সংসদ, সুপ্রীম কোর্ট, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, নির্বাচন কমিশন এবং সরকারী কর্ম কমিশনের কর্মচারীদিগকে দেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয়;

(ঘ) সুদ, পরিশোধ-তহবিলের দায়, মূলধন পরিশোধ বা তাহার ক্রম-পরিশোধ এবং ঋণসংগ্রহ-ব্যপদেশে ও সংযুক্ত তহবিলের জামানতে গৃহীত ঋণের মোচন-সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়সহ সরকারের ঋণ-সংক্রান্ত সকল দেনার দায়;

(ঙ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পরিমাণ অর্থ; এবং

(চ) এই সংবিধান বা সংসদের আইন-দ্বারা অনুরূপ দায়যুক্ত বলিয়া ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয়।

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি

৮৯। (১) সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত ব্যয়-সম্পর্কিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অংশ সংসদে আলোচনা করা হইবে, কিন্তু তাহা ভোটের আওতাভুক্ত হইবে না।

সম্পর্কিত পদ্ধতি

(২) অন্যান্য ব্যয়-সম্পর্কিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অংশ মঞ্জুরী-দাবীর আকারে সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং কোন মঞ্জুরী-দাবীতে সম্মতিদানের বা সম্মতিদানে অস্বীকৃতির কিংবা মঞ্জুরী-দাবীতে নির্ধারিত অর্থ হ্রাস-সাপেক্ষে তাহাতে সম্মতিদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে।

(৩) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন মঞ্জুরী দাবী করা যাইবে না।

নির্দিষ্টকরণ আইন

৯০। (১) সংসদ কর্তৃক এই সংবিধানের ৮৯ অনুচ্ছেদের অধীন মঞ্জুরীদানের পর সংযুক্ত তহবিল হইতে নিম্নলিখিত ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল অর্থ নির্দিষ্টকরণের বিধান-সংবলিত একটি বিল যথাশীঘ্র সংসদে উত্থাপন করা হইবে:

(ক) সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত অনুরূপ মঞ্জুরী; এবং

(খ) সংসদে উপস্থাপিত বিবৃতিতে প্রদর্শিত অর্থের অনধিক সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত ব্যয়।

(২) অনুরূপ কোন বিল সম্পর্কে সংসদে এমন কোন সংশোধনীর প্রস্তাব করা হইবে না, যাহার ফলে অনুরূপভাবে প্রদত্ত কোন মঞ্জুরীর পরিমাণ বা উদ্দেশ্য কিংবা সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হইয়া যায়।

(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংযুক্ত তহবিল হইতে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুযায়ী গৃহীত আইনের দ্বারা নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত কোন অর্থ প্রত্যাহার করা হইবে না।

সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী

৯১। কোন অর্থ-বৎসর প্রসঙ্গে যদি দেখা যায় যে,

(ক) চলিত অর্থ-বৎসরে নির্দিষ্ট কোন কর্মবিভাগের জন্য অনুমোদিত ব্যয় অপর্যাপ্ত হইয়াছে কিংবা ঐ বৎসরের বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, এমন কোন নূতন কর্মবিভাগের জন্য ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে, অথবা

(খ) কোন অর্থ-বৎসরে কোন কর্মবিভাগের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থের অধিক অর্থ ঐ বৎসরে উক্ত কর্মবিভাগের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে,

তাহা হইলে এই সংবিধানের দ্বারা বা অধীন সংযুক্ত তহবিলের উপর ইহাকে দায়যুক্ত করা হউক বা না হউক, সংযুক্ত তহবিল হইতে এই ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং রাষ্ট্রপতি ক্ষেত্রমত এই ব্যয়ের

অনুমিত পরিমাণ-সংবলিত একটি সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি কিংবা অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ সংবলিত একটি অতিরিক্ত আর্থিক বিবৃতি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন এবং বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির ন্যায় উপরি-উক্ত বিবৃতির ক্ষেত্রে (প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ) এই সংবিধানের ৮৭ হইতে ৯০ পর্যন্ত অনুচ্ছেদসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

হিসাব, ঋণ প্রভৃতির উপর ভোট

৯২। (১) এই পরিচ্ছেদের উপরি-উক্ত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও

(ক) মঞ্জুরীর উপর ভোটদান সম্পর্কে এই সংবিধানের ৮৯ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত পদ্ধতি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং ঐ ব্যয় সম্পর্কিত ৯০ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুযায়ী আইন গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোন অর্থ বৎসরের কোন অংশের জন্য অনুমিত ব্যয়ের অগ্রিম মঞ্জুরীদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে;

(খ) কোন কার্যের বিশালতা বা অনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে সাধারণভাবে প্রদত্ত বিস্তারিত বৃত্তান্তের সহিত অনুরূপ কার্য-সংক্রান্ত ব্যয়দাবী নির্ধারিত করা সম্ভব না হইলে প্রজাতন্ত্রের সম্পদ হইতে অনুরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যয়নির্বাহের জন্য মঞ্জুরীদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে;

(গ) কোন অর্থ-বৎসরের চলিত ব্যয়ের অংশ নয়, এইরূপ ব্যতিক্রমী মঞ্জুরীদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে;

এবং যে উদ্দেশ্যে অনুরূপ মঞ্জুরীদান করা হইয়াছে, তাহা সাধনকল্পে সংযুক্ত তহবিল হইতে আইনের দ্বারা অর্থ প্রত্যাহারের কর্তৃত্বপ্রদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে।

(২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে উল্লিখিত কোন ব্যয়-সম্পর্কিত মঞ্জুরীদানের ক্ষেত্রে এবং অনুরূপ ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে সংযুক্ত তহবিল হইতে অর্থ নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদানের জন্য প্রণীতব্য আইনের ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী যেরূপ সক্রিয় হইবে, বর্তমান অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন কোন মঞ্জুরীদানের ক্ষেত্রে এবং ঐ দফার অধীন প্রণীতব্য কোন আইনের ক্ষেত্রেও উক্ত অনুচ্ছেদদ্বয় সমভাবে কার্যকর হইবে।

[৫৬][(৩) এই পরিচ্ছেদের উপরি-উক্ত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যদি কোন অর্থ-বৎসর প্রসঙ্গে সংসদ-

(ক) উক্ত বৎসর আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এই সংবিধানের ৮৯ অনুচ্ছেদের অধীন মঞ্জুরীদান এবং ৯০ অনুচ্ছেদের অধীন আইন গ্রহণে অসমর্থ হইয়া থাকে এবং এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অগ্রিম মঞ্জুরীদান না করিয়া থাকে; অথবা

(খ) কোন ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন মেয়াদের জন্য কোন অগ্রিম মঞ্জুরী দেওয়া হইয়া থাকিলে সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে ৮৯ অনুচ্ছেদের অধীন মঞ্জুরীদানে এবং ৯০ অনুচ্ছেদের অধীন আইন গ্রহণে অসমর্থ হইয়া থাকে,

তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে, আদেশের দ্বারা অনুরূপ মঞ্জুরীদান না করা এবং আইন গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত, ঐ বৎসরের অনধিক ষাট দিন মেয়াদ পর্যন্ত উক্ত বৎসরের আর্থিক বিবৃতিতে উল্লিখিত ব্যয় নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল হইতে অর্থ প্রত্যাহারের কর্তৃত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।]

[বিলুপ্ত]

৯২ক। [সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন)-এর ১০ ধারাবলে বিলুপ্ত।]

৩য় পরিচ্ছেদ
অধ্যাদেশপ্রণয়ন-ক্ষমতা

অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতা

৯৩। (১) [৫৭][সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত] কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন এবং জারী হইবার সময় হইতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কোন অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা হইবে না,

(ক) যাহা এই সংবিধানের অধীন সংসদের আইন-দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে করা যায় না;

(খ) যাহাতে এই সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হইয়া যায়; অথবা

(গ) যাহার দ্বারা পূর্বে প্রণীত কোন অধ্যাদেশের যে কোন বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতঃপূর্বে বাতিল না হইয়া থাকিলে অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অননুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকরতা লোপ পাইবে।

(৩) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থার কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যবস্থা-গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি এমন অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন, যাহাতে সংবিধান-দ্বারা সংযুক্ত তহবিলের উপর কোন ব্যয় দায়যুক্ত হউক বা না হউক, উক্ত তহবিল হইতে সেইরূপ ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে এবং অনুরূপভাবে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার সময় হইতে তাহা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন জারীকৃত প্রত্যেক অধ্যাদেশ যথাশীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং সংসদ পুনর্গঠিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ পালিত হইবে।

ষষ্ঠ ভাগ
বিচারবিভাগ
১ম পরিচ্ছেদ
সুপ্রীম কোর্ট

সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা

৯৪। (১) "বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট" নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ লইয়া তাহা গঠিত হইবে।

(২) প্রধান বিচারপতি (যিনি "বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি" নামে অভিহিত হইবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসনগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে।

(৩) প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিবেন।

(৪) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।

বিচারক-নিয়োগ

[৫৮][৯৫। (১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং

(ক) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে; অথবা

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসর কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে; অথবা

(গ) সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগলাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকিয়া থাকিলে ;

তিনি বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(৩) এই অনুচ্ছেদে "সুপ্রীম কোর্ট" বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

বিচারকদের পদের মেয়াদ

[৫৯][৯৬। (১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন বিচারক সাতষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

[৬০][(২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

(৪) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।]]

অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

৯৭। প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রধান বিচারপতি তাঁহার দায়িত্বপালনে অসমর্থ বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে ক্ষেত্রমত অন্য কোন ব্যক্তি অনুরূপ পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান বিচারপতি স্বীয় কার্যভার পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত আপীল বিভাগের অন্যান্য বিচারকের মধ্যে যিনি কর্মে প্রবীণতম, তিনি অনুরূপ কার্যভার পালন করিবেন।

সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ

৯৮। সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সত্ত্বেও [৬১][* * *] রাষ্ট্রপতির নিকট সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের বিচারক-সংখ্যা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করা উচিত বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অনধিক দুই বৎসরের জন্য অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিংবা তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারককে [৬২][যে কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপীল বিভাগের আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন]:

তবে শর্ত থাকে যে, অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে কিংবা বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন আরও এক মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে বর্তমান অনুচ্ছেদের কোন কিছুই নিবৃত্ত করিবে না।

অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা

[৬৩][৯৯। (১) কোন ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুসারে অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন ব্যতীত) বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি কোন

আদালত বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না এবং বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় পদ ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(২) (১) দফায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক পদে বহাল থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি আপীল বিভাগে ওকালতি বা কার্য করিতে পারিবেন।]

সুপ্রীম কোর্টের আসন

[৬৪][১০০। রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।]

হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার

[৬৫][১০১। এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর যেরূপ আদি, আপীল ও অন্যপ্রকার এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, উক্ত বিভাগের সেইরূপ এখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকিবে।]

কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা

[৬৬][১০২।(১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন।

(২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে

(ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে-

(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাঁহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে-

(অ) আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) কোন সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপরি-উক্ত দফাসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন অন্তর্বর্তীকালীন বা অন্য কোন আদেশ দানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের থাকিবে না।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (ক) উপ-দফার অধীন কোন আবেদনক্রমে যে ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী আদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং অনুরূপ অর্ন্তবর্তী আদেশ

(ক) যেখানে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যবস্থা কিংবা কোন উন্নয়নমূলক কার্যের প্রতিকূলতা বা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে; অথবা

(খ) যেখানে অন্য কোনভাবে জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে সেইখানে অ্যাটর্নি-জেনারেলকে উক্ত আবেদন সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত নোটিশদান এবং অ্যাটর্নি-জেনারেলের (কিংবা এই বিষয়ে তাহার দ্বারা ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন এ্যাডভোকেটের)

বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত এবং এই দফার (ক) বা (খ) উপ-দফায় উল্লিখিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না বলিয়া হাইকোর্ট বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিভাগ কোন অন্তর্বর্তী আদেশদান করিবেন না।

(৫) প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃংখলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

আপীল বিভাগের এখতিয়ার

১০৩। (১) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর ও তাহা নিষ্পত্তির এখতিয়ার আপীল বিভাগের থাকিবে।

(২) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগের নিকট সেই ক্ষেত্রে অধিকারবলে আপীল করা যাইবে, যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ

(ক) এই মর্মে সার্টিফিকেট দান করিবেন যে, মামলাটির সহিত এই সংবিধান-ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে; অথবা

[৬৭][(খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন ; অথবা]

(গ) উক্ত বিভাগের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে দণ্ডদান করিয়াছেন;

এবং সংসদে আইন-দ্বারা যেরূপ বিধান করা হইবে, সেইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে।

(৩) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে মামলায় এই অনুচ্ছেদের (২) দফা প্রযোজ্য নহে, কেবল আপীল বিভাগ আপীলের অনুমতিদান করিলে সেই মামলায় আপীল চলিবে।

(৪) সংসদ আইনের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ হাইকোর্ট বিভাগের প্রসঙ্গে যেরূপ প্রযোজ্য, অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।

আপীল বিভাগের পরোয়ানা জারী ও নির্বাহ

১০৪। কোন ব্যক্তির হাজিরা কিংবা কোন দলিলপত্র উদ্ঘাটন বা দাখিল করিবার আদেশসহ আপীল বিভাগের নিকট বিচারাধীন যে কোন মামলা বা বিষয়ে সম্পূর্ণ

ন্যায়বিচারের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয় হইতে পারে, উক্ত বিভাগ সেইরূপ নির্দেশ, আদেশ, ডিক্রী বা রীট জারী করিতে পারিবেন।

আপীল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা

১০৫। সংসদের যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে এবং আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রণীত যে কোন বিধি-সাপেক্ষে আপীল বিভাগের কোন ঘোষিত রায় বা প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা উক্ত বিভাগের থাকিবে।

সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার

১০৬। যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের এইরূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, যাহা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি আপীল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানীর পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

সুপ্রীম কোর্টের বিধিপ্রণয়ন-ক্ষমতা

১০৭। (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রত্যেক বিভাগের এবং অধঃস্তন যে কোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি-নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

[৬৮][(২) সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফা এবং এই সংবিধানের ১১৩ ও ১১৬ অনুচ্ছেদের অধীন দায়িত্বসমূহের ভার উক্ত আদালতের কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-সাপেক্ষে কোন্ কোন্ বিচারককে লইয়া কোন্ বিভাগের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন্ কোন্ বিচারক কোন্ উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন।]

(৪) প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে সেই বিভাগে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-দ্বারা অর্পিত যে কোন ক্ষমতাপ্রয়োগের ভার প্রদান করিতে পারিবেন।

"কোর্ট অব রেকর্ড" রূপে সুপ্রীম কোর্ট

১০৮। সুপ্রীম কোর্ট একটি "কোর্ট অব্ রেকর্ড" হইবেন এবং ইহার অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশদান বা দণ্ডাদেশদানের ক্ষমতাসহ আইন-সাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের

সকল ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন।

আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ

১০৯। হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন সকল [৬৯][আদালত ও ট্রাইব্যুনালের] উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকিবে।

অধস্তন আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর

১১০। হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত বিভাগের কোন অধস্তন আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় এই সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত আইনের এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা এমন জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় জড়িত রহিয়াছে, সংশ্লিষ্ট মামলার মীমাংসার জন্য যাহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন, তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত হইতে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবেন এবং

(ক) স্বয়ং মামলাটির মীমাংসা করিবেন; অথবা

(খ) উক্ত আইনের প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করিবেন এবং উক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের নকলসহ যে আদালত হইতে মামলাটি প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, সেই আদালতে (বা অন্য কোন অধস্তন আদালতে) মামলাটি ফেরৎ পাঠাইবেন এবং তাহা প্রাপ্ত হইবার পর সেই আদালত উক্ত রায়ের সহিত সঙ্গতিরক্ষা করিয়া মামলাটির মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা

১১১। আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয় হইবে।

সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা

১১২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা করিবেন।

সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীগণ

১১৩। (১) প্রধান বিচারপতি কিংবা তাঁহার নির্দেশক্রমে অন্য কোন বিচারক বা কর্মচারী সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিবেন এবং রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ-অনুযায়ী এই নিয়োগদান করা হইবে।

(২) সংসদের যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদের কর্মের শর্তাবলী

সেইরূপ হইবে।

২য় পরিচ্ছেদ
অধস্তন আদালত

অধস্তন আদালত-সমূহ প্রতিষ্ঠা

১১৪। আইনের দ্বারা যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সেইরূপ অন্যান্য অধস্তন আদালত থাকিবে।

অধস্তন আদালতে নিয়োগ

[৭০][১১৫। বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।]

অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা

[৭১][১১৬। বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল- নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃংখলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে।]

বিচারবিভাগীয় কর্মচারীগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন

[৭২][১১৬ক। এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।]

৩য় পরিচ্ছেদ
প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ

১১৭। (১) ইতঃপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমুহ সম্পর্কে বা ক্ষেত্রসমুহ হইতে উদ্ভূত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেনঃ

(ক) নবম ভাগে বর্ণিত বিষয়াদি এবং অর্থদণ্ড বা অন্য দণ্ডসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলী;

(খ) যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের চালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপ উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষে কর্মসহ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোন সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা;

(গ) যে আইনের উপর এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের [৭৩][(৩)] দফা প্রযোজ্য হয়, সেইরূপ কোন আইন।

(২) কোন ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হইলে অনুরূপ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের অন্তর্গত কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালত কোনরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবেন না বা কোন আদেশ প্রদান করিবেন না;

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ আইনের দ্বারা কোন ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা অনুরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ ক ভাগ-জাতীয়দল

[সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৪১ ধারাবলে বিলুপ্ত।]

[বিলুপ্ত]

[সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৪১ ধারাবলে বিলুপ্ত।]

সপ্তম ভাগ
নির্বাচন

নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা

১১৮ । [৭৪][(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া] বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।

(২) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।

(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং

(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না;

(খ) অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।

(৪) নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন।

(৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না।

(৬) কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব

১১৯। [৭৫][(১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী

(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;

(খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;

(গ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং

(ঘ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন।]

(২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।

নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ

১২০। এই ভাগের অধীন নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যেরূপ কর্মচারীর প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

প্রতি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার তালিকা

১২১। সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার একটি করিয়া ভোটার-তালিকা থাকিবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করিয়া কোন বিশেষ ভোটার-তালিকা প্রণয়ন করা যাইবে না।

ভোটার-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা

১২২। (১) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার-ভিত্তিতে [৭৬][* * *] সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার-তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাঁহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়;

[৭৭][(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে;

ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন।]

[৭৮][* * *]

নির্বাচন-অনুষ্ঠানের সময়

১২৩। [৭৯][(১) রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হইলে মেয়াদ-সমাপ্তির তারিখের পূর্ববর্তী নব্বই হইতে ষাট দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সংসদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন সেই সংসদের মেয়াদকালে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হইলে সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ শূন্য পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে না, এবং অনুরূপ সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শূন্য পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার পর নব্বই দিনের মধ্যে, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।]

[৮০][(৩) সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে

(ক) মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নববই দিনের মধ্যে; এবং

(খ) মেয়াদ-অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী নববই দিনের মধ্যে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার (ক) উপ-দফা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ, উক্ত উপ-দফায় উল্লিখিত মেয়াদ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, সংসদ সদস্যরূপে কার্যভার গ্রহণ করিবেন না।]

(৪) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত শূন্যপদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে [৮১][:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, কোন দৈব-দূর্বিপাকের কারণে এই দফার নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।]

নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

[৮২][১২৪। এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংসদের যথাযথ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ সংসদের নির্বাচন-সংক্রান্ত বা নির্বাচনের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে

পারিবেন।]

নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা

১২৫। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও

(ক) এই সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, কিংবা অনুরূপ নির্বাচনী এলাকার জন্য আসন-বণ্টন সম্পর্কিত যে কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না;

(খ) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান-অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট এবং অনুরূপভাবে নির্ধারিত প্রণালীতে নির্বাচনী দরখাস্ত ব্যতীত [৮৩][রাষ্ট্রপতি [৮৪][* * *] পদে] নির্বাচন বা সংসদের কোন নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

[৮৫][(গ) কোন আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন না।]

নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তাদান

১২৬। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।

অষ্টম ভাগ

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা

১২৭। (১) বাংলাদেশের একজন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতঃপর "মহা হিসাব-নিরীক্ষক" নামে অভিহিত) থাকিবেন এবং তাঁহাকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।

(২) এই সংবিধান ও সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে।

মহা-হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব

১২৮। (১) মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারী হিসাব নিরীক্ষা করিবেন ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্টদান করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি কিংবা সেই প্রয়োজনে তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সকল নথি, বহি, রসিদ, দলিল, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জামিন, ভাণ্ডার বা অন্য প্রকার সরকারী সম্পত্তি পরীক্ষার অধিকারী হইবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত বিধানাবলীর হানি না করিয়া বিধান করা হইতেছে যে, আইনের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন যৌথ সংস্থার ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা যেরূপ ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সংস্থার হিসাব নিরীক্ষার ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দানের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ হিসাব নিরীক্ষা ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দান করা যাইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় নির্ধারিত দায়িত্বসমূহ ব্যতীত সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, মহা হিসাব-নিরীক্ষককে সেইরূপ দায়িত্বভার অর্পণ করিতে পারিবেন এবং এই দফার অধীন বিধানাবলী প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা অনুরূপ বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে মহা হিসাব-নিরীক্ষককে অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের অধীন করা হইবে না।

মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ

১২৯। [৮৬][(১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-সাপেক্ষে মহা হিসাব-নিরীক্ষক তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর বা তাঁহার পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া ইহার মধ্যে যাহা অগ্রে ঘটে, সেই কাল পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।]

(২) সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহা হিসাব-নিরীক্ষক অপসারিত হইবেন না।

(৩) মহা হিসাব-নিরীক্ষক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) কর্মাবসানের পর মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের কর্মে অন্য কোন পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না।

অস্থায়ী মহা হিসাব-নিরীক্ষক

১৩০। কোন সময়ে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের পদ শূন্য থাকিলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি কার্যভারপালনে অক্ষম বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে ক্ষেত্রমত এই সংবিধানের ১২৭ অনুচ্ছেদের অধীন কোন নিয়োগদান না করা পর্যন্ত কিংবা মহা হিসাব-নিরীক্ষক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কোন ব্যক্তিকে মহা হিসাব-নিরীক্ষকরূপে কার্য করিবার জন্য এবং উক্ত পদের দায়িত্বভার পালনের জন্য নিয়োগদান করিতে পারিবেন।

প্রজাতন্ত্রের হিসাব-রক্ষার আকার ও পদ্ধতি

১৩১। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে মহা হিসাব-নিরীক্ষক যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ আকার ও পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হইবে।

সংসদে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন

১৩২। প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত মহা হিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্টসমূহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

নবম ভাগ
বাংলাদেশের কর্মবিভাগ
১ম পরিচ্ছেদ
কর্মবিভাগ

নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী

১৩৩। এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিধিসমূহ-প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে অনুরূপ বিধিসমূহ কার্যকর হইবে।

কর্মের মেয়াদ

১৩৪। এই সংবিধানের দ্বারা অন্যরূপ বিধান না করা হইয়া থাকিলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রভৃতি

১৩৫। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে অসামরিক পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-অপেক্ষা অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত হইবেন না।

(২) অনুরূপ পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগদান না করা পর্যন্ত তাঁহাকে বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফা সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(অ) কোন ব্যক্তি যে আচরণের ফলে ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন, সেই আচরণের জন্য তাঁহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করা হইয়াছে; অথবা

(আ) কোন ব্যক্তিকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কারণে- যাহা উক্ত কর্তৃপক্ষ লিপিবদ্ধ করিবেন- উক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইবার সুযোগদান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব নহে; অথবা

(ই) রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ সুযোগদান সমীচীন নহে।

(৩) অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত কারণ দর্শাইবার সুযোগদান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব কি না, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সেই সম্পর্কে তাঁহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কোন লিখিত চুক্তির অধীন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উক্ত চুক্তির শর্তাবলী-অনুযায়ী যথাযথ নোটিশের দ্বারা চুক্তিটির অবসান ঘটান হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে চুক্তিটির অনুরূপ অবসানের জন্য তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে না।

কর্মবিভাগ-পুনর্গঠন

১৩৬। আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মবিভাগসমূহের সৃষ্টি, সংযুক্তকরণ ও একত্রীকরণসহ পুনর্গঠনের বিধান করা যাইবে এবং অনুরূপ আইন প্রজাতন্ত্রের কর্মে

নিযুক্ত কোন ব্যক্তির কর্মের শর্তাবলীর তারতম্য করিতে ও তাহা রদ করিতে পারিবে।

২য় পরিচ্ছেদ
সরকারী কর্ম কমিশন

কমিশন-প্রতিষ্ঠা

১৩৭। আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাইবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ অন্যান্য সদস্যকে লইয়া প্রত্যেক কমিশন গঠিত হইবে।

সদস্য-নিয়োগ

১৩৮। (১) প্রত্যেক সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক (তবে অর্ধেকের কম নহে) সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিগণ হইবেন, যাঁহারা কুড়ি বৎসর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন সময়ে কার্যরত কোন সরকারের কর্মে কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে।

পদের মেয়াদ

১৩৯। (১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য তাঁহার দায়িত্বগ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর বা তাঁহার [৮৭][পয়ষট্টি] বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া ইহার মধ্যে যাহা অগ্রে ঘটে, সেই কাল পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য অপসারিত হইবেন না।

(৩) কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) কর্মাবসানের পর কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে পুনরায় নিযুক্ত হইবার যোগ্য থাকিবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদের (১) দফা-সাপেক্ষে

(ক) কর্মাবসানের পর কোন সভাপতি এক মেয়াদের জন্য পুনর্নিয়োগ-লাভের যোগ্য থাকিবেন; এবং

(খ) কর্মাবসানের পর কোন সদস্য (সভাপতি ব্যতীত) এক মেয়াদের জন্য কিংবা কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতিরূপে নিয়োগ-লাভের যোগ্য থাকিবেন।

কমিশনের দায়িত্ব

১৪০। (১) কোন সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব হইবে

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা;

(খ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব-সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশদান; এবং

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বপালন।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং কোন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধানের (যাহা অনুরূপ আইনের সহিত অসমঞ্জস নহে) বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন:

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাহাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতিদান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ;

(গ) অবসর-ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে, এইরূপ বিষয়াদি; এবং

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি।

বার্ষিক রিপোর্ট

১৪১। (১) প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত

করিবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন।

(২) রিপোর্টের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকিবে, যাহাতে

(ক) কোন ক্ষেত্রে কমিশনের কোন পরামর্শ গৃহীত না হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্র এবং পরামর্শ গৃহীত না হইবার কারণ; এবং

(খ) যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্র এবং পরামর্শ না করিবার কারণ;

সম্বন্ধে কমিশন যতদূর অবগত, ততদূর লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) যে বৎসর রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে, সেই বৎসর একত্রিশে মার্চের পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে রাষ্ট্রপতি উক্ত রিপোর্ট ও স্মারকলিপি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

[৮৮]নবম-ক ভাগ
জরুরী বিধানাবলী

জরুরী-অবস্থা ঘোষণা

১৪১ক। (১) রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন জরুরী-অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তাহা হইলে তিনি[৮৯][অনধিক একশত কুড়ি দিনের জন্য] জরুরী-অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবে [৯০][:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ঘোষণার বৈধতার জন্য ঘোষণার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রীর প্রতি-স্বাক্ষর প্রয়োজন হইবে।]

[৯১][* * *]

(২) জরুরী-অবস্থার ঘোষণা

(ক) পরবর্তী কোন ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা যাইবে;

(খ) সংসদে উপস্থাপিত হইবে;

(গ) একশত কুড়ি দিন[৯২][***]সময়ের অবসানে কার্যকর থাকিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অনুরূপ কোন ঘোষণা জারী করা হয় কিংবা এই দফার (গ) উপ-দফায় বর্ণিত এক শত কুড়ি দিনের মধ্যে সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা পুনর্গঠিত হইবার পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বে ঘোষণাটি অনুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব

গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ত্রিশ দিনের অবসানে[৯৩][অথবা একশত কুড়ি দিন সময়ের অবসানে, যাহা আগে ঘটে,] অনুরূপ ঘোষণা কার্যকর থাকিবে না।

(৩) যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের বিপদ আসন্ন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে প্রকৃত যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সংঘটিত হইবার পূর্বে তিনি অনুরূপ যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন বলিয়া জরুরী-অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন।

জরুরী-অবস্থার সময় সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের বিধান স্থগিতকরণ

১৪১খ। এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত বিধানাবলীর কারণে রাষ্ট্র যে আইন প্রণয়ন করিতে ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন, জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে এই সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ অনুচ্ছেদসমূহের কোন কিছুই সেইরূপ আইন-প্রণয়ন ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিবে না; তবে অনুরূপভাবে প্রণীত কোন আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা ব্যতীত অনুরূপ আইন যে পরিমাণে কর্তৃত্বহীন, জরুরী-অবস্থার ঘোষণা অকার্যকর হইবার অব্যবহিত পরে তাহা সেই পরিমাণে অকার্যকর হইবে।

জরুরী-অবস্থার সময় মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিতকরণ

১৪১গ। (১) জরুরী-অবস্থা ঘোষণার [৯৪][কার্যকরতা-কালে প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি] আদেশের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, আদেশে উল্লেখিত এবং সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য আদালতে মামলা রুজু করিবার অধিকার এবং আদেশে অনুরূপভাবে উল্লেখিত কোন অধিকার বলবৎকরণের জন্য কোন আদালতে বিবেচনাধীন সকল মামলা জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে কিংবা উক্ত আদেশের দ্বারা নির্ধারিত স্বল্পতর কালের জন্য স্থগিত থাকিবে।

(২) সমগ্র বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশে এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত আদেশ প্রযোজ্য হইতে পারিবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত প্রত্যেক আদেশ যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে।]

দশম ভাগ

সংবিধান-সংশোধন

সংবিধানের বিধান

[৯৫][১৪২। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও-

সংশোধনের ক্ষমতা

(ক) সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ন শিরনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না;

(আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না;

(খ) উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।]

একাদশ ভাগ
বিবিধ

প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি

১৪৩। (১) আইনসঙ্গতভাবে প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত যে কোন ভূমি বা সম্পত্তি ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হইবে:

(ক) বাংলাদেশের যে কোন ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী;

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তর্বর্তী মহাসাগরের অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; এবং

(গ) বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মালিকবিহীন যে কোন সম্পত্তি।

(২) সংসদ সময়ে সময়ে আইনের দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও মহীসোপানের সীমা-নির্ধারণের বিধান করিতে পারিবেন।

সম্পত্তি ও কারবার প্রভৃতি-প্রসঙ্গে নির্বাহী কর্তৃত্ব

১৪৪। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে সম্পত্তি গ্রহণ, বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধকদান ও বিলি-ব্যবস্থা, যে কোন কারবার বা ব্যবসায়-চালনা এবং যে কোন চুক্তি প্রণয়ন করা যাইবে।

চুক্তি ও দলিল

১৪৫। (১) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্দেশ বা ক্ষমতা প্রদান করিবেন, তাঁহার পক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ও সেইরূপ প্রণালীতে তাহা সম্পাদিত হইবে।

(২) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে কোন চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করা হইলে উক্ত কর্তৃত্বে অনুরূপ চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যধারা আনয়নে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করিবে না।

আন্তর্জাতিক চুক্তি

[৯৬][১৪৫ক। বিদেশের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরুপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হইবে।]

বাংলাদেশের নামে মামলা

১৪৬। "বাংলাদেশ"-এই নামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইতে পারিবে।

কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি

১৪৭। (১) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির পারিশ্রমিক, বিশেষ-অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্ত সংসদের আইনের দ্বারা বা অধীন নির্ধারিত হইবে, তবে অনুরূপভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত

(ক) এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহা যেরূপ প্রযোজ্য ছিল, সেইরূপ হইবে; অথবা

(খ) অব্যবহিত পূর্ববর্তী উপ-দফা প্রযোজ্য না হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ণয় করিবেন, সেইরূপ হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির কার্যভারকালে তাঁহার পারিশ্রমিক, বিশেষ অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন তারতম্য করা যাইবে না, যাহা তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনক হইতে পারে।

(৩) এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন পদে নিযুক্ত বা কর্মরত ব্যক্তি কোন লাভজনক পদ কিংবা বেতনাদিযুক্ত পদ বা মর্যাদায় বহাল হইবেন না কিংবা মুনাফালাভের উদ্দেশ্যযুক্ত কোন কোম্পানী, সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় বা পরিচালনায় কোনরূপ অংশগ্রহণ করিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার উদ্দেশ্যসাধনকল্পে উপরের প্রথমোল্লিখিত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত রহিয়াছেন, কেবল এই কারণে কোন ব্যক্তি অনুরূপ লাভজনক পদ বা বেতনাদিযুক্ত পদ বা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(৪) এই অনুচ্ছেদ নিম্নলিখিত পদসমূহে প্রযোজ্য হইবে:

(ক) রাষ্ট্রপতি,

[৯৭][* * *]

[৯৮][(খ) প্রধানমন্ত্রী ;]

(গ) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার,

[৯৯][(ঘ) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী;]

(ঙ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক,

(চ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক,

(ছ) নির্বাচন কমিশনার,

(জ) সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য।

পদের শপথ

১৪৮। (১) তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত যে কোন পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তি কার্যভারগ্রহণের পূর্বে উক্ত তফসিল-অনুযায়ী শপথগ্রহণ বা ঘোষণা (এই অনুচ্ছেদে "শপথ" বলিয়া অভিহিত) করিবেন এবং অনুরূপ শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবেন।

[১০০][* * *]

(২) এই সংবিধানের অধীন নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট শপথগ্রহণ আবশ্যক হইলে [১০১][* * *] অনুরূপ ব্যক্তি যেরূপ ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ ব্যক্তির নিকট সেইরূপ স্থানে শপথগ্রহণ করা যাইবে।

[১০২][২(ক) ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন অনুষ্ঠিত সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে এই সংবিধানের অধীন এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা তদুদ্দেশ্যে অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন ব্যক্তি যে কোন কারণে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ পাঠ পরিচালনা করিতে ব্যর্থ হইলে বা না করিলে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার উহার পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে উক্ত শপথ পাঠ পরিচালনা করিবেন, যেন এই সংবিধানের অধীন তিনিই ইহার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি।]

(৩) এই সংবিধানের অধীন যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির পক্ষে কার্যভার গ্রহণের পূর্বে শপথগ্রহণ আবশ্যক, সেই ক্ষেত্রে শপথগ্রহণের অব্যবহিত পর তিনি কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রচলিত আইনের হেফাজত

১৪৯। এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সকল প্রচলিত আইনের কার্যকরতা অব্যাহত থাকিবে, তবে অনুরূপ আইন এই সংবিধানের অধীন প্রণীত আইনের দ্বারা সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে।

ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

[১০৩][১৫০।(১) এই সংবিধানের অন্য কোন বিধান সত্ত্বেও ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে এই সংবিধান প্রবর্তনকালে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলী ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী হিসাবে কার্যকর থাকিবে।

(২) ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখ হইতে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে এই সংবিধান প্রবর্তন হইবার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সংবিধানের পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ, ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রাম এবং সপ্তম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের

জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হইল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক ভাষণ ও দলিল, যাহা উক্ত সময়কালের জন্য ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী বলিয়া গণ্য হইবে।]

রহিতকরণ

১৫১। রাষ্ট্রপতির নিম্নলিখিত আদেশসমূহ এতদ্বারা রহিত করা হইল:

(ক) আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ (১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে প্রণীত);

(খ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ;

(গ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ হাইকোর্ট আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৫);

(ঘ) ১৯৭২ সালের বাংলদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ১৫);

(ঙ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ২২);

(চ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ২৫);

(ছ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনসমূহ আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৩৪);

(জ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (সরকারী কর্ম সম্পাদন) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও. নং ৫৮)।

ব্যাখ্যা

১৫২। (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই সংবিধানে

"অধিবেশন" (সংসদ-প্রসঙ্গে) অর্থ এই সংবিধান-প্রবর্তনের পর কিংবা একবার স্থগিত হইবার বা ভাঙ্গিয়া যাইবার পর সংসদ যখন প্রথম মিলিত হয়, তখন হইতে সংসদ স্থগিত হওয়া বা ভাঙ্গিয়া যাওয়া পর্যন্ত বৈঠকসমূহ;

"অনুচ্ছেদ" অর্থ এই সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ;

[১০৪][***]

"অবসর-ভাতা" অর্থ আংশিকভাবে প্রদেয় হউক বা না হউক, যে কোন অবসর-ভাতা, যাহা কোন ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেয়; এবং কোন ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা বা ইহার সহিত সংযোজিত অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যর্পণ-ব্যপদেশে দেয় অবসরকালীন বেতন বা আনুতোষিক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

"অর্থ-বৎসর" অর্থ জুলাই মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসরের আরম্ভ;

"আইন" অর্থ কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন প্রথা বা রীতি;

[১০৫]["আদালত" অর্থ সুপ্রীমকোর্টসহ যে কোন আদালত;]

"আপীল বিভাগ" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ;

"উপ-দফা" অর্থ যে দফায় শব্দটি ব্যবহৃত, সেই দফার একটি উপ-দফা;

[১০৬][* * *]

"ঋণগ্রহণ" বলিতে বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য অর্থসংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

"ঋণ" বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে;

"করারোপ" বলিতে সাধারণ, স্থানীয় বা বিশেষ-যে কোন কর, খাজনা, শুল্ক বা বিশেষ করের আরোপ অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং "কর" বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে;

"গ্যারান্টি" বলিতে কোন উদ্যোগের মুনাফা নির্ধারিত পরিমাণের অপেক্ষা কম হইলে তাহার জন্য অর্থ প্রদান করিবার বাধ্যবাধকতা-যাহা এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে গৃহীত হইয়াছে-অন্তর্ভুক্ত হইবে;

"জেলা-বিচারক" বলিতে অতিরিক্ত জেলা-বিচারক অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

"তফসিল" অর্থ এই সংবিধানের কোন তফসিল;

"দফা" অর্থ যে অনুচ্ছেদে শব্দটি ব্যবহৃত, সেই অনুচ্ছেদের একটি দফা;

"দেনা" বলিতে বাৎসরিক কিস্তি হিসাবে মূলধন পরিশোধের জন্য যে কোন বাধ্যবাধকতাজনিত দায় এবং যে কোন গ্যারান্টিযুক্ত দায় অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং "দেনার দায়" বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে;

"নাগরিক" অর্থ নাগরিকত্ব-সম্পর্কিত আইনানুযায়ী যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক;

"প্রচলিত আইন" অর্থ এই সংবিধান-প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বা উহার অংশবিশেষে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক, এমন যে কোন আইন;

"প্রজাতন্ত্র" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ;

"প্রজাতন্ত্রের কর্ম" অর্থ অসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার-সংক্রান্ত যে কোন কর্ম, চাকুরী বা পদ এবং আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে, এইরূপ অন্য কোন কর্ম;

[১০৭][***]

"প্রধান নির্বাচন কমিশনার" অর্থ এই সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;

"প্রধান বিচারপতি" অর্থ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি;

"প্রশাসনিক একাংশ" অর্থ জেলা কিংবা এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্য কোন এলাকা;

"বিচারক" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের কোন বিচারক;

"বিচার-কর্মবিভাগ" অর্থ জেলা-বিচারক-পদের অনূর্ধ্ব কোন বিচারবিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত কর্মবিভাগ;

"বৈঠক" (সংসদ-প্রসঙ্গে) অর্থ মূলতবী না করিয়া সংসদ যতক্ষণ ধারাবাহিকভাবে বৈঠকরত থাকেন, সেইরূপ মেয়াদ;

"ভাগ" অর্থ এই সংবিধানের কোন ভাগ;

"রাজধানী" অর্থ এই সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদের রাজধানী বলিতে যে অর্থ করা হইয়াছে;

"রাজনৈতিক দল" বলিতে এমন একটি অধিসঙ্ঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি অন্তর্ভুক্ত, যে অধিসঙ্ঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি সংসদের অভ্যন্তরে বা বাহিরে স্বাতন্ত্র্যসূচক কোন নামে কার্য করেন এবং কোন রাজনৈতিক মত প্রচারের বা কোন রাজনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য অধিসঙ্ঘ হইতে পৃথক কোন অধিসঙ্ঘ হিসাবে নিজদিগকে প্রকাশ করেন;

"রাষ্ট্র" বলিতে সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত;

"রাষ্ট্রপতি" অর্থ এই সংবিধানের অধীন নির্বাচিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কিংবা সাময়িকভাবে উক্ত পদে কর্মরত কোন ব্যক্তি;

"শৃঙ্খলা-বাহিনী" অর্থ

(ক) স্থল, নৌ বা বিমান-বাহিনী;

(খ) পুলিশ-বাহিনী;

(গ) আইনের দ্বারা এই সংজ্ঞার অর্থের অন্তর্গত বলিয়া ঘোষিত যে কোন শৃঙ্খলা-বাহিনী;

"শৃঙ্খলামূলক আইন" অর্থ শৃঙ্খলা- বাহিনীর শৃঙ্খলানিয়ন্ত্রণকারী কোন আইন;

"সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ যে কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, যাহার কার্যাবলী বা প্রধান প্রধান কার্য কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন চুক্তিপত্র-দ্বারা অর্পিত হয়;

"সংসদ" অর্থ এই সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ-দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সংসদ;

"সম্পত্তি" বলিতে সকল স্থাবর ও অস্থাবর, বস্তুগত ও নির্বস্তুগত সকল প্রকার সম্পত্তি, বাণিজ্যিক ও শিল্পগত উদ্যোগ এবং অনুরূপ সম্পত্তি বা উদ্যোগের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন স্বত্ব বা অংশ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

"সরকারী কর্মচারী" অর্থ প্রজাতন্ত্রের কর্মে বেতনাদিযুক্ত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত কোন ব্যক্তি;

"সরকারী বিজ্ঞপ্তি" অর্থ বাংলাদেশে গেজেটে প্রকাশিত কোন বিজ্ঞপ্তি;

"সিকিউরিটি" বলিতে স্টক অন্তর্ভুক্ত হইবে;

"সুপ্রীম কোর্ট" অর্থ এই সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদ-দ্বারা গঠিত বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট;

"স্পীকার" অর্থ এই সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ-অনুসারে সাময়িকভাবে স্পীকারের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি;

"হাইকোর্ট বিভাগ" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।

(২) ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেস্ অ্যাক্ট

(ক) সংসদের কোন আইনের ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য, এই সংবিধানের ক্ষেত্রে সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে;

(খ) সংসদের কোন আইনের দ্বারা রহিত কোন আইনের ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য, এই সংবিধানের দ্বারা রহিত কিংবা এই সংবিধানের কারণে বাতিল বা কার্যকরতালুপ্ত কোন আইনের ক্ষেত্রে সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।

প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ

১৫৩। (১) এই সংবিধানকে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান" বলিয়া উল্লেখ করা হইবে এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে ইহা বলবৎ হইবে, যাহাকে এই সংবিধানে "সংবিধান-প্রবর্তন" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

(২) বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরাজীতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকিবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণপরিষদের স্পীকার সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী সার্টিফিকেটযুক্ত কোন পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরাজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

[১] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২ ধারাবলে "বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)" শব্দগুলি, কমাগুলি, চিহ্নগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৩ ধারাবলে "জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের" শব্দগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৩] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৩ ধারাবলে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৪] "সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৭৪ নং আইন)-এর ৩ ধারাবলে "; এবং" এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত। তবে, উহার কার্যকারিতা উক্ত আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারী সাপেক্ষ।

[৫] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৪ ধারাবলে ২ক অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত।

[৬] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৫ ধারাবলে ৪ক অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত।

[৭] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন)-এর ৬ ধারাবলে ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৮] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন)-এর ৭ ধারাবলে ৭ক এবং ৭খ অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত।

[৯] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন)-এর ৮ ধারাবলে (১) ও (১ক) দফার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[১০] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন)-এর ৯ ধারাবলে ৯ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[১১] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ১০ ধারাবলে ১০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[১২] সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২নং আইন)-এর ২ ধারা বলে বিলুপ্ত।

[১৩] সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন)-এর ২ ধারাবলে "এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

[১৪] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন)-এর ১১ ধারাবলে ১২ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[১৫] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন)-এর ১২ ধারাবলে ১৮ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত।

[১৬] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন)-এর ১৩ ধারাবলে (৩) দফা সংযোজিত।

[১৭] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন)-এর ১৪ ধারাবলে ২৩ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত।

[১৮] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন)-এর ১৫(ক) ও (খ) ধারাবলে (১) সংখ্যা ও বন্ধনী বিলুপ্ত এবং (২) দফা বিলুপ্ত।

[১৯] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন)-এর ১৫(ক) ও (খ) ধারাবলে (১) সংখ্যা ও বন্ধনী বিলুপ্ত এবং (২) দফা বিলুপ্ত।

[২০] সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন,১৯৭৩(১৯৭৩ সনের ২৪ নং আইন)- এর ২ ধারাবলে (৩) দফা সংযোঝিত ।

[২১] অনুচ্ছেদ ৩০ সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ৩০ নং আইন) -এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[২২] সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ২৪ নং আইন)-এর ৩ ধারাবলে ৩৩ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২৩] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ১৬ ধারাবলে ৩৮ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২৪] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ১৭ ধারাবলে (২) এবং (৩) দফার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২৫] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ১৮ ধারামতে ৪৪ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২৬] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ১৯(ক) ধারাবলে শর্তাংশটির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২৭] সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ১৫ নং আইন)-এর ২ ধারাবলে দফা (৩) সংযোজিত ।

[২৮] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ১৯(খ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[২৯] সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ১৫ নং আইন)-এর ৩ ধারাবলে ৪৭ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত ।

[৩০] সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন)- এর ৩ ধারাবলে ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত ।

[৩১] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২০ ধারাবলে ৫৮ক অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত।

[৩২] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২২ ধারাবলে ৬১ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৩৩] দফা (২) ও (৩) সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ২৪ নং আইন) -এর ৪ ধারাবলে বিলুপ্ত

[৩৪] দফা (৩) সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২৯ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৩৫] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২৩(খ) ধারাবলে (৩ক) দফা সন্নিবেশিত।

[৩৬] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২৪ (ক) ধারাবলে (ঘঘ) উপ-দফা বিলুপ্ত।

[৩৭] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২৪ (খ) ধারাবলে ঙ ও (চ) উপ-দফা সন্নিবেশিত।

[৩৮] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২৪ (গ) ধারাবলে (২ক) দফার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৩৯] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২৪ (ঘ) ধারাবলে (৩) দফা সন্নিবেশিত।

[৪০] "পারিশ্রমিক" শব্দটি "বেতন" শব্দটির পরিবর্তে সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ৩০ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৪১] "পারিশ্রমিক" শব্দটি "বেতন" শব্দটির পরিবর্তে সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ৩০ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৪২] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২৫ ধারাবলে ৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৪৩] শর্তাংশটি সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৪৪] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২৬ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৪৫] দফা (৪ক) সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে বিলুপ্ত

[৪৬] অনুচ্ছেদ ৭৩ক সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২ নং আইন)-এর ৮ ধারাবলে সন্নিবেশিত

[৪৭] "এবং তিনি কেবল তাঁহার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতে পারিবেন" শব্দগুলি সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন)-এর ৭ ধারাবলে সন্নিবেশিত

[৪৮] "উপ-প্রধানমন্ত্রী" শব্দটি সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন)-এর ৭ ধারাবলে বিলুপ্ত

[৪৯] "রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করিলে" শব্দগুলি "রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে রত থাকিলে" শব্দগুলির পরিবর্তে সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২ নং আইন)-এর ৯ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৫০] "সংসদের প্রত্যেক অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে" শব্দগুলি সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২ নং আইন)-এর ১০ ধারাবলে বিলুপ্ত

[৫১] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২৭ (ক) ধারাবলে (৩) দফার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৫২] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২৭ (খ) ধারাবলে "মোট সংসদ-সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা" শব্দগুলি বিলুপ্ত।

[৫৩] "কোন অর্থ বিল, অথবা সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে এমন কোন বিল" শব্দগুলি ও কমাগুলি "সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে, এমন কোন অর্থ বিল বা বিল" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৫৪] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২৮ ধারাবলে "কোন অর্থ বিলে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

[৫৫] দফা (কক) সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) -এর ৮ ধারাবলে বিলুপ্ত

[৫৬] দফা (৩) সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন)- এর ৯ ধারাবলে সংযোজিত

[৫৭] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২৯ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৫৮] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৩০ ধারাবলে ৯৫ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৫৯] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৩১ ধারাবলে ৯৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৬০] দফা (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭) ও (৮) এর পরিবর্তে দফা (২), (৩) ও (৪) সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১৩ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৬১] "প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া" শব্দগুলি সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২ নং আইন) এর ১৫ ধারাবলে বিলুপ্ত।

[৬২] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৩২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[৬৩] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৩৩ ধারাবলে ৯৯ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৬৪] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৩৪ ধারাবলে ১০০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৬৫] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৩৫ ধারাবলে ১০১ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৬৬] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৩৬ ধারাবলে ১০২ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৬৭] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৩৭ ধারাবলে (খ) উপ-দফার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৬৮] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৩৮ ধারাবলে (২) এবং (৩) দফার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৬৯] "আদালত ও ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলি "আদালতের" শব্দটির পরিবর্তে সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) -এর ১১ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৭০] অনুচ্ছেদ ১১৫ সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২ নং আইন) এর ১৮ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৭১] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৩৯ ধারাবলে ১১৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত

[৭২] অনুচ্ছেদ ১১৬ক সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২নং আইন) এর ২০ ধারাবলে সন্নিবেশিত

[৭৩] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৪০ ধারাবলে "(৩)" সংখ্যা ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৭৪] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৪২ ধারাবলে "প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৭৫] দফা (১) সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) -এর ১২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৭৬] "রাষ্ট্রপতি ও উপ- রাষ্ট্রপতি পদের ও" শব্দগুলি সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) -এর ১৩ ধারাবলে বিলুপ্ত

[৭৭] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন)-এর ৪৩ ধারাবলে (গ) ও (ঘ) উপ-দফার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৭৮] দফা (৩) সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) -এর ১৩ ধারাবলে বিলুপ্ত

[৭৯] দফা (১) ও (২) পূর্ববর্তী দফা (১), (২), (২ক) এবং (২খ) এর পরিবর্তে সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) -এর ১৪ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৮০] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন)-এর ৪৪ ধারাবলে (৩) দফার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৮১] (:) কোলনটি (।) দাঁড়ির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং তৎপর শর্তাংশটি সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) -এর ১৪ ধরা বলে সংযোজিত

[৮২] অনুচ্ছেদ ১২৪ সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) -এর ১৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৮৩] "রাষ্ট্রপতি ও উপ- রাষ্ট্রপতি পদে" শব্দগুলি "রাষ্ট্রপতি-পদে" শব্দগুলির পরিবর্তে সংবিধান (নবম সংশোধন) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৮ নং আইন) -এর ১৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৮৪] "ও উপ- রাষ্ট্রপতি" শব্দগুলি সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) -এর ১৬ ধারাবলে বিলুপ্ত

[৮৫] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন)-এর ৪৫ ধারাবলে (গ) দফা সংযোজিত।

[৮৬] দফা (১) সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৪নং আইন) -এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৮৭] "পয়ষট্টি" শব্দটি "বাষট্টি" শব্দটির পরিবর্তে সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৪ নং আইন) -এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৮৮] "নবম-ক ভাগ" সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ২৪ নং আইন) -এর ৬ ধারাবলে সংযোজিত।

[৮৯] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৪৬ (ক) ধারাবলে সন্নিবেশিত ।

[৯০] (:) কোলনটি (।) দাঁড়ির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং তৎপর শর্তাংশটি সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) -এর ১৭ ধারাবলে সংযোজিত

[৯১] শর্তাংশটি সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২ নং আইন) -এর ২৭ ধারাবলে বিলুপ্ত

[৯২] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৪৬ (খ) ধারাবলে বিলুপ্ত।

[৯৩] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৪৬ (গ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৯৪] "কার্যকরতা-কালে প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি" শব্দগুলি "কার্যকরতা-কালে রাষ্ট্রপতি" শব্দগুলির পরিবর্তে সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) -এর ১৮ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

[৯৫] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৪৭ ধারাবলে ১৪২ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৯৬] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৪৮ ধারাবলে ১৪৫ক অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত ।

[৯৭] উপ-দফা (কক) সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) -এর ২১ ধারাবলে বিলুপ্ত

[৯৮] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৪৯(ক) ধারাবলে (খ) উপ-দফার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৯৯] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৪৯ (খ) ধারাবলে (ঘ) উপ-দফার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[১০০] দফা (১ক) সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) -এর ২২ ধারাবলে বিলুপ্ত

[১০১] "এবং কোন কারণে সেই ব্যক্তির নিকট শপথ গ্রহণ সম্ভব না হইলে" শব্দগুলি সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২ নং আইন) -এর ২৯ ধারাবলে বিলুপ্ত

[১০২] দফা (২ক) সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৪ নং আইন) -এর ৮ ধারাবলে সন্নিবেশিত

[১০৩] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৫০ ধারাবলে ১৫০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[১০৪] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৫১(ক) ধারাবলে বিলুপ্ত।

[১০৫] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৫১(খ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[১০৬] "উপ-রাষ্ট্রপতি" কথার ব্যাখ্যাটি সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২৮ নং আইন) -এর ২৩ ধারাবলে বিলুপ্ত

[১০৭] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ৫১(গ) ধারাবলে বিলুপ্ত।

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs